فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

فتاویٰ دھوبند پاکستان

المعروف بہ

فتاویٰ فریدیہ

افادات

محدث کبیر فقیہ العصر مفتی اعظم عارف باللہ مولانا مفتی محمد فرید رحمہ اللہ

جامعہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک

تخریج و ترتیب

مفتی محمد وہاب منگلوری مدرس دارالعلوم صدیقیہ زروبی

مکتبہ رشیدیہ

جی ٹی روڈ سردار پلازہ اکوڑہ خٹک

بسم اللہ الرحمن الرحیم

فَاسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

فتاوی دیوبند پاکستان

المعروف به

فتاوی فریدیه

دویم جلد

افادات: محدث کبیر فقیه العصر مفتی اعظم عارف باللہ
مولانا مفتی **محمد فرید** رحمۃ اللہ علیہ
جامعہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک

تخریج وترتیب: مفتی محمد وهاب منگلوری
مدرس دارالعلوم صدیقیه زروبی

ترجمہ وکمپوزنگ: **دارالترجمہ وکمپوزنگ سنٹر**
عبدالغنی پلازہ محلہ جنگی پشاور

زیر سرپرستی: مولانا حافظ **حسین احمد صدیقی** نقشبندی
مہتمم دارالعلوم صدیقیه زروبی ضلع صوابی

ناشر: مکتبہ رشیدیہ اکوڑہ خٹک

دوم جلد

ټول حقوق په حق د ناشر محفوظ دی

دکتاب نوم: فتاوی دیوبند پاکستان المعروف بفتاوی فریدیه (دویم جلد)

افادات: محدث کبیر فقیه العصر مفتی اعظم عارف باللہ مولانا
مفتی محمد فرید مجددی زروبوی رحمۃ اللہ علیہ
شیخ الحدیث وصدر دارالافتاء جامعه دارالعلوم حقانیه اکوړه خټک

ترتیب و تخریج: مولانا مفتی محمد وهاب منګلوری نقشبندی
دارالافتاء دارالعلوم صدیقیه

معاون: مولانا مفتی عصمت الله حقانی

مترجمین: مولانا محمد منظر مردانی فاضل جامعه امداد العلوم صدر
برهان الدین صدیقی فاضل جامعه دارالعلوم کراچی
ایم اے پشاور یونیورستی (فون: ۰۳۴۴_۹۱۲۹۰۲۳)

مصحح: مولانا لطف الرحمٰن صاحب مدرس ونګران قاسم العلوم شبقدر

کمپوزنګ: دارالترجمه وکمپوزنګ سنټر عبدالغنی پلازه محله جنګی پشاور

ضخامت: ۲۱۲ صفحات

ډومبي چاپ: اکتوبر ۲۰۱۱ء ..... شوال ۱۴۳۲ھ

زیر سرپرستی: مولانا حافظ حسین احمد صدیقی نقشبندی
مهتمم دارالعلوم صدیقیه زروبی ضلع صوابی (پاکستان)

ناشر: مکتبه رشیدیه سردار پلازه اکوړه خټک نوشهره
رابطه نمبر: ۰۳۴۴-۹۰۸۴۶۹۳

فهرست مضامین

مضمون	صفحه
کتاب الطهارة	
الباب الاول فی الوضوء	
د ریل ګاډی په بیت الخلاء کښ اودس کول صحیح دی	۴۰
د غټ اودس ماتی په ځائې باندې چینجی وتلوسره اودس ماتیږی	۴۰
بغیر آواز نه هوا وتلوسره هم اودس ماتیږی	۴۱
په جمات کښ د اودس کولوحکم	۴۱
که په مونځ کښ اودس مات شو نو بیا به اودس کوی او مونځ به پوره کوی	۴۲
په ولاړه باندې اودس کول جائز اود ادب نه خلاف دی	۴۲
مسواک د سړو او ښځو دپاره یوشان سنت دې	۴۲
د اوښ غوښې خوړلو سره اودس نه ماتیږی	۴۳
د فالج والا د اودس حکم چه په اودس او تیمم باندې قادر نه وی	۴۴
په تماکو او شراب څکلو سره اودس ماتیږی یا نه؟	۴۵
د غټ اودس ماتی په ځائې باندې لوندوالې موجودیدلو سره اودس ماتیږی	۴۵
نشې والا دوایانې اودس ماتوی که نه؟	۴۶
د ګرمئ په موسم کښې د وړو وړو دانو ماتیدوسره د اودس مسئله	۴۷
د اودس متعلق د دریو مسئلو تطبیق	۴۷
ماشوم ته پئ ورکولوسره اودس نه ماتیږی	۴۹
مسواک چوپل	۴۹
د شونډو نه په صفا اوبو وتلو سره اودس نه ماتیږی	۵۰
د معذور د اودس حکم اوطریقه	۵۰
په خُله کښې د نسوارو سره سره د اودس او ذکر لسانی مسئله	۵۱
د ناخن پالش سره د اودس حکم	۵۲
د اودس ماتی نه پس سمدستی اودس کول ضروری نه دی	۵۲
د اودس د نیت نه بغیرپه اوبو کښې لاس وهلو سره اوبه مستعمل نه ګرځی	۵۳
د ناخن پالش په لرې کولو کښې احتیاط دې	۵۳

مضمون	صفحه
د اودس په وخت کښې د ږیرې وینځلو مسئله	۵۴
که ټول وخت په مرض ریح کښې تیریږی نو د هروخت د پاره به اودس کوی	۵۵
په ګرمو اوبو سره اودس جائزدې خو بهتر نه دې	۵۵
په سرباندې د مسح کولو سنت طریقه	۵۶
د ستې مسح د حدیث نه ثابت ده	۵۶
د متیازو په بنکاره کیدلو سره اودس ماتیږی	۵۷
د اودس دعاګانې مروی دی وئیل ئې مستحب دی	۵۸
نسوار اودس نه ماتوی	۵۹
په ږیره باندې وسمه لګولو سره اودس جائزدې	۵۹
په مسواک سره د مونځ ثواب اویا چنده کیږی	۶۰
که صرف بوټ اووینځلې شی اوښپې نه، نو آیا اودس کیږی؟	۶۰
په اودس کښې مضمضه کول سنت دی	۶۱
نسوار، چیلم او سګریټ اودس ماتونکی نه دی	۶۱

الباب الثانی فی الغسل

د غسل په شروع کښې اودس سنت دې	۶۳
په بربنډه غُسل کول	۶۳
په احتلام باندې غسل واجب کیږی	۶۴
د غیر محرم په بربنډ حالت کښې لیدلو سره غسل نه واجب کیږی	۶۵
د نارینه د بالغ کیدو کمه موده او منی وغیره د پاکولو طریقه	۶۵
به لاس باندې مشین سره نوم لیکل داودس او غسل نه مانع نه دی	۶۶
ځناورسره بغیرد انزال نه وطی (بدفعلی) کولو سره غسل نه واجب کیږی	۶۷
په مټ باندی څه قسم مسالې سره نوم لیکل د اودس او غسل مانع نه دی	۶۷
وسمه داودس اوغسل نه مانع نه ده	۶۸
د غسل په وخت کښې خبرې کول او د دعاګانو وئیلو حکم	۶۸
زنانو د پاره په غسل کښې دوینښتووینځلو طریقه	۶۹
د عمر په لحاظ سره دبلوغ موده	۶۹
د احتلام هیریدلو په صورت کښې د قضاء مونځونو حکم	۷۰

مضمون	صفحه
د مذی په وتلو سره غسل نه واجب کیږی	۷۰
د غابنې سورې په مسالې سره بندول د غسل نه مانع نه دې	۷۱
د غسل په وخت کښې د عورت د بنکاره کیدلو حکم	۷۲
غابنونو ته د سرو زرو خول اچول د غسل نه مانع نه دې	۷۳
د غابنې سورې په سیسې وغیره سره پوکول د غسل نه مانع نه دی	۷۴
په غسل کښې د پوزې د نرمئ پورې وینځل فرض دی	۷۵

الباب الثالث فی البئر والحوض

په لوئې حوض کښې ټول کال د ولاړو اوبو حکم	۷۶
ناپاکه اوبو سره جوړې شوې خښتې وغیره په کوهی کښې لګولو حکم	۷۶
په مشین والا کوهی کښې د حیوان غورځیدلو حکم	۷۷
په لوئې حوض کښې استنجاء اوغسل کول منع نه دی	۷۸
په حوض کښې د بال غورځیدل	۷۸
د کوهی او اوبو د پاکئ او پلیتی عجیبه مسئلې	۷۹
دري کلنه ماشومه په کوهی کښې پریوتله څومره اوبه به راویستلې شی	۸۰
په لوئی حوض کښې د جنابت غسل کول	۸۰
که په کوهی کښې د منړک غورځیدلو وخت معلوم نه وی نوځۀ به کوې؟	۸۰
که په کوهی کښې پلیته جامه غائبه شوه نو کوهی به څنګه پاکولې شی؟	۸۱
د کوهی نه د چرګ هډوکی راووتل نو کوهې پاک دې که ناپاک	۸۲
په نسوارو او افیونو غورځیدلو باندې کوهې نه ناپاک کیږی	۸۲
د چینه دا[illegible] نه داوبو راویستلو په مقدار کښې دفقهاؤ مختلف اقوال	۸۳
په حوض د کوهې مشین کښې رالا شرط مفتی به نه دې	۸۶
د حوض په مقدارا[illegible]	۸۶
د شرعی ګز اندازه اوتحقیق	۸۸

الباب الرابع فی التیمم

فالج والا د خادم او نوکر په نه موجودګئ کښې تیمم کولې شی	۹۰
د مرګی د مریض د پاره د غسل په ځای باندې د تیمم حکم	۹۰
د اوبو ضرری کیدلو په وخت کښې تیمم جائز دی	۹۱

مضمون	صفحه
اودس ماتیدلو سره جنابت د پاره کړی تیمم باندې څه اثر نه غورځیږی	۹۱
په یو لاس باندې دشل سړې اودس او تیمم	۹۲
د خلقو په مخکښې د عورت ښکاره کیدلو په وجه د غسل په ځائې تیمم کول	۹۳
د اوبو په یومیل کښې کم فاصله باندې تیمم صحیح نه دې	۹۴
الباب الخامس فی المسح علی الخفین وغیرهما	
خپو باندې د مسحې د پاره د قرانی ایت نه د روافضو دلیل نیول غلط دی	۹۵
د سفر په دروان کښې په موزو باندې مسح کولو کښې	
د صاحب هدایه په استدلال باندې د ابن الهمام کلام	۹۶
په جرابو باندې د مسح شرطونه	۹۷
نائلون په جرابو مسح کول جائز نه دی	۹۹
د مسح علی الجوربین مسئله	۹۹
د مسئله فرک المنی او مسح علی الجبائر په باره کښې تپوس	۱۰۰
په کومو شرطونو سره په جرابو باندې مسح جائزده؟	۱۰۱
په بوټ باندې مسح جائزده اومونځ پکښې قابل اعتراض دې	۱۰۲
که په بوټ کښې شرطونه وی نو مسح اومونځ دواړه جائزدی	۱۰۲
د نائلون په جرابو باندې د مسح کولو حکم	۱۰۳
د حضرت العلامه شمس الحق افغانی رحمه الله تحقیق اووضاحت	۱۰۴
الباب السادس فی الحیض والنفاس	
د حیض په حالت کښې د ښځې نه د پرتوګ د پاسه د فائدې اخستلو حکم	۱۰۶
د حائضې د لاس خوراک خوړل جائز دی	۱۰۶
که د زنانه دروژې په حالت کښې حیض شروع شو نو امساک به کوی	۱۰۷
د حیض په حالت کښې داستغفار، درود شریف او تسبیحاتو وئیلوحکم	۱۰۷
د حیض د بندیدلو او حمل نه کیدلو دوایانو استعمالولو	
په صورت کښې د طهر د ورځو حکم	۱۰۸
د حیض بندولو د پاره علاج کول جائزدی	۱۰۸
د نفاس په موده کښې استحاض راتلل	۱۰۹

مضمون	صفحه
الباب السابع فی الانجاس	
د جنابت، حیض اونفاس د پاره د طهارت حکمیه یعنی تیمم حکم	۱۱۱
د مذی وتلو نه د بچ کیدلو تدبیر	۱۱۱
په وینه ګنده شوې پلستر سره د عذر په وجې مونځ کول صحیح دی	۱۱۲
په جاری اوبو کښې دنجاست ملاویدلو حکم	۱۱۲
د نابالغه ماشومانو په اطلاع باندې به په اوبو د نجاست حکم نشی لګولې	۱۱۳
د ناپاکه تیلو د پاکولو طریقه	۱۱۴
د حلال ځناورو د متیازو او سوتو اود چرګې د بولو (غلو) حکم	۱۱۴
دسلس البول مریض د پاره چه کله ګران وی نو جامې وینځل ضروری نه دی که په خته کښې اوبه یا خاوره پلیته وی نو د مفتی به قول مطابق خته به پاکه وی	۱۱۵
چه د خاورو تیل په جامو اولګې نودمونځ کولو حکم	۱۱۶
که په مرغۍ یا ماشوم باندې ګندګې وی اوپه مونځ ګذار باندې کینې نو مونځ نه فاسد یږی	۱۱۷
د جناح کیپ د څرمنی مسئله	۱۱۷
د جنب خوله پلیته نه ده	۱۱۸
مصنوعی خاوره پاکه ده	۱۱۸
په وینه ګنده شوې نو تونو سره مونځ اداکول	۱۱۹
د جنابت په حالت کښې خوراک څکاک او ګرزیدل وغیره جائزدی	۱۱۹
غنمو وغیره ته د خنزیر لاړې لګیدل	۱۲۰
په ډرائی کلینر مشین کښې وینځلو سره جامی نه پاکیږی	۱۲۱
د شرابی د خولې حکم	۱۲۲
د دباغت نه پس د کومو کومو ځناورو څرمنې پاکیږی اود کومونه پاکیږی	۱۲۳
د جنابت په حالت کښې نوکونه وینښته وغیره اخستل مکروه تنزیهی دی	۱۲۴
په صحرا او آبادئ دواړو کښې د متیازو په وخت قبلې ته مخ او شا کول نه دی پکار	۱۲۴
د متیازو د څاڅکو پریوتلونه د عذاب قبر ثبوت	۱۲۵
	۱۲۶

مضمون	صفحه
د هندو دوبی دلاس وینځلې شوو جاموحکم	۱۲۶
د ګنو په جوس کښې منړک غورځیدل او ګوړه ترینه جوړولو سره	۱۲۷
د منړک حقیقت نه بدلیږی	۱۲۷
د ګنو په شربت کښې منړک غورځیدلو سره ګوړه پلیتیږی	۱۲۸
په ویلې شوې غوړو کښې د منړک د غورځیدلو حکم	
الباب الثامن فی الاستنجاء	
د هوا په وتلو سره استنجاء نه بلکه صرف اودس (چاراندام) واجب کیږی	۱۳۰
متیازو لګیدو د پاکولو طریقه	۱۳۱
د متیازو کولو نه پس داستنجاء حکم	۱۳۱
د سړی په شان زنانه هم لوټه استعمالولې شی	۱۳۲
د استنجاء په وخت کښې کشف عورت او د خرچ شوو اوبو اندازه	۱۳۳
د حشفې ګیرچاپیره سوروته اوبه نه رسیدلو صورت کښې د اودس حکم	۱۳۳
تشو پیپر د استنجاء د پاره استعمالول جائز دی	۱۳۴
صرف په اوبو سره استنجاء کول	۱۳۵
کتاب الصلوٰة	
د مونځ نه منکر او په دې پورې توقې کونکې زندیق او کافردې	۱۳۸
په قصد سره مونځ پریخودونکې کافرنه دې البته فاسق اوفاجردې	۱۳۹
په مونځ کښې سستئ باندې دخپل طاقت مطابق امربالمعروف او نهی عن المنکر د ذمې فارغیدلو د پاره کافی دې	۱۴۰
د اسلام او دین نه بالکل د بې خبره سړی دمونځ حکم	۱۴۱
د ملازمت د وجې نه بالکل مونځ یا د جماعت مونځ پریخودل	۱۴۲
باب المواقیت وما یتصل بها	
د ګهړو د مقررشوی وخت نه مخکښې یا روستو مونځ کول	۱۴۳
د غرونو په مینځ کښې اوسیدلو والا د طلوع او غروب مسئله	۱۴۳
غروب الشمس اود خیط الاسود او الابیض صحیح مطلب	۱۴۴
د صبح صادق او غروب الشمس د وخت متعین کولو طریقه	۱۴۵
د مابنام او ماسخوتن په مینځ کښې وقفه	۱۴۶

مضمون	صفحه
د ماخوستن د مانځه وخت کله شروع کیږي؟	۱۴۶
د مونځ مستحب وختونه	۱۴۷
د چاشت او اشراق د مانځه وخت او د ضحوه کبرٰی او صغرٰی مطلب	۱۴۸
د زوال او چاشت په باره کښې په دویم ځل تپوس	۱۴۹
د سحر او ماسخو تن د وختو نو بیان	۱۵۰
د غیوب شفق او وختونو تعین په مشاهدې سره کول پکار دی	۱۵۱
د مابنام او ماسخوتن د مینځنئ وقفې دارومدار په مشاهدې دې	۱۵۲
په رمضان کښې د سحر مونځ په غلس کښې ادا کول	۱۵۳
د صبح صادق نه تر طلوع افتاب پورې په ګهړئ باندې د وخت تعین	۱۵۴
د ګهړئ په اعتبار سره د مونځ وختونه	۱۵۵
د مابنام او ماسخوتن په مینځ کښې فاصله	۱۵۶
د شفق ابیض د غیوب نه مخکښې د ماسخوتن مونځ کول	۱۵۶
د مثل اول نه پس د مازیګر د اذان حکم	۱۵۷
په مشرقي جانب کښې د شفق احمر زوال معتبر نه دې	۱۵۸
یو وطن کښې چه مونځ اوکړي او بل وطن ته لاړشي او وخت داخل شوې نه وي نو څه به کوي	۱۶۰
په بلغاریه کښې د سحر د مونځ حکم	۱۶۱
په قطب شمالي کښې د شپږو میاشتو په ورځ کښې د صوم وصلوة حکم	۱۶۲
چاچه د مازیګر مونځ نه وي کړې نو د مونځ نه مخکښې نفل کول د اعتراض قابل نه دي دغه شان د ماسپخین سنتو او فرضو مینځ کښې نفل کول هم د اعتراض قابل خبره نه ده	۱۶۳
دماسپښین مونځ په مثل ثاني کښې کول داستحباب اواحتیاط نه خلاف دي	۱۶۴
یوکس د ماسپخین مونځ اوکړو بیائې د هوائي جهاز په ذریعې سره سفر اوکړو بل ځائې کښې دماسپخین وخت داخل شو،نودمونځ څه حکم دي؟	۱۶۵
که فرض مونځ اودجنازې یو وخت مقررشوې وي نوکوم یوبه مخکې کیږي؟	۱۶۶
د غروب او ماسخوتن داخلیدلو په مینځ کښې د وقفې مقدار	۱۶۷

مضمون	صفحه
په کینډا کښې د مازیګر او ماسخوتن د وخت تعین	۱۶۸
د جمعې مونځ کوم وخت پورې صحیح دي	۱۶۸
د مازیګر یا سحر مونځ نه پس د نفل او قضاء مونځ کولو حکم	۱۶۸
د مابنام په مونځ کښې تاخیر کول مکروه دي	۱۶۹
د قضا مونځونو د پاره مکروه وختونه	۱۶۹
د ماسپخین د وخت مونځ دارو مدار په زوال دې	۱۶۹
باب الاذان والاقامة	
د اذان په وخت کښې د خبرو کولو او وعظ کولو حکم	۱۷۱
د آذان او اقامت کلمات به هم د تجوید په قواعدو سره ادا کولې شي	۱۷۲
په دوه یا زیاتو ځایو نو کښې مؤذن کیدل مکروه دي	۱۷۲
د اختر د مونځ د پاره اذان کول د سنتونه خلاف دي	۱۷۳
د ټیپ ریکارډ نه د اذان کولو حکم	۱۷۳
د وخت نه مخکښې اذان کول جائز نه دي	۱۷۴
په «حی علی الفلاح» کښې آواز ډیر راښکل نه دي پکار	۱۷۴
د اذان په آخره کښې په جواب کښې محمد رسول الله زیا تول	۱۷۵
د مابنام د اذان وخت	۱۷۵
د ږیره خړوونکو اذان او قامت	۱۷۶
د ماشوم په غوږ کښې آذان کله کول پکار دي	۱۷۶
د آذان الفاظو غلط لوستل مکروه دي	۱۷۷
د آذان نه مخکښې د تعوذ او تسمیې حکم	۱۷۷
د تهجد وډپاره اذان کول	۱۷۸
په موجوده زمانه کښې د وختونو په نقشې باندې	
د اذان حکم او د وخت نه مخکښې اذان کولو اعاده	۱۷۹
د اذان نه پس درود شریف لوستل مستحب دي	۱۸۰
د صبح صادق او د اذان د وختونو پیژندګلو	
او د وخت نه مخکښې د مونځ او اذان حکم	۱۸۰
د لاوډسپیکر په ذریعې سره په جمات کښې اذان کول مکروه نه دي	۱۸۱

مضمون	صفحه
د اذان په وخت کښې متې ګوتې ښکلول	۱۸۲
د اذان جواب په ژبې سره ورکول سنت دي او په قدمونو سره واجب دي	۱۸۲
د اذان نه پس د نورو کلماتو ذکر واذکار	۱۸۴
په جمات کښې د لاوډ سپیکر په ذریعې اذان وغیره جائز دي	۱۸۴
د اذان نه مخکښې یا وروسته مروجه درود او سلام لوستل	۱۸۵
د اذان نه مخکښې په زوره صلاة او سلام وئیل	۱۸۶
د اذان په وخت کښې متې ګوتې ښکلول د صحیح روایاتو نه ثابت نه دي	۱۸۶
د اقامت په وخت کښې کوم وخت کښې مونځ ته اودریدل پکار دي	۱۸۸
په لاوډ سپیکر باندې د اذان د جواز د پاره دلیل	۱۹۰
تثویب جائز دي او په اذان کښې ئې داخل ګڼل بد عت دي	۱۹۱
د جمات په زمکه باندې په لاوډ سپیکر سره اذان کول بدعت نه دي	۱۹۱
تثویب د مُفتی به قول په بنا جائز دي	۱۹۲
آذان د جمات نه بهر په اوچت ځائې باندې وئیل بهتر دي	۱۹۳
د مابنام نه علاوه نورو وختونو کښې تثویب مستحسن دي	۱۹۳
د اذان د کلماتو په آخر کښې ها ها لحن او نا جائز دي	۱۹۴
په اذان او اقامت کښې په جاهلانه رویه باندې کلکیدل جائز نه دي	۱۹۵
د اذان نه مخکښې اغوذ بالله بسم الله په زوره وئیل	۱۹۵
د اذان په وخت کښې د بد عتیانو د شعار	
او د التزام مالا یلزم نه اجتناب ضروري دي	۱۹۶
بغیر اودسه اذان کول بهتر نه دي	۱۹۷
د تثویب په مختلفو روایتونو کښې تطبیق	۱۹۷
د موذن په اجازت سره مل کس لره اقامت کول جائز دي	۱۹۹
د سحر او مابنام د اذان او مونځ وختونه	۲۰۱
یو کار کښې د مقدار شرعي نه زیات اهتمام کول	
یا د خپل طرف نه تخصیص کول جائز نه دي	۲۰۲
د اذان په دعا کښې د بعضې زیاتې الفاظو حکم	۲۰۳
د بالغ کسانو په موجودګئ کښې د نابالغه اذان	۲۰۴

مضمون	صفحه
په اذان او اقامت کښې فرق	۲۰۴
د غروب نه پس د پنځه پاوه نه مخکښې د ماسخوتن اذان کول نه دي پکار	۲۰۵
د صبح صادق نه مخکښې اذان	۲۰۵
د وخت نه مخکښې اذان کول	۲۰۶
داذان په وخت کښې په اوچت آواز سره د ریډیو لګولو والا حکم	۲۰۶
اقامت کول سنت موکده دي	۲۰۷
په اذان کښې به په اشهدان محمداً رسول الله کښې محمداً منصوب وئیلې	۲۰۸
د اذان د پاره د ښې او ګس طرف څه تخصیص نشته	۲۰۸
د صوفي جاهل په نسبت د عام فاسق اذان بهتر دي	۲۰۹
په جبل کښې د قیدیانو د پاره د اذان مسئله	۲۱۰
د خطبې اذان کوم ځائې کښې کول پکار دي	۲۱۰
په کوم جمات کښې چه امام او مؤذن مقررنه وي نو راتلونکو	
د پاره اذان او اقامت افضل دي	۲۱۱
په اذان کښې د تکبیر کلمات دوه دوه یوځائې وئیل پکار دي	۲۱۱
دږیره خرڅیلی د اذان اعاده کښې احتیاط دي	۲۱۲
د ږیره خریونکي اذان مکروه دي	۲۱۳
بې اودسه اذان کولوسره د قوم خوار کیدل او ذلیله کیدل موضوعي دي	۲۱۳
باب شروط الصلوة وارکانها	
په جیب کښې نسوار یا سګریټو سره مونځ کول	۲۱۵
د مړي دلامبولو د پاره په استعمال شوې پاکه تخته باندې مونځ صحیح دي	۲۱۵
د دویمې سجدې د هیروالې په صورت کښې د سلام نه ورستو اداکول	۲۱۶
په کوټ پتلون او ټائی کښ مونځ کول	۲۱۷
په سجده کښې خپې اوچتول	۲۱۷
د زنانو په نرئ لوڅه او د مړوند نه بره لستونړو په حالت کښې مونځ	۲۱۸
د علم په اعتبار سره د مونځ ګزارو قسمونه او د عالمګیري	
په عبارت کښې د فیه د ضمیر مرجع	۲۱۸
د ګډې بیزې د څرمنې نه د جوړې شوې مصلې کیښودلو طریقه	۲۱۹

مضمون	صفحه
د فرض مونځ او سنتو نیت به څنګه کولې شي؟	۲۱۹
د زنانو د پاره په مونځ کښې ستر د عورت	۲۲۰
د قبلې طرف کښې چه بعضې قبلې ته مخ وي نو مونځ نه فاسدیږي	۲۲۰
په باران سره لوندو جامو کښې مونځ جائزدې	۲۲۱
ځمونږ په ښارونو کښې د مونځ د پاره د قبلې طرف کافي دې خاص قبله نه	
زمونږ په ښارونو کښې د قبلې طرف بین المغربین دي	۲۲۲
د ډمتوب والا ځائې باندې مونځ کول	۲۲۳
په بس کښې د مونځ حکم	۲۲۴
باب صفة الصلوة	
د جدت پسندئ د مرض انجام خراب وي	۲۲۶
که قبر مخامخ وي نو داسې وخت کښې د مونځ کولو څه حکم دي؟	۲۲۶
د بوټانو سره مونځ کول	۲۲۷
په هوائي جهاز او موټر د مونځ حکم	۲۲۷
د مونځ وغیره متفرق مسئلې	۲۲۸
د مونځ په باره کښې د بعضې ټپوسونو مختصر جوابونه	۲۳۰
به ناسته مونځ کولو کښې د رکوع طریقه	۲۳۲
حنفیان دې امین په قلاره وائي	۲۳۲
په رفع الیدین، امین بالجهر وغیره اختلافي مسئلو کښې	
د صحابه کرامو رضی الله عنهم نه اختلاف را روان دې	۲۳۳
د رفع الیدین حدیثونه زمونږ په نزد منسوخ دي	۲۳۴
د ترک رفع الیدین مسئله د مسلم شریف حدیث	۲۳۵
په مونځ کښې عدم رفع الیدین او تقلید فیصله شوې مسئلې دي	۲۳۶
باب واجبات الصلوة	
په روان ریل ګاډي کښې په ناسته مونځ کول	۲۳۸
په تکبیر تحریمه کښې کوم څیز فرض یا واجب دي؟	۲۳۸
د ماسخوتن په څلورو رکعتونو کښې قصداً یا سهواً جهر کول	۲۳۹
په مونځ کښې په الفاظو باندې ژبه خوزول ضروري دي	۲۴۰

مضمون	صفحه
د مونځ الفاظ په فکر سره نه بلکه په تلفظ سره ادا کول لازمي دي	٢٤١
په بس (لاری) کښې بغیر قبلې نه د ادا شوي مونځ اعاده واجب ده	٢٤١
د مونځ متعلق د مختلفو سوالونو جوابونه	٢٤٢
د سورلئ او پیاده مزل په حالت کښې د مونځ حکم	٢٤٣
د دواړو سجدو مینځ کښې جلسه نه کول د مونځ د راګرځولو سبب دي	٢٤٤
باب سُنن الصلوة	
د فرض مونځ نه پس اوږده دُعا کول یا د اللهم انت السلام د مقدار حکم	٢٤٥
په تشهد کښې اشاره او د فقهائې کرامو اقوال	٢٤٥
په تشهد کښې د اشارې حکم د خلاصه کیدانی والا د عبارت وضاحت	٢٤٧
د (اللهم انت السلام) په وخت کښې لاس اوچتول	٢٤٨
د پتکې د مسنون کیدلو حکم د زمانې په بدلیدو سره نه بدلیږي	٢٤٨
د غیر مقلدینو رفع الیدین کول ځمونږ د تحقیق مطابق غلط دي، او هغوي د (ایها النبي) په ځائې علي النبي وئیل د احتیاط خلاف دي	٢٤٩
د فاتحې او سورت په مینځ کښې بسم الله وئیل	٢٥٠
بغیر پتکې نه د مونځ کولو حکم	٢٥٠
په مونځ کښې سرباندې پتکې یا عمامه ږدل مطلوب او مسنون دی	٢٥١
په تشهد کښې د اشارې ثبوت او د مجدد الف ثاني (رح) مسلک	٢٥٢
د احکاماتو مدار په کتاب او سنت باندې دې په بخاري نه دې	٢٥٣
حدیث د ابن عمر رضی الله عنهما دمتن په لحاظ سره مضطرب دې	٣٥٤
د مونځ نه پس په زوره کلمات وئیل او په لاوډ سپیکر باندې په ښکاره ذکر کول	٢٥٤
په تشهد کښې اشاره بالسبابة د احادیثو نه ثابت ده	٣٥٦
دفرضو او سنتو نه پس اجتماعي دعا د قولي حدیث په بنا باندې مسنون او د فعلي حدیث په بنا باندې غیر معمول ده	٢٥٧
د مونځ نه پس په (اللهم انت السلام) کښې د بعضې الفاظو زیاتول	٢٥٨
د فرضو نه پس دعا کول	٢٥٩
د سنتو په دریم رکعت کښې به ثنا نه وئیلې کیږي	٢٦٠

مضمون	صفحه
په التحیات کښې مسواکئ ګوتې سره د اشارې حکم	٢٦٠
د بسم الله په پریښودلو سره سجده سهو یا د مونځ راګرځول لازم نه دي	٢٦١
د مونځ نه پس (اللهُم انت السلام) څنګه وئیل ګیږي	٢٦٢
د دُعا بعد السنن په مسئله کښې د افراط او تفریط نه مونږ بیزاره یو	٢٦٢
په جمعې سره دعا کول مندوب دي بدعت نه دي	٢٦٤
احناف د سنتو نه پس او بقالي د فرضو نه پس دعا افضل ګڼي	٢٦٥
دعا بعد السنت او بعد الفرض باندې التزام بدعت او همیشوالې جائز دې	٢٦٦
غنیة الطالب فی الدعاء بعد المکتوبة والرواتب	٢٦٨
د فرض او سنتو په مینځ کښې کیناستل او اللهم انت السلام دواړه سنت دی	٢٨٠
باب آداب الصلوة	
د فرضو ادا کولو نه پس به امام سنت کوم ځائې کښې کوي؟	٢٨٢
د پتکې سره مونځ کول د ډیر ثواب ذریعه ده	٢٨٢
اللهم انت السلام وئیلو وخت کښې لاس اوچتول	٢٨٣
د فرضو مونځ نه پس جهراً دعا کول	٢٨٣
د پتکې شرعي حیثیت او مقدار	٢٨٤
د فرض د ادا کولو نه پس د اللهم انت السلام په مقدار کیناستل یا دا وئیل دواړه ثابت دي	٢٨٥
د سنتو او فرضو په مینځ کښې خوراک څښاک کول یا خبرې کول	٢٨٦
په مونځ کښې د خشوع ختمیدلو د خطرې د وجې نه سترګې پټول	٢٨٦
امام د پاره د پتکې مقدار	٢٨٧
د عمامې د دوؤ شملو حکم	٢٨٨
د عمامې د پاره درومال استعمال او د عمامې مقدار	٢٨٨
سجدې ته تللو وخت کښې به لاسونه په زنګونانو ږدې که زوړند به ئې ساتي	٢٩٠
ذکر اذکار د فرضو نه پس بهتر دي یا د سنتو نه پس ؟	٢٩٠
د امام د پاره (ربنا لک الحمد) وئیل اونه وئیل دواړه جائز دي	٢٩١
د امام نه د پتکې دو هلو او مونځ ورکولو مطالبه کول صحیح نه ده	٢٩١

مضمون	صفحه
باب تسوية الصفوف	
آیا یو نابالغ به د بالغینو په صف کښې اودریږي؟	۲۹۴
په مخکښې ځائې قبضه کول او قرآن ته د شاکولو حکم	۲۹۴
د سختې ګرمئ دوجې نه اولنې صف پریخودل	۲۹۵
قسم کښې حانث کیدلو والا سره په صف کښې مونځ کول جائز دي	۲۹۶
د جمات په ډکیدلو باندې د سړک بل طرفته صفونه جوړول	۲۹۶
په صفونو کښې د بوډاګانو، ځوانانو، ماشومانو اوښځو ترتیب	۲۹۷
په شاتني صف کښې یوائې اودریدل اود مخکښې صف نه سړې راروستو کول	۲۹۸
امام پسې چه صف پوره شي نو دویم صف کښې یوائې اودریدل	۲۹۹
په جمات کښې د مونځ ادا کونکي مخې ته د جمات نه بهر یا دننه د تیریدلو حکم	۳۰۰
که یو کس په اولني صف کښې سنت شروع کړل او جماعت اودریدلو نو څه به کوي	۳۰۰
په صفونو کښې د اوګو او ګیټو ملاوهلونه مراد برابرول، دي	۳۰۱
بغیر د ضرورت نه صفونه پریخودل او دامام نه لرې اودریدل	۳۰۲
باب الامامة : فصل في الجماعة	
تارک الجماعت فاسق او منافق دي	۳۰۳
څوک فاسق او فاجر به دَجمې دَمونځ نه نشی منع کولې	۳۰۴
د "من ام قوما وهم له کارهون" او "صلوا خلف کل بر و فاجر" حدیثونو کښې تطبیق	۳۰۵
په کومو صورتونو کښې دَ جمعې پریخودل جائز دی	۳۰۶
دَ "اقتداء" دَصحیح والی دپاره دَ امام رضامندی شرط نه ده	۳۰۷
که ځان له ئې دَ مازیګر مونځ کړې وی نو په دویم ځل به ئې دَ جمعې سره نه کوی	۳۰۷
په مسجد حرام او مسجد نبوی کښې دَ حنفیانو شوافعو پسې اقتداء	۳۰۸

مضمون	صفحه
دَ ملازمت دَ خطرې په وجه حنفیت پریخودل اودَ نورو مذهبونو په طریقې سره مونځ کول	۳۰۹
دَ شراوفتنې نه بچ کیدلو د پاره دویم جماعت "اهون البلیتین" دې	۳۰۹
د دوباره استفسار جواب	۳۱۰
په ستیټ بینک کښې امامت کول	۳۱۱
په سر تور سر دَ امامت کولو حکم	۳۱۱
دَ زنانۍ د پاره جمات ته مونځ دپاره تلل صحیح نه دی	۳۱۲
بغیر پټکی او بغیر ټوپئ نه مونځ ورکول	۳۱۳
که امام په جمات کښې وی اوبعضې مقتدیان په تهه خانه کښې وی نو اقتداء صحیح ده	۳۱۴
دَ دویمې جمعې حکم	۳۱۵
چه کسان دَ ځلورو نه زیات نه وی نو دَ جمات په یو طرف کښې دویم جمات کولې شی	۳۱۶
دَ باندې په جماتونو کښې دَ دویم جماعت حکم	۳۱۷
په ائیرپورټ (دَجهازونو میدان) کښې دویم جماعت مکروه نه دې	۳۱۷
دَ سود خور امام دَ وجې نه بل جمات ته تلل بهتر دی	۳۱۸
دَ فرض مونځ راګرځونکی پسې دَ نوی فرض والا دَ اقتداء حکم	۳۱۸
دَ محلې والو د پاره په جمات کښې دویم جماعت کول مکروه دی	۳۱۹
بدعتی پسې مونځ کول پکار دی که ځان له؟	۳۲۰
امام ته دَ تنخواه ورکولو دَ ویرې ته دَ جماعت پریخودونکی حکم	۳۲۱
چه دَ محلې والا نه وی دَ هغوی دویم جماعت او اذان او اقامت	۳۲۱
دَ محلې والا دَجماعت نه مخکښې دَمسافرو جماعت کول جائز دی	۳۲۲
دَ حنفی امام شوافعو د پاره دَ شوافعو په طریقه مونځ ورکول	۳۲۲
دَ غلا دَ خطرې دَ وجې نه جماعت پریخودل جائز دی	۳۲۳
دَ محاذات نه موجودیدلو په صورت کښې ښځه خاوند جماعت کولې شی	۳۲۴
دَ امام دپاره دَ مقتدیانو نه ځان له دَجمات د هال په دروازه کښې اودریدل مکروه دی	۳۲۴

مضمون	صفحه
د زنانؤ د جماعت شرعی ثبوت شته دي	۳۲۵
د زنانؤ جماعت د بعضي فقهاؤ په نزد جائز او د بعضو په نزد مکروه دي	۳۲۶
په دنیاوی معاملاتو کښې د امام او مقتدی په اختلاف سره	
د مقتدی په مونځ څه اثر نه پریوځی	۳۲۸
د ټیوشن د پاره لرې تللو وخت کښې د جمات په ځائې	
حجره کښې مونځ ورکول	۳۲۸
په کوم جمات کښې چه مقتدیان وی د هغوی عارضی	
امام په کوم ځائې مونځ کوی	۳۲۹
د جمات امام صاحب باندې لعنت کولو والا پخپله ملعون دي	۳۲۹
د جمات امام پسې اقتداء نه کول د نافرمان کیدلو باعث نه دی	۳۳۰
د شهوانی وسوسو په وجه باندې به جماعت نه پریخودلې کیږی	۳۳۰
د دویمې جمعې حکم؟ او قصداً د دویمې جمعې	
د پاره د اولنی جماعت پریخودلو حکم	۳۳۱
فصل فی الالحق بالامامة	
د عالم په موجودګئ کښې د غیر عالم امامت	۳۳۳
عالم او صحیح ویونکی امام جوړول پکاردی صرف ښائسته آوازوالانه	۳۳۳
فاسق امام به باقاعده طور معزول کولې شی	۳۳۴
د امام په موجودګئ کښې د بل کس امامت مکروه دي	۳۳۵
امام دپاره کم نه کم د اودس اود مونځ دمسئلو علم ضروری دي	۳۳۶
د جمات امام ته کنځلې کول او د "یوم ندعوا کل اناس باماهم" مطلب	۳۳۷
په اجرت باندې د مونځ کولو والا امام او مقتدیانو مونځ صحیح دي	۳۳۸
چه امام موجود نه وی نوبل کس دي د امام د اجازت نه بغیر امامت اوکړی	۳۳۹
چه د جماعت مشر امام مقررشوې وی نود بل کس دامامت څه حکم دي؟	۳۴۰
په جماعة النساء" کښې د تحقیق نه جواز بلاکراهیت" معلومیږی	۳۴۰
چه د چابنځه تخښتولې شوې وی د داسې مظلوم اقتداء او امامت	۳۴۱
په جمات او امامت کښې د غلط قرات والا دعوی کونکی امامت	۳۴۲
په خطابت او امامت کښې میراث نه جاری کیږی	۳۴۳

مضمون	صفحه
امام ته کنځلې کول او په سپک نظر سره د کتلو حکم	۳۴۴
په سوال کښې لیکلې شوی صفتونو والا سړی امام مقرر کول	۳۴۵
د اوقافو محکمه دي د ډیوټئ نه معذورو ملازمینو ته	
د وخت تیرؤلو د پاره مراعات ورکړی	۳۴۶
د امامت په حاصلاتو کښې د حصې غوختلو په وجه باندې	
د مور ځوئی لره عاق کول د امامت دپاره ضرر رسان نه دی	۳۴۷
د مفقسود الزوجه امام پسې مونځ کول صحیح دی	۳۴۸
په واده کښې غیر شرعی رسمونه او عهد شکنئ والا امام معزول کول	۳۴۸
د مودودی ګروپ والو د امامت په لحاظ سره قسمونه	۳۴۹
د جماعت امام بغیر څه وجې نه معزول کول	۳۵۰
د تنسیخ نکاح" د مسئلې نه د منکرامامت جائز دي	۳۵۰
په شریعت کښې دامام اوخطیب د ریټائرمنټ یعنی د معزولئ تعین	۳۵۱
د جمات امام ته کنځل کول فسق دي	۳۵۲
د غلط قرات کولو والا امامت مکروه دي	۳۵۳
بې ډیرې هلک پسې اقتداء کول مکروه تنزیهی دی	۳۵۴
چه پیدائشی شل لاس د تکبیر په وخت کښې د سر نه	
اوچت ځی د داسې امام د امامت حکم	۳۵۵
د ډیره خریونکی، شافعی، مالکی، حنبلی، شیعه جعفری	
اوغیرجعفری د امامت حکم	۳۵۵
د کوم کس پیشه چه د نفرت او د جماعت د کم والی	
باعث وی دهغه اقتداء مکروه ده	۳۵۶
د امام مسجد توهین وغیره مختلفې مسئلې	۳۵۷
د محتاط نابینا حافظ قران امامت جائز غیرمکروه دي	۳۵۸
د امام حقوق د امامت په اجرت سره نه ختمیږی	۳۵۸
د حرام خور او سود خور اقتداء او په مونځ کښې د شریک کیدلو حکم	۳۵۹
دې امامانو کیدلو په صورت کښې لس لس ورځې تراویح	
اوپه لاؤډ سپیکر د مونځ مسئله	۳۶۰

مضمون	صفحه
د بیره خرئیلی د امامت او اذان کیدلو یا نه کیدلو نه	
د بې علمئ په صورت کښې مونځ	۳۶۰
امامت ته دلیله پیشه" وئیلو والا امامت	۳۶۱
اولنی امام د استعفی ورکولو نه بغیر دبل چا په زور قبضه کول	۳۶۲
د نابینا عالم دین حافظ اوقاری امامت بغیر د کراهت نه صحیح دې	۳۶۳
دامام په تاکلو کښې به د اکثریت رائې معتبر وی	۳۶۳
د شرعی ثبوت نه بغیر صرف دالزام په وجه د "کراهت اقتداء" حکم	۳۶۴
د غلط ویونکی پسې د صحیح ویونکی اقتداء صحیح نه ده	۳۶۵
فصل فی من تصح امامته ومن لا تصح	
یورکعت وتر کولو والا او د مصحف نه لوستلو والا پسې مونځ	۳۶۶
د چیلم او سیګریټ څکلو والا د اقتداء حکم	۳۶۷
د جمات دیوال نه د "یامحمد" ورانونکی امامت	۳۶۸
د اغواکار، زناکار او په دروغه قسمونو خوړلو والا امامت	۳۶۹
د نکاح د پاسه د نکاح ترلو والا کس امامت	۳۷۰
د مونځ د صحت او فساد د مسئلو نه د ناخبره کس امامت اونورې مسئلې	۳۷۰
د بدکرداره او مفعول د امامت حکم	۳۷۱
په مرهونه (ګانړه شوې څیز) باندې فائدې اخستلو والا اقتداء	۳۷۱
د موتی نه کمه بیره ساتلو والا سړی امامت	۳۷۳
د لس کلنی ماشوم امامت باطل دې	۳۷۴
د بیرې خریونکی حافظ قرآن د اقتداء حکم	۳۷۴
بیره د موتی نه کمولو والا کس امامت مکروه تحریمی دې	۳۷۵
سنت بیره نه ساتلو والا او د عیسایانو په مشنرئ کښې ملازمت کولو والا امامت	۳۷۶
په جمات کښې د تصویرونو جوړولو نه د نه منع کونکی امامت	۳۷۶
دلالچ د وجې نه د غلطې فیصلې کولو والا امامت	۳۷۷
د غصب زمکه په زمینداری اخستلو والا د کس امامت	۳۷۸
په حضرت تهانوی صاحب باندې د بهتان لګونکی دې اقتداء اونکړیشی	۳۷۹
چه د کوم امام بالغې لونړه په کوڅو کښې ګرځی د هغه د امامت حکم	۳۸۰

مضمون	صفحه
د حیات النبی(ص) نه منلو والا او د درود والا روایتونوته	
ضعیف وئیلو والا امامت	۳۸۱
عاق شوې پسې مونځ کول	۳۸۱
بریلیانو پسې د اقتداء حکم	۳۸۲
د بریلوی فرقې په اقتداء کښې بل سوال	۳۸۲
د کنځلو کولو او بدو ردو وئیلو والا امامت	۳۸۳
د نشو عادت سړی اقتداء کول مکروه تحریمی ده	۳۸۴
د زوجیت حقوق نه اداکونکی اومقتدیانو کښې د انتشارخورونکی امامت	۳۸۴
په ناسته باندې رکوع سجده کونکی امام پسې اقتداء کول جائز دی	۳۸۵
د تقلید شخصی نه د منکر امامت جائز نه دې	۳۸۶
د خیانت کونکی امام اقتداء مکروه تحریمی ده	۳۸۷
د خنثی مشکل د امامت حکم	۳۸۸
په تراویح کښې د نابالغه د امامت مسئله	۳۸۸
د بیعې مؤجل کولو والا امام صاحب امامت	۳۸۹
د بې مروته او بې غیرته سړی امامت مکروه دې	۳۹۰
د منکراتو نه ډک "دعوت ولمیه" کښې د شریک کیدونکی امام اقتداء	۳۹۲
د ساحر جادوګر او شرکی عقیدو ساتلو والا د امامت حکم	۳۹۳
د توبې کولو نه پس د فاسق په اقتداء کښې څه حرج نشته	۳۹۴
په دروغه قسم کولو نه توبه ویستلو نه پس امامت مکروه نه دې	۳۹۴
د مودوی جماعت سره تعلق ساتلو والا پسې د اقتداء حکم	۳۹۵
د درود شریف په خوش آوازئ سره د وئیلو تشبیه راګ سره د ورکونکی سړی امامت	۳۹۷
د فاسق د کور نه د خوراک والا امامت	۳۹۷
د غل سړی د امامت مسئله	۳۹۸
د علماؤ خلاف چغل خورئ کولو والا کس امامت	۳۹۹
د سوشلسټ امام د اقتداء حکم	۳۹۹
وعده خلافئ کولو والا سړی پسې د اقتداء حکم	۴۰۰
د عثمانی پارټئ والو د اقتداء حکم	۴۰۱
بریلیانو پسې د اقتداء حکم	۴۰۱
دچا په قسم د اعتمادنه کونکی اوهغه ته کنځلې کونکی سړی امامت	۴۰۲
د والی بال او کبډی کولو والا امامت	۴۰۲

مضمون	صفحه
بغیر اجرت نه مړو ته غسل ورکولو والا امامت	۴۰۳
نسواری امام پسې اقتداء	۴۰۴
د حرامی امامت خلاف اولی دې	۴۰۴
د ضروریات دین نه د منکر امامت صحیح نه دې	۴۰۵
هغه شافعی امام چه د وینې وتلو نه اودس کوی د هغه پسې	
د حنفی مقتدی مونځ صحیح دې	۴۰۶
د خونی بواسیرو بیمارئ والا د امامت حکم	۴۰۶
د ,,صراط،، په ځائې ,,سراط،، وئیلو	
او د جینئ په وادۀ باندې د پیسو اخستو والا امامت	۴۰۷
د قاتل د امامت حکم	۴۰۷
د پیغمبر علیه السلام حاضر ناظر، نذر لغیرالله او د عبدالقادر جیلانی	
د امداد ګویانه سړی امامت	۴۰۸
سره د پوهې نه د جوارئ د مال اخستلو والا اقتداء مکروه ده	۴۰۹
د دووٹ امامت مکروه تحریمی دې	۴۱۰
د چرس څکلو والا امام اقتداء مکروه تحریمی ده	۴۱۱
د بد اخلاق او غیبت کولو والا امام اقتداء	۴۱۲
د ,,سلس البول،، د مریض اقتداء باطل ده	۴۱۲
د استاذ نه د ,,عاق،، امامت او مونځ	۴۱۳
د استقاط اخستونکی مالدار امامت	۴۱۵
د مودودی جماعت والو د اقتداء حکم	۴۱۶
په ګیره خړیلی پسې د ګیرې والا مونځ	۴۱۶
د ضروریات دین نه د منکر اوبدعتی سړی اقتداء	۴۱۷
د بدعتی د اقتداء حکم	۴۱۸
د مودودیت اعتراف او پرچار نه کولو والا امامت ممنوع نه دې	۴۱۸
د ګډ اقتداء مکروه تنزیهی ده	۴۱۹
د سود خور امام اقتداء مکروه تحریمی ده	۴۱۹
د کوم امام نسب چه معلوم نه وی دهغه د اقتداء حکم	۴۱۹
په یوې خپې سره د معذور کس امامت	۴۲۰
والدین سره د ګستاخی کونکی کس امامت مکروه دې	۴۲۱
د امورشرعیه پابندی نه کونکی اوذ دروغ ویونکی کس امامت	۴۲۲
خپل استاد عالم دین بې عزتی اوتوهین کونکی کس امامت!	۴۲۳

مضمون	صفحه
د پردو خلقو کور ته بغیر پردې نه د تللو راتللو والا کس امامت	۴۲۴
زنا کار امام جوړول مکروه تحریمی دی	۴۲۴
د پلار او استاذ اهانت کونکی امامت	۴۲۵
مشرک پسې اقتداء باطل ده	۴۲۶
د بینک د ملازم د امامت حکم	۴۲۶
د بادی بواسیرو والا امامت	۴۲۷
د کنځلو والا اوخلقو سپکاوې کونکی کس امامت	۴۲۸
نښه د خرچې نه محرومه کونکی، په کوژدن کښې ډول وهونکی	
او د غیرمحرم د مونکی کس امامت	۴۲۸
د افیمو نشه کونکی، مړو ته د پیشې په طور غسل ورکونکی	
او د جادوګرامام اقتداء	۴۲۹
په ناجائزه معامله کښې د مور پلار نه د خفه ځوئی اقتداء جائز ده	۴۳۰
د حضور(ص) په باره کښې د نازیبا کلماتو ویونکی	
د توبې نه پس د امامت حکم	۴۳۱
په ګانړه باندې د نفع اخستونکی اود پیشه ورامام د اقتداء حکم	۴۳۲
ریډیو، تی وی وغیره مرمت کونکی مستری پسې د اقتداء حکم	۴۳۴

باب القراءة فی الصلوة

په لااله باندې وقف کول مونځ فاسدونکې نه دې	۴۳۵
د دوو(۲) سورتونو په مینځ کښې ورکوتې سورت پریخودل مکروه دی	۴۳۵
په مونځ کښې دوه سورتونو سره فصل کول جائز دی او	
په یو ورکوتی سورت سره فصل کول مکروه دی	۴۳۶
یولوئ آیت په دوه رکعتونو باندې تقسیم سره لوستل	
جائز دی خود سنتونه خلاف دی	۴۳۶
په العالمین او الرحمن کښې وصل او وقف دواړه جائز دی	۴۳۷
د اخترد مونځ په قرأت او هیئت کښې د غلطئ شبه	۴۳۹
په مونځ کښې د نا مکمل آیات لوستلو حکم	۴۴۰
په اولنی رکعت کښې د یوسورت حصه او په دویم کښې	
پوره سورت لوستل افضل نه دی	۴۴۱
که په قرأت کښې تغیرفاحش نه وی راغلی نومونځ نه فاسدیږی	۴۴۱
په قرآن کښې د وقف پریخودل د کفرموجب اودمونځ فسادونکې نه دی	۴۴۲

مضمون	صفحه

په قران کښې کتلو سره لوستل مونځ فاسدوی او ---- ۴۴۴
دعائې حفظ والا مونځ ثابت دې
په مونځ کښې د ثنا پریخودلو، درود شریف،
د قاف په ځائې کاف اود الحمد په ځائې د حمد وئیلو حکم ---- ۴۴۵
په سورهٔ العصر کښې وعملوا الصالحات پریخودلو سره
مونځ واجب الاعاده نه دې ---- ۴۴۶
په سورة البقره کښې د من رسله، نه پس والقدرخیره وشره الخ لوستل ---- ۴۴۷
په مونځ کښې د صراط، په ځائې صراط (فتحې سره)
او د کذبوه په ځائې کذبوها اویغشاها په ځائې یغشی لوستل ---- ۴۴۷
ضاد د ظاد او دال دواړه سره مشابه لوستل جائز دی ---- ۴۴۸
په "حرف ضاد" کښې تشدد کول نه دی پکار ---- ۴۴۸
په حرف ضاد، کښې د علماؤ اختلاف اود تطبیق تفصیل ---- ۴۵۰
د "ضاد" په مسئله کښې د توسع نه کار اخستل پکار دی ---- ۴۵۳
د مخرج او صفاتو خیال ساتلو باوجود چه هرځنګه آواز
اوځی د اعتراض قابل به نه وی ---- ۴۵۴
"ضاد" د ادا کولو په وخت کښې اول "غ" لګول یعنی "غضاد" وئیل ---- ۴۵۵
د "ضاد" په باره کښې د علمائې دیوبند مسلک اوفتوی ---- ۴۵۵
د مانبام په مونځ کښې اورد قرأت جائز دې مګر افضل نه دې ---- ۴۵۷
د وقف لازم نه مراد موکد دې واجب نه دې ---- ۴۵۷
د شونډو خوزولو نه بغیر په فکر سره د مونځ قرأت ---- ۴۵۸
د "صراط الذین" په ځائې "سراط الذین" د مونځ فاسدونکې نه دی ---- ۴۵۸
امام ته فتحه ورکولو د پاره الفاظ ---- ۴۵۹
په ماسپخین او مازیګر کښې فاتحه خلف الامام ---- ۴۵۹
د لاصلاة الا بفاتحة الکتاب حکم د مقتدی په حق کښې نه دې ---- ۴۶۰
د مقتدی دپاره فاتحه خلف الامام لوستل د صحیح حدیث نه مخالفت دې -- ۴۶۲
د فرض مونځ په دریم اوځلورم رکعت کښې قرأت نه کول ثابت دی ---- ۴۶۳
د سورت فاتحه نه مخکښې د "بسم الله" وئیلو حکم ---- ۴۶۴
د قرآن د بعضې آیاتونونه پس د مستحب کلماتو په مونځ کښې وئیل ---- ۴۶۵
کښې د "راء" سره د واو آواز ویستل ---- ۴۶۶
الحمد د الف لام نه بغیر حمد لله وئیل ---- ۴۶۶

مضمون	صفحه

باب المدرك والمسبوق واللاحق

که مقتدی رکوع یاسجده د امام سره اونکړل نوهغه به څه کوی؟ ---- ۴۶۸
که امام د آخری قعدې نه پس قیام اوکړی نومسبوق به څه کوی ---- ۴۶۸
که امام د قعده اولی نه قیام ته لاړشی او مقتدی تشهد نه وی پوره کړې نو - ۴۶۹
د سحر مونځ شروع شو نو مقتدی به د فجرسنت کوی
شریک کیږی به یا سنت به پریږدی؟ ---- ۴۷۰
چه په څلور رکعتو مونځ کښې یورکعت اومومی نو
د باقی مونځ پوره کولو طریقه ---- ۴۷۱
د مسبوق د پاره د مانبام باقی دوه رکعتونه د پوره کولو طریقه ---- ۴۷۱
د مسبوق په سهو سره سلام ګرځول او د چا په یادولو سره
د باقی مونځ د پاره اودریدل ---- ۴۷۲
د لاحق د پاره قرأت ممنوع دې لیکن د سجده سهو موجب نه دې ---- ۴۷۲
د یو مقتدی په صورت کښې که بل مقتدی راشی نو
امام به مخکښې ځی که مقتدی به روستو کیږی ---- ۴۷۳
د لاسونو ترلونه بغیر تکبیرتحریمه وئیل او امام سره رکوع ته تلل ---- ۴۷۳
مسبوق به د سجده سهوې والا امام سره سجده سهوه کښې شریک وی ---- ۴۷۴
مسبوق به په خپلو اولنو دوه رکعتونو کښې سورت هم وائی ---- ۴۷۵
د مدرک نه د مونځ درکن پاتې کیدلو په صورت کښې د مونځ حکم ---- ۴۷۶
په مسبوق باندې د امام سره دویم رکعت کښې تشهد وئیل واجب دی ---- ۴۷۷
د امام سره په آخری قعده کښې مسبوق د پاره د درود شریف
او دعا وئیلو حکم ---- ۴۷۷
د مسبوق مقتدی د پاره د ثناء او تعوذ وئیلو حکم ---- ۴۷۸

باب مکروهات الصلوة

د مونځ ختمیدلو وخت کښې د مقتدی د امام نه په
سلام کښې مخکښې کیدل ---- ۴۷۹
د سجدې او تشهد نه د اوچتیدلو وخت کښې
په زمکه لاسونه لګول مکروه تنزیهی دی ---- ۴۸۰
د فرضو او سنتو په مینځ کښې د وظیفې وغیره ورد کول ---- ۴۸۰
په مونځ کښې د جبې او بلوزر لستونړو مسئله ---- ۴۸۱
د عربو په ډریس (رومال) کښې د مونځ حکم ---- ۴۸۲

مضمون	صفحه
په تیلي ګل شوي توپئ کښې مونځ کول	۴۸۲
د سحر سنت قرأت اوریدلو صورت کښې په دویم صف کښې کول او د "فاستمعوا له وانصتوا" ایت حکم	۴۸۳
جماتونو کښې کیښودلو شوو توپو سره مونځ کول	۴۸۳
په ګهړئ کښې دانسان یا د حیوان د وړوکی تصویر په وجه د مونځ حکم	۴۸۴
په ملټرۍ کور کښې تصویر والا بیج سره مونځ کول	۴۸۵
امام له د ضرورت نه زیات جهر کول	۴۸۵
په نوټ باندې د جناح د تصویر سره مونځ کول	۴۸۶
د نسوارو او سګرټو د بدبویئ په حالت کښې مونځ کول،	
تلاوت کول او جمات ته تلل	۴۸۶
د جمات په توپو کښې مونځ کول	۴۸۷
قبرونو ته نزدې مونځ کول مکروه دی	۴۸۸
فوجی بوټانو سره مونځ کول	۴۸۸
د سحر او مازیګر مونځونو نه پس تلاوت قرآن افضل نه دي خو مکروه هم نه دي	۴۸۹
د ګلونو او بوټو شوی رنګدار څادر یا جامو کښې مونځ کول	۴۹۰
د سټیلو چین والا ګهړئ سره مونځ کول	۴۹۱
تصویر، د تیلي توپئ او د ټیټرون په جامو کښې د مونځ حکم	۴۹۱
باب ما یفسد الصلوة	
اولنئ قعده نه کول، او دریدل او واپس بیا راتللو سره مونځ نه فاسدیږی	۴۹۳
د فاتح په غلطه فتحه ورکولو سره مونځ نه فاسدیږی	۴۹۳
د دریو آیتونو لوستلو نه پس فتحه ورکول یا اخستل مفسد صلوة نه دی	۴۹۴
په مونځ کښې بیا بیا ږیره ته د لاس لګولو حکم	۴۹۴
بعضې آیاتونو پریخودلو او نورو آیتونو شروع کولو سره مونځ نه فاسدیږی	۴۹۵
د شرعی ضرورت نه بغیر مونځ ماتول حرام دي	۴۹۶
د مونځ په دوران کښې زلزلې راتللو باندې به څه کوی؟	۴۹۶
د مونځ په حالت کښې په زوره باندې "حق الله" یا "هوالله" وئیل	۴۹۷
درود او دعا وئیلو وخت کښې د امام متابعت ضروری دي	۴۹۸
د پنځم رکعت د پاره د امام په قیام باندې د مسبوق د مونځ حکم او د زنانه د محاذات مسئله	۴۹۸

مضمون	صفحه
د جنګ په حالت کښې د سائرن په اواز باندې مونځ یا خطبه پریخودل او خندق ته کوزیدل	۵۰۱
په مونځ کښې د غاړې تازه کولو حکم	۵۰۲
په کعبه کښې محاذات المرآة (د عالمګیری د عبارت وضاحت)	۵۰۳
په لاؤډ سپیکر باندې مونځ او خطبه او د "ایذاء" په صورت کښې د تلاوت وغیره حکم	۵۰۴
په مونځ او خطبه کښې د لاؤډ سپیکر استعمال جائز دي	۵۰۵
په جهادی میدان کښې په سورلئ باندې د ادا کړې شوی مونځ اعاده به نشی کولې	۵۰۵
په قالین باندې د صلیب په شکل باندې مونځ کول	۵۰۶
په مونځ کښې بې اختیاره د ژبې نه جل جلاله او صلی الله علیه وسلم وتل	۵۰۷
په مونځ کونکی باندې ناپاکه مرغئ یا ماشوم کیناستل	۵۰۸
د مونځ کونکی په بدن باندې د ناپاکه سپی او ناپاکه مرغئ په کیناستلو سره د مونځ په فساد کښې معمولی فرق	۵۰۸
په مونځ کښې بې اختیاره د بعضې الفاظو د خلې نه وتل او ژړل	۵۱۰
په مونځ کښې غیر عربی ژبه باندې دعا کول او د مغلوب الحال د مونځ حکم	۵۱۱
په مونځ کښې د عمل کثیر مطلب	۵۱۳
د خارجی عوارضو په وجه لاؤډ سپیکر نه استعمالول احوط دی	۵۱۴
که د مفاسدو اندیښنه نه وی نو په لاؤډ سپیکر سره مونځ جائز دي	۵۱۴
که په لاؤډ سپیکر کښې اصلی آواز وی او که عکس وی مونځ صحیح دي	۵۱۵
په لاؤډ سپیکر سره مونځ کول مباح دی؟	۵۱۶
هوائی اوبحری دواړه جهازونه د کشتئ په حکم کښې دی	۵۱۷
په هوائی او سمندری جهاز کښې د مونځ حکم	۵۱۸
د دویمې سجدې پاتې کیدلو په صورت کښې د مونځ اعاده ضروری ده	۵۱۹
په ناسته مونځ کښې په سجده کښې د زمکې نه کوناټې اوچتول	۵۲۰
باب احکام المساجد	
بغیر د ضرورت نه د جمات په چهت باندې جماعت کول	۵۲۲
په بعضې طریقو سره د قبلې سمت معلومول او د قدیم مسجد د قبلې د سمت حکم	۵۲۲

مضمون	صفحه
جمات سره نزدې چبوتره کښې مونځ کول	۵۲۳
جمات کښې د مونځ په انتظار کښې ناستو خلقو ته سلام کول	۵۲۴
د جمات په چهت باندې مونځ مکروه دې	۵۲۵
کعبې مکرمې طرف ته خپې غزول مکروه تنزیهی دی	۵۲۵
د جمات په محراب کښې اود امام د جمات په مینځ کښې د اودریدلو تحقیق	۵۲۶
په محراب کښې مونځ اود جمات په صحن کښې د محراب جوړولو حکم	۵۲۷
په لوئې جمات کښې دمونځ کونکی مخې ته تیریدل	۵۲۸
د جمات د زائد څیزونو اخستل خرڅول	۵۲۸
په جماتونو کښې د "براق، اوښ" وغیره تصویرونه آویزان کول حرام دی	۵۲۹
په جماتونو کښې د هارن والا ګهړو حکم	۵۳۰
په جمات کښې محراب جوړول یو بنه کار دې	۵۳۰
د اهل سنت په جماتونو کښې د شیعه ګانو مونځ کول	۵۳۱
د جمات په چهت باندې مونځ کول	۵۳۲
په جمات کښې کټ کښې په ناسته تلاوت کول	۵۳۲
په جمات کښې د اور لګیدلو په صورت کښې د جنب کس په جمات کښې داخلیدل	۵۳۳
که ډیر شرارتی نه وی نو یو مونځ کونکې د جمات نه منع کول جائز نه دی	۵۳۳
د جمات په حصه کښې غسل خانه وغیره جوړول جائز نه دی	۵۳۴
په جمات کښې پرائمری (مکتب) سکول جوړول او چلول جائز نه دی	۵۳۴
د فساد ختمولو په وجه دویم جمات جوړول "مسجد ضرار" نه دې	۵۳۵
په حرام مال سره د جوړ شوی جمات حکم	۵۳۶
په جمات کښې غسل خانې وغیره جوړول	۵۳۷
باب الوتر والقنوت	
باجمات وتر کول مباح او همیشوالې پرې کول مکروه دی	۵۳۸
په وترو کښې مقتدی نه دعائې قنوت پاتې کیدلو صورت کښې د وترو اعاده واجب نه ده	۵۳۸
په وترو کښې دعائې قنوت سهواً پریخودلو باندې سجده سهو واجب ده ګنې اعاده به کوی	۵۳۹
د ماسخوتن د فرضو فاسد کیدلو په صورت کښې د وترو د قضا حکم	۵۴۰

مضمون	صفحه
د قنوت نازله طریقه او علت	۵۴۱
د قنوت نازله فی الفجر مسئله	۵۴۲
قنوت نازله به د سحر په دویم رکعت کښې د رکوع نه پس وئیلې کیږی	۵۴۳
د وترو په رکعتونو کښې د شک په صورت کښې د وتروڅه مونځ کولو طریقه	۵۴۳
د مقتدی د پاره د دعائې قنوت پوره کولو نه بغیر رکوع کښې د تللو حکم	۵۴۴
د وترو اخری رکعت موندونکی دپاره د دعائې قنوت وئیلو حکم	۵۴۵
باب السنن والنوافل	
سنت غیرموکده ئې د مازیګر په مونځ کښې شریکیدلو په وجه مات کړل	۵۴۶
روستو کول ئې مکروه تحریمی دی	۵۴۷
فرض مونځ ادا کولو نه پس په دویم ځل فرض مونځ کښې شرکت	۵۴۷
د ملازمت د وجې نه مونځ قضا کول په دویم جماعت کښې	۵۴۷
اقامت او د تهجدو په نیت کښې د مونځ تعین	۵۴۸
د جمعې اته(۸) رکعتونه سنت موکده او دوه رکعتونه مستحب دی	۵۴۹
د ماسپښین څلور رکعته چه پاتې شی دوه رکعتونه ئې پس کول راجح دی	۵۴۹
د فجر په مونځ کښې به د امام د قرأت اوریدلو په وجه سنت نه پریخودلې کیږی	۵۵۰
د مازیګر د څلور رکعتونو سنت وخت	۵۵۱
د مونځ نه پس صرف سجده کول مکروه دی	۵۵۱
د ماسپښین د دوه(۲) سنتو سره دوه نفل یوځائې کول	۵۵۲
د سنت قبل الظهر او فرضو په مینځ کښې نفل کول او د مونځ ګزارو مخې ته تیریدل	۵۵۳
د حفظ القرن والا مونځ ثابت دې	۵۵۴
"صلاة معکوس" مونځ نه دې بلکه یوه مجاهده اومعالجه ده	۵۵۴
د فجر د سنتو قضا افضل ده	۵۵۵
د ماسپښین مخکنی سنت به د دوه رکعتو نه پس ادا کولې شی	۵۵۶
په ناسته نفل کول، سنن رواتب پریخودل او د ضرورت په وخت کښې مونځ ماتول	۵۵۷
د ډیوتئ په دوران کښې نفل ادا کول	۵۵۸
په ورځ شپه دواړو کښې نفل ثابت دی بدعت نه دی	۵۵۹
د مابنام د سنتو سره دوه رکعته نفل کول	

مضمون	صفحه
فصل فی التهجد وصلاة التسبیح	
په تهجد کښې طول قیام افضل دې یا د رکعتونو شمیر؟	۵۶۰
د نفل او تهجد لغوی معنی	۵۶۱
په نفلو کښې د تهجدو ډیر فضیلت دې	۵۶۱
د نعمت او راحت اوخوشحالئ په حاصلیدلو باندې د شکر مونځ اداکول	۵۶۲
د صلوة تسبیح افضل وخت	۵۶۳
باب التراویح	
پیغمبر علیه السلام به په رمضان کښې هره شپه تراویح کولې	۵۶۴
په تراویح کښې جماعت د رسول الله(ص) اوخلفاؤ د زمانې نه معمول دې	۵۶۵
چه په دیرشمه شپه د شوال احتمال وی نو تراویح به باقاعده ادا کولې شی	۵۶۷
د جماعت په ځائې په عام چوک کښې د تروایح جماعت کول	۵۶۸
شل رکعته تراویح بغیرتعدیل نه او اته(۸) په تعدیل سره دواړه په غلطئ دی	۵۶۹
یوځائې کښې ئې تراویح اوکړې نودویم امام پسې په تراویح کښې اقتدا کول	۵۶۹
د ټولې محلې والا په تراویح کښې جماعت پریخودل او په کورونو کښې د ادا کولو حکم	۵۷۰
د فاتح مقرر کولو نه بغیر هم تراویح ورکول صحیح دی	۵۷۰
په عربو ملکونو کښې د احنافو دپاره په تراویح کښې د حنفی امام اهتمام کول	۵۷۱
که تراویح او وترو په مینځ کښې قوم ته تکلیف وی نو ډیر کیناستل نه دی پکار	۵۷۱
د تراویحو او وترو په مینځ کښې ځانله نفل کول جائز دی	۵۷۲
په غلطئ سره د دوه رکعتونو په ځائې څلور رکعته تراویح د قعده اولی نه بغیر د کولو حکم	۵۷۲
د تراویحو نه علاوه په نوافلو کښې د قران پاک اورولو د پاره د جماعت اهتمام کول	۵۷۳
په تراویح کښې حافظ صاحب سره بل قوم ته دوباره ختم کول اختلافی دی لیکن د ترک سنت نه اولی دی	۵۷۴
د حافظ صاحب یوځل ختم کولو نه پس په دویم ځل نوې قوم دپاره ختم کول	۵۷۵
حافظانو ته په ختم تراویح کښې پیسې ورکول هدیه وی اُجرت نه	۵۷۶

مضمون	صفحه
حافظ ته په ختم تراویح کښې د څه ورکولو په باره کښې د ورکونکی نیت معتبر دې	۵۷۷
حافظ ته څه ورکول د صلې ،مکافات او اکرام په طور معروف دی د اجرت په طور نه	۵۷۸
په تراویح کښې قرات تیزول او قومه او جلسه پریخودل منکرات او مکروهات دی	۵۷۹
په لاؤډسپیکر باندې تراویح کول او په اوریدونکو باندې د سجده تلاوت د لازم کیدلو مسئله	۵۷۹
په لاؤډ سپیکر د شبینې د ختم حکم	۵۸۰
د رمضان نه علاوه په درې شپو کښې د رسوماتو نه پاک د شبینې ختم جائز دې	۵۸۱
اته رکعته تراویح کونکی په غلط فهمئ کښې مبتلا دی	۵۸۱
تراویح شل رکعته دی په خیرالقرون کښې اته رکعته د چامذهب هم نه دی	۵۸۲
المنهج الصحیح فی رکعات التراویح	۵۸۴
شبینه بدعت نه دې جائز ده	۵۹۰
د دوو ترویحو په مینځ کښې ذکر یالجهرکول	۵۹۱
د فرضو کولو نه بغیر تراویح کول	۵۹۲
د تراویح د مونځ نه پس د امام اجتماعی دعا غوښتل	۵۹۳
د مخصوص شبینې حکم	۵۹۴
د تراویح او وترو په مینځ کښې نفل کول	۵۹۴
د نذر نفل کونکی پسې تراویح کول	۵۹۵
د پیغمبر علیه السلام نه اته(۸) رکعته تراویح ثابت نه دی	۵۹۵
په ختم القران اجرت اود پنځه څلویښت روپونه کم اجرت نه اخستلو مسئله	۵۹۷
باب قضاء الفوائت	
د نامعلومه پاتې شووو مونځونو د قضا کولو طریقه	۵۹۸
د قضا مونځونو طریقه او چه قوم ته بې اودسه مونځ اوکړی نوځه به کوی	۵۹۹
د پیغمبر علیه السلام نه د قضا مونځونو ثبوت او د نامعلومه قضا شوو مونځونو طریقه	۶۰۰

مضمون	صفحه
دچا په ذمه باندې چه فرض مونځونه وی نو قضا	
مونځونه راګرځول دنفلو نه افضل دی	۲۰۱
په قضاء مونځونو کولو او نوافلو اداکولو کښې څه منافات نشته	۲۰۲
د څلور رکعتو تراویح نیت ئې اوکړو په دریم رکعت	
کښې مونځ فاسدشو نو دقضاڅه حکم دې؟	۲۰۳
د صاحب ترتیب نه کیدلو په صورت کښې دترتیب خیال ساتل	۲۰۳
د نامعلومه وتر د قضا په صورت کښې به په څلورم	
رکعت کښې قنوت نه وئیلې کیږی	۲۰۴
د مونځ فدیه به بعدالموت ورکولې شی	۲۰۴
د یو کتاب نه فتوی ورکول د هرچا کار نه دې	۲۰۵
د حیله اسقاط په دائره کښې قران مجید کیښودل	۲۰۶
امحاء الخباط عن مسئلة حیلة الاسقاط	۲۰۷
په حیله اسقاط کښې دقران تاؤهل دقرآن په بې عزتئ کښې نه راځی	۲۱۰
د غریب مسکین مړی دطرفنه حیله اسقاط جائز ده	۲۱۱
د مړی د طرفنه فدیه او اسقاط باقاعده جائز دی	۲۱۳
د قبض نه پس فقیربال بچه دار ته د فدیې واپسی او	
قصداً د قضا شوو مونځونو فدیه	۲۱۴
باقاعده طور سره حیله اسقاط مشروع ده بدعت نه ده	۲۱۴
په فدیو کښې حیله مروجه د مړی د ذمې فارغ کیدلو دپاره کافی نه ده	۲۱۵
د حیله اسقاط نه پس دفدیې دمال نه د وارثانو خیرات کول	۲۱۶
د اسقاط یا حیله اسقاط د پاره قبرستان ته	
څیزونه وړل نه مطلوب دی او نه ممنوع دی	۲۱۷
د قضائې عمری حدیث موضوعی او مردود دې	۲۱۷
د قضاء عمرئ د مونځ هیڅ ثبوت نشته	۲۱۸
د قضائې عمری دلائل بې اصله او داحنافو د اصولو خلاف دی	۲۲۰
د بې اودسه ادا کړې شوو مونځونوباره کښې	
د معزول امام اطلاع او د قضاء کولو حکم	۲۰۳
باب الاستسقاء	
د باران د پاره سورت یسین وئیل اود اذان کولو	
طریقه مباح ده مستحب نه ده	۲۲۴

مضمون	صفحه
صلوٰة استسقاء باجماعت کول د صاحبینو په نزد سنت مؤکده دې	۲۲۵
په صلوة الاستسقاء کښې مفتی به قول د صاحبینو دې	۲۲۶
د مسنون طریقۀ استسقاء په موجودګئ کښې	
د مشتبه طریقې نه بچ کیدل پکاردی	۲۲۷
په استسقاء کښې دوه رکعته باجماعت کول مفتی به قول دې	۲۲۷
په استسقاء کښې باجماعت مونځ کول بدعت نه دې مشروع دې	۲۲۹
د استسقاء د پاره یو عمل	۲۳۰
د استسقاء د مونځ د پاره دریو ورځو نه زیات وتل ثابت نه دی	۲۳۰
د استسقاء د مونځ کښې د څادر اُلټه کولو حکم	۲۳۱
د استسقاء په مونځ کښې اړولې لاسونو سره د دعا غوښتلو حکم	۲۳۱
د صلوة الاستسقاء د پاره صحرا ته وتل بهتر دی	۲۳۲
باب سجود السهو	
چه د اولنی رکعت نه پس امام په قعده کینی	
اوفتح اخستلوسره پاڅی نود سجده سهو څه حکم دې؟	۲۳۳
د مسبوق د پاره د مانبام بقیه دوه رکعتونو په مینځ کښې	
قعده نه کولوسره سجده سهو ضروری ده	۲۳۳
د پنځم رکعت نه چه تشهد د پاره واپس شی اوسجده سهو	
اونه کړی نومونځ واجب الاعاده دې	۲۳۴
په مونځ کښې بغیروجې نه قصداً سجده سهو	
کولوسره مونځ کښې نقصان نه راځی	۲۳۵
سجده سهو هیره شی نو دمونځ اعاده واجب ده	
اود مونځ دواړه سجدې فرض دی	۲۳۵
په نفل مونځ کښې سجده سهو، آخری قعدې نه	
د پاڅیدلو او د نابالغه مونځ کونکی مخې ته د تیریدلو مسئلې	۲۳۶
که سجده پاتې شی او رکوع کښې یاده شی نوڅه به کوی؟	۲۳۷
د سجده سهو کونکی امام د اولنی سلام سره	
د مسبوق اودریدل د واجبو پریخودل دی	۲۳۷
د اخترونو په مونځونو کښې د کثرت جماعت په وجه	
د سجده سهو نه کولوحکم	۲۳۸
په سجده سهو کښې به یوطرف ته سلام ګرځوی یا دواړو طرفونو ته؟	۲۳۸

مضمون	صفحه
په وترو کښې د فاتحې نه پس د قنوت د پاره لاسونه اوچت کړل نو	
سورت وریاد شو اوسورت ئې اولوستلو نوسجده سهو واجب نه ده	۲۳۹
که په نفلو او تراویح کښې د دوه رکعته نیت اوکړو	
اوځلورئې اداکړل نوسجده سهو واجب نه ده	۲۴۰
چه آخری قعده پریږدی آو دوه(۲) رکعته ورسره ختم کړی	
نو سجده سهو کول ضروری دی	۲۴۱
د مغرب او وترو قضا احتیاطاً څلور څلور رکعته کولو	
صورت کښې سجده سهو کول خلاف قاعده دی	۲۴۲
باب صلوة المریض	
د معذور د پاره د مخکښې اودس نه پس قطره	
نه وتلو په صورت کښې دغې اودس سره بل مونځ کول	۲۴۳
د بلااختیاره قهقه کونکې امام اقتداء جائز نه ده	۲۴۳
په لاسو خپو د شل کس د مونځ طریقه	۲۴۴
باب سجود التلاوة	
د لوئې کور په مختلفو حصو کښې د سجدې د آیت د تلاوت کولو حکم	۲۴۶
چه په تراویح کښې آیت سجده اولولی او	
سجده اونکړی نو آیا دا د مونځ په سجدې سره ادا کیږی	۲۴۷
بغیر اودسه سجده تلاوت جائز نه ده	۲۴۷
ریډیو یا ټیلی ویژن په ذریعې سره د سجده تلاوت آیت اوریدل	۲۴۸
په لاؤډ سپیکر د سجدې آیت اوریدلو سره سجده کول پکاردی	۲۴۹
په لاؤډ سپیکر باندې د سجده تلاوت آیت اوریدل	۲۵۰
سجده تلاوت آیت په قلاره وئیل بهتر دی	۲۵۰
د عصر او فجر مونځ نه پس سجده تلاوت جائز ده	۲۵۱
آیا په یو مجلس کښې متعدد آیات سجده په	
تلاوت سره به متعدد سجدات واجب کیږی	۲۵۱
د ټیپ ریکارډ نه سجده تلاوت او د ګانوبجانو اوریدلو حکم	۲۵۲
د سجده تلاوت د لازم کیدلو راز	۲۵۲
مسائل شتی	
د مستوراتو په تبلیغی جماعت کښې د معتبر شرطونو سره وتل مصلحت دې	۲۵۴
د تبلیغی جماعت د مصطلح گشت حکم	۲۵۴

مضمون	صفحه
د یو نه زیاتو ښځو په ربع یا ثمن کښې حصې	۲۵۵
د پیر مونځ کول او د مریدورته شاته نه ببوزې وهل مکروه نه دی	۲۵۵
د سجده سهونه کیدلو په صورت کښې د مونځ اعاده واجب ده	۲۵۶
د ښځو علاج په خاوندانو باندې واجب شرعی نه دې	۲۵۶
د مطلقه مغلظه غیرمدخول بها بغیر د حلالې نه په	
دویم ځل د نکاح کولو عجیبه مسئله	۲۵۶
په ختم تراویح کښې حافظ ته رقم ورکول	۲۵۷
په مونځ کښې د سجده تلاوت آیت وئیل او په رکوع کښې ئې ادا کول	۲۵۷
د مسافر وطن اقامت نه هره هفته وطن اصلی ته د تللو راتللو مسئله	۲۵۸
د اخترمونځ په اولنی رکعت کښې چه تکبیرات	
هیرشی چرته به ادا کولې شی	۲۵۸
پلار ځوئی لره عاق کول د میراث نه مانع نه دی	۲۵۸
آزاد سړې یا ښځه د تبنتیدلو په صورت کښې	
د هغوی قتل کول ګناه کبیره ده	۲۵۹
په دشمن باندې د خود کش حملو حکم	۲۵۹
د واده نه مخکښې د خاوند په مړکیدلو باندې	
منکوحې ته ټول مهر ورکولې شی	۲۵۹
د قربانی څرمن یا د هغې قیمت په جوماتونو یا مدرسو باندې لګول	۲۵۹
د جماعة النساء شرعی حیثیت او د احنافو مذهب	۲۶۰
د مشتری بائع نه په قرض څه اخستل اوبیا په بائع باندې د خرڅولو مسئله	۲۶۱
د حدیث ,,اتقوا مواضع التهم،، سند	۲۶۱
مسبوق لره د تشهد نه پس د امام د سلام نه مخکښې قیام کول	۲۶۲
د امام دریم رکعت د پاره اودریدلو نه پس د مقتدی تشهد پوره کول	۲۶۲
د فرائضو او سنتونه پس دعا کول	
د فعل رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابت نه دی	۲۶۲
د یو کس چاته د ټولو حقوقو معاف کولو سره	
د نامعلومه حقوقو د معاف کولو مسئله	۲۶۲
د مرداړ چرګې اګئ(انډې) او د مرداړ چیلئ پئ حلال دی	۲۶۳
د ذکر په وخت کښې د اسم ذات تکرار مشروع دې	۲۶۳
په طلب العلم فریضة علی کل مسلم حدیث کښې د مسلمة لفظ ثبوت	۲۶۳
د یو شیخ نه د بیعت په صورت کښې د بل شیخ نه بیعت کول	۲۶۴

مضمون	صفحه
په دسترخوان باندې ټول قسمونه په یو ځائې کیښودل بهتر دی	۲۶۴
د سرنه ګیرچاپیره عمامه تاوهل او د مینځ خالی پریخودلو حکم	۲۶۴
په پخوانی مقبره باندې د زراعت او تعمیر حکم	۲۶۵
په میراث کښې د وارث مړی طرفنه په دوه نسبتونو سره کیدل	۲۶۵
د چیندخ د میتیازو حکم	۲۶۵
د دریابی او اوچې د مار د پاکئ او ناپاکئ حکم	۲۶۶
په اوبو کښې د چرمخکئ په مړه کیدلو سره د اوبو حکم	۲۶۶
د اختر د مونځ نه پس د مصافحې حکم	۲۶۶
د غابن ډکولو یا ورته د کور (توپئ) اچولو په صورت کښې د غسل حکم	۲۶۷
په یوه ورځ کښې سحر او مابنام میاشت لیدل	۲۶۷
د پاکستانیانو د پاره د سعودی عرب په رؤیت هلال باندې اعتماد کول	۲۶۸
د حافظ یو ځل ختم کولو نه پس دوباره ختم کول	۲۶۸
په سفر کښې به د ویرې په وخت کښې سنن راتبه پریخودلې شي او د قرار په وخت کښې به ادا کولې شی	۲۶۹
د مشتری د ثمن ورکولو نه مخکښې په بائع باندې په کم ثمن خرڅول جائز نه دی	۲۶۹
پسکئ(هوا بغیرآواز نه) چه بدبوئی پکښې نه وی اودس ماتونکې ده یانه؟	۲۷۰
د تعزیت د پاره د مستوراتو جمع کیدل اوکیناستل ممنوع دی	۲۷۰
د علاج په ذریعه د حیض جاری کول یا بندول ممنوع نه دی	۲۷۰
د استمناء بالکف حکم	۲۷۱
د نابالغه په قتل عمد کښې په نابالغه باندې قصاص نشته دیت واجب دې	۲۷۱
د معتوه یا لیونی والدینو لره قتل کول د میراث نه مانع نه دی	۲۷۱
د شینل کمپنئ د کاروبار شرعی حیثیت	۲۷۲
که مختلف محلې او کورونه یوځائې شمارلې کیږی نو دا قریه کبیره ده	۲۷۲
په تحکیم باندې د اجرت ورکولو اخستلو حکم	۲۷۷
د مشترکه مال نه یو رور دپاره ویزه واخلی نو هلته د کړې شوې مزدورئ د سرمایې حکم	۲۷۷
د کاغذی نوټونو یوبل باندې د خرڅولو حکم	

بسم الله الرحمن الرحیم

فتاوی دیوبند پاکستان المعروف بفتاوی فریدیه (دویم جلد)

الحمد لله وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد!

د الله تعالی لاکهه لاکهه شکردې چه په خپل بې انتهار رحمت اوکرم سره ئې د دویم جلد د تکمیل توفیق راکړو، په دسمبر ۲۰۰۳ء کښې مکمل شو اود کتاب مراحل شروع شو .ددې جلد په ترتیب او تبویب او تخریج کښې هم دهغې ټولو امورو خصوصیت سره خیال ساتلې شوې دې. د کوم تفصیل چه په رومبی جلد کښې راغلې دې. په بعضې مسئلو کښې د عنوان په لحاظ سره په ظاهره تکرار ښکاری. لیکن په معنو کښې بین فرق، د بعضې مسئلو اهمیت، د سوالاتو مختلف نوعیت او د حضرت سیدی وسندی و مولائی حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم د بعضې علمی تدقیقاتو د اضافو په وجه حذف نه کړې شو. اول اراده وه چه ټول ,,کتاب الصلوة،، یوجلد کښې راشی خود زیات ضخامت په وجه د کتاب الصلوة باقی ابواب به په دریم جلد کښې ان شاء الله شاملیږی.

د الله تعالی د ټولو نه لوئې نعمت دادې چه حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم هرباب او فصل لفظ به لفظ مطالعه کولو سره تصحیح کړې دې. او یو لفظ هم د حضرت صاحب د مسلک او مزاج خلاف په دې کښې شامل نه دې، او بنده د خپلې رائې په ټوله فتاوی کښې چرته هم زره برابر اضافه نه ده کړې. په بنده باندې د الله تعالی دا مهربانی ده. چه د حضرت شیخی وسندی و مولائی حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم سرپرستی. د حضرت سیدی واستاذی مولانا مفتی سیف الله حقانی مدظله العالی نګرانی اود مولانا حافظ حسین احمد صدیقی مدظله سعی او اهتمام راته حاصل دې.

په آخر کښې عرض دې چه د بشری غلطئ نه هیڅوک هم محفوظ نه دې چرته کښې خوغلطی او کوتاهی یقینی ده. اګرچه د بنده نه څومره محنت او کوشش کیدې شو په هغې کښې ئې هیڅ کوتاهی نه ده کړې. په تخریجی امورو کښې د مولانا عصمت الله حقانی معاونت. د اردو ګرائمر او محاورې تصحیح او پروف کښې د جناب سلطان فریدی صاحب کوشش. اوپه کمپوزنګ کښې د حافظ ولی الرحمن صدیقی د ډیرزیات محنت او کوشش ډیر زیات مشکوریم. الله تعالی دې ددوی محنت اوکوشش قبول کړی. اود حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم سورې دې په مونږ قائم اوساتی. اوددوی علم دې د سلف نه خلف ته منتقل کړی. اود فقیر دا خدمت دې د علماؤ په نظرکښې ډیر خوښ اود عوامو دپاره زیات نه زیات د استفادې لائق جوړکړی. او زمونږ استاذانو اومشائخو اود مورپلار دپاره دې په دنیا او آخرت کښې د فلاح او نجات ذریعه ثابته کړی. **ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم**

طالب دعا..... محمد وهاب منګلوری عفی عنه

دارالافتاء دارالعلوم صدیقیه زروبی ضلع صوابی

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

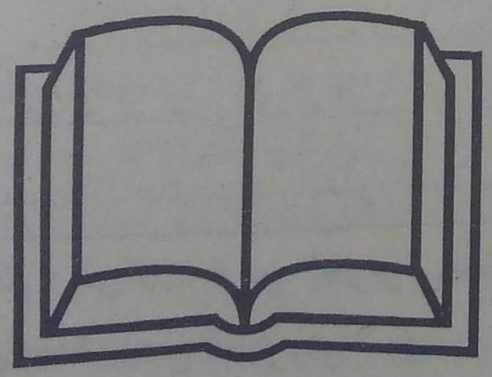
یٰۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡۤا اِذَا قُمۡتُمۡ اِلَی الصَّلٰوةِ
فَاغۡسِلُوۡا وُجُوۡهَكُمۡ وَاَیۡدِیَكُمۡ اِلَی الۡمَرَافِقِ
وَامۡسَحُوۡا بِرُءُوۡسِكُمۡ وَاَرۡجُلَكُمۡ اِلَی
الۡكَعۡبَیۡنِ ؕ وَاِنۡ كُنۡتُمۡ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوۡا ؕ
وَاِنۡ كُنۡتُمۡ مَّرۡضٰۤی اَوۡ عَلٰی سَفَرٍ اَوۡ جَآءَ اَحَدٌ
مِّنۡكُمۡ مِّنَ الۡغَآئِطِ اَوۡ لٰمَسۡتُمُ النِّسَآءَ فَلَمۡ
تَجِدُوۡا مَآءً فَتَیَمَّمُوۡا صَعِیۡدًا طَیِّبًا فَامۡسَحُوۡا
بِوُجُوۡهِكُمۡ وَاَیۡدِیۡكُمۡ مِّنۡهُ ؕ

(سورة المائدة)

فتاوی دیوبند پاکستان المعروف بہ

فتاوی فریدیه دویم جلد

کتاب الطهارة



بسم الله الرحمٰن الرحیم

کتاب الطهارة

الباب الاول فی الوضوء

د ریل ګاړی په بیت الخلاء کښ اودس کول صحیح دی

سوال: علمائې دین په دې مسئله کښې څه فرمائی چه د سفرپه دوران کښ د ریل ګاړی په بیت الخلاء کښې اودس کول صحیح دی یا نه؟بینوا توجروا

المستفتی: عبدالحمید مډل سکول درازنده ډی آئی خان...۱۹۷۲ء۱۲۱۵

الجواب: صحیح دی. ﴿۱﴾ وهو الموفق

د غټ اودس ماتی په ځائې باندې چینجی وتلوسره اودس ماتیږی

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښ څه فرمائی چه یو سړې د قضائې حاجت نه فارغ شی اود غټ اودس ماتی ځائې سخت خارخت شروع کړی او کله کله ترینه یو چینجې وغیره سر بهرته راوباسی اوکله ئې واپس دننه کړی نو آیا ددې چینجی سر راویستل او دننه کول اودس ماتونکې دې؟ او دداسې سړی پسې امامت صحیح دې که نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: نعمت الله صاحب دارالعلوم اسلامیه لکی مروت

﴿۱﴾ قال العلامه الحصکفی: ومن آداب الوضوء الجلوس فی مکان مرتفع تحرزا عن الماء المستعمل وعبارة الکمال وحفظ ثیابه من التقاطر وهی اشمل.
(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص ۹۴ جلد ۱ کتاب الطهارة)

الجواب: که دا حقیقت وی او مشاهده وی چه ددغه ځائې نه چینجې سر رابهر کوی او واپس ئې دننه کوی نودې سره اودس ماتیږی او ددې سړی امامت صحیح نه دې.فی الدرالمختار وخروج غیر نجس مثل ریح او دودة او حصاة من دبر.﴿۱﴾ وهو الموفق

بغیر آواز نه هوا وتلوسره هم اودس ماتیږی

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښ څه فرمائی چه بغیر د آوازنه د هوا وتلو څه حکم دې؟ اودس ورسره ماتیږی که نه؟ بینوا توجروا

الجواب: اودس ماتیږی.﴿۲﴾ وهوالموفق

په جمات کښ د اودس کولوحکم

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښ څه فرمائی چه په جمات کښ اودس کول جائزدی که نه؟ که نه وی جائز نو همیشه په جمات کښ اودس کولو والا به فاسق وی که نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمد ثناء الله..... ۷۱۲۱۷۶

الجواب: که د اول نه د اودس دپاره ځائې نه وی جوړکړې نو اودس کول به جائز نه وی.لما فی الهندیه ص۱۱۶ جلد ۱ وتکره المضمضة والوضوء فی المسجد الا ان یکون ثمه موضع اعد لذلک.﴿۳﴾ وهو الموفق

﴿۱﴾(الدر المختارعلی هامش ردالمحتار ص ۱۰۰ جلد ۱ مطلب نواقض الوضوء کتاب الطهارة)
﴿۲﴾ قال العلامة الشامی:(قوله مثل ریح) فانها تنقض لانها منبعثة عن محل النجاسة لا لان عینها نجسة لان الصحیح ان عینها طاهرة حتی لو لبس سراویل مبتلة او ابتل من الیتیة الموضع الذی تمربه الریح فخرج الریح لا ینجس وهو قول العامة.
(ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ۱۰۰ جلد ۱ مطلب نواقض الوضوء کتاب الطهارة)
﴿۳﴾(فتاوٰی عالمگیریه ص ۱۱۰ جلد ۱ فصل کره غلق باب المسجد)

که په مونځ کښ اودس مات شو نو بیا به اودس کوی او مونځ به پوره کوی

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښ څه فرمائی چه یوسړې مونځ کوی او د مونځ په دوران کښ ئې اودس مات شی نوده لره مونځ ختمول پکاردی یا ئې دا مونځ اوشو؟

المستفتی: معتبرشاه آف کوټکی..... ۱۹۷۳ء/۱۲/۱۴

الجواب: ده دپاره ضروری دی چه دغه وخت اودس ته روان شی او باقاعده مونځ پوره کړی.﴿۱﴾ وهوالموفق

په ولاړه باندې اودس کول جائز اود ادب نه خلاف دی

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه په دې زمانه کښ په بعضې ځایونو مثلاً هوټلونو وغیره کښ "بیسن" وغیره جوړ کړې شوې وی چه په هغې کښ په ولاړې باندې مخ لاس وینځلې کیږی نو آیا په هغې کښې اودس (چاراندام) کول جائزدی یا نه؟ بینوا وتوجروا

المستفتی: نامعلوم.....

الجواب: اودس کول جائزدی خو خلاف الادب دی:

وفی الکبیری ومن الاداب ان یجلس المتوضی مستقبل القبلة عند غسل سائر الاعضاء ومن الاداب ان یکون جلوسه علی مکان مرتفع﴿۲﴾. وهوالموفق

مسواک د سړو او ښځو دپاره یوشان سنت دې

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه د مسواک استعمال

﴿۱﴾قال العلامه ابن نجیم: قوله من سبقه الحدث توضأ وبنیٰ واستخلف لو اماما الخ.
(البحر الرائق ص ۳۸۹ جلد ۱ باب الحدث فی الصلاة)
﴿۲﴾(غنیة المستملی شرح منیة المصلی ص ۳۰ باب اداب الوضوء)

صرف د سړو دپاره سنت دې یا د ښځو دپاره هم.د مسئلې وضاحت په دلیل سره اوکړئ او اجرحاصل کړئ؟ بینوا توجروا

المستفتی محمدعمر امام مسجد معیارمردان..... ۱۴ رمضان ۱۴۰۹ھ

الجواب: دښځو دپاره هم سنت دې دعائشه صدیقه رضی الله عنها نه د مسواک استعمال کول روایت شوی دی.﴿۱﴾

د اوښ غوښې خوړلو سره اودس نه ماتیږی

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښ څه فرمائی چه د اوښ غوښې خوړلو سره اودس ماتیږی که نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: حضرت شیرمحطة الملاح خمیس مشط سعودی عرب... ۱۹۸۲ء/۷/۱۷

الجواب: په دې اودس نه ماتیږی مګر اودس کول بهتردی چه بالکل د اختلاف نه سړې بچ شی.﴿۲﴾ وهوالموفق

﴿۱﴾عن عائشة رضی الله عنها قالت کان النبی ﷺ یستاک فیعطینی السواک لا غسله فابدأبه فاستاک ثم اغسله وادفعه الیه رواه ابو داؤد.
(مشکواة المصابیح ص ۴۵ جلد ۱ باب السواک)

ویدل علیه مافی الدرالمختار تقوم الخرقه الخشنه او الاصبع مقامه کما یقوم العلک مقامه للمرأة مع القدرة علیه قال ابن عابدین کما یقوم العلک مقامه ای فی الثواب اذا وجدت النیه وذلک ان المواظبة علیه تضعف اسنانها فیستحب لها فعله بحر.
(الدرالمختار مع ردالمحتار ص ۸۵ جلد ۱ مطلب فی منافع السواک)

﴿۲﴾قال العلامه محمد فرید: ذهب احمد بن حنبل الی وجوب الوضوء من لحم الابل مطبوخا کان او نیاوله فیما سوی اللحم من الکبد والطحال والکرش وغیره قولان وقال ای احمد فی الوضوء من لحوم الا بل حدیثان صحیحان عن النبی ﷺ حدیث البراء وحدیث جابر بن سمرة کذا فی المغنی. وقال الشاه ولی الله السرفی ایجاب الوضوء منها انها کانت محرمة فی التوراة فلما اباحها الله لنا شرع.....باقی حاشیه په راروانه صفحه باندے

د فالج والا د اودس حکم چه په اودس او تیمم باندې قادر نه وی

سوال: یوسړي مفلوج دي بالکل معذوردي نه پخپله خوراک کولې شی نه ځان صفاکولې شی آیا هغه بغیر د اودس نه مونځ کولې شی؟ بینوا توجروا

المستفتی: غیاث بیګ میرپورخاص.... ۱۲۳ رمضان ۱۴۰۲ھ

الجواب: که دا سړي پخپله هم اودس یا تیمم نه شی کولې اوبل څوک هم اودس یا تیمم کولو والا نه وی نوبغیر د طهارت (پاکئ، اودس) نه مونځ کولې شی او نورو عبادتونوکښ هم مشغول کیدې شی.(ماخوذ از ردالمحتار وکبیری) وهوالموفق

(بقیه حاشیه) الوضوء لنا شکراً لما انعم علینا وعلاجا لما عسی ان یختلج فی بعض الصدور من اباحتها بعد ما حرمها الانبیاء وذهب الجمهور الیٰ عدم وجوب الوضوء من لحم الابل لحدیث الوضوء مما خرج ولیس مما دخل رواه الطبرانی فی الکبیر ولان لحم الابل من الطیبات فلا یتوضأ منه الا تریٰ ان ابیا واباطلحة انکرا علی انس بن مالک رضی الله عنهم حین اراد الوضوء من الخبز واللحم وقالا اتتوضأ من الطیبات لم یتوضأ منه من هو خیر منک رواه احمد والجواب عن حدیث توضؤوا منها ان جمهور الصحابة والتابعین اعرضوا عن الاخذ بظاهره فهی قرینة قویة علیٰ ان المراد منه الوضوء اللغوی ای غسل الید والفم، وثبت الوضوء اللغوی فی عرف الشرع ولسان الحدیث کما فی حدیث عکراش رواه الترمذی بسند ضعیف وکما فی حدیث ابی امامة اذا کان احدکم علی وضوء فاکل طعاما فلا یتوضأ الا ان یکون لبن الابل اذا شربتموه فتمضمضوا بالماء رواه فی کنز العمال وکما فی حدیث معاذبن جبل قال نسمی غسل الفم والید وضوء ولیس بواجب وکما فی حدیث عبد الله بن مسعود انه غسل یدیه من طعام ثم مسح وجهه وقال هذا وضوء من لم یحدث اخرجها الزیلعی فی نصب الرایة والحکمة فیه ان له دسما وزهومة ولو سلم ان المراد منه المعنی الشرعی فیکون منسوخا لعموم قوله علیه الصلاة والسلام کان اخرالامرین ترک الوضوء مما غیرت النار ایاها وکذا لشمول الطیبات ایاها.

(منهاج السنن شرح جامع السنن ص۱۹۸، ۱۹۹ جلد ۱ باب الوضوء من لحوم الابل)

﴿۱﴾ قال العلامه الحصکفی: والمحصور فاقد.....(باقی حاشیه په راروانه صفحه باندے)

په تماکو او شراب څکلو سره اودس ماتیږی یا نه؟

سوال: په سګریټ، چلم اونسوار او شراب څکلو سره اودس ماتیږی یا نه؟ دغه رنګې که په سګریټ، چلم، نسوار او شرابوکښ څه فرق وی نوهغه واضح کړئ؟ بینوا توجروا

المستفتی: حنیف الله ګرین مارکیټ مردان..... ۱۰ فروری ۱۹۷۵ء

الجواب: (۱) تماکو نه د نشې خیزدې اونه مفتر اومحذردې لهذا ددې په استعمال سره به اودس نه ماتیږی.

(یدل علیه مافی ردالمحتار ص۴۰۶ جلد۵) فانه لم یثبت اسکاره ولا تفتیره ولا اضراره بل ثبت له منافع فهو داخل تحت الاصل فی الاشیاء الاباحة﴿۱﴾.

(۲) که په شرابو څکلو سره لږه شان نشه پیدا شوې وه نود اودس د ماتیدلو حکم به کیږی ګنی نود نشې نه پیدا کیدلو په وخت کښ اودس کول ضروری نه دی.(ماخوذ از شامی وغیره) ﴿۲﴾ وهوالموفق

د غټ اودس ماتی په ځانې باندې لوندوالې موجودیدلو سره اودس ماتیږی

سوال: علمائې کرام دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه یوکس ته د دوه کالو

(بقیه حاشیه) ای الماء والتراب..... وکذا العاجز عنهما لمرض یؤخر هاعنده وقالا یتشبه بالمصلین وجوباً..... وبه یفتیٰ والیه صح رجوعه ای الامام کما فی الفیض وفیه ایضاً مقطوع الیدین والرجلین اذا کان بوجهه جراحة یصلی بغیر طهارة ولا تیمم ولا یعید علی الاصح.

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص۱۸۵ جلد ۱ باب التیمم)

﴿۱﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار کتاب الاشربة ص۴۵۹ جلد۵)

﴿۲﴾ قال العلامه حصکفی وینقضه اغماء ومنه الغشی وجنون وسکر بان یدخل فی مشیه تمایل ولو باکل الحشیشة، قال ابن عابدین قوله وسکر وهو حالة تعرض للانسان من امتلاء دماغه من الابخرة المتصاعدة من الخمر ونحوه فیتعطل معه العقل المیز بین الامور الحسنة والقبیحة اسمعیل عن البرجندی.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ص۱۰۱ جلد ۱ بعد مطلب نوم الانبیاء غیر ناقض)

نه یو تکلیف دې چه مخکښې ورته نه وو، هغه داچه دغټ اودس ماتی په ځائې باندې ,,لوندوالې،، محسوس کوی او دا لوندوالې بهیږی نه، لیکن په ګوتې سره محسوسیږی او کله کله د ناستې په حالت کښې په جامو باندې هم ښکاری نو آیا دې سره اودس ماتیږی؟

نوټ: دا لوندوالې د ,,لاړو،، په شان وی د وینې او پیپ پشان نه وی او پکښې څه قسم درد اوزخم نشته، خو زیات تکلیف د مونځ د وجې نه دې؟

بینوا توجروا

المستفتی: محمد زمان کوټ..... ۱۲۵ فروری ۱۹۷۵ء

الجواب: دغټ اودس ماتی دځائې نه چه کومې اوبه راوځی هغه اګرکه اونه بهیږی خو اودس پرې ماتیږی. (کمافی الدرالمختار) او دغه څیزپاک هم وی نو اودس ماتیږی لکه هوا، چینجې او کانړې وغیره.

والمراد بالخروج من السبیلین مجرد الظهور وفی غیرهماعین السیلان فلیراجع﴿۱﴾ هذا جواب علی زعم المستفتی والا فهو نجس کما لا یخفیٰ. وهوالموفق

نشې والا دوایانې اودس ماتوی که نه؟

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه د نشې والا دوایانو سره اودس ماتیږی که نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: نامعلوم.....

﴿۱﴾ قال العلامه حصکفی ثم المراد بالخروج من السبیلین مجرد الظهور وفی غیرهما عین السیلان ولو بالقوة لما قالوا لو مسح الدم کلما خرج ولو ترکه لسال نقض والا لا کما لو سال فی باطن عین او جرح او ذکر..... وخروج غیر نجس مثل ریح او دودة او حصاة من دبر لا خروج ذلک من جرح ولا خروج ریح من قبل..... لان خروج الدودة والحصاة منهما ناقض اجماعاً کما فی الجوهرة.

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص۹۵،۹۶ جلد ۱ مطلب نواقض الوضوء)

الجواب: دوائی پخپله اودس ماتونکې نه ده خوچه دنشې د وجې نه بې هوشی راشی نو اودس باقی نه پاتې کیږی او بغیرنشې نه په اودس باندې څه اثرنه غورزیږی.

وفی الدرالمختار وینقضه اغماء ومنه الغشی ص ۱۴۴ جلد ۱ ﴿۱﴾. وهوالموفق

د ګرمئ په موسم کښې د وړو وړو دانو ماتیدوسره د اودس مسئله

سوال: دګرمئ په موسم کښ چه دانسان په بدن باندې وړې وړې دانې راوځی هغې ته غورمکې یا ګرمکې یا ننکئ وائی نوددې په ماتیدو سره اودس ماتیږی که نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبدالرحمن لکی مروت..... ۳۰ \ ۷۱ \ ۱۹۷۷ء

الجواب: کله ددې دانو نه اوبه نه اوځی نو بیا دهغې ماتیدل اودس نه ماتوی﴿۲﴾ وهوالموفق

د اودس متعلق د دریو مسئلو تطبیق

سوال: علمائې دین لاندینئ دریو مسئلو کښ د تطبیق څه صورت ښائی چه ځما په نزد باندې د یوبل متضاد دی؟ بینوا توجروا

﴿۱﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص۱۰۶ جلد ۱ کتاب الطهارة)

﴿۲﴾ قال الطحطاوی وعن الحسن ان ماء النفطة لا ینقض قال الحلوانی وفیه توسعة لمن به جرب او جدری او مجل بالجیم وهو ما یکون بین الجلد واللحم وفی الجوهرة عن الینا بیع الماء الصافی اذا خرج من النفطة لاینقض..... قال العارف بالله سیدی عبدالغنی النابلسی وینبغی ان یحکم بروایة عدم النقض بالصافی الذی یخرج من النفطة فی کی الحمصة وان ما یخرج منها لا ینقض وان تجاوز الیٰ محل یلحقه حکم التطهیر اذا کان ماء صافیاً اما غیر الصافی بان کان مخلوطاً بدم او قیح او صدید فانه ناقض اذا وجد السیلان بان تجاوز العصابة والا لم ینقض مادامت الورقة فی موضع الکی معصبة بالعصابة الخ.

(الطحطاوی علی مراقی الفلاح ص۴۸ جلد ۱ فصل فیما ینقض الوضو)

مسئله:(الف) که په جامو یابدن باندې نجاست اولږی او یاد نه وی اوغالب ګمان په یوځائې باندې هم نه وی نوچه دجامو یا بدن کوم ځائې هم اووینځې تول به پاک ګنړلې کیږی.

مسئله:(ب) د اودس په مینځ کښ یا د اودس نه پس دیوځائې باره کښ د نه وینځلو شک پیداشی اوهغه اندام معلوم نه وی نوپه غالب ګمان سره چه کوم یواندام راباد شو هغه اووینځه ګنی نوبیا اودس اوکړه.

مسئله:(ج) که داودس په دوران کښ د یواندام په وینځلو اونه وینځلو کښ شک پیداشی نوکه داشک ئې په اول ځل وی اوعادت ئې نه وی نوهغه اندام دې اووینځی دکوم باره کښ چه شک شوې دې اوکه داسې ئې عادت وی نو دهغې پرواه مه کوئ ترڅو چه غالب ګمان نه وی.(ردالمحتار)

الجواب: اولنئ مسئله په درمختار ص۳۰۱ جلد اول کښ مذکورده﴿۱﴾ او ددې حکم محمل دادې چه یقین یا غالب ګمان وی چه دلته نجاست دې لیکن معین ځائې معلوم نه وی او دویمه او دریمه مسئله په درمختارص۱۱۱ جلد اول کښ لیکلې شوې ده.﴿۲﴾ چه د فتاوی تاتارخانیه نه منقول ده او ددې محمل شک او تردد دې، یقین او غالب ګمان نه دې.والفرق بین الشک والظن واضح ﴿۳﴾. فقط

﴿۱﴾قال العلامة الحصکفی رحمه الله:(وغسل طرف ثوب) او بدن (اصابت نجاسة محلامنه ونسی) المحل (مطهر له وان) وقع الغسل (بغیر تحر) وهو المختار.
(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص۲۴۰ جلد۱ باب الانجاس)

﴿۲﴾قال ابن عابدین رحمه الله: (قوله شک فی بعض وضوئه) ای شک فی ترک عضو من اعضائه (قوله والا لا) ای وان لم یکن فی خلاله بل کان بعد الفراغ منه وان کان اول ماعرض له الشک او کان الشک عادة له وان کان فی خلاله فلا یعید شیأ قطعا للوسوسة عنه کما فی التاترخانیة وغیرها. (ردالمحتار ص۱۱۱ جلد۱ مطلب فی ابحاث الغسل)

﴿۳﴾قال ابن عابدین: (قوله ظنا قویا) ای غالبا قال فی البحر عن اصول اللامشی ان احد الطرفین اذا قوی وترجح علی الآخر ولم یاخذ القلب ما ترجح به ولم یطرح الآخر فهو الظن واذا عقد القلب علی احدهما وترک الآخر فهو اکبر الظن وغالب الرأی.
(ردالمحتار هامش الدرالمختار ص۱۸۱ جلد۱ مطلب فی الفرق بین الظن وغلب الظن)

ماشوم ته پئ ورکولوسره اودس نه ماتیږی

سوال: ایا د موربچی ته پئ ورکول اودس ماتونکی دی؟ بینوا توجروا

المستفتی: نامعلوم....۱۸ رمضان المبارک ۱۳۸۸ھ

الجواب: بچی ته پئ ورکول اودس ماتونکې نه دی.﴿۱﴾ وهوالموفق

مسواک چوپل

سوال: د مسواک چوپلو څه حکم دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: فدا محمد اچهریان مانسهره..۱۹۷۵ء ۱۸ ۲۸

الجواب: د مسواک چوپل منع دی.﴿۲﴾ کما فی الدرالمختار ولا یمصفه فانه یورث العمی ﴿۳﴾ وهوالموفق

﴿۱﴾قال الحصکفی وینقضه خروج کل خارج نجس منه..... لا ینقض لو خرج من اذنه ونحوها کعینه وثدیه قیح ونحوه کصدید وماء سرة وعین. (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص۹۴،۱۰۴ جلد۱ ملطب نواقض الوضوء)

قال العلامه ابن عابدین وفی المحیط ان خرج اللبن فسدت(ای صلاة) لانه یکون ارضاعاً والا فلا ولم یقیده بعد دوصححه فی المعراج حلیه وبحر.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ص۴۶۴ جلد۱ باب مایفسد الصلاة ومایکره فیها)

(وهکذا فی امداد الفتاوٰی ص۱۴ جلد۱)

﴿۲﴾ پس معلومه شوه چه مسواک چوپل دنظرقوت کموی په دې وجه فقهاؤ منع فرمائیلې ده البته دمسواک نرمولو اونری کولودپاره په غابنونوکښې جوئیل جائزدی.

کمافی البخاری عن عائشة رضی الله عنها..... فاخذت السواک فقضمته ونفضته وطیبته ثم دفعته النبی ﷺ.

(صحیح البخاری ص۶۳۸ جلد۲ باب وفات النبی ﷺ) (ازمرتب)

﴿۳﴾(الدرالمختارعلی هامش ردالمحتار ص۷۸ جلد۱)

د شونډو نه په صفا اوبو وتلو سره اودس نه ماتیږی

سوال: علمائي دین دي مسئلي باره کښي څه فرمائی که چرته د شونډونه صفا اوبه اوځی چه وینه یا پیپ وغیره پکښي نه وی نوآیا دا اوبه اودس ماتونکي دی؟ بینوا توجروا

المستفتی: پیرمحمد جندری کرک.....یکم شعبان ۱۴۰۳ھ

الجواب: که بالکل صفا اوبه وتل یقینی وی نودي سره اودس نه ماتیږی.

کمافی المراقی الفلاح﴿۱﴾. والله اعلم

د معذور د اودس حکم اوطریقه

سوال: مفتیان دشرع متین په دي مسئلي کښي څه فرمائی چه بنده دګیس په بیمارئ کښي اخته دي چه دهغي په وجي سره په خیټه کښي ګیس پیدا کیږی.

(۱) کله کله دغټ اودس ماتی نه فارغ شم اودس کوم خو دغه وخت کښي هم په خیټه کښي د ګیس د وجي نه دهوا د وتلو خطره پیداشی ډیر په مشکل سره هغه راتینګه کړم نوآیا په دویم ځل هوا وتلوسره اودس کول پکاردی؟ یا هم دغه اردس سره مونځ کول پکاردی؟ او آیا دا د معذورپه حکم کښي راځی که نه؟

(۲) ځه د هر مونځ په وخت کښي خپل کوشش کوم. هوا اوباسم بیا اودس اوکړم او مونځ کووم. لیکن دهوا زور بیاهم نه کمیږی اوپه مونځ کښي شک راځی چه اودس مي مات شو. نودي حالاتو کښي زه د معذور په حکم کښي راځم؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمد اقبال صرافه بازار ایبټ آباد

﴿۱﴾ قال العلامة الطحطاوی ان ماء النفطة لا ینقض..... وفی الجوهره عن الینا بیع الماء الصافی اذا خرج من النفطة لا ینقض.

(الطحطاوی علی المراقی الفلاح ص۴۸ فصل فی ماینقض الوضوء)

الجواب: (۱) ته د بیمارئ د زورپه وخت کښي اودس پسي سمدستی یواځي مونځ کوه اوکه ته شرعی معذور ئي نود وخت داخلیدلونه پس اودس کوه اود وخت وتلو پورې په دي اودس باندي مونځونه کوه په دي بیمارئ سره اودس نه ماتیږی.

(۲) شرعی معذورهغه دي چه د فرض مونځ وخت تیرشی اودا سړي دومره وخت هم اونه مومی چه دي کښي مختصر اودس اومونځ اوکړی. دي ته د عذر ابتداء او شروع وئیلي شی.﴿۱﴾ وهوالموفق

په خُله کښي د نسوارو سره سره د اودس او ذکر لسانی مسئله

سوال: آیا په نسوارو سره اودس ماتیږی؟ که اودس نه ماتیږی نوآیا د مونځ دپاره په اوبو باندي خُله صفاکول پکاردی؟ دغه شان که په خُله کښي نسوار وی نو ذکرکول جائزدی که نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمدحسین نیوسوات قاری ایجنسی.....۱۹۸۸ء۱۵۱۹

الجواب: تماکونه مُسکردي اونه مُفتردي نوددي استعمال د اودس ماتونکي نه دي.﴿۲﴾ اوپه دي کښي چونکه بدبوئی شته نوددي د استعمال په وخت کښي په ژبي سره د ذکرکولو نه پرهیزکول پکاردی.﴿۳﴾ وهو الموفق

﴿۱﴾ قال العلامه الحصکفی: وصاحب عذر من به سلس بول لا یمکنه امساکه او استطلاق بطن او انفلات ریح او استحاضة او بعینه رمد..... ان استوعب عذره تمام وقت صلاة مفروضة بان لا یجد فی جمیع وقتها زمنا یتوضأ ویصلی فیه خالیا عن الحدث ولو حکماً..... ثم یصلی به فیه فرضاً ونفلاً فدخل الواجب بالاولیٰ فاذا خرج الوقت بطل ای ظهر حدثه السابق.

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص۲۱۲، ۲۱۳ جلد۱ مطلب فی احکام المعذور)

﴿۲﴾ قال العلامه ابن عابدین: فانه لم یثبت اسکاره ولا تفتیره ولا اضراره بل ثبت له منافع الخ (ردالمحتار علی الدرالمختار کتاب الاشربة ص۴۵۹ جلد۵)

﴿۳﴾ قال الشیخ محمد بن عبد الله النقشبندی: وآداب الذکر..... الثانی الغسل للذکر او الوضوء وکان ابویزید قدس سره یتوضأ ویغسل فمه بماء ورد کلما اراد الذکر.

(البهجة السنیة فی اداب النقشبندیه ص۵۰ آداب الذکر)

د ناخن پالش سره د اودس حکم

سوال: زنانه د نوکونو رنګ (ناخن پالش) استعمالوی نودهغوی دپاره د اودس اوغُسل څه حکم دي؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبدالرحمٰن تربیله ډیم.....۱۵ جمادی الثانی ۱۳۹۷ھ

الجواب: که د نوکونو رنګ د چاقو وغیره نه بغیر نه لرې کیدلو نو بیا به د حرج د وجې نه د اودس او غُسل نه مانع نه وی.

ونظیره مافی شرح التنویر ولا یمنع ما علی ظفر صباغ ﴿۱﴾. وهوالموفق

د اودس ماتی نه پس سمدستی اودس کول ضروری نه دی

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه د ابوهریره رضی الله عنه نه روایت دې چه رسول الله صلی الله علیه وسلم به کله اودس ماتی ته لاړلو نومابه ورته اوبه کیښودې په هغې سره به ئې طهارت حاصل کړو اوبیا به ئې لاس په خاوره باندې رابنکلو، بیابه مې دویم لوښې راوړو په هغې باندې به ئې اودس اوکړو. (سنن ابی داؤد) ددې مطلب دادې چه پیغمبر علیه السلام به په لوتې سره د استنجاء کولونه پس په اوبو سره طهارت حاصلولو، په سنن ابی داؤد کښې د حضرت عائشه رضی الله عنها په روایت کښې داهم دی چه یوځل رسول الله صلی الله علیه وسلم د اودس ماتی نه فارغ شو نوحضرت عمر رضی الله عنه اوبه راخستلې وې او ولاړ وو نو پیغمبر علیه السلام اووئیل، عمره! دا څه دی؟ اوبه دې ولې راخستې دی او ولاړئې؟ حضرت عمر رضی الله عنه اوفرمائیل د اودس دپاره مې اوبه راخستې دی. نو پیغمبر علیه السلام اوفرمائیل چه ماته ددې حکم نه دې شوې چه کله هم متیازې اوکړم نو خامخا به اودس کووم، اوکه څه په داسې پابندئ باندې همیشوالې اوکړم نود امت دپاره به یو دستور جوړشی. (معارف الحدیث)

﴿۱﴾ قال العلامة حصکفی: ویجب ای یفرض غسل کل ما یمکن من البدن بلاحرج مرة..... ولا یمنع ما علی ظفر صباغ ولا طعام بین اسنانه او فی سنه المجوف به یفتیٰ وقیل ان صلبا منع وهو الاصح.
(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص ۱۵۲، ۱۵۳ جلد ۱ مطلب ابحاث الغسل)

نودا عبارت چه ,,ماته ددې حکم نه دې شوې،،نوآیا پیغمبر علیه السلام ته د متیازو نه پس د اودس کولوحکم نه وو شوې؟ بینوا توجروا

المستفتی: تاج محمد، عابدمحمدراوالپنډی کینټ.....۱۱ ربیع الثانی ۱۴۰۴ھ

الجواب: پیغمبر علیه السلام او ټول امت ته دوجوب په طریقې سره ددې حکم نه دې شوې چه دمتیازو او نورو بې اودسونه پس سمدستی چاراندام اوکړی ﴿۱﴾ وهو الموفق

د اودس د نیت نه بغیرپه اوبوکښې لاس وهلو سره اوبه مستعمل نه ګرځی

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی که یوسړې بغیر د اودس د نیت نه چرته د اوبو په ټیم کښې لاس وردننه کړی نو آیا دا اوبه به مستعمل شی؟ بینوا توجروا

المستفتی: اصلاح الدین بنوں..... یکم ربیع الاول ۱۴۰۲ھ

الجواب: دا اوبه مستعمل نه دی.

لعدم ازالة الحدث به ولعدم التقرب عنده (شامی) ﴿۲﴾. وهوالموفق

د ناخن پالش په لرې کولوکښې احتیاط دې

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه کله دنوکونو رنګ لرې کیږی نه، نوپه دې سره د اودس اوغسل جنابت د فریضې نه د انسان ذمه فارغه کیږی که نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: وزیرمحمد چارباغ جنګل خیل کوهاټ

﴿۱﴾ وفی الهندیه: الاجماع علی انه لا یجب الوضوء علی المحدث والغسل علی الجنب والحائض والنفساء قبل وجوب الصلوٰة او ارادة ما لا یحل الا به کذا فی البحر الرائق.
(فتاویٰ عالمگیریه ص ۱۶ جلد ۱ قبیل الباب الثالث فی المیاه)

﴿۲﴾ قال العلامه حصکفی: او بماء استعمل لاجل قربة ای ثواب و لو مع رفع حدث او من ممیز او حائض لعادة عبادة او غسل میت او ید لاکل او منه بنیة السنة او لاجل رفع حدث ولو مع قربة کوضوء محدث ولو للتبرد فلو توضأ متوضئ لتبرد او تعلیم او لطین بیده لم یصر مستعملا اتفاقاً الخ. (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص ۱۳۸، ۱۳۹ جلد ۱ مبحث الماء المستعمل)

الجواب: په لرې کولو کښې احتیاط دې البته دباقی پاتې کیدلو په صورت کښې هم څه ناڅه ګنجائش شته.

یدل علیه مافی شرح التنویر ولا یمنع علی ظفر صباغ هامش ردالمحتار ص ۱۴۳ جلد ۱ ﴿۱﴾ قلت وجه الدلالة واضح لانه لا یمکن ازالته الا بکلفة فیلراجع الی امداد الفتاوٰی ص ۱۹ جلد ۱ ﴿۲﴾. وهوالموفق

د اودس په وخت کښې د ږیرې وینځلو مسئله

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه د اودس په وخت کښې پوره ږیره وینځل ضروری دی که بعضې ږیره؟ بینوا توجروا

المستفتی: نامعلوم.....

الجواب: ږیره په دوه قسمه ده. ګنړه او رنګئ... که د ویښتونه دننه د مخ پوستکې ښکاریدلو نو دا رنګئ ږیره ده. اوپه کومه ږیره کښې چه دمخ پوستکې بالکل پټ وی نوهغې ته ګنړه ږیره وائی. د رنګئ ږیرې په صورت کښې ږیره اوپه نظر راتلونکې دمخ پوستکې د دواړو وینځل فرض دی. اوپه ګنړه ګیره کښې دمخ په حدود و کښې چه کومه ږیره وی دهغې وینځل فرض دی په مسترسل (رازورنده) ږیره کښې صرف مسح کافی ده.

وفی الدرالمختار ثم لا خلاف ان المسترسل لا یجب غسله ولا مسحه بل یسن وان

﴿۱﴾ قال العلامه حصکفی ویجب ای یفرض غسل کل مایمکن من البدن بلا حرج مرة..... ولا یمنع ماعلی ظفر صباغ ولا طعام بین اسنانه او فی سنه المجوف به یفتیٰ وقیل ان صلبا منع وهو الاصح. (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص ۱۵۲، ۱۵۳ جلد ۱ مطلب ابحاث الغسل)

قال الشیخ اشرف علی التهانوی رحمة الله علیه: په دې مسئله کښې یوقید دې هغه داچه که په آسانئ سره لرې کول ممکن وی نوهله اوکه په لرې کولو کښې تکلیف وی نو بغیر د لرې کولونه هم صحیح دی. فی الدرالمختار ولا یمنع الطهارة ونیم. په چونه کښې هم دغه تفصیل دې که په آسانئ سره چونه راویستلې کیږی نو راویستل ئې واجب دی ګنی معاف دی. (امداد الفتاوی ص ۲۰ جلد ۱ کتاب الطهارت)

الخفیفة التی ترئ بشرتها یجب غسل ما تحتها (ص ۱۰۰ جلد ۱) ﴿۱﴾. وهوالموفق

که ټول وخت په مرض ریح کښې تیریږی نو د هروخت د پاره به اودس کوی

سوال: څه معذوریم هروخت مې هوا اوځی نوآیا یو اودس دټولو عبادتونو دپاره کافی دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: ایم اے بیګ پاک پی ډبلیو ډی بنوں چھاؤنی ۲۸ ربیع الاول ۱۳۹۷ھ

الجواب: که واقعی ستا ټول وخت په دې مرض ریح کښې اوځی نوته دهر وخت دپاره اودس کوه اوپه هغې سره مونځ او تلاوت کوه. ﴿۲﴾ وهوالموفق

په ګرمو اوبوسره اودس جائزدې خو بهتر نه دې

سوال: په ګرمو اوبوسره اودس کول څنګه دی؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبدالحمید ایس وی جنوبی وزیرستان ډی آئی خان

الجواب: په ګرمواوبوسره اودس کول جائزدی خوبهتر نه دی. ﴿۳﴾ وهوالموفق

﴿۱﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص ۷۴ جلد ۱ کتاب الطهارة)

﴿۲﴾ وفی الهندیه: المستحاضة ومن به سلس البول او استطلاق البطن او انفلات الریح او رعاف دائم او جرح لا یرقا یتوضؤن لوقت کل صلاة ویصلون بذلک الوضوء فی الوقت ما شاؤا من الفرائض والنوافل هکذا فی البحر الرائق. ۱۲

(فتاوٰی هندیه ص ۴۱ جلد ۱ الفصل الرابع فی احکام الحیض والنفاس والاستحاضة)

﴿۳﴾ قال العلامه طحطاوی: ومن الادب انه لا یتوضأ بماء مشمس لا نه یورث البرص لقوله علیه السلام لعائشة حین سخنت الماء: لا تفعلی یا حمیراء فانه یورث البرص. (حاشیه الطحطاوی علی مراقی الفلاح ص ۷۸ فصل فی اداب الوضوء)

اخرجه البیهقی فی السنن الکبریٰ کتاب الطهارة باب کراهة التطهیر بالماء المشمس (ص ۶ جلد ۱) والدار قطنی باب الماء المسخن (ص ۳۸ جلد ۱) والزیلعی فی نصب الرایة کتاب الطهارة باب ما ورد فی الماء المشمس (ص ۱۰۲ جلد ۱).

په سرباندې د مسح کولو سنت طریقه

سوال: سنت طریقې سره دمسح کولوڅه طریقه ده؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمدصادق مهاجرکیمپ هزاره.... ۱۲۴جمادی الاول ۱۴۰۲ھ

الجواب: دواړه وَرغوی اوګوتې به په سرکیدې اوشا طرفته به ئې بوځي.﴿۱﴾

وانکر ابن الهمام والزیلعی علی التجافی، وفی الشامیه ص۱۴ اجلد ا والاظهر ان یضع کفیه واصابعه علی مقدم رأسه ویمدهما الی القفا علی وجه یستوعب جمیع الرأس ثم یمسح اذنیه باصبعیه﴿۲﴾. وهوالموفق

د ست مسح د حدیث نه ثابت ده

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه په اودس کښې دست مسح چرته حدیث نه ثابت ده که نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: حبیب الحق حضرو اټک.... ۱۹۸۶ء

﴿۱﴾ دسره په مسح کولو کښې فقهائې کرامو مختلفو طریقو تصحیح کړې چه په عینی کښې ذکردی اوعلامه سدیدالدین کاشغری رحمه الله چه دمحیط په حوالې سره کومه طریقه ذکرکړې چه دمسح په وخت کښې به مسواکه او غټه ګوته جدا اوساتی چه په دې سره به دغوږونو مسح کیږی اوشاته بوتلووخت کښې به تلی (وَرغوی) جدا ساتې چه واپسئ کښې پرې د سر دواړه طرفونه مسح شی. نوپه دې طریقه باندې ابن الهمام په فتح القدیر کښې اعتراض کړې دې چه په سنت کښې ددې هیڅ اصل نشته.

لان الاستعمال لا یثبت قبل الانفصال والاذنان من الرأس حتی جاز اتحاد بلتهما ولان احدا ممن حکی وضوء رسول الله ﷺ لم یوثر عنه ذاک فلو کان من الکیفیات المسنونة وهم شارعون فی حکایتها لترتکب وهی غیر متبادرة لنصوا علیها وکذا رد علیها الزیلعی. والتفصیل فی منهاج السنن شرح جامع السنن فلیراجع. (وهاب)

﴿۲﴾ قال العلامه ابن عابدین: (قوله مستوعبة)..... وما قیل من انه یجافی المسبحتین والابهامین لیمسح بهما الاذنین والکفین لیمسح بهما جانبی الرأس خشیة الاستعمال فقال فی الفتح لا اصل له فی السنة لان الاستعمال لا یثبت قبل الانفصال والاذنان معزیا)

الجواب: روی ابو عبید والدیلمی وتاریخ اصفهان عن ابن عمر مرفوعاً وموقوفاً انه امان من الغل یوم القیامة وتمام الکلام فی منهاج السنن ص۱۲۸ جلد ا ﴿۱﴾. وهوالموفق

د متیازو په ښکاره کیدلو سره اودس ماتیږی

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه د مخصوص اندام په سرکښې کوم سورې دې که انسان دا کولاوهی نو کلاویږی نودا سورې داخل دې که خارج دې، دغه شان که دې سُورې ته متیازې راشی او بهرته اونه ځی نوپه دې صورت کښې اودس ماتیږی اوکه نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمد ابراهیم بلامبټ تیمرګره ضلع دیر.... ۱۲۵شوال ۱۳۸۹ھ

الجواب: ترڅو پورې چه متیازې ښکاره شوې نه وی اودس نه ماتیږی. اوچه کله په سُورې کښې اوکتلې شی نو اودس ماتیږی اګرکه نه وی بهیدلې.

(شامی ص۱۲۵، ۱۲۴ جلد ۱) ﴿۲﴾ وهوالموفق

﴿۱﴾ **قال المفتی الاعظم محمد فرید: ان مسح العنق مستحب عندنا وعند احمد رحمه الله وقال به الامام الشافعی رحمه الله فی روایة والحجة علی مشروعیته ما رواه ابو عبید والدیلمی وتاریخ اصفهان عن ابن عمر مرفوعاً وموقوفاً انه امان من الغل ومن توضأ ومسح عنقه وقی الغل یوم القیمة وکذاما رواه ابو داؤد مرفوعاً یمسح رأسه حتی لمغ القذال وهو اول القفا وجه الدلالة ان بلوغ منتهی الید الی القذال یستلزم مسح العنق وقال مسدد مسح رأسه من مقدمه الی مؤخره حتی اخرج یدیه تحت اذنیه وهو واضح الدلالة.**

(ف) واعلم انه لم یرو ان العنق من الرأس وکذالم یثبت اخذالماء الجدید له فالانسب ان یمسح ببلة ظهور الکفین بعد الاذنین.

(منهاج السنن شرح جامع السنن للترمذی ص۱۲۸ جلد ا باب ماجاء ان الاذنین من الرأس)

﴿۲﴾ **قال العلامه حصکفی: ثم المراد بالخروج من السبیلین مجرد الظهور وفی غیرهما عین السیلان، قال ابن عابدین ای الظهور المجرد عن السیلان فلو نزل البول الی قصبة الذکر لا ینقض لعدم ظهوره بخلاف القلفة فانه نزوله الیها ینقض الوضو.**

(الدرالمختار مع ردالمحتار ص۹۹، ۱۰۰ جلد ا مطلب فی نواقض الوضوء)

د اودس دعاګانې مروی دی وئیل ئې مستحب دی

سوال: د اودس دعاګانې وئیل واجب دی که سنت؟ دا رنګې داچرته په حدیث کښې راغلې دی اوکه نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: اکرام الحق راوالپنډی..... ۲۴\۳\۱۹۷۲ء

الجواب: د اودس ددعاګانو لوستل مستحب دی ځکه چه ددې متعلق روایات راغلې دی (رواه ابن حبان وغیره)﴿۱﴾ اوکه بالفرض ثابت هم نه وی نودا اذکار فقهائې کرامو خوښ کړی دی.

وما رأٰه المؤمنون حسناً فهو عند الله حسن، رفعه الامام محمد فی موطاه﴿۲﴾. وهو الموفق

﴿۱﴾ قال العلامه حصکفی: والتسمیة کما مر عند غسل کل عضو وکذا الممسوح والدعاء بالوارد عنده ای عند کل عضو وقد رواه ابن حبان وغیره عنه علیه الصلاة والسلام من طرق قال محقق الشافعیة الرملی فیعمل به فی فضائل الاعمال وان انکره النووی.

قال العلامه ابن عابدین: قوله (والتسمیة کامر) ای من الصیغة الواردة وهی بسم الله العظیم والحمدلله علی دین الاسلام وزاد فی المنیة التشهد هنا ایضاً تبعا للمحیط، وشرح الجامع لقاضیخان قال فی الحلیة ومن البراء بن عازب عن النبی ﷺ قال ما من عبد یقول حین یتوضا بسم الله ثم یقول بکل عضو اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمداً عبده ورسوله ثم یقول حین یفرغ اللهم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطهرین الا فتحت له ثمانیة ابواب الجنة یدخل من ایها شآء فان قام الخ، وقال حدیث حسن. (قوله والدعا بالوارد) فیقول بعد التسمیة عند المضمضة اللهم اعنی علی تلاوة القرآن وذکرک وشکرک ..... کما فی الامداد والدرر وغیرهما وثم روایات اخر ذکرها فی الحلیة وغیرها..... لکن رأیت فی الحلیة عن المختارات ویدعو بالوارد وبا وفی البواقی فلیراجع. (الدرالمختار مع ردالمحتار ص ۹۴ جلد ۱ مطلب فی بیان ارتقاء الحدیث الضعیف الی مرتبة الحسن مندوبات الوضو)

﴿۲﴾ قال العلامه ناصر الدین البانی: حسن موقوفا اخرجه الطیالسی واحمد وغیرها بسند حسن وصححه الحاکم ووافقه الذهبی (وجعله الامام محمد مرفوعا فی بلاغاته). (شرح العقیدة الطحاویة ص ۵۳۱ نحب اصحاب رسول الله من غیر افراط)

سوار اودس نه ماتوی

سوال: بعضې خلق داودس نه پس خُله کښې نسوار اچوی اود مونځ په وخت کښې نسوار اوغورځوی اوصرف خُله صفاکړی نوآیا دې سره اودس نه ماتیږی؟ یا صرف خُله وینځل کافی دی؟ بینوا توجروا

المستفتی: فضل ولی ګهړی کپوره..... ۲۷\۸\۱۹۷۸ء

الجواب: چونکه تماکو نه مُسکردې اونه مُفتر، لهذا په دې سره د اودس ماتیدلو حکم کول غلط دی.

قال العلامة الشامی فی ردالمحتار ص۳۰۵ جلد۵ فانه لم یثبت اسکاره ولا تفتیره ولا اضراره بل ثبت له منافع فهو داخل تحت قاعدة الاصل فی الاشیاء الاباحة، البته که دې سره اغماء حاصله شی نو اغما سره اودس ماتیږی﴿۱﴾ وهو الموفق

په ږیره باندې وسمه لګولوسره اودس جائزدې

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه کومې ږیرې ته وسمه ورکړې شی نوهغې سره په اودس باندې اثر غورزیږی یا نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: نامعلوم.....

الجواب: وسمې لګولوسره په ویښتو باندې څۀ پوستکې نه جوړیږی نوددې وجې نه ئې په اودس اوغسل باندې څه اثر نه غورځیږی.

وفی الدرالمختار: ولا یمنع ما علی ظفر صباغ ولاطعام بین اسنانه او فی

﴿۱﴾ قال العلامه حصکفی: وینقضه اغماء ومنه الغشی وجنون وسکر بان یدخل فی مشیه تمایل ولو باکل الحشیشة قال ابن عابدین قوله وسکر وهو حالة تعرض للانسان من امتلاء دماغه من الابخرة المتصاعدة من الخمر ونحوه فیتعطل معه العقل المیز بین الامور الحسنة والقبیحة اسمعیل عن البرجندی.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ص ۱۰۱ جلد ۱ بعد مطلب نوم الانبیاء غیر ناقض)

سنه الجوف (ص١٥٤ جلدا) البته د پوستکی جوړیدلو په صورت کښې چه د اوبو رسیدل ممکن نه وی نو بیا اودس صحیح نه دې.

لمافی الهندیه: والخضاب اذا تجسد ویس یمنع تمام الوضوء والغسل (ص ٤جلد ١) ﴿٢﴾. وهوالموفق

په مسواک سره د مونځ ثواب اویا چنده کیږی

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه مسواک اوکړی او مونځ اوکړی نوثواب کښې څومره زیاتوالې کیږی اوبغیر مسواک نه څومره نقصان کیږی؟ بینوا توجروا

المستفتی: حاجی قطب الدین منډی بهاؤالدین ګجرات

الجواب: اویا (٧٠) چنده ثواب به ورکولې شی. الحدیث﴿٣﴾ وهوالموفق

که صرف بوټ اووینځلې شی اوښپې نه. نو آیا اودس کیږی؟

سوال: علمائې دین مسئلې باره کښې څه فرمائی که فوجی یا مجاهد صرف بوټ اووینځی اوښپې اونه وینځی نوآیا په دې سره اودس صحیح کیږی؟ بینوا توجروا...

المستفتی: محمد ازرم تبوک سعودی عرب.....١٧١٧١٤٠١هـ

الجواب: که په موزو باندې دمسح کولو شرائط ﴿٤﴾ پکښې موجود نه وی نود بښپو وینځل ضروری دی. وهوالموفق

﴿١﴾(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص ١١٤ جلد ١ قبیل مطلب سنن الغسل)

﴿٢﴾(فتاوٰی عالمگیریه ص ٤ جلد ١ کتاب الطهارة)

﴿٣﴾وعن عائشة رضی الله عنها قالت قال رسول الله ﷺ تفضل الصلوٰة التی یستاک لها علی الصلوٰة التی لا یستاک لها سبعین ضعفا رواه البیهقی فی شعب الایمان.
(مشکواة المصابیح ص ٤٥جلد ١ باب السواک)

﴿٤﴾قال العلامه حصکفی: شرط مسحه ثلاثة امور الاول کونه ساتر القدم مع الکعب او یکون نقصانه اقل من الخرق المانع فیجوز علی.....(بقیه په بل مخ)

په اودس کښې مضمضه کول سنت دی

سوال: علمائې دین په دې مسئله کښې څه فرمائی که څه د روژې په حالت کښې د اودس په وخت په خُله کښې اوبه وانه څوم نوپه دې سره په مونځ کښې څه فرق راځی که نه؟ ځکه چه په خُله کښې اوبه اچولو سره ماته د روژې د ماتیدلو شک راځی؟ بینوا توجروا

المستفتی: یوسف شاه صدربازار رسالپورکینټ نوشهره...١٢٧رمضان ١٤١٠هـ

الجواب: ته هیڅ فکرمه کوه. او خُله کښې اوبه اچوه. البته په اودس کښې مضمضه کول سنت دی.﴿١﴾ ددې په پریخودلو سره اودس ته نقصان نه رسی اوپه ثواب کښې کمې راځی. وهوالموفق

نسوار، چیلم او سګریټ اودس ماتونکی نه دی

سوال: علمائې دین شرع متین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه نسوار، حقه او سګریټ څکل حرام دی که مکروه؟ اوپه دې سره اودس ماتیږی اوکه نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: معتبرشاه کوټکی.....١٩٨٣ء١٤١٢١

(بقیه حاشیه) الزربول لو مشدوداً..... والثانی کونه مشغولاً بالرجل لیمنع سرایة الحدث..... والثالث کونه ممایمکن متابعة المشئ المعتاد فیه فرسخاً فاکثر، قال ابن عابدین (قوله لو مشدوداً) لان شدة بمنزلة الخیاطة وهو مستمسک بنفسه بعد الشد کالخف المخیط بعضه ببعض فافهم وفی البحر عن المعراج ویجوز علی الجاروق المشقوق علی ظهر القدم وله ازراریشدها علیه تسده لانه کغیر المشقوق وان ظهر من ظهر القدم شئ فهو کخروق الخف.
(الدرالمختار مع ردالمحتار ص ١٨٢، ١٨٣ جلد ١ باب المسح علی الخفین)

﴿١﴾قال الحصکفی وغسل الفم ای استیعابه ولذا عبر بالغسل او للاختصار بمیاه ثلاثه والانف..... وهما سنتان مؤکدتان، قال ابن عابدین فلو ترکهما اثم علی الصحیح سراج قال فی الحلیة لعله محمول علی ما اذاجعل الترک عادة له من غیر عذر.
(الدرالمختار مع ردالمحتار ص ٨٢ جلد ١ سنن الوضوء)

الجواب: دنسوار، سگریټ وغیره څیزونو استعمال مباح دي چه د فضولیاتو دپاره نه وی او د نشي د نشتوالی په وجه باندي په دي سره اودس نه ماتیږی.﴿١﴾ وهوالموفق

﴿١﴾ قال العلامه ابن عابدين: فانه لم يثبت اسكاره ولا تفتيره ولا اضراره بل ثبت له منافع الخ. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ٤٥٩ جلد ٥ كتاب الاشربة)

الباب الثانی فی الغسل

د غسل په شروع کښې اودس سنت دي

سوال: دغسل نه مخکښې اودس کول سنت دي که مستحب؟ که یوسړي دجنابت نه غُسل اوکړی اونه په اول کښې اودس اوکړی اونه په آخرکښې، نو مونځ ئې جائزدي که نه؟ اوچه کله ئې اودس نه وی کړي نود غُسل نه پس اودس لازم دي که نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمد فائق باجوړ ایجنسی عنایت کلي.....١٥مئ ١٩٨٦ء

الجواب: دغُسل په شروع کښې اودس کول سنت دی.(شرح التنویر)﴿١﴾ چه کله یوسړي دمضمضي او استنشاق نه پس په ټول بدن باندي اوبه واچوی نوسره ددي نه چه غُسل ئې خلاف سنت دي خوصحیح دي او دده مونځ هم صحیح دي.﴿٢﴾ وهوالموفق

په بربنډه غُسل کول

سوال: علمائي دین دي مسئلي باره کښې څه فرمائی چه په کومه غُسل خانه باندي چت وی په هغې کښې په بربنډه غُسل کول جائزدي که نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمد ازرم تبوک سعودی عرب.....١٤٠١/٧/١٧هـ

﴿١﴾ قال الحصكفي: وسننه..... البداءة بغسل يديه وفرجه..... وخبث بدنه ان كان عليه خبث لئلا يشيع ثم يتوضأ..... ثم يفيض الماء على كل بدنه ثلاثا الخ.
(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ص ١١٠، ١١١ جلد ١ مطلب سنن الغسل)

﴿٢﴾ وفي الهنديه: الفرائض الغسل وهي ثلاثة المضمضة والاستنشاق وغسل جميع البدن على مافي المتون. (فتاوٰی هنديه ص ١٣ جلد ١ الباب الثاني في الغسل)

الجواب: په بربنډه غسل کول جائزدی البته لنګ وهل بهتردی.﴿۱﴾ په عورت باندې نظر غورځیدلوسره اودس نه ماتیږی اودس صحیح دې.﴿۲﴾
وهوالموفق

په احتلام باندې غسل واجب کیږی

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه ځه دفالج مریض یم. یوه ښپه مې شله ده اوما واده هم کړې دې تقریباً دولس کاله مې اوشو، اوس مسئله داده چه ماته په هفته کښې دوه، درې ځلې احتلام کیږی کله څوک اووینم اوکله هم دغه شان احتلام کیږی، ځما عمر تقریباً ۳۷ کاله دې او تقریباً اته کاله نه مې په پابندئ سره مونځ کول هم شروع کړی دی. نوددې وجې نه هر وخت غسل کول وی. نوتاسو صاحبان فتوی ورکړئ چه په دې احتلامونو سره په ما باندې غُسل واجب کیږی اوکه نه؟ بینوا توجروا
المستفتی: ماسټرخان ګړهی سخاکوټ.....یکم اپریل ۱۹۷۵ء

الجواب: محترم المقام: السلام علیکم، خبره داده چه په احتلام سره غُسل واجب کیږی.﴿۳﴾ ته همت مه بائیله. غُسل کوه الله کریم دې تاته صحت درکړی فقط

﴿۱﴾ قال الحصکفی: وسننه کسنن الوضوء سوی الترتیب وادابه کادابه سوی استقبال القبلة لانه یکون غالباً مع کشف عورة وقال ابن عابدین اقول اوالمراد الکراهة حال الکشف فقط کما افاده التعلیل السابق والظاهر من حاله علیه السلام انه لا یغتسل بلا ساتر (قوله مع کشف عورة) فلو کان متزراً فلا باس به کما فی شرح المنیة والامداد.
(الدرالمختار مع ردالمحتار ص ۱۱۰ جلد ۱ مطلب سنن الغسل)

﴿۲﴾ وفی الهندیه: مس الرجل المراة والمراة الرجل لا ینقض الوضوء کذافی المحیط مس ذکره او ذکر غیره لیس بحدث عندنا کذافی الزاد.
(فتاوٰی هندیه ص ۱۳ قبیل الباب الثانی فی الغسل)

﴿۳﴾ قال العلامه مرغینانی: والمعانی الموجبة للغسل انزال المنی علی وجه الدفق والشهوة من الرجل والمرأة حالة النوم والیقظة.
(هدایة علی صدر فتح القدیر ص ۵۳ جلد ۱ فصل فی الغسل)

د غیر محرم په بربنډ حالت کښې لیدلو سره غسل نه واجب کیږی

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی که یوه زنانه یوغیرمحرم په بربنډ حالت کښې اووینی نوپه دې باندې غسل واجب دې که نه؟
بینوا توجروا
المستفتی: حاجی محمد.....۱۹۷۴ء۱۲۱۴

الجواب: غسل نه واجب کیږی﴿۱﴾. وهوالموفق

د نارینه د بالغ کیدو کمه موده او منی وغیره د پاکولو طریقه

سوال: دنارینه دپاره دبالغ کیدو موده څه ده؟ بنده چه کله د دولسو کالو شو نو انزال ئې شوې وو ایاد هغه وخت نه بلوغ شروع کیدې شی؟ دغه شان دمنی ودی او مذی دپاکولو طریقه څه ده؟ بینوا توجروا
المستفتی: منظور راوالپنډی.....۱۲۴شعبان ۱۴۰۳ھ

الجواب: دنارینه دپاره دبلوغ کمه موده دولس کاله دې ته چه ددولسو کالو شوې نو بالغ شوې ځکه چه دبلوغ علامت یعنی انزال موجود شوې دې﴿۲﴾ او چه منی په ګرولواو مړلوسره صفا کیږی اوکه اوچه نه وی نو بیاوینځلو سره﴿۳﴾ دغه شان مذی اوودی هم وینځلو سره صفا کیږی ﴿۴﴾ وهوالموفق

﴿۱﴾ ځکه چه دا دهغه څیزونو نه ئه دې کوم چه غسل واجبوی (سیف الله حقانی)

﴿۲﴾ قال العلامة الحصکفی: بلوغ الغلام بالاحتلام والاحبال والانزال والاصل هو الانزال..... فان لم یوجد فیهما شئ فحتی تتم لکل منهما خمس عشرة سنة به یفتیٰ لقصر اعمار اهل زماننا وادنی مدته له اثنتا عشرة سنة.
(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص ۱۰۷ جلد ۵ فصل بلوغ الغلام کتاب الحجر)

﴿۳﴾ وقال فی الهندیه: ومنها الفرک فی المنی اذا اصاب الثوب فان کان رطبا یجب غسله وان جف علی الثوب اجزأ فیه الفرک استحسانا.
(فتاوٰی عالمگیریه ص ۴۴ جلد ۱ الباب السابع فی النجاسة)

﴿۴﴾ قال الفقیه طاهر بن عبد الرشید: اذاحت النجاسة.....(بقیه حاشیه په بل مخ)

به لاس باندې مشین سره نوم لیکل داودس او غسل نه مانع نه دی

سوال: بنده په ماشومو الی کښې دمشین په ذریعی سره په لاس باندې نوم لیکلې دې اوس خلق وائی چه وران کړه په دې سره اودس او غسل نه کیږی او حال دا چه هغه نوم اوس بغیر داپریشن نه وارنیږی هم نه نوددې څه حکم دی؟ بینوا توجروا

المستفتی: نارتهٔ وزیرستان ایجنسی میران شاه....۱۹۸۸ء/۱۴۰۸/۲۸

الجواب: داخط دخال او ډک کړی شوې زخم پشان یو اندام دې نه د اودس نه مانع دې او نه دغسل نه ﴿۱﴾ دوا عظانو دسختو او غلطو مسئلو نه مه ویریږئ ﴿۲﴾ وهو الموفق

(بقیه حاشیه) لم یجز الا فی المنی الیابس فان کان رطبا لا یطهر الابالغسل وهو نجس عندنا..... ولکن هذا اذالم یخرج المذی قبل خروج المنی اما اذاخرج المذی ثم خرج المنی لا یطهر الثوب بالفرک.

(خلاصة الفتاوٰی ص ۴۱ جلد ۱ الفصل السادس فی غسل الثوب والدهن)

﴿۱﴾ قال ابن عابدین: یستفاد مما مر حکم الوشم فی نحو الید وهو انه کالاختضاب اوالصبغ بالمتنجس لانه اذا غرزت الید اوالشفة مثلا بابرة ثم حشی محلها بکحل اونیلة لیخضر تنجس الکحل بالدم فاذاجمد الدم والتأم الجرح بقی محله اخضر فاذاغسل طهر لانه اثر یشق زواله لانه لا یزول الا بسلخ الجلد او جرحه فاذاکان لا یکلف بازالة الاثر الذی یزول بماء حارٍ اوصابون فعدم التکلیف هنا اولیٰ وقد صرح به فی القنیه فقال ولو اتخذ فی یده وشمالا یلزمه السلخ اه.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ۲۳۰ جلد ۱ مطلب فی حکم الوشم باب الانجاس)

﴿۲﴾ قال الامام ولی الله الدهلوی: واما المذکر فلا بد..... ان یکون میسراً لا معسراً..... واما الأفات التی تعتری الوعاظ فی زماننا فیها عدم تمییزهم بین الموضوعات وغیرهابل غالب کلامهم الموضوعات المحرفات وذکرهم الصلوات والدعوات التی عدها المحدثون من الموضوعات ومنها مبالغتهم فی شیئ من الترغیب والترهیب.

(القول الجمیل ص ۱۷۱، ۱۷۲ باب التذکیر والوعظ)

څناورسره بغیرد انزال نه وطی (بدفعلی)

کولو سره غسل نه واجب کیږی

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی که یو سړې دځناورسره وطی اوکړی لیکن انزال نه وی شوې نو غسل واجب کیږی که نه؟

بینوا توجروا

المستفتی: نامعلوم.....

الجواب: صرف وردننه کول غسل نه واجب کوی بلکه وردننه کولو (التقاء الختانین) دپاره شهوت والا محل پکار دې او ځناور خو دشهوت محل نه دې نوځکه بغیر دانزال نه غسل نه واجب کیږی.

وفی الهندیه (ص ۱۵ جلد ۱) والایلاج فی البهیمة والمیتة والصغیرة التی لا یجامع مثلها لا یوجب الغسل بدون الانزال ﴿۱﴾. وهو الموفق

په مټ باندی څه قسم مسالې سره نوم

لیکل د اودس او غسل مانع نه دی

سوال: یوسړی په خپل مټ باندی نوم لیکې چه دستنې په ذریعه سره ئی راکنی او یو قسم رنګداره مساله پکښې اچوی نو دنوم نه لاندې داوبو رسیدل مشکل کیږی نو ایا د داسې سړی غسل وغیره صحیح کیږی؟

بینوا توجروا

المستفتی: حافظ شمس الحق قمرحضرو اتک...۲۷/رمضان ۱۴۰۵ھ

الجواب: داخط د خال پشان دغسل وغیره نه مانع نه دې

کمافی ردالمحتار ص ۲۲۰ جلد ۱ باب الانجاس، یستفاد مما مر حکم الوشم فی نحو الید وهو انه کالاختضاب اوالصبغ بالمتنجس لانه اذا غرزت الید اوالشفة مثلاً بابرة ثم حشی محلها بکحل او نیلة لیخضر تنجس الکحل بالدم فاذا جمدالدم والتأم الجرح بقی

﴿۱﴾ (فتاوٰی عالمگیریه ص ۱۵ جلد ۱ الفصل الثالث فی المعانی الموجبة للغسل وهی ثلاثة)

محله اخضر فاذا غسل طهر لانه اثر یشق زواله لانه لا یزول الابسلخ الجلد او جرحه فاذاکان لا یکلف بازالة الاثر الذی یزول بماءٍ حارٍ او صابون فعدم التکلیف هنا اولیٰ..... وفی الفتاوی الخیریه من کتاب الصلاة سئل فی رجل علی یده وشم هل تصح صلوته وامامته معه ام لا اجاب نعم﴿۱﴾. وهوالموفق

وسمه داودس اوغسل نه مانع نه ده

سوال: بعضې خلق په سپینه ږیره باندې توره وسمه لګوی نو په ویښتو باندې وسمې لګولو سره ممکن ده چه اوبه دویښتو اصل جسم ته اونه رسیږی لهذا په دې حالت کښې اودس یاغسل کیدې شی که نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: نور رحمان ناوګئ بونیر سوات....۱۲/اګست۱۹۸۳ء

الجواب: په ویښتو باندې وسمی لګولو سره داخبره ضروری نه ده چه اصل ویښتو ته به اوبه رسوې چه دویښتو په ظاهری سطح باندې اوبه واچولې شی نو د غسل جنابت دپاره کافی ده (شامی) ﴿۲﴾ وهوالموفق

د غسل په وخت کښې خبرې کول او د دعاګانو وئیلو حکم

سوال: علمائی دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه دغسل دوران کښې دخبروکوو څه حکم دې؟ اودغه وخت کښې مسنون دعاګانې وئیل جائز دی که نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: نامعلوم .....

﴿۱﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص۲۳۰جلد۱ مطلب فی حکم الوشم باب الانجاس)
﴿۲﴾ قال العلامه حصکفی: ولا یمنع الطهارة ونیم ای خرء ذباب وبرغوث لم یصل الماء تحته وحناء ولو جرمه به یفتی..... ولا یمنع ما علی ظفر صباغ ولا طعام بین اسنانه او فی سنه المجوف به یفتی وقیل ان صلبا منع وهو الاصح.
(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص۱۰۹ جلد۱ قبیل مطلب سنن الغسل)

الجواب: دغسل په وخت کښې چپ اوسیدل بهتر دی په بربنډه باندې فقهاؤ خبرې کول مکروه لیکلې دې اودمسنون دعاګانو دپاره داوخت مناسب نه دې

فی ردالمحتار ص۱۵۶ جلد۱ ویستحب ان لا یتکلم بکلام مطلقة اما کلام الناس فلکراهته حال الکشف واما الدعا فلانه فی مصب المستعمل ومحل الاقذار والاوحال﴿۱﴾. وهوالموفق

زنانو د پاره په غسل کښې دویښتو وینځلو طریقه

سوال: که زنانه غسل کوی نود سرو پشان هغوې لره هم په ټول بدن باندې اوبه اچول ضروری دی اوکه نه؟ اود زنانو دسرپه ویښتو باندې اوبو اچولوطریقه څه ده؟ بعضې زنانه صرف په مسح باندې اکتفاکوی آیا داصحیح دی؟

بینوا توجروا

المستفتی: محمد امین شراوک ملائشیا....۲۵/رمضان المبارک۱۴۰۳ھ

الجواب: په زنانه باندې هم دسرو پشان دټول بدن وینځل فرض دی خودکونځئ شوې ویښتو اصل ته اوبه رسول کافی دی دټولو وینځل ضروری نه دی اوپه غسل کښې دسرپه ویښتو باندې مسح کول کافی نه ده برابره خبره چه زینت ته نقصان ورکوی اوکه نه خوکه چرته ویښته پرانستې وو.نو دپوره ویښتو وینځل ضروری دی ﴿۲﴾ هوالموفق

د عمر په لحاظ سره دبلوغ موده

سوال: علماء دین دې مسئلی باره کښې څه فرمائی چه دعمر په لحاظ

﴿۱﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص۱۱۵ جلد۱ مطلب سنن الغسل کتاب الطهارة)
﴿۲﴾ قال الحصکفی: وکفی بل اصل ضفیرتها ای شعر المرأة المضفور للحرج اما المنقوض فیفرض غسل کله اتفاقا ولو لم یبتل اصلها یجب نقضها مطلقا هو الصحیح ولو ضرها غسل رأسها ترکته وقیل تمسحه.
(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص۱۰۸ جلد۱ مطلب فی ابحاث الغسل)

سره دمذکر او مؤنث بلوغ په څومره موده کښې پورې کیږی؟ بینوا توجروا

المستفتی: نصرالله صوابی.....۱۹محرم ۱۴۰۳ھ

الجواب: دعمر په لحاظ سره دمذکر او مؤنث دبلوغ پنځلس (۱۵) کاله دی.
کمافی شرح التنویر علی هامش ردالمحتار ص ۱۳۲ جلد۶ فان لم یوجد فیهما شئ فحتی تمّ فکل منهما خمس عشره سنة به یفتیٰ﴿۱﴾. وهوالموفق

داحتلام هیریدلو په صورت کښې د قضاء مونځونو حکم

سوال: علماء دین څه فرمائی دې مسئله کښې چه یو سړی ته احتلام شوې وو لیکن هغه نه هیر شوې وو څو ورځې پس ورته یاد شو چه احتلام شوې وو نو چه کوم مونځونه ئې بغیر غسل نه کړی دی دهغه قضاء به څنګه کوی؟

بینوا توجروا

المستفتی: نامعلوم .....

الجواب: که چاته څو ورځې پس داحتلام پته اولګې چه په فلانکې ورځې باندې ماته احتلام شوې وو نودهغې ورځې نه به دمونځو نو قضاء کوی او که دمعلومې ورځې علم ورته نه وی نو دآخری خوب نه به جنبی شمارلې کیږی نو دهغې نه پس چه ئې څومره مونځونه کړی وی دهغې قضاء به پرې لازم وی (مجموعة الفتاوی ص ۱۲۴ جلد ۱) ﴿۲﴾ وهوالموفق

د مذی په وتلو سره غسل نه واجب کیږی

سوال: جناب مفتی صاحب دارالعلوم حقانیه اکوړه خټک! علمائې دین دې مسئلې

﴿۱﴾(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص۱۰۷ جلد۵ فصل بلوغ الغلام کتاب الحجر)

﴿۲﴾ قال العلامه عبدالحی لکهنوی :که داعلم ورته اوشو چه دفلانکئ ورځې نه ماته احتلام شوې وونو هغې ورځې نه به دجنابت حکم جاری شی او که د ورځې دتعین علم نه وی صرف دومره علم وی چه ماته احتلام شوې وو نو داحتلام حکم به هغه آخری خوب نه ورکولې کیږی چه دهغې نه پس نه دې اوده شوې (مجموعة القتاوی ص ۱۲۵ جلد ۱ کتاب الطهارة)

باره کښې څه فرمائی که چاته شهوت راشی یعنی آله تناسل ئی په آرام وی اوبیا مُنتشر شی او داندام مخصوص په سر باندې لوندوالې راشی اوپته نه وی چه دامنی ده که څۀ بل څه دی نو په دې سره غسل واجب کیږی یانه؟

بینوا توجروا

المستفتی: رحمت نبی ضلع پشاور.....یکم ذی الحجه ۱۳۸۹ھ

الجواب: دامذی ده ددې په وتلو سره غسل نه واجب کیږی ﴿۱﴾ اودمنی په وتلوسره هغه وخت غسل واجب کیږی چه کله په توپ اوشهوت سره وی ﴿۲﴾ اوپه ذکر شوې صورت کښې داشرط نشته دې (هکذا فی جمیع کتب الفقه) وهوالموفق

د غابښ سورې په مسالې سره بندول دغسل نه مانع نه دې

سوال: شق دندان رادا کتر پر کرده ام، بعض مولوی صاحبان در بارهٔ غسل فرموده اند، که غسل مے شود و بعضے گفته اند نمیشد، اکنون محترم شما مارا هدایت دهید که صحیح خیال چیست؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبدالباقی افغانستان.....۲۴/ شعبان ۱۴۰۳ھ

الجواب: غسل بلاشک وشبه جائز است زیرا نچه خالی کردن سوراخ در وقت هر غسل حرج عظیم است، که در شرع شریف مرفوع است، نظیره مافی الهندیه ص ۳۳۶ جلد۵ من شد السن بالذهب

﴿۱﴾ قال ابن المنذر حدثنا محمد بن یحیٰ حدثنا ابو حنیفة رحمه الله حدثنا عکرمه عن عبد ربه بن موسیٰ عن امه انها سالت عائشه رضی الله عنها عن المذی فقالت ان کل فحل یمذی وانه المذی والودی والمنی فاما المذی فالرجل یلاعب امرأته فیظهر علی ذکره الشئ فیغسل ذکره وانثییه ویتوضأ ولا یغتسل الخ.
(فتح القدیر ص ۵۳، ۵۴ جلد ۱ فصل فی الغسل)

﴿۲﴾ قال المرغینانی: والمعانی الموجبة للغسل انزال المنی علی وجه الدفق والشهوة من الرجل والمرأة حالة النوم والیقظة.
(هدایه علی صدر فتح القدیر ص ۵۳، ۵۴ جلد ۱ فصل فی الغسل)

والفضة﴿۱﴾ومافی غسل شرح التنویر وثقب انضم، قلت فهذا اشد حرجاً منه﴿۲﴾. فافهم

د غسل په وخت کښې د عورت ښکاره کیدلو حکم

سوال: علمائې دین دې مسئله باره کښې څه فرمائی چه په اکثر نهرونو او تالابونو کښې خلق په اجتماعی طریقې سره غسل کوی اودنوم نه لاندې او دزنګون نه پورته ځائې په نظر راځی او خاص اندامونه ئی پټ کړی وی نو آیا په داسی ځایونو کښې داسې کول جائزدی؟ او که چرته څوک نه وې نو په برینډه غسل جائز دې که نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: نامعلوم.....

الجواب: خبر شئ چه انسان په داسې ځائې کښې غسل کوی کوم ځائې کښې چه یواځې وی نوداسی ځائې کښې هم دعورت ښکاره کولونه احتراز کول پکار دي دضرورت مطابق ورته د عورت ښکاره کولو رخصت دي او که په داسی ځایونو کښې نور خلق هم موجود وی نو په داسی حالت کښې دسړو دپاره دپتول عورت (یعنی دنوم نه تر زنګونانو پورې) پټول فرض دی چه دهغې ښکاره کول حرام دی اوکه یو سړی په داسی طریقې سره غسل اوکړو نو د حرامو دارتکاب سره سره دغسل فریضه ادا کیږی.

فی الکبیری ص ۵۱ وان یغتسل فی موضع لا یراه احد لاحتمال بدؤ العورة حال الاغتسال

﴿۱﴾وفی الهندیه: قال محمد رحمه الله فی الجامع الصغیر ولا یشد الاسنان بالذهب ویشدها بالفضة یرید به اذاتحرکت الاسنان وخیف سقوطها فاراد صاحبها ان یشدها یشدها بالفضة ولا یشدها بالذهب وهذا قول ابی حنیفه رحمة الله وقال محمد رحمه الله یشدها بالذهب ایضاً ..... وذکر الحاکم فی المنتقیٰ لو تحرکت سن رجل وخاف سقوطها فشدها بالذهب او بالفضة لم یکن به بأس عند ابی حنیفة وابی یوسف رحمهما الله تعالیٰ الخ.
(فتاوٰی هندیه ص ۳۳۶ جلد ۵ الباب العاشر فی استعمال الذهب والفضة)

﴿۲﴾قال العلامه الحصکفی: لا یجب غسل مافیه حرج کعین وان اکتحل بکحل نجس وثقب انضم ولا داخل قلفة.
(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص ۱۰۷ جلد ۱ مطلب فی ابحاث الغسل)

او اللبس ولحدیث یعلی بن امیة ان النبی ﷺ قال ان الله حی ستیر یحب الحیاء والستر فاذا اغتسل احدکم فلیستتر رواه ابوداؤد﴿۱﴾. وهوالموفق

غابنونو ته د سړو زړو خول اچول د غسل نه مانع نه دي

سوال: که چا خپلو غابنونوته دسروزړو خول دنبایست یا دځه بیمارئ دوجې نه واچولو نو آیا اوس به دغسل نه مانع وی که نه؟ دغه شان داخول اچول شرعا څنګه دی؟ بینوا توجروا

المستفتی: ډاکټر ګل فراز دندان ساز مانیری ضلع صوابی. ۱۹۸۸ء۱۹۱۸۱

الجواب: که داجائز یا نا جائز دسروزړو خول﴿۲﴾ هر غسل دپاره لرې کول اودغسل نه پس واپس اچول دحرج باعث وی نودا دغسل نه مانع نه دي.

لان الحرج مدفوع﴿۳﴾. ویورده فی الاثار﴿۴﴾ فلیراجع الی نصب الرایه ص۲۳۷ جلد۴. وهوالموفق

﴿۱﴾(غنیة المستملی شرح منیة المصلی ص ۴۹ فرائض الغسل)

﴿۲﴾قال العلامه طاهر بن عبد الرشید البخاری رحمه الله: ویشد الاسنان بالفضة ولا یشدها بالذهب. (خلاصة الفتاوٰی کتاب الکراهیة فی اللبس ص ۳۷۰ جلد۴)

﴿۳﴾قال ابن عابدین: (قوله وثقب انضم) قال فی شرح المنیة وان انضم الثقب بعد نزع القرط وصار بحال ان امر علیه الماء یدخله وان غفل لا فلا بد من امراره ولا یتکلف لغیر الامرار من ادخال عود ونحوه فان الحرج مدفوع.
(ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ۱۰۷ جلد ۱ مطلب ابحاث الغسل)
وفی الهندیة: والصرام والصباغ ما فی ظفرهما یمنع تمام الاغتسال وقیل کل ذلک یجزیهم للحرج والضرورة ومواضع الضرورة مستثناة عن قواعد الشرع کذا فی الظهیریة.
(فتاوٰی عالمگیری الباب الثانی فی الغسل ص ۱۳ جلد ۱)

﴿۴﴾وفی المنهاج: والاثار تدل علی الجواز کما فی نصب الرایة عن الطبرانی فی معجمه الاوسط ان النبی ﷺ امر عمرو بن العاص ان یشد ثنیته.....(بقیه حاشیه په بل مخ)

د غابنو سوري په سیسې وغیره سره ډکول دغسل نه مانع نه دی

سوال: علمائي دین دي مسئلي باره کښې څه فرمائی چه دغابنو سوري په قلعی وغیره ډکول دغسل نه مانع دی که نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: نامعلوم ..... ۲۹\۹\۱۹۸۲ء

الجواب: الحمدلله وسلام علی عباده الذین اصطفی، امابعد :داخبره دي معلومه وی چه کله دغابنو سوري د قلعی نه ډک شی او اوبه ورته نه داخلیږی نودحرج وجي نه دغسل جنابت نه مانع نه دي.

کما یشیر الیه مافی ردالمحتار ص ۱۴۳ جلد ۱ قوله وهو الاصح، صرح به فی شرح المنیة وقال لامتناع نفوذالماء مع عدم الضرورة والحرج ، فافهم﴿۱﴾، ویدل علیه مافی اعلاء السنن جلد۷ ۱ ص ۲۹۹ ان عثمان بن عفان رضی الله عنه ضبب اسنانه بالذهب اخرجه عبد الله بن احمد بن حنبل فی مسند ابیه، والتضبیب مانع من الوصول، وفی ص۲۹۸ ان انس بن مالک شدد اسنانه بذهب اخرجه الطبرانی والتشدید مانع من جریان الماء تحته﴿۲﴾. فافهم. وهو الموفق

(بقیه حاشیه) الساقطة بالذهب، وعن معجم الصحابة ان عبد الله بن عبد الله بن ابی سلول امره النبی ﷺ ان یتخذ ثنیة من ذهب، وفی مسند احمد ان عثمان بن عفان رضی الله عنه ضبب اسنانه بذهب، وروی الطبرانی ان سنان انس رضی الله عنه شدت بالذهب.

(منهاج السنن شرح جامع السنن ص ۲۲۲ جلد۵ باب ماجاء فی شد الاسنان بالذهب)

﴿۱﴾ قال الحصکفی: ولا یمنع ما علی ظفر صباغ ولا طعام بین اسنانه او فی سنه المجوف به یفتیٰ وقیل ان صلبا منع وهو الاصح، وقال ابن عابدین صرح به فی شرح منیه وقال لامتناع نفوذ الماء مع عدم الضرورة والحرج.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ص ۱۰۹ جلد ۱ باب فی ابحاث الغسل)

﴿۲﴾ وفی المنهاج: والاثار تدل علی الجواز کما فی نصب.....(بقیه حاشیه په بل مخ)

په غسل کښې د پوزی د نرمئ پورې وینځل فرض دی

سوال: علمائي دین دي مسئلي باره کښې څه فرمائی چه په غُسل کښې اوبه په پوزه کښې په ګوتې سره وردننه کول پکاردی. که پوزه رانښکلوسره؟ اوچه په پوزه رانښکلوسره په دماغوکښې د داخلیدلو په وجه باندې د بیمارو پیدا کیدو خطره هم وی؟ بینوا توجروا

المستفتی: شمشیرخان حاجی زئ شبقدر...۲۸\۱۰\۱۹۷۵ء

الجواب: په غُسل کښے ددې نرمئ وینځل فرض دی﴿۱﴾ .تاته چه څنګه آسان وی هغه شان خپل معمول جوړکړه .وهو الموفق.

(بقیه حاشیه) الرایة عن الطبرانی فی معجمه الاوسط ان النبی ﷺ امر عمروبن العاص ان یشد ثنیته الساقطة بالذهب، وعن معجم الصحابة ان عبد الله بن عبد الله بن ابی سلول امره النبی ﷺ ان یتخذ ثنیة من ذهب، وفی مسند احمد ان عثمان بن عفان رضی الله عنه ضبب اسنانه بذهب، وروی الطبرانی ان اسنان انس رضی الله عنه شدت بالذهب.

(منهاج السنن شرح جامع السنن ص ۲۲۲ جلد۵ باب ماجاء فی شد الاسنان بالذهب)

﴿۱﴾ وفی الهندیة: وحد المضمضة استیعاب الماء جمیع الفم وحد الاستنشاق ان یصل الماء الی المارن کذا فی الخلاصة.

(فتاوٰی عالمگیریه ص ۶ جلد ۱ الفصل الثانی فی سنن الوضوء)

الباب الثالث فی البئر والحوض

په لوئي حوض کښې ټول کال د ولاړو اوبوحکم

سوال: علمائي دين دي مسئلي باره کښې څه فرمائی چه د اوبو يولوئي حوض دي او دهغې اوږدوالي او پلن والي دلس لس ګزه نه زيات دي په هغې کښې د باران اوبه جمع کولې شی اوبيا ټول کال په هغې کښې وی ګيرچاپيره ترينه ګندونه او خزلې هم وی ليکن دحفاظت دوجې نه په هغې کښې غورځيږی نه. اود اوبو رنګ هم صحيح وی نوآيا په دې اوبوسره اودس کول صحيح دی؟

بينوا توجروا

المستفتی: نامعلوم..... ۳۱۴۱ء۷۴

الجواب: ددې حوض نه د اودس اوغسل نه کيدلوهيڅ وجه نشته. وهوالموفق

ناپاکه اوبوسره جوړې شوې خښتې وغيره په کوهی کښې لګولوحکم

سوال: علمائي دين څه فرمائی دي مسئله کښې چه يو کوهی کنستلې کيدو او په هغه وخت کښې هغه ناپاک شو بيا روستو ددې کوهی جوړول وغيره او دکون په دغې ناپاک اوبو او خاورې او ښختو سره او شو او چه کله کوهې تيار شو نو ټولې اوبه ترينه راويستلې شوې اوس سوال دادې چه داوبو ويستلو سره به داټول کوهی دسره پورې پاک ګڼلې کيږی يانه؟

بينوا توجروا

المستفتی: هلال احمد طورو مردان..... ۱۵نومبر ۱۹۷۴ء

الجواب: دامسئله صراحةً چرته ملاؤ نه شوه البته دقواعدو په رنړا کښې به داکوهی پاک وی دغه شان په پاکو اوبو کښې دمنړک وغيره په مړ کيدلو سره په ناپاک کيدلو کښې ديوالونه وغيره هم ناپاک کيږی اودکوهی پاک

کيدلو په وخت کښې به ديوالونه وغيره هم پاک شی ﴿۱﴾ نودلالت په وجه سره د پاکوالی په اراده سره دمخکښې او روستنی يو حکم وی. وهوالموفق

په مشين والا کوهی کښې د حيوان غورځيدلو حکم

سوال: علمائی دين دي مسئلي باره کښې څه فرمائی که په يوکوهی کښې مشين وی چه په هغې سره اوبه راوباسلې کيږی نو که په هغې کښې يو ځناور او غورځيږی ددې څه حکم دي؟ بينوا توجروا

المستفتی: محمود.....

الجواب: که دمشين جاری کيدو په وخت کښې په دې کوهی کښې ځناور اوغورځيږی او مړ شی نودا معاف دی (لکون النزح کالجريان کمافی البحر ص ۸۰ جلد ۱) ﴿۲﴾ ګنی بيا کوهی نجس اوپليت دې. وهوالموفق

﴿۱﴾ قال الشرنبلالی: وکان ذلک المنزوح طهارة للبئر والدلو والرشاء والبکرة ويدالمستقی، روی ذلک عن ابی يوسف والحسن لان نجاسة هذه الاشياء کانت بنجاسة الماء فتکون طهارتها بطهارته نفيا للحرج.

(حاشيه الطحطاوی علی مراقی الفلاح ص ۳۸ فصل فی مسائل الآبار)

﴿۲﴾ قال ابن نجيم: ومنهم المصنف فی المستصفی ان المراد بنزح البئر نزح مائها اطلاقا لاسم المحل علی الحال کقولهم جری الميزاب وسال الوادی واکل القدر والمراد ماحل فيها للمبالغة فی اخراج جميع الماء والمراد بالبئر هنا هی التی لم تکن عشرا فی عشر اما اذا کانت عشرا فی عشر..... وابی يوسف البئر لا تنجس کالماء الجاری البئر اذالم تکن عريضة وکان عمق مائها عشرة اذرع فصاعدا فوقعت النجاسة فيها لا يحکم بنجاستها فی اصح الاقاويل..... ای ونزح ماء البئر لکن هذا انما يستقيم فيما اذا کانت البئر معينها لاتنزح واخرج منها المقدار المعروف اما اذا کانت غير معين فانه لا بد من اخراجها لوجوب نزح جميع الماء..... والماء ينبع شيأفشيأ واما ان لا تنجس اسقاطا لحکم النجاسة حيث تعذر الاحتراز ار التطهير کما نقل عن محمد انه قال اجتمع رائ ورأی ابی يوسف ان ماء البئر فی حکم الجاری لانه ينبع من اسفله ويؤخذ من اعلاه فلا يتنجس کحوض الحمام الخ.

(بحر الرائق ص ۱۱۰، ۱۱۱ جلد ۱ کتاب الطهارة)

په لوئي حوض کښې استنجاء اوغسل کول منع نه دی

سوال: علمائی دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه یو حوض دی اوږدوالې او پلن والې ئی دموجوده زمانې په ګزونو (درې فټه ګزوالا) باندې اتلس (۱۸) اتلس ګزه دې اودا حوض صرف داودس دپاره دې او مستعمل او به دې حوض ته غورځیږی دبهر تللوځه لاره نشته اوداستنجاء اوغسل دپاره بل ځائی هم شته نوبغیر دځه عذرنه ددې حوض نه استنجاء او غسل کول څنګه دی؟ بینوا توجروا

المستفتی: فقیرمحمدمعصوم سرائې نورنګ بنوں.... ۲۳\شعبان ۱۳۹۷ھ

الجواب: چونکه دا حوض غټ دې لهذا په دې کښې استنجاء او غسل کول منع نه دی یعنی په دې سره اوبه نه پلیتیږی البته داکار بهترنه دې.

فلیراجع الی شرح حدیث لا یغسلن احدکم فی الماء الراکد ولا یبولن الحدیث ﴿۱﴾. وهوالموفق

په حوض کښې د بال غورځیدل

سوال: علمائی دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه یو حوض دشرعی مقدار مطابق دې اویو هلک پکښې بال او غورځوو آیا داخوض به پاک ګڼلې کیږی؟ بینوا توجروا

المستفتی: نامعلوم..... ۱۹\مئ ۱۹۸۴ء

﴿۱﴾ وفی منهاج السنن: باب کراهیة البول فی الماء الراکد ای الماء الذی لا یکون جاریا حقیقة ولا حکما یکره فیه البول ویتنجس بخلاف الماء الجاری حقیقة او حکما وهو الماء الکثیر الراکد فانه یکره فیه البول ولاکن لا یتنجس ولعل الامام الترمذی یقصد بذکر هذا الباب ذکر دلیل الحنفیة.

(منهاج السنن شرح جامع السنن للترمذی ص ۱۷۱ جلد ۱ باب کراهیة البول فی الماء الراکد)

وفی الدرالمختار وکذا یجوز براکد کثیر کذلک ای وقع فیه نجس لم یر اثره.

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص ۱۴۰ جلد ۱ باب المیاه)

الجواب: که داخبره یقینی معلومه نه وی چه بال ناپاک وو نودحوض (نجاست) حکم ورکول دقاعدې نه خلاف دی. وهوالموفق

د کوهی او اوبو د پاکئ او پلیتی عجیبه مسئلې

سوال: علمائی دین دې مسئلو باره کښې څه فرمائی ﴿۱﴾ په هدایه (ص۳۲) کښې دی چه کوم ځناور په اوبو کښې اوسیږی، هغه چرته په اوبو کښې مړشی نو اوبه نجس نه وی او دیعیش فی الماء تعریف ئی داکړې دې چه مایکون معاشه وتوالده فی الماء نو که معیشت ئی په اوبو کښې وو او تولد ئی په اوبو کښې نه وو لکه بطخ چه دهغې معاش په اوبو کښې دې اوتولدئی په اوبو کښې نه دې نو که داسې بطخ او موندلې شی چه دهغې تولدهم په اوبو کښې شوې وی او بیا په اوبو کښې مړه شوه نو ددې څه حکم دې ﴿۲﴾ که په شیشه (بوتل) کښې منړک بند کړې شو اودکوهی په اوبو کښې ئې دابوتل کیښودو اومنړک په کوهی کښی دشیشې په بوتل کښې مړشو او دری ورځې پس ئی دا شیشه په کوهی کښی ماته کړه او په شیشه کښې منړک پرسیدلې او رژیدلې وو نود څو ورځو د مونځونو اعاده به کوی؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولانا سیدنصیب علی شاه بنوی.... ۱۷\دسمبر ۱۹۷۴ء

الجواب: (۱) که داسې بطخ اوموندلې شوه نو هغه به دمهی په حکم کښې وی لیکن عادةً داسې بطخ ناممکن ده.

(۲) ددا سې کوهی تولې اوبه به راویستلې کیږی (کما فی الدرالمختارعلی هامش ردالمحتارص ۱۹۷ ج ۱ ولو تفسخه خارجها ثم وقع فیها ذکره الوالی) ﴿۱﴾ نو که دشیشې دماتیدلو وخت معلوم نه وی نو دعلم دوخت نه به د نجاست حکم ورکولې شی ﴿۲﴾ وهوالموفق

﴿۱﴾ قال العلامه الحصکفی ولو تفسخه خارجها ثم وقع فیها ذکره الوالی ینزح کل مائها الذی کان فیها وقت الوقوع ذکره ابن الکمال بعد اخراجه.

(الدرالمختارعلی هامش ردالمحتار ص ۱۵۵ جلد ۱ فصل فی البئر)

﴿۲﴾ قال العلامه الحصکفی ومذ ثلاثة ایام بلیالیها ان انتفخ او تفسخ استحسانا وقال من وقت العلم فلا یلزمهم شئ قبله قیل وبه یفتیٰ.

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص ۱۶۱ جلد ۱ مطلب مهم فی تعریف الاستحسان)

درې کلنه ماشومه په کوهی کښې پریوتله خومره اوبه به راویستلې شی

سوال:علمائی دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه درې(۳) کلنه ماشومه په کوهی کښې پریوتله دجمات امام حکم اوکړو چه اویا بوقو راویستلو سره به کوهې پاک شی دامسئله په چرګه باندې قیاس کړې شوه اودوبم امام صاحب دټولو اوبو دپلیتیدو حکم اوکړو په دی کښې صحیح کوم یودې؟

بینوا توجروا

المستفتی: مولانا فضل مولا فاطمه ضلع مردان.... ۱۹۷۲ء۱۰۱۴۱

الجواب:ک داماشومه ژوندئی راوتلې وی نو کوهی پاک دې اوکه په کوهی کښې مړه شوې وی نو ټولې اوبه به تري نه راوباسلې کیږی

فی الشرح الکبیر وان ماتت فیها شاة او کلب او آدمی نزح جمیع الماء ﴿۱﴾ . وهوالموفق

په لونی حوض کښې د جنابت غسل کول

سوال:علمائی دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه د یو حوض پلن والې دوه ګزه وې او اوږوالی ئې څلویښت پنځوس ګزه وی آیا دیکښې غسل جنابت جائز دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: نامعلوم.... ۱۹۷۲ء۱۵۱۳۰

الجواب: جائز دې ﴿۲﴾ وهوالموفق

که په کوهی کښې د مړک غورځیدلو وخت معلوم نه وی نوڅه به کوې؟

سوال:علمائی دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه څه عام طور سره په کور کښې اودس کوم اوجمات ته څم او جمات بار بار نه نزدې دې او مقتدیان

﴿۱﴾(غنیة المستملی المعروف بالکبیری ص۱۵۵،۱۵۶ فصل فی البئر)

﴿۲﴾قال العلامة الحصکفی وکذا یجوز براکدٍ کثیر کذلک ای وقع فیه نجس لم یراثره ولو فی موضع وقوع المرئیة به یفتیٰ بحر. (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص ۱۴۰ جلد ۱ مطلب لو ادخل الماء من اعلی الحوض باب المیاه)

هم مختلف وی امام څه پخپله یم دکور په کوهی کښې یو منړک غورځیدلې وو اوپته ئې هله اولګیده چه کله داوبو ذائقه خرابه شوه نوماخو پخپله ددریو ورځو شپو مونځونو را اوګرځول خودمقتدیانو به څه کیږی؟ اودا کوهی به دکوم وخت نه پلیت شمارلې کیږی؟ بینوا توجروا

المستفتی: حکیم غلام حسین مانیرئی صوابی.... ۱۹۸۹ء۱۰۱۲۵۱

الجواب:دا کوهی به دپته لګیدلونه پلیت شمارلې کیږی او نامعلومه مقتدیانو ته اطلاع ضروری نه ده.

فی الدرالمختار ویحکم بنجاستها الخ، وقالا من وقت العلم فلا یلزمهم شئ قبله قیل وبه یفتیٰ وفی الشامیه الخ قولهما هو المختار ﴿۱﴾. وهوالموفق

که په کوهی کښې پلیته جامه غائبه شوه نوکوهی به څنګه پاکولې شی؟

سوال: علمائی دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه کوهی کښې به ګندګئ او میتازو وغیره سره ککړه جامه اودحیض په وینه باندې پلیته شوې جامه اوغورځیږی اوداجامه دری کاله مخکښې غورځیدلې وی اوڅوک موپه کوهی کښې ورکوز کړی هم نه ووالبته ددی جامې دغورځیدلونه پس مونږ پنځه سوه ټیمه (غورړو والا) راویستلې دی نوآیا داکوهی اوس پاک دې که ناپاک دې؟بینوا توجروا

المستفتی: س،ر،ش زیارت کاکاصاحب.... ۱۹۸۹ء۱۸۱۲۳

الجواب: کله چه ددی کوهی نه دومره بوقې ۰۰ ویستلې شی په کومو سره چه کوهې پاکیږی (مثلاً دوه سوه ۲۰۰ بوقې) ﴿۲﴾ نو داکوهی او پلیته جامه ټول به پاک شمارلې کیږی.

کمافی الهندیه ص۲۰ جلد ۱ ولو وقعت فی البئر خشبة نجسة او قطعة ثوب نجس وتعذر اخراجها

﴿۱﴾ (الدرالمختار مع ردالمحتار ص ۱۶۱ جلد ۱ مطلب مهم فی تعریف الاستحسان فصل فی البئر)

﴿۲﴾ وفی الهندیه: واذا وجب نزح جمیع الماء ولم یمکن فراغها لکونها معینا ینزح مائتادلو کذا فی التبیین.

(فتاویٰ هندیه ص ۱۹ جلد ۱ الباب الثالث فی المیاه الفصل الاول)

وتغیبت فیها طهرت الخشبة والثوب تبعاً لطهارة البئر کذا فی الظهیر ﴿۱﴾. وهوالموفق

وتغیت فیها طهرت الخشبة والثوب تبعاً لطهارة البئر کذا فی الظهیریه ﴿۱﴾. وهوالموفق

د کوهی نه دچرګ هډوکی راووتل نو کوهي پاک دي که ناپاک

سوال: علمائی دین دي مسئلي باره کښې څه فرمائی چه یو کوهی ته د ۲۶ رمضان د ورلی نه پس چرګ غورځیدلي ووهغه داسی چه کور والو دچرګ د رانیولو په کوشش کښې وو په کوهی کښې ئی دبره نه تماشه هم اوکړه خوځه په نظر رانغله څلورمیاشتې پس دکنستلو په حالت کښې معلومه شوه چه دا چرګه دي کوهی ته غورځیدلي وه ځکه چه دهغې ټول هډوکی وغیره په کوهی کښې موجود وو او ددی کوهی اوبه تقریباً څلورمیاشتې استعمال شوی دی نو اوس به دمونځونو وغیره څه حکم وی؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولانا میرشاهد الله میران شاه شمالی وزیرستان..... ۱۴۱۲۱ء۱۹۸۷

الجواب: په دی کوهی کښې دچرګې غورځیدل اومړه کیدل نه مشاهد ي نه ثابت دي اونه غالب ګمان نه لهذا داکوهي پاک دي صرف دشک په وجه کوهي نه ناپاکه کیږی.

وقد وقع ههنا شک فی ان هذه العظام عظام هذه الدجاجة او غیرها وفی ان هذه العظام وقعت فیه الیوم او قبل ذلک حین کانت مخلوطة باللحم فافهم ﴿۲﴾. وهوالموفق

په نسوارو او افیونو غورځیدلو باندې کوهي نه ناپاک کیږی

سوال: علمائی دین دي مسئله باره کښې څه فرمائی چه په یو کوهی کښې نسوار

﴿۱﴾ (فتاوٰی عالمگیریه ص ۲۰ جلد ۱ الباب الثالث فی المیاه الفصل الاول)

﴿۲﴾ قال العلامه ابن نجیم :وقالا یحکم بنجاستها وقت العلم بها ولا یلزمهم اعادة شئ من الصلوٰت ولا غسل ما اصابه ماء ها قبل العلم وهو القیاس لان الیقین لا یزول بالشک لانانتیقن بطهارتها فیما مضی وقد شک فی النجاسة لاحتمال انها ماتت فی غیر البئر ثم القتها الریح العاصف فیها او بعض السفهاء اوالصبیان او بعض الطیور الخ .

(البحر الرائق ص ۱۲۴ جلد ۱ باب الانجاس)

اوغورځیدل نو کوهي پاک دي که ناپاک دي؟ دغه شان دافیونو څۀ مسئله ده؟ بینوا توجروا

المستفتی: فضل احد ،غلام احد واخوانهما بازارپټ خیله ملاکنډایجنسی ۲۳۱۵ء۱۹۷۰

الجواب: تماکو او ټول بوټی پاک دی او افیون هم پاک دی نو ددې په غورځیدلو سره کوهي نه پلتیږی.

فی الدرالمختار ص ۴۰۳ جلد۵ ولم نر احداً قال بنجاستها ولا بنجاسة نحو الزعفران ﴿۱﴾. فقط

د چینه دارکوهی نه داوبو راویستلو په مقدار کښې دفقهاؤ مختلف اقوال او مفتیٰ به قول

سوال: علمائی دین دي مسئلي باره کښې څه فرمائی چه یوماشوم دسپی ورکوټي بچي کوهی ته ورغورزار کړو اوهغه په کښې لږساعت پس مړشو دوه (۲) دری (۳) ګهینټی پس پته اولګیدله چه هغه دسپی بچي ئي راویستلي دي اودجماعت دامام نه تیوس کولو نه پس ئی اتیا بوقي هم راویستلي اوکوهی چینه داردي چه څومره اوبه ترنه هم راوباسي خوهغه کمیږی نه بیا وروستو یو بل مولوی صاحب چه داواقعه واوریدله هغه اووئیل چه دفقهي دکتابونو په رنړا کښې به ددي کوهی ټولي اوبه راویستلي کیږی هله به کوهی صفا کیږی نو دي کښې بحث دومره اوچلیدلو چه اوس به دکوم مولوی صاحب په خبره باندې عمل کیږی بیا خلقو یو بل مولوی صاحب ته رجوع اوکړه هغوی دالیکلي ورکړل چه درې سوه (۳۰۰) بوقي تر نه راوباسئ نو کوهی به بې شکه پاک شی نو درې سوه (۳۰۰) بوقي ترینه اویستلي شوي اوس چه کوم مولوی صاحب دټولو اوبو راویستلو مسئله خودلي وه هغه اوس هم په خپله خبره کلک دي چه داکوهي اوس هم پلیت دي ددي نه په شرعی طریقه سره ټولي اوبه راوباسئ اوپاک ئی کړي هغه وائي چه دکوهي اوږدوالي اوپلن والي ناپ کړئ او دهغې هومره کنده اوکنئ هغه ددي کوهی د اوبو نه ډکه کړی نو پاک

﴿۱﴾ قال ابن عابدین :لوکان قلیل البنج اوالزعفران حراما عند محمد لزم کونه نجسا لانه قال ماسکر کثیره فان قلیله حرام نجس ولم یقل احد بنجاسة البنج ونحوه .

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ۱۷۲ جلد۳ قبیل باب حد القذف)

به شی دویمه خبره هغه دابیان کړله چه د کوهی ژوروالي تاسو ناپ کړئ او
اوبه راویستل شروع کړئ، دهغوی ویناده چه که دکوهی ژور والي لس
(۱۰) لاسه وی اوپه یوه ګهینټه کښې یو لاس لاندې لاړشی نو لس (۱۰)
ګینټې اوبه راویستلوسره به کوهې پاک شی اویائې داوبو ویستلو والا مشین
سره راوباسئ بیا چه مود فقهې کتابونه اوکتل (تعلیم الاسلام) حصه دوم
مرتبه حضرت مفتی کفایت الله صاحب رحمه الله دهلوی نو په هغې کښې دپوره
اوبو راویستلو حکم دې دغه ددیوبندی مسلک کتاب (بهشتی زیور) کښې
هم دټولو اوبو راویستلو حکم دې هغې کښې هم د درې سوو (۳۰۰) بوقو څه
ذکر نشته په فتاوی رشیدیه کامل مبوب مطبوعه کراچی صفحه ۲۴۳
باندې دی که خپه ئې پلیته وی نو اوبه به راوباسي اوکه پاکه وی نوهیڅ
نشته په هغې کښې هم د درې سوو (۳۰۰) بوقو څه ذکر نشته، صرف فتاوی
دارالعلوم دیوبند. مطبوعه کراچی جلد ۱ صفحه ۳۸ او جلد ۲ صفحه ۵۷ باندې
په مستعمل کوهی کښې اود چیلئ د پچو غورزیدو په حکم کښې د چینه دار
کوهی نه درې سوو بوقو راویستلو مسئله ده، دارنګې دفقه حنفی معتبر
کتاب هدایه اولین مطبوعه مطبع مجتبائی دهلی صفحه نمبر ۲۷ کښې دی:

وان ماتت فیها شاةٌ او آدمی او کلب نزح جمیع مافیها من الماء لان ابن عباس رضی الله عنه وابن زبیر رضی الله عنه افتیا بنزح الماء کله حین مات زنجی فی بئر زمزم فان انتفخ الحیوان فیها او تفسخ نزح جمیع ما فیها صغر الحیوان او کبر لانتشار البلة فی اجزاء الماء وان کانت البیر معینة بحیث لا یمکن نزحها اخرجوا مقدار ماکان فیها من الماء وطریق معرفته ان تحفر حفر مثل موضع الماء من البئر ویصب فیها ما ینزح منها الی ان تمتلی او ترسل فیها قصبة وتجعل لمبلغ الماء علامته ثم ینزح منها مثلاً عشر دلاء ثم تعاد القصبة فتنظر کم انتقص فینزح لکل قدر منها عشر دلاء وهذان عن ابی یوسف رحمه الله وعن محمد رحمه الله نزح مائتا دلو الی ثلث مائة وکانه بنی قوله علی ما شاهد فی بلده،

په دې عبارت کښې د لکیر والا عبارت کښې (وعن محمد رحمه الله) په حاشیه ئی
لیکلې دي. (قوله وعن محمد الی آخره والمروی عن ابی حنیفه اذا نزح منها مائة
یکتفی وهوبناء علی ابارالکوفة لقلة الماء فیها، دارنګې دریم (۳) نمبر عبارت

(علی ما شاهد) لاندې حاشیه باندې دی (قوله علی ماشاهد..الخ) من غالب
میاه ابار بغداد لان اباربغداد لا تزید علی ثلث مائة دلو، دارنګې درساله رکن
الدین صفحه ۵۴ باندې دی ددا سی کوهی نسبت چه هغه بالکل خالی کیږی
نه بعضی علماؤ ددری سو (۳۰۰) بوقو راویستلو فتوی ورکړي ده داولې دی
ددې سوال په جواب کښې یی لیکلې دی چه دا فتوئ په ضعیف قول باندې
ده او ددې اصل دادې چه امام محمد رحمه الله دافتوی دبغداد شریف کوهیانو
سره مخصوص کړیده کله چه هغوي اولیدل چه دبغداد په کویانو کښې
۳۰۰ دری سوه بوقونه زیاتې اوبه نشته نو په دې قول سره هم ټولې اوبه
واویستل ثابت شو اودا چرته کیدې شی چه امام محمد رحمه الله دټولې دنیا په
کوهیانوباندې دیو مخصوص شمیرفتوٰی ورکوله اوحال داچه دفقهاء
صحابه رضی الله عنهم دپلیتی په سبب سره دټولو اوبو راویستل یو جاری عمل وی
لکه دحضرت عبدالله بن عباس اود عبدالله ابن الزبیر رضی الله عنهما ددې
مخالف منقول دی دهغه علماؤ ډیره غټه غلطی ده چه داقول امام محمد رحمه الله
ته منسوب کړو اودټولې دنیا په ټولو کوهیانو باندې فتوی ورکوی حال
دادې چه امام محمد رحمه الله کوم ځای کښې دافتوی ورکړې ده نو په یو
مخصوص شمار سره ئی دټولو اوبو راویستلو فتوی هم ورکړې ده لکه چه
ثابته شوه (ازشامی) صحیح مسئله څۀ ده؟ بینوا توجروا

المستفتی: سید جماعت علی شاه صاحب ګیلانی مقام خاص مولی پور تحصیل کبیروالا ضلع ملتان

الجواب: صحیح حکم دادې چه دموجوده اوبو مقدار راوباسئ مثلاً که کوهې
دری (۳) ګزه ډوب وی اوپه یو فټ کښې شپیته (۶۰) بوقی اوبه وی نوچه کله
د کوهی نه (۵۴۰) پنځه سوه څلویښت بوقې راوباسلې شی نوپاک بی شی
دمقدار معلومولو دپاره چرته یو ماهر کس ته رجوع اوکړئ ﴿۱﴾ فقط

﴿۱﴾ قال العلامه الحصکفی وان تعذر نزح کلها لکونها معینا فبقدر مافیها وقت ابتداء النزح قاله الحلبی یؤخذ ذلک بقول رجلین عدلین لهما بصارة بالماء وبه یفتیٰ.
(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص ۱۵۷ جلد ۱ فصل فی البئر)..... وهاب

په حوض کښې د لس په لس والا شرط مفتی به نه دې

سوال: زمونږ په علاقه کښې دټیوب ویل په ذریعه سره واړه واړه تالابونه جوړ کړي شوي دی چه هغه لس په لس والا مقدار نه کم دی اوټیوب ویل هر وخت جاری نه وی اوخلق ددې تالابونونه اوبه وړی نو آیا ددې اوبو په استعمال سره مونځ وغیره کیږی نه؟ دارنګې د لس په لس مقدار ماخذ دقران حدیث اوفقې نه دې که نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمد زمان سرائې نورنګ بنوں....۱۲۷\شعبان ۱۴۰۳ھ

الجواب: محققینو احنافو تصریح کړې ده چه داوبو دلږوالی اوډیر والې دارومدار پخپله هغې مسئلې کښې د اخته سړی په رائی باندې ده.د عشراً فی عشر باندې نه ده ﴿۱﴾ نو که ددی حوضونو متعلق داستعمال والو رائې داوی چه که دي کښې نجاست اوغورځیږی نود اودس کولو په وخت کښې سمدستی بل طرفته نه رسیږی نو دابیا غټ حوضونه دی اوکه داسې نه وی نو واړه دی وهوالموفق

د حوض په مقدار کښې مفتی به قولونه

سوال: محترم ومکرم عزیز القدر صاحب حضرت مفتی صاحب السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته! علمائی دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه ځمونږ په ملک.کښې دحکومت دطرفه تالابونه منظور شوي دی چه په هغې کښې بعضی

﴿۱﴾ قال العلامه الحصکفی رحمه الله: والمعتبر فی مقدار الراکد اکبر رأی المبتلیٰ به فیه فان غلب علی ظنه عدم خلوص ای وصول النجاسة الی الجانب الآخر جاز والا لا هذا ظاهر الروایة عن الامام والیه رجع محمد وهو الاصح کما فی الغایة وغیرها وحقق فی البحر انه المذهب وبه العمل. (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص ۱۴۱ جلد ۱ باب المیاه)
وان التقدیر عشراًبعشر لا یرجع الی اصل یعتمد علیه. (ایضاً)

ګول دي لیکن دشرعی حدنه کم دی چه هغه عشراً فی عشر دي او اوبه دیو طرفته راځی اوتالاب کښې جمع کیږی او بل طرفته نه اوځی او خلق په بالتو او ټیمانو سره دا اوبه دتالاب نه اوباسی نو که په دې تالاب کښې څه پلیتی او غورځیږی نوداتالاب به پاک وی که پلیت؟ اوددې حکم به (کالماء الجاری) وی که نه؟ ځمونږ ځائی کښې بعضې مولایان وائی چه دا (عموم بلوی) ده او څوک ورته د (کالماء الجاری) حکم ورکوی دغه شان د(منیة المصلی) صفحه ۶۴ عبارت هم دې.

حوض صغیر یدخل الماء فیه من جانب ویخرج من جانب آخر فتوضأ فیه الانسان فوقعت غساله فیه ان کان الحوض اربعاً فی اربع یجوز وضوء ه لان الماء المستعمل لایستقر فی مثله بل یدور حوله ویخرج وان کان الحوض اکبر من ذلک لا یجوز لان الماء المستعمل یستقر فی مثله،

ددې عبارت تشریح هم واضحه کړئ؟ بینوا توجروا

المستفتی: ماسترسیدغلام سرائې نورنګ ضلع وتحصیل بنوں...۱۹۶۹ء\۵\۷\۱

الجواب: ﴿۱﴾ که ددې تالاب غټوالې دومره وی چه یو طرف کښې پلیتی غورځیدلو سره دویم طرفته دپلیتئ اثر رسیږی نو داتالاب (کالماء الجاری) نه دې اوپلیتیږی اوکه دنجاست اثر بل طرفته نه رسیږی نوبیا (کالماء الجاری) دې اود اوصافو د بدلون نه بغیر نه نجس کیږی اوهم داظاهر الروایة دې.

فی الدرالمختار: والمعتبر فی مقدار الراکد اکبر رأی المبتلیٰ به فیه فان غلب علی ظنه عدم خلوص النجاسة الی الجانب الاخر جاز والا فلا، هذا ظاهر الروایة عن الامام والیه رجع محمد وهو الاصح (هامش ردالمحتار ص۱۷۷ جلد ۱)

اودا عشراً فی عشر قول داعتماد لائق نه دې.

لمافی الدرالمختار وان التقدیر بعشر فی عشر لا یرجع الی اصل یعتمد علیه ﴿۱﴾

اوکه بالفرض ددې مراد ثابت شی نو بیا ترې شرعی ګزونه مراد دی چه هغه نهه بنده دې نوپه دې وجه که په انګریزی ګزونو سره طول اوعرض ساتی

﴿۱﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص ۱۴۱ جلد ۱ باب المیاه)

نو داحوض غټ دي او (کالماء الجاری) هم دي.

(ای فی غیر ظاهر المذهب واختاره فی النهر الفائق)﴿۱﴾.

۲: په منیه کښې قاضی خان (ددې عبارت نه پس) داعبارت نقل دي.

والاصح ان هذا التقدیر غیر لازم فان خرج الماء المستعمل من ساعة لکثرة الماء وقوته یجوز والا فلا﴿۲﴾ قال العلامة الشامی ص۱۷۶ جلد ۱ واقره الشارحان..... واجاب رکن الاسلام السغدی بالجواز مطلقاً لانه ماء جار والجاری یجوز التوضأ به وعلیه الفتوٰی﴿۳﴾

ددې عبارت نه معلومه شوه چه کوم حکم تادمنیه والا نقل کړې دي (غیر صحیح) او غیر مفتی به دي. فقط

د شرعی گز اندازه اوتحقیق

سوال: علمائی دین دې مسئله باره کښې څه فرمائی چه په (منحة الخالق علی البحر الرائق ص ۱۳۹) کښې دشرعی گز اندازه لیکلې شوې ده. والذراع اربعة وعشرون اصبعاً والاصبع ستة شعرات مرصوصة بالعرض،،

ددې عبارت نه معلومیږی چه داسې شکل کښې به کیښودې شی (۱۱۱۱۱۱ بیایی لاندې لیکلې دی (فظهر شعرة منها الی بطن الاخرٰی توضع،، چه دهغې شکل ځما په ذهن کښې داسې راځی (- - - -) دشری گزناپ داولنی شکل مطابق دي که ددویم شکل مطابق داولنی شکل په وجه باندې دشرعی گزاندازه ډیره کمه راځی اوددویم شکل په وجهې سره د انگریزی گز دو چنده جوړیږی ددې جواب راکړئ؟ بینوا توجروا

المستفتی: شفیع اکبرملک آباد علاقه گدون.... ۱۹۸۶ء ۱۵۱۷۱

الجواب: په سعایه وغیره کښې دی چه شرعی گزه یونیم فټ دي. (وهو مختار صاحب

﴿۱﴾ (غنیة المستملی شرح منیة المصلی ص ۹۹ فصل فی احکام الحیاض)
﴿۲﴾ (وهکذا فی منحة الخالق هامش البحر الرائق ص ۷۳ جلد ۱ کتاب الطهارة)
﴿۳﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ۱۴۰ جلد ۱ مطلب لو ادخل الماء من اعلی الحوض وخرج الخ)

الهدایه والاکثرین، البته قاضی خان وغیره ددرې نیم فتو مقدار والا گز معتبر گرېدي دي او صاحب د بزازیه د هرې زمانې اوعلا قې خپل مروجه عام گز معتبر کړي دي ﴿۱﴾ (فلیر اجع الی ابواب المیاه.) وهوالموفق

﴿۱﴾ وفی منهاج السنن: واختلفوا فی تحدید الذراع علی ثلثة اقوال، الاول ان المعتبر ذراع الماسحة وهو سبع قبضات فوق کل قبضة اصبع ای الابهام قائمة (درے نیم فټه ۴۲ انچه) افتیٰ به قاضی خان وغیره، والثانی ان المعتبر ذراع الکرباس وهو ست قبضات من دون قیام الاصبع (اتلس انچه یونیم فټ) واختاره صاب الهدایه والاکثرون القول الثالث ان المعتبر ذراع کل زمان ومکان واختاره صاحب البزازیه.
(منهاج السنن شرح جامع السنن ص ۱۶۰ جلد ۱ باب ماجاء ان الماء لا ینجسه شئ)

الباب الرابع فی التیمم

فالج والا د خادم او نوکر په نه موجودګئ کښې تیمم کولې شی

سوال: علماء کرام په دې مسئلې کښې څه فرمائی چه زید په لاس، غوږ او سترګو سره بالکل روغ رمټ دې لیکن په خپو فالج وهلې دې چه ګرزیدې نه شی داسې په وخت کښې دننه داودس کولو انتظام نشی کولې ځکه چه پخپله داوبو تلاش نشی کولې اووخت هم تیریږی که دې دتیمم په ذریعه سره مونځ ادا کړی نو دا جائز دې که نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: نامعلوم ۱۳۹۷ھ

الجواب: داسې دخادم او نوکرپه عدم موجودګئ کښې تیمم کولې شی.

کمافی شرح التنویر اولم یجد من یوضئه فان وجد ولو باجرة مثل وله ذلک لا یتیمم فی ظاهر المذهب کما فی البحر (هامش ردالمحتار ۲۱۵ جلد ۱)﴿۱﴾ وبمعناه فی الهندیه ص۲۸ جلد ۱ ﴿۲﴾ وفتاویٰ دارالعلوم دیوبند ص ۲۴۴ جلد ۱ فلیراجع. وهوالموفق

د مرګی د مریض د پاره د غسل په ځای باندې د تیمم حکم

سوال: څه د مرګی مریض یم یو ځل مې دغسل اراده اوکړه نو دغسل په وخت

﴿۱﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۱۷۱ جلد ۱ باب التیمم)

﴿۲﴾ وفی الهندیه اوکان لا یجد من یوضیه ولا یقدر بنفسه فان وجد خادما او مایستأجربه اجیراً او عنده من لو استعان به اعانه فعلیٰ ظاهر المذهب انه لا یتیمم لانه قادر کذافی فتح القدیر. (عالمگیریه ص۲۸ جلد ۱ الباب الرابع فی التیمم الفصل الاول)

کښې راباندې دوره راغله او تندې می په تیره ګټه باندې اولګیدو او زخمی شو او تقریبا یو میاشت پوری زخم وو نو داسې حالت کښې به ماته دغسل نه کولو اجازت وی که نه غسل کول به ضروری وی؟ یا څه بله طریقه اوښایئ؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبدالرحمن بنوں..... ۲۰ نومبر ۱۹۷۴ء

الجواب: که اسانه وی نود صبا راختلونه مخکښې غسل کوه اوباقی مسئله داده که په غسل کولو سره دوره راتلل یقینی وی یاغالب ګمان وی نوبیا تیمم کولې شې.

کمافی الهندیه ص۲۸ جلد ۱ ویعرف ذلک الخوف اما بغلبة الظن عن امارة اوتجربة اواخبار طبیب حاذق مسلم غیر ظاهر الفسق کذا فی شرح منیة المصلی لابراهیم الحلبی﴿۱﴾. وهوالموفق

د اوبو ضرری کیدلو په وخت کښې تیمم جائز دی

سوال: یوسړې مخ لاس وینځی خله کښې اوبه اچوی استنجاء هم اوبو سره کوې اوبیا استنجاء اولاس وینځلو نه پس دمونځ دپاره تیمم کوی نو آیا داتیمم کیدی شی؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمدامین فرتوپه اټک.... ۱۹۹۱ء ۸۱۱۱

الجواب: که داسې بیمار وی غسل او اودس ده ته ضرر ورکوی نوده دپاره تیمم جائز دې ﴿۲﴾ وهوالموفق

اودس ماتیدلو سره جنابت د پاره کړی تیمم باندې څه اثر نه غورځیږی

سوال: علماء دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی که یو سړې دجنابت دپاره

﴿۱﴾ (فتاویٰ هندیه ص۲۸ جلد ۱ باب التیمم الفصل الاول)

﴿۲﴾ فی الهندیه ولوکان یجد الماء الا انه مریض یخاف ان استعمل الماء اشتد مرضه او ابطأ برؤه تیمم..... ویعرف ذلک الخوف اما بغلبة الظن عن امارة او تجربة او اخبار طبیب حاذق مسلم غیر ظاهر الفسق.

(الفتاویٰ العالمگیریه ص۲۸ جلد ۱ باب التیمم الفصل الاول)

تیمم اوکړی اوپه غسل باندې قادرنه وی اوبیا اودس مات شی نوآیا دجنابت دپاره به په دویم ځل تیمم کوې که هغه مخکښې کافی دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: نامعلوم.....

الجواب:ترڅوپورې دغسل کولو عذر باقی وی نو دهغې پورې دجنابت دپاره دایو تیمم کافی دې اوچه کله دغسل اوړیدلو باعث په دویم ځل راشی نوپه دویم ځل به تیمم ضروری وی البته داودس ماتیدلو په صورت کښې به باقاعده اودس کول پکار وی.

وفی الکبیری ص ۸۶ وان کان الماء یکفی للوضوء ولا یکفی للمعة یتوضأ به ولا ینتقض تیمم الجنابة لان الماء فی حق اللمعة کالمعدوم لعدم کفایته لها ﴿۱﴾. وهوالموفق

په یو لاس باندې دشل سړې اودس او تیمم

سوال:علمائی دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی که دچا لاس نه وی نو دې سړې دپاره داوبو په عدم موجودګئ کښې تتمم فرض دې یانه؟ او که فرض وی نو تیمم به څنګه کوی؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمدشفیع موقوف علیه دارالعلوم حقانیه....یکم صفر ۱۴۱۱ھ

الجواب: یو لاس والا کس اودس هم کولې شی او تیمم هم کولې شې په یو (ضرب) دې مخ مسح کړی او لاس دې په خاورې وغیره پورې راکاږی اودغه شان دخادم په ذریعې سره هم اودس اوتیمم جائز دې.

فلیراجع الی ردالمحتار وغیره ﴿۲﴾. وهوالموفق

﴿۱﴾ (غنیة المستملی ص ۸۳ فصل فی التیمم)

﴿۲﴾ قال ابن عابدین رحمه الله (قوله کمافی البحر) حاصل مافیه انه ان وجد خادما ای من تلزمه طاعته کعبده وولده واجیره لا یتیمم اتفاقاً وان وجد غیره ممن لو استعان به اعانه ولوزوجته فظاهر المذهب انه لا یتیمم ایضاً الخ.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ۱۷۱ جلد ۱ باب التیمم)

وقال ایضا وفی التاترخانیه الرجل المریض اذالم..... (باقی په بل مخ)

د خلقوپه مخکښې د عورت ښکاره کیدلو

په وجه دغسل په ځای تیمم کول

سوال:که یو سړی داسی ځای کښې مقیم وی چه هلته دغسل انتظام نه وی مطلب داکه غسل کوی نو دخلقو په مخکښې دعورت ښکاره کیدلو پوره یقین دې نو داسی حالت کښې دا سړی په تیمم سره مونځ کولې شی یانه؟ اونور خلقو ته امامت کولې شې که نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: علی عباس خان مدرسه قاضی حسام الدین کوهاټ...یکم ذی الحجه ۱۳۹۷ھ

الجواب: که دخلقو په مخکښې دعورت ښکاره کیدلو نه بغیرغسل ممکن نه وی نوددې سړی په تیمم کښې اختلاف دې امام حلبی جواز طرفته مائل دې کمافی شرح الکبیر ص ۵۰ وبالجملة فلا ضرورة فی کشف العورة للغسل عندمن لا یجوز نظره الیها لان له خلفا بخلاف الختان ونحوه ﴿۱﴾ او زیات احتیاط په دې کښې دې چه امامت دې نه کوی اوکه امامت ئی کړې وی نود خط په ذریعې سره دې مقتدیانو ته دمونځ راګرځولو خبرورکړی.

کما فی شرح التنویر کما یلزم الامام اخبار القوم اذا امهم وهو محدث او جنب بالقدر الممکن بلسانه او بکتاب او رسول علی الاصح لو معینین والا لا یلزمه وفی ردالمحتار ص ۵۵۴ جلد ۱ وقال ان تعین بعضهم لزمه اخباره ﴿۲﴾. وهوالموفق

(بقیه حاشیه) تکن له امرأة ولا امة وله ابن اواخ وهو لا یقدر علی الوضوء قال یوضئه ابنه او اخوه غیر الاستنجاء فانه لا یمس فرجه ویسقط عنه والمرأة المریضة اذالم یکن لها زوج وهی لاتقدر علی الوضوء ولها بنت او اخت توضئها ویسقط عنها الاستنجاء اه، ولا یخفیٰ ان هذاالتفصیل یجری فیمن شلت یداه لانه فی حکم المریض.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ۲۵۰ جلد ۱ باب الاستنجاء)

﴿۱﴾ (غنیة المستملی شرح منیة المصلی ص ۵۰ بحث الغسل)

﴿۲﴾ (الدرالمختار مع ردالمحتار ص ۴۳۸ جلد ۱ مطلب المواضع التی تفسد صلاة الامام دون المؤتم)

د اوبو په یومیل کښې کم فاصله باندې تیمم صحیح نه دې

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه ځمونږ خلق ددوه (۲) غرونو نه اونې پریکوی او راوړی چه دکلی نه لرې دی بعضې علماؤ پخوا زمانه کښې په دې غریاندې جمات جوړکړې وو آیادغه ځاې په تیمم سره مونځ صحیح دې حال داچه ددې غرنه دمیل په دریمه حصه فاصله کښې څه آبادی هم شته لیکن هغوی ته هم داوبو تکلیف دې خلق ډیر لرې نه په سرونو باندې اوبه راوړی اودلرګووالا درې څلورسوه کسان جوړیږی چه هغوی ته اوبه ورکول دې کورونو والا دپاره ډیرګران دی نوآیا په داسې ځاې کښې تیمم سره مونځ کول صحیح دې؟ اوحال داچه خلق خپلوخپلو کورنوته په وخت رسیدې شی؟ بینوا توجروا

المستفتی: میاں ګل میران شاه وزیرستان..... ۱۹۸۲ء\۱۱\۸

الجواب: کوم ځاې کښې چه په تیمم سره مونځ کولې شی که داځاې داوبو نه یو میل لرې وی (یعنې یو میل پوری داوبو نام ونشان نه وی اویا په کورونو کښې اوبو وې لیکن دبعضی عوارضو په وجه باندې ئې کورونو واله راتلونکو ته نشی ورکولې) نو دا راتلونکی خلق په تیمم سره مونځ کولې شی(۱) اګر که داکسان په وخت کښې دننه خپلو کورونو ته رسیدلې شی اوکه اوبه نزدې وی یادا کورونو والا خلق دوی ته اوبه ورکوی نو په تیمم سره مونځ کول صحیح نه دی (ماخوذ از کبیری وردالمحتار) وهو الموفق

---

(۱) قال العلامه حصکفی من عجز عن استعمال الماء المطلق الکافی لطهارته..... لبعده ولو مقیماً فی المصر میلاً، قال ابن عابدین (قوله ولومقیماً) لان الشرط هو العدم فاینما تحقق جاز التیمم نص علیه فی الاسرار بحر.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ص ۱۷۰، ۱۷۱ باب التیمم)

(هکذا فی غنیةالمستملی المعروف بالکبیری ص ۶۴ باب التیمم)

الباب الخامس

فی المسح علی الخفین وغیرهما

په خپو باندې د مسحې د پاره د قرانی ایت نه د روافضو دلیل نیول غلط دی

سوال: علمائی دین دمفتیان شرعې متین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه شیعه حضرات دسورة المائده دپنځم او شپږم ایت په وجې سره په خپو باندې دمسحې دفرض کیدو قائل دی او په صرفی او نحوی ترکیب سره هم مسحه ثابتوی او غسل رجلین یعنی دخپو وینځلو ته دقران نه خلاف وائی او اعلان کوی چه سنی علماء ترقیامته پورې دغسل رجلین دثابت کولو نه عاجزدی نو هغه کوم نحوی اوصرفی ترکیب دې چه دهغې نه مونږ اهل سنت والجماعت دخپو وینځل ثابتوؤ دغه شان په نورو دلائلو اوبراهینو سره هم مختصر وضاحت اوکړئ؟ بینوا توجروا

المستفتی: اهل سنت والجماعة منډی بهاؤالدین ضلع ګجرات ۱۹۷۲ء\۱۲\۱۷

الجواب: اعلم ان ارجلکم معطوف علی المغسول دون الممسوح یدل علیه القرآن والحدیث والاجماع والعقل، اما الاول فهو قوله تعالیٰ الی الکعبین ولم یقل الی الساقین والکعب غایة الغسل دون المسح واما الثانی فهی الاحادیث المتواترة الواردة فی عمل الغسل وترغیب الغسل والوعید علی ترکه واما الثالث فلان الصحابة رضی الله عنهم حتی علیا وابن عباس ذهبوا الی وظیفة الغسل، واما الرابع فان الرجلین اقرب الیٰ محل الغبار والنجاسة بخلاف الرأس والعجب من اهل التشیع انهم لم یلتفتوا الی قرأة النصب

مع ان العطف بالنصب على المجرور لا يصح الا فى المجرور بالحرف الزائد فافهم وتدبر﴿۱﴾. (وانما كتبت الجواب بالعربية لانها مسئلة معضلة لا يفهمها العوام. فقط

د سفر په دروان کښې په موزو باندې مسح کولو کښې

د صاحب هدايه په استدلال باندې د ابن الهمام کلام

۱۵ ربيع الاول ۱۴۰۹ھ

الجواب: ملخص استدلال صاحب الهداية ان كل مسافر يمسح ثلثة ايام فلا بد ان يكون مقدار السفر ثلاثة ايام والا فيصدق نقيض الكلية الاولى، اى بعض المسافرين لا يمسحون ثلاثة ايام فيلزم خلاف الحديث.

ملخص ايراد الامام ابن الهمام انه لو حمل هذا الحديث على الاطلاق لزم صدق نقيضه لان بعض المسافرين لا يمسحون ثلاثة ايام كما اذا بكر المسافر فى

﴿۱﴾قال العلامه ابراهيم الحلبى: والارجل من بين الاعضاء الثلثه المغسولة تغسل يصب الماء عليها فكانت مظنة للاسراف الملموم المنهى عنه فعطف على الممسوح لاالتمسح ولكن لينبه على وجوب الاقتصاد فى صب الماء عليها وقيل الى الكعبين فجئ بالغاية اماطة لظن ظان يحسبها ممسوحة لان المسح لا تضرب له غاية فى الشريعة انتهىٰ وقد ثبت فى الصحيحين من رواية عبد الله بن عمر وابى هريرة رضى الله عنهما ان رسول الله ﷺ رأى قوما توضؤا واعقابهم تلوح لم يمسها الماء فقال ويل للاعقاب من النار وفى رواية لابى هريرة رضى الله عنه ويل للعواقيب من النار وفى صحيح مسلم عن جابر رضى الله عنه قال اخبرنى عمر بن الخطاب رضى الله عنه ان رجلاً توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فابصره النبى ﷺ فقال ارجع فاحسن وضوئك وعن عائشة رضى الله عنها لان تقطعا احب الى من ان امسح على القدمين من غير خفين وعن عطاء ماعلمت ان احداً من اصحاب رسو الله ﷺ مسح على القدمين فهذا اجماع من الصحابة على وجوب الغسل وهو يؤيد الاحاديث الصحيحة فلا عبرة بمن جوز المسح على القدمين من الشيعة ومن شذ (غنية المستملى المعروف بالكبيرى ص ۱۵، ۱۶ شرائط الصلاة)

اليوم الاول الى وقت الزوال حتى بلغ المرحلة فنزل بها للاستراحة وبات فيها ثم بكر فى اليوم الثانى ومشى الى مابعدالزوال ونزل ثم بكر فى الثالث ومشى الى الزوال فبلغ المقصد، لانه مسافر عند النية كما صححه السرخسى ولا يمسح ثلاثة ايام، فلا بد من ان يحمل هذا الحديث على التقيد اى كل مسافر كان سفره ثلاثة ايام فصاعداً يمسح ثلاثة ايام، فلم يصح استدلال صاحب الهداية بهذا الحديث ويصح كون قدرالسفر اقل من ثلاثة ايام، وان اجابوا عن هذا الايراد بان بقية كل يوم ملحقة بالمنقضى منه فلا يلزم كون قدر سفر هذا المسافر اقل من ثلاثة ايام، فهذاالجواب لا يدفع هذا الايراد لان بقية اليوم الثالث لاتصح الحاقها بالمنقضى لعدم السفر فيها حقيقة ولعدم رخصة السفر فيها، فالايراد وارد الآن كما كان اى لزوم كون بعض المسافرين لايمسحون ثلاثة ايام، وهذا لازم باطل لازم من كون المبكر المذكور مسافراً فالملزوم مثله، وبالجملة ان المبكر المذكور غير مسافر فلا يمسح ثلاثة ايام ولايقصر ايضاً فلايقصر مسافر يوم واحد وان قطع فيه مسيرة ايام.

ولا يبعد ان يجاب عن كلام ابن الهمام ان معنى الحديث ان كل مسافر اذا خلى وطبعه يمسح ثلاثة ايام مادام مسافراً، فجاز ان لايمسح ثلاثة ايام لمايعرضه كالعجلة فى السير، والمبكر المذكور لم يبق مسافراً فلذا لم يتم اليوم الثالث فافهم ولا تعجل فى الرد والقبول. وهوالموفق

په جرابوباندې د مسح شرطونه

سوال: علمائى دين دې مسئلې باره کښې څه فرمائى چه نن صبا کومې د نائلون جرابې دى آياپه دې باندې داحنافو په نزد مسح جائز ده که نه؟ دلته

بعضې خلق په دې جرابو باندې په مسح جائز وائی چه داهل ظواهرو په شان دی آیا داصحیح ده؟ بینوا توجروا

المستفتی: بنده رحمن الدین ضلع دیرملاکنډ ډویژن

الجواب: د نائلون په جرابوباندې مسح کول جائزنه دی، ځکه چه په جرابو باندې دمسح دجواز دپاره داشرط دې چه داسې سختې اوغټې به وی چه صرف دا واغوندی نو دې میله پورې په کښې تللې شی اوشلیږی نه اوداشرط دې چه داواچوی او تړلونه بغیر هم غورځیږی نه او که دانه غورځیدل دتنګئ دوجې نه وی نو بیاهم مسحه کول جائز نه دی اودا شرط هم دې چه اوبه تری نه نه اوځی او څلورم شرط دادې چه دننه پکښې څه په نظر نه راځی یعنی چه سترګې پرې اولګوې نو هم څه په نظر نه راځی.

یدل علیه مافی الدرالمختار اوجوربیه ولو من غزل او شعرالثخینین بحیث یمشی فرسخا ویثبت علی الساق بنفسه ولایری ماتحته ولا یشف آه ﴿۱﴾و فی الشرح الکبیر ص۱۰۸ وینبغی ان یقید بما اذالم یکن ضیقاً فانانشاهد مایکون منه فیق یستمسک علی الساق من غیر شد ولوکان من الکرباس انتهیٰ﴿۲﴾

او خبر شئ چه دنیلون جرابې دتنګئ دوجې نه نه غورځیږی لهذا په کښې دویم شرط موجودنه دې او اوبه ترینه هم اوځی او چه دومره راکاږی څومره چه خپې ته د اچولو په وخت کښې وی نو دهغې نه بهر والاخیز هم په نظر راځی او دریم اوځلورم شرط هم په کښې نشته لهذا په دې باندې مسحه کول دمذهب نه خلاف دی ﴿۳﴾ وهوالموفق

﴿۱﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص۲۶۹ جلد۱ باب المسح علی الخفین)

﴿۲﴾ (غنیة المستملی ص۱۰۸ فصل فی المسح علی الخفین)

﴿۳﴾ قال ابن نجیم (قوله والجورب المجلد والمنعل والثخین ای یجوز المسح علی الجورب اذا کان مجلداً او منعلاً او ثخیناً..... والثخین ان یقوم علی الساق من غیر شد ولا یسقط ولا یشف وفی التبیین ولایریٰ ما تحته.

(البحر الرائق ص۱۸۲ جلد۱ باب المسح علی الخفین)

نائلون په جرابو مسح کول جائز نه دی

سوال: د نائلون په جرابو مسح جائز ده که ناجائز؟ بینوا توجروا

المستفتی: بهادرسید دروش چترال....۱۳صفر۱۳۹۷ھ

الجواب: ناجائز ده ﴿۱﴾ وهوالموفق

د مسح علی الجوربین مسئله

سوال: په موزو باندې خومسحه صحیح ده لیکن کومې جرابې چه دباړې (کارخانو) نه راوړلې کیږی او هغه اوبه هم راکاږی نوبغیر عذر نه په دغسې جرابو باندې مسحه کول صحیح دی که نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: حضرت مولانا فضل مولی صاحب سابق شیخ الحدیث بدارالعلوم حقانیه اکوړه خټک ۱۴ ربیع الثانی ۱۴۰۲ھ

الجواب: دمفتی به قول په بناباندې په جرابو مسحه کول جائز دی لیکن دجواز دپاره څه شرطونه دی چه په (درمختار باب المسح علی الخفین) کښې لیکلې شوې دی (منها ما ذکره (ای اشارالیه) المستفتی) اودنائیلون په جرابو کښې داشرطونه نشته ﴿۲﴾ لهذا په دې باندې مسح جائز نه ده وهوالموفق

﴿۱﴾ خفین دځرمنې موزو ته وائی اودمسحې په جواز کښې اصل هم خفین دی، غیر مدرک بالقیاس په وجې سره دقیاس تقاضا داده چه په غیر ځرمنې والا موزوباندې دې مسح جائز نه وی لیکن داستحسان په بنا باندې هغه غیر ځرمنې والاموزې چه په هغې کښې دخفین شرائط موجود وې په هغې به هم جائز وی او په نائیلون یاتار والا جرابو کښې دغه شرطونه نشته نو په هغې باندې به څنګه دخفین (ځرمنې والا موزې) پشان مسحه جائز شی (فافهم)

قال العلامه حصکفی او جوربیه ولو من غزل او شعر الثخینین بحیث یمشی فرسخا ویثبت علی الساق بنفسه ولایریٰ ماتحته ولایشف الا ان ینفذ الی الخف قدر الفرض. (الدرالمختار ص۱۹۷ جلد۱ باب مسح الخفین) .....(ازمرتب)

﴿۲﴾ قال العلامه حصکفی اوجوربیه ولو من غزل او شعر .....(بقیه حاشیه په بل مخ)

په فتاوی عالمګیري کښې د مسئله فرک المنی او مسح علی الجبائر په باره کښې تپوس

سوال: ﴿۱﴾ د فتاوی عالمګیری په تطهیر الانجاس کښې دی ومنها الفرک فی المنی، فرک الثوب، دفرک معنی ده جامه مړل او فرک عن الثوب څه څیز دجامونه مړل او لرې کول نو دلاندینې عبارت نه مراد به جامې مړل او څنډل وی یا ګرول او مړل.

ومنها الفرک فی المنی، المنی اذا اصاب الثوب فان کان رطباً یجب غسله وان جف علی الثوب اجزأ فیه الفرک استحساناً(کذافی العنایه) (جلد ۱ ص ۴۴)،

نن صبا ددې مسئلې په حکم کښې څه تبدیلی خونه ده راغلې؟

(۲) په جلد اص۳۵ المسح علی الجبائر کښې دی:

(الف) ویکتفی بالمسح علی اکثر الجبیرة (کذافی الهدایه) (ب) رجل باصبعه قرحة فادخل المرارة فی اصبعه او المرهم فجاوز موضع القرحة فتوضأ ومسح علیها جاز اذا استوعب المسح العصابة وکذا فی حق المفتصد وعلیه الفتوی

په دیکښې په جبیره (پټئ) باندې د مسحې په باره کښې په اکثره جبیره باندې مسحې ته کافی وئیلې شوې دی مګر په عصابه کښې داستیعاب حکم دې دافرق ولې دې؟ که فرق دې دپاره وی چه جبیره دزخم نه زیاتی ځائې نیولې وی لهذا په هغې کښې په اکثر حصه باندې مسحه کافی ده او عصابه صرف په زخم باندې وی نو په هغې کښې استیعاب دې نو په مذکوره صورت کښې فادخل المرارة فی اصبعه والمرهم فجاوز..الخ)کښې په زیاتی ځائی باندې مراره ده په هغې کښې هم په اکثر مراره باندې مسحه کافی کیدل پکار دی وضاحت اوکړئ چه داپریشانی ختمه شی؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمدصادق ناظم مجلس منتظمه اشاعت فتاوی عالمګیریه سهګل جهلم... ۱۹۷۰ء ۱۷\۵\۱

الجواب: (۱) فی ردالمحتار هوالحک بالید حتی یتفتت بحر(شامی ص۲۲۸ جلد۱) اومقصود منی لرې کول دی هرې طریقې سره چه وې (ب) ددلائلو او روایات

(بقیه حاشیه) الشخینین بحیث یمشی فرسخا ویثبت علی الساق بنفسه ولا یریٰ ماتحته ولایشف. (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص ۲۶۹ جلد ۱ باب المسح علی الخفین)

فقهیه ؤ په وجه باندې حکم کښې څۀ فرق نشته البته په درمختار کښې لیکلې شوې دی چه داستنجاء نه کولو په صورت کښې منی په فرک سره نشی پاکیدې ﴿۱﴾ (هامش ردالمحتار ص۲۸۷ جلد۱)(۲) استیعاب والا روایت مؤول دې یا مرجوح دې،یدل علی بعض المرادمافی ردالمحتار(ص۲۵۹ جلد۱)﴿۲﴾ وهوالموفق

په کومو شرطونو سره په جرابو باندې مسح جائزده؟

سوال: په جرابو باندې مسح جائز ده که نه؟ که جائز وی نو په کومو شرطونو سره؟ بعضې خلق په دې کښې جهګړه کوی او ماپه جرابو باندې مسح جائز وئیلې ده آیا داصحیح ده؟ بینوا توجروا

المستفتی: بشیراحمد حویلیان ایبټ آباد.... ۱۲۲\ذی الحجه ۱۳۸۸ھ

الجواب: که په جرابو کښې دا یوځو شرطونه وی نو په هغې باندې مسح جائز ده ګنی نوجائزنه ده(۱) داسی سختې اوغټې وی چه صرف هم هغه واچوې اودرې میله پورې لاړشې او اونه شلیږی (۲) که هغه واچوې اوپه پنډی باندې ئی اونه تړی اوبیاهم نه غورځیږی (۳) چه دهغې نه اوبه نه راوځی (۴) چه دننه تری نه څه په نظر نه راځی (۵) که دپنډئ نه دتنګئ په وجې سره نه غورځیږی هغه هم نا منظوردی داشرطونه په کبیری (۳) او په درمختار(۴)

﴿۱﴾ قال العلامه حصکفی ان طهر رأس حشفة کأن کان مستنجیا بماء وفی المجتبیٰ اولج فنزع فانزل لم یطهر الا بغسله. (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص۲۲۸ جلد ۱ باب الانجاس)

﴿۲﴾ قال ابن عابدین: ویحتمل ان یکون مراد المصنف ان المسح یجب علی کل العصابة ولا یکفی علی اکثرها لکن ینافیه انه سیصرح بانه لا یشترط الاستیعاب فی الاصح فیتناقض کلامه وانه کان الاولیٰ حینئذ تعریف العصابة لان الغالب فی کل عند علم القرینة انها اذا دخلت علی منکر افادت استغراق الافراد واذا دخلت علی معرف افادت استغراق الاجزاء الخ.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ص۲۰۵ جلد ۱ مطلب فی لفظ کل اذا دخلت علی منکر)

﴿۳﴾ (غنیة المستملی المعروف بالکبیری ص۱۰۸ فصل فی المسح علی الخفین)

(۴) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص۲۲۹ جلد ۱ باب المسح علی الخفین

وغیره کښې مذکوردی اوواضحه دې وی چه داشرطونه دنائلون په جرابو کښې بالکل نشته دې لهذا په هغې باندې هم مسحه جائزه نه ده.

په بوټ باندې مسح جائزده اومونځ پکښې قابل اعتراض دې

سوال: که بوټ دګیټونه بره وی یعنې ګیټئ پکښې پټې وی او ښه کلک ئی اوټې اوڅه شلیدلې ځائی پکښې هم نه وی نوآیا دې باندې مسح صحیح ده؟ بینوا توجروا

المستفتی: طلامحمد خان تل هنګو.... ۱۹۸۶ء/۷۱/۲۴

الجواب: مسح بریں پاپوش قابل اعتراض نیست، لیکن نماز دورے قابل اعتراض است یکے از وجہ نجاست، دوم از وجہ عدم وضع اصابع برزمین (در حالت سجدہ) نہ حقیقتاً (کماھو واضح) ونہ حکماً از جہت ارتفاع وعدم تابع شدہ پیش طرف وے کہ مضبوط وسخت باشد کما اشار الیه القاری ﴿۲﴾. وھوالموفق

که په بوټ کښې شرطونه وی نو مسح اومونځ دواړه جائزدی

سوال: دابوټان چه دمضبوطې څرمنې نه جوړشوې دی اوګیټوپورې رسی یعنې

﴿۱﴾ وفی منهاج السنن: قال مشائخنا الیوم لا یصلی بالنعال فی المسجد لان دخول المسجد متنعلاً من سوء الادب فی العرف الحادث ولان تلویث المسجد بها واقع لا محالة ولان علة التنعل قد انتهت لان الیهود والنصاریٰ فی زماننا یصلون فی النعال لا یخلعونها. (ف) اعلم ان النعال اذا لم تکن مانعة من توجیه رؤس الاصابع الی القبلة فجاز الصلوٰة فیها والا فلا، کما یشیر الیه کلام القاری فی المرقاة، فالصلوٰة فی المداس الرائج الیوم لا یجوز اذا کان مقدمه مرتفعاً واسعاً بحیث لا یمتلأ باصابع القدم فافهم.

(منهاج السنن شرح جامع السنن ص۲۷۸ جلد ۱ باب ماجاء فی الصلوٰة فی النعال)

په هغې کښې دننه وی او دسجدې په دوران کښې پکښې ګوتې هم خوزی نوآیا په دې باندې مسح اومونځ جائزدې؟ بینوا توجروا

المستفتی: متعلم دارالعلوم حقانیه.... ۱۹۸۷ء/۲۱/۱۱

الجواب: برین پاپوش (بوتان) مسح جائزاست ونماز دروے درست است، لتحقق جمیع شرائط مسح علی الخفین والصلوة﴿۱﴾ هاں طهارت این پاپوش ضروری است. وهوالموفق

د نائلون په جرابو باندې د مسح کولو حکم

بعضې د نوې رنړا والا خلقو دطرفنه دامسئله را اوچته شوه چه دموزوپشان دنائیلون په جرابو هم مسح جائز کیدل پکاردی نو اکابرعلماؤ دفقهې اوفتاوې په رنړا کښې ددې مسئلې شرعی حیثیت واضح کړو دحضرت مفتی اعظم دامت برکاتهم او علامه شمس الحق افغانی رحمه الله رائی او تحقیق فتوی ماهنامه الحق شائع کړې ده خودخپل داهمیت په بنیاد په دې فتاوی کښې هم شامل کولې شی (از مرتب)

فی الدرالمختار او جوربیه ولو من غزل او شعر الثخینین بحیث یمشی فرسخاً ویثبت علی الساق بنفسه ولایری ما تحته ولا یشف الخ، (حلبی کبیر ص ۱۲۱) وحد الجورب الثخینین ان یستمسک ای یثبت ولا ینسدل علی الساق من غیر ان یشد

﴿۱﴾ دمونځ دجواز حکم ځکه دې چه په دې کښې دسجدې په دوران کښې ګوتې برابر خوځی اودبوټ اوګوتوپه مینځ کښې څه داسې سختی او خلا نشته چه دمونځ نه مانع اوګرځی (ازمرتب) په منهاج السنن کښې دی.

اعلم ان النعال اذا لم تکن مانعة من توجیه رفع الاصابع الی القبلة فجاز الصلوٰة فیها والا فلا، کما یشیر الیه کلام القاری فی المراقاة.

(منهاج السنن شرح جامع السنن ص۲۷۸ جلد ۱ باب ماجاء فی الصلوٰة فی النعال)

بشئ هکذا فسروه کلهم وینبغی ان یقید بما اذا لم یکن ضیقا فانانشاهد ما یکون فیه ضیق یستمسک علی الساق من غیر شد ولو کان من الکرباس. انتهیٰ

د پورته عبارت نه معلومه شوه چه په جرابو باندې په یوځوشرطونو سره مسح کول جائزدی اول دا چه دومره غټې اوډبلې وی چه که یواځې جرابې واغوندې نو کم ازکم دري میله پکښې تلل اوشی اوترلې ئی هم نه وی اوبیا هم دپنډئ (زنګون) نه لاندې نه کوزیږی اودویم داچه سمدستی ترینه اوبه نه اوځی کماصرح بهذا القید فی الشرح الکبیرص ۱۰۸، دریم داچه دننه پکښې څه څیزپه نظر نه راځی یعنی که سترګې پرې او لګولې او اوګورې نو هم څه نه ښکاری ځلورم دادپنډئ نه نه غورځیدل دتنګوالې په وجې سره نه وی.

د نائیلون جرابې چه څومره مونږ لیدلې دی په هغې کښې داشرطونه نشته ځکه چه په نائیلون کښې دربړ پشان دغونډیدلو او اوږدیدلو خاصیت موجود دې نود اغوستلو نه پس دهغې نۀ غورځیدل دتینګیدلو او تنګئ د وجې نه دی اوکله کله د لږ مزل نه پس هغه دپنډئ نه غورځیږي ,, کمالایخفی علی من جرب،، اوکله چه دا جرابې داغوستلو په وخت کښې څومره رابنکلې کیږی چه دهغې هومره رابنکلې شی اوکتل پکښې اوکړې شی نوهرځۀ پکښې ښکاری او اوبه ترینه هم سمدستې اوځی اودتاټ په جرابو کښې داسی نه وی نو په دې وجه باندې په دې مسح کول جائز نه دی او که د نائیلون داسې جرابې وی چه په هغې کښې داشرطونه موجود وی نو بیا به دمفتی به قول مطابق په هغې باندې مسح کول جائزوی هذاماعندی ولعل عندغیری احسن من هذا...

(محمدفرید عفی عنه)

د حضرت العلامه شمس الحق افغانی رحمه الله تحقیق اووضاحت

دځینین په باره کښې د فقهې په کتابونو کښې (ردالمحتارص ۱۸۸ جلد ۱) عبارت د(ځینین) لاندې اوګورئ!

بحیث یمشی فرسخاً ویثبت علی الساق بنفسه ولایری ما تحته ولا ینشف (الدر) وفی الرد وفی بعض الکتب ینشف وفسر فی الخانیه الاول بان لا یشف الجورب الماء الی نفسه کالادیم والصرم وفسر الثانی بان لا یجاوز الماء الی القدم وقال تحت بنفسه ای من غیر شد اه.

ددې عبارت نه معلومه شوه چه د (جواز مسح علی الثخینین) دپاره سختوالې ضروری دې چه هغه په درې خبرو سره راځی (۱) چه بغیر د څپلونه پکښې سړې شرعی درې (۳) میله یا دهغې نه زیات تللې شی (۲) دترلو نه بغیر دپنډئ پورې انختې وی (۳) او که اوبه پرې واچولې شی نو دننه نه ځی.

دا درې واړه کارونه اوخاص طورسره دریم کار دنائیلون په جرابو کښې بالکل نشته لهذا مسح پرې صحیح نه ده اوپه دیکښې احتیاط ځکه هم ضروری دې چه په قران کښې (غسل الرجلین) راغلې چه قطعی حکم دې او د (مسح علی الخفین) حدیثونه متواتر یا مشهور دی نوددې وجې نه دتخصیص دپاره کافی دی صرف په (مسح علی الجوربین) کښې ځما په نزدداسې (صحیح السند) صریح الدلالة حدیثونه دشهرت په درجه کښې نشته او د (قیاس علی الخفین) دپاره دمضبوط مشاکلت اومشابهت ضرورت دې والله اعلم

(احقر شمس الحق افغانی بهاوالپور)

.....

الباب السادس

فی الحیض والنفاس

د حیض په حالت کښې د بښې نه د پرتوګ دَ پاسه د فائدې اخستلو حکم

سوال: علمائی کرام دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه دحیض په حالت کښې دبښې نه دپرتوګ د پاسه دفائدې اخستلو حکم څه دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبدالرحیم.....۱۲\مارچ ۱۹۸۴ء

الجواب: چه کله حائل موجود وی نو ممنوع نه دی ﴿۱﴾ وهوالموفق

د حائضې د لاس خوراک خوړل جائز دی

سوال:علمائی دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه دحائضې دلاسونو خوراک وغیره خوړل جائز دی که نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: سرفرازخان کردکالا باغ میاں والی....۱۰\۱۴۱۱ ۱۹۷۵ء

الجواب: دحائضې په لاسونوسره خوراک پخول او خوړل ټول جائز دی.

لحدیث اصنعوا کل شئ الاالنکاح ﴿۲﴾ ولان نجاستها حکمیه. وهوالموفق

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدین رحمه الله: (قوله یعنی مابین سرة ورکبة) فیجوز الاستمتاع بالسرة ومافوقها والرکبة وماتحتها ولو بلاحائل وکذا بما بینهما بحائل بغیر الوطء. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ۲۱۴ جلد ۱ مطلب فی حکم وطء المستحاضة)

﴿۲﴾ (مشکوٰة المصابیح ص ۵۶ جلد ۱ الفصل الاول باب الحیض)

که د زنانه دروژې په حالت کښې حیض شروع شو نو امساک به کوی

سوال: علمائی دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه یوې زنانه دپشمنی نه پس سحر یاعرمه کښې خپله بیماری (جامې، حیض) شروع شی نو دهغه وخت نه خوراک څکاک جائزدی اوکه نه دمابنام پورې به انتظار کوی؟

بینوا توجروا

المستفتی: فضل واحد باجوړایجنسی ....۱۲\شوال ۱۴۰۴ھ

الجواب: داسی حائضه به امساک کوی (شامی) ﴿۱﴾ وهو الموفق

د حیض په حالت کښې داستغفار. درود شریف او تسبیحاتو وئیلو حکم

سوال: علمائی دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه زنانه دحیض اونفاس په دوران کښې تلاوت خونشی کولې خو (سبحان الله، الحمدلله، استغفار، درود شریف او نورذکرونه وئیلې شی که نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: فضل واحد پشه سالارزی باجوړ....۱۱\جولائی ۱۹۸۴ء

الجواب: داکلمات وئیل جائزدی (شرح التنویر) ﴿۲﴾ وهوالموفق

﴿۱﴾ قال العلامه ابن عابدین: (قوله کمسافر اقام وحائض).....والاصل فی هذه المسائل ان کل من صار فی آخر النهار بصفة لو کان فی اول النهار علیها للزمه الصوم فعلیه الامساک.....وکذا کل من وجب علیه الصوم لوجود سبب الوجوب والاهلیة ثم تعذر علیه المضی..... فانه یحب علیه الامساک الخ. (ردالمحتار علی هامش الدرالمختار ص ۱۱۶ جلد ۲ مطلب فی جواز الافطار بالتحری کتاب الصوم)

﴿۲﴾ قال الحصکفی (ولابأس) لحائض وجنب (بقراءة ادعیة ومسها وحملها وذکر الله تعالیٰ وتسبیح).

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص ۲۱۵ جلد ۱ باب الحیض)

د حیض د بندیدلو او حمل نه کیدلو دوایانو استعمالولو په صورت کښې د طهر د ورځو حکم

سوال: زید دبچونه پیداکیدلو په وجه سره دوائی استعمالوی آیا داجائز دی که نه؟ اودغه شان دحیض بندؤلو دپاره ګولی هم ورکوی نود طهادت حکم به وی که دحیض؟ بینوا توجروا

المستفتی: نامعلوم ۱۱۹مارچ۱۹۸۴ء

الجواب: دصحیح نیت اومقصدپه بنیاد داسې کول جائز دی ﴿۱﴾ لکه څنګه چه عزل وغیره جائزدی﴿۲﴾ اودحیض بندولو په وخت کښې به دطهر (پاکئ) احکام جاری کیږی. ﴿۳﴾ وهوالموفق

د حیض بندولو د پاره علاج کول جائزدی

سوال: علمائی دین دې مسئلې باره کښې څۀ فرمائی چه بعضې زنانه داغواړی چه په رمضان شریف کښې تولې روژې اونیسی او دحج په ورځو کښې دحج په

﴿۱﴾ مثلاً دښځې ئی داسې بیماری وی چه دهغې په وجه باندې دماشومانو راوړلو قابله نه وی اوکه ښځه ئی صحتمنده وی بیماره نه وی نو بیا به دعارضی وقفې هم اجازت نه وی ځکه چه په دې سره دمسلمانانو افرادی قوت ته نقصان رسیږې چه دهغې اجازت هیڅرې نشی ورکولې (سیف الله حقانی)

﴿۲﴾ قال العلامه ابن عابدین الشامی (قوله ویکره ان تسقی لاسقاط حملها وجاز لعذر) کالمرضعة اذا ظهر بها الحبل وانقطع لبنها ولیس لابی الصبی مایستاجر به الظئر ویخاف هلاک الولد قالوا یباح لها ان تعالج فی استنزال الدم مادام الحمل مضغة او علقة ولم یخلق له عضو وقدروا تلک المدة بمائة وعشرین یوماً وجاز لانه لیس بآدمی وفیه صیانة الآدمی خانیه. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ۳۰۴، ۳۰۵ جلد ۶ کتاب الحظر والاباحة باب البیوع)

﴿۳﴾ وفی الهندیه لا یثبت حکم کل منها الا بخروج الدم وظهوره وهذا هو ظاهر مذهب اصحابنا وعلیه عامة مشایخنا وعلیه الفتوٰی وهکذا فی المحیط.

(فتاوٰی هندیه ص ۳۸ جلد ۱ فصل فی احکام الحیض والنفاس والاستحاضة)

احکاماتو طواف وغیره کښې هم کمی رانشی ددې مقصد دپاره دانګریزی علاج ټیکه (انجکشن) وهی چه دهغې په وجې سره ئی حیض دمقرر شوې وخت پورې بندشی نوزید ایم بی بی ایس ډاکټر هم دې هغه وائی چه داعلاج مکمل طور سره اثرکونکې دې اوددغې انجکشن لګولو سره حیض دځۀ مودې دپاره اودریږی نو دشریعت په رنړاکښې داسی کار کول جائزدې که نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمدمشتاق احمد صوبائی اسمبلی خیبرروډپشاور...۱۹۹۱ء۲۱۵۱

الجواب: دحیض بندولو یاشروع ګولو دپاره علاج کول مباح دی نه مطلوب شرعی دی اونه ممنوع شرعی دی یدل علیه ﴿۱﴾

د نفاس په موده کښې استحاض راتلل

سوال: علمائی دین دې مسئلې باره کښې څۀ فرمائی چه دیوې زنانه ماشوم پیداشو نود ۲۸ ورځوپورې ئی وینه راغلې وه یعنی جاری وه بیا دیارلس (۱۳) ورځې بنده شوه بیاپه څوارلسمه (۱۴) ورځ جاری شوه اوس به ددې زنانه نفاس څوورځې وی او دحیض به څه حکم وی؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبدالرحمن مروت کرک.....۲۱ربیع الثانی ۱۴۰۳ھ

الجواب: خبرشه په حیض اونفاس کښې پرله پسې والې ناممکن دې لکه چه ددوو (۲) حیضونو په مینځ کښې پرله پسې والې ناممکن دې په مینځ کښې یی کم نه کم پنځلس (۱۵) ورځې وقفه ضروری ده ﴿۱﴾ (شامی، بحر) نوکه په

﴿۱﴾ قال العلامه ابن عابدین: قال فی السراج سئل بعض المشائخ عن المرضعة اذا لم ترحیضا فعالجته حتی رءت صفرة فی ایام الحیض قال هو حیض تنقضی به العدة.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ۲۰۲ جلد ۱ باب العدة)

﴿۲﴾ قال الحصکفی واقل الطهر بین الحیضتین اوالنفاس والحیض خمسة عشر یوماً ولیالیها اجماعاً ولاحد لاکثره.

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص ۲۰۹ جلد ۱ مبحث فی مسائل المتحیره باب الحیض)

دي صورت کښې دا زنانه عادت والانه وی (۲۸+۱۲=۴۰) ورځي دهغې نفاس دي او روستو موده دطهر زمانه ده اوداوینه داستحاض ده ﴿۲﴾ اود عادت نه کیدلو په وجه باندې به د طهر زمانه پنځلس ورځې وی. وهوالموفق

﴿۱﴾قال العلامه ابن عابدین اذا وقع فی المبتدأة ..... ونفاسها اربعون ثم عشرون طهرها اذ لا یتوالی نفاس وحیض ثم عشرة حیضها ..... خلافا لما فی الامداد من ان طهرها خمسة عشر والمعتادة ترد الیٰ عادتها فی الطهر ..... وهذا علی قول المیدانی الذی علیه الاکثر. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ۲۰۹ جلد ۱ مبحث فی مسائل المتحیره باب الحیض)

الباب السابع فی الانجاس

د جنابت، حیض اونفاس د پاره دطهارت حکمیه یعنی تیمم حکم

سوال: آیاد جنابت، حیض او نفاس دپاره هم طهارت حکمیه یعنی تیمم جائزدي؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولوی محمدخطیب نورانی مسجد فرنتیرکالونی کراچی نمبر ۱۲...صفر ۱۳۹۲ھ

الجواب: طهارت حکمیه یعنی تیمم دحدیث اصغر، حدیث اکبر، حیض اونفاس تولو دپاره جائزدي هرکله چه ئی په طهارت حقیقیه (غسل اواودس) باندې قدرت نه وی. ﴿۱﴾

صرح به فی جمیع کتب الفروع لاحاجة الی نقل عبارات الفقهاء. وهوالموفق

د مذی وتلو نه دَ بچ کیدلو تدبیر

سوال: کله کله بې اختیاره دفاسد خیالونو راتلو سره دمثانې نه مذی راوځی اوسره دکوشش نه هم په مونځ کښې داسی صورت پیداکیږی نو آیا مونځ به صحیح وی؟ بینوا توجروا

المستفتی: ممتازاحمد پشاور...۱۹۸۲ء۱۱۲۱

الجواب: داسړې دی داستنجاء اود اودس کولو په وخت کښی په اله تناسل (اندام مخصوص) باندې یو پتئ (یونیم انچ پلنه شپږانچ اوږده) معمولی شان اوټی چه دتکلیف نه محفوظ شی ﴿۲﴾ وهوالموفق

﴿۱﴾ قال الحصکفی :من عجز (مبتدا خبره) تیمم عن استعمال الماء المطلق الکافی لطهارته. (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص ۷۰ اجلد ۱ باب التیمم)

﴿۲﴾وفی الهندیه: اذا خاف الرجل خروج البول فحثا احلیله بقطنه ولولا القطنة یخرج من البول فلا بأس به ولا ینتقض وضوءه حتی یظهر البول علی القطنة کذافی فتاویٰ قاضی خان. (فتاویٰ هندیه ص ۱۰ جلد ۱ باب الوضوء فصل نواقض الوضوء)

په وینه گنده شوې پلستر سره د عذر په وجې مونځ کول صحیح دی

سوال: داحقر خپه داکسیډنټ په وجه باندې دګیتونه بره پورې ماته شوې وه، بیائی زهٔ په خبیر هسپتال کښې داخل کړم لیکن وینه بالکل نه وه بنکاره شوې نو بنده به په تیمم سره په ناستې مونځ کولو بیا په خپه کښې څه فرق راغې نو ماته ئی نشه راکړه اوخپه کښې ئی راته دستیلو میخ اولګولو اوپلسترئی کړه او بنه کافی وینه هم اووتله چه پلستر سره اونختله نوبنده په وینې سره دګنده شوی پلستر دوجې نه دمونځ کولو نه معذورشو اوس عرض دادې چه دغه شان کوم مونځونه زمانه قضاء شوې وی نو هغه به جوړیدو او پلستر لرې کولو نه پس قضاء راګرځوم اوکه نه هم دغه شان ئې ددې پلسترسره کوم؟ بینوا توجروا

المستفتی:عبدالواسع بلی تنګ کوهاټ...۲۱\شعبان ۱۴۰۳ھ

الجواب: دپلستر اوپتئ سره چه کوم نجاست ونخلی هغه معاف دې ځکه چه دهغې وینځل ناممکن یاتکلیف والا دی باقاعده مونځ کولې شې.﴿۱﴾ وهوالموفق

په جاری اوبو کښې دنجاست ملاویدلو حکم

سوال: چہ مے فرمایند علماء دین دریں مسئلہ کہ جوئے آب جاری باشد، وبرائے ویں جوئے دیگر ناپاک یعنی بول خلط شدہ باشد، چہ حکم دارند۔ بینوا توجروا

المستفتی: حاجی سعدالرحمٰن علی زئی کوہاٹ.....۶/صفر ۱۴۰۳ھ

﴿۱﴾ قال العلامه ابن عابدین فان ضره الحل والغسل مسح الکل تبعاً والا فلا بل یغسل ماحول الجراحة ویمسح علیها لا علی الخرقة ما لم یضره مسحها فیمسح علی الخرقة التی علیها ویغسل حوالیها وما تحت الخرقة الزائدة لان الثابت بالضرورة یتقدر بقدرها کما اوضحه فی البحر عن المحیط والفتح.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ۲۰۵ جلد ۱ قبیل باب الحیض) ..... وهاب

الجواب: اګربعد ازاختلاط وآمیزش آب جوی جاری متغیرشود یعنی درین آب رنګ یا طعم یا بوئې نجاست ظاهرشد، پس این جوئی نجس باشد ورنه نجس نباشد ﴿۱﴾ (هدایه، شامی، بحر، هندیه)۔ وهوالموفق

د نابالغه ماشومانوپه اطلاع باندې به په اوبو د نجاست حکم نشی لګولې

سوال: علمائی دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه په یو کوهی کښې یو ناپاکه تپوس اوغورځیدو تقریباً شل (۲۰) ورځې پس ورو هلکانو اقرار اوکړو چه داتپوس مونږ غورزولې وو نواوس به ددې کوهی داوبو څهٔ حکم وی اوکوم څیزونه چه په دې سره وینځلې شوې دی اوکوم مونځونه وغیره چه په دې سره شوې دی دهغې به څهٔ حکم وی؟ راګرځول ئی لازمی دی که نه اودخومره ورځو اعاده به کول وی؟ بینوا توجروا

المستفتی:احسان الله هزاروی متعلم دارالعلوم حقانیه ۱۸\دسمبر ۱۹۷۴ء

الجواب: دنابالغه بچو خبر ورکول نامنظور دی لهذا دا اوبه به دهغه وخت نه ناپاکه ګنړلې کیږی﴿۲﴾ دکوم وخت نه چه ئی پته اولګی.

کمافی احکام الصغار الصبی اوالمعتوه اذا اخبر بنجاسة الماء لا تثبت النجاسة بقوله لانه لقلة عقله قد یکذب فلا یترجح صدقه علی کذبه (هامش جامع الفصولین ص ۱۴۳ جلد ۱)﴿۳﴾ . وهوالموفق.

﴿۱﴾ قال العلامه حصکفی وبتغیر احد اوصافه من لون او طعم اوریح ینجس الکثیر ولو جاریاً اجماعاً. (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص ۱۳۶ جلد ۱ باب المیاه)

﴿۲﴾ قال العلامه حصکفی ومذ ثلاثة ایام بلیالیها ان انتفخ او تفسخ استحسانا وقال من وقت العلم فلا یلزمهم شئ قبله قیل وبه یفتیٰ.

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص ۱۶۱ جلد ۱ مطلب فی تعریف الاستحسان)

﴿۳﴾ وفی الهندیه: ولو کان المخبر بنجاسة الماء صبیا او معتوهاً یعقلان ما یقولان فالاصح ان خبرهما فی هذا کخبر الذمی(ای لا یقبل) لانه لیس لهما ولایة الالزام هکذا فی فتاویٰ قاضی خان. (فتاویٰ عالمگیریه ص ۳۰۹ جلد ۵ الباب الاول فی العمل بخبر الواحد)

د ناپاکه تیلو د پاکولو طریقه

سوال: دشرشمو دتیلو تیم دي چه په هغي کښې به تقریبالس (۱۰) سیره تیل وی په یو تیم کښې منرک (چوها) اومونډلي شو نو آیا اوس داتیل پاک دی که ناپاک؟ اوپه خپله ئي استعمالولي شوکه نه؟ اودپاکولو طریقه ئی څه ده؟

بینوا توجروا

المستفتی: مختاراحمد شوګرملزچارسده....۱۴جمادی الثانی ۱۴۱۱ھ

الجواب: ته داتیل یا غوړی په اته سیره ګرامو اوبو کښې واچوه اوهغي اوبو ته حرکت ورکړه کله چه ښه په قلار شی نو یو بل لوښی ته تری نه داتیل یاغوړی واړوه چه په هغي کښې هم تقریبااته (۸) سیره ګرمي اوبه وی او چه دحرکت ورکولو نه پس په آرام شی نو په بل کښې دغه شان دری (۳) ځلي دي کولو سره په داتیل اوغوړی پاک اوحلال شی (شامی) ﴿۱﴾ وهوالموفق

د حلال ځناورو د متیازو او سوټو اود چرګي د بولو (غلو) حکم

سوال: ټول حلال ځناور اودکومو چه مونږ غوښې خورو دهغي متیازي غُل وغیره دچاپه جامویابدن باندي اولګی نو دا غلاظت خفیفه دي که غلیظه دي؟ بینوا توجروا

المستفتی: غلام محمد ډهوک منجوکاجټ کیملپور....۱۹۷۲ء۸۱۲۱

الجواب:(۱) دکوموځناوروغوښه چه حلاله ده دهغوی متیازي نجاست خفیفه دي (کما فی الهدایه والدرالمختار)﴿۲﴾ اوپه سوټوکښې اختلاف دي.

﴿۱﴾ قال ابن عابدین ولو تنجس..... الدهن یصب علیه الماء فیغلی فیعلوا الدهن الماء فیرفع بشئ هکذا ثلاث مرات، اه. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص۲۴۵ جلد ۱ مطلب فی تطهیر الدهن والعسل)(ومثله فی الطحطاوی ص۱۶۰ باب الانجاس)

﴿۲﴾ قال العلامه حصکفی من نجاسة مخففة کبول مأکول ومنه الفرس وطهره محمد. (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲۳۵ جلد ۱ باب الانجاس)

دامام ابو حنیفه رحمه الله په نزدباندي نجاست غلیظه دی لیکن دعموم بلوٰی دوجي نه نجاست خفیفه کیدل زیات مناسب دی﴿۱﴾ اوپه دی هم پوهه شی چه په نجاست غلیظه کښې هم دلاس دَ تلی په اندازي سره معاف دی اوپه خفیفه کښې د څلورمي حصي نه کم معاف دی﴿۲﴾.(۲) دچرګانو غل نجاست غلیظه دی﴿۳﴾

وهوالموفق

دسلس البول د مریض د پاره چه کله ګران وی نو جامي وینځل یی ضروری نه دی

سوال: علمائی دین دي مسئلي باره کښې څه فرمائی چه دسلس البول مریض خوبه دهر مونځ دپاره نوي اودس کوی لیکن دجامو سره به څۀ کوی دهغي دبدلولو ضرورت شته که نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبدالودود کوهاتی تیراه.....۱۳۱۵۱ء۱۹۷۶

الجواب: که ګرانه نه وی نو جامي به وینځی او که ګرانه وی مثلاً دمونځ ختمولونه مخکښې ئی جامي بیا پلیټیږی نو وینځل ئی ضروری نه دی﴿۴﴾ (شامی ص۲۸۲ جلد۱) وهوالموفق

﴿۱﴾ قال العلامه ابن عابدین:(قوله وطهر هما محمد آخراً ای فی آخر امره حین دخل الری مع الخلیفة ورأی بلوی الناس من امتلاء الطرق والخانات بها وقاس المشائخ علی قوله هذا طین بخاری. (قوله وبه قال مالک) فیه انه یقول ماأکل لحمه فبوله ورجیعه طاهر فقط فلا یقول بطهارة روث الحمار.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ص۲۳۵ جلد ۱ باب الانجاس)

﴿۲﴾ قال العلامه الحصکفی: وعفا الشارع عن قدر درهم وان کره تحریما فیجب..... ونجاسة خفیفة ..... وعفی دون ربع جمیع بدن وثوب الخ. (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص۲۳۱، ۲۳۵ جلد ۱ باب الانجاس)

﴿۳﴾ قال العلامه الحصکفی: وخمر ..... وخرء کل طیر لا یذرق فی الهواء کبط اهلی ودجاج. (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص۲۳۴ جلد ۱ باب الانجاس)

﴿۴﴾ قال العلامه الحصکفی: وان سال علی ثوبه فوق الدرهم جازله ان لا یغسله ان کان لو غسله تنجس قبل الفراغ منها ای الصلاة والا یتنجس قبل فراغه فلا یجوز ترک غسله هو المختار للفتوی. (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص۲۲۴ جلد ۱ مطلب فی احکام المعذور)

که په خټه کښې اوبه یا خاوره پلیته وی
نو د مفتیٰ به قول مطابق خټه به پاکه وی

سوال: د قاضی خان په صفحه ۱۳ کښې دی.

اتراب الطاهر اذا جعل طینا بالماء النجس او علی العکس الصحیح ان الطین نجس ایما کان نجسا (نورالکشور) اوپه بنایه جلد اول ص ۴۵۷ نورالکشور کی دی: ان الماء واتراب اذا اختلطا وصار طیناً واحد هما نجس فقیل العبرة فیه للماء وقیل للتراب وقیل للغالب وقیل ایهما کان طاهراً فالمطین طاهر وبه قال الاکثر وقیل ان کان نجسین فالطین طاهر لانه صار شیأ آخر کالخمر الخ،

په دې دواړو کښې راجح قول کوم یو دې طهارت طین که نجاست طین (خټه) صحیح جواب سره د حوالونه اولیکئ اوددواړو جهانو اجر حاصل کړئ؟

بینوا توجروا

المستفتی: مولوی محمد یوسف واندہ سیمولکی مروت.... ۱۹۷۰ء

الجواب: دامختلف فیه مسئله ده قاضی خان او ابواللیث سمرقندی، شارح المنیة او صاحب المحیط خودیته ترجیح ورکړې ده چه په دې دواړو څیزونو کښې کوم یو هم ناپاک وی نو ټول به پلیت وی ﴿۱﴾ اوالدرالمختار والا داخبره غوره کړې ده چه کله دواړه پلیت نه وی نو مخلوط به پاک وئ.

وقال الشامی هذا ما علیه الاکثر فتح وهو قول محمد والفتویٰ علیه بزازیه فلیراجع الی ردالمحتار (ص ۳۳۴ جلد ۱)

نو بس هم دیته مفتی به قول وئیلې شوې دې ﴿۲﴾ نودیته به ترجیح ورکولې شی اګر چه په هغه بل کښې احتیاط موجود دې فقط

﴿۱﴾ **قال العلامة ابراهیم الحلبی: الماء والتراب اذا اختلطا وکان احدهما نجساً فالطین الحاصل منها نجس لان اختلاط النجس بالطاهر ینجسه هذا هو الصحیح کما ذکره قاضی خان وهو اختیار الفقیه ابی اللیث وکذا روی عن ابی یوسف ذکره فی الخلاصه.**
(غنیة المستملی ص ۱۸۶ فصل فی الأسار)

﴿۲﴾ **قال العلامة الحصکفی: رطوبة الفرج طاهرة خلافالهما العبرة للطاهر من تراب او ماء اختلطا به یفتیٰ، قال ابن عابدین هذا ماعلیه الاکثر فتح وهو قول محمد والفتویٰ علیه بزازیه.**
(الدرالمختار مع ردالمحتار ص ۲۵۷ جلد ۱ قبیل کتاب الصلاة)

چه د خاورو تیل په جامو اولګې نودمونځ کولو حکم

سوال: علمائی دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه آیا دخاورو تیل پاک دی؟ که داپه جامو اولګی نو دغه حالت کښې دمونځ کولو څه حکم دې؟

بینوا توجروا

المستفتی: محمد عبدالرحیم عزیز موضع مولې پورکبیروالا ملتان... ۱۹۲۹ء ۱۳۱۹

الجواب: بغیر دځه اختلاف نه بالکل پاک دی لیکن بوئی دار دی نو جماعت ته داسې جامو کښې تلل اومونځ کول مکروه دی ﴿۱﴾ (کبیری ص ۶۶۳) وهوالموفق

که په مرغئ یا ماشوم باندې ګندګې وی اوپه
مونځ ګذار باندې کینې نو مونځ نه فاسد یږی

سوال: په یو کتاب کښې ئی د (مراقی الفلاح) په سند سره لیکلې دی چه دمونځ ګذار په غیږ یا په شا باندې ماشوم یا مرغي کینی چه په هغه باندې دفساد په مقدار نجاست لګیدلې وی نو مونځ ئی کیږی آیا داصحیح دی؟

بینوا توجروا

المستفتی: محمد رفیق شاه اسماعیل شهید روډ راوالپنډی.... ۱۹۲۹ء ۱۱۲۱

الجواب: داجزئیه صحیح ده په فتاوی کښې لیکلې شوې ده ﴿۱﴾ تائید کښې ئی حدیث هم موجود دې ﴿۲﴾ وهوالموفق

﴿۱﴾ **قال ابن عابدین الشامی (قوله واکل نحوثوم ویمنع منه) ای کبصل ونحوه مما له رائحة کریهة للحدیث الصحیح فی النهی عن قربان آکل الثوم والبصل المسجد الخ.**
(ردالمحتارهامش الدرالمختار ص ۴۸۹ جلد ۱ مطلب فی الغرس فی المسجد)
وقال العلامه ابراهیم الحلبی: الاول فیما تصان عنه المساجد یجب ان تصان عن ادخال الرائحة الکریهة لقوله علیه السلام من اکل الثوم والبصل والکراث فلا یقربن مسجدنا فان الملائکة تتأذی مما یتأذی منه بنو آدم متفق علیه. (غنیة المستملی المعروف بالکبیری ص ۵۶۲ فصل فی احکام المسجد)
﴿۲﴾ **قال العلامه الشرنبلالی: وجلوس صغیر یستمسک فی حجر المصلی وطیر متنجس علی رأسه لا یبطل الصلاة اذالم تنفصل منه نجاسة. (مراقی الفلاح علی هامش الطحطاوی ص ۱۱۳ باب شروط الصلاة وارکانها) (وهکذافی الهندیه ص ۶۳ جلد ۱ قبیل فصل استقبال القبلة)**
﴿۳﴾ **عن ابی قتاده الانصاری ان رسول الله ﷺ کان.....** **(بقیه حاشیه په بل مخ)**

د جناح کیپ د څرمنی مسئله

سوال: جناح کیپ یا قراقلی چه دکومې څرمنی نه جوړیږی دهغې بهترینه څرمن دهغې ګډې د بچې نه جوړیږی چه دمور په خیټه کښې وی اودویم قسم څرمن دذبح کولو نه پس حاصلیږی آیاداعمل صحیح دې چه صرف دخپل شوق دپاره موراو بچې ذبح کړی شی نو داظلم نه دې؟ او که داسې کس امامت کوی نو دهغه اقتداء به صحیح وی؟ دغه شان ددې نسل کشئ دجواز او نه جواز حیثیت څه دی؟ بینوا توجروا

المستفتی: معاویه رسول خان کیمل پور روډ پاکستان کراچی...۱۴ ۱۱۷ ۱۴۰۱ھ

الجواب: خبرشه چه دمردار ځناور څرمن داوچیدلو نه پس پاکیږی ﴿۱﴾ (حدیث وفقه) اوګډه دبچی سره ذبح کول ممنوع شرعی نه دی نو داسی کار کول دتقوٰی نه خلاف نه دی البته دزړه دسختې باعث ضرور دی چه دا امامت ته ضرر نه رسوی. وهوالموفق

د جنب خوله پلیته نه ده

سوال: علمائی دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی که یو جنب سړې استنجاء

(بقیه حاشیه) یصلی وهو حامل امامة بنت زینب بنت رسول الله ﷺ ولابی العاص ابن ربیعة بن عبد شمس فاذاسجد وضعها واذا قام حملها. (صحیح البخاری ص ۷۴ جلد ۱ باب اذا حمل جاریة صغیرة علی عنقه فی الصلوٰة کتاب الصلوٰة)

﴿۱﴾ عن ابن عباس رضی الله عنه قال قال رسول الله ﷺ ایما اهاب دبع فقد طهر، (الجامع الترمذی ص ۳۰۳ جلد ۱ باب ماجاء فی جلود المیتة اذا دبغت)

وقال العلامه ابراهیم الحلبی: وکل اهاب دبغ فقد طهر..... جازت الصلوٰة معه ملبوساً او مفروشا او محمولا الا جلد الخنزیر لنجاسة عینه.

(غنیة المستملی شرح منیة المصلی ص ۱۵۱ باب الانجاس)

کوی او په بدن باندې ئی څهٔ ښکاره پلیتی نه وی نو ددې سړې خوله پاکه ده. که ناپاکه ده؟ بینوا توجروا

المستفتی: غلام حبیب اکبرپوره نوشهره....۱۵ فروری ۱۹۸۹ء

الجواب: دجنبی خوله پلیته نه ده لهذا دې سره جامې نه پلیتیږی.

قال فی الدرالمختار فسور آدمی مطلقاً ولو جنبا او کافراً وحکم عرق کسؤر﴿۱﴾. وهوالموفق

مصنوعی خاوره پاکه ده

سوال: علماء دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه مصنوعی خاوره دشریعت په رنړا کښې پاکه ده که ناپاکه؟ چه دا په زمکه واچولې شی نو هلته مونځ کیږی که نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمدخورشید رسالپورګنډیری نوشهره...۱۸ ربیع الثانی ۱۳۹۷ھ

الجواب: مصنوعی خاوره پاکه ده لتبدل الذات ﴿۲﴾ وهوالموفق

په وینه ګنده شوې نو ټونو سره مونځ اداکول

سوال: علماء دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه دیو امام په جیب کښې روپې وی چه په وینو ګنده وی او خلقو ته مونځ هم ورکوی نو امام مونځ خو اونه شو نو امام به ټولو خلقوته اطلاع ورکوی اوکه صرف امام به قضاء راوړی؟ بینوا توجروا

المستفتی: رحمت نبی ډاک اسماعیل خیل نوشهره یکم ذی الحجه ۱۳۸۹ھ

﴿۱﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص ۱۶۳ جلد ۱ مطلب فی السئور)

﴿۲﴾ قال العلامه ابراهیم الحلبی: واکثر المشائخ اختار واقول محمد رحمه الله وعلیه الفتوٰی لان الشرع رتب وصف النجاسة علی تلک الحقیقة وقد زالت بالکلیة، فان الملح غیر العظم واللحم فاذا صارت الحقیة ملحا ترتب علیه حکم الملح ..... وعلی قول محمد فرعوا طهارة صابون صنع من دهن نجس وعلیه یتفرع مالو وقع انسان وکلب فی قدر الصابون فصار صابونا یکون طاهراً لتبدل الحقیقة. (غنیة المستملی المعروف بالکبیری ص ۱۸۶ فصل فی الاسار)

الجواب: که وینه دتلی دپلنوالی نه زیاته نه وی نو دامعاف ده ﴿۱﴾ او دمونځ د راګرځولو حکم په چاباندې هم نشته او که زیاته وی نو صرف په امام باندې اعاده ضروری ده که نورخلقو ته معلومه وی نو اعاده دی او کړی اوکه معلومه نه وی نو دامام شافعی رحمۃ اللہ علیہ په قول باندې به فتوی ورکولې شی او اعادې اعلان به ضروری نه ﴿۲﴾ هکذا فی الفتاوی،

د جنابت په حالت کښې خوراک څکاک او ګرزیدل وغیره جائزدی

سوال: علماء دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه یو سړې جنب شو داوبو دموجودګې باوجود نه اودس کوی اونه تیمم نودهغه دپاره اوده کیدل، روټی خوړل اوبه څکل سلام اچول یا اخستل یا ګرزیدل وغیره ترکوم حد پورې جائز دی حرام دی که مکروه دی؟ بینوا توجروا

المستفتی: فقیرمحمدمعصوم سرائې نورنګ بنوں.... ۱۰۱۸۱ء۱۹۷۷

الجواب: دجنابت په حالت کښې اوده کیدل خوراک څښاک ګرزیدل سلام اچول

﴿۱﴾وفی الهندیه: (النجاسة) المغلظة وعفی منها قدر الدرهم والصحیح ان یعتبر بالوزن فی النجاسة المتجسدة وهو ان یکون وزنه قدر الدرهم الکبیر المثقال وبالمساحة فی غیرها وهو قدرعرض الکف هکذا فی التبیین والکافی واکثر الفتاوٰی .(والمراد بعرض الکف عرض مقعد الکف وهو داخل مفاصل الاصابع.)

(فتاوٰی عالمگیریه ص۴۵ جلد ۱ الفصل الثانی فی الاعیان النجسة)

﴿۲﴾قال الحصکفی کما یلزم الاخبار القوم اذا امهم وهو محدث..... بالقدر الممکن..... والا لایلزمه بحر عن المعراج وصحح فی مجمع الفتاوٰی عدمه مطلقا لکونه عن خطا معفو عنه قال ابن عابدین وصحح فی مجمع الفتاوٰی وکذا صححه الزاهدی فی القنیه والحاوی والیه اشار ابویوسف ..... واما صلاتهم فانهاوان لم تصح ایضاً لکن لا یلزمهم اعادتها ولا یلزمه اخبارهم لعدم تعمده فافهم.

مع ردالمحتار ص۴۳۸ جلد ۱ باب الامامة)

دسلام جواب ورکول ټول جائزدی.

لان النبی ﷺ انکر علی من امتنع عن المصافحة ولم ینکر علی المشی وغیره کما لا یخفیٰ علی من راجع الی کتب الاحادیث ﴿۱﴾ واما عدم ردالسلام قبل التیمم والوضوء فمحمول علی الدوام ﴿۲﴾. وهوالموفق

غنمو وغیره ته د خنزیر لاړې لګیدل

سوال: ځمونږ په علاقه ډیر خنزیران دی چه اکثر فصلونه تباه کوی نو کوم عنم یا فصل وغیره چه خنزیر خراب کړی نو آیا دهغې خوړل جائزدی؟

بینوا توجروا

المستفتی: حافظ جهانداد خطیب جامع مسجد اتک ۱۳ رمضان ۱۴۰۵ھ

﴿۱﴾عن ابی هریرة رضی الله عنه قال لقینی رسول الله ﷺ وانا جنب فاخذ بیدی فمشیت معه حتی قعد فانسللت فاتیت الرجل فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد فقال این کنت یااباهریرة فقلت له فقال سبحان الله ان المؤمن لا ینجس، وعلی هامش المشکواة وفی شرح السنة فیه جواز مصافحة الجنب ومخالطته وهو قول عامة العلماء واتفقوا علی طهارة عرق الجنب والحائض،و فیه دلیل علی جواز تاخیر الاغتسال للجنب وان یسعیٰ فی حوائجه ، مرقاة.

(مشکواة المصابیح ص ۴۹ جلد ۱ باب مخالطة الجنب وما یباح له الفصل الاول)

﴿۲﴾وفی منهاج السنن: قوله وهو یبول فلم یرد علیه فوراً بل رد علیه بعد الطهارة بدلیل روایات اخری، اعلم انهم صرحوا علی انه لا یسلم علی من یبول او یتغوط او یصلی او یتلوا اویذکر الله تعالیٰ او یؤذن او یقیم او یدرس او یاکل وغیر ذلک فمن سلم علیهم فلم یستحق الرد واما رده ﷺ علی هذا المسلم فمحمول علی الاستحباب او تطیب القلب واما السلام علی من یستنجی من البول بالحجر اوالمدر قائماًاو قاعداً فلم یثبت فیه من الفقهاء شئ والراجح هو الجواز اذا کان غیر مکشوف العورة، لان النبی ﷺ ندب الی السلام علی الاهل بلا استثناء الحائضة والنفساء ولم یقل احد من الفقهاء بکراهة السلام علی الحائضة اوا لنفساء وکذا علی من به داء سلس البول.

(منهاج السنن شرح جامع السنن ص۲۱۸ جلد ۱ باب کراهیة ردالسلام غیر متوضئ)فرتن

الجواب: ددغه څیزونو خوراک جائزدي لیکن دځه سره چه دخنزیر لاړي لګیدلي وی دهغې خوراک جائزنه دي خو صرف دلاړو لګیدلو شک حرامونکي نه دي ﴿۲﴾ فقط

په ډرائی کلینر مشین کښې وینځلو سره جامی نه پاکیږی

سوال: علمائ دین دي مسئلي باره کښی څه فرمائی چه په ډرائی کلینرمشین کښې په مخلتفو پوډرو اومائع څیزونو سره جامي صفاکوی نوآیا دي طریقي سره جامي دګندګي نه صفا کیږی حال داچه صفا کیدو دپاره درې ځلي اوبو سره وینځل اومرل هم ضروری دی؟ بینوا توجروا

المستفتی: معین الدین ناصرشور سوات....۱۹۷۷ء\۱۲\۸۱

الجواب: په ډرائی کلینر مشین کښی ناپاکي جامي نه پاکیږی البته د خیرونه صفا کیږی.

لان المائع الذی یغسل به الثوب فیه لیس بجار لا حقیقة ولا حکماً فیتنجس المائع عند القاء الثوب النجس فکیف یطهر الثوب فافهم (ماخوذ از ردالمحتار)﴿۳﴾. وهوالموفق

﴿۱﴾ قال العلامه الحصکفی: وسؤر خنزیر وکلب وسباع بهائم ومنه الهرة البریة وشارب خمر فور شربها ولوشاربه طویلا لا یستوعبه اللسان فنجس.

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص ۱۶۳ جلد ۱ مطلب فی السئور)

﴿۲﴾ قال العلامه ابن عابدین ولم یحکم بنجاسته للشک.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ۱۶۴ جلد ۱ مطلب فی السئور)

﴿۳﴾ قال العلامه ابن عابدین: (قوله وحکم سائر المائعات الخ)فکل ما لا یفسد الماء لا یفسد غیر الماء وهو الاصح محیط وتحفة والاشبه بالفقه بدائع اه بحر وفیه من موضع آخر وسائر المائعات کالماء فی القلة والکثرة یعنی کل مقدار لو کان ماء تنجس فاذا کان غیره ینجس، ومثله فی الفتح. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ۱۳۶ جلد ۱ مطلب حکم سائر المائعات کالماء فی الاصح).

وقال العلامه ابن نجیم: (قوله یطهر البدن والثوب بالماء وبمائع مزیل کالخل وماء الورد) هذا بالاجماع ارادبه الماء المطلق..... واراد بطهارة البدن .....(بقیه حاشیه په بل مخ)

د شرابی د خولې حکم

سوال:ځمونږ ځائې کښې یومولوی صاحب دشرابی باره کښې اووئیل چه دکافر او جنبی خوله پاکه ده اود شرابی خوله پلیته ده دغه شان دهغه دبدن اجزاء هم پلیت دی هم دي وجې نه دشرابی دپاره صفاحکم دي چه شرابی دی مونځ نه کوی ځکه چه د شرابی مونځ نه قبلیږی نو براه مهربانی ددې مسئلې حکم څه دي؟

بینوا توجروا

المستفتی: فضل اکبرجلبئ صوابی....۱۹۷۹ء\۱۲\۲۰

الجواب: د شرابی خوله نجس (پلیت) کیدل او اودس ماتونکي کیدل مرجوح قول دي اود شرابی دپاره دمونځ نه کولو حکم غلط دي (فلیراجع الی ردالمحتار ص ۶۴۰ جلده) ﴿۱﴾ فقط

(بقیه حاشیه)طهارته من الخبث لا من الحدث ..... قیاسا علی ازالتها بالماء بناء علی ان الطهارة بالماء معلولة بعلة کونه قالعا لتلک النجاسة والمائع قالع فهو محصل ذلک المقصود فتحصل به الطهارة.

(البحر الرائق ص ۲۲۱ جلد ۱ باب الانجاس)

﴿۱﴾قال العلامه الحصکفی: عرق مدمن الخمر خارج نجس..... وکل خارج نجس ینقض الوضوء فینتج ان عرق مدمن الخمر ینقض الوضوء لکنه محتاج لاثبات الصغریٰ..... قلت قال شیخنا الرملی کیف یعول علیه وهو مع غرابته لا یشهد له روایة ولا درایة اما الاولیٰ فظاهر اذ لم یرو عن احد ممن یعتمد علیه واما الثانیة فلعدم تسلیم المقدمة الاولیٰ ویشهد لبطلانها مسئلة الجدی اذا غذی بلبن الخنزیر فقد عللوا حل اکله بصیرورته مستهلکا لا یبقی له اثر فکذلک نقول فی عرق مدمن الخمر ویکفینا فی ضعفه غرابته . وقال ابن عابدین: قال الرملی ایضا فی حاشیة المنح وتقدم فی کتاب الاشربة عن المحقق ابن وهبان انه لا تعویل ولا التفات الی کل ماقاله صاحب القنیة مخالف للقواعد ما لم یعضده نقل من غیره ولم ینقل عن احد من علمائنا المتقدمین والمتأخرین ان عرق مدمن الخمر ناقض للوضوء. (الدرالمختار مع ردالمحتار ص ۵۱۶ جلد۵ مسائل شتیٰ قبیل کتاب الفرائض)

د دباغت نه پس د کومو کومو څناورو څرمنې پاکیږی اود کومونه پاکیږی

سوال: علمائی دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی ﴿۱﴾ چه آیادسپی څرمن ددباعت نه پس داستعمال قابل ده یعنې په غاړه کښې اچولو سره به مونځ کیږی که نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: سمیع الرحمن مراد آباد گڑهی کپوره مردان.... ۱۲۳ شوال ۱۴۰۱ھ

الجواب: دسپی هډوکی او اوچه څرمن ددباعت نه پس پاکه ده اودمونځ نه مانع نه ده ﴿۱﴾ وهوالموفق (۲) مار منړک اوخنزیر هغه څناور دی چه ددباعت نه پس ئی هم څرمنی نه پاکیږی.

اما لعدم الاحتمال ،اولوجه آخر فلیراجع الی ردالمحتار ﴿۲﴾ (ص ۱۲۲ جلد۱). وهوالموفق

د جنابت په حالت کښې نوکونه ویښته وغیره اخستل مکروه تنزیهی دی

سوال: علمائی دین دې مسئلې باره څه فرمائی چه دجنابت په حالت کښې نوکونه پریکول ویښته کټ کول وغیره مکروه تحریمی دی که مکروه تنزیهی دی؟ بینوا توجروا

المستفتی: اکرام الحق دی: ۵۵۲ راولپنډی

﴿۱﴾قال العلامه الحصکفی: لیس الکلب بنجس العین عند الامام وعلیه الفتوٰی وان رجح بعضهم النجاسة کما بسطه ابن الشحنة فیباع ویؤجر ویضمن ویتخذ جلده مصلی ودلوا الخ. (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص ۱۵۳ جلد ۱ مطلب فی احکام الدباغة)

﴿۲﴾ قال العلامه الحصکفی: ومالا یحتملها فلا وعلیه فلا یطهر جلد حیة صغیرة..... وفارة..... خلا جلد خنزیر فلا یطهر وقدم لان المقام للاهانة الخ.

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص ۱۴۹ جلد ۱ مطلب فی احکام الدباغة)

الجواب: عالمگیری داکراهیت دقید نه بغیر ذکر کړی دی ﴿۱﴾ لیکن په دې کښې څه امر نهی او وعید نه دې راغلې لهذا دا کراهت تنزیهی معلومیږی ﴿۲﴾ وهوالموفق

په صحرا او آبادئ دواړو کښې د متیازو په وخت قبلې ته مخ او شا کول نه دی پکار

سوال: علمائی دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه د تشو یا ډکو متیازو دپاره خو قبلې ته مخامخ کیناستل ناجائزدی لیکن که یو سړې صرف تشې متیازې کوی او داسی کینی چه قبلې ته یې شا راځی نو داسی کول به جائز وی؟ بعضی خلق وائی چه شرقاً غرباً کیناستل ناجائز دی برابره خبره ده چه قبله مخې ته وی که شاته وی اوبعضی خلق داشرط لګوی که دبیت الخلاء دروازه بنده وی نو جائز دی صحیح مسئله اولیکئ ډیر مهربانی به وی والسلام

المُستفتی: خلیل الله تهائی لینډ..... ۱۲۰ اپریل ۱۹۷۵ء

الجواب: په دې مسئله کښې ځمونږ مذهب ډیر احتیاط والا دې ځمونږ په نزد به په صحرا او آبادئ دواړو کښې تشو متیازو ته یا ډکو متیازو ته به مخ نه کوی او نه به شاه کوی.

لحدیث ما رواه ابوداؤد فی اول السنن ﴿۳﴾ فلیراجع والمسئلة طویلة الذیل والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. وهوالموفق

﴿۱﴾وفی الهندیه: حلق الشعر حالة الجنابة مکروه وکذا قص الاظافیر کذا فی الغرائب. (فتاوٰی هندیه ص ۳۵۸ جلد ۵ الباب التاسع عشر فی الختان والخصاء الخ کتاب الکراهیه)

﴿۲﴾ وفی الهندیه: والاصل الفاصل بینهما ان ینظر الی الاصل فان کان الاصل فی حقه اثبات الحرمة وانما سقطت الحرمة لعارض ینظر الی العارض ان کان مما تعم به البلوٰی وکانت الضرورة قائمة فی حق العامة فهی کراهة تنزیه، وان لم تبلغ الضرورة هذا المبلغ فهی کراهة تحریم فصار الی الاصل وعلی العکس ان کان الاصل الاباحة ینظر الی العارض فان غلب علی الظن وجود المحرم فالکراهة للتحریم والا فالکراهة للتنزیه.

(فتاوٰی عالمگیریه ص ۳۰۸ جلد ۵ کتاب الکراهیه)

﴿۳﴾عن عبد الرحمن بن یزید عن سلمان الفارسی: قال..... (بقیه حاشیه په راروان مخ)

د متیازو د څاڅکو پریوتلونه د عذاب قبر ثبوت

سوال: علمائی دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه دمتیازو څاڅکی غورځیدلو سره دعذاب قبر ثبوت شته که نه؟ دادکوم حدیث نه ثابت دی؟ بینوا توجروا

المستفتی: حاجی محمد.... ۱۲اپریل ۱۹۷۴ء

الجواب: آؤ ثابت دې (رواه ابوداود) ﴿۱﴾ وهوالموفق

د هندو دوبی دلاس وینځلې شوو جاموحکم

سوال: علمائی دین دې مسئله باره کښې څۀ فرمائی که په هندو دهوبی باندې جامې اووینځلې شی نوآیا هغه پاکیږی حال داچه هغه دهندوانو او مسلمانانو جامې یو ځائی وینځی؟ بینوا توجروا

المستفتی: عزیزالحق جده سعودیه.... ۳۱۱۱۰۱ء۱۹۸۵

الجواب: دهندو نجاست اعتقادی دی ﴿۲﴾ هغه دجامو دپاکولو اهلیت

(بقیه حاشیه) قیل له لقد علمکم نبیکم کل شیئ حتی الخراءة قال اجل لقد نهانا ﷺ ان نستقبل القبلة بغائط اوبول وان لا نستنجی بالیمین وان لا یستنجی احدنا باقل من ثلثة احجار او یستنجی برجیع او عظیم وعن ابی هریرة قال قال رسول الله ﷺ انما انا لکم بمنزلة الوالد اعلمکم فاذا اتی احدکم الغائط فلا یستقبل القبلة ولا یستدبرها الخ.

(سنن ابی داؤد ص ۳ جلد ۱ باب کراهیة استقبال القبلة عند الحاجة)

﴿۱﴾ عن ابن عباس قال مر النبی ﷺ علی قبرین فقال انهما یعذبان وما یعذبان فی کبیر اما هذا فکان لا یستنزه من البول واما هذا فکان یمشی بالنمیمة ثم دعا بعسیب رطب فشقه باثنین ثم غرس علی هذا واحد وعلی هذا واحد وقال لعله یخفف عنهما مالم ییبسا قال هناد یستتر مکان یستنزه. (سنن ابی داؤد ص ۴ جلد ۱ کتاب الطهارة باب الاستبراء من البول)

﴿۲﴾ قال العلامة الحصکفی: فسؤر آدمی مطلقا ولو جنبا او کافر..... طاهر، قال ابن عابدین: (قوله او کافر) لانه علیه الصلاة والسلام انزل بعض.....(بقیه حاشیه په راروان مخ)

لری ﴿۱﴾ وهوالموفق

د ګنو په جوس کښې منړک غورځیدل او ګوړه ترینه جوړولو سره د منړک حقیقت نه بدلیږی

سوال: ستاسو څه رائی ده چه یو منړک دګنو په جوس (اوبو شربت) کښې اوغورځیږی اومړشی اوددغې شربت نه توره ګوړه هم جوړه شی نودا ګوړه به پاکه وی که نه؟ بعضې کسان وائی چه ددې خوراک جائزدې اوهغوې دلیل نیسی چه خرکله دمالګې په کان کښې اوغورځیږی او مالګه شی نو هغه پاکوی، ویقیسون هذه المسئلة بمسئلة الاستحالة فی الدهن حین صارت صابوناً هل هذا استدلالهم وقیاسهم صحیح ام لا؟ بینوا رأیکم و توجروا

المستفتی: پیرغلام ډیره اسماعیل خان

الجواب: په دې صورت کښې منړک نه فناشوې دې اونه پکښې څه انقلاب راغلې دې لهذا داګوړه به ناپاکه او حرامه وی (ونظیره الماء النجس اذا انجمد) وهوالموفق

د ګنو په شربت کښې منړک غورځیدلو سره ګوړه پلیتیږی

سوال: دګنو په شربت کښې منړک اوغورځیدلو دتلاش کولو باوجود ملاؤ نه

(بقیه حاشیه) المشرکین فی المسجد علی ما فی الصحیحین فالمراد بقوله تعالیٰ انما المشرکون نجس النجاسة فی اعتقادهم.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ۶۳ ا جلد ۱ مطلب فی السؤر باب المیاه)

﴿۱﴾ قال العلامه ابن عابدین: (قوله ولو شک الخ) فی التاتر خانیه من شک فی انائه او ثوبه او بدنه اصابته نجاسة او لا فهو طاهر مالم یستیقن وکذا الآبار والحیاض والحباب الموضوعة فی الطرقات ویستقی منها الصغار والکبار والمسلمون والکفار وکذا مایتخذه اهل الشرک اوالجهلة من المسلمین کالسمن والخبز والاطعمة والثیاب.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ۱۱۱ جلد ۱ قبیل مطلب ابحاث الغسل)

شو چه ګوړه پخه شو او په اتره کښې راواچوالې شوه نو منړک په ګوړه کښې ښکاره شو اوس به ددې ګوړې سره څه کیږی داپاکه ده که ناپاکه؟

بینوا توجروا

المستفتی: مولانا عبدالرؤف کورغه سینئ....یکم صفرالمظفر ۱۴۰۱ھ

الجواب: داګوړه ناپاکه ده په څارؤو به خوړولې شی.

نظیره مافی الهدایه قیل لا تحمل الخمر الیها اما اذا قیدت الی الخمر فلا بأس به کما فی الکلب والمیتة ص ۴۹۹ ﴿۱﴾ وفی البحر ص ۱۵۲ جلد ۱ اختیار الاکل علی المواشی ﴿۲﴾ فلیراجع. وهوالموفق

په ویلې شوې غوړو کښې د منړک د غورځیدلو حکم

سوال: علمائی دین دې مسئله باره کښې څه فرمائی چه کله په نرمو غوړو کښې منړک اوغورځیږی او مړ شی اګر چه دصحیح مسلم شریف درواېت نه نجاست معلومیږی اوبعضې فقهاؤچه د پاکولو دپاره کومه طریقه ښودلې ده دهغې وضاحت اوکړئ؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولوی محمدشریف سورج ګنج بازارکوئټه...۱۹۸۵ء۲۴۱۲۱

الجواب: په کومو نرمو غوړو کښې چه منړک مړشی هغه دپاکولو قابل نه دې البته د خوراک څکاک نه علاوه نور استعمال ئی منع نه دې.

کمافی الخلاصه ص ۴۱ جلد ۱ وفی المائع اذا وقعت الفارة فیه

﴿۱﴾ قال العلامه مرغینانی: وکذا لایسقیها الدواب وقیل لا تحمل الخمر الیها اما اذا قیدت الی الخمر فلا بأس به کمافی الکلب والمیتة وعلی هامشها فلا تحمل المیتة الی الکلب ولوقیدالکلب الی المیتة یجوز. (هدایه ص ۴۹۶ جلد ۴ کتاب الاشربة)

﴿۲﴾ قال ابن نجیم: ذکر الاسبیجابی ان ماعجن به قال بعضهم یلقی الی الکلاب وقال بعضهم یعلف المواشی..... واختاره الاول فی البدائع وجزم به بصیغة قال مشائخنا یطعم للکلاب..... ولابأس برش الماء النجس فی الطریق ولایسقی للبهائم وفی خزانة الفتاوٰی لابأس بان یسقی الماء النجس للبقر والابل والغنم.

(البحر الرائق ص ۱۲۵ جلد ۱ باب الانجاس)

ینتفع به سوی الاکلة کالاستصباح ودبغ الجلد﴿۱﴾ لاکن فی البزازیه (هامش هندیه ص ۱۹ جلد ۴) مایشیر الی تطهره ایضاً ﴿۲﴾. وهوالموفق

﴿۱﴾ (خلاصة الفتاوٰی ص ۴۱ جلد ۱ فصلی فی غسل الثوب والدهن ونحوه)

﴿۲﴾ قال ابن البزاز الکردری: ان الدهن النجس یصب علیها الماء فیطفوالدهن فیرفع ثلاث مرات فیطهر وکذا العسل والدبس یموت فیه فارة یطبخ الماء ثلاثا حتی یعود فی کل مرة الیٰ ماکان علیه فی الاول لکن یخرج من حیز الانتفاع.

(فتاوٰی بزازیه علی هامش الهندیه ص ۱۹ جلد ۴ الفصل السادس فی ازالة الحقیقة)

الباب الثامن فی الاستنجاء

د هوا په وتلوسره استنجاء نه بلکه صرف اودس (چاراندام) واجب کیږی

سوال: علمائی دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه دهوا وتلو په صورت کښې مخصوص ځائی نه وینځلې کیږی اونور اندامونه وینځلې کیږی په دې شرط چه اندامی مخصوص ګنده نه وی نوداولې داسې دی؟ بینوا توجروا

المستفتی: جهان بخت خان ملاکنډ ایجنسی....۱۹۷۸ء\۱۱\۲۷

الجواب: صرف هوا نه بلکه په متیازو کښې هم دا اعتراض کیدې شی اود جماع متعلق هم دتول بدن وینځلو په باره کښې داسوال پیدا کیږی د داسې سوالونو پیژندګلو دپاره درس نظامی وئیل ضروری دی ﴿۱﴾ فقط

﴿۱﴾امام شاه ولی الله الدهلوی رحمه الله سنت داواجب ګرځولې دی چه کله شرعی حکم په صحیح روایت سره ثابت شی نو په هغې باندې عمل کول به په دې وجه نشی روستو کولې چه ددې حکم مصلحت اوحکمت معلوم نه دې ځکه چه ددیرو خلقو عقلونه داحکاماتو دمصلحتونو معلومولونه قاصره دی اوبله داچه درسول الله صلی الله علیه وسلم ذات زمونږ دعقلونو نه زیات قابل اعتماد دې نوددې وجې دشرعی احکاماتو د پټو رازونو اوحمکتونو علم داهلیت والۍ نه علاوه دنورو خلقو نه پټ ساتلې شوې دی اوددې دپاره هغه شرطونه کیخودې شوې دی کوم چه دقران کریم دتفسیر دپاره دی په دیکښې صرف په رائی سره غوراو فکر کول چه سندئی دسنتو او آثارونه ملاؤ نشی حرام ګرځولې شوې دی.

(ارمغان شاه ولی الله ص۶حسن قبح کاشرعی یاعقلی ہونا)

وقال الشاه اشرف علی تهانوی په دې کښې هیڅ شک نشته چه د احکام شرعیه اوفرعیه د ثبوت مدارنصوص شرعیه دی چه دهغې نه پس ئی په قبلولو کښې دځه مصلحت اوحکمت معلومولو انتظارکول یقینی طورسره دحق سبحانه وتعالی نه بغاوت دې لکه څنګه چه د دنیاوی حکومتونو دقانونو وجوهات او اسباب که چاته معلوم نه وی اوهغه ئې ددې نه معلومیدلو .....

﴿باقی حاشیه په راروان مخ﴾

متیازو لګیدو د پاکولو طریقه

سوال: بخدمت جناب حضرت مفتی صاحب دارالعلوم حقانیه اکوړه خټک څمونږ خلق په دې باندی اختلاف کوی چه په کوم سړی باندې د متیازو ګندګی اولګی نو هغه نه صفا کیږی نو مهربانی اوکړئ چه داسې کس به کله صفا کیږی او په کوم څیز باندې به صفائی راځی شرعی مسئله راته اوښایئ الله دی درته ډیر ثوابونه درکړی؟ بینوا توجروا

المستفتی: نامعلوم.....۲۲\شوال ۱۳۸۹ھ

الجواب: درې ځلې وینځلو سره بدن او جامی صفاکیږی ﴿۱﴾فقط

د متیازو کولو نه پس داستنجاء حکم

سوال: که یو سړې په اودس کښی وی او متیازې ورته ورشی اود متیازو کولو نه پس په لوتې سره اودس اوچ کړی اوصرف چاراندام اوکړی او په اوبو سره استنجاء اونه کړی نو آیا دهغه مونځ کیږی؟ یا استنجا هم ضروری ده؟ وضاحت اوکړئ ډیره شکریه به وی؟ بینوا توجروا

المستفتی: رسول خان لیب ټیکنیشن کمبائنډ ملټری هسپتال...۱۹۷۹ء\۷\۳۱

﴿باقی حاشیه﴾ سبب باندې نه منې یا دا عذر اوکړی چه دوجې معلومیدلو نه بغیر ئی څنګه اومنم نو آیا یو عاقل سړی ته دده په باغی کیدلو کښې څه شک شبه شته؟ نو آیا دشرعی احکاماتو مالک ددې دنیوی بادشاهانو نه هم کم شو؟ غرض داچه په دې کښې څه شک پاتې نه شو چه دشرعی او فرعی احکاماتو دثبوت دارومدار شرعی نصوص دی لیکن دغه شان په دیکښې هم څۀ شبه نشته چه دې سره سره به په دې احکاماتو کښې داسی نورهم ډیر رازونه او مصلحتونه وی خود دې احکاماتو دثبوت مداربه په هغې باندې نه وی. (بوادرالنوادر ص ۱۰۵ غریبه درشرائط نافعیت تحقیق مصالح واحکام)

﴿۱﴾ قال العلامه حصکفی: یجوز رفع نجاسة حقیقة عن محلها..... بماء ولو مستعملا به یفتیٰ وبکل مائع طاهر..... ثلاثا. (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص۲۲۶جلد۱ باب الإنجاس)

وفی الهندیه یجوز تطهیر النجاسة بالماء وبکل مائع طاهر یمکن ازالتها به کالخل وماء الورد ونحوه مما اذا عصر انعصر کذافی الهدایه.

(فتاویٰ عالمگیریه ص ۴۱ جلد۱ الباب السابع فی النجاسة واحکامها)

الجواب: که د متیازو د سوری نه علاوه د غټې روپئ اندازې ته ګندګی رسیدلې وی نوبیا استنجاء سنت ده اوکه ډیره وی نوبیا فرض ده. والغسل بالماء بعده ای الحجرسنة ویجب ان جاوزالمخرج نجس مانع (الدرالمختار مختصراً) او اودس بهرحال صحیح دې لیکن په دې اودس سره به مونځ هله کیږی چه کله استنجاء فرض نه وی. ﴿۱﴾ فقط

د سړی په شان زنانه هم لوټه استعمالولې شی

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه ښځې لره په لوټه باندې استنجاء کول منع دی اود متیازو نه پس ورله په اوبو باندې استنجاء کول سنت دی لیکن که د سفر وغیره په وجه باندې داسې اوشی چه د متیازو نه پس د استنجاء دپاره اوبه ملاؤ نشی اومونځ هم کول وی نوآیا په داسې وخت کښې زنانه لره په لوټه استنجاء کول جائزدی؟ بینوا توجروا

المستفتی: اکرام الحق نشترآباد راولپنډی

الجواب: د سړی او زنانه په استنجاء کښې هیڅ فرق نشته، یعنی څنګه چه سړي صرف لوټه استعمالولې شی اویا د لوټې نه پس اوبه استعمالولې شی نو بالکل د زنانه د پاره هم دغه شان حکم دې، خو بیشکه په زنانه باندې استبراء نشته، یعنی په اوبوسره استنجاء کولو کښې دومره ایساریدل چه څاڅکی بند شی دا په زنانه باندې هسې بې فائدې کاردې. دا ټولې مسئلې په ردالمحتار ص۳۱۲ جلد۱ فصل الاستنجاء کښې لیکلی دی. ﴿۲﴾ فقط

﴿۱﴾ قال العلامه حصکفی: والغسل بالماء..... بعده ای الحجر..... سنة مطلقا به یفتیٰ ویجب ای یفرض غسله ان جاوز المخرج نجس مائع ویعتبر القدر المانع لصلاة فیما وراء موضع الاستنجاء لان ماعلی المخرج ساقط شرعاً وان کثر ولهٰذا لا تکره الصلاة معه. (الدرالمختار مع ردالمحتار ص۲۴۸ جلد۱ فصل الاستنجاء)

﴿۲﴾ قال العلامه ابن عابدین: وفیها ان المرءة کالرجل الا فی الاستبراء فانه لا استبراء علیها بل کما فرغت تصبر ساعة لطیفة ثم تستنجی. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص۲۵۳ جلد۱ مطلب فی الفرق بین الاستبراء والاستسقاء.....)

د استنجاء په وخت کښې کشفِ عورت او د خرچ شوو اوبو اندازه

سوال: (۱) زمونږ په جمات کښې جنوباً شمالاً د استنجاء ځایونه جوړشوی دی یو سړي ددې باوجود همیشه مشرق طرف ته مخ کوی اومغرب ته شا کوی او استنجاء کوی او پرده هم نه کوی ټول مونځ ګذار دده په دې حرکت باندې خفه دی ځکه چه زمونږ په نزد بربنډ کیدل ډیر معیوب شمارلې کیږی؟

(۲) دا سړي په استنجاء باندې دوه لوټې اوبه په غټه خوله استعمالوی نوپه استنجاء باندې څومره اوبه خرچ کول پکاردی؟ بینوا توجروا

المستفتی: غلام حسین سروالہ کیملپور..... ۱۱ صفر ۱۳۹۲ھ

الجواب: (۱) کوم سړي چه دخلقو په مخکښې عورت ښکاره کوی او استنجاء کوی نودا فاسق اوفاجردې.

فی الدرالمختار بلاکشف عورة عنه احدامامعه فیترکه کما مر فلو کشف له صار فاسقا ﴿۱﴾ (هامش ردالمحتار ص۳۱۲، ۳۱۳ جلد۱)

(۲) د استنجاء په صورت کښې د اوبو څه خاص اندازه مقرره نه ده، دا د نجاست په لږوالی او ډیروالی پورې ده، د ګندګئ په لرې کیدو کښې چه دې ترڅو غالب ګمان نه وی نو د اوبو استعمالول جائزدی لیکن د ګذارې نه کار اخستل پکاردی. ﴿۲﴾ (هامش ردالمحتار ص۳۱۲، ۳۱۳ جلد۱) وهوالموفق

د څښې ګیرچاپیره سوروته اوبه نه رسیدلو صورت کښې د اودس حکم

سوال: د سُنتئ په وخت کښې کله کله د څښې نه ګیرچاپیره سُوری پاتې شی چه په غسل کښې ورته اوبه رسول ډیرګران وی د کوشش سره هم ورته اوبه دننه نه ورځی نود اودس اوغسل به څه حکم وی؟ بینوا توجروا

المستفتی: فضل احد بټ خیله ملاکنډ..... ۲۷ شعبان ۱۴۰۲ھ

﴿۱﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص۲۴۸ جلد۱ فصل فی الاستنجاء)

﴿۲﴾ قال العلامه الحصکفی والغسل بالماء الی ان یقع فی قلبه انه طهر مالم یکن موسوساً فیقدر بثلاث کمامر. (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص۲۴۸ جلد۱ فصل فی الاستنجاء)

الجواب:په کوم سوری کښې چه اوبه ور دننه کول ګران وی نوهلته د غورځونو د سوروپه شان د بهرنه اوبه اچول هم کافی کیږی.﴿۱﴾ وهوالموفق

څو پیپر د استنجاء د پاره استعمالول جائز دی

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه ځنی صباکوم خاص قسم کاغذ سره استنجاء کولې شی نوددې د استعمال جواز شته که نه؟

الجواب:دا خاص قسم کاغذ نه د لیکلو قابلیت لری او د پریکولو نه پس ئې څه قیمت هم نه وی لهذا په دې سره استنجاء کول منع نه دی.﴿۲﴾

اما الاول فظاهر واما الثانی فلما فی ردالمحتار ص۳۱۵جلد ۱ وهل اذاکان متقوما ثم قطع منه قطعة لا قیمة لها بعد القطع یکره الاستنجاء بها ام لا الظاهر الثانی﴿۳﴾وهوالموفق

﴿۱﴾قال العلامه ابن عابدین: (قوله وثقب انضم) قال فی شرح المنیه وان انضم الثقب بعد نزع القرط وصار بحال ان امر علیه الماء یدخله وان غفل لافلا بد من امراره ولا یتکلف لغیر الامرار من ادخال عود ونحوه فان الحرج مدفوع.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ص۱۱۳ جلد ۱ ابحاث الغسل)

﴿۲﴾وفی منهاج السنن شرح جامع السنن : قلت فالکاغذ المعد لذلک فی عصرنا لا یکره الاستنجاء به لانه لا قیمة له بعد القطع و کذا لیس هذا للکتابة فافهم، وفی شرح النقایة وقد ضبط بعض العلماء ضبطا جیدا فقالوا یجوز الاستنجاء بکل جامد طاهر منق قلاع للاثر غیر موذلیس بذی حرمة ولا شرف ولایتعلق به حق الغیر.

(منهاج السنن شرح جامع السنن للترمذی ص۹۱ جلد ۱ باب کراهیة ما یستنجی به)

﴿۳﴾(ردالمحتار هامش الدرالمختار ص۲۵۰جلد ۱ فصل فی الاستنجاء)

.....

صرف په اوبوسره استنجاء کول

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه ځمونږ د جمات امام صاحب وئیلې دی چه که څوک تشې متیازې یا ډکې متیازې اوکړی اوهغه ځې په اوبوسره اووینځی او روستو استنجاء اونه کړی صرف اودس اوکړی نومونځ ئې کیږی آیا دا صحیح ده؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمدشفیع سورجال جماعت هفتم سی هائی سکول راولپنډی...۱۹۲۹ء۱۷۱۳۱

الجواب:د لوټو نه پس اوبه استعمالول بهتردی چه کله په اوبوسره استنجاء فرض شوې نه وی اود جمات دامام صاحب دا قول هم صحیح دې.﴿۱﴾ وهوالموفق

﴿۱﴾وفی الهندیه: والاستنجاء بالماء افضل ان امکنه ذلک من غیر کشف العورة وان احتاج الیٰ کشف العورة یستنجی بالحجر ولا یستنجی بالماء کذافی فتاویٰ قاضی خان والافضل ان یجمع بینهما کذافی التبیین قیل هو سنة فی زماننا وقیل علی الاطلاق وهو الصحیح وعلیه الفتویٰ کذافی السراج الوهاج.

(فتاویٰ عالمگیریه ص۴۸ جلد ۱ الفصل الثالث فی الاستنجاء)

...

بسم الله الرحمن الرحيم

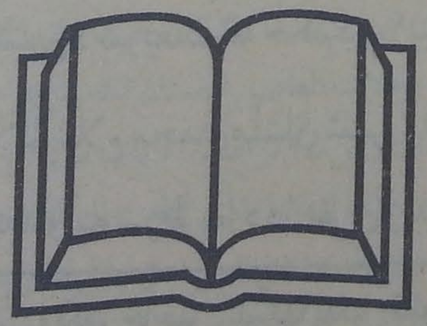
إِنَّنِيٓ أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ
أَنَا۠ فَٱعۡبُدۡنِي وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكۡرِيٓ ﴿١٤﴾

....(سورة طٰہٰ)....

فتاوی دیوبند پاکستان المعروف بہ

فتاوی فریدیه دریم جلد

کتاب الصلوة



.....

کتاب الصلوٰة

(اهمیت او فضیلتونه)

د مونځ نه منکر او په دې پورې ټوټې کونکې زندیق اوکافردې

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه یوسړې مونځ نه کوی او وائی (۱) په قرآن کښې د مونځ د کولوحکم نه دې بلکه په زړه کښې قائمول دی (۲) په حدیث کښې دی نبی کریم ﷺ اوفرمائیل چه زما زړه غواړی چه دهغه خلقو کورونه اوسوزوم کوم چه اذان واوری اومونځ کولوته جمات ته نه راځی. داحدیث چه ئې واوریدلو، وائی چه دا دروغ دی که داسې وی نو بیا اور ولې نه لګی؟ (۳) د زیرې باره کښې وائی چه په دې ویښتو کښې هیڅ نشته دا ډیرسپک کاردې (۴) اووائی چه دجمات امام صاحب په مونځ کښې صرف دوه سورتونه لولی، اوپه هغې کښې دخلقو مرګ خیرې دی او دلته چه څومره مرګونه شوی دی دهغې سبب هم دا دوه سورتونه دی (۵) اخترونه اوجنازې دې امام پسې کوی اوپنځه وخت مونځ نه کوی. چه کله ورته اووئیلې شی چه دا ولې؟ نووائی چه زه ده پسې ولاړیم خو ځما نیت دیو بل امام پسې وی، ددې سړی په باره کښې د شریعت څه حکم دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولانا غلام محمد ملتان شهر... ۱۵ نومبر ۱۹۷۴ء

الجواب: د رشتیاؤ اوثابتیدو په شرط سره دا سړې زندیق اوکافردې ﴿۱﴾ دده

﴿۱﴾قال العلامه الحصکفی: ویکفر جاحد لثبوتها بدلیل قطعی وتارکها عمداً مجانة ای تکاسلا فاسق. (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص ۲۵۹ جلد ۱ مطلب فیما یصیر الکافر به مسلماً کتاب الصلاة)

سره هرمسلمان لره بائیکاټ کول ضروری دی ﴿۱﴾ وهوالموفق

په قصد سره مونځ پریخودونکې کافرنه دې البته فاسق اوفاجردې

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه کوم سړې قصداً مونځ پریږدی نوهغه کافرکیږی که نه؟ په قصد سره د مونځ پریخودونکی څۀ حکم دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمد ادریس پرائمری سکول نیوکیمپ پشاور

الجواب: قصداً مونځ پریخودونکې دحنابله ؤ په نزد کافر او مرتددې لیکن د جمهورعلماؤ په نزد فاسق اوفاجردې ﴿۲﴾ ځکه چه د قرآن اوحدیث نه د رنړا ورځ پشان واضحه ده چه اعمال دایمان نه خارج دی. کما فصل فی موضعه لهذا

﴿۱﴾قال الحافظ ابن الحجر العسقلانی: (قوله باب مایجوز من الهجران لمن عصیٰ) اراد بهذه الترجمة بیان الهجران الجائز لان عموم النهی مخصوص بمن لم یکن لهجره سبب مشروع. فتبین هنا السبب المسوغ للهجر وهو لمن صدرت منه معصیة فیسوغ لمن اطلع علیها منه هجره علیها لیکف عنها..... قال المهلب غرض البخاری فی هذا الباب ان یبین صفة الهجران الجائز، وانه یتنوع بقدر الجرم، فمن کان من اهل العصیان یستحق الهجران بترک المکالمة کما فی قصة کعب وصاحبیه..... وقال الطبرانی قصة کعب بن مالک اصل فی هجران اهل المعاصی وقد استشکل کون هجران الفاسق او المبتدع مسروعاً ولا یشرع هجران الکافر وهو اشد جرما منهما لکونهما من اهل التوحید فی الجملة ..... واجاب غیره بان الهجران علی مرتبتین الهجران بالقلب والهجران باللسان، فهجران الکافر بالقلب وبترک التود والتعاون والتناصر لا سیما اذا کان حربیا وانما لم یشرع هجرانه بالکلام لعدم ارتداعه بذلک عن کفره بخلاف العاصی المسلم فانه ینزجر بذلک غالبا الخ.

(فتح الباری شرح صحیح البخاری ص ۵۹۷ جلد ۱۳ باب ما یجوز من الهجران لمن عصیٰ)

﴿۲﴾قال العلائی: ویکفر جاحدها لثبوتها بدلیل قطعی وتارکها عمداً مجانة ای تکاسلا فاسق یحبس حتی یصلی لانه یحبس لحق العبد فحق الحق احق وقیل یضرب حتی یسیل منه الدم وعند الشافعی یقتل بصلاة واحدة حدا وقیل کفراً، قال ابن عابدین وکذا عند مالک واحمد وفی روایة عن احمد وهی المختارة عند جمهور اصحابه انه یقتل کفرا وبسط ذلک فی الحلیة.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ص ۲۵۹ جلد ۱ مطلب فیما یصیر الکافر به مسلما من الافعال)

مونځ پریخودونکي به کافرنه وی او د ,,ولاتکونوا من المشرکین،،(۱) چه عبارت، اشارت، دلالت، اقتضاء او اعتبارسره د یونه هم نه معلومیږی چه ,,تارکُ الصلوة،، مشرک یا کافردي، اوکه اومنلي شی نودا آیت به په استحلال یا سختوالی باندې محمول وی چه د نورو آیتونو سره متعارض نشی(۲). وهوالموفق

په مونځ کښې سستئ باندې دخپل طاقت مطابق امربالمعروف او نهی عن المنکر د ذمې فارغیدلو د پاره کافی دي

سوال: علمائي دین دي مسئلي باره کښې څه فرمائی چه (۱) ,,قوا انفسکم واهلیکم ناراً،، آیت په بناء باندې د کورخلقو ته نصیحت کوم لیکن د نصیحت او زورنې سره بیا هم په مونځ کښې سستی کوی نوآیا ددې نه پس به په ماځه ګناه وی؟ (۲) د کورخلق اګرچه مونځونه کوی لیکن د وختونو پابندی نه کوی نو آیا د وختونو پابندی ضروری نه ده؟ بینوا توجروا

المستفتی: علی اکبر پتن کلان آزاد کشمیر

﴿۱﴾ قال الله تعالیٰ: منیبین الیه واتقوه واقیموا الصلوة ولا تکونوا من المشرکین.
(سورة الروم پاره: ۲۱ رکوع:۷ آیت: ۳۱)

﴿۲﴾ قال العلامه علی قاری: (ولا نکفر) ای لا ننسب الی الکفر (مسلما بذنب من الذنوب) ای بارتکاب معصیة (وان کانت کبیرة) ای کما یکفر الخوارج مرتکب الکبیرة (اذا لم یستحلها) ای لکن اذا لم یکن یعتقد حلها لان من استحل معصیة قد ثبتت حرمتها بدلیل قطعی فهو کافر (ولا نزیل عنه اسم الایمان) ای ولا نسقط عن المسلم بسبب ارتکاب کبیرة وصف الایمان، کما یقوله المعتزلة حیث ذهبوا الی ان مرتکب الکبیرة یخرج عن الایمان ولا یدخل فی الکفر..... ومن المعلوم ان السب دون القتل نعم لو استحل السب اوالقتل فهو کافر لا محالة وعلی تقدیر ثبوت الحدیث فیجب ان یؤول کما اول حدیث "من ترک صلاة متعمداً فقد کفر" والحاصل ان الفسق والعصیان لایزیل الایمان فیصیر کافر اولاواسطة.
(شرح فقه الاکبر للقاری ص ۷۱، ۷۲ الکبیرة لا تخرج المومن عن الایمان)

الجواب: (۱) لایکلف الله نفساً الا وسعها(۱) په تا باندې د نصیحت او کوشش کولونه پس ګناه نشته. (۲) ضروری ده. (۲) .وهوالموفق

د اسلام او دین نه بالکل د بې خبره سړی دمونځ حکم

سوال: علمائي دین دي مسئلي باره کښې څه فرمائی چه یوسړي خپل ځان ته مسلمان وائی لیکن دانه پیژنی چه پیغمبر علیه السلام چاته وائی؟ د حضور ﷺ نوم څه دي؟ او قرآن مجید آسمانی کتاب دي اوپه حضور ﷺ باندې نازل شوې دي، چه کله یوسړي ددې ټولو احکاماتو نه بې خبره وی نوآیا دهغه دپاره مونځ ګول صحیح دی؟ بینوا توجروا

المستفتی: نامعلوم.....۱۹۷۴ء۳۱۴

الجواب: دداسې برائي نام مسلمانانو سره محنت اومشقت ډیرزیات ضروری دي. (۳) وهوالموفق

﴿۱﴾ قال العلامه جلال الدین السیوطی: ولما نزلت الایة التی قبلهاشکا المؤمنون من الوسوسة وشق علیهم المحاسبة بها فنزل لا یکلف الله نفسا الا وسعها ای ماتسعه قدرتها لها ماکسبت من الخیر ای ثوابه وعلیها ما اکتبست من الشر ای وزره ولا یؤاخذ احد بذنب احد ولا بمالم یکسبه مما وسوست به نفسه.
(تفسیر جلالین ص ۴۵ جلد ۱ سورة البقرة پاره:۳ رکوع:۸ آیت:۲۸۶)

﴿۲﴾ قال العلامه سید احمد الطحطاوی: (والاوقات اسباب ظاهراً تسیراً) اعلم ان الاوقات لها جهات مختلفة بالحیثیات فمن حیث ان الصلاة لاتجوز قبلها وانما تجب بها اسباب ومن حیث ان الاداء لا یصح بعدها لاشتراط الوقت له وانما تکون قضاء الخ.
(الطحطاوی علی المراقی الفلاح ص ۹۳ کتاب الصلاة)

﴿۳﴾ قال العلامة الشامی: من فرائض الاسلام تعلم ما یحتاج الیه العبد فی اقامة دینه واخلاص عمله لله تعالیٰ ومعاشرة عباده وفرض علی کل مکلف ومکلفة بعد تعلمه علم الدین والهدایة تعلم علم الوضوء والغسل والصلاة والصوم الخ.
(ردالمحتار مقدمه ص ۳۱ جلد ۱ قبیل مطلب فی فرض الکفایة والعین)
وقال الملا علی قاری: (قوله بلغوا عنی ولو آیة) ای انقلوا الی.....(بقیه حاشیه په راروان مخ)

د ملازمت د وجې نه بالکل مونځ یا د جماعت مونځ پریخودل

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه (۱) دلته سعودی عرب کښې ځمونږ ډیوټی اکثر داسې وی مثلاً کرین چلول، ګاډې چلول وغیره چه افسرپکښې راسره وی، دغه وخت کښې اذان اوشی لیکن ځمونږ افسر ځمونږ مونځ ته تللو باندې خفه وی، نوآیا مونږ ملازمت اوکړو یا جمات ته لاړشو، یا مونځ روستو اوکړو؟ (۲) که جماعت کیږی اومونږ په داسې کارکښې لګیا یو، نوکه کار پریږدو نوکار اودریږی او افسرخفه کیږی او سزا راکولوته تیاریږی خوکه مونږ ته د جماعت ملاویدلو اُمیدهم نه وی، نوپه دې حالاتو کښې مونږ د ضروری کارپه وخت کښې د جماعت مونځ پریخودلې شوکه نه؟ (۳) که مونږ مونځ ته لاړشو اونوکری موپه خطره کښې وی اود نوکرئ نه لاس وینځلې کیږی نوداسې حالت کښې جماعت پریخودلې شو یامونځ قضاکړو؟ بینوا توجروا

المستفتی: اجمل خان خلیل ریاض سعودیه عربیه.... ۱۲ نومبر ۱۹۸۳ء

الجواب: که د ګاډی د ضائع کیدلو اوهلاک کیدلو خطره یا غالب ګمان وی اود افسرانودطرف نه د سزا ورکولویا ظلم کولو خطره وی نوپه تاسو باندې جمات ته تلل ضروری نه دی، تاسوخپل ځائې کښې ځان له یاپه جمع سره مونځ کوئ، البته مونځ مه قضاکوئ. (ماخوذ ازمراقی الفلاح) (۲) ددې مسئلې جواب هم د مخکنی پشان دې البته که داقامت په وخت کښې اجازت ملاویږی نوغنیمت دې. (۳) که په ملازمت کښې په مونځ کولو پابندی وی او مونځ قضا کول عادت جوړشوې وی نود بل ملازمت کوشش ضروری دې. ﴿۱﴾ وهوالموفق

(بقیه حاشیه) الناس وافیدوهم ما امکنکم او مااستطعتم مما سمعتموه منی وما اخذتموه عنی من قول او فعل او تقریر بواسطة او بغیر واسطة (ولو آیة) ای ولو کان المبلغ ایة.
(مرقاة المفاتیح شرح مشکواة ص ۲۶۴ جلد ۱ کتاب العلم)

﴿۱﴾ قال العلامه الطحطاوی: (وخوف ظالم) ای علی نفسه او ماله او خوف ضیاع ماله او خوف ذهاب قافله لو اشتغل بالصلاة جماعة.
(حاشیة الطحطاوی ص ۲۹۷ فصل یسقط حضور الجماعة)

باب المواقیت وما یتصل بها

د ګهړو د مقررشوی وخت نه مخکښې یا روستو مونځ کول

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه په جماتونوکښې د ګهړو په لحاظ سره چه کوم وخت مقررکولې شی ددې نه مخکښې یا روستو د قوم په اجازت سره مونځ کول یا جماعت کول جائز دی که نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: نامعلوم.....

الجواب: سره د اجازت نه اوبغیر د اجارت نه دواړو صورتونوکښې جائز دی البته د مقرر وختونو خیال ساتل پکاردی چه دچا نه جمع اونه شی، جمات والا چه کوم وخت مقررکړی دا دانتظامی امورونه دی. ﴿۱﴾ وهوالموفق

د غرونو په مینځ کښې اوسیدلو والا د طلوع او غروب مسئله

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه ځمونږ علاقه د غرونو په مینځ کښې واقع ده، دنمر راختل شل منټه دپاسه پنځه بجې (۵:۲۰) باندې د غرنه کیږی او غروب (نمر پریوتل) شپږ منټه دپاسه اووه بجې (۷:۰۶) باندې کیږی نو مونږ دسحر اذان څه وخت کوو؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولانا لطیف الرحمن کوټکې تختی خیل شکرالله... ۱۴۱۰ھ

﴿۱﴾ قال العلامه الحصکفی: (ویجلس بینهما) بقدر ما یحضر الملازمون مراعیاً لوقت الندب (الافی المغرب).
(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص ۲۸۷ جلد ۱ باب الاذان)

الجواب: تاسو دطلوع او غروب وختونه د ریدیونه معلوم کړئ او نمر راختلو نه پنځه پاوه (یوه ګهنټه اوپنځلس منټه) مخکښې دسحر اذان کوئ اود غروب په وخت باندې د مابنام اذان کوئ.(۱) وهوالموفق

غروب الشمس اود خیط الاسود او الابیض صحیح مطلب

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه (۱) یوسړې وائی چه د مابنام وخت د نمر پریوتلو سره سمدستی شروع کیږی دهغې علامت او نښه داده چه مشرقی طرف ته د آسمان په غاړه باندې تیاره راختل شروع شی. دویم کس وائی چه په مغربی طرف کښې داسمان په غاړه باندې سورواليې راتلل د نمر پریوتلونښه ده.نو صحیح صورت څۀ دې؟ (۲) د پیشمنی د ختمیدلو وخت اودسحردشروع کیدلودوخت علامت یعنی,,خیط الاسود،،او,,خیط الابیض،، په باره کښې یوسړې وائی چه,,خیط الاسود والابیض،، هم په مشرقی طرف کښې داسمان په غاړه د تورواليې نه لاندې سپین والی ته وائی.او داهم مشرق طرف ته راخیژی.بل کس وائی چه خیط الابیض په ټول آسمان باندې وی ددې هم صحیح صورت څۀ دې؟ اوکوم طرف ته کتل پکاردی؟

(۳) دمابنام وخت شروع کیدلو اوماسخوتن وخت شروع کیدلو مینځ کښې د ګهړۍ په حساب سره څومره وقفه کول پکاردی؟ بینوا توجروا

المستفتی:محمدایوب خان محله شیام ګنج مردان... ۱۰\صفر ۱۳۹۲ھ

الجواب:(۱)(۲) دفقهې اوحدیث په رنړا کښې د اولنی سړی خبره صحیح ده.(۱)

﴿۱﴾قال الحصکفی: وقت صلاة (الفجر)..... (من) اول (طلوع الفجر الثانی) وهو البیاض المنتشر المستطیر لا المستطیل (الی) قبیل (طلوع ذکاء) بالضم غیر منصرف اسم الشمس.(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص ۲۶۳ جلد ۱ کتاب الصلاة)

﴿۲﴾قال ابن العلامه ابن الهمام: (اول المغرب حین تغرب الشمس وآخره حین یغیب الشفق ومارواه) من امامة جبریل علیه السلام فی الیومین فی وقت واحد (کان للتحرز عن الکراهة لان تاخیر المغرب الی آخر الوقت مکروه (ثم) اختلف العلماء فی (الشفق) فقال ابو حنیفة رحمه الله (هو البیاض فی الافق بعد الحمرة) (فتح القدیر ص ۱۹۵ جلد ۱ باب المواقیت)

(۳) کم نه کم یوه نیمه ګهنټه وقفه کول پکاردی.(۱) وهوالموفق

د صبح صادق او غروب الشمس د وخت متعین کولو طریقه

سوال: علمائ دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائې چه مونږ اوریدلې دي چه د نمر راختلو نه واخله تر پریوتلو پورې وخت چه په اتوحصو تقسیم کړې شی نو اتمه حصه چه څومره راغله نو دا د صبح صادق او غروب شمس وخت وي یعني دومره وخت د صبح صادق او طلوع الشمس او د غروب شمس او غیوب البیاض په مینځ کښې وي. آیا دا صحیح دې؟ او دویمه خبره داده چه د طلوع فجر په مینځ کښې یوه نیمه ګینټه وخت وي نو آیا دا تعین صحیح ده؟ بینوا توجروا

المستفتي: نا معلوم.....

الجواب: خبرشئ چې په اتمه حصه باندې دارو مدار صحیح نه دې په روایاتو کښې په دې باندې د فقهاؤ اعتماد په نظر نه دې راغلې دغه شان دا خبره دې هم واضحه وی چه دصبح صادق وخت د طلوع الشمس نه یوه نیمه ګینټه مخکښې نه شروع کیږی زیات نه زیات پنځه پاؤه مخکښې شروع کیږی.(۳) کما هو یعلم من المشاهدة والریاضی.وهوالموفق

﴿۱﴾قال ابن الهمام: واول وقتها اذا طلع الفجر الثانی ای الفجر الصادق وهو البیاض المعترض فی الافق واحترز به عن الفجر الکاذب وهو البیاض الذی یبدو فی السماء ویعقبه ظلام وتسمیة العرب ذنب السرحان .(فتح القدیر ص ۱۹۲ جلد ۱ باب المواقیت)

﴿۲﴾ قلت وصرح المشائخ بتفاوت الوقت بین طلوع الفجر الصادق وطلوع الشمس وکذا بین غروب الشمس وغیوب البیاض بتفاوت المواسم والبلاد ، والمشاهد فی دیارنا قدر ساعة وربع ساعة. (منهاج السنن شرح جامع السنن ص ۱۰ جلد ۲ باب مواقیت الصلاة)

﴿۳﴾ قلت وصرح المشائخ بتفاوت الوقت بین طلوع الفجر الصادق وطلوع الشمس وکذا بین غروب الشمس وغیوب البیاض بتفاوت المواسم والبلاد، والمشاهد فی دیارنا قدرساعة وربع ساعة.

(منهاج السنن شرح جامع السنن ص ۱۰ جلد ۲ باب مواقیت الصلاة)

د مابنام او ماسخوتن په مینځ کښې وقفه

سوال: د مابنام او ماسخوتن په مینځ کښې څومره وقفه پکار دا؟ بینوا توجروا

المستفتي: مولوی رسول شاه اله دادخیل... ۱۲ ربیع الاول ۱۴۰۲

الجواب: د غروب نه پنځه پاوه (۱:۱۵) پس بیاض غائب کیږي او غالباً زمونږ په علاقو کښې هم دا فرق دي. د ریاضئ په اصولو باندې ۱۵×۴=۶۰ منټ فرق کیدل پکار دي ﴿۱﴾ وهو الموفق

د ماخوستن د مانځه وخت کله شروع کیږي؟

سوال: علماء دې مسئلې باره کښې څه فرمائې چه د مابنام نه څومره وقفې کولو نه پس د ماسخوتن وخت شروع کیږی؟ بینوا توجروا

المستفتي: فضل رحیم زړه میانه نوشهره

الجواب: د غروب نه یوه ګینټه پس د ماسخوتن وخت شروع کیږی ﴿۲﴾ احتیاطاً یوه نیمه ګینټه انتظار پکار دي د فن ماهرینو د فجر صادق او طلوع شمس په مینځ کښې پنځلس درجې اندازه او د غروب

﴿۱﴾ قال العلامة الحصكفی رحمه الله: (و) وقت (المغرب منه الیٰ) غروب (الشفق وهو الحمرة) عندهما وبه قالت الثلاثة واليه رجع الامام كما فی شروح المجمع وغيرها فكان هو المذهب (و) وقت (العشاء والوتر منه الی الصبح).

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص ۲۶۵ جلد ۱ كتاب الصلاة)

﴿۲﴾ قال العلامة الحصكفی: (و) وقت (المغرب منه الی) غروب (الشفق وهو الحمرة) عندهما وبه قالت الثلاثة واليه رجع الامام كما فی شروح المجمع وغيرها فكان هو المذهب، قال ابن عابدين رحمه الله: تحت قوله اليه رجع الامام) ای الی قولهما الذی هو رواية عنه ايضاً وصرح فی المجمع بان عليه الفتویٰ.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ص ۲۶۵ جلد ۱ كتاب الصلاة مطلب فی الصلاة الوسطی)

او غیوب بیاض په مینځ کښې هم پنځلس درجې اندازه معین کړې ده. چه د هغې نه ۴×۱۵=۶۰ منټ جوړیږي.

واما الاحتياط فلاجل اعتبار غروبهم ولاجل اضطراب الساعات ﴿۱﴾. فافهم، وهوالموفق

د مونځ مستحب وختونه

سوال: بحضور جناب محترم شیخ الحدیث مفتي محمد فرید صاحب دارالعلوم حقانیه

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته! بنده عارض بدیں منوال است که اقوال واختلاف مذاهب دراوقات صلوٰة خمسه کثیر است اوقات معتبره صلوٰة که دریں وقت نماز بهتر است ودریں وقت بهتر نیست تحریر کن، وایضاً تحریر کن که اذان صبح به کدام وقت صحیح است، نیز وقت از صبح صادق تا طلوع شمس چند وقت است وایضاً فاصله درمابین سنت صبح وفرض چند است؟ بینوا توجروا

المستفتی: قاری فرمان الله متعلم حقانیه

الجواب: د سحر آذان د طلوع شمس نه پنځه پاوه مخکښې کول پکار دي او سنت په تیاره کول بهتر دي او فرض اسفار یعني رڼا کښې کول بهتر دي، او مونځ د طلوع نه نیمه ګینټه مخکښې کول بهتر دي. او ما بنام د غروب نه پس کول بهتر دي یعني بغیر د تاخیر نه، او د غروب نه پنځه پاوه (۱:۱۵) روستو د ماسخو تن مونځ کول جائز دي البته د ثلث اللیل پورې تا خیر کول بهتر دي. ﴿۲﴾ وهوالموفق

﴿۱﴾ فی منهاج السنن: قلت وصرح المشائخ بتفاوت الوقت بين طلوع الفجر الصادق وطلوع الشمس وكذا بين غروب الشمس وغيوب البياض بتفاوت المواسم والبلاد، والمشاهد فی ديارنا قدر ساعة وربع ساعة. (منهاج السنن شرح جامع السنن ص ۱۰ جلد ۲ باب ماجاء فی مواقيت الصلاة عن النبی ﷺ)

﴿۲﴾ قال العلامة الحصكفی رحمه الله: (والمستحب) للرجل (الابتداء) فی الفجر (باسفار والحتم به)..... (وتاخير ظهر الصيف) بحيث يمشی فی الظل (مطلقا)..... (و) تاخير (عصر) صيفا وشتاء توسعة للنوافل (مالم يتغير ذكاء) بان لا .....(بقيه حاشيه په راروان مخ)

د چاشت او اشراق د مانځه وخت او د ضحوه کبرٰي او صغرٰي مطلب

سوال: علماء دین او مفتیان شرع لاندینو مسئلو باره کښې څه فرمائي؟

(۱) د اشراق او څابښت مو نځ وخت کومې پورې وی بعضې خلق وائي چه د اشراق وخت دورځې تر څلورمې حصې پورې وی نو دا څلورمه حصه د صبح صادق نه شروع کیږی یا د طلوع آفتاب نه؟

(۲) د ضحوة الکبری او ضحوة الصغرٰی نه څه مراد دي؟ بینوا توجروا

المستفتی: اکرام الحق ایف ۲۸۷ نشترآباد راوالپنډی... ۲۵\شوال ۱۳۸۹ء

الجواب: د چاشت او اشراق مونځ د محققینو په نزد دوه ځان ځان ته مونځونه ده دی. او د جمهورو په نزد جدا جدا مونځونه دی، او ځما جواب د جمهورو په مذهب باندې دي، هغه دادي چه د نمر د صفا کیدلو نه پس ددې وخت شروع کیږی او د استواء په وخت کښې ختمیږی. (الدرالمختار) اود بعضې فقهاؤ په نزد باندې هم دا بهتر دي چه د ورځې د څلورمې حصې نه پس اوکړې شي (شامي، کبیري) او د ورځې نه مراد ظاهري طورسره نهار عرفي دی، او باوجود د تالاش نه چرته وضاحت ملاؤ نه شوځکه چه دحدیث ترمض الفصال د وجې نه دا قول کړې شوې دي او ګرمی د دغې وخت نه شروع کیږی. ﴿۱﴾

(بقیه حاشیه) تحار العین فیها فی الاصح (و) تاخیر (عشاء الی ثلث اللیل) قیده فی الخانیة وغیرها بالشتاء اما الصیف فیندب تعجیلها .....(و) اخر (المغرب الی اشتباک النجوم) ای کثرتها. (الدرالمختارعلی هامش ردالمحتار ص ۲۶۹ تا ۲۷۱ جلد ۱ کتاب الصلاة)

﴿۱﴾ قال العلامة الحصکفی رحمه الله: فصاعد فی الضحی) علی الصحیح من بعد الطلوع الی الزوال ووقتها المختار بعد النهار، (تحت قوله ووقتها المختار) ای الذی یختار ویرجع لفعلها وهذا عزاه فی شرح المنیة الی الحاوی وقال لحدیث زید بن ارقم ان رسول الله ﷺ قال صلاة الاوابین حین ترمض الفصال رواه مسلم وترمض بفتح التاء والمیم ای بترک من شدة الحرفی اخفافها.

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص ۵۰۵ جلد ۱ کتاب الصلاة مطلب سنه الضحیٰ)

(۲) د صبح صادق د طلوع او د نمر د غروب نیمې ته (الضحوة الکبری) وائي او ددې نه مخکښې ته ضحوة الصغری وئیلې شي، (شرح وقایه). ﴿۱﴾

وهو الموفق

د زوال او چاشت په باره کښې په دویم ځل ټپوس

سوال: حضرت مقتدانا مفتي صاحب د امت برکاتهم دارالعلوم حقانیه علمائي دین دي مسئلې باره کښې څه فرمائي (۱) چه دصبح صادق او غروب آفتاب په مینځ کښې ضحوة کبرٰی نه واخلي دطلوع او غروب افتاب په مینځ کښې نصف النهار پورې که مونځ کول مکروه دی نو دا مکروه تحریمی دی که مکروه تنزیهي؟ دغه شان جناب لیکلي وؤ چه دچاشت وخت د استواء په وخت ختمیږي؟ ددې نه خو معلو میږي چه ددې سوال په ذکر شوې وخت کښې مونځ کول مکروه نه دي، اوحال دا چه بالکل داستواء په وخت کښې منع بلکه ناجائز دي نو آیا دا صحیح ده؟ (۲) د حضرت د تحریر مطابق دا معلومه شوه چه د اشراق وخت د طلوع نه تر غروب پورې چه ورځ حساب شي نو د هغې تر څلورمې حصې پورې وی او د ورځې د څلورمې حصې ختمیدلو نه پس د چاشت وخت شروع کیږي آیا دا مفهوم صحیح دي؟ بینوا توجروا

المستفتی: اکرام الحق غفرله ایف ۲۸۷ راوالپنډي

الجواب: (۱) دي وخت کښې مو نځ کول مکروه تحریمي وی. صرف د خوارزم دامامانو په نزد او د نورو امامانو په نزد صرف د استوا په وخت کښې مو نځ کول مکروه تحریمي دي. کذا فی الدرالمختار مع

﴿۱﴾ قال العلامه عبید الله بن مسعود: اعلم ان النهار الشرعی من الصبح الی الغروب فالمراد بالضحوة الکبریٰ منتصفة ثم لا بد ان تکون النیة موجودة فی اکثر النهار فیشترط ان تکون قبل الضحوة الکبریٰ ..... فی مختصر القدوری الی الزوال والاول اصح. (شرح الوقایه ص ۳۰۶ جلد ۱ کتاب الصوم وهکذا فی ردالمحتار ص ۹۲ جلد ۲ کتاب الصوم)

رد المختار ص ۳٤٥ جلد ۱. لیکن د احدیثو روایاتو نه د دویم قول ترجیح معلومیږي او اکثر فقهاؤ هم دامختار کړي ده (فلیراجع الی کتب الفقه)﴿۱﴾

(۲) د حدیث په تر مض الفضال په بنا باندې ما دې طرفته ترجیح ورکړې ځکه چه دفقهاؤ په کلام کښې د مناسب تلاش نه پس ددې تعین ملاؤ نه شو.﴿۲﴾ وهو الموفق

د سحر او ماسخو تن د وختو نو بیان

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه (۱) د سحر د مونځ وختونه او لیکئ او دغه شان دا هم او فرمایئ چه د نمر ختلو پورې څومره وقفه وي؟ (۲) د ما بنام او ما سحو تن په مینځ کښې څومره وقفه ده هغې تعین اوکړئ؟ بینوا توجروا

المستفتي: مولانا رفیع الحق صاحب خطیب مسجد صاحب زادګان نوشهره کلان

الجواب: زمونږ دمذهب په بنا باندې د سحر وخت غالباً پنځه پاؤه (۱: ۱۵) وی

﴿۱﴾ قال ابن عابدین: (قوله واستواء) ..... ان الوقت المکروه هو عند انتصاف النهار الی ان تزول الشمس ولا یخفی ان زوال الشمس انما هو عقیب انتصاب النهار بلا فصل وفی هذا القدر من الزمان لا یمکن اداء صلاة فیه فلعل المراد انه لا تجوز صلاة بحیث یقع جزء منها فی هذا الزمان اولمراد بالنهار هو النهار الشرعی وهو من اول طلوع صبح الی غروب الشمس وعلی هذا یکون نصف النهار قبل الزوال بزمان یعتد به ..... نهی عن صلاة نصف النهار حتی تزول الشمس ..... بان اعداد انتصاف النهار الشرعی وهو الضحوة الکبریٰ الی الزوال عند ائمة خوارزم. (الدرالمختار مع ردالمحتار ص ۲۷۳ جلد ۱ کتاب الصلاة)

﴿۲﴾ قال العلامة الحصکفی رحمه الله: (والمستحب) للرجل (الابتداء) فی الفجر (باسفار والختم به) هو المختار بحیث یرتل اربعین آیة ثم یعیده بطهارة لوفسد وقیل یؤخر جدالان الفساد موهوم (الالحاج بمزدلفة).

(الدرالمختار مع ردالمحتار ص ۲۶۹ جلد ۱ کتاب الصلاة)

او دغه شان د ما بنام وخت هم. نو د سحر د مونځ مناسب وخت دادې چه د نمر ختلمو نه نیمه ګینټه مخکښې ختم شي او د غروب نه ۱۵: ۱ (پنځه پاوه پس) د ماسخوتن اذان اوشي.﴿۱﴾ وهو الموفق

د غیوب شفق او وختونو تعین په مشا هدې سره کول پکار دی

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه دلته په برطانیه کښې ډیرې مودې نه دا خبره مشهوره ده چه د شفق او صبح صادق مشاهده کول مشکل دي نو ددې وجې نه چا دې ته ډیره توجه نه ده کړې د یخنئ په موسم کښې خو څه حد پورې خبره صحیح کیږي لیکن د نورو میاشتو د پاره یقیني چه داسې نه ده. بهرحال مشاهده بالکل پریخودل او خالص د (محکمه موسمیات) نه د غروب شفق او صبح صادق د راختلو په حاصل شوو وختونو باندې اکتفا کوی. اصل کښې په انګلینډ کښې اوسیدونکې مسلمانانو په اول کښې دماسخوتن مونځ اوصبح صادق دپاره خپل ځائې کښې د خپلو رصدګاهونو نه د وختونو د تعین نقشې را غوښتلې وې، نو رصدګاهونو د دولس درجو مطابق وخت راویستلو سره رالیږلې وو، بیا په آرام آرام په ټول انګلینډ کښې دولس درجو والا ټایم باندې عمل شروع شو. بیاموږ د شرع مفتیانوته رجوع اوکړه نوهغوی پنځه پاوه پس دمونځ متعلق اووئیل اوس شرعي حکم څه دي؟ چه مونږ په هغې باندې عمل اوکړو؟ بینوا توجروا

المستفتی: حزب العلماء یوکے انګلینډ.... ۱۵\۱۲\۱۹۸۷ء

نوټ: دا استفتاء به ډیرو صفحاتو باندې مشتمل وه لیکن مونږ صرف په خلاصه باندې اکتفا اوکړه. (مرتب)

الجواب: تاسو د کال په هره میاشت کښې یا دوه درې ځلې د شفق احمر او شفق ابیض د غائب کیدلو د وخت مشاهده اوکړې او د راتلونکې وخت دپاره ئې لائحه عمل جوړ کړې﴿۲﴾

﴿۱﴾ قال العلامة الحصکفی رحمه الله: (و) وقت (المغرب منه الی) غروب (الشفق وهو الحمرة) عندهما وبه قالت الثلاثة والیه رجع الامام کما فی شروح المجمع وغیرها فکان هو المذهب (و) وقت (العشاء والوتر منه الی الصبح).

(الدرالمختار علی ردالمحتار ص ۲۶۵ جلد ۱ کتاب الصلاة)

﴿۲﴾ قال العلامه ابن عابدین: وحاصله انا لا نسلم .....(بقیه حاشیه په راروان مخ)

محکمه موسمیات او درجات وغیره شاته اوغورځوي. ﴿۱﴾د هغوي اندازه دلته هم د مشاهده نه خلاف ده او دا خبره دې هم واضحه وي چه د حرج لرې کولو د پاره احتیاط پریخودل خلاف شریعت اقدام نه دي. وهوالموفق

د مابنام او ماسخوتن د مینځنۍ وقفې دارومدار په مشاهدې دې

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائي(۱) د مونځونو په بعضې نقشو کښې ئې د ماسخو تن او مابنام په مینځ کښې وقفه یوه ګینټه لیکلې او دائې ورسره هم لیکلي دی چه کومو حضراتو یوه نیمه ګهنټه یا ۱:۲۰ منټ لیکلې هغوي د طول بلد او عرض بلدنه پوره خبرنه دی. نوهغوي تخمیناً اندازه لګولې ده تاسو څپل تحقیق بیان کړئ. (۲) د ﴿ذی القعده﴾ د میاشتې د مختلفو تاریخو نو د صبح صادق که مو مطا لعه اوکړه نو هغه هم مهرباني او کړې اولیکئ؟ بینوا توجروا

المستفتی: بدرمنیر تبلیغی صاحب افغان ټل اتوستوربټ خیله ملاکنډ ایجنسی... ۱۴ ذی قعده ۱۴۰۲ھ

(بقیه حاشیه)لزوم وجود السبب حقیقةً بل یکفی تقدیره کما فی ایام الدجال ویحتمل ان المراد بالتقدیر المذکور هو ماقاله الشافعیه من انه یکون وقت العشاء فی حقهم بقدر ما یغیب فیه الشفق فی اقرب البلاد الیهم..... فتعین ما قلنا فی معنی التقدیر مالم یوجد نقل صریح بخلافه واما مذهب الشافعیه فلایقضی علی مذهبنا..... قال فی امداد الفتاح قلت وکذلک یقدر لجمیع الآجال کالصوم والزکاة والحج والعده وآجال البیع والسلم والاجارة وینظر ابتداء الیوم فیقدر کل فصل من الفصول الاربعة بحسب مایکون کل یوم من الزیادة والنقص کذافی کتب الائمة الشافعیة ونحن نقول بمثله اذاصل التقدیر مقول به اجماعاً فی الصلوٰت. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ۲۶۶ تا ۲۶۸ جلد ۱ مطلب فی فاقدوقت العشاء کاهل بلغار)

﴿۱﴾ قال العلامه ابن عابدین: ووجه ما قلناه ان الشارع لم یعتمد الحساب بل الغاه بالکلیة بقوله نحن امة امیة لانکتب ولانحسب الشهر هکذا وهکذا وقال ابن دقیق العید الحساب لا یجوز الاعتماد علیه فی الصلاة انتهیٰ. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ۱۰۰ جلد ۲ مطلب ماقاله السبکی من الاعتماد علی قول الحساب مردود)

الجواب: دریاضي په اصولو باندې دا وخت پنځلس درجې یعني ۴×۱۵=۶۰ منټ دي لیکن د غروب نه پس د مکرر مشاهدو نه ۱:۱۵ ثابت دی. او د صبح صادق وخت هم ددې مقدار نه زیات نه دي ځمونږ په علاقو کښې د ذوالقعده په اول اول کښې صبح صادق ۴:۲۵ نه پس راوځي ﴿۱﴾ وهوالموفق

په رمضان کښې د سحر مونځ په غلس کښې ادا کول

سوال: علماء دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه په رمضان المبارک کښې د سحر مونځ د اذان نه پنځلس منټه پس اداکول څنګه دي؟ حال دا چه فائده داده چه اکثر خلق په جماعت کښې شریک کیږي ایا دا جائز دي؟

المستفتي: حافظ محمد زبیر عثماني حضروانګ..... ۱۲۲ رمضان ۱۴۰۲ھ

الجواب: د حدیث او فقهي روایاتو په بناء باندې د سحرپه مونځ کښې اِسفار افضل دي الا الحاج بمزدلفة﴿۲﴾ او تغلیس جائز دي لیکن افضل نه دي کما صرحوا به ﴿۳﴾ جواز هم په هغه صورت کښې دي چه کله اذان د طلوع شمس نه ۱:۱۵ مخکښې وي.

اوکه ۱:۳۰ یا ۱:۴۵ مخکښې اذان شوي وي نو ددې اذان نه پنځلس منټه پس د صبح صادق هډو څه نوم او نښه هم نه وي. وهوالموفق

﴿۱﴾ قلت وصرح المشائخ بتفاوت الوقت بین طلوع الفجر الصادق وطلوع الشمس وکذا بین غروب الشمس وغیوب البیاض بتفاوت المواسم والبلاد، والمشاهد فی دیارنا قدر ساعة وربع ساعة. (منهاج السنن شرح جامع السنن ص ۱۰ جلد ۲ باب مواقیت الصلاة)

﴿۲﴾ قال الحصکفی:(والمسحتب) للرجل (الابتداء) فی الفجر (باسفار والختم به) هو المختار بحیث یرتل اربعین آیة ثم یعیده بطهارة لو فسد وقیل یؤخر جدالان الفساد موهوم (الالحاج بمزدلفة) . (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص ۲۶۹ جلد ۱ کتاب الصلاة)

﴿۳﴾ وفی منهاج السنن: اعلم ان النبی ﷺ ثبت عنه التغلیس بالفجر کما مرفی الباب السابق والاسفار به کما روی الطحطاوی عن ابی .....(بقیه حاشیه په بل مخ)

د صبح صادق نه تر طلوع افتاب پورې په ګهړۍ باندې د وخت تعین

سوال: علماء دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه د صبح صادق نه نمر راختلو پورې څومره وخت جوړيږي اکابر علمائې دیو بند ۱:۳۰ بیانوي، او مفتي رشید احمد صاحب کراچي د هغې نه اتلس منټه کم وائي. او کومه نقشه چه هغوي مونږ سرګودها والؤ لره ورکړې ده د هغې متعلق د حکم وضاحت اوکړئ؟ بینوا توجروا

المستفتی: قاری عبدالحمید چنات آئل ملزملت آباد سرګودها....۱۵ جولائی ۱۹۸۶ء

الجواب: په اصولي طریقې سره د مفتی رشید رحمه الله اندازه صحیح ده البته ځمونږ په علاقو کښې د مشاهدې په بنیاد باندې ۱:۱۵ جوړیږي.(۱)

وهو الموفق

(بقیه حاشیه)طریف وکان شاهداً مع رسول الله ﷺ حصن الطائف فکان یصلی بنا صلوٰه الفجر حتی لو ان انسانا رمی نبله ابصر مواقع نبله وروی عن جابر یقول کان النبی علیه السلام یؤخر الفجر کاسمها، وروی الشیخان عن ابی برزة الاسلمی عن النبی ﷺ قال کان ینفتل عن صلوٰة الفجر حین یعرف الرجل جلیسه، قلت وهذاالحدیث یدل علی الاسفار به نهایة لا بدایة وروی الشیخان عن ابن مسعود قال ما رئیت رسول الله ﷺ صلی صلوٰة الا لمیقاتها الاصلوتین صلوٰة المغرب والعشاء بجمع وصلی الفجر یومئذٍ قبل مقیاتها، وفی لفظ مسلم قبل میقاتها بغلس، قلت افاد هذا الحدیث ان المعتاد کان غیر التغلیس وکان علیه السلام یفعل الافضل وقد یفعل غیر الافضل توسعة علی الامة ولم یعلم من هذه الروایات ان ایهما افضل الاسفار او التغلیس، فان قیل حدیث ابن مسعود یعلم منه ان الاسفار افضل لکونه معتاداً قلنا یعارضه حدیث الباب السابق فانه یدل علی کون التغلیس معتاداً فالظاهر ان تعامله ﷺ مختلف بین الاسفار مرة وبین التغلیس مرة اخریٰ ولکن للحنفیة تشریع قولی عام فی حدیث الباب ولیس للمخالفین تشریع قولی عام لعدم ورود غلسوا بالفجر. ومن الاصول تقدیم مثل التشریع القولی العام علی الفعل والوقائع الجزءیة علی ان فی الاسفار تکثیر الجماعة.

(منهاج السنن شرح جامع السنن ص۱۷، ۱۸ جلد۲ باب ماجاء فی الاسفار بالفجر)

﴿۱﴾ وفی منهاج السنن: قلت وصرح المشائخ بتفاوت.....(بقیه حاشیه په راروان مخ)

د ګهړۍ په اعتبار سره د مونځ وختونه

سوال: علمائ دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه د فجر، ظهر، عصر، مغرب، او عشاء وختونه د ګهړۍ په اعتبار سره اوښایئ مثلاً د سحر وخت څومره وي او د مابنام نه څومره وخت پس د ماسخوتن وخت شروع کیږي؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبدالفتاح پابینئ صوابی....۱۲۴ شعبان ۱۴۰۳ھ

الجواب: ځمونږ په علاقو کښې د سحر او مابنام پوره وخت تقریباً ۱:۱۵ وي(۱) اود مازیګر وخت تقریباً د ورځې شپږمه حصه جوړیږي او نوروختو نه معلوم او مشهور دي وهو الموفق.

(بقیه حاشیه) الوقت بین طلوع الفجر الصادق وطلوع الشمس وکذا بین غروب الشمس وغیوب البیاض بتفاوت المواسم والبلاد، والمشاهد فی دیارنا قد رساعة وربع ساعة.

(منهاج السنن شرح جامع السنن ص۱۰ جلد۲ باب مواقیت الصلاة)

وقال العلامه ابن عابدین: ووجه ما قلناه ان الشارع لم یعتمد الحساب بل الغاه بالکلیة بقوله نحن امة امیة لا نکتب ولا نحسب الشهر هکذا وهکذا وقال ابن دقیق العید الحساب لا یجوز الاعتماد علیه فی الصلوٰة انتهیٰ.

(ردالمحتار ص۱۰۰ جلد۲ مطلب ما قاله السبکی من الاعتماد علی قول الحساب مردود)

﴿۱﴾ وفی المنهاج: قلت وصرح المشائخ بتفاوت الوقت بین طلوع الفجر الصادق وطلوع الشمس وکذا بین غروب الشمس وغیوب البیاض بتفاوت المواسم والبلاد، والمشاهد فی دیارنا قد رساعة وربع ساعة.

(منهاج السنن شرح جامع السنن ص۱۰ جلد۲ باب مواقیت الصلاة)

﴿۲﴾ وفی المنهاج: قال بتعجیل العصر فی اول وقتها مالک والشافعی واحمد وقال ابوحنیفة واصحابه بتاخیرها قال العلامة الشامی ان الوقت بعد العصر ای بعد دخول العصر الی الغروب قدر سدس النهار.

(منهاج السنن شرح جامع السنن ص۲۶ جلد۲ باب ماجاء فی تعجیل العصر)

د مابنام او ماسخوتن په مینځ کښې فاصله

سوال: علماء دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائې چه ځمونږ په علاقه کښې د ماسخو تن اذان د مابنام د اذان نه پنځوس منټه پس یا ۵۵ یا زیات نه زیات یوه ګینټه پس کیږي عام طور سره د مابنام اذان او ماسخوتن په مینځ کښې پنځه پاؤه وقفه ساتلې کیږی دې سلسله کښې ستاسو حضراتو نه وضاحت مطلوب دې چه د مابنام او ماسخو تن په اذانونو کښې څومره فرق ساتل پکار وي؟ بینوا توجروا

المستفتي: غلام سرور لوند خوړ مردان.....۱۱۳۱ء۱۹۸۷

الجواب: چه کله نمر یقیني طریقې سره ډوب شي او د هغې نه پس ۱:۱۵ ګینټه تیره شي نو د ماسخوتن وخت داخل شي ځمونږ د مشاهدې او تجربې نه دا ثابته ده ﴿۱﴾ البته د ریاضي په حساب سره پنځلس درجې چه کل ۱۵×۴=۶۰ منټه وخت د مغرب دې دهغې نه پس د ماسخوتن وخت شروع کیږي ﴿۲﴾. وهو الموفق

د شفق ابیض د غیوب نه مخکښې د ماسخوتن مونځ کول

سوال: مفتیان شریعت دې مسئلې باره کښې څه فرمائې چه ځمونږ ځائې کښې یو جماعت کښې د جولائي میاشت کښې د ماسخو تن آذان په ۸:۱۵ بجې او مونځ ۸:۴۵ بجې کیږي د مابنام او ما سخوتن په مینځ کښې د پنځه څلویښت

﴿۱﴾ وفی المنهاج: قلت وصرح المشائخ بتفاوت الوقت بین طلوع الفجر الصادق وطلوع الشمس وکذا بین غروب الشمس وغیوب البیاض بتفاوت المواسم والبلاد، والمشاهد فی دیارنا قدر ساعة وربع ساعة. (منهاج السنن شرح جامع السنن ص ۱۰ جلد ۲ باب ماجاء فی مواقیت الصلوٰة عن النبی ﷺ)

﴿۲﴾ قال الحصکفی: (و) وقت (المغرب منه الی) غروب (الشفق وهو الحمرة) عندهما وبه قالت الثلاثة والیه رجع الامام کما فی شروح المجمع وغیرها فکان هو المذهب (و) وقت (العشاء والوتر منه الی الصبح) (الدر المختار ص ۲۶۵ جلد ۱ کتاب الصلاة)

منټو وقفه پاتې کیږي سوال دادې چه د پنځه څلویښت منټه تیریدلو نه پس د ماسخو تن وخت دا خلیدې شي یا نه؟ په دې سلسله کښې داحنافو مفتی به مسلک کوم یو دې او د مابنام او ماسخو تن د اذان په مینځ کښې څومره فاصله ضروري ده دغه شان د شفق په مصداق کښې چه د ائمه مذاهب په مینځ کښې کوم اختلاف دې د هغې نه د بچ کیدلو ډیره د احتیاط طریقه څه ده؟ او شفق ابیض د غائب کیدلو نه مخکښې د جماعت کولو څه حکم دې؟

المستفتي: حبیب الله خیر آباد نو شهره.....۲۱۸۱ء۱۹۸۲

الجواب: دغروب او عشاء په مینځ کښې کم نه کم پنځه پاؤه فاصله ساتل پکار دي دشفق ابیض دغائب کیدو په وخت کښې اذان کول پکاردي داد محققینو رائې ده او هم دا احتیاط دې بلکه د بعضې فقهاؤ په نزد د غیوب بیاض نه مخکښې د جمعې مونځ کولو نه د غیوب نه پس ځان له مونځ افضل دې ﴿۱﴾ کمافی شرح الکبیر ص ۵۶۹ وفی فتاوٰی صاعد امام محلته یصلی العشاء قبل غیاب البیاض فالافضل ان یصلیها وحده بعد البیاض ﴿۱﴾. وهو الموفق

د مثل اول نه پس د مازیګر د اذان حکم

سوال: علماء دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائې چه سعودي عرب کښې د مثل اول نه پس د مازیګر اذان کیږي او حال دا چه د احنافو قول د مثلینو نه پس دې نو که مونږ د هغوي په اقتداء کښې دغه وخت کښې مونځ اوکړو نو د هغې به څه حکم وي؟ بینوا توجروا

المستفتي: منیر احمد شارع الشفاء طائف سعودیه عربیه...۲۲ ۱ اکتوبر ۱۹۸۳ء

جواب دغه امام پسې اقتداء کوئ که کیدلې شی درنه نو احتیاطاً یې اعاده او کړئ ﴿۲﴾ وهو الموفق

﴿۱﴾ (غنیة المستملی المعروف بالکبیری ص ۵۶۵ فصل فی احکام المسجد)

﴿۲﴾ قال العلامة ابن عابدین: (وعلیه عمل الناس الیوم) وانظر هل اذا لزم من تاخیره العصر الی المثلین فوت الجماعة یکون الاولیٰ التاخیر ام لا.....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

په مشرقي جانب کښې د شفق احمر زوال معتبر نه دي

سوال بحامداً ومصلیاً (رساله تحقیق وقت مغرب) صنفه مولانا فقیر محمد حسن صاحب زکوڑی (اول وقت المغرب غیبوبة الشمس المعلومة بذهاب الحمرة المشرقیه هذا هو الاصح، وعلیه عمل اکثر الاصحاب لقول قائم اذا غابت الحمرة من هذا الجانب یعنی المشرق فقد غابت الشمس من شرق الارض وغربها، وروی الکلبی عن ابن عمر رضی الله عنه مرسلا عن النبی ﷺ، اول وقت المغرب سقوط القرص ووقت الافطار ان تقوم بخذاء القبلة وتفقد الحمرة التی ارتفع من المشرق اذا جاوز قمة الراس الی ناحیة المغرب فقط وجب الافطار وسقط القرص، وهو صافی فی ان زوال الحمرة الشرقیة علامة سقوط القرص الذی یری غیبوبة الشمس ومرسل ابن عمر کالمسند، وللشیخ قول بان الغروب یتحقق باستتار القرص لقوله ﷺ لابن اسامة رضی الله عنه وقد صعد جبل قبیس والناس یصلون المغرب فرای الشمس لم تغب وانما توارت الجبل بئس ما صنعت انها تصلیها اذا تریها حیث غابت او غارت وانما علیک مشرقک ومغربک ولیس علی الناس ان یبعثوا، وجوابه انه لا دلالة فیها ان تحقیق الغروب قبل ذهاب الحمرة فبقی الاخبار الصحیحه الصریحة باعتبار زوالها بغیر معارض، انتهی (نقل من کتاب قواعد الاحکام تصنیف عزبن عبد السلام الشافعی المصری ولد فی سنہ ۷۰۰ھ) والحال این کتاب در خانقاه سراجیه نزد کندیا شریف بدست مولانا خان محمد صاحب سجاده نشین موجود است۔

(بقیه حاشیه) ا والظاهر الاول بل یلزم لمن اعتقد رجحان قول الامام تأمل ثم رأیت فی آخر شرح المنیة ناقلا عن بعض الفتاوٰی انه لا کان امام محلته یصلی العشاء قبل غیاب الشفق الابیض فالافضل ان یصلیها وحده بعد البیاض . (ردالمحتار هامش درالمختار ص ۲۶۴ جلد ۱ قبیل مطلب لوردت الشمس بعد غروبها اوقات الصلاة)

...

بسم الله الرحمن الرحیم الخ (فی فج العمیق: من تصنیف شیر محمد کاکیانی فی ملهب النعمانی) ما مر به اول وقت المغرب وقت غروب الشمس اذا غربت عن الافق فی جانب المغرب مائل فعلامة وقت المغرب التی اذا زالت الحمرة من جانب المشرق وبرفع السواد انتهیٰ فی ص ۱۹۹. وایضاً صرح سید سند فی شرحه علی الجغمنی تحت قوله وفی الشرع من طلوع الفجر الثانی الیٰ غروب الشمس قوله الی غروب الشمس بمعنی مجاوزته عن الافق الغربی بحیث تظهر الظلمة فی جهة المشرق وتزول الحمرة الخ فی القفمه ص ۱۳۱، وایضاً قال ابو الفتح ارکن بن حسام المفتی الکناری فی الفتاوٰی الحمادیة نقل من مطلوب المسلمین اما تغریبه اول وقت صلوة المغرب اذا غربت الشمس ولم یبق اثر شعاعها یعنی من جانب المشرق انتهیٰ ص ۹. وایضاً قال علاء الدین الحصکفی فی درالمختار فی درالمنتقیٰ شرح الملتقیٰ تحت قول المصنف، الصوم ترک الاکل الخ من الفجر الی الغروب الی زمان غیبوبة تمام حمرة الشمس بحیث تظهر الظلمة فی جهة المشرق انتهیٰ فی الفتحه ص ۱۳۰. بینوا توجروا

المستفتی: نامعلوم.....۱۳/جنوری ۱۹۷۵ء

الجواب: اعلم ان التقید بزوال حمرة المشرق لا توافقه الروایات الحدیثیة ولا الفقهیة کما لا یخفیٰ علی من راجع الی کتب الحدیث وکتب الفقه المتداولة بین العلماء، وما اوردوا فی حدیث ابن عمر لا یقبل قبل ذکر الاسناد اوالاستناد الی الکتاب الذی یروی فیه الحدیث مع الاسناد، او یقال ان المراد من ظهور الظلمة فی جهة المشرق هو الظهور فی الافق واما الحمرة فلا یکون فی سائر الایام فلا تکون

حاشیةشرح الوقایة﴿۱﴾. وهوالموفق

یو وطن کښې چه مونځ اوکړي او بل وطن ته لاړشي او وخت داخل شوې نه وي نو څه به کوي.

سوال: علماء دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه خپل وخت باندې مونځ اوکړي بیا روستو دجیټ طیارې په ذریعه سره وطن ته اورسیدلو چه هلته د دغه دمونځ وخت نه دې داخل شوې.آیا داسړې به دا مونځ په دویم ځل کوي؟

المستفتی: نامعلوم..... ۱۰محرم ۱۳۹۲ھ

الجواب: بعضې فقهائې کرام فرمائي چه دوخت د واپسي په صورت کښې به مونځ دوباره کول ضروري وي(فی الدرالمختار فلو غربت ثم عادت هل یعود الوقت الظاهر نعم)او بعضې فقهاء فرمائي چه دې صورت کښې به په دویم ځل نه شی کولې.

فی ردالمحتار ص ۳۳۴ جلد ۱ قلت علی ان الشیخ اسماعیل رد ما بحثه فی النهر تبعاً للشافعیه بان صلوة العصر بغیبوبة الشفق تصیر قضاء ورجوعها لا یعیدها اداء ..... ومافی الحدیث خصوصیة لعلی کما یعطیه قوله علیه السلام انه کان فی طاعتک وطاعته رسولک، وقال العلامة الشامی قلت ویلزم علی الاول بطلان صوم من افطر قبل ردها وبطلان صلوة المغرب لو سلمنا عود الوقت بعودها للکل والله تعالیٰ اعلم انتهیٰ مافی ردالمحتار﴿۲﴾ قلت ظاهر حدیث لا یصلی صلوة مرتین یقتضی ترجیح الثانی فافهم وکذا عدم اعادة النبی ﷺ عند عود الشمس . وهوالموفق

﴿۱﴾ قال العلامه عبدالحئی اللکهنوی: قوله (والمغرب منه الیٰ مغیب الشفق وهو الحمرة عندهما وبه یفتیٰ) قوله الی ان تغیب الشمس قال شیخ الاسلام التفتازانی المعتبر فی غروب الشمس سقوط قرص الشمس وهذا ظاهر فی الصحراء واما فی البنیان وقلل الجبال فبان لا یری شئ من شعاعها علی اطراف البنیان وقلل الجبال وان یقبل الظلام من المشرق. (هامش عمدة الرعایه علی شرح الوقایه ص ۱۴۷ جلد ۱ کتاب الصلوٰة)

﴿۲﴾ (الدرالمختار مع ردالمحتار ص ۲۶۵ جلد ۱ مطلب لو ردت الشمس بعد غروبها)

په بلغاریه کښې د سحر د مونځ حکم

سوال: علماء کرام دې مسئلې باره کښې څه فرمائې چه فتاوٰی ودودیه صفحه ۱۰۳او ۱۰۴ کښې لیکلې شوې دي چه په بلغاریه کښې کله کله د مانښام د مونځ نه پس د شفق غائب کیدلو نه مخکښې مخکښې په آسمان باندې نمر راخیژي د فتا وې مصنف جناب مولوي محمد ابراهیم مرحوم لیکلې دي که د ماسخوتن مونځ قضاء کوی او که نه لیکن چه کله نمر رااوخیژي نو د سحر مونځ هم نه کیږي نو دوي (مرحوم) د فجر متعلق نه دي لیکلې چه قضا به ئې کوي او که نه نو د فجر متعلق مسئله واضحه کړئ؟ بینوا توجروا

المستفتي: اورنګزیب پښې پشاور..... ۱۹۷۶ء\۸۱\۲۴

الجواب: به بلغاریه کښې په بعضې موسمو نو کښې د غروب شفق سره طلوع فجر کیږي، لهذا هلته به د فجر مونځ با قائده کولې شي.

کما فی الدرالمختار کبلغارفان فیها یطلع الفجر قبل غروب الشفق فی اربعینیة الشتاء (هامش ردالمحتار ص ۳۴۲ جلد ۱﴿۱﴾)﴿۲﴾. وهوالموفق

په قطب شمالي کښې د شپږ و میاشتو په ورځ کښې د صوم وصلوة حکم

سوال: علماء دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه کوم ځائې کښې شپږ میاشتې یوه ورځ وي نو هلته به د مونځ او روژې څه حکم وي؟

المستفتي: عبدالظاهر افغانستان متعلم جامعه اسلامیه اکوړه ختک.....۱۱۷ذیقعده ۱۳۹۶

﴿۱﴾(الدرالمختار مع ردالمحتار ص ۲۶۶ جلد ۱ کتاب الصلاة مطلب فی فاقد وقت العشاء کاهل بلغار)

﴿۲﴾ قال العلامه ابن عابدین: وفی شرح المنهاج ویجری ذلک فیما لو مکثت الشمس عند قوم مدة، قال فی امداد الفتاح قلت وکذلک یقدر بجمیع الاجال کالصوم والزکاة والحج والعدة وآجال البیع والسلم والاجارة وینظر ابتداء الیوم فیقدر کل فصل من الفصول الاربعة بحسب ما یکون کل یوم من الزیادة والنقص.....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

الجواب: قطب شمالي ته تلل او هلته د انسان پاتې کيدل ډير زيات ګران دي بلکه محال دي لهذا شريعت غراء د داسې ځايې د پاره د صوم اوصلوة حکم نه دې جاري کړې ځکه چه شريعت شاذ او نادر څيزونه نه بيانوي البته په شريعت کښې ددې اسې نادر کارونو مثالونه خامخا وي. چه علماء دضرورت په وخت ددې نه استخراج اوکړی. والاصل ههنا حديث الدجال رواه مسلم والترمذی اقدروا له قدره. ﴿۱﴾ نودا سړې به په اندازې او سوچ سره طلوع او غروب وغيره معلوموي او په هغې باندې به صوم وصلوة بناکوي اوکه دا ګرانه وي نوکوم نزدې ښارکښې چې پنځه وختونه موجوديږي دهغې نه دريډيو وغيره په ذريعې سره معلومات اوکړئ اوپه هغې وختونو بنا اوکړئ.

﴿۲﴾ واعلم ان القمر يتحقق فيه الطلوع والغروب والاستواء كالارض

(بقيه حاشيه) كذا فی كتب الائمة الشافعيه ونحن نقول بمثله اذاصل التقدير مقول به اجماعا فی الصلوات. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص۲۶۸ جلد ۱ مطلب فی طلوع الشمس من مغربها)

﴿۱﴾ حديث الدجال قلنا يارسول الله فذلک اليوم الذی كسنة ايكفينا فيه صلاة يوم قال لا اقدروا له قدره. (مشكواة المصابيح ص ۴۷۳ جلد ۲ باب العلامات بين يدی الساعة وذكر الدجال)

﴿۲﴾ قال العلامه ابن عابدين: وفی شرح المنهاج ويجری ذلک فيما لو مكثت الشمس عند قوم مدة قال فی امداد الفتاح قلت وكذلک يقدر لجميع الآجال كالصوم والزكاة والحج والعدة وآجال البيع والسلم والاجارة وينظر ابتداء اليوم فيقدر كل فصل من الفصول الاربعة بحسب ما يكون كل يوم من الزيادة والنقص كذا فی كتب الائمة الشافعية ونحن نقول بمثله اذا صل التقدير مقول به اجماعاً فی الصلوات.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ص۲۶۸ جلد ۱ مطلب فی طلوع الشمس من مغربها)

وايضاً قال فی الصفحة ۲۶۶ وحاصله انا لا نسلم لزوم وجود السبب حقيقة بل يكفی تقديره كما فی ايام الدجال ويحتمل ان المراد بالتقدير المذكور هو ما قاله الشافعية من انه يكون وقت العشاء فی حقهم بقدر ما يغيب فيه الشفق فی اقرب البلاد اليهم..... فتعين ما قلنا فی معنی التقدير ما لم يوجد نقل صريح بخلافه واما مذهب الشافعيه فلا يقضی علی مذهبنا.

(ردالمحتار ص۲۶۶، ۲۶۷ جلد ۱ مطلب فی ما قد وقت العشاء كاهل بلغار)

وكذا تفاوت الليل والنهار فالحكم فيه كحكم الارض ﴿۱﴾. فافهم

چاچه د مازيګر مونځ نه وي کړې نو د مونځ نه مخکښې نفل کول
د اعتراض قابل نه دي دغه شان د ماسپخين سنتو او فرضو
مينځ کښې نفل کول هم د اعتراض قابل خبره نه ده

سوال: علماء دين دې مسئلې باره کښې څه فرمائې چه په يو جمات کښې د مازيګر مونځ شوې دې يو سړې د مونځ د پاره راغې بل کس ورته اووئيل لږ صبراوکړه ځه هم اودس کوم بيابه جمع اوکړو. اوس داسړې ددويمې جمعې نه مخکښې او اولنۍ جمعې نه پس نفل کولې شي که نه؟ دغه شان د ماسپخين د سنتو او فرضو په مينځ کښې نفل کول جائز دي که نه؟ بينوا توجروا

المستفتي: عبدالرحمن لکي مروت..... ۳۰۱۷۱۱۹۷۷

الجواب: کوم کس چه د مازيګر مونځ نه وي کړې د هغه دپاره داصفرار نه مخکښې نفل کول صحيح دي. (كما صرح به جميع الفقهاء) ﴿۲﴾ يوفقيه هم د ماسپخين دسنتو او فرضو په مينځ کښې

﴿۱﴾: څنګه چه په زمکه باندې مونځ فرض دې دغه شان که څوک په سپوږمئ، زهره، مريخ، يا نورو سيارو کښې اوسيدل شروع کړي نو هلته به هم مونځ فرض وي. البته دا خبره ده چه سجده ديته وائي چه (ان تكون على الارض اوعلى ماقام مقام الارض) او په فضا کښې زورند څيزونه خو داسې نه دي. نو د هغې جواب په منهاج النق کښې داسې ورکړې شوې دې.

قلنا كما ان الماء جسم فاصل بين السفينة والارض لا يعتد بفصله فكذلک الريح جسم فاصل بين الطيارة والارض لا يعتد بفصلها وكما ان السماء جسم ليس بارض ولاقام مقامها وتصح الصلوٰة فيها لقوله تعالىٰ واوصانی بالصلوٰة والزكواة ما دمت حيا، ولاستقرار الجبهة عليها فكذلک الطيارة تصح الصلاة والسجدة فيها، وكذلک يقال فی الصلوٰة فی القمر والمريخ وغيرهما،

البته د قبلې طرف لازمي دې او هغه په قبله نما يا بلې ذريعې سره معلوميدلې شي. ګنې نو د تحري حکم هم شته چه تحري او کړي او د قبلې طرف متعين کړي الله تعالى فرمائي: (اينما تولوا فثم وجه الله... الايه) (ازمرتب)

﴿۲﴾ قال العلامه مرغينانی: لاتجوز الصلوة عند طلوع الشمس ولا .....(بقيه حاشيه په راروان مخ)

د نفل کولو نه منع نه ده کړې. کما لایخفی. وهوالموفق

دماسپښین مونځ په مثل ثاني کښې کول داستحباب اواحتیاط نه خلاف دي

سوال: یوه مسئله ده او په هغې کښې ئې دا ثابت کړي دي چه سخته یخنې کښې مثل ثاني د ۲-۱۵نه شروع کیږي او په هغې څه حوالې هم لیکلې شوې دي. دغه شان سائل په مثل ثاني کښې مونځ کول خلاف استحباب ثابت کړې دې جناب حضرت مفتي صاحب داسې جواب لیکلې دې نو تاسوهم په خپلې رائې سره تسلي راکړې؟ بینوا توجروا

السائل : شیر محمد.....۱۹۷۸ء۱۲۱۱۰۱

الجواب: دا عبارات محوله درست دي ددې عبارتونو په بناء باندې په مثل ثاني کښې مونځ کول د استحباب او احتیاط نه خلاف دي. البته ۲:۳۰بجې د مثل ثاني داخلیدل د غور قابل خبره ده دغه شان د ګرمئ او یخنئ په مو سمونو کښې په فئ الزوال کښې فرق وي په زیاتي سوري کښې نه وي﴿۲﴾ فافهم

(بقیه حاشیه)عند قیامها فی الظهیرة ولا عند غروبها لحدیث عقبة بن عامر رضی الله عنه قال ثلثة اوقات نهانا رسول الله ﷺ ان نصلی وان نقبر فیها موتانا عند طلوع الشمس حتی ترتفع وعند زوالها حتی تزول وحین تضیف للغروب حتی تغرب.

(الهدایه ص ۸۰ جلد ۱ فصل فی الاوقات تکره فیه الصلاة)

﴿۱﴾ قال العلامه حصکفی: ولو تکلم بین السنة والفرض لا یسقطها ولکن ینقص ثوابها وقیل تسقط وکذا کل عمل ینافی التحریمة علی الاصل. (الدرالمختار علیٰ هامش ردالمحتار ص ۵۰۳ جلد ۱ قبیل مبحث مهم فی الکلام علی الضجعة بعد سنن الفجر)

﴿۲﴾ قال العلامه ابن نجیم:(والظهر من الزوال الی بلوغ الظل مثلیه سوی الفئ) ای وقت الظهر اما اوله فمجمع علیه لقوله تعالیٰ اقم الصلاة لدلوک الشمس ای لزوالها وقیل لغروبها واللام للتأقیت ذکره البیضاوی واما آخره ففیه روایتان عن ابی حنیفه الاولی رواهما محمد عنه ما فی الکتاب والثانیه روایة الحسن اذا صار ظل کل شئ مثله سوی.....(بقیه حاشیه په راروان مخ)

یوکس د ماسپښین مونځ اوکړو بیائې د هوائي جهاز په ذریعې سره سفر اوکړو بل ځائې کښې دماسپښین وخت داخل شونودمونځ څه حکم دي؟

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه یو سړي د ماسپښین مونځ په یو ځائې کښې او کړو او بیاد هوائي جهاز په ذریعه بل ځائې ته لاړشي او هلته د دغې مونځ وخت اذان کیدو نو او هلته دغه وخت داخل شو نو آیا په دویم ځل به مونځ اداکوي. او که نه هغه اولنې مونځ ورله کافي دي؟

المستفتي: سعیدالله آزاد کوهستان.....۱۹۸۵ء۹۱۳۱

الجواب: که دتیرشوی وخت اعاده د وخت تیریدلونه پس شوې وی.نودغه مونځ به دوباره کوی.

ونظیره اعادة الظهر والعصر یوم تطلع الشمس من المغرب ﴿۱﴾. وهوالموفق

(بقیه حاشیه) الفئ وهو قولهما والاولی قول ابی حنیفة قال فی البدائع انها المذکورة فی الاصل وهو الصحیح وفی النهایة انها ظاهر الروایة عن ابی حنیفة وفی غایة البیان وبها اخذ ابوحنیفة وهو المشهور عنه وفی المحیط والصحیح قول ابی حنیفة وفی الینا بیع وهو الصحیح عن ابی حنیفة وفی تصحیح القدوری للعلامة قاسم ان برهان الشریعة المحبوبی اختاره وعول علیه النسفی ووافقه صدر الشریعة ورجع دلیله.

(البحر الرائق ص ۲۴۵ جلد ۱ کتاب الصلاة)

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدین: ورد فی حدیث مرفوع ان الشمس اذا طلعت من مغربها تسیر الی وسط السماء ثم ترجع ثم بعد ذلک تطلع من المشرق کعادتها قال الرملی الشافعی فی شرح المنهاج وبه یعلم انه یدخل وقت الظهر برجوعها لانه بمنزلة زوالها ووقت العصر اذا صار ظل کل شئ مثله والمغرب بغروبها وفی هذا الحدیث ان لیلة طلوعها من مغربها تطول بقدر ثلاث لیال لکن ذلک لا یعرف الابعد لابهامها علی الناس فحینئذٍ قیاس ما مر انه یلزم قضاء الخمس لان الزائد لیلتان فیقدران عن یوم ولیلة وواجبها الخمس.

(ردالمحتار مع الدرالمختار ص ۲۶۸ جلد ۱ کتاب الصلاة مطلب فی طلوع الشمس من مغربها)

که فرض مونځ اودجنازې یو وخت مقررشوې وي نوکوم یوبه مخکې کیږي؟

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه د ماسپخین اود جنازې د مونځ د پاره نو وخت مقرر شوې وي نو د فرضونه مخکښې کول خو ظاهره خبره ده خوجنازه به د سنتونه مخکښې کیږي یا روستو؟ بینوا توجروا

المستفتي: صوبیدار حمید ګل ګرګره کوهاټ.....۱۹۹۱ء۱۹۱۲۱

الجواب: چه کله د ماسپخین اودجنازې مونځ په یو وخت شروع کیدلو والا وي یا وخت تنګ وي نود مفتی به قول په بنیاد سره به سنت په جنازې مخکښې کولې شي. **کمافی ردالمحتار باب العیدین﴿۱﴾. وهوالموفق**

د غروب او ماسخوتن داخلیدلو په مینځ کښې د وقفې مقدار

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره که څه فرمائي چه دمانښام د مونځ وخت څومره وخت پس ختمیږي او د ماسخوتن د مونځ څومره وخت پس شروع کیږي؟ المستفتي: غلام محمد ډوک منجو ضلع کیملپور.....۱۹۷۲ء۸۱۲۱

الجواب: د غروب نه ترد دخول عشاء پورې تقریباً یوه نیمه ۱:۳۰ یا پاؤ باندې ګڼلې ۱۵ :۱ فرق وي﴿۳﴾ فقط

﴿۱﴾ قال العلامه حصکفی: وتقدم صلاة الجنازة علی الخطبة وعلی سنة المغرب وغیرها(کسنة الظهر والجمعة والعشاء) والعید علی الکسوف لکن فی البحر قبل الاذان عن الحلبی الفتوٰی علی تاخیر الجنازة عن السنة واقره المصنف کانه الحاق لها بالصلاة لکن فی آخر احکام دین الاشباه ینبغی تقدیم الجنازة والکسوف حتی علی الفرض مالم یضق وقته فتامل. (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص ۶۱۱ جلد۱ مطلب فیما یترجع تقدیمه من صلاة عید وجنازه الخ)

﴿۲﴾ وفی منهاج السنن: قلت وصرح المشائخ بتفاوت الوقت بین طلوع الفجر الصادق وطلوع الشمس وکذا بین غروب الشمس وغیوب البیاض بتفاوت المواسم والبلاد والمشاهد فی دیارنا قدر ساعة وربع ساعة. (منهاج السنن شرح جامع السنن ص ۱۰ جلد۲ باب ماجاء فی مواقیت الصلاة عن النبی ﷺ)

په کینډا کښې د مازیګر او ماسخوتن د وخت تعین

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه دلته کینډا کښې اوولس نیمې ګینټې ورځ وی، د مونځ چاټ هم درلیږم. او دلته په مئې کښې ګهړئ یوه ګینټه مخکښې کوي او په نومبر کښې ئې یوه ګینټه وروستو کوي. دانقشه د امام شافعی رضی الله عنه د مسلک مطابق ده نود حنفي مسلک مطابق به دمازیګر وخت څه وي؟ دغه شان دلته دغروب افتاب نه پس شفق احمرغائب شي لیکن شفق ابیض د شپې یوولس بجو یا دهغې نه هم ناوخته پورې وي دغه وخت انتظار ډیرمشکل وی. آیا دمانښام د مونځ نه پس فوراً مونږ د ماسخوتن مونځ کولې شو؟ بینوا توجروا

المستفتي: محمد اشفاق کینډا.....۱۹۷۹ء۵۱۸۱

الجواب: د غروب نه زیات نه زیات دوه ګینټې مخکښې د مازیګر مونځ کوئ او د غروب نه ۱۵-۱ ګینټه پس د ماسخوتن مونځ کوئ ﴿۱﴾ وهوالموفق

﴿۱﴾ د احنابو په معمول کښې د مازیګر وخت د ورځې د پوره مقدار (یعني د طلوع نه تر غروب شمس پورې تقریباً آخرنئ حصه ده. لیکن په دې کښې دومره تاخیر کول چه زیړوالي ته اورسیږي مکروه دي.

قال الحصکفی وآخر العصر الی اصفرار ذکاء فلو شرع فیه قبل التغیر فمده الیه لا یکره (الدرالمختار ص ۳۶۸ جلد۲)

دارنګې شفق احمر هغه دې چه د نمر غروب کیدو وخت کښې د افق کیدلو په وجه باندې وي اونمرپه افق کښې عموماً دشپې داتمې حصې نه زیات نه پاتې کیږي. بهرحال چه په وختونو کښې داسې قسمه تغیر پیداشو او دورځې شپې امتیازناممکن وي نود نزدې ملکونو په اعتبارسره په څلورویشتو (۲۴) ګینټو کښې دپنځه مونځونو اهتمام کول ضروري دي.

قال الحصکفی: وقاقدوقتهما کبلغار فان فیها یطلع الفجر قبل غروب الشفق فی اربعینه الشتاء مکلف بهما فیقدر لهما ولا ینوی القضاء لفقد وقت الاداء. (درمختار ص ۳۶۲ جلد۱) وکما فی حدیث مسلم ص ۴۰ جلد۲ باب ذکر الدجال: قلنا یا رسول الله فذلک الیوم الذی کسنة اتکفینا فیه صلوٰة یوم قال لا اقدروا له قدره الخ. (ازمرتب)

د جمعې مونځ کوم وخت پورې صحیح دي

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائې چه د جمعې مونځ د کوم وخت نه کوم وخت پورې صحیح دې؟

المستفتي: سید اسماعیل شاه تحصیل وضلع اټک.....۲۵\اکتوبر ۱۹۸۳

الجواب: د زوال نه پس دوه نیمو ګینټو نه زیات تاخیر کول بې احتیاطي ده ﴿۱﴾ د جمعې مونځ کښې جلتي کول بهتر دي. ﴿۲﴾ وهوالموفق

د مازیګر یا سحر مونځ نه پس د نفل او قضاء مونځ کولو حکم

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائې چه د مازیګر یادَ سحر دَ مونځ نه پس څوک نفل یا قضاء مونځ کولې شي که نه؟ بینوا توجروا

المستفتي: محمد زاهد حولدار الیکټریش میډیم رجمنټ ایل اے ډي...۱۷ محرم\۱۳۹۶ه

الجواب: قضاء مونځ کول جائز دي او نفل کول منع دي ﴿۳﴾ وهوالموفق

﴿۱﴾ قال العلامه ابن نجیم المصری رحمه الله: والجمعة کالظهر اصلاً واستحبابا فی الزمانین کذا ذکره الاسبیجابی. (البحر الرائق ص ۲۴۷ جلد ۱ کتاب الصلاة فی المواقیت الصلاة)

﴿۲﴾ وفی منهاج السنن: یدل حدیث سلمة علی التبکیر فی الجمعة وهو المختار عند العینی وقال الاسبیجابی الجمعة کالظهر اصلاً واستحبابا فی الزمانین، ویؤید التبکیر ماقاله ابن قدامة فی المغنی، کان النبی ﷺ یصلیها اذا زالت الشمس صیفا وشتاء علی میقات واحد. (منهاج السنن شرح جامع السنن ص ۵۵ جلد ۳ باب ماجاء فی وقت الجمعة)

﴿۳﴾ وفی الهندیه: تسعة اوقات یکره فیها النوافل وما فی معناها لا الفرائض هکذا فی النهایه والکفایه فیجوز فیها قضاء الفائتة وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة کذا فی فتاوٰی قاضی خان منها ما بعد طلوع الفجر قبل صلاة الفجر. (فتاوٰی عالمگیریه ص ۵۲ جلد ۱ الفصل الثالث فی بیان الاوقات التی لا تجوز فیها الصلاة وتکره)

د مابنام په مونځ کښې تاخیر کول مکروه دي

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائې چه د مابنام مونځ په داسې تاخیر سره کول چه په تولو جماتونو کښې مونځ اوشي جائزدی که نه؟ بینوا توجروا

المستفتي: عبدالخلیل محله اباخیل نوشهره.....۱۰\رمضان ۱۳۹۶

الجواب: په مابنام کښې ډیر تاخیر (د شفع په مقدار) مکروه دي (فتح القدیر) ﴿۱﴾ وهوالموفق

د قضا مونځونو د پاره مکروه وختونه

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائې چه د قضا مونځونو مکروه وختونه کوم کوم دي؟ آیا د زوال نه علاوه بل هم څه ممنوع وخت شته؟ بینوا توجروا

المستفتي: محمد ازرم (اے سي) تبوک سعودیه عربیه.....۱۴۰۱\۷\۱۷ه

الجواب: صرف درې وختونه دي، غروب، طلوع او استواء په دې وختونو کښې قضاء مکروه ده. (والاصفرار فی حکم الغروب) ﴿۲﴾ وهوالموفق

د ماسپښین د وخت مونځ دارو مدار په زوال دي

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائې چه دګرمې او یخنۍ په موسمونو

﴿۱﴾ قال المرغینانی (واول وقت المغرب اذا غربت الشمس وآخر وقتها ما لم یغیب الشفق) وقال ابن الهمام رحمه الله: ولذا قلنا ان تاخیر المغرب مطلقاً مکروه. (هدایه مع فتح القدیر ص ۱۹۵ جلد ۱ باب المواقیت)

﴿۲﴾ قال العلامه ابن نجیم رحمه الله: ثم لیس للقضاء وقت معین بل جمیع اوقات العمر وقت له الا ثلاثة وقت طلوع الشمس ووقت الزوال ووقت الغروب فانه لا تجوز الصلاة فی هذه الاوقات لما مر فی محله. (البحر الرائق ص ۸۰ جلد ۲ باب قضاء الفوائیت)

کښې د ظهر وخت په شروع کیدو کښې څه فرق شته که نه؟ ما اوریدلې دي چه زوال یعني د ظهر دمونځ وخت د دولس نیمو بجو نه شروع کیږي. نو که یو مسافر یا مقیم په کرمې یا یخنې کښې پاؤکم په یوه بجه د ظهر مونځ اوکړي نو دا به صحیح وي؟

المستفتي: عبدالحمید..... ۱۹۷۴ء ۲۳۱۴۱

الجواب: دارو مدار په زوال باندې دې پاؤ کم په یو بجه باندې په هر موسم کښې زوال شوې وي. ﴿۱﴾ وهوالموفق

﴿۱﴾ قال العلامه الحصکفی: ووقت الظهر من زواله ای میل ذکاء عن کبد السماء الی بلوغ الظل مثلیه، قال ابن عابدین: من زواله الاولیٰ من زوالها عن کبد السماء ای وسطها بحسب ما یظهر لنا. (الدرالمختار مع هامش ردالمحتار ص ۲۶۴ جلد ۱ قبیل مطلب لو ردت الشمس بعد غروبها)

باب الاذان والاقامة

د اذان په وخت کښې د خبرو کولو او وعظ کولو حکم

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه ﴿۱﴾ د اذان نه مخکښې څه کسان په جمات کښې ناست وي په خبرو کښې مشغول ووچه اذان شروع شي نو اوس به خبرې بند کړي او د اذان د الفاظو جواب ورکول به ضروري وي اوکه نه خبرې دې جاري ساتي؟ ﴿۲﴾ که په یو مجلس کښې وعظ کیږي او اذان آواز شي نو د اذان په عزت کښې بۀ وعظ هم بند ولې شي او که نه وعظ به جاري ساتلې کیږي؟ بینوا توجروا

المستفتي: محمد ایوب خان محله شیام کنج مردان.... ۱۰ صفر ۱۳۹۲ھ

الجواب: (۱) خبرې جاري ساتل خلاف سنت کار دي. ﴿۱﴾ (لان اجابة الاذان سنة) ﴿۲﴾ که په دې وعظ کښې ددین تعلیم شروع وي نو وعظ جاري ساتل صحیح دي ﴿۳﴾ (ردالمحتار باب الاذان) وهوالموفق

﴿۱﴾ قال العلامه ابن عابدین: وینبغی للسامع ان لا یتکلم ولا یشتغل بشئی فی حالة الاذان والاقامة ولایرد السلام ایضا لان الکل یخل بالنظم. (ردالمحتار ص ۲۹۴ جلد ۱ باب الاذان)

﴿۲﴾ قال العلامه ابن نجیم: ومن سمع الاذان فعلیه ان یجیب وان کان جنبا لان اجابة المؤذن لیست باذان وفی فتاوٰی قاضی خان اجابة المؤذن فضیلة وان ترکها لا یاثم واماقوله علیه الصلاة والسلام من لم یجب الاذان فلا صلاة له فمعناه الاجابة بالقدم لابالسان فقط وفی المحیط یجب علی السامع للاذان الاجابة. (البحر الرائق ص ۲۵۹ جلد ۱ باب الاذان)

﴿۳﴾ قال ابن عابدین: قوله(و تعلیم علم تعلمه) ای شرعی فیما یظهر ولذا عبر فی الجوهرة بقراءة الفقه (قوله بخلاف قرآن) لانه لا یفوت جوهره ولعله لان تکرار القراءة انما هو للاجر فلا یفوت بالاجابة بخلاف التعلم فعلیٰ هذا لو یقرأ تعلیما او تعلما لا یقطع. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ۲۹۲ جلد ۱ باب الاذان)

د آذان او اقامت کلمات به هم د تجوید په قواعدو سره ادا کولې شي

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه داذان او اقامت په کلماتو کښې به د تجوید د اصولو او قواعدو مطابق او غیر وقف احکامات جاري کیږي که نه؟ بینوا توجروا

المستفتي: رحمن الدین تحصیل وډاکخانه خاص دیر ضلع دیر

الجواب: د تجوید او عربیت قواعد په ټولو کلماتو کښې جاري کیږي د اذان او اقامت په کلماتو کښې هم جاري کیږي.﴿۱﴾

﴿۱﴾(یدل علیه مافی ردالمحتارص۲۵۸،۲۵۹جلد۱). وهوالموفق

په دوه یا زیاتو ځایو نو کښې مؤذن کیدل مکروه دي

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه یو سړي په دوه یا درې ځایو نو کښې اذان کوي ځکه چه اذان خو صرف اعلان دې نو آیا دا جائز دي؟

المستفتي: سعیدالله آزاد کوهستان....۱۹۸۵ء\۶\۴

الجواب: دوه یا دوونه زیاتو جماعتونو کښې موذن مقرر کیدل مکروه دي.

کمافی شرح التنویر قبیل شروط الصلاة ویکره له ان یوذن فی مسجدین﴿۲﴾وهوالموفق

﴿۱﴾ قال العلامه الحصکفی ولالحن فیه ای تغنی بغیر کلماته فانه لا یحل فعله وسماعه کالتغنی بالقرآن وبلا تغیر حسن، قال ابن عابدین بغیر کلماته ای بزیادة حرکة او حرف او مد او غیرها فی الاوائل والاواخر قهستانی.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ص۲۸۵ جلد۱ مطلب فی اول من بنی المنابر للاذان)

﴿۲﴾ قال العلامه ابن عابدین: (قوله فی مسجدین) لانه اذا صلی فی المسجد الاول یکون متنفلا بالاذان فی المسجد الثانی والتنفل بالاذان غیر مشروع ولان الاذان للمکتوبة وهو فی المسجد الثانی یصلی النافلة فلاینبغی ان یدعو الناس الی المکتوبه وهو لایساعدهم فیها.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ص۲۹۵ جلد۱ قبیل باب شروط الصلاة)

د اختر دَ مونځ د پاره اذان کول د سنتونه خلاف دي

سوال: علمائې دین دې باره کښې څه فرمائي چه د اختر د مونځ د پاره اذان کول څنګه دي؟ بینوا توجروا

المستفتي: سمیع الرحمان ګړهی کپوره مردان.....۱۹۷۲ ۸\۲

الجواب: د سنتو نه خلاف دي.﴿۱﴾ وهوالموفق

د ټیپ ریکارډ نه د اذان کولو حکم

سوال: علمائي دین دې مسئلې باره کښې فرمائې چه په ټیپ ریکارډ سره د اذان کولو څه حکم دي؟ بینوا توجروا

المستفتي: حاجي عبدالله کلے ډاکخانه هواره چارسده.....۲۴\ذی الحجه ۱۴۰۲

الجواب: په ټیپ ریکارډ سره د آواز عکس اوریدلې کیږي اصلي اذان نه نود اذان په عکس باندې اکتفاءکولو سره سنّت نه ادا کیږي.﴿۲﴾ لکه څنګه چه په محراب کښې په ټیپ پکارډ کیښودلو سره جماعت نه کیږي ګڼي نو د مؤذن او امام د خرچونه به خلاصې راشي. وهوالموفق

﴿۱﴾ قال العلامه الحصکفی: لا یسن لغیرها کعید، قال ابن عابدین کعید ای ووتر وجنازة وکسوف واستسقاء وتراویح..... لکن فی التعلیل قصور لاقتضائه سنیة الاذان لمالیس تبعاً للفرائض کالعید ونحوه فالمناسب التعلیل بعدم وروده فی السنة.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ص۲۸۴ جلد۱ باب الاذان)

﴿۲﴾ قال العلامه ابن عابدین: ان اذان الصبی الذی لا یعقل لایجزی ویعاد لان مایصدر لاعن عقل لا یعتدبه کصوت الطیور..... ان المقصود الاصلی من الاذان فی الشرع الاعلام بدخول اوقات الصلاة ثم صار من شعار الاسلام فی کل بلدة اوناحیة من البلاد..... لابد من الاسلام والعقل والبلوغ والعدالة.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ص۲۹۱ جلد۱ باب الاذان)

د وخت نه مخکښې اذان کول جائز نه دي

سوال علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائي که دوخت نه مخکښې مثلاً د زوال نه مخکښې اذان اوشي نو آیا دا جائز دي؟ بینوا توجروا

المستفتي: اختر گل ظهران افریقه.... ۱۹۷۵ء/۱۱/۱۱ ۲۷

الجواب: دامام ابو حنیفه رحمه الله په نزد باندې دزوال نه مخکښې اذان کول جائزنه دي.

لان المقصود من الاذان اعلام الناس بالوقت وفی الاذان قبل الوقت تجهیل لهم ولم یرفیه حدیث ثابت حتی یترک به القیاس ﴿۱﴾. وهوالموفق

په (حی علی الفلاح) کښې آواز ډیر راښکل نه دي پکار

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه په (حي علي الفلاح) کښې د (الفلاح) په لفظ باندې د آواز راښکلو په مسئله کښې یومولانا صاحب اووئیل چه دیکښې آواز ډیر راښکل نه دي پکار آیا د مولانا صاحب دا خبره صحیح ده؟ بینوا توجروا

المستفتي: مثل زاده تر لاندي ضلع صوابي..... ۱۹۶۹ء/۵/۱۲

الجواب: دلته (مد) نشته نوددې وجې ډیر راښکل نه دي پکار﴿۲﴾ وهوالموفق

﴿۱﴾وفی الهندیه: تقدیم الاذان علی الوقت فی غیر الصبح لا یجوز اتفاقا وکذافی الصبح عند ابی حنیفه ومحمد رحمهما الله تعالیٰ وان قدم یعاد فی الوقت هکذافی شرح مجمع البحرین لابن الملک وعلیه الفتویٰ هکذا فی التتارخانیه ناقلا عن الحجة.

(فتاویٰ عالمگیریه ص ۵۳ جلد ۱ باب الاذان)

﴿۲﴾قال العلامه حصکفی :ومنها القراءة بالالحان ان غیر المعنی والا لا الا فی حرف مد ولین .....فلو فی اعراب او تخفیف مشدد وعکسه اوبزیادة حرف فاکثر. (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص ۴۶۶ جلد ۱ باب مایفسد الصلوة مطلب مسائل زلة القاری)

د اذان په آخره کښې په جواب کښې محمد رسول الله زیا تول

سوال: علمائې دین ومفتیان عظام دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه کله مؤذن اذان کوي نو د اذان په جواب ورکولو کښې په آخره کښې د (لا اله الا الله) په جواب کښې (محمد رسول الله) وئیل پکار دي که نه؟ بعضې وائي چه دا کلمه زیاتول ګناه ده او بعضې وائي چه دا کلمه پوره کول پکار دي نو په دیکښې کوم قول صحیح دي؟ بینوا توجروا

المستفتي: نامعلوم..... ۱۹۹۰/۵/۱۰

الجواب: د اذان جواب ورکول سنت دي او د اذان کلمات د خپل طرفنه زیاتول بدعت سیئه دي.﴿۱﴾ وهوالموفق

د مابنام د اذان وخت

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه کله د پیښور په ریډیو باندې اذان کیږي نو په اسمان کښې په بعضې ځایو نو باندې سرخي په نظر راځي نو دا اذان صحیح دي که نه؟ بینوا توجروا

المستفتي: جهان بخت خان ملا کنډ ایجنسي..... ۱۹۷۸ء/۱۱/۲۲

الجواب: آذان د غروب الشمس نه پس واجب دي ﴿۲﴾ اګرچه سُرخی موجود وی (عمدة الرعایة) ﴿۳﴾ وهوالموفق

﴿۱﴾ قال العلامه الحصکفی: بان یقول بلسانه کمقالته ان سمع المسنون منه، قال ابن عابدین قوله کمقالته ای مثلها فی القول لافی الصفه من رفع صوت ونحوه.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ص ۲۹۲ جلد ۱ باب الاذان)

﴿۲﴾ قال العلامه مرغینانی واول المغرب حین تغرب الشمس وآخره حین یغیب الشفق.

(هدایه علی صدرفتح القدیر ص ۱۹۵ جلد ۱ باب المواقیت)

﴿۳﴾ قال العلامه عبد الحئی اللکهنوی: (قوله فیعاد) تفریع علی..... (بقیه حاشیه به بل مخ)

د ږیره خړوٸنکو اذان اوقامت

سوال: یو امام صاحب وئیلي دي چه کوم سړي ږیره خرئي (شیو کوي) نو دهغه اذان او اقامت کول مکروه دي آیا دا صحیح ده؟ بینوا توجروا

المستفتي: راجه علي اصغر کیاني لائلپور فیصل آباد.... ۱۸۱۲۱ء۱۹۷۲

الجواب: کوم سړي چه همیشه ږیره خرئي نو د هغه اذان او اقامت مکروه دي لیکن دا کراهت هغه وخت وي چه کله دي باقاعده مؤذن جوړ کړي شي ځکه نو بیاکراهت نشته(۱) (فی ردالمحتار ص۳٦٤، ۳٦٥ جلد۱) وهوالموفق

د ماشوم په غوږ کښې آذان کله کول پکار دي

سوال: فقهائې احناف او مفتیان عظام دي مسئلې باره کښې څه فرمائي چه کله ماشوم پیدا شي نو دهغه غوږ ونو کښې اذان او اقامت کول په کومه ورځ بهتردي؟ آیا په اوله ورځ یا په اوومه ورځ افضل دی؟ اوکه اوومه په ورځ افضل دی اوچا په مخکښې ورځ کړي وی نودهغې اعاده به کولې شی، یا هم هغه کافی دي؟ بینوا توجروا

المستفتي: عبدالرحمان.... ۱۳۱۷۱ء۱۹۷۸

(بقیه حاشیه) قوله فی وقتها ای فتجب اعادة الاذان ان اذن قبل الوقت وکذا لو قدم بعض کلماته علی الوقت ووقع بعضها فی الوقت یلزم استیناف الکل.

(عمدة الرعایه فی حل شرح الوقایه علی هامش شرح الوقایه ص ۱۵۲ جلد ۱ باب الاذان)

﴿۱﴾ قال الحصکفی: ویکره اذان جنب واقامته.....وفاسق. قال ابن عابدین وحاصله ان یصح اذان الفاسق وان لم یحصل به الاعلام ای الاعتماد علی قبول قوله فی دخول الوقت..... ثم اعلم انه ذکر فی الحاوی القدسی من سنن المؤذن کونه رجلا عاقلا صالحا عالما بالسنن والاوقات مواظباً علیه محتسبا ثقة متطهراً مستقبلاً.....الظاهران الاعادة انما هی فی الموذن الراتب اما لو حضر جماعة عالمون بدخول الوقت واذن لهم فاسق او صبی یعقل لا یکره ولا یعاد اصلا لحصول المقصود، تأمل. (ردالمحتار مع الدرالمختار ص ۲۸۹، ۲۹۰ جلد ۱ باب الاذان)

الجواب: د ولادت په وخت کښې د اذان د پاره څه وخت مقررنشته دي(۱) البته د تعامل نه جلتی معلومیږي. وهوالموفق

د آذان الفاظو غلط لوستل مکروه دي.

سوال: علمائې دین دي مسئلې باره کښې څه فرمائي چه یو مؤذن دې د اذان الفاظ داسې وائي چه په (الله اکبر) کښې د (اللهُ) په (ها) باندې (زور) وائي او د (حي الفلاح) په لفظ کښې په الفلاح لفظ کښې په فاَ باندې پیښ وائي نو داسې اذان کول صحیح دي که غلط؟ بینوا توجروا

المستفتي: حاجي حکیم قلم خان لنډي کوتل.....۲۱۳۱ء۱۹۷۸

الجواب: دې مؤذن لره د اذان صحیح کولو نه مخکښې اذان کول مکروه دي.

فی الدرالمختار ولالحن فیه ای تغنی بغیر کلماته فانه لایحل. (هامش ردالمحتار ص۳۵۹ جلد ۱) ﴿۲﴾. وهوالموفق

دآذان نه مخکښې د تعوذ او تسمیې حکم

سوال: علمائې دین دي مسئلې باره کښې څه فرمائي چه ځمونږ په علاقه کښې

﴿۱﴾ قال الشیخ عبدالقادر الرافعی: (قوله حتی قالوا فی الذی یؤذن للمولود ینبغی ان یحول) قال السندی فیرفع المولود عند الولادة علی یدیه مستقبل القبلة ویؤذن فی اذنه الیمنی ویقیم فی الیسری ویلتفت فیهما بالصلاة لجهة الیمین وبالفلاح لجهة الیسار وفائدة الاذان فی اذنه انه یدفع ام الصبیان عنه. (تقریرات الرافعی ص۴۵ جلد ۱ باب الاذان)

﴿۲﴾ قال العلامه ابن عابدین: (قوله بغیر کلماته) ای بزیادة حرکة او حرف او مد اوغیرها فی الاوائل والاواخر قهستانی.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ۲۸۵ جلد ۱ قبیل مطلب فی اول من بنی المنائر للاذان)

یومولوی صاحب د هر اذان نه مخکښې په لاوډ سپیکر کښې په زوره سره اعوذ بالله او بسم الله وائي او هغه ددې د وجوب قائل دې.نو تاسو صاحبانو ته ګذارش دې چه آیا اعوذبالله یا بسم الله په ښکاره باندې په شرعي کتابونو کښې ثابت ده؟ بینوا توجروا

المستفتي: مولوي ګلاب خان فاضل حقانیه.....۱۵\ربیع الاول ۱۴۰۴ھ

الجواب: د ډیر کوشش باوجود څه واضحه جزئیه ملاؤ نه شوه نو مناسب ده چه ددې مولوي صاحب نه جزئیه طلب کړې شی ځکه چه هغه د متعارف او تعامل نه مخ اړولې دي....﴿۱﴾ فقط

د تهجدوپاره اذان کول

سوال: دتهجدو د اذان څه حکم دې؟ ځمونږ په ځائې کښې په یو جمات کښې د تهجدو اذان کیږي او په ډیرو جماتو نو کښې خو نه کیږي؟ بینوا توجروا

المستفتي: عین العلوم صادق روډ کوئټه.....۱۲\ربیع الاول ۱۴۰۲ھ

الجواب: جائز دي ﴿۲﴾

کما یشیر الیه کلام البدائع ص۵۵جلد ۱ بلال رضی الله عنه اما کان یؤذن بلیل لصلاة الفجر بل لمعان اخریٰ لما روی عن ابن مسعود رضی الله عنه عن النبی ﷺ انه قال ایمنعکم من السحور اذان بلال فانه یؤذن بلیل لیوقظ نائمکم ویرد قائمکم الحدیث﴿۳﴾. وهو الموفق

﴿۱﴾وفی الهندیه :الاذان خمس عشرة کلمة وآخره عندنا لا اله الا الله کذافی فتاویٰ قاضی خان. (فتاویٰ عالمگیریه ص۵۵جلد ۱ باب الاذان)

﴿۲﴾وفی منهاج السنن: ذکر محمد فی الموطأ وغیره ان اذان بلال کان فی رمضان خاصة لسحور الناس وفی شرعة الاسلام ان الاذان للتسحیر فی رمضان مستحب وکلام البدائع وغیره یدل علی انه کان فی السنة کلها لصلوٰة التهجد.

(منهاج السنن شوح جامع السنن ص ۸۰ جلد ۲ باب ماجاء فی الاذان باللیل)

﴿۳﴾(بدائع الصنائع ص۱۵۵ جلد ۱ فصل فی بیان وقت الاذان)

په موجوده زمانه کښې د وختونو په نقشې باندې د اذان حکم او د وخت نه مخکښې اذان کولو اعاده

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه د کوم سړي ته د صبح صادق او کاذب د پیژند ګلو تجربه نه وي نو هغه د پاره نن صبا په دې چهاب شوو نقشو باندې عمل کول جائز دي که نه؟ (۲) د وخت نه مخکښې چه په اذان کولو باندې اعاده واجب ده نو چه څومره مخکښې اذان اوشي ځکه چه دلته یو سړي لس منټه مخکښې اذان وئیلو باندې د اعادې وئیلې دی؟ نو جواب راکړې اود دواړو جها نو اجر حاصل کړئ.

المستفتي: نامعلوم....۱۱\دسمبر ۱۹۸۳ء

الجواب: (۱) چونکه ددې نقشو دارومدار د اغیارو په تقلید باندې دې په مشاهداتو باندې نه دې،نوپه دې باندې داعتماد کولو په ځائې په مشاهدې باندې اعتمادکول پکاردي،اودطلوع شمس نه دې پنځه پاؤه مخکښې اوکړې شي او ددې نه مخکښې ادا کړې شوې مونځ دې واپس راوګرځولې شي﴿۱﴾ (۲) نیم منټ اوددې نه هم کم د واپس راګرځولو موجب دي.﴿۲﴾ وهو الموفق

﴿۱﴾وفی المنهاج: قلت وصرح المشائخ بتفاوت الوقت بین طلوع الفجر الصادق وطلوع الشمس وکذا بین غروب الشمس وغیوب البیاض بتفاوت المواسم والبلاد، والمشاهد فی دیارنا قدر ساعة وربع ساعة. (منهاج السنن شرح جامع السنن ص ۱۰ جلد۲ باب ماجاء فی مواقیت الصلاة عن النبی ﷺ)

﴿۲﴾وفی الهندیه: تقدیم الاذان علی الوقت فی غیر الصبح لا یجوز اتفاقاً وکذا فی الصبح عند ابی حنیفة ومحمد رحمهما الله تعالیٰ وان قدم یعاد فی الوقت هکذا فی شرح مجمع البحرین لابن الملک وعلیه الفتویٰ هکذا فی التتارخانیة ناقلا عن الحجة.

(فتاویٰ هندیه ص ۵۳ جلد ۱ الفصل الاول فی صفة واحوال المؤذن)

وقال العلامه عبد الحی اللکهنوی: (قوله فی وقتها) ای فتجب اعادة الاذان ان اذن قبل الوقت وکذا لو قدم بعض کلماته علی الوقت ووقع بعضها فی الوقت یلزم استیناف الکل. (عمدة الرعایة علی هامش شرح الوقایه ص ۱۵۲ جلد ۱ باب الاذان)

د اذان نه پس درود شریف لوستل مستحب دي

سوال: داذان پسې سمدستي په زوره باندې درود شریف لوستل په قرآن اوسنت یا دائمه اربعه په اقوالو کښې شته که نه؟ که داسې نشته نو آیا ددې بدعت بندول په علماؤ باندې فرض نه دي؟ بینوا توجروا

المستفتي: محمد جان شنکیاري ما نسهره.... ۹\۱۲\۱۹۷۲

الجواب: داذان جواب ورکولونه پس درود شریف لوستل مندوب اومستحب دي. لحدیث رواه مسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول ثم صلو علی فانه من صلی علی الحدیث (مشکوٰة ص ۶۸)﴿۱﴾ قلت والاجابة مثل عین الاذان فالظاهر ان حکمها واحد فیستحب للمؤذن ان یصلی واجاب لاعلی الجهر ولو جهر فلا یستحق الملام الا عند الالتزام ﴿۲﴾. فافهم وتدبر. وهوالموفق

د صبح صادق او د اذان د وختونو پیژندګلو او د وخت نه مخکښې د مونځ او اذان حکم

سوال: علمائي دین دي مسئلې باره کښې څه فرمائي چه کوم سړي ته د صبح صادق او کاذب پیژندل ګران وي لکه عام خلق نودوي دپاره په جماتونو کښې د زوړندو نقشو پابندي ضروري ده که نه؟ اوکه د نقشې دحساب نه ئې پنځلس منټه مخکښې اذان اوکړو نو آیا اذان به صحیح وي؟ او که مسافر

﴿۱﴾ عن عبد الله ابن عمرو بن العاص قال قال رسول الله ﷺ اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل مایقول ثم صلوا علی فانه من صلیٰ علی صلوة صلی الله علیه بها عشرا ثم سلو الله لی الوسیلة فانها منزلة فی الجنة لا ینبغی الا لعبد من عباد الله وارجو ان اکون اناهو فمن سال لی الوسیلة حلت علیه الشفاعة ، رواه مسلم. (مشکواة ص ۶۴ جلد ۱ باب فضل الاذان واجابة المؤذن)

﴿۲﴾ قال العلامة الشامی: وبان تخصیص الذکر بوقت لم یرد به الشرع غیر مشروع. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ۶۱۳ جلد ۱ باب العیدین)

ددې اذان په اوریدلو سره مونځ اوکړو نو آیا ددې مونځ واپس راګرځول ضروري دي؟ بینوا توجروا

المستفتي: رحیم الدین بام خیل صوابئ.... ۱۲\دسمبر\۱۹۸۳

الجواب: په دې نقشوباندې پابندي کول نه مطلوب دي اونه ممنوع دي. ځمونږ دمشاهدې مطابق صبح صادق دطلوع شمس نه پنځه پاؤه مخکښې راځیژي﴿۱﴾ لهذا ددې نه مخکښې چه کوم اذان اوکړي شي هغه به واپس کولې شي اوددې نه مخکښې ادا کړي شوې مونځ به هم واپس کولې شي.﴿۲﴾ وهوالموفق

د لاوډسپیکر په ذریعې سره په جمات کښې اذان کول مکروه نه دي

سوال: زید او عمر په مینځ کښې د اذان په مسئلې کښې اختلاف پیدا شو چه جمات کښې دننه اذان کول صحیح نه دي. حال دا چه لاوډ سپیکر عام طور سره په جمات کښې دننه وي او اذان دننه نه کیږي. نو دې مسئلې کښې به څنګه تطبیق کولې شي؟ بینوا توجروا

المستفتي: قاضي محمد زمان کوهاټ.... ۲۲\دسمبر ۱۹۸۳ء

الجواب: په لاوډ سپیکر باندې اذان کول جائز دي او اذان د جمات نه بهر کول بهتر دي﴿۳﴾

﴿۱﴾ قلت وصرح المشائخ بتفاوت الوقت بین طلوع الفجر الصادق وطلوع الشمس وکذا بین غروب الشمس وغیوب البیاض بتفاوت المواسم والبلاد، والمشاهد فی دیارنا قدر ساعة وربع ساعة. (منهاج السنن شرح جامع السنن ص ۱۰ جلد ۲ باب ماجاء فی مواقیت الصلاة عن النبی ﷺ)

﴿۲﴾ قال الشیخ عبد الحی اللکهنوی: (قوله فی وقتها) ای فتجب اعادة الاذان ان اذن قبل الوقت وکذا لو قدم بعض کلماته علی الوقت ووقع بعضها فی الوقت یلزم استیناف الکل وکذا تجب اعادة الاقامة قبل الوقت.
(عمدة الرعایة علی هامش شرح الوقایه ص ۱۵۲ جلد ۱ باب الاذان)

﴿۳﴾ قال العلامه ابن عابدین: (قوله فی مکان عال) فی القنیة ویسن الاذان فی موضع عال والاقامة علی الارض..... وینبغی للموذن ان یؤذن فی ..... (بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

اود بهتر په پریخودلو سره کراهیت نه لازمیږي. ﴿۱﴾ وهو الموفق

د اذان په وخت کښې مټې ګوتې ښکلول.

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه کله مؤذن په اذان کښې اشهد ان محمد رسول الله ته اورسیږي نو بعضې خلق ګوتې ښکلوي آیا دا صحیح دي؟ دکتابونو حوالې اولیکئ د شکریه موقع راکړئ؟

بینوا توجروا

المستفتي: مولوي داؤد شاه حضرو ضلع اټک

الجواب: په جامع الرموز، کنزالعباد، فتاوٰی صوفیه او کتاب الفردوس وغیره کښې دې ښکلولو ته جائز وئیلې شوې دي او په دې باب کښې څه ضعیف مرفوع حدیثونه هم روایت شوي دي﴿۲﴾ اوپه بعضې وختونو کښې داحتیاط

(بقیه حاشیه) موضع یکون اسمع للجیران ویرفع صوته ولا یجهد نفسه لانه یتضرر الیٰ ان قال، وقال ابن سعد بالسند الی ام زید بن ثابت کان بیتی اطول بیت حول المسجد فکان بلال یؤذن فوقه من اول ماذن الی ان بنی رسول الله ﷺ مسجده فکان یؤذن بعد علی ظهر المسجد وقد رفع له شیئی فوق ظهره.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ۲۸۳، ۲۸۵ جلد ۱ باب الاذان)

﴿۱﴾ قال الشیخ محمد امین ابن عابدین: واما المستحب اوالمندوب فینبغی ان لایکره ترکه اصلا لقولهم یستحب یوم الاضحی ان لا یاکل اولا الا من اضحیته ولو اکل من غیرها لم یکره فلم یلزم من ترک المستحب ثبوت الکراهة..... فی البحر فی صلاة العید عند مسئلة الاکل بانه لا یلزم من ترک المستحب ثبوت الکراهة اذلابد لها من دلیل خاص. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ۴۸۳ جلد ۱ مطلب فی بیان السنة والمستحب والمندوب والمکروه)

﴿۲﴾ قال ابن عابدین: (تتمة) یستحب ان یقال عن سماع الاولیٰ من الشهادة صلی الله علیک یارسول الله وعند الثانیة منها قرت عینی بک یارسول الله ثم یقول اللهم متعنی بالسمع والبصر بعد وضع ظفری الابهامین علی العینین فانه علیه السلام یکون قائده الی الجنة کذا فی کنزالعباد، قهستانی ونحوه فی الفتاوٰی الصوفیة.....(بقیه حاشیه په بل مخ)

د پاره دا کار د اعتراض قابل نه دي خاص طور سره په هغه وخت کښې چه د بدنی صحت په وجه باندې وي البته د ثواب په نیت سره داسې کار کول دا عتراض قابل دي او بیا خاصکر کله چه پکښې التزام هم وي. ﴿۱﴾ (والتفصیل فی السعایة) وهو الموفق

داذان جواب په ژبې سره ورکول سنت دي اوپه قدمونو سره واجب دي

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه د اذان جواب واجب دي که مسنون یا مستحب؟ که واجب دي نو لساناً یاعملاً (په ژبې سره یا په ورتلو سره) د مسئلې وضاحت اوکړې ډیر احسان مند به یو؟ بینوا توجروا

المستفتي: عبدالقیوم ناظم مدرسه سراج العلوم تیکسلا راولپنډي

الجواب: اجابت بلسان مسنون دي او بالقدم په هغه کس واجب دي چه په هغه باندې د جمې مونځ واجب وي. (شامیه) ﴿۲﴾ وهو الموفق

(بقیه حاشیه) وفی کتاب الفردوس من قبل ظفری ابهامیه عند سماع اشهد ان محمدرسول الله فی الاذان انا قائده ومد خله فی صفوف الجنة وتمامه فی حواشی البحر للرملی عن المقاصد الحسنة للسخاوی وذکر ذلک الجراحی واطال ثم قال ولم یصح فی المرفوع من کل هذا شئ ونقل بعضهم ان القهستانی کتب علی هامش نسخة ان هذا مختص بالاذان وامافی الاقامة فلم یوجد بعد الاستقصاء التام والتتبع. (ردالمحتارهامش الدرالمختار ص ۲۹۳ جلد ۱ باب الاذان)

﴿۱﴾ وفی منهاج السنن: وفی السعایه فعلی هذا لو قبل الظفر احیاناً فلابأس وان التزمه واعتقده ضروریا یشبه ان یکون مکروها فرب شیئی مندوب ومباح یکون بالتخصیص والالتزام مکروها انتهیٰ قلت ووردفی بعض الروایات فی فضل التقبیل انه لایصیبه الرمد والعمی کمافی المقاصد الحسنة للسخاوی فعلیٰ هذا لو قبل للصحة البدنیة فلابأس ولوقبل رجاء للثواب فلا خیر فیه ویکون بدعة لعدم ثبوت هذه الروایات عن النبی ﷺ نعم یختص هذا بالاذان. (منهاج السنن شرح جامع السنن ص ۸۷ جلد ۲ باب مایقول اذا اذن المؤذن)

﴿۲﴾ قال العلامة ابن عابدین رحمه الله: ان الاجابة باللسان مستحبة وان الاجابة بالقدم واجبة ان لزم من ترکها تفویت الجماعة.

(ردالمحتارهامش الدرالمختار ص ۲۹۴ جلد ۱ باب الاذان)

د اذان نه پس د نورو کلماتو ذکر واذکار

سوال: علمائي دين دي مسئلي باره کښې څه فرمائي چه د اذان نه پس د دعائي مسنون نه علاوه که يو سړي څه نور کلمات يا کلمه طيبه او ذکر اذکار کوي نو آيا ديته بدعت وئيلي شي او آيا ددي سړي ددينه منع کول جائز دي؟ بينوا توجروا

المستفتي: ظهور احمد متعلم دارالعلوم حقانيه.....۱۵محرم ۱۴۰۳ھ

الجواب: د ذکر مسنون نه پس نور ذکرونه نه مندوب دي او نه ممنوع دي. په داسې مفتيانو هم تعجب دي چه پخپله حرمت ثابتوي او حال دادي چه (الاصل فی الاشياء الاباحة)﴿۱﴾ وهوالموفق

په جمات کښې د لاوډ سپيکر په ذريعې اذان وغيره جائز دي

سوال: علمائي دين دي مسئلي باره کښې څه فرمائي چه په جمات کښې د لاوډ سپيکر په ذريعې سره اذان، نعت خواني، تلاوت، وغيره جائز دي يا نه؟ اوحال داچه اذان خو د جمات نه بهر مستحب دي نوبيابه څه مسئله وي؟ بينوا توجروا

المستفتي: عبدالمتين دولت زئي مردان.....۲۵ذي الحجه ۱۳۹۲

الجواب: په جمات کښې اذان کول جائزدي که په لاوډ سپيکر سره وي او که بغير د لاوډ سپيکر نه وي البته د جمات نه بهر بهتر دي﴿۲﴾ دغه شان نعت او تلاوت هم په اوچت اواز سره جائز دي خو په دي شرط چه مونځ ګزار ته

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: (قوله فالتعريف بناء عليه) اى على ان الاصل الاباحة اقول هذا الجواب نافع فيما سكت عنه الشارع وبقى على الاباحة الاصلية اما مانص على اباحته او فعله عليه السلام فلا ينفع وقد نص فى التحرير على ان المباح يطلق على متعلق الاباحة الاصلية كما يطلق على متعلق الاباحة الشرعيه فالاحسن فى الجواب ان يقال المراد بقوله فى التعريف ماثبت ثبوت طلبه لا ثبوت شرعية والمباح غير مطلوب الفعل وانما هو مخير فيه. المحتارهامش الدرالمختار ص۷۸ جلد ۱مطلب المختار ان الاصل فى الاشياء الاباحة)

فى الهنديه: وينبغى ان يوذن على المأذنة او .....(بقيه حاشيه په بله صفحه)

تکليف نه وي. ﴿۱﴾ وهوالموفق

د اذان نه مخکښې يا وروستو مروجه درود اوسلام لوستل

سوال: علمائي دين دي مسئلي باره کښې څه فرمائي چه د اذان نه مخکښې يا روستو د مروجه درود اوسلام وئيلو شرعي حيثيت څه دي او نه لوستلو والا به ملامته کول څنګه وي؟

المستفتي: حافظ عبدالرشيد ارشد رسالپور.....۳۱۹۱۱۹۷۷

الجواب: درود اوسلام پخپله لوستل عبادت اودثواب باعث دي ليکن مروجه صلوة اوسلام لوستل د التزام ﴿۲﴾ او تکليف ﴿۳﴾ ورکولو د وجې نه نا جائز دي او بچ کيدل ترينه واجب دي. وهوالموفق

(بقيه حاشيه) خارج المسجد ولا يؤذن فى المسجد، والسنة ان يؤذن فى موضع عال يكون اسمع لجيرانه ويرفع صوته ولا يجهد نفسه.....ويقيم على الارض هكذا فى القنية، وفى المسجد هكذا فى البحر.

(فتاوىٰ عالمگيريه ص۵۵جلد ۱ الفصل الثانى فى كلمات الاذان والاقامة وكيفيتهما)

﴿۱﴾ قال الشيخ محمد امين الشهير بابن عابدين: وفى حاشية الحموى عن الامام الشعرانى اجمع العلماء سلفاً وخلفاً على استحباب ذكر الجماعة فى المساجد وغيرها الا ان يشوش جهرهم على نائم او مصل او قارى الخ.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ص۴۸۸جلد ۱ مطلب فى رفع الصوت بالذكر)

﴿۲﴾ قال العلامه ابن نجيم: ولان ذكر الله تعالىٰ اذا قصد به التخصيص بوقت دون وقت او بشئ دون شئ لم يكن مشروعا حيث لم يرد الشرع به لانه خلاف المشروع.

(البحر الرائق ص۱۵۹ جلد۲ باب العيدين)

﴿۳﴾ قال ابن عابدين: وفى حاشية الحموى عن الامام الشعرانى اجمع العلماء سلفاً وخلفاً على استحباب ذكر الجماعة فى المساجد وغيرها الا ان يشوش جهرهم على نائم او مصل او قارى الخ. (ردالمحتار ص۴۸۸جلد ۱ مطلب فى رفع الصوت بالذكر)

د اذان نه مخکښې په زوره صلاة او سلام وئیل

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه داذان نه مخکښې په زور سره صلوة اوسلام لوستل څنګه دي داسنت دي که بدعت؟ بینوا توجروا

المستفتي: عبدالکریم عباسي.... ۱۹۷۷ء/۱۸/۹

الجواب صلوة او سلام بذات خود عبادت دې لیکن د خپل طرفه نه دې سره وخت خاص کول مکروه دي اوخاص طورسره کله چه مونځ ګذاروته تکلیف وي.

کمافی البحر ص ۱۵۹ جلد ۲ ولان ذکر الله اذا قصد به التخصیص بوقت دون وقت او بشئ دون شیئ لم یکن مشروعا حیث لم یرد الشرع به لانه خلاف المشروع ﴿۱﴾ وفی ردالمحتار ص ۱۴۴ جلد ۱ اجمع العلماء سلفاوخلفاً علی استحباب ذکر الجماعة فی المساجد وغیرها الا ان یشوش جهرهم علی نائم او مصل الخ ﴿۲﴾. وهوالموفق

داذان په وخت کښې متې ګوتې ښکلول د صحیح روایاتو نه ثابت نه دي

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه اکثر خلق په اذان کښې د اشهدان محمدارسول الله په اوریدلوسره خپلې دواړه متې ګوتې ښکلوي او په سترګو ئې لګوي دا کار بعضې خلق سنت ګڼړی او په استدلال کښې څه روایات ذکرکوي چه هغه مظاهر حق والا روایت کړي دي. حال دا چه دا د سنتو نه خلاف رسم دې دا پریخودل پکار دي او دکوم حدیث چه حواله ورکولې شی د هغې باره کښې علامه ابن طاهر په تذکره کتاب کښې وئیلې دچه هغه صحیح نه دي.

(فوائد المجموعه فی الاحادیث الموضوعه ص ۵ مولفه علامه شوکانی)

بهرحال دا کارڅنګه دې سنت دې که خلاف سنت اوکه بدعت دې؟ بینوا توجروا

المستفتي: مولانا رحیم الله اضاخیل نوشهره... ۱۱۷ جولائي ۱۹۷۵

﴿۱﴾ (البحر الرائق ص ۱۵۹ جلد ۲ باب العیدین)

﴿۲﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ۴۸۸ جلد ۱ مطلب فی رفع الصوت بالذکر)

الجواب: دا مخصوص ښکلول د علاج دپاره کول جائز دي لیکن د ثواب په نیت سره کول بدعت دي او په موجوده وخت کښې ئې عوام د ثواب په نیت کوي نو فتوی به د نه کولو ورکولې کیږي؟

لان حدیث الصدیق لا یصح رفعه (کمافی المصنوع فی احادیث الموضوع ص ۲۵) (والفوائد المجموعه ص ۹) وعدم صحة الرفع لایستلزم صحة الموقوف بل لا بد من المراجعة الی الاسناد وکذا مانقل عن الخضر علیه السلام لیس بحجة وفی سنده مجاهیل مع الانقطاع (بوادر ص ۴۰۹) ﴿۱﴾ ومافی کنزالعباد وغیره من کتب الفقه فبناء علی تلک الروایات دون النقل عن الائمة ﴿۲﴾. فافهم وتدبر

﴿۱﴾ قال الشیخ اشرف علی التهانوی: قلت اور د صاحب المقاصد فی الباب عدة اقسام من الروایات المرفوع من حدیث ابی بکر الصدیق عن الدیلمی ثم قال لایصح وقال ایضا ولا یصح فی المرفوع من کل هذا الشئ والمنقول عن الخضر علیه السلام عن کتاب موجبات الرحمة وعزائم المغفرة لابی العباس احمد بن ابی بکر الرداد الیمانی المتصوف بسندفیه مجاهیل مع انقطاعه (فلم یصح) والموقوف علی الحسن عن الفقیه محمد بن سعید الخولانی بسنده والمنقول عن المشائخ کمحمد بن البابا والمجد احد القدماء من المصریین وبعض شیوخ العراق اوالعجم وابن صالح ومحمد بن ابی نصر البخاری اقوالهم وورد فی فضله فی الاول فقد حلت علیه شفاعتی وفی سائرها حفظ العین عن الرمد والعمی ودم الالم عنها هذا ملخص مافی المقاصد اما حکم هذا العمل فظاهر وهو انه ان فعل باعتقاد الثواب الذی لم یثبت دلیله کان بدعة وزیادة فی الدین واکثر من یفعله فی زماننا اعتقادهم کذلک فلا شک فی کونه بدعة وان فعل بنیة الصحیحة البدنیة فهو نوع من الطب فیجوز فی نفسه لکن لو افضیٰ الی ایهام القربة کما هو المظنون من العوام فی هذا الزمان یمنع منه مطلقاً.

(بوادرالنوادر ص ۴۰۸، ۴۰۹ چونتیسوان نادره درمسح عینین بالانامل عند الاذان)

﴿۲﴾ وفی منهاج السنن: واما تقبیل ظفر الابهامین فقد ذکر فی جامع الرموز وکنزالعباد والفتاویٰ الصوفیه ان یقول عند السماع الاول من شهادتی الرسالة ﷺ یارسول الله وعند الثانیة منها قرة عینی بک یارسول الله ویقول اللهم متعنی بالسمع والبصر بعد وضع ظفری الابهامین علی العینین فمن فعله کان رسول الله ﷺ قائده الی الجنة وفی کتاب الفردوس من قبل ظفری ابهامیه عند سماع اشهد ان محمدا رسول الله فی الاذان اناقائده ومدخله فی الجنة انتهیٰ، قالوا لم یصح فی المرفوع فی هذا شئ نعم ورد ذلک..... (بقیه حاشیه په بله صفحه)

د اقامت په وخت کښې کوم وخت کښې مونځ ته اودریدل پکار دي

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه مونږ کوم ځائې کښې هم مونځ کړې دې نو د اقامت شروع کیدلو سره امام پسې اودریږو لیکن دلته یو جمات کښې چه کله اقامت شروع شي نو امام او مقتدیان ټول کینې تردې چه د(حي علي الصلوة) وئیلو په وخت کښې امام او ټول مقتدیان اودریږي او ددې حدیث نه ئې ثابتوي(عن ابی قتادة الحارث بن ربعی اذا اقیمت الصلوة فلا تقوموا حتی تروني)ددې حدیث مطلب واضح کړئ چې پته اولګي چه په دې دواړو ډلو کښې کومه یوه صحیح ده؟ بینوا توجروا

المستفتي: فضل الدیان ډاک اسماعیل خیل نوشهره پشاور

الجواب: د حی علي الصلوة لوستلو وخت نه اودریدل ادب او بهتر دې اودمخکښې نه اودریدلو کښې نه ګناه شته او نه عتاب ﴿۱﴾ (الدرالمختار) او کومو فقهاؤ چه دمخکښې نه اودریدلو ته مکروه وئیلې دي نو د هغوي

(بقیه حاشیه) فی احادیث مرفوعة ضعیفة ، فان قیل الحدیث الضعیف یکفی فی الفضائل قلنا انهم اشترطوا فی العمل بالضعیف شروطا منها ما ذکره السیوطی والرملی ان لا یعتقد سنیة ذلک الفعل الثابت بالحدیث الضعیف بل یعتقد الاحتیاط، وفی السعایه فعلیٰ هذا لو قبل الظفر احتیاطا احیانا فلابأس وان التزمه واعتقده ضروریا یشبه ان یکون مکروهاً فرب شئ مندوب ومباح یکون بالتخصیص والا لتزام مکروها انتهیٰ قلت وورد فی بعض الروایات فی فضل التقبیل انه لا یصیبه الرمد والعمی کما فی المقاصد الحسنة للسخاوی ،فعلیٰ هذا لو قبل للصحة البدنیة فلابأس ولو قبل رجاء للثواب فلا خیر فیه ویکون بدعة لعدم ثبوت هذه الروایات عن النبی ﷺ نعم یختص هذا بالاذان.

(منهاج السنن شرح جامع السنن ص۸۷ جلد۲ باب مایقول اذا اذن المؤذن)

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدین رحمه الله: ویکره له الانتظار قائما ولکن یقعد ثم یقوم اذا بلغ المؤذن حی علی الفلاح انتهیٰ هندیه عن المضمرات.

(ردالمحتارهامش الدرالمختار ص۲۹۵ جلد۱ باب الاذان)

مراد کراهت تنزیهي دي چه دهغې په کولو کښے د سزا او رتنې څه خطره نشته ﴿۱﴾ دغه شان د حدیثي ﴿۲﴾ او فقهي ﴿۳﴾ روایتونونه د صفونو د برابروالی ضروري کیدل اولوئې شان والا کیدل ثابت دي نو افضل اګرچه حی علی الصلوة دوخت نه قیام دي.لیکن دعادت او تجربې نه معلومه ده چه په دې طرز سره عمل کولو کښې خامخا صفونو ته نقصان رسي نو ددې عرض د وجې نه افضل داده چه د مخکښې نه قیام اوشي ﴿۴﴾ او باقي پاتې شو حدیث نو ددغه حدیث ددې مسئلې سره څه خاص مناسب نشته بلکه ددې مراد دادي چه دامام دانتظار په ولاړې سره کول مکروه وي. او دا اتفاقي مسئله ده باقي نور توجیهات د تکلفاتو نه خالي نه دي. وهوالموفق

﴿۱﴾ قال الشیخ محمد امین ابن عابدین: والظاهر ان خلاف الاولیٰ اعم فکل مکروه تنزیها خلاف الاولیٰ ولا عکس لان خلاف الاولیٰ قد لا یکون مکروها حیث لا دلیل خاص کترک صلاة الضحیٰ.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ص۴۸۳ جلد۱ مطلب فی بیان السنة والمستحب والمندوب الخ)

﴿۲﴾ عن النعمان بن بشیر قال کان رسول الله ﷺ یسوی صفوفنا حتی کانما یسوی بها القداح حتی رای انا قد عقلنا عنه ثم خرج یوما فقام حتی کاد ان یکبر فرای رجلاً بادیا صدره من الصف فقال عبادالله لتسون صفوفکم او لیخالفن الله بین وجوهکم رواه مسلم.

(مشکواة المصابیح ص۹۷ جلد۱ باب تسویة الصف الفصل الاول)

﴿۳﴾ وفی الهندیه: وینبغی للقوم اذا قاموا الی الصلوٰة ان یتراصوا ویسدوا الخلل ویسووا بین مناکبهم فی الصفوف ولابأس ان یامرهم الامام بذلک.

(فتاویٰ عالمگیری ص۸۹ جلد۱ الفصل الخامس فی بیان مقام الامام والمأموم)

﴿۴﴾ وفی منهاج السنن: وقال ابو حنیفه ومحمد یقومون عند حی علی الصلوٰة یشرعون عند قد قامت الصلوٰة ، وبالجمله انه لایجب القیام علی المقتدی الجالس المنتظر قبل ذلک علی اختلاف بینهم فی تعین ذلک الحد لا ان القیام قبل ذلک غیر جائز کمافی الطحطاوی علی الدرالمختار فی شرح قوله والقیام حین قیل حی علی الفلاح والظاهر انه احتراز عن التاخیر دون التقدیم حتی لو قام اول الاقامة لا بأس انتهیٰ.

(منهاج السنن شرح جامع السنن ص۷۸ جلد۲ باب ماجاء ان الامام احق بالاقامة)

په لاوډ سپیکر باندې داذان د جواز دپاره دلیل

سوال: چه میفرمایند علماء دین دریں مسئله که اذان درلاؤډ سپیکر درست است یانه؟ اگر درست است به کدام دلائل متقدمین یامتاخرین دریں مسئله حجت قوی است یانه، واگر درست نیست بچه وجه معتبر فی زمانناست۔ بینوا توجروا

المستفتي محمد غلام خطيب جامع مسجد چمډيري ضلع مردان

الجواب: چونکه دراذان رفع صوت مطلوب ومحمودست ﴿۱﴾ لهٰذادراله مکبر الصوت اذان کردن مشروع بود، والدليل على حسن رفع الصوت ما ورد انه عليه السلام قال قم مع بلال فالق عليه مارئيت فليؤذن به فانه اندىٰ صوتا منک، رواه الترمذی وروىٰ ابن ماجه انه عليه السلام امر بلالا ان يجعل اصبعيه فی اذنيه قال انه ارفع لصوتک ﴿۲﴾ وقال العلامة الشامی ناقلا عن النهاية واذا اذن الموذنون الاذان الاول ترک الناس البيع ذكر الموذنين بلفظ الجمع اخراجاً للكلام فخرج العادة فان المتوارث فيه اجتماعهم التبليغ اصواتهم الىٰ اطراف المصر الجامع انتهىٰ. (ص ۳۶۲ جلد ۱ ردالمحتار) ﴿۳﴾.

نو چونکه په اصل کښې خو داذان کلمات وئیلې شوې دي نو سنت خو ادا شو او د هغې نه علاوه د لاوډسپیکر په ذریعې سره د آواز اوچتولو مقصد په ډیره ښکلې طریقې سره حاصلیږي لهذا ددې په جواز کښې هیڅ شک نشته. فقط

﴿۱﴾ قال العلامه ابن عابدين: وفی السراج وينبغی للمؤذن فی موضع يكون اسمع للجيران ويرفع صوته ولا يجهد نفسه لانه يتضرر.

(ردالمحتار هامش الدر المختار ص ۲۸۳ جلد ۱ قبيل مطلب فی المواضع التی يندب لها الاذان)

﴿۲﴾ (مشكواة المصابيح ص ۶۴ جلد ۱ باب الاذان الفصل الثالث)

﴿۳﴾ (ردالمحتار هامش الدر المختار ص ۲۸۷ جلد ۱ باب الاذان مطلب فی اذان الجوق)

تثویب جائز دي او په اذان کښې ئې داخل ګنړل بدعت دي

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه تثویب جائز دي که بدعت؟ بینوا توجروا المستفتي: ګل فروز خان وزیر

الجواب: تثویب جائز دي او په دې کښې تعاون علی البر موجود دي ﴿۱﴾ البته دا په اذان کښې داخلول بدعت دي.

يدل عليه مافی الشرح التنوير ويثوب بين الاذان والاقامة فی الكل للكل بما تعارفوه (هامش ردالمحتار ص ۳۶۱، ۳۶۲ جلد ۱) ﴿۲﴾. وهوالموفق

د جمات په زمکه باندې په لاوډ سپیکر سره اذان کول بدعت نه دي

سوال: محترم القيام حضرت مولانا مفتي محمد فريد صاحب مفتي اعظم دارالعلوم حقانيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته!

دسلام نه پس ددې مسئلې وضاحت اوکړئ او احسان راباندې اوکړئ چه ځمونږ په علاقه کښې یو مولانا صاحب د جمات په زمکه باندې په لاوډ سپیکر سره اذان کول بدعت سیئه او مکروه تحریمي ګرځولې دي. آیا دهغه دا مسئله صحیح ده؟ د کتابونو په حوالو سره ئې اولیکئ او مونږه مطمئن کړي؟ بینوا توجروا

المستفتي: مولانه سيد شاه جهان صادق ګوندا شبقدر فورټ چارسده

﴿۱﴾ وفی منهاج السنن: وجوزه المتأخرون فی الكل للكل بما تعارفوه واستثنوا من الصلوات صلوٰة المغرب لعدم افادة التثويب فيها كما فی النهايه وغيرها وهذا التثويب وان لم يعهد فی الصدر الاول لكن له اصلا فی الشرع ووجها وجيها فی الاصول روى ابو داؤد عن ابی بكرة قال خرجت مع رسول الله ﷺ لصلوٰة الصبح فكان لا يمر برجل الاناداه بالصلوٰة او حركه بالرجل، وفيه تعاون على البر وتكثير للجماعة ونظيره فی ترک ما عهد فی عصره ﷺ منع النساء عن المساجد.

(منهاج السنن شرح جامع السنن ص ۷۵ جلد ۲ باب ماجاء فی التثويب فی الفجر)

﴿۲﴾ (الدر المختار على هامش ردالمحتار ص ۲۸۶، ۲۸۷ جلد ۱ باب الاذان)

جواب افضل داده چه اذان د جماعت نه بهر ځائې باندې اوکړې شي.

کما فی الهندیه ص۵۷جلد ۱ وینبغی ان یؤذن علی المأذنة او خارج المسجد ولا یؤذن فی المسجد کذا فی فتاوٰی قاضی خان ﴿۱﴾

باقی پاتې شوپه لاؤډسپیکر کښې اذان کول،نو دا نه ممنوع دی اونه مطلوب دی.﴿۲﴾ وهو الموفق

تثویب د مُفتی بهٖ قول په بنا جائز دې

سوال: محترم المقام حضرت مفتي صاحب دارلعلوم حقانیه اکوړه خټک السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته! د سلام نه پس عرض دادې چه ځمونږ شیخ صاحب د اذان نه پس اواز کوي ایماندارو مونځ ته راشئ صرف دا الفاظ وائي بل طرفته یو مولانا او دهغه شیخ صاحب دا حکم کوي چه په کوم جمات کښې دا آواز اوشي نو په هغه جمات د هیچا مونځ نه کیږي نو ددې آواز د جواز اوعدم جواز او په دغه جمات کښې د مونځ ادا کیدلو او نه ادا کیدلو مسئله واضحه کړي مهرباني به وي؟ بینوا توجروا

المستفتي: سید سلیمان شاه بهلوله پایان چارسده

الجواب: دا تثویب دې او دَ مفتی به قول مطابق جائز دې.

لمافی الدرالمختار فی باب الاذان ویثوب بین الاذان والاقامة فی الکل للکل بما تعارفوه قال العلامة الشامی (ص ۱۶۲ جلد ۱) کتنحنح او قامت قامت او الصلوٰة الصلوٰة ولو احدثوا اعلاما مخالفا

﴿۱﴾ (فتاوٰی عالمگیریه ص۵۵جلد ۱ الفصل الثانی فی کلمات الاذان والاقامة وکیفیتهما)

﴿۲﴾ قال العلامه ابن عابدین الشامی: ان الاصل الاباحة اقول هذا الجواب نافع فیما سکت عنه الشارع وبقی علی الاباحة الاصلیة اماما نص علی اباحته او فعله علیه السلام فلا ینفع وقد نص فی التحریر علی ان المباح یطلق علی متعلق الاباحة الاصلیة کما یطلق علی متعلق لاباحة الشرعیة فالاحسن فی الجواب ان یقال المراد بقوله فی التعریف ما ثبت ثبوت طلبه لا ثبوت شرعیته والمباح غیر مطلوب الفعل وانما هو مخیر فیه.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ص۸۷ جلد ۱ مطلب المختار ان الاصل فی الاشیاء الاباحة)

لذالك جاز نهر عن المجتبٰی ﴿۱﴾ او دا خبره چه په دې کښې د چا مونځ نه کیږي نو معلومیږي داسې چه دا سړې (ویونکې) یا جاهل دې او یا متجاهل دې.وهو الموفق

آذان د جمات نه بهر په اوچت ځائې باندې وئیل بهتر دي

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه یو ورکوټې کلې دې چه دهغې دجمات بهردروازې باندې دزمکې نه څوفټه اوچت ممبردې او موذن په هغې باندې اذان کوي بعضې زنانه منع کوی چه ددې ځائې نه کورونه ښکاري نواذان لاندې په زمکه کوئ نو شرعاً ددې څه حکم دي؟ بینوا توجروا

المستفتي:غلام صادق مسجد چک نمبر ۵۳ بهکر میاں والی

الجواب: بهتر داده چه اذان دجمات نه بهر په اوچت ځائې اووئیلې شي.

لان بلالا رضی الله عنه کان یؤذن علی بیت امرءة من بنی النجار وکان اطول بیت حول المسجد کما فی ابی داؤد ص۷۷﴿۲﴾ وفی الهندیه ص۵۷ جلد ۱ وینبغی ان یؤذن علی المأذنة او خارج المسجد ولا یؤذن فی المسجد کذا فی فتاوٰی قاضی خان ﴿۳﴾

نوټ: البته د پردې انتظام ضروری دي.وهو الموفق

د مامنام نه علاوه نورو وختونو کښې تثویب مستحسن دي

سوال: علمائې دین دې باره کښې څه فرمائي چه د تثویب متعلق کافی اختلاف موجود دې اودیکښې مختلف اقوال دي نو صحیح او فیصله شوې

﴿۱﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص۲۸۶،۲۸۷ جلد ۱ باب الاذان)

﴿۲﴾ عن عروة بن الزبیر عن امرأة من بنی النجار قالت کان بیتی من اطول بیت کان حول المسجد فکان بلال یؤذن علیه الفجر فیاتی بسحر فیجلس علی البیت ینظر الی الفجر الخ.

(سنن ابی داؤد ص۸۴ جلد ۱ باب الاذان فوق المنارة)

﴿۳﴾ (فتاوٰی عالمگیریه ص۵۵جلد ۱ الفصل الثانی فی کلمات الاذان والاقامة وکیفیتهما)

کوم یو قول معتبر دي؟ بینوا توجروا

المستفتي: بسم الله شاه متعلم حقانیه....۱۵دسمبر ۱۹۸۳ء

الجواب: فقهاء کرامو د مانښام نه علاوه نورو وختونو کښې تثویب مستحسن ګرځولې﴿۱﴾ دغې مآخذ موجود دي او نظیر ئې هم شته.﴿۲﴾ وهوالموفق

د اذان د کلماتو په آخر کښې ها ها لحن او نا جا ئز دي

سوال: علمائې دین دې باره کښې څه فرمائي چه ځمونږ په علاقه کښې کله موذنین اذان کوي نو چه اشهدان لا اله الا الله ته اورسی نو په آخره کښې ها ها وغیره لولي. ددې شرعي څه حکم دي؟ بینوا توجروا

المستفتي: یوسف نمبر دار واه کینټ راولپنډي....۱۴۰۱\۸\۱۸هـ

الجواب: په آخره کښې د ها ها وئیل لحن دې او ناجائز دي.

لما فی الدرالمختار ص ۳۵۹ جلد ۱ ولا لحن فیه ای تغنی بغیر کلماته فانه لا یحل فعله ولا سماعه کالتغنی بالقرآن وفی ردالمحتار تحت قوله بغیر کلماته ای بزیادة حرکة او حرف او مد او غیرها

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدین رحمه الله: (قوله فی الکل) ای کل الصلوٰت لظهور التوانی فی الامور الدینیة قال فی العنایة احدث المتأخرون التثویب بین الاذان والاقامة علی حسب ماتعارفوه فی جمیع الصلوات سوی المغرب مع ابقاء الاول یعنی الاصل هو تثویب الفجر وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ص۲۸۶ جلد ۱ باب الاذان قبیل مطلب فی اذان الجوق)

﴿۲﴾ وفی منهاج السنن: وهذا التثویب وان لم یعهد فی الصدر الاول لکن له اصلا فی الشرع ووجها وجیها فی الاصول روی ابوداؤد عن ابی بکرة قال خرجت مع رسول الله ﷺ لصلوٰة الصبح فکان لا یمر برجل الاناداه بالصلوٰة او حرکه بالرجل ، وفیه تعاون علی البر وتکثیر للجماعة ونظیره فی ترک ماعهد فی عصره ﷺ منع النساء عن المساجد (منهاج السنن شرح جامع السنن ص۷۶ جلد۲ باب التثویب فی الفجر)

فی الاوائل والاواخر﴿۱﴾ معلومه شوه چه زیادت دحرکت یا زیادت د حرف یا مد په اول یا آخر کښې لحن دي، وهو لا یجوز.وهو الموفق

په اذان او اقامت کښې په جاهلانه رویه باندې کلکیدل جائز نه دي

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه ځمونږ د محلې جمات په دوه خاندانونو کښې مشترک دي د اذان او اقامت د پاره نمبر شوې دي یوه هفته به دیو خاندان سړي اذان او اقامت کوي او بله هفته به بل خاندان یو سړئ اذان کوي. اوس هغه سړي بالکل امي (جاهل) دي نو که بل څوک اذان کوي هغه راغورځوي اوپخپله باندې په دویم ځل اذان کوي او دغه شان اقامت هم په دویم ځل کوي نو دداسې سړي څه حکم دي؟ بینوا توجروا

المستفتي: مرحم الله بونیر....۱۱۹شوال ۱۴۰۱هـ

الجواب: که خبره رشتیا وي نو دا سړي جاهل مرکب دي ده له پکار دي چه د کتاب او سنت اتباع اوکړي او په دې ناجائز کارونو باندې دې سختي نه کوي.

د اذان نه مخکښې اعوذ بالله بسم الله په زوره وئیل

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه داذان نه مخکښې د اعوذ بالله بسم الله وئیلو څه حکم دي؟ او دا په زور وئیل پکار دي که په پته؟ بینوا توجروا

المستفتي: ډاکټر سعید قذافي مارکیټ باجوړ....۱۱۰ذي القعده ۱۴۰۲

الجواب: داذان نه مخکښې اعوذبالله بسم الله وئیل بذات خود نه مطلوب دي او نه ممنوع﴿۲﴾البته په ښکاره وئیل او خاص کر د اذان پشان وئیل ممنوع

﴿۱﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص۲۸۵ جلد ۱ باب الاذان)

﴿۲﴾ قال العلامة ابن عابدین رحمه الله: (قوله وشرعا اعلام مخصوص) ای اعلام بالصلاة قال فی الدرر ویطلق علی الالفاظ المخصوصه ای التی یحصل.....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

دي ځکه چه عوام به ئې د اذان کلمات اوګنړی ﴿۱﴾ دغه شان د سلفو او خلفو (متاخرینو) دتعامل نه هم خلاف دي. وهوالموفق

د اذان په وخت کښې د بد عتیانو د شعار او د التزام مالا یلزم نه اجتناب ضروري دې

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه د شریعت محمدي په رنړا کښې د اذان نه مخکې یا روستو په ښکاره یا پټه باندې درود شریف وئیل څنګه دي؟ لکه بعضې خلق منع کوي. او حال دا چه د درود شریف ډیر زیات فضیلتونه دي نو بیائې بعضې خلق ولې منع کوي، د قرآن او سنت په رنړا کښې مونږ د جواب نه مستفیض کړې؟ بینوا توجروا،

المستفتي: حضرت بلال چورنګي ضلع کوهاټ..... ۱۳۰ اکتوبر ۱۹۸۴ء

الجواب: درود شریف بذات خود یو ډیر لوئې عبادت دې او ددې عبادت څه مقرر وخت نشته البته کوم درود شریف چه د بدعتیانو شعار وي اویا پکښې د التزام ما لا یلزم عقیده وي نو د هغې نه اجتناب ضروري دي ﴿۲﴾ قال رسول الله ﷺ اتقوا مواضع التهم ﴿۳﴾. وهوالموفق

(بقیه حاشیه) بها الاعلام من اطلاق اسم المسبب علی السبب اسمعیل وانما لم یعرفه بالالفاظ المخصوصه لان المراد الاذان للصلاة ولو عرف بها الدخل الاذان للمولود ونحوه علی مایأتی..... (قوله علی وجه مخصوص) ای من الترسل والاستدارة والالتفات وعدم الترجیع واللحن ونحو ذلک من احکامه الآتیة. (ردالمحتار هامش الدرالمختارص ۲۸۲ جلد ۱ باب الاذان)

﴿۱﴾ قال العلامه حلبی: کل مباح یؤدی الیه ای (الیٰ اعتقاد الجهلة سنیتها) فمکروه. (غنیة المستملی المعروف بالکبیری ص ۵۶۹ فصل فی مسائل شتیٰ)

﴿۲﴾ قال ابن نجیم رحمه الله: ولان ذکر الله تعالیٰ اذا قصد به التخصیص بوقت دون وقت او بشئ دون شئ لم یکن مشروعا حیث لم یرد الشرع به لانه خلاف المشروع. (البحر الرائق ص ۱۵۹ جلد ۲ باب العیدین)

﴿۳﴾ حدیث اتقوا مواضع التهم رواه البخاری فی الادب.....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

بغیر اودسه اذان کول بهتر نه دي

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چې بغیر اودسه اذان کول صحیح دي که نه؟ بینوا توجروا

المستفتي: شمشاد خان طور و مردان.....۱۳ صفر ۱۴۰۵ھ

الجواب: بغیر اودسه اذان کول افضل نه دي. ﴿۱﴾ وهوالموفق

د تثویب په مختلفو روایتونو کښې تطبیق

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائې چه ځمونږ په علاقه کښې مؤذن یا بل څوک سړې نورو خلقو ته اواز کوي چه مونځ ته راشي په دې مسئله کښې دعلمائې کرامو اختلاف دي. بعضې وائې دا بدعت دې اوپه ابوداؤد شریف باندې حواله ورکوي او د حضرت عمر او حضرت علی رضی الله عنهما قولونه پیش کوي. او بعضې علماء وائې چه دا اعلان جائز دې او په هدایه او شرح وقایه باندې حوالې ورکوي اوس عوام حیران دي د نورو

(بقیه حاشیه) المفرد، وقال الملا علی قاری حدیث اتقوا مواضع التهم هو معنی قول عمر، من سلک مسالک التهم اتهم، رواه الخرائطی فی مکارم الاخلاق عن عمر موقوفا بلفظ من اقام نفسه مقام التهم فلا تلومن من اساء الظن به.

(الموضوعات الکبریٰ لملا علی قاری ص ۴۹ رقم حدیث ۱۵۱)

﴿۱﴾ قال فی الهندیه: ولایکره اذان المحدث فی ظاهر الروایة هکذا فی الکافی. (فتاویٰ عالمگیریه ص ۵۴ جلد ۱ باب الاذان)

وفی منهاج السنن: مذهب ابی حنیفة انه یکره الاقامة بغیر وضوء ویجوز الاذان وروی عنه انه یکره الاذان ایضاً ویؤیده حدیث لایؤذن احدکم الا وهوطاهر اخرجه ابو الشیخ مرفوعاً وفی سنده عبد الله بن هارون وهو ضعیف واخرجه البیهقی موقوفاعلی وائل وفی سنده انقطاع لم یسمع الجبار عن ابیه وائل شیأً.

(منهاج السنن شرح جامع السنن ص ۷۷ جلد ۲ باب کراهیة الاذان بغیر وضوءٍ)

ځایونو نه هم مونږ جواب طلب کړو لیکن چا هم تسلي بخش جواب رانکړو.
ستاسو په خدمت کښې عرض دې چه مونږ ته تسلئ والا جواب راکړئ؟
بینوا توجروا

المستفتي: منظوراحمد مسجون دارالعلوم تعليم القران راجه بازار راولپنډي.

الجواب: حنفي فقهاؤ دا تثويب جائز ګرځولې دي. ﴿۱﴾

بدليل ان فيه تعاونا على البر وبدليل ان النبی ﷺ كان يحرک رجل النائم اوناداه، رواه ابوداؤد ولان بلالاً رضی الله عنه كان ينادی رسول الله ﷺ للصلاة وانكار بعض الصحابة عليه بناء على بعض العوارض مثل التثويب بالصلاة خير من النوم فی غير الفجر ومثل الالتزام ﴿۲﴾. وهوالموفق

﴿۱﴾ قال العلامة الحصكفی رحمه الله: (ويثوب) بين الاذان والاقامة فی الكل للكل بما تعارفوه. قال ابن عابدين رحمه الله: (قوله فی الكل) ای كل الصلوات لظهور التوانی فی الامور الدينية قال فی العناية احدث المتأخرون التثويب بين الاذان والاقامة على حسب ماتعارفوه فی جميع الصلوات سوی المغرب مع ابقاء الاول يعنی الاصل وهو تثويب الفجر ومارآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ص ۲۸۶، ۲۸۷ جلد ۱ باب الاذان)

﴿۲﴾ وفی منهاج السنن: التثويب اعلام بعد اعلام واصله ان تجیء الرجل مستصرخاً فيلوح بثوبه ليری ويشتهر، ويطلق على الاقامة وزيادة الصلوٰة خير من النوم فی اذان الفجروالمراد فی ترجمة الباب الثالث وهی سنة عندنا فی الفجر وهو مذهب ائمتنا الثلثة واخطأ الامام النووی فيما نسبه الی ابی حنيفة من انه لايقول به، وقول حی على الصلوٰة بين الاذان والاقامة حسنه الامام محمد فی الجامع الصغير وجوزه ابويوسف للامراء وكل من كان مشغولا بمصالح المسلمين ويؤيد قوله ماروی فی الصحاح ان بلالا كان يؤذن ثم يأتی رسول الله ﷺ على باب الحجرة فيؤذنه بصلوٰة الصبح فيخرج، وروی ابوداؤد عن المغيرة بن شعبه قال ضغت النبی ﷺ ذات ليلة وفيه فجاء بلال فآذنه بالصلوٰه وجوزه المتأخرون فی الكل للكل بماتعارفوه واستثنوا من الصلوٰت صلوٰة.....(بقيه حاشيه په راروانه صفحه باندے)

د موذن په اجازت سره بل کس لره اقامت کول جائز دي

سوال: علمائې دين دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه زيد د بکر سره جګړه کوله چه څوک اذان کوي اقامت به هم هغه کوي بکر وائي چه دا غلطه خبره ده د مؤذن هيڅ حق نيشته چه دې هم اذان کوي اقامت به هم کوي. د مولوي صاحب نه تپوس اوکړې شو نو هغه بکر ته اووئيل چه دا د مؤذن حق دې او د مؤذن د اجازت نه بغير دې بل کس تکبير (اقامت) نه وائي. نو بکر سمدستي اووئيل چه بيا تا ته هم د غله دانو اختلو هيڅ حق نشته، مولوي صاحب ورته اووئيل چه ځه د خپل طرفه نه وايم د پيغمبر ﷺ حديث درته بنائم نو بکر اووئيل چه ځه حديث د سره نه منم. او په کلي کښې د تبليغ والو ګشت کيږي نو په خبرو خبرو کښې بکر اووئيل چه اوس به تبليغ والا هم ځما کور ته نه راځي که راغلل نو بې عزتي به ئې اوکړم نو په دې باندې ورته يو کس اووئيل چه ورروره! تبليغ واله خود اسلام د کلمې دعوت ورکوي نو هغه اووئيل چه دداسې اسلام ضرورت نشته. نو بيا څه کسان په دريمه ورځ باندې د بکر خوا ته ورغلل چه هغه پوهه کړي او توبه اوباسي اودنکاح تجديد اوکړي نوهغه اووئيل چه ځه به اسلام پريږدم خو دا کار به اونکړم، نو آيابکر په دې خبرو سره کافر شوې دي يا نه؟ که نه وي نو د نکاح تجديد ضروري دي او که نه؟ او که نه کوي نوداسې سړی سره په خوراک څښاک، ديني او دنياوي کارونو کښې شريک کيدل جائز دي که نا جائز؟ د مسئلې وضاحت اوکړې؟ بينوا توجروا

المستفتي: عبدالعزيز مدرسه رحمانيه جيمس آباد تهر پارکر سندھ

(بقيه حاشيه) المغرب لعدم افادة التثويب فيها كمافی النهاية وغيرها، وهذا التثويب وان لم يعهد فی الصدر الاول لكن له اصلاً فی الشرع ووجها وجيهاً فی الاصول روی ابوداؤد عن ابی بكرة قال خرجت مع رسول الله ﷺ لصلوٰة الصبح فكان لا يمر برجل الاناداه بالصلوٰة اوحركه بالرجل، وفيه تعاون على البر وتكثير للجماعة ونظيره فی ترک ماعهد فی عصره ﷺ منع النساء عن المساجد.

(منهاج السنن شرح جامع السنن ص ۷۵ جلد ۲ باب فی التثويب فی الفجر)

الجواب: (الف) کوم سړي چه اذان اوکړي نو هغه لره اقامت کول مستحب دي، او که مؤذن نه وي یا موجود وي خو د بل سړي په اقامت وئیلو سره بد نه ګڼي نو د بل سړي اقامت کول به بغیر د کراهت جائز وي.

قال فی الدرالمختار اقام غیر من اذن بغیبته ای المؤذن لایکره مطلقاً وان بحضوره کره ان لحقه وحشة (هامش ردالمحتار ص۳۶۷ جلد ۱)﴿۱﴾ وقلت مارواه الترمذی من اذن فهو یقیم ففی سنده عبد الرحمن بن زیاد الافریقی وهو ضعیف وعلی تقدیر الثبوت یحمل علی الاستحباب ﴿۲﴾

لهذا بکر او مولوي صاحب په حقه باندې دي.

(ب) او د زید دا خبره چه ځه حدیث نه منم کفر دي ﴿۳﴾ خو په دې شرط چه دائې مراد نه وي چه ځه جاهل مقلد یم، د فقهې پابند او تابعدار یم براه راست په حدیث باندې عمل نشم کولې ځکه چه دا د مجتهد کار دي او د هغه سره ښه ښکاري. (ج) د اسلام په پریخودلو باندې راضي کیدل کفر دي.

نظیره مافی شرح الفقه الاکبر ومن دعی الی الصلح فقال انا اسجد للصنم ولاادخل فی هذا الصلح قیل لا یکفر ..... وقال برهان الدین صاحب المحیط وفیه نظر

﴿۱﴾(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص ۲۹۱ جلد ۱ باب الاذان)

﴿۲﴾ وفی منهاج السنن: قال فقهائنا ومالک الاولیٰ ان یقیم من اذن وان قام غیره فجاز ان لم یتأذبذلک المؤذن فان کان یتاذی بذلک یکره لان اکتساب اذی المسلم مکروه وقال الشافعی یکره تاذیٰ اولم یتأذ واحتج بحدیث الباب ،واحتج علمائنا بمارواه ابوداؤد وسکت علیه من حدیث عبد الله بن زید وفیه اذان بلال واقامة عبد الله بن زید قال ابن عبد البراسناده حسن، والجواب عن حدیث الباب انه ضعیف او محمول علی الاولویة.

(منهاج السنن شرح جامع السنن ص ۷۶ جلد ۲ باب ماجاء من اذن فهو یقیم)

﴿۳﴾ وفی الهندیه: قال رضی الله عنه سألت صدر الاسلام جمال الدین عمن قرء حدیثا من احادیث النبی ﷺ فقال رجل همه روز خلشها خواند قال ان اضاف ذلک الی القاری لاالی النبی ﷺ ینظر ان کان حدیثا یتعلق بالدین واحکام الشرع یکفر وان کان حدیثا لا یتعلق به لا یکفر. (فتاوٰی عالمگیریه ص۲۶۶ جلد۲ احکام المرتدین منها ما یتعلق بالانبیاء)

وعندی انه یکفر(ص۱۵۰) ﴿۱﴾ په دې شرط چه دده مراد د اسلام نه دین اسلام وي او که دده مراد د یو خاص جماعت (تبلیغي جماعت) طریقه کار وي نو د هغې نه بې پرواهي کول مؤجب ډکفر نه دي، بهر حال ددغې سړي د پاره ضروري ده چه په پرده کښې د نکاح تجدید اوکړي. ﴿۲﴾ یعني ښځه او خاوند دې د دؤو ځامنو وغیره په مخکښې ایجاب او قبول اوکړي. (د) که دا سړي په خپل جهل باندې کلک اودریږي نو د مصلحت په بنیادورسره تعلقات پریخودل جائز دي. ﴿۳﴾ وهوالموفق

د سحر او ماښام د اذان او مونځ وختونه

سوال: د سحر او ما ښام د اذان او مونځ دپاره به صحیح او مستحب وختونه څه وي؟ واضحه فتوٰی راولیږئ؟ بینوا توجروا

المستفتي: نامعلوم.....۱۹۷۸ء ۲۵۱۱۰۱

الجواب: د سحر اذان د طلوع شمس نه پنځه پاؤه مخکښې کول او نیمه ګینته پس مونځ کول پکاردی. ﴿۴﴾

﴿۱﴾(شرح فقه الاکبر للقاری ص۱۸۴ فصل فی الکفر صریحا وکنایة)

﴿۲﴾ قال ابن عابدین: واقره فی نورالعین ومفهومه انه لا یحکم بفسخ النکاح وفیه البحث الذی قلناه واما امره بتجدید النکاح فهو لا شک فیه احتیاطاً خصوصا فی حق الهمج الارذال الذین یشتمون بهذه الکلمة فانهم لا یخطر علی بالهم هذا المعنی اصلاً.

(ردالمحتار ص۳۱۶ جلد۳ قبیل مطلب توبة الیاس مقبولة دون ایمان الیاس)

﴿۳﴾ عن ابی سعید الخدری عن رسول الله ﷺ قال من رای منکم منکراً فلیغیره بیده فان لم یستطع فبلسانه فان لم یستطع فبقلبه وذلک اضعف الایمان رواه مسلم.

(مشکواه المصابیح ص۴۳۶ جلد۲ باب الامر بالمعروف)

﴿۴﴾ قلت وصرح المشائخ بتفاوت الوقت بین طلوع الفجر الصادق وطلوع الشمس وکذا بین غروب الشمس وغیوب البیاض بتفاوت المواسم والبلاد والمشاهد فی دیارنا قدر ساعة وربع ساعة. (منهاج السنن شرح جامع السنن ص۱۰ جلد۲ باب مواقیت الصلاة)

اود مابنام اذان دغروب نه پس کول اوفوراً ورپسې مونځ کول پکاردی﴿۱﴾
او پنځه پاؤه پس د ماسخوتن مونځ اداکول پکار دي. وهوالموفق

یو کار کښې د مقدار شرعي نه زیات اهتمام کول یا د خپل طرف نه تخصیص کول جائز نه دي

سوال: علمائې کرام دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه داذان نه مخکښې یا روستو د مروجه صلوٰة سلام څه حکم دې؟ څوک چه ئې نه وائي هغوي ته وهابي او ګستاخِ رسول وئیلې شي، آیا دا ضروري دي؟ بینوا توجروا

المستفتي: محمد ایوب مرکزي مسجد تیکسلا..... ۱۹۷۶ء ۲۰۱۱ء

الجواب: صلوة او سلام پخپله عبادت دې لیکن د یو کار د شرعی مقدار نه زیات اهتمام کول یا د خپل طرف نه تخصیص کول منکر او ناجائز دي.

کما انکر الله تعالیٰ علی من عامل معاملة الحرام بالطیبات حیث قال یاایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان الخ﴿۲﴾ وکذا انکر الله علی من التزم الدخول من ظهور البیوت فعلاً وترکا﴿۳﴾ وانکر عبد الله بن مسعود رضی الله عنه من التزم الانصراف عن الیمین

﴿۱﴾ قال العلامة المرغینانی: اول وقت المغرب حین تغرب الشمس وآخر وقتها حین یغیب الشفق. (هدایه علی صدرفتح القدیر ص ۱۹۵ جلد ۱ باب المواقیت)

﴿۲﴾ قال العلامه حافظ عماد الدین ابن کثیر: یقول الله تعالیٰ امراً عباده المؤمنین به المصدقین برسوله ان یأخذ وابجمیع عری الاسلام وشرائعه والعمل بجمیع اوامره وترک جمیع زواجره مااستطاعوا من ذلک..... وزعم عکرمه انها نزلت فی نفر ممن اسلم من الیهود وغیرهم کعبد الله بن سلام واسدبن عبید وثعلبه وطائفة استأذنوا رسول الله ﷺ فی ان یسبتوا ان یقوموا بالتوراة لیلا فامرهم الله باقامة شرائع الاسلام والاشتغال بها عما عداها. (تفسیر ابن کثیر ص ۳۲۴ جلد ۱ سورة البقرة آیت: ۲۰۸)

﴿۳﴾ قال العلامه شبیر احمد العثمانی: دجاهلیت د زمانے یو دستور دا (بقیه حاشیه په راروان مخ)

رواه البخاری ﴿۱﴾ وقال صاحب البحر ص ۱۵۹ جلد ۳ ولان ذکر الله تعالیٰ اذا قصد به التخصیص بوقت دون وقت او بشئ دون شئ لم یکن مشروعا حیث لم یرد به الشرع لانه خلاف المشروع﴿۲﴾. وهوالموفق

د اذان په دعا کښې د بعضې زیاتې الفاظو حکم

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه داذان په دعا کښې د (والدرجة الرفیعة وارزقنا الشفاعة) وغیره بعضې الفاظود زیاتولو څه حکم دي؟ بینوا توجروا

المستفتي: .عبدالله تورډهیر صوابئ

الجواب: دا زیادت په موفوع احادیثو کښې نشته البته فقهائ کرامو ذکر کړي دي نو په ما ثور باندې اکتفاء کول او په زیادت باندې اعتراض نه کول اعتدال (میانه روی) دي.﴿۳﴾ وهوالموفق

(دتیرمخ باقی حاشیه) هم وو چه کله به د کور نه اووتلو نو د حج داحرام به ئې او تړلو بیا به کور ته د راتللو څه ضرورت پیښ شو نو په دروازه باندې به نه تلل یا به په چت باندې راختل او یا د کور په شا طرفنه غار کولوسره راتلل اودا به ئې نیکی ګڼله الله تعالیٰ دې ته غلط اوفرمائیل.....ددې نه داهم معلومه شوه چه دخپل طرفه یو جائزا او مباح کار نیکي جوړول او په دین کښې داخلول نه مذموم او ممنوع دي چه ددینه د ډیرو کارونو بدعت اومذموم کیدل معلوم شو. (فوائد تفسیر عثمانی ص ۳۷ ج ۱ سورة البقره آیت ۱۸۹)

﴿۱﴾ عن الاسود قال قال عبد الله بن مسعود لا یجعل احدکم للشیطان شیاً من صلاته یری ان حقا علیه ان لا ینصرف الاعن یمینه لقد رأیت النبی ﷺ کثیرا ینصرف عن یساره. (صحیح البخاری ص ۱۱۸ جلد ۱ باب الانفتال والانصراف عن الیمین والشمال)

﴿۲﴾ (البحر الرائق ص ۱۵۹ جلد ۱ باب العیدین)

﴿۳﴾ وفی منهاج السنن: ثبت اذکار بعد التأذین منها الصلوٰة علی النبی ﷺ کما فی حدیث عبد الله بن عمرو عند مسلم وقال ابن القیم الافضل صلوٰة التشهد، ومنها دعاء الوسیلة وهو اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلوٰة القائمة آت محمدا الوسیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته رواه البخاری، قال الحافظ وزیادة والدرجة الرفعیة.....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

د بالغ کسانو په موجودګئ کښې د نابالغه اذان

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه د بالغ کسانو په موجودګئ کښې د نابالغه اذان څنګه دې؟ بینوا توجروا

المستفتي: علي اکبر پتن ازاد کشمیر

الجواب: بهتر نه دي ﴿۱﴾ وهوالموفق

په اذان او اقامت کښې فرق

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه د قد قامت الصلوة نه علاوه په اذان او اقامت کښې څه فرق شته که نه؟ بینوا توجروا.

المستفتي: محد ازرم تبوک سعودي عرب.....۱۴۰۱/۷/۱۷ھ

الجواب: غوره دا ده چه اذان پنځلس کلمات وي په اوچت آواز وي تیز نه وي او په اقامت کښې غوره اولس کلمات دي په قلاره او زر زر وي. ﴿۲﴾ وهوالموفق

(بقیه حاشیه) لیس لها اصل، وقال السخاوی لا اصل لها وفی معارف السنن وردت هذه الزیادة عند ابن السنی فی عمل الیوم واللیلة وذکرها الشاه ولی الله فی حجة الله البالغه وزیادة قوله انک لا تخلف المیعاد ثابتة فی السنن الکبریٰ للبیهقی بسند قوی واما زیادة وارزقنا شفاعته فلا اصل لها ایضا وکذا لم یثبت فی شئ من طرقه زیادة یاارحم الراحمین کما فی التلخیص. (منهاج السنن شرح جامع السنن ص ۸۶ جلد ۲ باب مایقول اذا اذن المؤذن)

﴿۱﴾ قال فی الهندیه: اذان الصبی العاقل صحیح من غیر کراهة فی ظاهر الروایة ولکن اذان البالغ افضل واذان الصبی الذی لا یعقل لا یجوز ویعاد وکذا المجنون هکذا فی النهایة. (فتاوٰی عالمگیریه ص ۵۴ جلد ۱ باب الاذان)

﴿۲﴾ وفی الهندیه: الاذان خمس عشرة کلمة وآخر عندنا لا اله الا الله کذافی فتاوی قاضی خان..... والاقامة سبع عشرة کلمة خمس عشر منها کلمات.....(بقیه حاشیه په راروونه صفحه)

د غروب نه پس د پنځه پاوه نه مخکښې

د ماسخوتن اذان کول نه دي پکار

سوال: ځمونږ په کلي کښې شپږ جماتونه دي په هرجمات کښې ۸:۳۰ بجې اذان کیږي او په یو جمات کښې اته بجې کیږي او په ۸:۳۰ باندې تراویح کیږي نودې وختونو کښې مونځ جائز دې که نه؟ دامام اعظم رحمه‌الله د مسلک مطابق د تراویح او مونځ صحیح وخت کوم دې؟ بینوا توجروا

المستفتي: حکیم مولوي عبدالغفور دواخانه ډیرې کلپاني مردان.....۱۴۰۱/۷/۲۲ھ

الجواب: د تجربې او مشاهدې نه ثابته ده چه د غروب نه پنځه پاؤه پس د ماسخوستن وخت داخلیږي او سپین والې غائبیږي د جماتونو امامانو لره پکاردي چه د پنځه پاؤه تیریدلونه مخکښې دی اذانونه کوي. ﴿۱﴾ وهوالموفق

د صبح صادق نه مخکښې اذان

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه په رمضان کښې په جماتونو کښې اکثر د پیشمنی په ختمیدلو باندې اذان کولې شي او د پیشمني وخت د صبح صادق نه مخکښې ختمیږي نو دې صورت کښې به د صبح صادق نه مخکښې اذان اوشي ځکه چه خلق داذان په اوریدلو سره پیشمني ختموي نو دا اذان د وخت نه مخکښې کیږي؟ یا د اعلان څه بله طریقه اختیار کړي شي؟ بینوا توجروا

المستفتي: مولوي نفیس احمد میر پور خاص سنده.....۵رمضان ۱۴۰۵ھ

(بقیه حاشیه) الاذان وکلمتان قوله قد قامت الصلاة مرتین کذافی فتاوٰی قاضی خان..... ویترسل فی الاذان ویحدر فی الاقامة وهذا بیان الاستحباب کذا فی الهدایه. (فتاوٰی عالمگیریه ص ۵۵، ۵۶ جلد ۱ الفصل الثانی فی کلمات الاذان والاقامة)

﴿۱﴾ وفی المنهاج: قلت وصرح المشائخ بتفاوت الوقت بین طلوع الفجر الصادق وطلوع الشمس وکذا بین غروب الشمس وغیوب البیاض بتفاوت المواسم والبلاد والمشاهد فی دیارنا قدر ساعة وربع ساعة. (منهاج السنن شرح جامع السنن ص ۱۰ جلد ۲ باب مواقیت الصلاة)

الجواب مستحب دا ده چه د صبا خلقو نه مخکښې خورا ګ ځښاک بند کړي بلکه د مشکوک کیدلو نه هم مخکښې (۱) او کله د بندولو اعلان او ګډول نو هم څه منع نه دي (۲) وهو الموفق

د وخت نه مخکښې اذان ګول

سوال علماني دين دي مسئلې باره کښې څه فرمائي کله د وخت نه مخکښې اذان اوشي نو دوباره ګول ئې څنګه دي؟ بينوا توجروا

المستفتي رضا ءالله شګن ضلع صوابي ۱۷/شعبان ۱۴۱۰ھ

الجواب د دې اذان اعاده به کولې شي شامي وغيره (۳) وهو الموفق

د اذان په وخت ځښې په اوچت آواز سره د ريډيو ټکولو والا حکم

سوال علماني دين دي مسئلې باره کښې څه فرمائي چه يو سړي بالکل صحيح دي خو کله چه اذان شروع شي نو هغه ريډيو په اوچت آواز سره اوږدوي او چه ورته د ريډيو بند ولو اووتيلي شي نو انکار ګوي او چه مونږ ته ئې راغواړي نو هم انکار ګوي د دې سړي څه حکم دي؟ بينوا توجروا

المستفتي سيد غلام حيدر شاه ۱۰/۱۰/۱۹۸۹ء

---

(۱) قال الشيخ محمد امين ابن عابدين: (قوله وتاخيره) لان معنى الاستعانة فيه ابتلع بدائع وسحل الاستحباب مالم يشك في بقاء الليل فان شك كره الاكل في الصحيح كما في البدائع. (رد المحتار ص ۱۲۲ جلد ۲ فصل فصل في العوارض)

(۲) لعموم «ان بلالا يؤذن فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم» فهو حلال وباشروه فهو حرام وسكت عنه فهو عفو.

(سنن ابي داؤد ص ۸۳ جلد ۲ باب مالم يذكر تحريمه)

(۳) قال الحصكفي: (فيعاد الاذان وقع بعضه قبله) كالاقامة مطلقا ثانيا في الاصح. (الدرالمختار ص ۲۸۴ جلد ۱ باب الاذان) وفي الهندية: الاذان على الوقت في غير الصبح لايجوز اصلا وكذا في الصبح عند ابي حنيفه ..... (بقيه حاشيه پر راوړئ صفحه)

الجواب د واسې ګډې سره تعلقات پريښودل پکار دي (۱) خکه چه شرعي حکم هميشه جبل زموږ د طاقت خبره نه ده وهو الموفق

اقامت ګول سنت مؤکده دي

سوال علماني دين څه فرمائي چه د مونږ نه مخکښې اقامت وئيل څه درجه لري فرض دي که سنت يا واجب يا مستحب؟ بينوا توجروا

المستفتي عبدالرقيب پشاور يو نيورسټي ۲۴/اپريل ۱۹۷۵ء

الجواب اقامت سنت مؤکده دي اويدالبع والايه واجبا نو ګډې شمار ګړي (۲)

في مراقي الفلاح من الاذان قبله واجب على الاصح وكذا الاقامة سنة مؤكدة في قول الواجب للقول النبي ﷺ البع (حاشية الطحطاوي ص ۱۱۸) ﷺ وهو الموفق

(بقيه حاشيه) ومحمد رحمهما الله تعالى وان قدم بعذ في الوقت هكذا في شرح مجمع البحرين لابن ملك وعليه الفتوى هكذا في التاتارخانيه نقلا عن المحيط

(فتاوى هنديه ص ۵۳ جلد ۱ الفصل الاول في صفته واصول الاذان)

(۱) قال العلامه ابن حجر العسقلاني: فمن هذا السبب الموقع للهجر وهو لمن صدرت منه معصية فيسوغ لمن اطلع عليها منه هجره عليها ليكف عنها ..... قال المهلب غرض البخاري في هذا الباب ان يبين صفة الهجران الجائز وانه يقع بقدر الجرم فمن كان من اهل الفضل يستحق الهجران بترك المكالمة كما في قصة كعب وصاحبيه ..... وقال الطبري: قصة كعب بن مالك اصل في هجران اهل المعاصي.

(فتح الباري شرح صحيح البخاري ص ۵۹۹ جلد ۱۰ باب مايجوز من الهجران لمن عصى)

(۲) قال العلامة الكاساني: واما اوائلها فانواع بعضها قبل الصلاة وبعضها في الصلاة ..... اما الذي قبل الصلاة فالاذان واحدها الاذان والاقامة.

(بدائع الصنائع ص ۹۲ جلد ۱ واجبات الصلاة)

(۳) (حاشية الطحطاوي على المراقي ص ۱۹۲ باب الاذان)

الجواب: مستحب دا ده چه د صبا ختلونه مخکښې خوراک څښاک بند کړې بلکه د مشکوک کیدلو نه هم مخکښې ﴿۱﴾ او که د بندؤلو اعلان اوکړي نو هم څه منع نه دي ﴿۲﴾ وهوالموفق

د وخت نه مخکښې اذان کول

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائي که د وخت نه مخکښې اذان اوشي نو دوباره کول ئې څنګه دي؟ بینوا توجروا

المستفتي: رضاءالله شګئ ضلع صوابي.....۱۷ شعبان ۱۴۱۰ھ

الجواب: ددې اذان اعاده به کولې شي (شامي وغیره).﴿۳﴾ وهوالموفق

داذان په وخت کښې په اوچت آواز سره د ریډیو لګولو والا حکم

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه یو سړي بالکل صحیح دې خوکله چه اذان شروع شي نو هغه ریډیو په اوچت آواز سره اولګوي او چه ورته د ریډیو بندولو اووئیلې شي نو انکار کوي او چه مونږ ته ئې راغواړي نو هم انکار کوي ددې سړي څه حکم دي؟ بینوا توجروا

المستفتي: سید غلام حیدر شاه.....۱۰ ۱۱ ۱۹۸۹ء

﴿۱﴾ قال الشیخ محمد امین ابن عابدین: (قوله وتاخیره) لان معنی الاستعانة فیه ابلغ بدائع ومحل الاستحباب مااذا لم یشک فی بقاء اللیل فان شک کره الاکل فی الصحیح کمافی البدائع. (ردالمحتار ص ۱۲۴ جلد۲ قبیل فصل فی العوارض)

﴿۲﴾ لماروٰاه ابوداؤد فما احل فهو حلال وماحرم فهوحرام وماسکت عنه فهو عفو.
(سنن ابی داؤد ص ۱۸۳ جلد۲ باب مالم یذکر تحریمه)

﴿۳﴾ قال الحصکفی: (فیعاد اذان وقع) بعضه (قبله) کالاقامة خلافا لثانی فی الفجر.
(الدرمختار ص ۲۸۴ جلد ۱ باب الاذان). وفی الهندیه: تقدیم الاذان علی الوقت فی غیر الصبح لایجوز اتفاقا وکذافی الصبح عند ابی حنیفه .....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

الجواب: ددا سې کس سره تعلقات پریخودل پکار دي ﴿۱﴾ ځکه چه شرعي حکم (همیشه جیل) زمونږ د طاقت خبره نه ده. وهوالموفق

اقامت کول سنت موکده دي

سوال: علمائې دین څه فرمائي چه د مونځ نه مخکښې اقامت وئیل څه درجه لري فرض دي که سنت یا واجب یا مستحب؟ بینوا توجروا

المستفتي: عبدالرقیب پشاور یو نیورسټي.....۲۴ اپریل ۱۹۷۵ء

الجواب: اقامت سنت مؤکده دي اوبدائع والاپه واجباتو کښې شمار کړي.﴿۲﴾

فی مراقی الفلاح سن الاذان فلیس بواجب علی الاصح وکذا الاقامة سنة مؤکدة فی قوة الواجب لقول النبی ﷺ الخ (هامش الطحطاوی ص ۱۱۵) ﴿۳﴾. وهوالموفق

(بقیه حاشیه) ومحمد رحمهماالله تعالیٰ وان قدم یعاد فی الوقت هکذافی شرح مجمع البحرین لابن ملک وعلیه الفتویٰ هکذافی التارخانیه ناقلا عن الحجة.
(فتاویٰ هندیه ص ۵۳ جلد ۱ الفصل الاول فی صفته واحوال المؤذن)

﴿۱﴾ قال العلامه ابن حجر العسقلانی: فتبین هنا السبب المسوغ للهجر وهو لمن صدرت منه معصیة فیسوغ لمن اطلع علیها منه هجره علیها لیکف عنها..... قال المهلب غرض البخاری فی هذا الباب ان یبین صفة الهجران الجائز وانه یتنوع بقدر الجرم، فمن کان من اهل العصیان یستحق الهجران بترک المکالمة کما فی قصة کعب وصاحبیه..... وقال الطبری: قصة کعب بن مالک اصل فی هجران اهل المعاصی.
(فتح الباری شرح صحیح البخاری ص ۵۹۸ جلد ۱۳ باب مایجوز من الهجران لمن عصی)

﴿۲﴾ قال العلامة الکاسانی: واما واجباتها فانواع بعضها قبل الصلاة وبعضها فی الصلاة..... اما الذی قبل الصلاة فاثنان احدهما الاذان والاقامة.
(بدائع الصنائع ص ۳۶۴ جلد ۱ واجبات الصلاة)

﴿۳﴾ (حاشیة الطحطاوی علی المراقی ص ۱۹۴ باب الاذان)

...

په اذان کښې به په اشهدان محداً رسول الله کښې محمداً منصوب وئیلې کیږي

سوال: علمائي دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه په اذان کښې محمدًا رسول الله یعنی زبرسره، یا محمدُ رسول الله په پیښ سره وئیلې کیږي ځکه چه کلمه طیبه کښې پیښ سره وئیلې کیږی نو په اذان کښې پیښ ولې نشته؟ بینوا توجروا

المستفتي: محمد سلیم صدیقي عمان مسقط.....۱۱۱۱۹۷۴ ۵

الجواب: په اذان کښې به د آن ‹عامل ناصبه› دوجې نه محمداً په زبر سره وئیلې کیږي.‹۱› وهوالموفق

د اذان د پاره د نبي او ګس طرف څه تخصیص نشته

سوال: علمائي دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه حضور ﷺ ارشاد دي چه د ,,ان الله یحب التیامن'' ‹الحدیث› نو په لباس، جمات ته ننوتل، ګمنځ کول، ښپې وینځل وغیره کښ د نبي طرف حکم دې نو بیا څه وجه ده چه اذان د اسلام په شعائرو کښې دې او هغه ګس طرفته کیږي د جمات نبي طرفته اذان ولې نه کیږي لکه څنګه چه اقامت نبي طرفته کیږي؟ بینوا توجروا

المستفتي: قاري عبدالحمید باجوړ ایجنسي.....۱۳مئي ۱۹۷۵

الجواب: ګس طرفته اذان کول کتابی حکم نه دي د پیغمبر علیه السلام په زمانه کښې به دجمات نه بهر اذان کولې شو، دښی او ګس طرف څه لحاظ نه ؤو. ‹کما لایخفیٰ›‹۲› وهوالموفق

‹۱› قال العلامه جمال الدین عثمان بن الحاجب: المنصوبات فمنه اسم ان واخواتها هو المسند الیه بعد دخولها مثل ان زیداً قائم. (کافیه ابن حاجب ص ۴۹ المنصوبات)

‹۲› قال العلامة ابن عابدین رحمه الله: ان اول من رقی منارة مصر للاذان شرحبیل بن عامر المرادی وبنی سلمة المنابر للاذان بامر معاویة ..... (بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

د صوفي جاهل په نسبت د عام فاسق اذان بهتر دي

سوال: علمائي دین دي مسئلې باره کښې څه فرمائي چه یو سړي د ایم اې پوري تعلیم یافته دي پابندئ سره ډیره مزیدار تلاوت د قرآن مجید کوي حروف هم په ښه طریقې سره ادا کوي لیکن ډیره ئې نشته بلکه ډیره خرئي، نو آیا دده اذان کول جائز دي؟ بل سړي دې چه بالکل بې تعلیمه دې او د قرآن مجید تلاوت هم نه شي کولې او د اذان حروف هم په ښه طریقې سره نشي ادا کولې البته ډیره ئې شته دې دواړو کښې کوم یو داذان کولو دپاره بهتر دي؟

بینوا توجروا

المستفتي: فضل ربي کندي تازه دین پیبي نو شهره.....۲۵مئي ۱۹۷۵ء

الجواب: خبر شئ چه محلوق اللحیه فاسق دي.‹کما صرح به فی شهادات تنقیح الفتاوی الحامدیه› ‹۱› اود عالم باعمله په موجودګئ کښې د هغه اذان مکروه تحریمي دي البته د صوفي جاهل په نسبت اولی او افضل دي.

کمافی الدرالمختار وفاسق ولوعالماً لاکنه اولیٰ بامامة واذان من جاهل تقی‹۲› (هامش ردالمحتار ص ۲۶۳ جلد ۱) . وهوالموفق

(بقیه حاشیه)ولم تکن قبل ذلک وقال ابن سعد بالسند الی ام زید بن ثابت کان بیتی اطول بیت حول المسجد فکان بلال یؤذن فوقه من اول ماأذن الی ان بنی رسول الله ﷺ مسجده فکان یؤذن بعد علی ظهر المسجد وقد رفع له شئ فوق ظهره.

(ردالمحتارهامش الدرالمختار ص ۲۸۵ جلد ۱ مطلب من بنی المنابر للاذان باب الاذان)

‹۱› قال العلامة ابن عابدین فی تنقیح الفتاویٰ: ان الاخذ من اللحیة وهی دون القبضة کما یفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم یبحه احد واخذ کلها فعل یهود الهنود ومجوس الاعاجم فحیث ادمن علی فعل هذا المحرم یفسق.

(تنقیح الفتاویٰ الحامدیة ص ۳۵۱ جلد ۱ لأیباح الاخذ من اللحیة وهی دون القبضة)

‹۲› (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص ۲۸۹ جلد ۱ مطلب فی المؤذن اذاکان غیر محتسب فی اذانه باب الاذان)

په جیل کښې د قیدیانو د پاره د اذان مسئله

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه د نوښار په حوالات کښې د پخوا نه دا طریقه وه چه دلته به قیدیانو مونځ جماعت سره هم کولو، او اذان به ئې هم کولو، اوس یو مولوی صاحب قیدیان ددې نه منع کړی دی چه تاسو اذان هم مه کوئ او جماعت هم مه کوئ دا په شریعت کښې منع دي. ځکه چه اذان په هغه ځائې کښې کول پکار وي چه هلته دروازې آزادې وي عام خلق بغیر د څه بندیز نه تللې راتللې شي. مولوي صاحب دا هم اووئیل چه مونږ مجرمان یو او د مجرم اقتداء صحیح نه ده، لهذا درخواست دادې چه د شریعت محمدي ﷺ په رنړا کښې ددې مسئلې جواب د معتبرو کتابونو په حوالو سره مدلل اولیکئ؟ بینوا توجروا

المستفتي: محمد سیف الله..۱۳\جولائي ۱۹۷۳

الجواب: د جمعې مونځ په حوالات(جیل) کښې کول جدا څیز دي او د جُمعې مونځ جدا څیز دي او په دې دویم صورت کښې اذان کول بې قاعدې حکم دي﴿۱﴾ او که دې مولوي صاحب ته څه جزئیه معلومه وي نو مونږ ته دې رااولیږي. وهوالموفق

د خطبې اذان کوم ځائې کښې کول پکار دي

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه د جمعې د مونځ نه مخکښې چه کوم اذان کولې شي د هغې دپاره د ځائې څه قید شته یا نه؟ یا هرځائې کښې چه اوکړې شي؟ بینوا توجروا

المستفتي: عبدالوهاب زړه میانه نوشهره

﴿۱﴾ قال العلامه ابن عابدین: (قوله للفرائض الخمس الخ) دخلت الجمعة بحر وشمل حالة السفر والحضر والانفراد والجماعة قال فی مواهب الرحمن ونور الایضاح ولو منفرداً اداء او قضاء سفرا او حضراً.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ۲۸۳ جلد ۱ باب الاذان)

الجواب: دا اذان په جمات کښې دننه کول پکار دي دغه شان د ممبر مخې ته او ممبر ته نزدې کول پکاردی. (والتفصیل فی امدادالفتاوی ص ۴۴۹ جلد ۱)﴿۱﴾ وهوالموفق

په کوم جمات کښې چه امام او مؤذن مقرر نه وي نو راتلونکو د پاره اذان او اقامت افضل دي.

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه د سفر په حالت کښې چه په اکثرو جماتونو دویم جماعت کیږي نو دغې حالت کښې اقامت کول بهتر دي که نه؟ بینوا توجروا

المستفتي: مفتي بدر منیر مهتمم دارالعلوم مدنیه بلد خیله ملاکنډ ایجنسی... ۱۰\ذی قعده ۱۴۰۹ھ

الجواب: دکوم جمات د پاره چه امام او مؤذن مقرر نه وي نو راتلونکو دپاره افضل دا ده چه اذان او اقامت اوکړي.

کمافی الهندیه ص ۵۶ جلد ۱ مسجد لیس له موذن وامام معلوم یصلی فیه الناس فوجاً فوجاً بجماعة فالافضل ان یصلی کل فریق باذان واقامة علی حدة کذا فی فتاوٰی قاضی خان ﴿۲﴾. وهوالموفق

په اذان کښې د تکبیر کلمات دوه دوه یوځائې وئیل پکار دي

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه د اذان ټول کلمات به

﴿۱﴾ شیخ اشرف علی تهانوي رحمه الله فرمائي! داکثرو کتابو نو عبارت د دوو وجهو احتمال لري لیکن د جامع الرموز عبارت دې چه متبادر نزدیوالې او مخامخ دې وهو هذه بین یدیه ای بین الجهتین المسامتتین الیمین المنبر اوالامام ویساره قریبا منه و وسطهما بالسکون فیشمل ما اذا اذن فی زاویة قائمة او حادة او منفرجة حادثة من خطین خارجین من هاتین الجهتین، قلت تحدث القائمة اذا کان المؤذن حذاء وسط المنبر بالحرکة والمنفرجة والحادة اذا کان فی غیر حذائه. (امداد الفتاوٰی ص ۴۷۴ جلد ۱ باب صلوٰة الجمعة والعیدین)

﴿۲﴾ (فتاوٰی عالمگیریه ص ۵۵ جلد ۱ الفصل الاول فی صفته واحوال المؤذن)

ځان ځان له ساه سره وئیل ضروري وي یا د الله اکبر الله اکبر دوه دوه کلماتو په یوه ساه سره وئیلو څه استثناء موجود ده؟ بینوا توجروا.

المستفتي: عبدالحق ابوها سوات....۹۱۴۱۱۹۸۹

الجواب: د دوو الله اکبر نه پس به ساه اخستلې کیږي.﴿۱﴾ وهوالموفق

د ږیره خرئیلی د اذان اعاده کښې احتیاط دې

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائي که ږیره خرئیلې چرته اذان اوکړي نو دهغې اعاده به کولې شی که نه؟ بینوا توجروا

المستفتي: صدررحمان ګل قریب نیو حاجي کیمپ کراچي نمرا...۵۱۷۱۱۴۰۱

الجواب: ږیره خرؤنکې فاسق دې او مردودالشهادت دې کما في تنقیح الفتاوی﴿۲﴾ او د هغه اذان مکروه دې او ډیر احتیاط دادې چه غیر فاسق د ددې اعاده اوکړي.

کمافی ردالمحتار ص ۳۹۳ جلد ۱ قوله ویعاد اذان جنب الخ، زادالقهستانی والفاجر والراکب والقاعد﴿۳﴾. وهوالموفق

﴿۱﴾ قال العلامه ابن نجیم (قوله ویترسل فیه ویحدرفیها) ای یتمهل فی الاذان ویسرع فی الاقامة وحده ان یفصل بین کلمتی الاذان بسکتة بخلاف الاقامة للتوارث..... ولو جعل الاذان اقامة یعید الاذان ولوجعل الاقامة اذانا لا یعید لان تکرار الاذان مشروع دون الاقامة.
(بحر الرائق ص ۲۵۷ جلد ۱ باب الاذان)

﴿۲﴾ قال العلامة ابن عابدین فی تنقیح الفتاوٰی: ان الاخذمن اللحیة وهی دون القبضة کما یفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم یبحه احدو اخذ کلها فعل یهود الهنود ومجوس الاعاجم فحیث ادمن علی فعل هذا المحرم یفسق وان لم یکن ممن یستخفونه ولا یعدونه قادحاً للعدالة والمروءة فکلام المؤلف غیر محرر ،فتدبر.
(تنقیح الفتاوٰی الحامدیه ص ۳۵۱ جلد ۱ لایباح الاخذ من اللحیة وهی دو ن القبضة)

﴿۳﴾ (ردالمحتار ص ۲۸۹ جلد ۱ مطلب فی المؤذن اذا کان غیر محتسب فی اذانه باب الاذان)

د ږیره خریونکې اذان مکروه دې

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه ږیره خریونکې مستقل طریقې سره د جمات مؤذن جوړولې شې که نه؟ بینوا توجروا

المستفتي: حاجي علي محمد دفتر عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت نادرشاه بازار بهار ولنګر...۱۰۱۵۱۱۹۸۸

الجواب: عادةً ږیره خریونکې فاسق دې ﴿۱﴾ او فتاؤو والا لیکي چه د فاسق اذان او امامت مکروه دې ﴿۲﴾ نو دې مستقل طریقې سره امام او مؤذن جوړول ددین نه بې پرواهي او سستي کول دي. وهوالموفق

بې اودسه اذان کولو سره د قوم خوار کیدل او ذلیله کیدل موضوعي وعید دې

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه بعضې خلق وائي چه بغیر اودسه اذان کولو سره په قوم باندې خواري اوذلت راځي آیا دا صحیح ده؟ بینوا توجروا المستفتي: قیس نعماني مرهتي نو شهره

الجواب: بې اودسه اذان کول خلاف استحباب دي﴿۳﴾ او ددې د وجې نه په قوم باندې خواري او پستي منصوصی خبره نه ده بلکه موضوعي او خودساخته وعیددي. وهوالموفق

﴿۱﴾ (تنقیح الفتاوٰی الحامدیه ص ۳۵۱ جلد ۱ لایباح الاخذ من اللحیة وهی دون القبضة)

﴿۲﴾ قال العلامه الحصکفی: ویکره اذان جنب واقامته واقامة محدث لا اذانه واذان امرأة وخنثٰی وفاسق ولو عالما لکنه اولٰی بامامة واذان من جاهل تقی.
(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص ۲۸۹ جلد ۱ باب الاذان)

﴿۳﴾ قال الشرنبلالی: ویستحب ان یکون المؤذن ..... علی وضوء لقوله ﷺ لا یؤذن الا متوضئ.
(امداد الفتاح شرح نورالایضاح ص ۲۱۱ ما یستحب للمؤذن).....(بقیه حاشیه په بله صفحه)

(بقیه حاشیه)وفی المنهاج: مذهب ابی حنیفة انه یکره الاقامة بغیر وضوء ویجوز الاذان، وروی عنه انه یکره الاذان ایضاً ویؤیده حدیث لا یؤذن احدکم الا وهو طاهر، اخرجه ابوالشیخ مرفوعا وفی سنده عبد الله بن هارون وهو ضعیف واخرجه البیهقی موقوفا علی وائل وفی سنده انقطاع لم یسمع الجبار عن ابیه وائل شیأً، ومذهب الشافعی انه یکره الاذان بغیر طهور، ومذهب احمد ان التطهر مستحب فی الاذان والامامة، وقال مالک یصح الاذان بغیر طهور ولا یقیم الا متوضئ.

(منهاج السنن شرح جامع السنن ص۷۷ جلد۲ باب کراهیة الاذان بغیر وضوء)

باب شروط الصلوة وارکانها

په جیب کښې نسوار یا سګریټو سره مونځ کول

سوال: علمائي دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه د نسوارو ډبې یا تهیلئ یا سګریټ په جیب کښې وي نو مونځ کول جائز دي؟ یا دې لره لرې کول لازمي دي؟ بینوا توجروا

المستفتي: لطیف الله چارسده

الجواب: په نسوارو کښې غالباً پاکي اوبه اچولې کیږي لهذا دې سره مونځ کول ممنوع نه دي او که د سګریټو تهیلئ یا ډبې پاک وي نو په هغې سره مونځ ته څه نقصان نه رسیږي ﴿۱﴾ البته بدبویه او ضرري څیزونه جمات ته ورل منع دي. ﴿۲﴾ وهوالموفق

د مړي دلامبولو د پاره په استعمال شوې پاکه تخته باندې مونځ صحیح دې

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه د مونځ په تخته باندې ئي د یو ماشوم لاش ته غُسل ورکړو او نو اوس دې تخته باندې مونځ صحیح دې که نه؟ بینوا توجروا

المستفتي: منشي محمود مانسهره

﴿۱﴾ وفی الهندیه: تطهیر النجاسة من بدن المصلی وثوبه والمکان الذی یصلی علیه واجب هکذا فی الزاهدی فی باب الانجاس.

(فتاوٰی عالمگیریه ص۵۸ جلد۱ الفصل الاول فی الطهارة)

﴿۲﴾ قال العلامه ابن عابدین: (قوله واکل نحو ثوم) ای کبصل ونحوه مما له رائحة کریهة للحدیث الصحیح فی النهی عن قربان آکل الثوم والبصل المسجد قال الامام العینی فی شرحه علی صحیح البخاری قلت علة النهی اذی.....(بقیه حاشیه په راروان مخ....)

الجواب: خبرشئ چه د مونځ د صحیح والي د پاره د مکان پاکوالي شرط دي نو که دا تخته پاکه وي نو دي باندې مونځ کول صحیح وي. ﴿۱﴾

والظاهر هی الطهارة والا فلم یصح صلوٰة الجنازة ایضا. فافهم وتدبر. وهوالموفق

د دویمې سجدې د هیروالې په صورت کښې د سلام نه ورسټو اداکول

سوال: علمائ دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه یو سړي نه په اخري رکعت کښې دویمه سجده هیره شوه اوسلام نه هم فارغ شو نو بیا ورته رایاد شواو تر اوسه ئې د مونځ مخالف څه کار نه دي کړې نو اوس به څه صورت اختیار وی؟ اوکه دمونځ مخالف څه کار ئې کړې وي نو بیا به څه صورت وي؟ بینوا توجروا

المستفتي: عبدالرحمان

الجواب: دداسې کس نه که د مونځ مخالف څه کار شوې وي نو د مونځ اعاده په کوي او که څه منافي کار ترینه نه وي شوې نو دویمه سجده به اوکړي او التحیات به اووائي سجده سهوه به اوکړي بیا به التحیات اووائي اوسلام به اوګرځوي. ﴿۲﴾ وهوالموفق

(بقیه حاشیه) الملائکة واذی المسلمین ولا یختص بمسجده علیه الصلاة والسلام بل الکل سواء لروایة مساجدنا بالجمع خلافا لمن شد ویلحق بما نص علیه فی الحدیث کل ماله رائحة کریهة مأکولا او غیره الخ.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ۴۸۹ جلد ۱ مطلب فی الغرس فی المسجد)

﴿۱﴾ وفی الهندیه: تطهیر النجاسة من بدن المصلی وثوبه والمکان الذی یصلی علیه واجب هکذا فی الزاهدی فی باب الانجاس. (فتاوٰی عالمگیریه ص ۵۸ جلد ۱ الفصل الاول فی الطهارة)

﴿۲﴾ قال الشیخ طاهر بن عبد الرشید البخاری: وان سلم وهو غیر ذاکر لهما (ای سجدة صلبیة وسجدة التلاوة) فان سلامه لا یکون قطعا وعلیه ان یسجد للتلاوة ویسجد للصلوٰتیة الاول فالاول ثم یتشهد ثم یسلم ثم یسجد سجدتی السهو ثم یتشهد ثم یسلم.

(خلاصة الفتاوٰی ص ۱۸۰ جلد ۱ باب سجود السهو)

په کوټ پتلون او ټائی کښې مونځ کول

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه انګریزي جامه یعني کوټ پتلون اوټائي اچول یو عام رسم جوړشوې دې او خاص کر د افسر ټیپ خلقو دا طریقه ده د ډیو ټي په وخت کښې چه کله د مونځ وخت شي او دجامو د بدلولو موقع ملاؤ نشي نو آیا په دې لباس کښې مونځ کول جائز دي؟

بینوا توجروا

المستفتي: ډاکټر خالد حسین میډیکل افسر میرعلي شمالي وزیرستان... ۲۸۱۵۱۰۱۹۷۲ء

الجواب: د مونځ قضاء کیدلو نه دابهتر ده چه په دې غیر شرعي لباس کښې اوکړې شی او خاصکر چه کله عذر هم وي. ﴿۱﴾ فقط

په سجده کښې خپې اوچتول

سوال: علمائي کرام دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه په سجده کښې د خپو اوچتولو سره مونځ فاسد کیږي که نه؟ بینوا توجروا

المستفتي: شفیق الرحمان پشاور.....۱۵اګست ۱۹۷۹ء

الجواب: چه کله په ټوله سجده کښې خپې د زمکې نه اوچتې کړي نو د مونځ راګرځول واجب کیږي لیکن داسې کیدل مونږ چرته نه دي اوریدلی (بحر شامي) ﴿۲﴾ وهوالموفق

﴿۱﴾ قال الشیخ محمدامین ابن عابدین: (قوله والرابع سترعورته) ای ولو بما لا یحل لبسه کثوب حریر وان الم بلا عذر کالصلوٰة فی الارض المغصوبة.

(ردالمحتارهامش الدرالمختار ص ۲۹۷ جلد ۱ مطلب فی سترا لعورة)

﴿۲﴾ قال فی شرح التنویر: ومنها السجود بجبهته وقدمیه ووضع اصبع واحدة منهما شرط، قال ابن عابدین: وافاد انه لو لم یضع شیأ من القدمین لم یصح السجود وهو مقتضی ما قدمناه آنفا عن البحر وفیه خلاف سند کره فی الفصل الآتی (ص ۳۳۰ جلد ۱) وقال الحصکفی: وفیه یفترض وضع اصابع القدم ولو واحدة نحو القبلة والا لم تجز والناس عنه غافلون.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ص ۳۳۰، ۳۶۹ جلد ۱ بحث الرکوع والسجود)

د زنانو په نرئ لوپته او د مړوند نه بره لستونړو په حالت کښې مونځ

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه (۱) داسې نرئ لوپته چه ویښته پکښې ښکاري په دې کښې مونځ کول څنګه دي؟ (۲) او چه کله لستونړی د مړوند ونو نه بره وي نو دمونځ څه حکم دې؟ بینوا توجروا

المستفتي: نامعلوم

الجواب: (۱) د زنانه دپاره په دې نرئ لوپته کښې مونځ کول صحیح نه دي او په دویم ځل ئې پرې باقاعده طریقې سره راګرځول واجب دي. دا حدیثو او فقهې روایاتو نه دا ثابت ده﴿۱﴾ (۲) د سړي د پاره مکروه دي او ښځې دپاره مفسد دي.

والدلیل علی الاول کراهة الصلوٰة علی وجه الولایة، والدلیل علی الثانی کون الیدین عورة الا الکفین﴿۲﴾. فقط

د علم په اعتبار سره د مونځ ګزارو قسمونه او د عالمګیري په عبارت کښې د فیه د ضمیر مرجع

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه د فتاوٰی عالمګیري د لاندینې عبارت متعلق یو تپوس دي.

المصلون ستة من علم الفرائض منها والسنن وعلم معنی الفرائض انه ما یستحق الثواب بفعله والعقاب بترکه والسنة ما یستحق الثواب بفعلها ولا یعاقب بترکها فنوی الظهر والفجر اجزأته واغنت نیة الظهر عن نیة الفرض والثانی من یعلم

﴿۱﴾قال فی الهندیه: بدن الحرة عورة الا وجهها وکفیها وقدمیها کذا فی المتون، وشعر المرأة ما علی رأسها عورة واما المسترسل ففیه روایتان الاصح انه عورة کذا فی الخلاصة وهو الصحیح وبه اخذ الفقیه ابو اللیث وعلیه الفتوٰی..... والثوب الرقیق الذی یصف ما تحته لا تجوز الصلاة فیه کذا فی التبیین. (فتاوٰی هندیه ص ۵۸ جلد ۱ الفصل الاول فی الطهارة وستر العورة)

﴿۲﴾ قال ابن عابدین رحمه الله: وقید الکراهة فی الخلاصة والمنیة بان یکون رافعا کمیه الی المرفقین. (ردالمحتار هامش الدر المختار ص ۴۷۳ جلد ۱ مطلب مکروهات الصلاة)

ذلک وینوی الفرض فرضاً ولکن لا یعلم ما فیه من الفرائض والسنن یجزیه کذا فی القنیة"

په دې عبارت کښې د مافیه د (ه) ضمیر مرجع څه دي، ما في الوقت دي که ما في الفرض؟ بینوا توجروا

المستفتي: محمد صادق ناظم مجلس منتظمه اشاعت فتاوي عالمګیري سهګل جهلم... ۱۷۱۵ء ۱۹۷۰

الجواب: په (مافیه) کښې ضمیر مونځ ته راجع دي یعني چه دومره پوهیږي چه دا مونځ فرض دې لیکن په دې مونځ کښې چه څومره فرائض او واجبات وغیره دي د هغې نه بې خبره وی. وهوالموفق

د ګډې بیزې د څرمنې نه د جوړې شوې مصلې کینودلو طریقه

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه د ګډې بیزې په مصلې باندې دلته په علماؤ کښې اختلاف پیدا شوې دې د بعضو په نزد باندې به د سر اوست والا حصه مخکښې کولې شي او د بعضو په نزد باندې به شاتنۍ حصه مخکښې کولې شي. لهذا د مستندو کتابونو په حوالو سره ددې مسئلې وضاحت اوکړئ چه د مصلې کوم طرف به مخکښې او کوم طرف شاته کولې شي؟ بینوا توجروا

المستفتي: مولوي سعید اصفهاني چائې ډپو کوهاله مري

الجواب: دواړه طرفونه جائز دي ځکه چه دواړو متعلق نه حکم راغلې او نه منع. نو د حدیث (وما سکت عنه فهو عفو) ﴿۱﴾ په بنیاد دواړه جائز او مباح دي البته تکلف او سختي منع ده. فقط

د فرض مونځ او سنتو نیت به څنګه کولې شي؟

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه (۱) د مونځ نیت به څنګه کولې شي صرف په زړه سره یا په زړه او ژبې دواړو سره؟ په سنت مونځ کښې د سنت رسول الله وئیل څۀ حکم لري؟ بینوا توجروا

المستفتي: صفدر حسین اینډ برادرز سعودي عرب..... ۳۰۱۱۱۱۹۸۴

﴿۱﴾ (سنن ابی داؤد ص ۱۸۳ جلد ۲ باب مالم یذکر تحریمه)

الجواب: (۱) نیت د زړه د ارادې نوم دې برابره خبره ده چه په ژبې سره ئې او وائې یا نه البته په ژبې سره وینا کول مستحب دي په دې سره د زړه د ارادې تائید او تقویت کیږي او د سنت ثابته سره ئې څه تکراؤ هم نشته ﴿۱﴾ ﴿۲﴾ سنت یا سنت رسول الله وئیل یو حکم لري یو مجمل دې او دویم مفصل ﴿۲﴾ وهوالموفق

د زنانو د پاره په مونځ کښې ستر دعوت

سوال: چه مے فرمایند علماء کرام دریں مسئله که یک زن مسلمان واصیل که در یک لباس نماز ادا میکند، ودران لباس ساق زن وصدرش از جهت کشادگی گریوان ظاهر میشود، این نماز زن دران لباس درست است یا نه؟

بینوا توجروا

المستفتی: باز محمد افغانی.....۱۹۸۷ء/۱/۲۴

الجواب: ماسوائے وجه وقدمین وکفین هر اندام مکمل یا ربع وے که برهنه شود، نمازش فاسد شود، کما فی الهندیه ص ۶۰ جلد ۱ الربع وما فوقه کثیر وما دون الربع قلیل وهو الصحیح هکذا فی المحیط ﴿۳﴾. وهوالموفق

د قبلې طرف کښې چه بعضې قبلې ته مخ وي نو مونځ نه فاسدیږي

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه یو سړي ته پته نه وه چه د قبلې نه په سینې اړولو سره مونځ فاسدیږي په بې علمئ سره اوس

﴿۱﴾ قال العلامة ابراهیم الحلبی: والمستحب فی النیة ان ینوی یقصد بالقلب ویتکلم باللسان بان یقول اصلی صلوٰة..... ولو نوی بالقلب ولم یتکلم باللسان جاز بلا خلاف بین الائمة لان النیة عمل القلب لا عمل اللسان واستحباب ضمه لما ذکرنا.
(غنیة المستملی شرح منیة المصلی ص ۲۵۱، ۲۵۲)

﴿۲﴾ فی ردالمحتار: ان کان مما واظب علیه الرسول ﷺ او الخلفاء الراشدون من بعده فسنة. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ۷۶ جلد ۱ مطلب فی السنة وتعریفها)

﴿۳﴾ (فتاوٰی عالمگیریه ص ۵۸ جلد ۱ الفصل الاول فی الطهارة وستر العورة)

سینه د قبلې نه واوړیدله نیمه یا د نیمې نه زیاته یعني کم نه کم څومره سینه چه د قبلې نه واړوی نو هغې سره مونځ فاسدیږي؟ بینوا توجروا

المستفتي: اکرام الحق نشتر آباد راولپنډي.....۱۲\ذي الحجه ۱۳۸۹ء

الجواب: که بعضې مواجهت باقی وي نو مونځ نه فاسدیږي او چه کله مواجهت بالکل ختم شي نو بیا مونځ فاسدیږي (یدل علیه مافی رد المختار ص ۳۹۸ جلد ۱) ﴿۱﴾ فقط

په باران سره لوندو جامو کښې مونځ جائزدې

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه د یوسړي بدن هم پاک دي او جامې ئې هم پاکې دي لیکن د باران په وجه لوندې شوې او بدن پورې اونختلې او نورې جامې هم نشته نو آیا په دې جامو کښې به مونځ ادا کوی که قضا به راوړي؟ بینوا توجروا

المستفتي: میر احمد بن حمال الدین کوهاله راولپنډي.....۱۴۱۰ء ۱۹۷۰

الجواب: مونځ به پکښې کوي حکمه چه جامې په لوندیدلو سره نه پلیتیږي. وهوالموفق

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدین رحمه الله: وسیأتی فی المتن فی مفسدات الصلاة انها تفسد بتحویل صدره عن القبلة بغیر عذر فعلم ان الانحراف الیسیر لا یضر وهو الذی یبقی معه الوجه او شئ من جوانبه مسامتا لعین الکعبة او لهوائها بان یخرج الخط من الوجه او من بعض جوانبه ویمر علی الکعبة او هوائها مستقیما ولا یلزم ان یکون الخط الخارج علی استقامة خارجا من جبهه المصلی بل منها او من جوانبها کما دل علیه قول الدرر من جبین المصلی فان الجبین طرف الجبهة وهما جبینان وعلی ما قررناه یحمل ما فی الفتح والبحر عن الفتاوٰی من ان الانحراف المفسد ان یجاوز المشارق الی المغارب. فهذا غایة ما ظهر لی فی هذا المحل والله تعالیٰ اعلم.
(ردالمحتار ص ۳۱۶، ۳۱۷ جلد ۱ مبحث فی استقبال القبلة)

خمونږ په ښارونوکښې د مونځ د پاره دقبلې طرف کافي دي خاص قبله نه

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه زمونږ دپاره د قبلې صحیح طرف څه دي؟ آیا د ژمي او ګرمئ په موسم کښې دنمر پریوتلو منځ ځائې کښې به قبله وي؟ بینوا توجروا

المستفتي: جهان بخت خان ملاکنډ ایجنسي...۱۹۷۸ء/۱۱/۱۱/۲۷

الجواب: خبر شئ چه د ریاضئ والو په نزد زمونږ د ښارونو په نسبت سره کعبه شریفه جنوب (سویل) طرفته مائله ده لیکن د ټولو فقهاؤ وینا ده چه مونځ د قبلې ټول طرف ته کول جائز دي(۱) وهوالموفق

زمونږ په ښارونو کښې د قبلې طرف بین المغربین دي

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه هندوستان پاکستان کښې قبله مغرب طرفته ده نوددې وجې نه د جماتونو مخ هم خاص قبلې طرفته دي لیکن نن صبا چه د سعودي عرب نه کومه قبله نما ملاویږي د هغې په ذریعه سره زمونږ د ګجرات په ښار کښې قبله د مغرب نه اتلس درجې جنوب راځي نو اوس هغه جمات کښې چه صحیح مغرب طرفته جوړ شوې وي مونځ کول صحیح دي یا نه؟ بینوا توجروا

الجواب: زمونږ په ښارونو کښې د قبلې طرف بین المغربین دي او د کعبې

﴿۱﴾ قال العلامة حسن بن عمار الشرنبلالی: (قوله اصابة جهتها) فالمغرب قبلة لاهل المشرق وبالعکس والجنوب قبلة لاهل الشمال وبالعکس فالجهة قبلة کالعین توسعة علی الناس کما فی القهستانی حتی لو ازیل المانع لا یشترط ان یقع استقباله علی عین القبلة کما فی الحلبی وهو قول العامة وهو الصحیح لان التکلیف بحسب الوسع. (مراقی الفلاح ص۱۵ اباب شروط الصلاة)

﴿۲﴾ قال ابن عابدین رحمه الله: وقال فی شرح زادالفقیر وفی بعض الکتب المعتمدة فی استقبال القبلة الی الجهة اقاویل کثیرة واقربها الی الصواب قولان الاول ان ینظر فی مغرب الصیف فی اطول ایامه ومغرب الشتاء فی اقصرایامه.....(بقیه حاشیه په راروان مخ...)

شریفې استقبال دواړو طرفونو ته (۳۶ درجاتو پورې کافي دي او په دې نوو آلاتو باندې اعتماد کول نه مطلوب دي او نه ممنوع، البته ددې په وجې سره په پخوانو جماتونو کښې شبهات پیدا کول جائز نه دي...(۱) وهوالموفق.

د ډمتوب والا ځائې باندې مونځ کول

سوال: علمائې دي دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه دا سې یو مخصوص ځائې چه هلته ګډیدل او سندرې وئیلې کیږي په هغه ځائې کښې د جنازې مونځ کول جائز دي که نه؟ بینوا توجروا

المستفتي: منصف دار مقام بولیا توال ضلع اټک.....۲۳/رمضان ۱۴۰۸

(بقیه حاشیه) فلیدع الثلثین فی الجانب الایمن والثلث فی الایسر والقبلة عند ذلک ولو لم یفعل هکذا وصلی فیما بین المغربین یجوز واذ وقع خارجا منها لا یجوز بالاتفاق، ملخصا وفی منیة المصلی عن امالی الفتاوٰی حد القبلة فی بلادنا یعنی سمرقند بین المغربین مغرب الشتاء ومغرب الصیف فان صلی الی جهة خرجت من المغربین فسدت صلاته.

(ردالمحتار ص۳۱۴ جلد۱ مبحث استقبال القبلة)

﴿۱﴾ قال العلائی: فتبصر وتعرف بالدلیل وهو فی القرٰی والامصار محاریب الصحابة والتابعین وفی المفاز والبحار النجوم کالقطب، قال صاحب ردالمحتار تحت (قوله محاریب الصحابة والتابعین) فلایجوز التحرٰی معها زیلعی بل علینا اتباعهم خانیه ولا یعتمد علی قول الفلکی العالم البصیر الثقة ان فیها انحرافا خلافا للشافعیه فی جمیع ذلک کما بسطه فی الفتاوٰی الخیریة فایاک ان تنظر الی ما یقال ان قبلة اموی دمشق واکثر مساجدها المبنیة علی سمت قبلته فیها بعض انحراف وان اصح قبلة فیها قبلة جامع الحنابله الذی فی سفح الجبل اذ لا شک ان قبلة الاموی من حین فتح الصحابة ومن صلی منهم الیها وکذا من بعدهم اعلم واوثق وادری من فلکی لا ندری هل اصاب ام اخطا بل ذلک یرجح خطاه وکل خیر فی اتباع من سلف..... قال القهستانی ومنهم من بناه علی بعض العلوم الحکمیة الا ان العلامة البخاری قال فی الکشف ان اصحابنا لم یعتبروه..... اقول لم ارفی المتون ما یدل علی عدم اعتبارها (ای دلائل النجوم) ولنا نعلم ما نهتدی به علی القبلة من النجوم وقال تعالٰی والنجوم لتهتدوا بها علی ان محاریب الدنیا کلها نصبت.....(بقیه حاشیه په راروان مخ....)

الجواب: دحدیث په بنا باندې په ټوله زمکه مونځ کول جائز دي ﴿۱﴾ سیوا دبعضې خاصو ځایونو نه چه هغه حدیث مستثنٰی کړیدي ﴿۲﴾ او دا ټپوس والا ځائي په هغې کښې نشته دي. وهو المفق

په بس کښې د مونځ حکم

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه که په بس کښې د مونځ د قضا کیدلو خطره وی نومونځ کول جائز دي که نه؟ او قبلې ته مخ کول ضروري دي که نه؟ بینوا توجروا

المستفتي: ملک امان الله جامع عثمانیه برهان اټک.....۱۹۸۹ء۹۱۲۱

الجواب: د بس او ریل ګاډي حکم یو شان دې په دیکښې مونځ کول جائز دي او قبلې ته مخ کول ضروري دي. ﴿۳﴾ دغه شان چه کله بس ولاړ وي نوپه ناسته منځ کول صحیح نه دي. ﴿۴﴾ وهو الموفق

(بقیه حاشیه) بالتحری حتی منی کما نقله فی البحر ولا یخفیٰ ان اقوی الادلة النجوم والظاهر ان الخلاف فی عدم اعتبارها انما هو عند وجود المحاریب القدیمة اذ لا یجوز التحری معها کما قدمناه لئلا یلزم تخطئة السلف الصالح وجماهیر المسلمین.

(ردالمحتار مع الدر المختار ص۳۱۷ جلد ۱ قبیل کرامات الاولیاء ثابتة)

﴿۱﴾ عن حذیفة قال قال رسول الله ﷺ فضلنا علی الناس بثلاث جعلت صفوفنا کصفوف الملائکة وجعلت لنا الارض کلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا اذا لم نجد الماء رواه مسلم. (مشکوٰة المصابیح ص۵۴ جلد ۱ باب التیمم الفصل الاول)

﴿۲﴾ عن ابن عمر قال نهی رسول الله ﷺ ان یصلی فی سبعة مواطن فی المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطریق وفی الحمام وفی معاطن الابل وفوق ظهر بیت الله رواه الترمذی وابن ماجه. (مشکوٰة المصابیح ص۷۱ جلد ۱ باب المساجد ومواضع الصلوٰة)

﴿۳﴾ قال العلامة الحصکفی رحمه الله: (والمربوطة بلجة البحر ان کان الریح یحرکها شدیدا فکالسائره والافکالواقفة) ویلزم استقبال القبلة عند الافتتاح

وقال ابن عابدین رحمه الله: (قوله والا فکالواقفة) ای ان لم تحرکها الریح شدیدا بل یسیرا فحکمها کالواقفة فلا تجوز الصلاة فیها قاعدا مع القدرة .....(بقیه په بله صفحه پاندې)

دوم جلد 15

(دتیرمخ باقی حاشیه) علی القیام کما فی الامداد (قوله ویلزم استقبال القبلة) ای فی قولهم جمیعا بحر وان عجز عنه یمسک عن الصلاة امداد عن مجمع الروایات ولعله یمسک مالم یخف خروج الوقت لما تقرر من ان قبلة العاجز جهة قدرته وهذا کذلک والافما. (الدرالمختار مع ردالمحتار ص۵۶۳ جلد ۱ باب صلاة المریض)

﴿۴﴾ وفی منهاج السنن: واما الصلوة فی السفینة اذا کانت سائرة فجائزة بلا کراهة اذا لم یمکن الخروج الی الشط، ومع الکراهة اذا امکن الخروج الیه نعم الصلوٰة قاعدا برکوع وسجود عند العجز عن القیام وعن الخروج الی الشط تجزئ بالاتفاق، وعند القدرة علی القیام وعلی الخروج الی الشط تجزئ عند ابی حنیفة مع الاساءة وعند ابی یوسف ومحمد لا یجزئ ویلزم التوجه الی الکعبة اتفاقا، وتمام الکلام فی البدائع، واما الصلوٰة فی السیارات البریة من القطارات وغیرها فعند الوقوف حکمها کحکم الصلوة علی الارض وعند السیر حکمها کحکم الصلوٰه فی السفینة السائره فمن صلی فیها قاعداً برکوع وسجود اجزءت، ومن صلی فیها بالایماء للزحمة وضیق المحل فالظاهر من النظائر ان یعید الصلوٰة. (منهاج السنن شرح جامع السنن ص۲۳۴ جلد۲ باب ماجاء فی الصلوٰة علی الدابة حیث توجهت به)

باب صفة الصلوة

د جدت پسندئ د مرض انجام خراب وي

سوال: السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته! څه حنفي اومقلد یم لیکن د رفع الیدین حدیثو نه هم موجود دي اوس څه با قاعده رفع الیدین کووم نو آیا ددې ثواب یا عذاب شته دې؟ براه کرم د جواب نه مو مستفید کړئ؟
بینوا توجروا

المستفتي: فضل عالم بډه بیره پشاور..... ۱۲\۵\۱۹۷۶ء

الجواب: محترم وعلیکم السلام نه پس خبره دا ده چه که ته د شاه ولی الله صاحب پشان محقق او مدقق عالم نه ئې نو بیا ته د جدت پسندئ (نوې رنړا) په مرض کښې اخته ئې. او په داسې مریض باندې په قلاره قلاره په الحاد او زندیقئ کښې د اخته کیدلو سخته خطره وي علماء احناف خو حدیث د حدیث د وجې نه پریږدي او افسوس دې چه ته حنفیت په خپلې رائې سره پریږدې الله کریم دې تا ته د استقامت نعمت درکړي. فقط

که قبر مخامخ وي نو داسې وخت کښې د مونځ کولو څه حکم دي؟

سوال: چه میفر مایند علماء دین دریں مسئله که زمین مقبره که پیش درزمین قبور باشد بلاضرورت نماز در آں جا جائز است یا نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: نامعلوم.....۲۳/۱۱/۱۹۷۹ء

الجواب: اگر قبور زیر نظر نه باشد کراہیت نیست، کما فی الهندیه ص ۱۱۳ جلد ۱ (مصری) وفی الحاوی وان کانت القبور ماوراء المصلی لا یکره فانه ان کان بینه وبین القبر مقدار ما لو کان فی الصلوٰة ویمر انسان لایکره فههنا ایضا لا یکره کذا فی التتارخانیه،

انتهی﴿۱﴾ قلت وانه قدر ما یقع بصره علی المار لو صلی بخشوع ای رامیا ببصره الیٰ موضع سجوده، ردالمحتار ص ۵۹۳ جلد ۱ ﴿۲﴾. وهوالموفق

د بوټانو سره مونځ کول

سوال: علمائې کرام دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه آیا فوجیان د بوټانو سره مونځ کولې شي که نه؟ بینوا توجروا

المستفتي: حوالدار محمدزاهد سي او ایس بي پي اونمبر ۳..۱۷ محرم ۱۳۹۲ھ

الجواب: په بوټانو کښې مونځ کول منع نه دي لیکن د بوټانو د پاک او ناپاک پیژندل ډیر ګران دي لهذا مونږ دیکښې د مونځ کولو فتوٰی نه شو ورکولې. ﴿۳﴾ فقط

په هوائي جهاز او موټر د مونځ حکم

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه په هوائي جهاز کښې مونځ کول جائز دي که نه؟ او موټر کښې په اشاري سره د مونځ کولو څه حکم دي؟ بینوا توجروا

المستفتي: مولوي ګل محمد ګلي چشمه کوئټه.....۲۰\شوال ۱۴۰۴

﴿۱﴾ (هندیه ص ۱۰۷ جلد ۱ الفصل الثانی فیما یکره فی الصلاة ومالایکره)
﴿۲﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ۴۶۹ جلد ۱ مطلب اذا قرأ تعالیٰ جد باب مایفسد الصلاة)
﴿۳﴾ وفی المنهاج: قال مشائخنا الیوم لا یصلی بالنعال فی المسجد لان دخول المساجد متنعلا من سوء الادب فی العرف الحادث ولان تلویث المسجد بها واقع لا محالة ولان علة التنعل قد انتهت لان الیهود والنصاریٰ فی زماننا یصلون فی النعال لا یخلعونها، واعلم ان النعال اذا لم تکن مانعة من توجیه رءوس الاصابع الی القبلة فجاز الصلوٰة فیها والا فلا کما یشیر الیه کلام القاری فی المرقاة، فالصلوٰة فی المداس الرائج الیوم لا یجوز اذا کان مقدمه مرتفعا واسعا بحیث لا یمتلأ باصابع القدم فافهم. منهاج السنن شرح جامع السنن ص ۲۷۸ جلد ۲ باب الصلاة فی النعال)

الجواب: (۱) په هوائي جهاز کښې د تندې لګيدل ممکن دي لهذا په هغې کښې دکشتئ سپورمئ او آسمان پشان مونځ کول جائز دي (۲) په موټر کښې په اشارې سره مونځ کول کافي نه دي او واجب الاعاده دي. ﴿۱﴾ وهوالموفق

دویم الجواب: په هوائي جهاز کښې ټول ارکان باقاعده ادا کيدې شی لهذا په دې صورت کښې ديکښې دکشتئ پشان مونځ کول صحيح دي.

فی البدائع ص ۱۰۹ جلد ۱ وان کانت سائرة فان امکنه الخروج الی الشط یستحب له الخروج الیه لانه یخاف دوران الرأس فی السفینة فیحتاج الی القعود وهو آمن عن الدوران فی الشط فان لم یخرج وصلی فیها قائماً برکوع وسجود اجزأه لما روی الخ﴿۲﴾، ویؤید صحة الصلوٰة فی السماء قال الله تعالیٰ اوصانی بالصلوٰة والزکوة ما دمت حیا﴿۳﴾ فافهم. وهوالموفق

د مونځ وغیره متفرق مسئلې

سوال: علمائي دين دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه (۱) يو جمات کښې يو امام صاحب د قرآن شريف د ختم د پاره ولاړ دي اوبل طرفته بغير ختم والا تراويح کيږي ليکن فرض يو ځائې کوی نو آيا دا صورت جائز دي. (۲) چه د يوې دوائي تاريخ ختم شوې وي ليکن د فائدې اميد پکښې وي نو آيا دهغې خرڅول صحيح دي؟ (۳) که امام د الحمد نه مخکښې يو آيات يا زيات اولولي نو

﴿۱﴾وفی المنهاج: واما الصلاة فی السیارات البریة من القطارات وغیرها فعند الوقوف حکمها کحکم الصلاة علی الارض وعند السیر حکمها کحکم الصلاة فی السفینة السائرة فمن صلی فیها قاعداً برکوع وسجود اجزءت، ومن صلی فیها بالایماء للزحمة وضیق المحل فالظاهر من النظائر ان یعید الصلوة. (منهاج السنن شرح جامع السنن ص ۲۲۴ جلد ۲ باب الصلاة علی الدابة الخ)

﴿۲﴾(بدائع الصنائع ص ۱۰۹ جلد ۱ فصل فی ارکان الصلاة)

﴿۳﴾(سورة مریم پاره: ۱۶ رکوع: ۵ آیت: ۳۲)

مونځ کښې فرق راځي که نه. (۴) د حافظ قرآن شاته که فاتح د قرآن نه ګوري او فتحه ورکوي نو دا جائز دي؟ (۵) که حافظ قرآن يو ځائې ختم اوکړي بيا په بل ختم شروع کړي نو آيا د مقتديانو سنت به ختم شي؟ (۶) د سحر دوه رکعته سنت داسې ځائي کول چه د امام قرأت اوريدلې کيږي صحيح دي که نه؟ (۷) کوم سړي چه مړ شوې وي د هغه شناختي کارډ په کور کښې ساتل جائز دي که نه؟ (۸) په تبليغ کښې چه لاړ شي نو د بريليانو امامانو پسې مونځ کول صحيح دي که نه؟ (۹) د مونځ ګزارو مخې ته تيريدلو د پاره څومره فاصله شرط ده؟ (۱۰) محمد نواز او محمد عياض نوم کيښودل جائز دي که نه؟ (۱۱) که په جمات کښې چا ته احتلام اوشي نو دا محتلم نر آذان پورې په جمات کښې پاتې کيدلې شي؟ او د جمات په ديوال باندې تيمم جائزدي که نه؟ بينوا توجروا

المستفتي: طاهر يو ناني دوا خانه اقبال مارکيټ مينګوره سوات ۱۹۹۰ء ۱۷\۲\۱

الجواب: (۱) جائز دي﴿۱﴾ (۲) دا صرف قانوني جرم دي. (۳) سجده سهوه واجب ده ﴿۲﴾ (کبري ص ۱۲۶) (۴) که دا فاتح د فتح ورکولو په وخت کښې په مونځ کښې شامل نه وو نو دده فتحه اخستل مونځ فاسدوي. ﴿۳﴾ (۵) بغير د شک اوشبې نه ادا کيږي. ﴿۴﴾ (۶) د فاصل (جداکونکي څيز) په

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدین: من صلی العشاء والتراویح والوتر فی منزله ثم ام قوما آخرین فی التراویح ونوی الامامة کره له ذلک ولا یکره للمامومین ولو لم ینوالامامة وشرع فی الصلاة فاقتدی الناس به لم یکره لواحد منهما.

(ردالمحتار ص ۵۲۴ جلد ۱ مطلب فی کراهة الاقتداء فی النفل علی سبیل التداعی)

﴿۲﴾قال الحلبی: وقد یقال انه بقرأته قبل الفاتحة آخر الفاتحة فقد آخر الواجب.

(غنیة المستملی شرح منیة المصلی ص ۴۳۱ فصل فی سجود السهو)

﴿۳﴾وفی الهندیه: وان فتح غیر المصلی علی المصلی فاخذ بفتحه تفسد کذا فی منیة المصلی.

(فتاوٰی عالمگیریه ص ۹۹ جلد ۱ الفصل الاول فیما یفسد)

﴿۴﴾ قال العلامة عبد الحئی: قد روی بعض اهل العلم عن کنز الفتاوٰی رجل ام قوماً فی التراویح وختم فیها ثم ام قوما آخرین له ثواب الفضیلة ولهم ثواب الختم.

(مجموعة الفتاوٰی ص ۲۲۴ جلد ۱ کتاب الصلاة)

موجود گئ کښې سنت کول د پریخودلو نه ښه کار دي﴿۱﴾ (۷) نه ممنوع دي نه مطلوب دي. (۸) بعضې وختونو کښې اعاده ضروري وي. (۹) درې څلور ګړه. ﴿۲﴾ (۱۰) جائز دي. (۱۱) په جمات کښې د جنبي اوسیدل جائز نه دي. ﴿۳﴾ او د جمات دیوال باندې تیمم نا جائز نه دي. وهو الموفق.

د مونځ په باره کښې د بعضې ټپوسونو مختصر جوابونه

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائي (۱) د مابنام او ماسخوتن په مونځ کښې که امام درې ایتونو نه پس غلط شو او مقتدی ورته فتحه ورکړه او امام فتحه واخستله نو دې صورت کښې به د چا مونځ فاسد وئ؟ (۲) که د سحر سنت پریخودلې شول نو روستو به ئې کوی که نه؟ (۳) که د سحر مونځ نه یو سړې او ده وي نو د اشراق نه پس په د قضاء نیت کوي که د ادا؟ (۴) د مازیګر مونځ به د غروب افتاب نه پس د قضاء نیت کوې که د ادا نیت سره؟ (۵) که امام په سري مونځ کښې الحمد پورې په ښکاره اووئیل نو سجده سهوه واجب ده که نه؟ (۶) د امام د پاره پټکې (عمامه) ترل صرف په مونځ کښې سنت دي یا هر وخت سنت دي؟ (۷) د سنتو نه پس اجتماعي دعا بدعت دي که جائز ده؟ (۸) د بریلی امام پسې د دیوبندي عقیدې والا مونځ کول څنګه دي؟ بینوا توجروا

المستفتي: عمر خطاب، محمد حکیم، هاتیان مردان.....۵ رمضان ۱۴۱۰

﴿۱﴾ قال ابن الهمام: ومن انتهیٰ الی الامام فی صلاة الفجر وهو لم یصل رکعتی الفجر ان خشی ان تفوته رکعة ویدرک الاخری یصلی رکعتی الفجر عند باب المسجد ثم یدخل لانه امکنه الجمع بین الفضیلتین وان خشی فوتهما دخل مع الامام لان ثواب الجماعة اعظم والوعید بالترک الزم بخلاف سنة الظهر. (فتح القدیر ص ۴۱۴ جلد ۱ باب ادراک الفریضة)

﴿۲﴾ قال العلامة ابن عابدین: انه قدر ما یقع بصره علی المار لو صلی بخشوع ای رامیا ببصره الی موضع سجود. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ۴۶۹ جلد ۱ باب مایفسد الصلاة ومایکره فیها)

﴿۳﴾ قال العلامة الحصکفی: ویحرم الحدث الاکبر دخول المسجد لا مصلی عید وجنازة ولو للعبور خلافا للشافعی الاللضرورة حیث لا یمکنه غیره ولو احتلم فیه ان خرج مسرعا تیمم ندبا. (الدرالمختار ص ۱۲۶ جلد ۱ مطلب یوم عرفة افضل من یوم الجمعة کتاب الطهارة)

الجواب: (۱) د امام او فاتح دواړو مونځونه صحیح دي﴿۱﴾ (شامي کبیري) (۲) د نمر ختلو نه پس به ئې کوی د طلوع نه مخکښې مکروه دي. ﴿۲﴾ (شامي) ﴿۳﴾ د نمر په ختلو سره فجر قضا کیږي البته د زوال نه مخکښې قضا کولو په صورت کښې به سنت هم کولې شی ﴿۳﴾ (۴) د غروب نه پس به د قضا نیت کوي. (۵) دومره لږ مقدار معاف دي ﴿۴﴾ (۶) پټکې ترل د ثواب کار دي او بغیر پټکي نه مونځ کول مکروه تحریمي نه دي. ﴿۵﴾ (۷) مستحب ده او د فرضونه روستو جائز ده. ﴿۶﴾ (۸) چه د چا عقیده شرکی وي هغه پسې اقتداء کول باطل ده. وهو الموفق

﴿۱﴾ قال العلامه الحصکفی رحمه الله: بخلاف فتحه علی امامه فانه لا یفسد مطلقا لفاتح وآخذ بکل حال (قوله بکل حال) ای سواء قرأ الامام قدر ما تجوز به الصلاة آم لا انتقل الی آیة اخری ام لا تکرر الفتح ام لا هو الاصح.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ۴۶۰ جلد ۱ باب مایفسد الصلاة ومایکره فیها)

﴿۲﴾﴿۳﴾ قال العلامه ابن عابدین: (قوله ولا یقضیها الا بطریق التبعیة) ای لا یقضی سنة الفجر وفاته الفجر الا اذا فاتت مع الفجر فیقضیها تبعا لقضائه لو قبل الزوال واما اذا فاتت وحدها فلا تقضی قبل الطلوع الشمس بالاجماع لکراهة النفل بعد الصبح واما بعد طلوع الشمس فکذلک عندهما وقال محمد احب الی ان یقضیها الی الزوال کما فی الدرر قیل هذا قریب من الاتفاق لان قوله احب الی دلیل علی انه لو لم یفعل لالوم علیه وقالا لا یقضی وان قضی فلابأس به. (ردالمحتار علی هامش الدرالمختار ص ۵۳۰ جلد ۱ باب ادراک الفریضة)

﴿۴﴾ قال ابن عابدین: لان القلیل من الجهر فی موضع المخافتة عفو.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ۵۴۹ جلد ۱ باب سجود السهو)

﴿۵﴾ قال الحلبی: المستحب ان یصلی الرجل فی ثلثة اثواب ازار وقمیص وعمامة ولو صلی فی ثوب واحد متوشحا به جمیع بدنه کما یفعله القصار فی القصرة جاز من غیر کراهة مع تیسر وجود الطاهر الزائد ولکن فیه ترک الاستحباب.

(غنیة المستملی المعروف بالکبیری ص ۳۳۷ فصل فی بیان ما الذی یکره فعله فی الصلوٰة)

﴿۶﴾ قال العلامة ابن عابدین: واما ما ورد من الاحادیث فی.....(بقیه حاشیه په راروان مخ ...)

په ناسته مونځ کولو کښې د رکوع طریقه

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څۀ فرمائي لکه څنګه چه په ولاړه باندې رکوع داسې کوې چه ملا دومره نیغه وی که د اوبو ډکه پیالې پرې کیږدې نو اوبه نه غورځیږي نو آیا دغه شان رکوع د ناستې مونځ کښې هم ده. حال دادې چه داخو به د سجدې سره مشابه شي صحیح طریقه څه ده؟ بینوا توجروا

المستفتي: اکرام الحق غفرله

الجواب:صرف انحناء (تبدیل) کافي دي د حقیقي او اصل رکوع پشان ملا نیغول نا ممکن دي. (فلیراجع الی ردالمحتار ص ۷۱۱ جلد ۱) ﴿۱﴾ فقط

حنفیان دې امین په قلاره وائي

سوال: علمائې دې مسئلې باره کښې څه فرمائي مونږ په (ابوظهبي) کښې فرض مونځ په جماعت سره کوو. نو عربیان د امام پسې امین په زوره وائي نو آیا مونږ به هم په زوره وایو؟. او مونږ په قلاره ولې وایو؟ بینوا توجروا.

المستفتي: لته باز خان ابوظبي..... ۱۰۱۱۰۱ء۱۹۷۴

(بقیه حاشیه) الاذکار عقیب الصلاة فلا دلالة فیه علی الاتیان بها قبل السنة بل یحمل علی الاتیان بها بعدها لان السنة من لواحق الفریضة وتوابعها ومکملاتها فلم تکن اجنبیة عنها فما یفعل بعدها یطلق علیه انه عقیب الفریضة.

(ردالمحتارهامش الدرالمختار ص ۳۹۱ جلد ۱ اداب الصلاة)

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدین: (قوله ویجعل سجوده اخفض) اشار الی انه یکفیه ادنی الانحناء عن الرکوع وانه لا یلزمه تقریب جبهة من الارض باقصی مایمکنه کما بسطه فی البحر عن الزاهدی. (ردالمحتارهامش الدرالمختار ص ۵۶۱ جلد ۱ باب صلاة المریض)

الجواب: تاسو په قلاره امین وایئ﴿۱﴾ او په عربیانو باندې اعتراض مه کوئ. د هغوي مسلک ځمونږ نه جدا دي ﴿۲﴾ وهوالموفق

په رفع الیدین، امین بالجهر وغیره اختلافي مسئلو کښې د صحابه کرامو رضی اللہ عنہم نه اختلاف را روان دي

سوال: محترم جناب مفتي صاحب څه ددین د محقق په طور دا عرض کووم چه د قیامت په ورځ دالله (ج) مخې ته د پیش کیدلو منظر مخې ته کیږده او په صحیح ترین سند سره جواب راکړه چه د رکوع کولو په وخت کښې رفع الیدین او امین بالجهر وئیلو کښې د کولو د لیلونه زیات قوي دي که د نه کولو والا زیات مضبوط دي. ؟ بینو وتوجروا

المستفتي: امان الله حلیم میډیکوز یونیورستي ټاون پشاور.....۱۲جون ۱۹۷۵ء

الجواب: محترم المقام د امت برکاتکم! وعلیکم السلام نه پس دي دا خبره واضحه وي چه دې مسئلو کښې د صحابه کرامو د زمانې نه اختلاف راروان دي لهذا په دې کښې د الله په نزد د حق تعین کول مشکل بلکه نا ممکن دي. په دیکښې هر مذهب د خپل مذهب والو په نزد حق دي باقي چه کوم سړي د علم تفسیر او علم حدیث نه باقاعده خبر دار نه وي او د یو امام مقلد نه وي هغه د شیطان ښکار کیږي. وهوالموفق

﴿۱﴾ وفی الهندیه: اذا فرغ من الفاتحة قال آمین والسنة فیه الاخفاء کذا فی المحیط. (فتاوٰی عالمگیریه ص ۷۴ جلد ۱ الفصل الثالث فی سنن الصلاة وآدابها وکیفیتها)

﴿۲﴾ وفی المنهاج: اختلفوا فی انه اهل یجهر بها من یؤمن ام یخفیها الثانی مذهب ابی حنیفة واحدقولی مالک، والاول قول الشافعی فی القدیم وقول احمد وقال الشافعی فی الجدید یجهر بها الامام ویخفیها المامومم، والمختار قوله القدیم وقال الحافظ ابن حجر وعلیه الفتوٰی وروی عن عمر وعلی وابن مسعود بل الخلفاء الراشدین الاخفاء..... فاستدل الحنفیة بروایة شعبه فقال آمین وخفض بها صوته ویؤیدها قوله تعالیٰ ادعوا ربکم تضرعا وخفیة. لان آمین دعاء وکذا یؤیدها حدیث حفظت من رسول اللہ ﷺ السکتتین لان المراد من السکتة الاخفاء دون عدم القراءة وکذا یؤیدها آثار الصحابة کما مرت وکذا القیاس علی سائر الاذکار.

(منهاج السنن شرح جامع السنن ص ۱۲۵، ۱۲۷ جلد ۲ باب ماجاء فی التامین)

د رفع الیدین څخیښونه زهونې په نړه منسوخ دي

سوال محترم مولانا صاحب د رفع الیدین په باره کښې ستاسو فتوي څه ده؟ په هیرانتیا کښې واچولم ما د ثبوت د پاره د بخاري او مسلم د حدیثونو د پیش کولو وئیلي وو. لیکن تاد تعمیل د پاره شرطونه پیښ کړل چه نړ څو پوري د قرآن او حدیث لوئي عالم نه وي یا دیو امام مقلد نه وي او عمل کوي نو د شیطان ښکار کیږي. نو مشرانو څخه نه عالم دین یم او نه تقلید پیژنم اوس څه وکړم د بخاري او مسلم د احادیثونه صفا انکار او کړم

المستفتي امان الله حلیم مینه یکوز یونیورسټي ټاون پشاور ۱۱۷ جون ۱۹۷۵

الجواب محترم المقام دامت برکاتکم. السلام علیکم نه پس خبره داده که نه یا قاعده عالم نه ئې نو دي مسئلو کښې خپل عذر ظاهر کړه اودا چرته مقامي یا غیر مقامي عالم نه اولیږه چه ستاسلي اوشي. محترم د بخاري او مسلم دا حدیثونه منسوخ دي. (۱) هغې کښې صرف دا ثابت دي چه پیغمبر علیه السلام رفع الیدین کړي دي دا یکښې نه دي ثابت چه تر مرګه پورې ئې کړي دي لکه څنګه چه په مونځ کښې ګرځیدل او خبرې کول معمول وو. وهو الموفق

(۱) په احادیثو کښې د رفع الیدین او ترک رفع الیدین دواړو متعلق روایتونه موجود دي لیکن د ترک رفع الیدین روایتونه ناسخ دي. په منهاج السنن کښې دي اعلم ان ترک الرفع متواتر عملا کالرفع، والبلاد قاطبة فیها الرافعون وفیها التارکون ما عدا الکوفة فانهم باجمعهم تعاملوا بالترک وکذا بالترک کان تعامل اهل المدینة فی عهد مالک کما ینقله المالکیه ..... فیحمل حدیث ابن عمر علی النسخ ویؤیده ترک الراوی العمل به کما فی روایة الطحاوی، وکذا یؤید النسخ کونه غیر المعمول به فی المدینة المنورة فی عهد مالک وکذا ترک اکابر الصحابة وفقهاء هم مثل عمر وعلی وابن مسعود العمل به (منهاج السنن ص ۱۳۲ جلد ۲) دده نه علاوه دا روایتونه هم د ترک رفع یدین ثبوت دلیلونه دی: (۱) عن علقمة قال قال لنا ابن مسعود الا..... (باقی حاشیه په بل مخ)

د ترک رفع الیدین مسئله د مسلم شریف حدیث

سوال محترم ومکرم تاسو حضرانو وئیلي وو چه رفع الیدین منسوخ دي لیکن رفع الیدین کولو والا وائي که چا ئې منسوخ کیدل ثابت کړل نو مونږ به ورته د انعام په طور پنځه سوه روپي ورکړو ما ورته هغه مسلم شریف والا حدیث پیش کړو هغوي مسلم شریف راوړو چه دا منع خود سلام په وخت کښې ده. او بیائي هم دي مسلم شریف کښې د رکوع په وخت کښې د رفع الیدین څو حدیثونه په اثبات کښې پیش کړل. براه مهربانۍ د منسوخ کیدلو مضبوط دلیل په حوالې سره اولیکئ چه مونږ داهل حدیث جواب اوکړو؟ بینوا توجروا

المستفتي امان الله پشاور یونیورسټي ۱۹ جولائي ۱۹۷۵ء

الجواب الحدیث المسئول رواه جابر بن سمرة رضی الله عنه مرفوعاً ص ۱۸۱ جلد ۱ (۱) وفیه انکار علی رفع الیدین لقوله ﷺ اسکنوا فی الصلوٰة وهو

(باقی حاشیه) اصلی بکم صلاة رسول الله ﷺ فصلی ولم یرفع یدیه الا مرة واحدة مع تکبیر الافتتاح رواه الترمذی وابوداؤد والنسائی وهو حدیث صحیح (اثر السنن باب ترک رفع الیدین فی غیر الافتتاح ص ۱۰۳) وفی التعلیق قلت صححه ابن حزم وقال الترمذی حدیث ابن مسعود حدیث حسن (باب رفع الیدین عند الرکوع ص ۵۹ جلد ۱). (۲) عن براء بن عازب قال ان رسول الله ﷺ کان اذا افتتح الصلوٰة رفع یدیه الی قریب من اذنیه ثم لا یعود (ابوداؤد ص ۱۰۹ جلد ۱). (۳) عن عبد الله بن عمر قال: رأیت رسول الله ﷺ اذا افتتح الصلوٰة رفع یدیه حتی تکونا حذو منکبیه واذا اراد ان یرکع وبعد ما یرفع رأسه من الرکوع فلا یرفع ولا بین السجدتین (مسند حمیدی ص ۲۷۷ جلد ۲ احادیث عبد الله بن عمر رقم ۶۱۳)

(۱) عن جابر بن سمرة قال خرج علینا رسول الله ﷺ فقال مالی اراکم رافعی ایدیکم کانها اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلوٰة قال ثم خرج علینا فرآنا حلقا فقال مالی اراکم عزین قال ثم خرج علینا فقال الا تصفون کما تصف الملائکة عند ربها فقلنا یارسول الله وکیف تصف الملائکة عند ربها قال یتمون الصفوف الاول ویتراصون فی الصف. (الصحیح المسلم ص ۱۸۱ جلد ۱ باب الامر بسکون فی الصلاة)

د رفع اليدين حديثونه زمونږ په نزد منسوخ دي

سوال: محترم مولانا صاحب د رفع اليدين په باره کښې ستاسو فتوې څه ډير په هيرانتيا کښې واچولم ما د ثبوت د پاره د بخاري او مسلم د حديثونو د پيش کولو وئيلې وو. ليکن تا د تعميل دپاره شرطونه پيش کړل چه ترڅو پورې د قرآن او حديث لوئې عالم نه وي يا ديو امام مقلد نه وي او عمل کوي نو د شيطان ښکار کيږي. نو مشرانو! څه نه عالم دين يم او نه تقليد پيژنم اوس څه څه اوکړم د بخاري او مسلم د احاديثونه صفا انکار اوکړم.

المستفتي: امان الله حليم ميډيکوز يونيورستي تاون پشاور.....۱۱۷ جون ۱۹۷۵

الجواب: محترم المقام دا مت بر کاتکم، السلام عليکم نه پس خبره داده که ته با قاعده عالم نه ئې نو دې مسئلو کښې خپل عذر ظاهر کړه اودا چرته مقامي يا غير مقامي عالم ته اوليږه چه ستاسلي اوشي. محترم د بخاري او مسلم دا حديثونه منسوخ دي، ﴿۱﴾ هغې کښ صرف دا ثابت دي چه پيغبر ﷺ رفع اليدين کړې دي دا پکښې نه دي ثابت چه تر مرګه پورې ئې کړې دي لکه څنګه چه په مونځ کښې ګرځيدل او خبرې کول معمول وو. وهو الموفق

﴿۱﴾ په احاديثو کښې د رفع اليدين او ترک رفع اليدين دواړو متعلق روايتونه موجود دي ليکن د ترک رفع اليدين روايتونه ناسخ دي، په منهاج السنن کښې دي.

اعلم ان ترک الرفع متواتر عملا کالرفع، والبلاد قاطبة فيها الرافعون وفيها التارکون ما عدا الکوفة فانهم باجمعهم تعاملوا بالترک وکذا بالترک کان تعامل اهل المدينة فی عهد مالک کما ينقله المالکيه ..... فيحمل حديث ابن عمر علی النسخ ويؤيده ترک الراوی العمل به کما فی رواية الطحاوی، وکذا يؤيد النسخ کونه غير المعمول به فی المدينة المنورة فی عهد مالک وکذا ترک اکابر الصحابة وفقهاء هم مثل عمر وعلی وابن مسعود العمل به (منهاج السنن ص ۱۴۲ جلد ۲) ددی نه علاوه دا روايتونه هم د ترک رفع يدين دپاره صريح دليلونه دی: (۱) عن عقلمة قال قال لنا ابن مسعود الا.... (باقی حاشيه په بل مخ)

د ترک رفع اليدين مسئله د مسلم شريف حديث

سوال: محترم ومکرم تاسو حضراتو وئيلې وو چه رفع اليدين منسوخ دي ليکن رفع اليدين کولو والا وائي که چا ئې منسوخ کيدل ثابت کړل نو مونږ به ورته د انعام په طور پنځه سوه روپې ورکړو. ما ورته هغه مسلم شريف والا حديث پيش کړو هغوي مسلم شريف راوړو چه دا منع خود سلام په وخت کښې ده، او بيائې هم دې مسلم شريف کښې د رکوع په وخت کښې د رفع اليدين څو حديثونه په اثبات کښې پيش کړل. براه مهرباني د منسوخ کيدلو مضبوط دليل په حوالې سره اوليکئ چه مونږ داهل حديث جواب اوکړو؟ بينوا توجروا

المستفتي: امان الله پشاور يونيورستي.....۱۹ جولائي ۱۹۷۵ء

الجواب: الحديث المسئول رواه جابر بن سمرة رضی الله عنه مرفوعاً ص ۱۸۱ جلد ۱ ﴿۱﴾ وفيه انکار علی رفع اليدين لقوله ﷺ اسکنوا فی الصلوٰة وهو

(بقيه حاشيه) اصلی بکم صلاة رسول الله ﷺ فصلی ولم يرفع يديه الامرة واحدة مع تکبير الافتتاح رواه الترمذی وابوداؤد والنسائی وهو حديث صحيح (اثار السنن باب ترک رفع اليدين فی غير الافتتاح ص ۱۰۴) وفی التعليق قلت صححه ابن حزم وقال الترمذی حديث ابن مسعود حديث حسن (باب رفع اليدين عند الرکوع ص ۵۹ جلد ۱). (۲) عن براء بن عازب قال ان رسول الله ﷺ کان اذا افتتح الصلوة رفع يديه الی قريب من اذنيه ثم لا يعود (ابوداؤد ص ۱۰۹ جلد ۱). (۳) عن عبد الله بن عمر قال: رأيت رسول الله ﷺ اذا افتتح الصلوة رفع يديه حذو منکبيه واذا اراد ان يرکع وبعد ما يرفع رأسه من الرکوع فلا يرفع ولا بين السجدتين (مسند حميدی ص ۲۷۷ جلد ۲ احاديث عبد الله بن عمر رقم: ۶۱۴)

﴿۱﴾ عن جابر بن سمرة قال خرج علينا رسول الله ﷺ فقال مالی اراکم رافعی ايديکم کانها اذناب خيل شمس اسکنوا فی الصلوٰة قال ثم خرج علينا فرانا حلقا فقال مالی اراکم عزين قال ثم خرج علينا فقال الا تصفون کما تصف الملائکة عند ربها فقلنا يارسول الله وکيف تصف الملائکة عند ربها قال يتمونی الصفوف الاول ويتراصون فی الصف. (الصحيح المسلم ص ۱۸۱ جلد ۱ باب الامر بسکون فی الصلاة)

لا یصدق علی وقت السلام لان السلام محلل ومخرج عن الصلوة ﴿۱﴾. وهو الموفق

په مونځ کښې عدم رفع الیدین او تقلید فیصله شوې مسئلې دې

سوال: د رفع الیدین متعلق بحاري شریف ص ۴۲۸ کښې د ابن عمر رضی الله عنه روایت مسلم شریف کښې ابو قلابه او جابر بن سمره، او په بیهقي کښې دي چه خلفائې راشدینو به رفع الیدین کول. دغه شان فاتحه خلف الامام هم ثابت ده بخاري شریف ص ۴۸۰ ترمذي ص ۱۰۵. ددې به څه جواب ورکوو دغه شان د تقلید شخصي وضاحت هم اوکړئ؟ بینوا توجروا

المستفتي: حکیم الله، محمد یوسف مسکین پور شریف مظفر ګړه. ۱۹۷۵ء ۱۸۱۲

الجواب: محترم المقام! دا فیصله شوې مسئلې دي ددې په هر پهلو باندې علماؤ بحث کړې دې، ته عینی او معارف السنن ته رجوع اوکړه او تسلي حاصله کړه. البته د تقلید شخصي متعلق دې دا خبره واضحه وي چه الله(ج) په قران کښې د هغه تقلید انکار کړې چه د امام او مقلد سره هدایت او عقل نه وي یعني نه ورسره عقلي دلیل وي او نه ورسره نقلي دلیل وي. (حیث قال اولو کان آباءهم لا یعقلون شیئاً ولا یهتدون) ﴿۲﴾

خالص په تقلید شخصي باندې ئې انکار نه دې کړې لهذا هغه تقلید شخصي به منکر نه وي چه د امام سره ئې عقلي یا نقلي دلیل موجود وي. دغه شان (فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون) ﴿۳﴾ ایت هم دې او قرآن مطلق دې یعني په هره حادثه کښې یو اهل ذکر ته رجوع کوئ او جدا جدا اهل ذکر ته رجوع کول

﴿۱﴾ وفی المنهاج: ومنها ما رواه مسلم وغیره عن جابر بن سمرة قال خرج علینا رسول الله صلی الله علیه وسلم ونحن رافعوا یدینا فی الصلاة فقال ما لی اراکم رافعی ایدیکم کانها اذ ناب خیل شمس واللفظ للنسائی وسیاق هذا الحدیث مغایر عن سیاق الحدیث الذی انکر فیه علی من رفع ایدیهم عند السلام کما لا یخفیٰ علی من راجع الی نصب الرایه وتعلیقاته.
(منهاج السنن شرح جامع السنن ص ۱۴۰ جلد ۲ باب رفع الیدین عند الرکوع)
﴿۲﴾ (سورة البقرة پاره: ۲ رکوع ۵ آیت: ۱۷۰)
﴿۳﴾ (سورة النحل پاره: ۱۴ رکوع: ۱۲ آیت: ۴۳)

د دواړو جائز کول دي. (والاول هو التقلید الشخصی) دغه شان تقلید شخصي په خیر القرون کښې بغیر د څه انکار نه موجود شوې دي نودا به سنت وي بد عت به نه وي. (لان الائمة الاربعة کانوا ائمة فی حیاتهم فافهم ولاتعجل) دغه شان حدیث (علیکم بالسواد الاعظم) ﴿۱﴾ هم د تقلید شخصي د افضلیت مؤید دې ځکه چه په هره زمانه کښې د خواصو سواد اعظم تقلید کړې شوې دي.

کما لا یخفیٰ علی من راجع الی تاریخ المحدثین والشارحین للحدیث والفقهاء واصحاب الطریقة من الشیوخ، واما غیر المقلدین فانهم یقلدون (فی الحقیقة) الائمة شر القرون ویذرون ائمة خیر القرون تلک اذاً قسمةً ضیزیٰ. وهو الموفق

﴿۱﴾ عن ابن عمر قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اتبعوا لسواد الاعظم فانه من شذ شذ فی النار رواه ابن ماجه من حدیث انس.
(مشکواة المصابیح ص ۳۰ جلد ۱ باب الاعتصام بالکتاب والسنة کتاب الایمان)

باب واجبات الصلوة

په روان ریل ګاډي کښې په ناسته مونځ کول

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه یو سړې په ریل ګاډي کښې سفر کوي او د مونځ وخت شو نو اوس دا سړې په ناسته مونځ کولې شي؟ یا نه؟ بینوا توجروا

المستفتي: ګل محمد بلوچستان.....۲۱۱۷۱۱۹۸۶

الجواب: په ریل ګاډي کښې په ناسته مونځ کول جائز دي اګر که روان وي او سړې د ولاړې نه معذو وي البته قبلې ته مخ کول ضروري دي. (هندیه ص۱۵۲ جلد ۲) ﴿۱﴾ وهو الموفق

په تکبیر تحریمه کښې کوم څیز فرض یا واجب دې؟

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه په تکبیر تحریمه کښې کوم څیز فرض او څه واجب او سنت دي د فتاوی عالمګیري د اشاعت

﴿۱﴾ قال فی الهندیه: ومن اراد ان یصلی فی سفینة تطوعا او فریضة فعلیه ان یستقبل القبلة ولایجوز له ان یصلی حیثما کان وجهه کذا فی الخلاصة.
(فتاویٰ عالمگیریه ص۶۳، ۶۴ جلد ۱ الفصل الثالث فی استقبال القبلة)
وفی منهاج السنن: واما الصلوٰة فی السیارات البریة من القطارات وغیرها فعند الوقوف حکمها کحکم الصلوٰة علی الارض وعند السیر حکمها کحکم الصلوٰة فی السفینة السائرة فمن صلیٰ فیها قاعداً برکوع وسجود اجزأت، ومن صلی فیها بالایماء للزحمة وضیق المحل فالظاهر من التطائر ان یعید الصلوٰة، واما الصلوٰة فی الطیارات فلعل حکمها کحکم الصلوٰة فی السفینة السائرة.
(منهاج السنن شرح جامع السنن ص۲۳۴ جلد ۲ باب الصلوٰة علی الدابة حیث ما توجهت به)

د پاره د با حواله د جواب ضرورت دې. ځکه چه عالمګیري کښې د مونځ په واجباتو کښې د تکبیر تحریمه په باره کښې هیڅ څیز نه دي ذکر شوي.
بینوا توجروا

المستفتي: محمد صادق ناظم مجلس منتظمه اشاعت فتاوی هندیه سهګل جهلم

الجواب: تکبیر تحریمه شرط او فرض دي (درمختار باب صفة الصلوة) ﴿۱﴾ اوخاص طور سره الله اکبر وئیل واجب یا سنت دي. (الدرالمختار مع ردالمحتار ص۴۴۷ جلد ۱) ﴿۲﴾ فقط

د ماسخوتن په څلورو رکعتونو کښې قصداً یا سهواً جهر کول

سوال: علمائې کرام دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه یو امام د ماسخوتن په څلور واړو رکعتونو کښې قرأت بالجهر اوکړو اوسجده سهوه ئې او نه کړه. ددې مونځ څه حکم دې؟ بینوا توجروا

المستفتي: نا معلوم.....

الجواب: د ماسخوتن په اخرني دوه رکعتو نو کښې په پټه قرأت کول واجب دي. لهذا ددې واجب په پریخودلو سره به سجده سهوه واجب وي خودا هله چه داسې پریخودل سهواً وي کنې بیا اعاده واجب ده.
قال فی شرح التنویر والجهر فیما یخافت فیه الامام هامش ردالمحتار ص۶۹۴ جلد ۱ ﴿۳﴾ والاسرار یجب علی الامام والمنفرد مما یسر فیه وهو صلوٰة الظهر والعصر والثالثة من المغرب والاخریان من العشاء ردالمحتار ص۴۳۷ جلد ۱ ﴿۴﴾ وهو الموفق

﴿۱﴾ قال العلامه الحصکفی: من فرائضها التحریمة وهی شرط.
(الدارالمختار علی هامش ردالمحتار ص۳۲۶ جلد ۱ باب صفة الصلوٰة)
﴿۲﴾ قال العلامة الحصکفی: واذا اراد الشروع فی الصلاة کبر لو قادرا للافتتاح ای قال وجوبا الله اکبر قال ابن عابدین واجیب بانه یفید السنیة اوالوجوب. (الدرالمختار مع ردالمحتار ص۳۵۴ جلد ۱ فصل فی بیان تالیف الصلوٰة الی انتهائها باب صفة الصلوٰة)
﴿۳﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص۵۴۸ جلد ۱ باب سجود السهو)
﴿۴﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص۳۴۶ جلد ۱ باب صفة الصلاة)

په مونځ کښې په الفاظو باندې ژبه خوزول ضروري دي

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائي ﴿۱﴾ که یو مونځ ګزار الحمد شریف، تشهد، درود شریف، اودُعا په سوچ سره اود معنٰی په پوهیدلو سره په بندو شونډو سره زړه کښې الفاظ ادا کوي. نوآیا قرات وغیره په زړه کښې کولو سره مونځ کیږي؟ (۲) که په زړه کښې لوستلو سره مونځ نه ادا کیږل نو هغه کومه طریقه ده چه په بندو شونډو سره په ژبې باندې الفاظ ادا کړي. نن صبا ۹۹% فیصده مونځ ګذار دا سې معلومیږي چه د هغوي شونډې نه خوزیږي که چرته داسې څه طریقه وي نو د قرآن او سنت مطابق اولیکئ راولیږئ چه ځه هم په اسانئ سره مونځ ادا کړم؟ بینوا توجروا

المستفتي: نورمحمد بوهړ بازار راوالپنډي.....یکم جون ۱۹۷۰ء

الجواب: دا تدبر او تفکر دې په دې سره ذمه نه فار غیږي د ذمه وارئ نه اوزګاریدلو د پاره په ژبه وئیل ضروري دی.

وفی الهدایة ص ۹۸ ثم المخافة ان یسمع نفسه والجهر ان یسمع غیره وهذا عند الفقیه ابی جعفر الهندوانی، وقال الکرخی ادنی الجهر ان یسمع نفسه وادنی المخافة تصحیح الحروف لان القرأة فعل اللسان وعلی هذا الاصل کل ما یتعلق بالنطق ﴿۱﴾.

(۲) دګونګي نه علاوه بل چا د پاره دا ګنجائش نشته دې. ته تکلیف بر داشت کړه او تلفظ اوکړه الله (ج) به تا ته دوه چنده اجر درکړي (لحدیث ورد بذالک) ﴿۲﴾ او ته چه څنګه خبرې کوې او تکلیف برداشت کوی نو دغه شان په مونځ کښې هم تکلیف بر اداشت کوه. فقط

﴿۱﴾ (هدایه ص ۱۰۶، ۱۰۷ جلد ۱ کتاب الصلوٰة فصل فی القرأة)

﴿۲﴾ عن عائشة قالت قال رسول الله ﷺ الماهر بالقرآن مع السفرة الکرام البررة والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیه وهو علیه شاق له اجران متفق علیه.

(مشکواة المصابیح ص ۱۸۴ جلد ۱ باب فضائل القرآن)

د مونځ الفاظ په فکر سره نه بلکه په تلفظ سره ادا کول لازمي دي

سوال: علمائې ګرام دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه په جماعت سره مونځ کولو وخت کښې کله تشهد درود شریف او دعا کول وي نو په ژبې سره ځما د ژبې نه په صحیح طریقې سره الفاظ نه ادا کیږي بلکه په زړه کښې ښه سوچ سره په معنٰی باندې پوهیدو سره وائم نو آیا په دې سره مونځ کیږي؟ که نه کیږي نو (باقی څه آواز بیا اوځي چه د هغې په وجې سره د نزدې مونځ ګزارو په مونځ کښې خلل راځي اوکه آواز نه اوباسم نو آواز په ژبه راځي لیکن پته نه لګي چه په ژبې سره ادا شول که نه؟ بینوا توجروا

المستفتي: نور محمد بوهړ بازار راولپنډي...مئ ۱۹۷۰ء

الجواب: د تشهد وئیل واجب دي لهذا ستا د پاره ضروري ده چه ته به په تفکر او تدبر (سوچ) کولو باندې اکتفا نه کوې بلکه دخپل وَس اوطاقت موافق به تلفظ کوې که ته خپل الفاظ نه اوري لیکن دا یقین حاصل وي چې ماپه ژبې سره خروف صحیح ادا کړی نو دا هم کافي ده. ﴿۱﴾ فقط

په بس (لارئ) کښې بغیر قبلې نه د ادا شوي مونځ اعاده واجب ده

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه کله د سفر دوران کښې ډرائیور د مونځ د پاره ګاډي نه اودروي نو بغیر د قبلې د مخ کولو نه په اشارې سره مونځ جائز دي که نه؟ بینوا توجروا.

المستفتي: مولوي عبدالله مدرس عربي هائي سکول لتمبر ضلع کرک...۱۹۷۲ء/۱۱/۲۲

﴿۱﴾ قال العلامة الحصکفی: (و) ادنی الجهر اسماع غیره وادنیٰ المخافتة اسماع نفسه، قال ابن عابدین: اعلم انهم اختلفوا فی حد وجود القرأة علی ثلاثة اقوال فشرط الهندوانی والفضلی لوجودها خروج صوت یصل الی اذنه وبه قال الشافعی وشرط بشر المریسی واحمد خروج الصوت من الفم وان لم یصل الی اذنه لکن بشرط کونه مسموعا فی الجملة حتی لو ادنیٰ احد صماخه الی فیه یسمع ولم یشترط الکرخی وابوبکر البلخی السماع واکتفیا بتصحیح الحروف. (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص ۳۹۴ جلد ۱ فصل فی القرأة)

الجواب: په غیر جاندار سورلئ کښې قبلې ته مخ کول ضروري دي، (في الدار المختار علی هامش ردالمحتار ص۷۱۴ جلد۱)﴿۱﴾ اوکه د وخت د تنګئ په وجه بغیر د قبلې نه مونځ ادا کړي شو نو روستو به واجب الاعاده وي. (بالاصل المذکور فی البحر ص۱۴۹ جلد۱) وهو الموفق

د مونځ متعلق د مختلفو سوالونو جوابونه

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه! (۱) د ناستې په مونځ کښې به د رکوع په وخت کښې لاس چرته کیښودې کیږي؟ (۲) آیا منفرد به په سجده سهوه کښې دواړو طرفونو ته سلام ګرځوي؟ (۳) د مانښام په دریم یا د ماسخو تن، مازیګر په څلورم رکعت کښې چه سړې شریک شي نو اوس به د امام د فراغت نه پس د یو رکعت نه پس قاعده کوي که دوه رکعتو نه پس؟ (۴) د طلاق مغلظ ورکولونه پس چه کوم سړې دغه ښځه د ځان سره ساتي دې سړي ته به د مونځ کولو اجازت ورکولې کیږي یا منع کولې به شي؟ بینوا توجروا

المستفتي: عبدالرحمٰن واندې شهاب خیل لکی مروت... ۲۵\۲\۱۹۷۶ء

الجواب: (۱) که ګرانه نه وي نو په زنګو نانو باندې به لاس کیښودل افضل وي (ما خوذ از شامی) ﴿۲﴾ (۲) سلام به یو طرف ته (بنې طرفته) ګرځوي په

﴿۱﴾ قال العلامة الحصکفی: والمربوطة بلجة البحر ان کان الریح یحرکها شدیدا فکالسائرة والافکالواقفة ویلزم استقبال القبلة عند الافتتاح وکلما دارت (قوله ویلزم استقبال القبلة) ای فی قولهم جمیعا بحر وان عجز عنه یمسک عن الصلاة امداد عن مجمع الروایات ولعله یمسک مالم یخف خروج الوقت لما تقرر من ان قبلة العاجز جهة قدرته وهذا کذلک والا فما الفرق فلیتأمل وانما لزمه الاستقبال لانها فی حقه کالبیت حتی لا یتطوع فیها مومئا مع القدرة علی الرکوع والسجود بخلاف راکب الدابة. (ردالمحتارهامش الدرالمختار ص۵۶۳ جلد۱ مطلب فی الصلاة فی السفینة باب صلاة المریض)

﴿۲﴾ قال ابن عابدین: (قوله ان یبلغ الرکوع) ای یبلغ اقل الرکوع بحیث تنال یداه رکبتیه وعبارته فی الخزائن عن القنیة الی ان یصیر اقرب الی الرکوع.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ص۳۲۸ جلد۱ قبیل مبحث القرأة)

د یکښې دامام او منفرد څه فرق نشته البته دواړه طرفته سلام ګرځول مونځ نه فاسدوي. خلافا للبعض (شامي) ﴿۱﴾ (۳) د مفتی به قول مطابق به دیو رکعت نه پس قعده کوي. (شامي) ﴿۲﴾ (۴) داسې ګناه ګار سړې د جمع د مونځ یا جمات نه منع کول حرام دي. (القرآن) ﴿۳﴾ وهو الموفق

د سورلئ او پیاده مزل په حالت کښې د مونځ حکم

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه په سورلئ یا پیدل تلو په حالت کښې د مونځ څه حکم دي؟ اود دې آیت به څه مطلب وي (وان خفتم فرجالاً او رکباناً... الایه) بینوا توجروا

المستفتي: محمد امین..... ۲۱\۴\۱۹۷۴ء

﴿۱﴾ قال ابن عابدین: (یجب بعد سلام واحد عن یمینه فقط) لانه المعهود وبه یحصل التحلیل وهو الاصح بحر عن المجتبیٰ وعلیه لو اتی بتسلیمتین سقط عنه السجود.

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص۵۴۵، ۵۴۶ جلد۱ باب سجود السهو)

﴿۲﴾ قال العلامة الحصکفی: ویقضی اول صلاته فی حق قرأة وآخرها فی حق تشهد فمدرک رکعة من غیر فجر یاتی برکعتین بفاتحة وسورة وتشهد بینهما وبرابعة الرباعی بفاتحة فقط ولا یقعد قبلها. قال ابن عابدین: (قوله ویقضی اول صلاته فی حق قرأة) هذا قول محمد کما فی مبسوط السرخسی وعلیه اقتصر فی الخلاصه وصرح الطحاوی والاسبجابی والفتح والدرر والبحر وغیرهم وذکر الخلاف کذلک فی السراج لکن فی صلاة الجلابی ان هذا قولهما وتمامه فی شرح الشیخ اسمعیل وفی الفیض عن المستصفیٰ لو ادرکه فی رکعة الرباعی یقضی رکعتین بفاتحة وسورة ثم یتشهد ثم یأتی بالثالثة بفاتحة خاصة عند ابی حنیفة وقالا رکعة وسورة وتشهد ثم رکعتین اولا هما بفاتحة وسورة وثانیتهما بفاتحة خاصة. وظاهر کلامهم اعتماد قول محمد (قوله وتشهد بینهما) قال فی شرح المنیة ولولم یقعد جاز استحسانا لا قیاسا ولا یلزمه سجود السهو لکون الرکعة اولی من وجه.

(ردالمحتارهامش الدرالمختار ص۴۴۱ جلد۱ قبیل باب الاستخلاف)

﴿۳﴾ قال الله وتعالیٰ: ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه وسعی فی خرابها.

(سورة البقرة پاره: ۱ رکوع: ۱۴ آیت: ۱۱۴

الجواب: اعلم ان الراجل هو القائم على الرجلين سواء كان ماشياً او لا كما ان الراكب هو الواقف على المركب سواء كان ذاهبا اولا. لكن الفقهاء الكرام اتفقوا على كون العمل الكثير مفسداً كما صرحوا به والمشى المتتابع عمل كثير فيكون مفسداً وهو مقتضى الاحتياط، فافهم نعم لو ورد مشاة اوركبانا لقدم النص على الاصل فتقديم المحتمل على الاصل خلاف الاحتياط، وكذا الراكب هو الساكن وانما الماشى هو المركب فالتقابل ايضا يقتضى الاحتياط﴿۱﴾. وهوالموفق

د دواړوسجدو مينځ کښې جلسه نه کول

د مونځ د راګرځولو سبب دي

سوال: علمائي دين دي مسئلي باره کښې څه فرمائي که څوک سړي د دوو سجدو په مينځ کښې جلسه نه کوي يعني صرف اشاره کوي نو آيا دا مونځ کيږي؟بينوا توجروا

المستفتي: مسعود صديقي محله موچي پوره کابلي ګيټ پشاور...۱۹۹۱

الجواب: کله چه جلسه د (سبحان الله) وئيلو مقدار نه کمه وي نو مونځ واجب الاعاده دي. ﴿۲﴾ وهوالموفق

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدين: فلايجوز على الدابة بلا عذر لعدم الحرج كما فى البحر (قوله راكبا) فلاتجوز صلاة الماشى بالاجماع بحر عن المجتبىٰ.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ۵۱۶ جلد ۱ مطلب فى الصلاة على الدابة)

﴿۲﴾ قال العلامة الحصكفى: وتعديل الاركان اى تسكين الجوارح قدر تسبيحة فى الركوع والسجود وكذا فى الرفع منهما على مااختاره الكمال. قال ابن عابدين: لو تركها او شيئا منها ساهيا يلزمه السهو ولو عمدا يكره اشد الكراهة ويلزمه ان يعيد الصلاة.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ۳۴۲ جلد ۱ باب صفة الصلاة)

باب سُنن الصلوة

د فرض مونځ نه پس اوږده دُعا کول يا د اللهم انت السلام د مقدارحکم

سوال: علمائي دين دي مسئلي باره کښې څه فرمائي چه د مونځ نه پس د امام يا مقتدي په ناسته باندي د اوږدي دُعا څه حکم دي؟ او حال دا چه په روايتونو کښې خو صرف د اللهم انت السلام مقدار راغلي دي.آيا ددي نه زياته ناسته جائز نه ده؟ بينوا توجروا

المستفتي: نامعلوم.....۱۹۷۴ء۱۲۱۴۱

الجواب: د فرض مونځ نه پس د ذکر مقدار د فقهائي کرامو د تصريح مطابق د (اللهم انت السلام په مقدار يا څه کم وزيات دي.

کما فى ردالمحتار ص ۴۹۵ جلد ۱ وقول عائشة رضى الله عنها بمقدار لا يفيد انه كان يقول ذلک بعينه بل كان يقعد بقدر ما يسعه ونحوه من القول تقريباً فلاينافى ما فى الصحيحين من انه ﷺ كان يقول فى دبر كل صلوٰة مكتوبة لا اله الا الله الخ﴿۱﴾. وهوالموفق

په تشهد کښې اشاره او د فقهائي کرامو اقوال

سوال: علمائي کرامو دي مسئلي باره کښې څه فرمائي چه په تشهد کښې اشاره ست ده که نه؟ دغه رنګي مجدد الف ثاني رحمه الله په خپلو مکتوباتو کښې داحرام ليکلي.اودغه شان په جامع الرموز، خلاصة الفتاوى، فتاوى ظهيريه، فتاوى هنديه کښې هم دي.چه (والمختارانه لايشير والاكثرون لايرون الاشارة) تحقيقي جواب اوليکئ او تسلي اوکړئ؟ بينوا توجروا

المستفتي: عبدالرحمان مدرسة الحسينيه شهداد پور سانګهړ.....۱۹۷۵ء۹۱۲۱

﴿۱﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ۳۹۱ جلد ۱ قبيل فصل فى القراءة)

الجواب: متاخرین علمائي کرام د اشاري دحلال والي او حرامو الي په باره کښې مختلف دي. ډير علماء ورته جائز او سنت وائي او ډير ورته نا جائز او مکروه وائي د هغې نه مجدد الف ثاني رحمة الله عليه هم شمار کړې شويدي. البته راجح جواز او سنت کيدل معلوميږي ځکه چه دفعلي او قولی مرفوع حديثونو نه فعل معلوميږي انکار نه معلوميږي نو نسخ به څنګه صحيح شي.

واما حديث اسكتوا في الصلوٰة ففيه انكار على رفع اليدين في الصلاة او عند السلام كما لا يخفىٰ على من راجع الى مسلم وليس فيه انكار على الاشارة، والنسخ لا يثبت بالرائ والقياس وما قيل ان احاديث الاشارة مضطربة فيقال بالمنع ثم بالتوسع كما في الرفع عند التحريمة على ان الضعيف يثبت به الاستحباب وماقيل ان البخاري لم يروها فيقال الحجه هو الحديث دون البخاري فقط كما يقال في مسئلة رفع اليدين، وقد صرحوا ان عدم كون الحديث على شرط البخاري لا يقتضي عدم الصحة فليراجع،

دغه رنګې ځمونږ متقدمين امامانونه په ظاهر الروايت کښې د اشاري متعلق نه نفی شته او نه اثبات او په نادر الرواية کښې اثبات موجود دي.

كما في الموطأ للامام محمد واما لى ابى يوسف رحمهما الله تعالىٰ، وفي البحر ان المصير الىٰ نادر الرواية واجب عند عدم الظاهر، فما قالوا ان ظاهر الرواية هى عدم الاشارة فقد ضلوا واضلوا افهم، لم يفرقوا بين عدم الرواية ورواية العدم،

او دغه رنګې چه په متاخرين علماؤ کښې چا اشاري ته ترجيح ورکړې هغه علماء کرام په جامع بين الفقه والحديث کښې محققين دي.

بخلاف ما قال بعد مها هى ان قولهم مخالف عن الرواية والدراية كما في فتح القدير واما ما نسب الى الامام الربانى فقال شيخنا ومرشدنا مولانا محمد عبد المالک الصديقى المجددى قدس سره ان هذا المكتوب موضوع نسبه الى شيخه، فقال البعض انه لم يبلغه الاحاديث وفيه مافيه، وقيل تحقيقه مخالف عن تحقيق اهل الفن، وما قالوا انها ما ذكرت في ظاهر الرواية فلم يميزوا بين عدم الرواية ورواية العدم، وما قالوا انها لم يذكرها صاحب الهداية قلنا قد ذكرها في مختارات النوازل ولم يذكرها في الهدايه لعدم ذكرها في القدورى وجامع الصغير وغيره، وماقالوا ان المسنون هو

افتراش الاصابع الى القبلة، قلنا نعم ذلک مسنون فى اول الوضع خلافا للشوافع فانهم يحلقون الكف من اول الوضع فافهم وتدبر. وهوالموفق

په تشهد کښې د اشاري حکم د خلاصه کيدانی والا د عبارت وضاحت

سوال: علمائي دين دي مسئلي باره کښې څه فرمائی چه د تشهد په حالت کښې د شهادت ګوته اوچتول ددي اثبات د احنافو په بعضي کتابونو کښې شته او بعضي د نفی قول کوی. په فتاوی ودوديه (پښتو) کښې ئې دا دمونځ د سنتونه ګرځولي او د خلاصه کيدانی په پنځم باب کښې ئې ,,اشاره بالسبابة كاهل الحديث،، د محرماتو په بيان کښې ذکر کړې، نو ددي په باره کښې راجح قول څه دي؟ بينوا توجروا

المستفتی: هدايت الله نعيم کندی اکازی تهکال پشاور.... ۱۹۷۴ء ۹۱۹۱

الجواب: محترم المقام دامت برکاتکم: د اسلام عليکم نه پس دي دا خبره واضحه وی چه راجح او محقق قول دادي چه اشاره سنت او محکم ده.

لانه ثبت فى الاحاديث المرفوعة فعلها وترغيبها وتقريرها وكذا ثبت فى الاثار فعل الصحابة بعد وفاته ﷺ ولم يرو عن ابى حنيفة رحمه الله فى الظاهر الرواية شئ من النفى او الاثبات وهى ساكتة، نعم فى غير الظاهر ثبت اثباتها كما فى الموطأ وامالى ابى يوسف وقال صاحب البحر اذا لم يثبت الحكم فى الظاهر فوجب المصير الى غير الظاهر، نعم اختلف المتاخرون يعنى علمائنا فقال البعض بانها منسوخة فيكون العمل بها حراما وقال بعض الحنفية وكذا الشوافع والموالک والحنابلة واهل الحديث بعدم النسخ وهو الراجح كما حقق فى مقامه،

خلاصه داچه د تجقیق موافق اشاره سنت او محکم ده او خلاصې والا وغیره په نزد حرام او منسوخ ده او ده او په خلاصه کښې د اهلِ حدیث ذکر د مثال په طور باندې دې ځکه چه زمونږ محققین احناف علماء هم د اهل حدیثو سره شریک دي. وهو الموفق

د (اللهم انت السلام) په وخت کښې لاس اوچتول

سوال: د فرض مونځ نه پس د اللهم انت السلام...الخ وئیلو په وخت کښې به لاسونه اوچتوو که نه؟ بینوا توجروا

المستفتي: ګل فراز نوشهره.....محرم الحرام ۱۳۹۵

الجواب: یرفع الایدی عند زیادة الکلمات الدعائیه وعند عدم الزیادة لم یثبت الرفع وکذا لا یقتضیه الاصل﴿۱﴾ الا ان یقال ان الثناء علی الکریم دعاء﴿۲﴾ . وهو الموفق

د پټکي د مسنون کیدلو حکم د زمانې په بدلیدو سره نه بدلیږي

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه کوم ځائې د پټکي استعمال نه وي نو هغه ځائې کښې په پټکي سره مونځ کول جائز

﴿۱﴾ وفی المنهاج : اعلم انه لم یثبت مواظبة النبی ﷺ علی ذکر خاص وکذا لم یثبت عند رفع الایدی عند مثل هذه الاذکار ، واما رفع الایدی عند الدعوات خارج الصلوٰة فقد ثبت باحادیث کثیرة قولیة وفعلیة فی الامهات الست وغیرها منها ما اخرجه ابن ابی حاتم وذکره الحافظ ابن کثیر فی تفسیره ص ۱۷۲ جلد۳ عن ابی هریره ان رسول الله ﷺ رفع یدیه بعد ما سلم وهو مستقبل القبلة فقال اللهم اخلص الولید بن الولید الی آخر الدعاء الخ.

(منهاج السنن شرح جامع السنن ص ۱۷۱ جلد۲ باب مایقول اذا سلم)

﴿۲﴾ قال العلامه سید احمد الطحطاوی: قوله والدعاء هذا لاینا فی الاتیان باللهم انت السلام الخ لانه لیس دعاء بل ثناء الا ان یراد بالدعاء مایعم الذکر او هو بالنظر الی قوله فحینا الخ دعاء علی مافیه. (الطحطاوی شرح مراقی الفلاح ص ۳۱۳ فصل فی صفة الاذکار)

دي که نه؟ او دا خبره په کوم کتاب کښې لیکلې شویده چه کوم ځائې کښې د پټکې استعمال نه وي هلته په پټکي سره مونځ کول مکروه تحریمي دي. دکتاب حواله اولیکئ ډیره مننه به وي؟ بینوا توجروا

المستفتي: محمد نثار برطانیه..۱۹محرم۱۹۹۵

الجواب: مسنون عمل به ترقیامته پورې مسنون وي د معاشرې په انقلاباتو سره په سنتو کښې انقلاب نه راځي.(کمافی تنقیح الفتاوی ص۳ جلد۱) ﴿۱﴾ وهوالموفق

د غیر مقلدینو رفع الیدین کول ځمونږ د تحقیق مطابق غلط دي، او هغوي د (ایها النبي) په ځائې علي النبي وئیل د احتیاط خلاف دي

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه (۱) چه ځمونږ یو ملګرې (رفع الیدین) کوي او نورکسانو ته هم ددې ترغیب کوي نو آیا ده دپاره داسې کول او نورو ته ترغیب کول جائز دي؟ (۲) او دغه شان ځمونږ دا ملګرې په تشهد کښې ذ السلام علیک ایهاالنبی په ځائې باندې علی النبی وائي او دیته هم ترغیب ورکوي نوآیا داسې کول جائز دي؟ بینوا توجروا

المستفتي: ایم نثار محمد کوثر پرانګ چارسده.....۱۹۲۹ء۵۱۵۱

الجواب: (۱) داسې څۀ غیر مقلد شان معلومیږي لهذا دې ځمونږ د تحقیق په بنا باندې په غلطئ دي.﴿۲﴾

﴿۱﴾ قال العلامه محمد امین ابن عابدین: وفی القنیه لیس للمفتی ولا للقاضی ان یحکما علی ظاهر المذهب ویترکا العرف..... واصلهاقوله علیه الصلاة والسلام ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن (اقول) لکن صرحوا بان العرف المخالف للنص لا یعتبر بانه لایصح بیع الشرب مقصودا وان تعورف. (تنقیح الفتاوی الحامدیه ص۳ جلد۱ قبیل کتاب الطهارة (مقدمه))

﴿۲﴾ قال العلامه ابن عابدین: الدلیل الشرعی اقتضی العمل بقول المجتهد وتقلیده فیه فیما احتاج الیه وهو فاسئلوا اهل الذکر والسوال انما یتحقق عند طلب.....(بقیه حاشیه په راروان مخ....)

(۲) دده دا احتیاط د احتیاط خلاف دي ﴿۱﴾ وهو الموفق

د فاتحې او سورت په مینځ کښې بسم الله وئیل

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه د سورت نه مخکښې دامام دپاره هم په قلاره باندې بسم الله وئیل مستحب دي که نه؟ بینوا توجروا

المستفتي: اکرام الحق راوالپنډي.....۱۱۹۷۲\۱۳\۱

الجواب: د فاتحې او سورت په مینځ کښې بسم الله وئیل جائز غیر مکروه (حسن) دي. (الدرالمختار ص۴۵۸ جلد ۱) ﴿۲﴾ وهو الموفق

بغیر پټکي نه د مونځ کولو حکم

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه بغیر د پټکي نه د مونځ کولو څه حکم دي؟ بینوا توجروا

المستفتي: شفیق الرحمان مندنی چارسده.....۱۱۹۸۲\۱۰\۱۲

(بقیه حاشیه) حکم الحادثة المعینة فاذا ثبت عنده قول المجتهد وجب عمله به واما التزامه فلم یثبت من السمع اعتباره ملزما الخ.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ۲۰۹ جلد۳ مطلب فیما اذا رتحل الی غیر مذهبه باب التعزیر)

﴿۱﴾ قال العلامه الحصکفی: ویقصد بالفاظ التشهد معانیها مرادة له علی وجه الانشاء کانه یحی الله تعالیٰ ویسلم علی نبیه وعلی نفسه واولیاءه لا الاخبار عن ذلک قال ابن عابدین: ای لا یقصد الاخبار والحکایة عما وقع فی المعراج منه ﷺ ومن ربه سبحانه ومن الملائکة علیهم السلام.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ص۳۷۷ جلد ۱ قبیل مطلب فی جواز الترحم علی النبی ابتداء)

﴿۲﴾ قال العلامه ابن عابدین: (قوله ولا تکره اتفاقا) ولهذا صرح فی الذخیرة والمجتبیٰ بانه ان سمی بین الفاتحة والسورة المقروءة سرا او جهرا کان حسنا عند ابی حنیفة ورجحه المحقق ابن الهمام وتلمیذه الحلبی لشبهة الاختلاف فی کونها اية من کل سورة بحر.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ۳۶۲ جلد ۱ مطلب قرأة البسملة بین الفاتحة والسورة)

الجواب: بغیر د پټکي نه مونځ کول خلاف اولی دي په دې کښې دامام او غیر امام هیڅ فرق نشته. ﴿۱﴾ وهو الموفق

په مونځ کښې سرباندې پټکي یا عمامه ږدل مطلوب اومسنون دی

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه بعضې خلق وائي چه جناب پیغمبر علیه السلام د خارجي عوارضو نه بغیر سر عاری عن العمامه اوالقلسنوة پریخې دې او وائي چه په سر باندې پټکي یا ټوپئ نه کیښودل هم سنت دي آیا دا صحیح ده؟ دغه شان دمونځ او غیرمونځ دحالت حکم هم بیان کړئ؟ بینوا توجروا بالدلائل الواضحة المتقرره فی الدین النبوی ﷺ.

المستفتی: عبدالرحیم جلبئ صوابی.....۱۲۱جو لائي ۱۹۷۳ء

الجواب: په مونځ کښې د سر پټول مطلوب او مسنون دي (کما صرحوا به) ﴿۲﴾ لیکن دمونځ نه بهر ئې پټول او د هغې اهتمام کول یو مباح کار او جائز دي، خو په دې شرط چه دا خالي سر ساتل دکافرانو او فاسقانو سره د مشابهت کولو د وجې نه نه وي.

والا فیکون حراماً قال الله تعالیٰ ولا ترکنوا الی اللذین ظلموا ﴿۳﴾ وقال رسول الله ﷺ من تشبه بقوم فهو منهم ﴿۴﴾ وصرح به الفقهاء فی مواضع کثیرة. فقط

﴿۱﴾ قال الشیخ طاهر بن عبد الرشید: و فی الاصل لا بأس بان یصلی الرجل فی ثوب واحد متوشحاً یؤم کذلک والمستحب ان یصلی الرجل فی ثلاثة اثواب قمیص وازار وعمامة اما لو صلی فی ثوب واحد متوشحا به جمیع بدنه کازار المیت یجوز صلوته من غیر کراهة.

(خلاصة الفتاوٰی ص۷۳ جلد ۱ الفصل السادس فی ستر العورة)

﴿۲﴾ وفی الهندیه: وتکره الصلاة حاسرا رأسه اذا کان یجد العمامه وقد فعل ذلک تکاسلا اوتهاونا بالصلاة ولا بأس به اذا فعله تذللا وخشوعا بل هو حسن کذا فی الذخیرة.

(فتاوٰی عالمگیریه ص۱۰۶ جلد ۱ الفصل الثانی فیما یکره فی الصلاة وما لا یکره)

﴿۳﴾ (سورة هود: آیت:۱۱۳ پاره:۱۲ رکوع:۱۰)

﴿۴﴾ قال الطیبی: (قوله من تشبه بقوم فهو منهم) هذا عام فی الخلق والخلق والشعار واذا کان الشعار اظهر فی التشبیه ذکر فی هذا الباب. (شرح طیبی ص۲۱۹ جلد۸ کتاب اللباس الفصل الثانی)

په تشهد کښې د اشارې ثبوت او د مجددالف ثاني رحمۃ اللہ علیہ مسلک

سوال: چے فرمایند علماء دین ومفتیان کرام دریں مسئلہ کہ اشارہ درحالت قعود بوقت شہادتین چہ حکم دارد، سنت است یا فرض، وجواب از قول امام ربانی مجدد الف ثانی رحمہ اللہ در باب منع از اشارہ چیست؟ بینوا بالدلائل الواضحة توجروا، عند الله الحکیم العلیم

المستفتی: عتیق اللہ متعلم دارالعلوم حقانیہ.....۱۹۸۴ء/۸/۷

الجواب: اشارہ دروقت تشہد سنت زائدہ ومستحب است درقول راجح، لثبوتها بالاحادیث من غیر نسخ ولثبوتها فی نادر الروایة عن ابی حنیفة رحمه الله وظاهر الروایة ساکتة عنها، وقال صاحب البحر فی مثله یصار الیٰ نادر الروایة ومشائخنا المتاخرون اختلفوا فیها فذهب الامام الربانی وغیره الی منعها وذهب الاکثرون ومن جمعوا بین علم الفقه والحدیث وکذا متبعوا المجدد الی ثبوتها وتمام الکلام فی منهاج السنن شرح جامع السنن للامام الترمذی ص ۱۶۶ جلد ۲ فلیراجع﴿۱﴾. وهوالموفق

﴿۱﴾وفی المنهاج: اعلم ان الاشارة بالسبابة من سنن الصلوٰة عن الائمة الثلاثة واما الامام ابو حنیفة فلم یرو عنه فی ظاهر الروایة شیٔ من النفی او الاثبات کما لا یخفیٰ علی من راجع الی کتب ظاهر الروایة ومن جعل نفی الاشارة ظاهر الروایة فقداخطأ فی جعل عدم الذکر ذکر العدم نعم روی عنه فی غیر ظاهر الروایة الاثبات کما فی موطأ محمد واما لی ابی یوسف وکذا صرح فی الکفایة والمحیط انه قال بسنیتها ابو حنیفة، وقال صاحب البحر فی باب قضاء الفوائت من البحر المسئلة اذا لم تذکر فی ظاهر الروایة وثبتت فی روایة اخریٰ تعین المصیر الیها، واختلف مشائخنا المتأخرون فی الاشارة قال بعضهم یشیر وقال بعضهم لا یشیر، والراجح الاشارة لان الاحادیث القولیة والفعلیة والتقریریة وردت فی فعلها دون منعها فکیف یصح دعویٰ النسخ، علی ان ادعاء النسخ لا بد فیه من النقل الصریح من اهل الفن کالطحاوی وغیره فان قیل احادیث الاشارة مضطربة، قلنا لم یقل احد من اهل الفن باضطرابه کما لم یقولوا باضطراب حدیث رفع الیدین عند التحریمة وحدیث.....(بقیه حاشیه په راروان مخ....)

د احکاماتو مدار په کتاب او سنت باندې دې په بخاري نه دې

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه یو مقلد حنفي سړې رفع الیدین شروع کړي دی او وائي چه ماته په عدم رفع الیدین باندې دلیل راکړئ او هغه هم صرف د بخاری شریف نه بل کتاب نه منم، ددې وضاحت اوکړئ؟ بینوا توجروا

المستفتي: حافظ افتخارعلي شاه خطیب جامع مسجد تقوٰی نوشهره..۱۹۸۴ء ۷/۲۱

الجواب: ددې سړي نه تپوس اوکړه چه ستاسو په نزد بخاري حجت دې که حدیث؟ او دا تپوس ترینه اوکړه چه کله په بخاري شریف کښې متضاد حدیثونه وي لکه د جلسه استراحت حدیثونه نو په هغې کښې ستا طریقه

(بقیه حاشیه) وضع الیدین تحت الصدر او تحت السرة، نعم قالوا ان اختلاف الکیفیات الواردة محمول علی اختلاف الاوقات والتوسع صرح به العینی والنووی ولان اثار الصحابة وردت فی فعلها دون منعها مثل اثر ابن عمر رواه احمد واثر معاذ بن جبل رواه الطبرانی واثر ابی هریره رواه عبد الرزاق واثر عقبة بن عامر رواه الحاکم فی تاریخه واثار الصحابة تکفی لاثبات الاستحباب وکذا هی دالة علی عدم النسخ ولان ظاهر الروایة ساکتة عنها وغیرها ناطقة بها فتعین المصیر الیها، ولان من رجح الاشارة من مشائخنا فهم الذین جمعوا بین الفقه والحدیث بخلاف من رجح نفیها، فان قیل لم یروالبخاری حدیث الاشارة، قلنا لیس هو علی شرط البخاری والحجة عندنا وعند الامام البخاری هو الحدیث الثابت دون ما هو علی شرط البخاری، فان قیل لم یذکر صاحب الهدایة الاشارة قلنا لم یتعرض لها صاحب الهدایة فی الهدایة لا نفیا ولا اثباتا لعدم ذکرها فی ظاهر الروایة نعم ذکرها فی مختارات النوازل فان قیل ذکر فی ظاهر الروایة بسط الاصابع عند القعدة قلنا البسط عند اول القعود لا ینا فی القبض عند الشهادة، فان قیل ورد فیه لفظ" وعلیه الفتویٰ" قلنا من قال ان لفظ" وعلیه الفتویٰ" الآکد خالف عن قوله وافتیٰ بخلافه، فعلم ان الاعتبار لقوة المدرک والدلیل عند الاختلاف بین الخواص وبه یحصل قطع النزاع وبه وقع عمل السلف والخلف.

(منهاج السنن شرح جامع السنن ص ۱۶۶، ۱۶۷ جلد ۱ باب ماجاء فی الاشارة)

څه ده؟ اودده نه تپوس اوکړه چه په بخاري شریف کښې دا کوم ځائې کښې دي چه پیغمبر علیه السلام همیشه ترمرګه پورې رفع الیدین کړي او پریخودلې ئې نه دي.(۱)

حدیث د ابن عمر رضی الله عنهما دمتن په لحاظ سره مضطرب دي

سوال: محترم جناب مولانامفتي محمد فرید صاحب دارالعلوم حقانیه! تیرو ورځو کښې ستاسو خواته یو غیر مقلد مولوي د ګکهړ منډې نه راغلې وو ستاسو نه ئې د یوحدیث ترجمه کوله. هغه چه دلته راغې د مفتیانو خلاف او خاص کر د حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب خلاف ئې پروپیګنډه شروع کړه چه هغوي غلطه ترجمه کوی اوهغه حدیث د رفع الیدین په باره کښې دي وغیره وغیره خیربیاهم دې حدیث کښې درکوع نه پس چه کوم لفظ لا یرفعهما دي ددې تعلق د مخکښې سره دي او که د روستو سره دي؟ بینوا توجروا

المستفتي: قاري محمد یوسف ګکهړي منډي ګجرانواله ۱۵ جمادي الثاني ۱۴۰۲

الجواب: دابن عمر رضی الله عنه حدیث د متن په لحاظ سره مضطرب دي معارف السنن او مشکل الاثار وغیره کتابونو ته په رجوع کولو سره تر دد(شک شبه) نه پاتې کیږي. په دې سوال والا روایت کښې په ,,ان یرکع،، باندې جمله ختمه شویده،او ,,بعد ما یرفع راسه،، ظرف مقدم دي په خپل عامل لایرفعهما باندې که په قلمي یا پخواني نسخو کښې ددینه مخالف عبارت وي نو په هغې باندې اعتماد کول پکار دي،وهوالموفق

د مونځ نه پس په زوره کلمات وئیل او په لاوډ سپیکر باندې په ښکاره ذکر کول

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه!(۱) د جمع مونځ نه

﴿۱﴾عن براء بن عازب قال ان رسول الله ﷺ کان اذا افتتح الصلوٰة رفع یدیه الی قریب من اذنیه ثم لا یعود. (ابوداؤد شریف ص۱۱۶ جلد۱ باب من لم یذکر الرفع عند لرکوع)
عن علقمة قال قال لنا ابن مسعود الا اصلی بکم صلوٰة رسول الله ﷺ فصلی ولم یرفع یدیه الامرة واحدة مع تکبیر الافتتاح رواه الترمذی وابوداؤد والنسائی.
(مشکواة المصابیح ص۷۷ جلد۱ باب صفة الصلوٰة)

پس سمدستي د امام او مقدیانو په زوره زوره سره د لا اله الا انت..الخ،، وئیل څنګه دي؟ چه د مسبوقینو په مونځ کښې خلل هم راځي بلکه اکثر پکښې غلط هم شي.(۲) د ماسخو تن د مونځ نه پس امام او پنځه شپږ مقتدیانو په لاوډ سپیکر باندې په زوره زوره باندې، لا اله الا الله، وئیل څنګه دي؟ او چه کله په جوش کښې راشي نو د خلې نه څه نور څه الفاظ هم اوباسي چه هغې ته وجد وغیره وائي او حال دا چه دا عمل د ټولې محلې والا او نورو مونځ ګذارو په مونځ او آرام کښې خلل اچوي نو آیا دا جائز دي؟ بینوا توجروا

المستفتي: محمد نادرخان ضلع نوشهره....۲۵\شوال ۱۴۱۰ھ

الجواب:(۱) ذکر بالجهر جائز دي خوچه کله د مسبوق د پاره د ضرر (تکلیف) باعث وي نو بیا مکروه دي. (شامي) (۲) دا هم مکروه دي چه کله مونځ ګزارو وغیره ته تکلیف وي (شامي) ﴿۱﴾ البته چه کومو خلقو ته په لاوډ سپیکر باندې ذکر کولو سره جذ به حاصلیږي او بغیر د لاوډ سپیکر نه ورته مزه نه ورکوي نو دا ذکر کونکې ناجوړه دي﴿۲﴾ کوم اوریدونکی ته چه ضرر رسوي او سندرې اوریدل ورته ضرر نه رسوي نو هغه هم ناجوړه دي. وهوالموفق

﴿۱﴾قال العلامه ابن عابدین عن الامام الشعرانی: اجمع العلماء سلفاً وخلفاً علی استحباب ذکر الجماعة فی المساجد وغیرها الا ان یشوش جهرهم علی نائم او مصل او قارئ.
(ردالمحتار هامش الدرالمختار ص۴۸۸ جلد۱ مطلب فی رفع الصوت بالذکر)
﴿۲﴾قال العلامه آلوسی: عن ابن عمر وقد رأی ساقطا من سماع القرآن فقال انا نخشی الله تعالیٰ ومانسقط هؤلاء یدخل الشیطان فی جوف احدهم..... هذا نعت اولیاء الله تعالیٰ قال تقشعر جلودهم تبکی اعینهم وتطمئن قلوبهم الی ذکر الله تعالیٰ ولم ینعتهم الله سبحانه بذهاب عقولهم والغشیان علیهم انما هذا فی اهل البدع وانما هو من الشیطان، واخرج ابن ابی شیبه عن ابن جبیر قال الصعقة من الشیطان وقال ابن سیرین بیننا وبین هؤلاء الذین یصرعون عند قرأة القرآن ان یجعل احدهم علی حائط باسطا رجلیه ثم یقرأ علیهم القرآن کله فان رمی بنفسه فهو صادق.
(تفسیر روح المعانی ص۲۸۴ جلد۱۳ سورة الزمر آیت:۲۳)

په تشهد کښې اشاره بالسبابة د احادیثو نه ثابت ده

سوال: چه میفرمایند علماء دین دریں مسئله که اشارة بالسبابه لطفاً از شما استدعا مینمایم، زیرا که فهم چیز است ودر وطن مایان عنقا است، واگر یک ادم میکند اورا بدے دانند، که این وهابی شده است وپیش مایان عاجزان نه یک کتاب ونه این قدر علمیت که برائے شان قناعت بدہم ونه بخودشان اینقدر حفظ از علم احادیث است، اگر این مسئله اشارت واضح موافق باکمال علمیت ووقوف خودنوشته شود، در هر کتاب که نفی اشارت میشود ومیکند نام این کتاب ومرجوحیت قول این هم لطفاً واضح شود؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبدالغفار افغانستان

الجواب: دریں باب بسیار احادیث مرفوعه وارد شده اند (فلیراجع الی مشکواة باب التشهد) وبعد از وفات پیغمبر علیه السلام از صحابه اشاره کردن ثابت شده است (فلیراجع الی الموطأ للامام محمد) وائمه متقدمین در کتب ظاهر الروایه هیچ نه گفته اند، بے شک در غیر ظاهر الروایت به جواز تصریح کرده اند، شیخ ابی یوسف رحمه الله در امالی وامام محمد در موطأ وصاحب بحر در باب قضاء الفوائت گفته است، که در وقت عدم ظاهر الروایت واجب است مصیر به نادر الروایه وعلماء متاخرین در اشارة مختلف اند جمع عظیم بر جواز قائل است، وجمع عظیم بر عدم جواز، لاکن راجح جواز است زیرانکه آن متاخرین که جامع بین الفقه والحدیث اند، مثل صاحب الفتح والبحر والشرح الکبیر ورد المحتار قائل بر جواز اند وصاحب الهدایة نیز بر جواز تصریح کرده است در مختار النوازل وسکوت کرده است در هدایه وبحث دریں مسئله بسیار است وفرصت نوشتن کم است لهذا بریں اشارات اکتفاء باید کرد ﴿۱﴾۔ وهو الموفق

﴿۱﴾ (مر التفصیل فی الحاشیة المحولة بمنهاج السنن شرح جامع السنن ص ۱۶۶ جلد ۱ باب ماجاء فی الاشارة)

دفرضو او سنتو نه پس اجتماعي دعا د قولي حدیث په بنا باندې مسنون او د فعلي حدیث په بنا باندې غیر معمول ده

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه د فرض مونځ نه پس یا د سنتو نه پس د پیغمبر علیه السلام نه دعا غوښتل ثابت دي که نه؟ که د فرض مونځ نه پس پیغمبر علیه السلام په هیئت اجتماعي سره دُعا غوښتلې وی نو وضاحت اوکړئ. واجرکم علي الله

المستفتي: محمد لقمان شمس آباد اټک..... ۱۴ صفر ۱۴۰۵

الجواب: پیغمبر علیه السلام په هیئتِ اجتماعي سره د دُعا کولو ترغیب ورکړې کما في الدارمي والفتح وغیره، ﴿۱﴾ او پخپله ئې نه د فرضو نه پس په هیئتِ اجتماعي سره دعا غوښتلې ده او نه د سنتو نه پس. اونه ئې (اللهُم انت السلام) په هیئت اجتماعي سره لوستلې. نو په هیئتِ اجتماعیه سره دعا غوښتلو کښې د فرضو او سنتو نه پس کښې هیڅ فرق نشته، د قولي حدیث په وجه د واړه مسنون دي او د فعلي حدیث په وجه باندې دواړه غیر معمول دي. فافهم. ﴿۲﴾ وهو الموفق

﴿۱﴾ قال الحافظ ابن الحجر: واخرج الحاکم عن حبیب بن مسلمة الفهری سمعت رسول الله ﷺ یقول: لا یجتمع ملأ فیدعو بعضهم ویؤمن بعضهم الا اجابهم الله تعالیٰ. (فتح الباری شرح صحیح البخاری ص ۳۰۸ جلد ۱۴ باب التأمین)

﴿۲﴾ وفی المنهاج: والجواب عن الامر الاول انه معارض بالقرآن والاحادیث الصریحة فی مشروعیة الدعاء والذکر علی وجه الاجتماع قال الله تبارک وتعالیٰ قد اجیبت دعوتکما، وروی القرطبی عن ابی العالیه ان موسیٰ علیه السلام کان یدعو وهارون علیه السلام یؤمن، وقال النبی ﷺ لا یجتمع ملأ فیدعو بعضهم ویؤمن بعضهم الا اجابهم الله تعالیٰ رواه الحاکم وذکره فی کنز العمال، وقال النبی ﷺ ما اجتمع ثلاثة قط بدعوة الا کان حقا علی الله ان لا یرد ایدیهم رواه الدارمی وذکره الحافظ فی الفتح..... ماتبین من الجواب الاول انه ثبت باحادیث قولیة مندوبیة الدعاء علی وجه الاجتماع ولم یثبت ما یعارضها لانه لم یثبت عن النبی ﷺ فی راویة ما انه لم یدع علی وجه الاجتماع ...(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

د مونځ نه پس په (اللهم انت السلام) کښې د بعضې الفاظو زیاتول

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه د فرض مونځ نه پس به (اللهم انت السلام ومنک السلام) باره کښې د حینا ربنا با لسلام وادخلنا دارالسلام، زیاتوالې کول شرعاً څه حکم لري؟ بینوا توجروا

المستفتي: عبدالله تور ډهیره صوابي

الجواب: چونکه دا زیاتوالې په مرفوع احادیثو او د صحابه کرامو په آثارو کښې موجود نه دي ﴿۱﴾ البته فقهائې کرامو دا ذکر کړې دي ﴿۲﴾ لهذا په ما ثور باندې اکتفا کول او په زیات باندې اعتراض نه کول اعتدال دي، وهو الموفق

(بقیه حاشیه) بخلاف اذان العید فانه ثبت فیه روایة العدم فی سنن ابی داؤد وغیره فالعجب من هذا القائل فی انه لم یفرق بین عدم الروایة وبین روایة العدم، ولو سلم ان النبی ﷺ لم یدع بعد الصلوٰة علی وجه الاجتماع والانقل عنه البتة وهو التحقیق ایضاً فیقال ان القول هو الاقویٰ من غیره الخ.

(منهاج السنن شرح جامع السنن ص ۱۷۴ جلد ۱ جلد ۲ مبحث الدعاء علی هیئة الاجتماعیة)

﴿۱﴾ عن عائشة رضی الله عنها: قالت کان رسول الله ﷺ اذا سلم لم یقعد الا مقدار ما یقول اللهم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذالجلال والاکرام رواه مسلم، وعن ثوبان رضی الله عنه قال کان رسول الله ﷺ اذا انصرف من صلوته استغفر ثلثا وقال اللهم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذالجلال والاکرام رواه مسلم.

(مشکواة المصابیح ص ۸۸ جلد ۱ باب الذکر بعد الصلوٰة الفصل الاول)

﴿۲﴾ قال العلامه شرنبلالی: بعد الفرض القیام الی اداء السنة التی تلی الفرض متصلا بالفرض مسنون غیر انه یستحب الفصل بینهما کما کان علیه السلام اذا سلم یمکث قدر ما یقول اللهم انت السلام ومنک السلام الیک یعود السلام تبارکت یا ذالجلال والاکرام وقال الطحطاوی تحت (قوله والیک یعود السلام) قال فی شرح المشکاة عن الجزری واما مایزاد بعد قوله ومنک السلام من نحو والیک یرجع السلام فحینا ربنا وادخلنا دارالسلام فلا اصل له بل مختلق بعض القصاص.

(مراقی الفلاح مع الطحطاوی ص ۱۷۰ فصل فی صفة الاذکار بعد الصلاة)

د فرضو نه پس دعا کول

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه بعضې خلق د فرض مونځ نه پس ماثور دُعا ګانې وئیل مکروه ګڼري او په استدلال کښې د (عقائد السنیه) عبارت پیش کوي، (والمختار عندالحنفیة ان یشغل بعد اداء المکتوبة بالسنة ویکره ان یشتغل بالدعاء والتسبیح قبل اداء السنة) او حال داچه په احادیثو کښې د فرض مونځ نه پس مختلف ذکرونه راغلي دي. لهذا که د احنافو د تیر شوي قول څه تاویل وي نو اولیکئ؟ بینوا توجروا.

المستفتي: مولوي محمد یعقوب تحت نصرتي بنوں.....۲۱۴۱۱۹۲۹

الجواب: د جمهور احناف مثلاً د ابن الهمام، ابن عابدین، ابن نجیم، او حلبی وغیره هم دا رائې ده. او د بعضې احنافو رائې دا ده چه د فرضو نه پس دې متصل دعا اوکړې شي مثلاً امام بقالي (بحواله شرح شرعة الاسلام) لهذا بهتر داده چه د سنتو نه پس دې دعا اوکړې شي ﴿۱﴾ او د فرضو نه پس متصل دعا کول هم د حنفیت سره متعارض نه دي. اګر چه د جمهورو په نزد مکروه تنزیهي ده. رواه مسلم ﴿۲﴾ وهو الموفق

﴿۱﴾ قال الحلبی: واما ما روی من الاحادیث فی الاذکار عقیب الصلوٰة فلادلالة فیها علی الاتیان بها عقیب الفرض قبل السنة بل یحمل علی الاتیان بها بعد السنة ولا یخرجها تخلل السنة بینها وبین الفریضة عن کونها بعدها وعقیبها لان السنة من لواحق الفریضة وتوابعها ومکملاتها فلم تکن اجنبیة منهما فما یفعل بعدها یطلق علیه انه فعل بعد الفریضة وعقیبها.

(غنیة المستملی شرح منیة المصلی ص ۳۳۱ قبیل فصل فی المکروهات)

﴿۲﴾ عن عائشة رضی الله عنها قالت کان رسول الله ﷺ اذا سلم لم یقعد الا مقدار ما یقول اللهم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذالجلال والاکرام الحدیث، وعلیٰ هامشه: قوله لم یقعد الا الخ..... وعلی هذا فلا وجه للاستدلال به علی ان ماثبت من الادعیة بعد الصلوٰة کان یأتی بها ﷺ بعد السنة جمعا بینه وبین هذا الحدیث والله اعلم.

(صحیح المسلم ص ۲۱۸ جلد ۱ باب استحباب الذکر بعد الصلاة وبیان صفته)

وقال الحصکفی رحمه الله: ویکره تاخیر السنة ال.....(بقیه حاسیه په راروان مخ..)

د سنتوپه دریم رکعت کښې به ثنا نه وئیلې کیږي

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چې د سنت موکده دریم رکعت به د سبحانک اللهُم نه شروع کوې که د بسم الله نه؟ بینوا توجروا

المستفتي: عبدالرشید جهلم

الجواب: د بسم الله نه به ئې شروع کوي. ﴿۱﴾ وهوالموفق

په التحیات کښې مسواکئ ګوتې سره د اشارې حکم

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه ځمونږ ځائې کښې د دوه علمائې کرامو اختلاف دې یو عالم په مسواکې ګوتې سره اشارې ته سنت وائي او دویم د اشارې پریخو دلو ته مستحب وائي نو دې دواړو باره کښې فیصلې والا خبره اولیکئ او ځمونږ راهنمائی اوکړئ؟ بینوا توجروا

المستفتي: مولوي عبدالرحیم قلعه سیف الله بلوچستان.. ۱۰/۱/۱۹۹۰

الجواب: ځمونږ (د احنافو فقه) ظاهرالروایت د اشارې د جائز او ناجائز کیدلو نه چپ ده البته په (نادرالروایت) کښې جواز لیکلې شوې دي.

کما فی الموطأ والامالی وهی الراجعة لتائیدها بالاحادیث المرفوعه وآثار الصحابة ولان المتأخرین الذین اختاروها جامعون بین

(بقیه حاشیه) ابقدر اللهم انت السلام الخ، قال الحلوانی لا بأس بالفصل بالاوراد واختاره الکمال قال الحلبی ان اربد بالکراهة التنزیهیة ارتفع الخلاف. (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص ۳۹۱ جلد ۱ مطلب فیما لو زاد علی العدد الوارد فی التسبیح)

﴿۱﴾ وفی الهندیه: واذا قام یفعل فی الشفع الثانی ما فعل فی الشفع الاول من القیام والرکوع والسجود کذا فی المحیط و یقرأ الفاتحة فقط هکذا فی الکافی وتکره الزیادة علی ذلک کذا فی السراج الوهاج.

(فتاوٰی عالمگیریه ص ۷٦ جلد ۱ سنن الصلاة وآدابها وکیفیتها)

الفقه والحدیث ﴿۱﴾ (والتفصیل فی منهاج السنن) ﴿۲﴾. وهوالموفق

د بسم الله په پریخودلو سره سجده سهو یا د مونځ راګرځول لازم نه دي

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه (۱) په هر رکعت کښې بسم الله لوستل سنت دي که واجب؟ (۲) او نه لوستلو سره پرې سجده سهو لازمیږي که نه؟ (۳) او نه وئیلو سره به مونځ صحیح وي که راګرځول به ئې واجب وي؟ بینوا توجروا

المستفتي: عالم خان لنډیواه لکي مروت.....۲۲/۱/محرم ۱۴۰۱

الجواب: په هر رکعت کښې بسم الله وئیل سنت دي د سنتو په پریخو دلو سره قضاء او راګرځول نه لازمیږي. ﴿۳﴾

لما فی شرح التنویر وسمی غیر الموتم بلفظ البسملة سراً فی اول کل رکعة ولو جهریة بحذف یسیر هامش ردالمحتار ص ۴۵۷ جلد ۱ ﴿۴﴾. وهوالموفق

﴿۱﴾ قال العلامه ابن عابدین: وفی المحیط انها سنة یرفعها عند النفی ویضعها عند الاثبات وهو قول ابی حنیفة ومحمد وکثرت به الاثار والاخبار فالعمل به اولیٰ..... وقال فی الشرح الکبیر قبض الاصابع عند الاشارة هو المروی عن محمد فی کیفیة الاشارة وکذا عن ابی یوسف فی الامالی وهذا فرع تصحیح الاشارة وعن کثیر من المشائخ لا یشیر اصلا وهو خلاف الدرایة والروایة فعن محمد ان ما ذکره فی کیفیة الاشارة قول ابی حنیفة ..... وهذا اما اعتمده المتاخرون لثبوته عن النبی ﷺ بالاحادیث الصحیحة ولصحة نقله عن ائمتنا الثلاثة فلذا قال فی الفتح ان الاول خلاف الدرایة والروایة.....واستضیٔ بمصباح الحقیق فی هذا المقام فانه من منح الملک العلام. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ۳۷٦ جلد ۱ مطلب مهم فی عقد الاصابع عند التشهد)

﴿۲﴾ (مر التفصیل فی ذیل هذا الباب فلیراجع)

﴿۳﴾ قال الحصکفی: (وسننها) ترک السنة لا یوجب فساداً ولا سهوا بل اساءة لو عامداً غیر مستخف، قال ابن عابدین، ای بخلاف ترک الفرض فانه یوجب الفساد وترک الواجب فانه یوجب سجود السهو. (الدرالمختار مع ردالمحتار ص ۳۵۰ جلد ۱ مطلب سنن الصلاة)

﴿۴﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص ۳٦۲ جلد ۱ قبیل مطلب لفظة الفتوٰی آکد من لفظة المختار)

د مونځ نه پس (اللهُم انت السلام) څنګه وئیل کیږي

سوال: علمائې کرام دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه کله امام د مونځ نه پس اللهُم انت السلام وائي نو کوم طرفته به مخ کوي، دارنګې دا دُعا ده که نه؟ بعضې خلق دیته دُعا نه وائي جواب راکړئ مهرباني به وي؟ بینوا توجروا

المستفتي: شاد محمد کوهاټ.....۲۸\محرم ۱۴۰۱ھ

الجواب: اللهُم انت السلام الخ یو ذکر دې دعا نه ده، ددې ذکر کولو په وخت کښې لاس اوچتول ثابت نه دي. پیغمبر ﷺ او صحابه کرام رضی الله عنهم په هیئت اجتماعي سره دا ذکر (اللهُم انت السلام) نه دې کړې بلکه ځان ځان له ئې کړې دي. لهذا هر سړې دې قبلې ته مخ کړي اوکوي دې، ﴿۱﴾ وهو الموفق

د دُعا بعدالسنن په مسئله کښې د افراط او تفریط نه مونږ بیزاره یو

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه دعا بعد السنت علي هیئت الاجتماعیه جائز ده یا نه؟ ستاسو حضراتو د فتوې نه خو جواب ښکاره دې خو د خیرالمدارس ملتان مفتي صاحب د عدم جواز قائل دې. ځمونږ په علاقه کښې خلق د دارالعلوم حقانیه په فتوٰی باندې عمل کوي لیکن بعضې ترینه انکاریان دی. او دا پوستر هم ستاسو په خدمت کښې حاضر دې دواړو طرفته پکښې دلائل او د هغې رد موجود دې اوس مونږځه اوکړو دچا خبره اومنو؟ مدلل جواب راولیګئ مهرباني به وي؟

بینوا توجروا

المستفتي: ملک جهانزیب افریدي دره بازار دره آدم خیل....۱۲ محرم ۱۴۰۵

الجواب: پیغمبر ﷺ په هیئت اجتماعي سره نه دفرضونه پس دعا کړې ده او

﴿۱﴾ وعن ثوبان رضی الله عنه: قال کان رسول الله ﷺ اذا انصرف من صلوته استغفر ثلاثا وقال اللهم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام رواه مسلم. (مشکوٰة المصابیح ص۸۸ جلد ۱ باب الذکر بعد الصلوٰة الفصل الاول)

نه د سنتو نه پس او نه ئې اللهُم انت السلام الخ په هیئت اجتماعي سره وئیلې، البته پیغمبر ﷺ په جمعې سره ددعا ترغیب ورکړې کما في کنزالعمال وغیره، نو په هیئت اجتماعي سره د مونځ نه پس دعا منع نه ده نه د فرضو نه پس اونه د سنتو نه پس ممنوع صرف التزام (لازم ګرځول) دي.

والمختار هو بعد الرواتب عند الجمهور وبعد الفرائض عند البقالی وتمام الکلام فی المقالات.

د اشتهار الجواب: ځمونږ مسلک او د صوبه سرحد د علماؤ مسلک دیوبندي مسلک دي. ددې پوستر په مضمون کښې افراط او تفریط موجود دې مونږ د بریلویت اوسلفیت دواړو نه بیزاره یو، دعا بعد السنن بهیئة الاجتماعیة پیغمبر علیه السلام نه د فرضونه پس کړې اونه د سنتو نه پس، ومن ادعٰی فعلیه البیان، البته پیغمبر علیه السلام په جمعې سره ددعا ترغیب ورکړې او د فقهاء اکثریت دعا بعد السنت افضل او بهتر ګرځولې، اختلاف په فضیلت کښې دې په جواز او عدم جواز کښې نه دې، البته التزام د هغه څه چه لازم نه وي په دواړو صورتو نو کښې مکروه دې، کومو علماؤ چه بعد السنن، دعا ته بدعت وئیلې مونږ دهغوې سره متفق نه یو اکثر فقهاؤ دُعاد سنتو نه پس افضل ګرځولې، البته امام بقالي رحمه الله بعد الفرائض بهتر ګڼلې، وهو مختار اکثر الاکابر، کوم خلق چه دا وائي چه پیغمبر علیه السلام بعد السنن دعا نه ده کړې لهٰذا دا بالاجماع بدعت دې نو د هغوې نه تپوس کول پکار دي چه د حدیثو په کوم کتاب کښې دي چه کړې ئې نه دي، ځکه چه په عدم ذکر او ذکر العدم کښې فرق موجوددې اوکه دا اومنلې شي چه پیغمبر علیه السلام دا دعا نه دې کړې.

والالنقل عنه البتة وهو التحقیق ایضا فیقال ان القول هو الاقوٰی من غیره انه ثبت باحادیث قولیة مندوبیة الدعاء علی وجه الاجتماع ولم یثبت ما یعارضها لانه لم یثبت عن النبی ﷺ فی روایة ما انه لم یدع علی وجه الاجتماع بخلاف اذان العید فانه ثبت فیه روایة العدم فی سنن ابی داؤد وغیره. وهو الموفق

په جمعې سره دعا کول مندوب دي بدعت نه دي.

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه د پنځ وخته مونځونونه پس که د فرضونه پس متصل وي او که د سنتونه پس وي اجتماعي دعا صحیح ده که نه؟ بعضې خلق چه د حجاز په زمکه او مکه مکرمه کښې ئې سبق وئیلې وي هغوي د مونځونونه پس اجتماعي دعا ته یعني دفرضو نه پس او خصوصاً دسنتونه پس ته ناجائز اوبدعت وائي او مسلمانان د مونځونو نه پس د دعا ګانو نه منع کوي، د شریعت او علمائې احناف د مسلک په رنړا کښې ددې څه حل دې؟ بینوا توجروا

المستفتي: محمد اقبال ډنډل تیکشن تربت مکران بلوچستان ١٧ رمضان ١٤٠٥

الجواب: پیغمبر علیه السلام د فرضو نه پس ددعا ترغیب ورکړې.

کما فی حدیث الترمذی قیل یا رسول الله ﷺ ای الدعاء اسمع قال جوف اللیل الاخر ودبر الصلوات المکتوبات ﴿١﴾

اود دبر المکتوبات په مراد کښې اختلاف دې بعضې محدثین سمدستي او روستو مراد اخلي او بعضې غیرمتصل مراد اخلي او د (دُبُر) اطلاق په دواړو باندې کیږي، ځکه چه دې دواړو کښې یو هم په فرائضو باندې مقدم نه ده، ﴿٢﴾ اودا خبره دې واضحه وي چه ددې د پاره ډیر اداب دي چه په دې حدیث کښې نشته اوپه نورو حدیثونو کښې مذکور دي (مثل رفع الیدین، التثلیث، التحمید، الصلاة، التامین) بعضې ددې ادابونه هیئت اجتماعی دي.

لحدیث الحاکم وکنز العمال لا یجتمع ملا فیدعوا بعضهم ویؤمن بعضهم الا اجابهم الله، ولحدیث الدارمی وابی نعیم ما اجتمع ثلاثة قط بدعوة

﴿١﴾ (سنن الترمذی ص١٨٨ جلد٢ باب ماجاء فی جامع الدعوات)

﴿٢﴾ قال العلامه ابن عابدین: واما ما ورد من الاحادیث فی الاذکار عقیب الصلاه فلا دلالة فیه علی الاتیان بها قبل السنة بل یحمل علی الاتیان بها بعدها لان السنة من لواحق الفریضة وتوابعها ومکملاتها فلم تکن اجنبیة عنها فما یفعل بعدها یطلق علیه انه عقیب الفریضة. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ١ ٣٩ جلد ١ قبیل مطلب فی ما لو زاد الخ)

الاکان حقا علی الله ان لا یرد ایدیهم (ذکره الحافظ فی فتح الباری)﴿١﴾

پس په جمعې سره دعا کول مندوب دي ناجائز او بدعت نه دی، البته لغوي بدعت دې ځکه چه پیغمبر علیه السلام هیئت اجتماعي سره نه د فرضو نه پس دعا غوښتلې او نه د سنتو نه پس ونظیره الازار والسراویل. وهوالموفق

احناف د سنتو نه پس او بقالي دفرضو نه پس دعا افضل ګڼي

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه بعضې علماء فرمائي چه د سنتو نه پس په جمعې سره دعا کول حرام او بدعت سیئته دې او بعضې وائي چه مستحب او بدعتِ حسنه دې قول فیصل ذکر کړئ مهربانی به وي؟ بینوا توجروا

المستفتي: مولوي سیف الرحمان برول باندې ضلع دیر..... ١٧ ١٩٧٠ ٢٥

الجواب: دا خبره دې واضحه وي چه ددعا بعد السنن په هیئت اجتماعي سره په خیر القرون کښې معمول نه وو. نه د فرضونه پس او نه د سنتو نه پس ﴿٢﴾ (ومن ادعی فعلیه البیان والدلیل ولن یاتوا به ولو کان بعضهم لبعض ظهیراً) البته دقولي حدیث نه دعا کول ثابت دي، وهوحدیث د برالصلوت المکتوبات ﴿٣﴾ او دا حدیث په دواړو باندې صادق دې.

لان الدعاء بعد الرواتب یصدق علیه انه دبر المکتوبات لا انه قبل المکتوبات، وایضاً صرح العلامة الشامی وابن الهمام ان ما یفعل بعد الرواتب یطلق علیه انه دبر المکتوبات فلیراجع وصرح فی البحر والخلاصه

﴿١﴾ (فتح الباری شرح صحیح البخاری ص٣٠٨ جلد١٤ باب التأمین)

﴿٢﴾ ولیعلم ان الدعاء المعمول فی زماننا من الدعاء بعد الفریضة رافعین ایدیهم علی الهیئة الکذائیة لم تکن المواظبة علیه فی عهده علیه الصلاة والسلام الخ. (العرف الشذی علی الترمذی ص٨٦ جلد١ باب ماجاء فی کراهیة ان یخص الامام نفسه بالدعاء)

﴿٣﴾ عن ابی امامة قال قیل یا رسول الله ای الدعاء اسمع قال جوف اللیل الاخر ودبر الصلوات المکتوبات رواه الترمذی. (مشکوة المصابیح ص٨٩ جلد١ باب الذکر بعد الصلاة الفصل الثانی)

وارشاد الساری وغیره ان الدعاء عند الحنفیة بعد الرواتب نعم قال البقالی المعتزلی انه بعد الفرائض ﴿۱﴾ فعلم ان فی الامر توسعاً والاولیٰ هو الاتیان بعد الرواتب واما الهیئة الاجتماعیه فهی من اداب الدعاء کالحمد والصلوٰة وغیره لحدیث ذکر فی معارف السنن وغیر واحد من کتب الاحادیث﴿۲﴾. وهوالموفق

دعا بعد السنت او بعدالفرض باندې التزام بدعت او همیشوالې جائز دي

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائې چه بعضې اهل علم وائي چه دفرض مونځ نه پس په هیئت اجتماعي سره دعا کول بهترین او افضل دي، او د سنتو نه پس په هیئت اجتماعي سره ددعا کول هیڅ ثبوت نشته، بعضې اهل علم د سنتو نه پس دعا لازم ګڼي. مهرباني اوکړئ فیصلې والا خبره اوکړې ډیره بنه به وي؟ بینوا توجروا،

المستفتي: ناصر شاه محله سیدان جلبئ صوابي ۱۹۷۲/ ۱۲/ ۵

﴿۱﴾ وفی شرح شرعة الاسلام ویغتنم الدعاء بعد المکتوبة قبل السنة علی ماروی عن البقالی(المعتزلی فی الاصول، الحنفی فی الفروع مثل صاحب الکشاف)من انه قال الافضل ان یشتغل بالدعاء ثم بالسنة وبعد السنن والاوراد علی ماروی عن غیره وهو المشهور المعمول فی زماننا فانه مستجاب بالحدیث.

(تعلیق الکوکب الدری ص ۲۹۱ جلد۲) (وهکذا فی السعایه ص ۲۶۱ جلد۲ باب صفة الصلاة)

﴿۲﴾ قال الله تبارک وتعالیٰ: قد اجیبت دعوتکما، وروی القرطبی عن ابی العالیة ان موسیٰ علیه السلام کان یدعو وهارون علیه السلام یؤمن، وقال النبی علیه السلام لا یجتمع ملأ فیدعو بعضهم ویؤمن بعضهم الا اجابهم الله تعالیٰ رواه الحاکم وذکره فی کنز العمال وقال النبی ﷺ ما اجتمع ثلاثة قط بدعوة الا کان حقا علی الله ان لا یرد ایدیهم رواه الدارمی وذکره الحافظ فی الفتح..... ثبت باحادیث قولیة مندوبیة الدعاء علی وجه الاجتماع.

منهاج السنن شرح جامع السنن ص ۱۷۴ جلد۲ مبحث الدعاء علی الهیئة الاجتماعیة)

الجواب: واضحه دوي چه دعا په التزام سره بدعت دي برابره خبره ده که د فرضو نه پس وي او که د سنتو نه پس وي، لیکن د التزام په مطلب ډیر خلق نه پوهیږي د التزام مطلب او معنٰی ده یو څیز لازم او واجب ګڼل یا د یو څیز په کونکې یا پریخودونکې باندې د واجب پشان انکار کول او بد ګڼل او صرف همیشوالي او پابندئ ته التزام نه وائي ګیني نو تهجد، اوابین، چاشت وغیره نورمستحبات به ټول بدعات شي.(والامر لیس کذالک لانهم لا یعتقدونها واجبات ولا ینکرون علی تارکها مثل الانکار علی تارک الواجب) او په فقه حنفي کښې دا ذکر دي چه د جمهورواحنافو په نزد د سنتو نه پس دعا کول بهتر ده او دامام بقالي رحمه الله په نزد د فرضونه پس بهتر ده او هم دې لره د دیو بند اکثر اکابر ینو مختار(غوره) ګرځولې.﴿۱﴾ لهذا دیکښې سختي کول نه دي پکار او په دې بناروتو بنه داده چه د سنتو نه پس دعا اوکړشي چه د عامو فقهاؤ نه مخالفت رانشي او فتنه جوړه نه شي ګڼي نو د امام بقالي رحمه الله په قول باندې هم عمل کول جائز دي چه دَې په فروعاتو کښې حنفي دې او په اصولو کښې معتزلي دي. دهغوی په قول باندې عمل کول هم جائزدی.

وان شئت الاطلاع علی دلائل الطرفین فراجع الی المقالات﴿۲﴾. وهوالموفق

﴿۱﴾ مفتی اعظم حضرت مولانا مفتي کفایت الله صاحب فرمائي: د دعا بعد السنن والنوافل حکم دادې چه که څوک ئې څه قسم التزام نه کوي او بهتر او افضل ئې نه ګڼي او په پریخو دونکي باندې ملامتیا نه کوي او د جمعې اهتمام نه کوي او امام ددې پابند نه کړې شي نوکه د سنتو نه پس کوم خلق اتفاقي طورباندې موجود وی که هغوی دعا اوغواړی نوجائزده.(کفایت المفتی ص ۳۴۰ جلد۳ سنن او نوافلو نه روستو د اجتماعي ثبوت شته که نه، فصل اول) ﴿۲﴾ د مقالاتو نه دا د دعامقاله د فائدې عام کولو دپاره په مخکښې صفحاتو کښې دا نقل کولې شي.(ازمرتب)

غنية الطالب

فی الدعاء بعد المكتوبة والرواتب

د دعا فضیلت: دعا کول عبادت دي پیغمبر ﷺ فرمائي (الدعاء هو العبادة رواه الترمذی﴿۱﴾ او الله (ج) دعا عبادت ګرځولي دي. (وقال ربكم ادعونی استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتی سيدخلون جهنم داخرين)(سورة المومن)﴿۲﴾ دعا دعبادت مغز دي. پیغمبر ﷺ فرمائي الدعاء مخ العبادة (رواه الترمذی) ﴿۳﴾ دعا د عبدت اصل دي يعني كامل عبادت دي ځکه چه عبادت هغه تنظيم او عا جزئ ته وائي چه د يوذات په غيبي تسلط باندي دلالت کوي او په دعا کښې دا دلالت په واضحه طريقه موجود دي.

دعا او تقدیر: بعضې خلق وائي چه تقدير نه بدليږي نو په دي وجه دعا کول بې فائدې دي، ليکن دا يو فاسد خيال دي.﴿۴﴾ ځکه چه هر کله يوخيز عبادت وي او د الله (ج) د طرفنه مطلوب وي اود پيغمبرانو عليهم السلام معمول وي هغه عبث (بې فائدې) نشي کيدلې، او په عالمِ اسباب (دنيا) کښې چه څنګه د نورو اسبابو او ذريعو استعمال د تقدير سره متصادم نه دي دغه شان دعا هم يو سبب او ذريعه ده نو د تقدير سره به متصادم نه وي.

﴿۱﴾ (جامع الترمذی ص ۱۷۳ جلد ۲ ابواب الدعاء باب ماجاء فی فضل الدعاء)

﴿۲﴾ (سورة المومن آيت، ۶۰ ركوع، ۱۱ پاره: ۲۴)

﴿۳﴾ (جامع الترمذی ص ۱۷۳ جلد ۲ باب ماجاء فی فضل الدعاء ابواب الدعوات)

﴿۴﴾ عن سلمان الفارسی قال قال رسول الله ﷺ لا يرد القضآء الا الدعاء ولا يزيد فی العمر الا البر رواه الترمذی. (مشكوٰة المصابيح ص ۱۹۵ جلد ۱ كتاب الدعوات الفصل الثانی)

د دُعا آداب

د دعا کولو ډير آداب دي چه د هغې خپله درجه کښې لحاظ کول ډير اهم دي.

(الف) دواړه لاسونه اوچتول، کمافی البيهقی يرفع يديه فی الدعاء ﴿۱﴾ ليکن په مونځ کښې به عام طور سره نه شی اوچتولې.

كما فی مصنف ابن ابی شيبه ان رسول الله ﷺ لم يكن يرفع يديه حتی يفرغ من صلاته

(ب) د دعا نه مخکښې حمد او ثنا او درود وئيل.

لحديث ابی داؤد اذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو اهله وصل علی ثم ادعه ﴿۲﴾

(ج) ناجائز سوال نه کول... لحديث مسلم يستجاب لعبدمالم يدع باثم اوقطيعة رحم﴿۳﴾

(د) په تو جه سره غوښتل او د قبليدلو يقين کول. لحديث الترمذی ادعوالله **وانتم موقنون بالاجابة واعلموا ان الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه ﴿۴﴾**.

(ه) په عزم او اصرار سره دعا کول. لحديث البخاری اذا دعااحدكم فليعزم المسئلة

﴿۱﴾ عن انس قال كان رسول الله ﷺ يرفع يديه فی الدعاء حتی يری بياض ابطيه. (مشكوٰة المصابيح ص ۱۹۶ جلد ۱ ابواب الدعوات الفصل الثالث)

﴿۲﴾ عن فضالة بن عبيد قال بينما رسول الله ﷺ قاعد اذ دخل رجل فصلی فقال اللهم اغفرلی وارحمنی فقال رسول الله ﷺ عجلت ايها المصلی اذاصليت فقعدت فاحمد الله بما هو اهله وصل علی ثم ادعه قال ثم صلی رجل آخر بعد ذلک فحمد الله وصلی علی النبی ﷺ فقال له النبی ﷺ ايها المصلی ادع تجب رواه الترمذی وروی ابوداؤد والنسائی نحوه. (سنن الترمذی ص ۱۸۶ جلد ۲ باب ماجاء فی جامع الدعوات)

﴿۳﴾ عن ابی هريرة قال قال رسول الله ﷺ يستجاب للعبد مالم يدع باثم او قطيعه رحم الخ رواه مسلم. (مشكوٰة المصابيح ص ۱۹۴ جلد ۱ كتاب الدعوات الفصل الاول)

﴿۴﴾ سنن الترمذی ص ۱۸۶ جلد ۲ باب ماجاء فی جامع الدعوات)

وعن ابی هریرة قال قال رسول الله ﷺ لا یقولن احدکم اللهم اغفرلی ان شئت اللهم ارحمنی ان شئت لیعزم المسئلة فانه لا مکره له﴿۱﴾.

(و) د دعا الفاظ دري ځلي وئيل.

لحدیث مسلم وابی داؤد ان رسول الله ﷺ کان یعجبه ان یدعو ثلاثا﴿۲﴾.

(ر) د قبلیدلو جلتي نه کول حوصلهٔ او همت اوچت ساتل.

لحدیث البخاری یستجاب للعبد ما لم یعجل﴿۳﴾.

(ح) په آخره کښې آمین وئیل لحدیث ابی داؤد ختم بآمین فقد اوجب(۴)

(ط) آخره کښې په مخ لاسونه رانښکل.

لحدیث ابی داؤد قال علیه الصلاة والسلام فاذا فرغتم فامسحوا بها جوهکم﴿۵﴾

(ی) د حرامو نه بچ کیدل. لحدیث مسلم مطعمه حرام و مشربه حرام وملبسه حرام وغذی بالحرام فانی یستجاب لذلک رواه مسلم﴿۶﴾.

(ک) په جمعې سره دعا کول حضرت موسی علیه السلام او هارون علیه السلام په هیئت اجتماعي سره دعا کړې وه الله (ج) فرمائی:

قد اجیبت دعوتکما، وفی تفسیر القرطبی ص ۳۷۵ جلد ۸ عن ابی العالیه کان موسیٰ علیه السلام یدعو وهارون علیه السلام یؤمن﴿۷﴾

﴿۱﴾ (صحیح البخاری ص ۹۳۸ جلد ۲ باب لیعزم المسئلة فانه لا مکره له کتاب الدعوات)
﴿۲﴾ (سنن ابی داؤد ص ۲۲۰ جلد ۱ باب فی الاستغفار کتاب الصلاة)
﴿۳﴾ (صحیح البخاری ص ۹۳۸ جلد ۲ باب یستجاب للعبد ما لم یعجل کتاب الدعوات)
﴿۴﴾ (سنن ابی داؤد ص ۱۴۲ جلد ۱ باب التأمین وراء الامام)
﴿۵﴾ (سنن ابی داؤد ص ۲۱۶ جلد ۱ باب الدعاء کتاب الصلاة)
﴿۶﴾ (مشکوٰة المصابیح ص ۲۴۱ جلد ۱ باب الکسب وطلب الحلال الفصل الاول)
﴿۷﴾ (تفسیر قرطبی ص ۳۷۵ جلد ۸ سورة یونس آیت ۸۹ رکوع: ۱۴)

او پیغمبر علیه السلام په جمعې سره ددعا ترغیب ورکړې دي:
کما رواه الحاکم وذکر فی کنز العمال قال النبی ﷺ لا یجتمع ملأ فیدعو بعضهم ویؤمن بعضهم الا اجابهم الله تعالیٰ وکما رواه الدارمی وذکره الحافظ فی الفتح ما اجتمع ثلاثة قط بدعوة الا کان حقا علی الله ان لا یرد ایدیهم﴿۱﴾

او علامه مرغیناني په هدایه کتاب الحج کښې لیکلي دی: والاجابة فی الجمع ارجیٰ(۲)

(ل) د قبلید لو په وختو نو کښې دعا کول. دغه وختونه ډیر دي خو دلته پنځه ذکر کیږي. (۱) داذان وخت (۲) د صحیح جنګ په وخت کښې (۳) د باران په وخت کښې، کما فی حدیث ابی داؤد ثنتان لا تردان الدعاء عندالنداء وعند البأس حین یلحم بعضهم بعضا وفی روایة وتحت المطر﴿۳﴾

(۴) د شپې په آخري حصه کښې (۵) د فرض مونځ نه پس،

کما فی حدیث الترمذی قیل یا رسول الله ای الدعاء اسمع قال جوف اللیل الاخر ودبر الصلوات المکتوبات﴿۴﴾.

د ذکر وغیره د پاره ټولګي جوړول: عبدالله بن مسعود رضی الله عنه په هیئت اجتماعي سره ذکر کولو باندې انکار کړې دې. کما رواه الحاکم باسناده(۵) نو ددې روایت دا معلومیږي چه ټولګي جوړول ناجائزدي ددې جواب دادې چه پیغمبر علیه السلام په هیئت اجتماعي سره ددعا کولو ترغیب ورکړې او دغه شان ئې په هیئت اجتماعیه سره د ذکر کولو ترغیب هم ورکړې. کما فی حدیث الترمذی اذا مررتم بریاض الجنة فارتعوا، قالوا وما ریاض الجنة قال حلق الذکر﴿۶﴾

﴿۱﴾ (فتح الباری شرح صحیح البخاری ص ۳۰۸ جلد ۱۴ باب التأمین)
﴿۲﴾ (هدایه علی صدر فتح القدیر ص ۳۶۹ جلد ۲ باب الاحرام کتاب الحج)
﴿۳﴾ وفی روایة تحت المطر رواه ابوداؤد والدارمی الا انه لم یذکر وتحت المطر. (مشکوٰة المصابیح ص ۶۶ جلد ۱ باب فضل الاذان واجابة المؤذن الفصل الثانی)
﴿۴﴾ (سنن ترمذی ص ۱۸۸ جلد ۲ باب ماجاء فی جامع الدعوات)
﴿۵﴾ (مسند دارمی ص ۶۸ جلد ۱ باب فی کراهه اخذ الرای)
﴿۶﴾ (سنن ترمذی ص ۱۸۹ جلد ۲ باب ماجاء فی تهد التسبیح بالید)

وکما فی حدیث مسلم، ان رسول الله ﷺ خرج علی حلقة من اصحابه فقال ما اجلسکم ههنا قالوا، ذکر الله فی آخره اتانی جبرائیل علیه السلام فاخبرنی ان الله تعالیٰ یباهی بکم الملائکة ﴿۱﴾ وکما فی حدیث ملائکة سیاحین هم ای الذاکرون قوم لا یشقی بهم جلیسهم ﴿۲﴾.

حدیث د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه موقوف دي او حدیث موقوف د حدیث مرفوع په مقابله کښې مرجوح او متروک وي. ﴿۳﴾ او یا داچه عبدالله بن مسعود رضی الله عنه د نیکو په شمارلو او دګناهونو شمارلو په پریخودلو باندې انکار کړې دي نه د ټولګو په جوړولو باندې،

کما فی سنن الدارمی ص ۶۱ جلد ۱ فقال عبد الله بن مسعود ما هذا الذی اراکم تصنعون قالوا یا عبد الرحمن حصی نعدبه التکبیر والتهلیل والتسبیح قال فعدوا سیأتکم فاناضامن ان لا یضیع من حسناتکم

اودا ممکنه ده چه عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ددې فعل نه دخپل حیثیت نه په زیات اهتمام کولو باندې انکار کړې وي.

﴿۱﴾ (رواه مسلم، مشکواة المصابیح ص ۱۹۸ جلد ۱ باب ذکر الله والتقرب الیه الفصل الثالث)

﴿۲﴾ عن ابی هریرة قال قال رسول الله ﷺ ان لله ملائکة یطوفون فی الطرق یلتمسون اهل الذکر فاذا وجدوا قوما یذکرون الله تنادو ..... قال هم الجلساء لا یشقی جلیسهم رواه البخاری وفی روایة مسلم قال ان لله ملائکة سیارة فضلا یبتغون مجالس الذکر فاذا وجدوا مجلساً فیه ذکر قعدوا معهم ..... فیقول وله غفرت هم القوم لا یشقی بهم جلیسهم. (مشکواة المصابیح ص ۱۹۷ جلد ۱ باب ذکر الله والتقرب الیه)

وعن ابی هریرة او عن ابی سعید الخدری قال قال رسول الله ﷺ ان لله ملائکة سیاحین والارض فضلا عن کتاب الناس..... فیقول هم القوم لا یشقی لهم جلیس هذا حدیث حسن صحیح وقد روی عن ابی هریرة من غیر هذا الوجه. (سنن الترمذی ص ۱۹۹ جلد ۲ باب ای الکلام احب الی الله)

﴿۳﴾ قال العلامة السید شریف علی الجرجانی: المرفوع هو ما اضیف الی النبی ﷺ خاصة من قول او فعل او تقریر سواء کان متصلا او منقطعاً..... والموقوف وهو مطلقا ما روی عن الصحابی من قول او فعل متصلاً کان او منقطعاً وهو لیس بحجة علی الاصح الخ. (الرسالة فی فن اصول الحدیث للسید شریف علی الجرجانی ص ۲، ۳ الملحقه بالترمذی)

د لفظ دُبر تشریح :د دبر الصلوة په دوه مطلوبونو باندې اطلاق کیږي یو د سلام نه مخکښې باندې، اودا مطلب واضح دي، ځکه چه دُبرشئ د یوشیز روسته جز ته وئیلې شی، او دویم اطلاق روستو او د مونځ نه بهر باندې هم کیږي لکه چه د مسلم شریف په حدیث کښې راغلی دی. معقبات لا یخیب قائلهن دبر کل صلاة ثلاث وثلثون تحمیدة واربع وثلاثون تکبیرة. ﴿۱﴾.

او دغه شان دا حدیث په ترمذی شریف کښې هم راغلې دي.

فائده:.دبر المکتوبات دفرضونه پس ته وائي که متصل وي او که منفصل وي د متصل پورې خاص نه دي ځکه چه پیغمبر علیه السلام د دعا او تسبیحاتو دواړو ترغیب په لفظ د (دبر) سره ورکړې او دا ناممکن ده چه دواړه عملونه په یو وخت کښې فرضونو پسې متصل اوکړې شي. که مخکښې شی دعا اوکړې نو تسبیحات به دبرالفرائض نه شي، او جمع بین التسبیحات والدعاء به دسنتو خلاف شي. او حال دا چه دا دهیچا قول هم نه دي، چه دعا مخکښې اوکړې شی او روسته به تسبیحات اوکړې شي یا ددې په عکس سره، په دیکښې یو هم د سنتو نه خلاف نه دي، نو معلومه شوه چه د فرضو او دعا فصل (جدا والې) په تسبیحاتو سره جائزدي، اودغه شان د فرضو او تسبیحاتو فصل په دُعا سره جائز دي نو لازمه شوه دا خبره چه لفظ دُبر دا تصال تقاضا نه کوي. نو چه کله د فرضو او دُعا فصل په تسبیحاتو سره د دعا بعد المکتوبات د پاره مُضر نه دي ځکه چه تسبیحات سنن مرغوبه دي نو دغه شان به دفرضو او د دعا فصل په سنت مونځ سره هم ضرر والا نه وي بلکه بالکل به هیڅ ضرر نه ورکوي. ځکه چه د سنت مونځ اتصال د فرضو سره ډیر

﴿۱﴾ عن کعب بن عجرة قال قال رسول الله ﷺ معقبات لا یخیب قائلهن او فاعلهن دبر کل صلوٰة مکتوبة ثلث وثلثون تسبیحة وثلث وثلثون تحمیدة واربع وثلثون تکبیرة رواه مسلم. (مشکواة المصابیح ص ۸۹ جلد ۱ باب الذکر بعد الصلوات)

زیات دي په نسبت سره اتصال د تسبیحاتو فرضونو پورې او د قیامت په
ورځ به سنت مونځ د فرضو قائم مقام جوړ یږي نه تسبیحات، فقهائې کرامو
تصریح کړې ده چه کوم ذکر وغیره د مؤکد سنتو نه وروستو اوشي هغې ته
به دبر المکتوبات وئیلې کیږي. علامه شامي په رد المحتار کښې فرمائی:
واما ما ورد من الاحادیث فی الاذکار عقیب الصلاة فلا دلالة فیه علی الاتیان بها قبل السنة
بل یحمل علی الاتیان بها بعدها لان السنة من لواحق الفریضة وتوابعها ومکملاتها فلم تکن
اجنبیة عنها، فما یفعل بعدها یطلق علیه انه عقیب الفرائض، انتهیٰ (ص ۴۹۴ جلد ۱)﴿۱﴾
او محقق ابن الهمام فتح القدیر کښې فرمائي ﴿۲﴾
وما ورد انه ﷺ کان یقول دبر کل صلاة لا اله الا الله وحده..... الی ان قال..... لا
یقتضی وصل هذه الاذکار بل کونها عقیب السنة من غیر اشتغال بما لیس هو من توابع
الصلاة یصحح کونه دبرها، انتهیٰ (ص ۳۱۳ جلد ۱)﴿۲﴾.

په هیئت اجتماعي سره دعا کول: په اهل علمو باندې دا خبره څه پټه نه ده چه
پیغمبر علیه السلام په بعضې وختونو کښې په هیئت اجتماعي سره دجُمعې مبارکې
په خطبه کښې دعا کړې په بخاري شریف (ص ۱۴۰ جلد ۱) کښې روایت دي.
فرفع رسول الله ﷺ یدیه یدعو ورفع الناس ایدیهم مع رسول الله ﷺ یدعون﴿۳﴾
اوبعضې وختونو کښې ئې انفرادی طور سره دسحرنه پس دعا کړې
ده، یا ئې مخ قبلې طرف ته کړې،
کماروی الحاکم وابن ابی شیبه ان رسول الله ﷺ رفع یدیه بعد ما سلم وهو مستقبل
القبلة فقال، اللهم اخلص الولید الی آخره (وذکر الحافظ ابن کثیر فی تفسیره
ص ۱۷۲ جلد ۳) اویابه مخ قوم طرف ته وو، کما روی ابن ابی شیبه فی مصنفه قال ابو
الاسود صلیت مع رسول الله ﷺ فلما سلم انحرف ورفع یدیه ودعا﴿۴﴾.

﴿۱﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ۳۹۱ جلد ۱ قبیل مطلب فی ما لو زاد علی
العدد الوارد عقب الصلاة)
﴿۲﴾ (فتح القدیر ص ۳۸۳، ۳۸۴ جلد ۱ باب النوافل)
﴿۳﴾ (صحیح البخاری ص ۱۴۰ جلد ۱ باب رفع الناس ایدیهم مع الامام فی الاستسقاء)
﴿۴﴾ وفی منهاج السنن: واما رفع الایدی عند الدعوات خارج الصلوٰة فقد ثبت باحادیث کثیرة
قولیة وفعلیة فی الامهات الست وغیرها منها ما اخرجه ابن ابی حاتم وذکره الحافظ ابن کثیر فی
تفسیره ص ۱۷۲ جلد ۳ عن ابی هریرة ان رسول الله ﷺ رفع یدیه.....(بقیه حاشیه په راروان مخ..)

د فرضو یا سنتو نه پس په هیئت اجتماعي سره ددعا کولو متعلق دا حادیثو
ذخیره چپ ده. د دعا کولو متعلق هم روایت نشته اود نه کولو متعلق هم نشته.
دیته عدم ذکر او عدم روایت وائي او که څوک دا دعوٰی اوکړی چه پیغمبر علیه السلام
دا دعا نه ده کړې نو هغه په پیغمبر علیه السلام باندې افتراء اوکړه. او دغه شان که
څوک دا دعوٰی اوکړي چه پیغمبر علیه السلام دا دعا کړې ده نو هغه هم افتراء اوکړه.
او که څوک دا وائي چه که دا دعا ئې کړې وې نو روایت شوې به وې
نو دهغه مخالف به دا اووائي که دا دعا ئې نه وې کړې نودا نه کول به روایت
شوې وو. لکه چه د اختر د مونځ د پاره اذان او اقامت نه دي شوې او دا نه
کیدل روایت شوې دي. (کما فی روایة ابی داؤد ص ۱۶۹ وغیره) ﴿۱﴾ بهرحال
په جَمعې سره ددې دعا متعلق او دغه شان د اللهُم انت السلام متعلق دعا
کانونه داحادیثو ذخیره چپ ده او د عدمِ ذکر او ذکر دَ عدم په مینځ کښې
فرق نه کول غباوت یا غوایت دي. ﴿۲﴾

(بقیه حاشیه) بعد ما سلم وهو مستقبل القبلة فقال اللهم اخلص الولید بن الولید الی آخر الدعاء
وفی سنده علی بن زید بن جدعان وهو متکلم فیه والراجح انه لا ینزل عن درجة الحسن کیف
وقال یعقوب هذا حدیث صحیح وقال العجلی وابن عدی یکتب حدیثه وقال ابن دقیق العید، علی
بن زید وان ضعف فقد ذکر بالصدق..... واما اخرجه ابن ابی شیبة فی مصنفه من حدیث الاسود
العامری عن ابیه هو عبد الله بن حاجب بن عامر قال صلیت مع رسول الله ﷺ الفجر فلما سلم
انصرف ورفع یدیه. (منهاج السنن شرح جامع السنن ص ۱۷۲ جلد ۲ باب ما یقول اذا سلم)
(تفسیر ابن کثیر ص ۱۷۰ جلد ۱ سورة النساء آیت: ۹۸)
﴿۱﴾ عن ابن عباس ان رسول الله ﷺ صلی العید بلااذان ولا اقامة وابابکر وعمر او عثمان
شک یحیٰ. (سنن ابی داؤد ص ۱۷۰ جلد ۱ باب ترک الاذان فی العید)
﴿۲﴾ حضرت لعلامه مفتي اعظم کفایت الله دهلوي رحمة الله علیه فرمائ چه که د شیخ (عبد الحق
محدث دهلوي) مراد داوي لاس اوچتول او آمین آمین وئیل وئیل ثابت نه دي نود هغې
جواب دادې چه په احادیثو کښې ددې خبرې نه ذکر کیدل چه پیغمبر علیه السلام به دعا کښې
لاس اوچتول ددې خبرې دلیل نه دي چه لاس ئې نه اوچتول، دیو څیز په نه ذکر کولو سره
د هغې عدم (نیشتوالې) نه لازمیږي.. فان عدم الثبوت لایستلزم ثبوت العدم وهذا
ظاهر جداً.. لکه چه د روایتونو نه دا نه دي ثابت شوي چه لاسونه ئې اوچتول نو دغه شان
دا هم په یو روایت کښې نشته چه لاسونه ئې نه اوچتول. (کفایت المفتي ص ۳۴۸ جلد ۳
فصل سوم فرائض کے بعد دعا کی مقدار کیاهے)

د پیغمبر علیه السلام په قول فعل او تقریر سره ثابت کار بدعت نه دي

د پیغمبر علیه السلام قول او تقریر ته حدیث وائي ﴿۱﴾ نو یو کار به هله د سنتو نه خلاف او بدعت وي چه نه د پیغمبر علیه السلام د قول نه ثابت وي او نه د فعل یا تقریر نه نو دا دعوي کول چه دا کار بدعت دي ځکه چه پیغمبر علیه سلام نه دي کړي غباوت یا غوایت دي.

د مونځ نه پس په هیئت اجتماعي سره دعا کول :د مونځ نه پس په هیئت اجتماعي سره دعا کولو نه د پیغمبر علیه السلام فعل چې دي البته د پیغمبر علیه السلام قول ثابت دي هغه حدیث د دبر المکتوبات دي رواه الترمذي﴿۲﴾ او په دي حدیث کښې نه د رفع الیدین ذکر شته او نه د حمد وصلوة او نه د آمین او په مخ لاس راښکل شته، او نه پکښې د انفراد او اجتماع ذکر شته لیکن قاعده دا ده چه ,,اذا ثبت الشي ثبت بادابه ولوازمه،، بهر حال په دي دعا کښې به ددي د آدابو لحاظ اوساتلې شي برابره خبره ده که دا دعا د فرطو نه پس وي او که د سنتو نه پس وي.

د دعا بعد السنت باره کښې د فقهاؤ اقوال:

په شرح شرعة الاسلام کښې ئې لیکلي دی:

ویغتنم بعد المکتوبة قبل السنة علی ما روی عن البقالی (المعتزلی فی الاصول، الحنفی فی الفروع مثل صاحب الکشاف) من انه قال الافضل ان یشتغل بالدعاء ثم بالسنة، وبعد السنن والاوراد علی ما روی عن غیره وهو المشهور المعمول فی زماننا فانه مستجاب بالحدیث (تعلیق الکوکب الدری ص ۲۹۱ جلد ۲) قلت ومثل قول البقالی مروی عن الامام

﴿۱﴾ قال الشیخ عبد الحق الدهلوی: اعلم ان الحدیث فی اصطلاح جمهور المحدثین یطلق علی قول النبی ﷺ وفعله وتقریره ومعنی التقریر انه فعل احد او قال شیأً فی حضرته ﷺ ولم ینکر ولم ینهه عن ذلک بل سکت وقرر.

(مصطلحات علم الحدیث الملحقه بالمشکواة المصابیح ص ۳ للشیخ عبد الحق الدهلوی)

﴿۲﴾ قیل یا رسول الله ﷺ ای الدعاء اسمع قال جوف اللیل الاخر و دبر الصلوات المکتوبات. (سنن ترمذی ص ۱۸۸ جلد ۲ باب ماجاء فی جامع الدعوات)

جعفر الصادق فی الطبرانی ﴿۱﴾ پس د امام بقالي رحمه الله په نزد باندې د فرضونه پس دعا کول افضل دي او دیته د اکثر اکابرینو میلان دي او د جمهورو په نزد بعد السنن افضل ده، او فقهائې کرامودا قول غوره کړې، د علامه ابن الهمام او ابن عابدین رائې مخکښې ذکر شوې ابن نجیم صاحب د بحر الرائق فرمائي.

لکن عندنا السنة مقدمة علی الدعاء الذی هو عقب الفراغ (ص ۳۰۴ جلد ۸)

او صاحب د مراقي الفلاح علامه حسن شرنبلالي فرمائي:

ویستحب للامام بعد سلامه ان یتحول الی جهة یساره لتطوع بعد الفرض ویستحب ان یستقبل بعده ای بعد التطوع وعقب الفرض ان لم یکن بعده نافلة، یستقبل الناس..... ثم یدعون لانفسهم وللمسلمین رافعی ایدیهم ثم یمسحون بها وجوههم انتهیٰ بحذف (الطحطاوی ص ۲۵۳ تا ۲۵۷)

او په (الا شباه والنظائر کښې ابن نجیم او په شرحة اشباه کښې حموی فرمائی: (الاشتغال بالسنة عقیب الفرض افضل من الدعاء، ص ۱۲۷، ۱۲۸)

صاحب د خلاصه الفتاوی علامه طاهر بن عبد الرشید البخاري فرمائي (بعد الفریضة الاشتغال بالسنة اولی من الاشتغال بالدعاء ص ۹۵ جلد ۱)

او علامه قسطلاني په ارشاد الساري شرح دبخاري کښې فرمائي:

وعند الحنفیة یکره له المکث قاعداً لیشغل بالدعاء لان القیام الی السنة بعد اداء الفریضة افضل من الدعاء والتسبیح والصلاة (ص ۱۴۴ جلد ۲).

په التزام او دوام کښې فرق: التزام د مالا یلزم اودَ یو څیز د هغې د حیثیت نه زیات اهتمام کول بدعات دي، الله تعالی نه هغې انصارو باندې انکار کړیدي چا چه د احرام پر حالت کښې خپلو کورونوته د شا طرفنه د راتللو اهتمام کړې وو، الله تعالی فرمائی: ولیس البر بان تاتوا البیوت من

﴿۱﴾ وفی السعایة نقلا عن المواهب للقسطلانی نقلا عن الحافظ بن الحجر اخرج الطبرانی من روایة جعفر بن محمد الصادق قال الدعاء بعد المکتوبة افضل من الدعاء بعد النافلة کفضل المکتوبة علی النافلة.

(سعایه شرح هدایه ص ۲۵۸ جلد ۲ باب صفة الصلاة)

ظهورها ولكن البر من اتقى،واتوا البيوت من ابوابها (سورة البقرة) ﴿۱﴾

او عبدالله بن مسعود رضی الله عنه په هغه خلقو باندې انکار کړې وو کومو چه د مونځ نه پس بنې طرفته گرځيدل لازم ګڼل،

قال لا يجعل احدكم للشيطان شيأ من صلاته يرى ان حقاً عليه ان لا ينصرف الا عن يمينه (بخارى ص ۱۱۸ جلد ۱)﴿۲﴾

او ملا علي قاري رحمه الله فرمائي:

من اصر على امر مندوب وجعله عزما ولم يعمل بالرخصة فقد اصاب منه الشيطان من الاضلال (مرقاة ص ۳۵۳ جلد ۲)﴿۳﴾.

التزام په دوه قسمه دي يو حقيقي دي چه يو څيز واجب نه وي او د لزوم او وجوب عقيده ئې اولري. اودا د نذر په صورت کښې جائزدي اود نذر نه علاوه مکروه او بدعت دي، دويم التزام حکمي دي. چه يو څيز واجب او لازم نه ګڼي ليکن د خپل حيثيت نه ئې زيات اهتمام کوي لکه په عبدالله بن سلام رضی الله عنه باندې چه ازمائش راغلي وو او الله (ج) د هغې نه انکار اوکړو او دا آيت نازل شو.

يا ايها الذين آمنوا ادخلوا فى السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان (بقرة) ﴿۴﴾

﴿۱﴾ (سورة البقرة پاره: ۲ رکوع:۷ آيت: ۱۸۹)

﴿۲﴾ (صحيح البخارى ص۱۱۸ جلد ۱ باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال)

﴿۳﴾ (مرقاة المفاتيح شرح مشكواة المصابيح ص ۳۵۳ جلد ۲ باب الدعاء فى التشهد)

﴿۴﴾ قال العلامه حافظ عماد الدين ابن كثير: يقول الله تعالىٰ امراً عباده المؤمنين به المصدقين برسوله ان يأخذو بجميع عرى الاسلام وشرائعه والعمل بجميع اوامره وترک جميع زواجره ما استطاعوا من ذلک..... وزعم عكرمه انها نزلت فى نفر ممن اسلم من اليهود وغيرهم كعبد الله بن سلام واسد بن عبيد وثعلبة وطائفه استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ان يسبتو وان يقوموا بالتوراة ليلاً فامرهم الله باقامة شعائر الاسلام والاشتغال بها عما عداها، وفى ذكر عبد الله بن سلام مع هؤلاء نظر، اذ يبعد ان يستأذن فى اقامة السبت وهو مع تمام ايمانه يتحقق نسخه ورفعه وبطلانه والتعويض عنه باعياد الاسلام.

(تفسير ابن كثير ص ۳۲۴ جلد ۱ سورة البقرة آيت: ۲۰۸)

او دغه شان د انصارو آزمائش چه د (ليس البر ان تاتوالبيوت من ظهورها) ﴿۱﴾ سره ئې انکار نازل شو. البته په التزام او دوام کښې فرق کول ضروري دي، التزام بالمستحب ممنوع دي او دوام بالمستحب مطلوب دي.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير العمل ماديم عليه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الاعمال الى الله ادومها وان قل، رواه البخارى ومسلم عن عائشة رضى الله عنها﴿۲﴾

د التزام او دوام په مينځ کښې د عموم او خصوص من وجه نسبت دي کوم خلق په د فرضو يا سنتو نه پس هميشه دعا کوي او التزام ئې کوي نو هغوي ددوام او التزام دواړو مرتکب شو. او کوم کس چه د فرض يا سنتو نه پس کله کله دعا کوي او التزام کوي نو هغه التزام اوکړو او دوام نه ،اوکوم کس چه دفرضو يا سنتو نه پس هميشه دعاکوي ليکن نه ورته لازم وائي او په پريخو دونکي باندې انکار هم نه کوي نو هغه دوام اوکړو او التزام نه او د بدعت نه بچ شو البته د عوامو د اصلاح د پاره کله کله د فرضو اوسنتو نه پس دعا نه کول مناسب دي چه په التزام کښې مبتلا نه شي.

د سنتو نه روستو دري ځلي دعا کول مباح ده:

حضور صلى الله عليه وسلم د زيارت القبور په وخت کښې دري ځلي دعا کړې.

كما فى مسلم (ص ۳۱۲ جلد ۱) جاء النبى صلى الله عليه وسلم البقيع فقام فاطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات ثم انحرف ﴿۳﴾

او د فرضو يا سنتو نه پس دري ځلي دعا کول نه مطلوب دي اونه ممنوع دي بلکه مباح کار دي اوهرهغه مباح چه په هغې باندې د عوامو عقيده سنت جوړه شي هغه مکروه جوړيږي.

كما فى شرح الكبير كل مباح يودى اليه اى الى اعتقاد الجهلة سنيتها فمكروه (۵۷۳) ﴿۴﴾

﴿۱﴾ (سورة البقرة پاره: ۲ رکوع: ۷ آيت: ۱۸۹)

﴿۲﴾ (مشكواة المصابيح ص ۱۱۰ جلد ۱ باب القصد فى العمل الفصل الاول)

﴿۳﴾ (صحيح مسلم شريف ص ۳۱۳ جلد ۱ فصل فى التسليم على اهل القبور والدعاء لهم)

﴿۴﴾ (غينة المستملى المعروف بالكبيرى ص ۵۶۹ فصل فى مسائل شتىٰ)

د مونځ نه پس د څو معمولاتو باره کښې فقهي مسئلې

د کوم مونځ نه پس چه سنت نه وي نو دامام خو ښه ده چه په خپل ځائې کښې او که پاسې لیکن قبلې طرفته به د اللهم انت السلام (الخ) د مقدار نه زیات نه کیني. (بدائع) او د ترمذي شریف دحدیث په بنا باندې د سحر اود مابنام د مونځ د فرضو نه پس د اشهد ان لا اله الا الله...الخ.. لس ځلې وئیلو په مقدار باندې ناسته پکښې داخل نه ده. (مراقي الفلاح وطحاوی ص ۲۵۲، ۲۵۳) او چه کله کیني نو د هغه خو ښه ده چه ښې طرفته مخ اړوي او که ګس طرفته او یا خلقو ته مخ کوي لیکن دا هله چه مخا مخ څوک مونځ کونکې نه وي. (بدائع) او د کوم مونځ نه پس چه سنت وي نو امام دې د اللهم انت السلام... الخ په مقدار کیني بیا دې سنت اوکړي. (مراقي الفلاح وطحطاوی ص ۲۵۲) سنت دې هغه ځائې کښې نه کوي کوم ځائې کښې چه ئې فرض کړې وي (بدائع ص ۱۶۱ جلد ۱) البته که څوک مقتدي ئې د فصل (جداوالي) او انتظار نه پس دغه ځائې کښې سنت اوکړي نو دا جائز دي (حدیث ابوداؤد)﴿۱﴾ (تمت المقالة في الدعاء)

د فرض اوسنتوپه مینځ کښې کیناستل او اللهم انت السلام دواړه سنت دی

سوال: علمائې کرام دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه د فرضو او سنتو په مینځ کښې صرف دا کیناستل سنت دي او که نه د اللهم انت السلام لو ستل هم په سنتو کښې شامل دي؟ بینوا توجروا

المستفتی: لعل مرجان هنګو..... ۲۴\۸\۱۹۷۲ء

﴿۱﴾ عن الازرق بن قیس..... فقال الرجل الذی ادرک معه التکبیرة الاولیٰ من الصلوٰة یشفع فوثبت الیه عمر فاخذ بمنکبیه فهزه ثم قال اجلس فانه لم یهلک اهل الکتاب الا انهم لم یکن بین صلواتهم فصل فرفع النبی ﷺ بصره فقال اصاب الله بک یاابن الخطاب.
(سنن ابی داؤد ص ۱۵۱ جلد ۱ باب فی الرجل یتطوع فی مکانه الذی صلی فیه المکتوبة)

الجواب: دواړه سنت دي ﴿۱﴾ وهوالموفق

﴿۱﴾ قال ابن عابدین رحمه الله: (قوله الا بقدر اللهم) لما رواه مسلم والترمذی عن عائشة رضی الله عنها قالت کان رسول الله ﷺ لا یقعد الا بمقدار ما یقول اللهم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذالجلال والاکرام واماما ورد من الاحادیث فی الاذکار عقیب الصلاة فلا دلالة فیه علی الاتیان بها قبل السنة بل یحمل علی الاتیان بها بعدها لان السنة من لواحق الفریضة وتوابعها ومکملاتها فلم تکن اجنبیة عنها فما یفعل بعدها یطلق علیه ان عقیب الفریضة وقول عائشة بمقدار لا یفید انه کان یقول ذلک بعینه بل کان یقعد بقدر ما یسعه ونحوه من القول تقریبا فلا ینا فی ما فی الصحیحین من انه ﷺ کان یقول فی دبر کل صلاة مکتوبة لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو علی کل شئ قدیر اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد من الجد وتمامه فی شرح المنیة.
(ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ۳۹۱ جلد ۱ مطلب هل یفارقة الملکان اداب الصلاة)

...

باب آداب الصلوة

د فرضو ادا کولو نه پس به امام سنت کوم خائي کښې کوي؟

سوال: علمائي دين دي مسئلي باره کښې څه فرمائي چه بعضي خلق وائي د ماسپښين، مابنام او ماسخوتن مونځونو نه پس د امام د پاره په محراب کښې سنت کول مکروه دي، آيا دا خبره صحيح ده؟ بينوا توجروا،

المستفي: ملک جهانزيب آفريدي دره آدم خيل کوهاټ.... ۳۰ اګست ۱۹۸۹ء

الجواب: دکومو فرضونو نه پس چه سنت وي نو د فرض کولو والا امام د پاره مستحب دي چه مخکښې شي يا روستو شي يا ښي طرفته شي يا کس طرفته شي او يا کور ته لاړ شي ﴿۱﴾ فقط

د پټکي سره مونځ کول د ډير ثواب ذريعه ده

سوال: علمائي دين دي مسئلي باره کښې څه فرمائي چه د امام د پاره پټکي ضروري دي که نه؟ او دا هم واضحه کړئ چه د پټکي ترلو ثواب او يا درجې زيات دي ايا دا صحيح ده؟ بينوا توجروا،

المستفتي: فضل کريم صوابي.....۲۷\ذي قعده ۱۳۹۵ھ

الجواب: پټکي وهل د هر مسلمان د پاره د خير کار دي او مستحب دي، خصوصاً دمونځ په وخت کښې د ډير ثواب ذريعه ده.

کما فی الفردوس الديلمی عن جابر رکعتان بعمامة خير من سبعين رکعة بلا عمامة

﴿۱﴾قال الحصکفی: يستحب للامام التحول ليمين القبلة الخ و قال العلامه ابن عابدين رحمه الله: وان کان بعدها تطوع وقام يصليه يتقدم او يتأخر او ينحرف يمينا او شمالاً او يذهب الی بيته فيتطوع ثمة. (ردالمحتار ص ۳۹۲ جلد ۱ مطلب فيما لو زاد علی العدد الوارد فی التسبيح عقب الصلاة آداب الصلاة)

وفيه ايضاً الصلوٰة فی العمامه عشر الاف حسنة کما فی کشف الحقائق ص۷۷﴿۱﴾

او د امام سره ددې خاص کول جهالت دي.....وهوالموفق

اللهم انت السلام وئيلو وخت کښې لاس اوچتول

سوال: علمائي دي مسئلي باره کښې څه فرمائي چه د اللهم انت السلام وئيلو وخت کښې لاسونه اوچتول بدعت دي که نه؟ بينوا توجروا

المستفتي: حبيب الله خان ايبټ آباد.....۲۲\۳\۱۹۸۵

الجواب: فعل درسول ﷺ د اللهم انت السلام وئيلو وخت کښې د لاس اوچتولو نه خاموش دي ددې متعلق نه اثبات روايت شوې او نه نفي او دسکوت (چپوالي) نه نفي جوړول کم فهمي يا بد فهمي ده. وهوالموفق

د فرضو مونځ نه پس جهراً دعا کول

سوال: علمائي دين دي مسئلي باره کښې څه فرمائي چه د فرض مونځ نه پس جهراً دعا کول پکاردي که په پټه، او مستحب کومه طريقه ده؟ بينوا توجروا

المستفتي: محمد سليمان کراچي.....۱۲\جمادي الاول ۱۴۰۲ھ

الجواب: دمونځ نه پس دامام په جهر سره دعا کول غوښتل او د مقتديانو آمين وئيل جائز دي. (لحديث ورد بذالک کما فی فتح الباری) ﴿۲﴾ ليکن مسبوق وغيره ته د تکليف په وجه باندې ناجائز دي (حموي) ﴿۱﴾ وهوالموفق

﴿۱﴾قال القاری: وکذا ما اورده الديلمی من حديث ابن عمر مرفوعاً: صلاة بعمامة تعدل خمسا وعشرين..... ومن حديث انس مرفوعا الصلاة فی العمامة بعشرة آلاف حسنة قلت: مروی ابن عمر نقله السيوطی عن ابن عساکر فی جامعه الصغير مع التزامه بانه لم يذکر فيه الموضوع. (الموضوعات الکبریٰ للقاری ص۱۴۷ رقم حديث: ۵۶۳)

﴿۲﴾قال الحافظ ابن حجر العسقلانی: قوله (باب التامين) يعنی قول آمين عقب الدعا ذکر فيه حديث ابی هريرة اذا امن القاری فأمنوا، والمراد بالقاری..... (بقيه حاشيه په راروانه صفحه)

د پتکي شرعي حیثیت او مقدار

سوال: علمائي دین دي مسئلي باره کښې څه فرمائي چه پتکي به صرف د مونځ د پاره وهلي کیږي او که په نورو وختونو کښې به هم سنت وی؟ ددي شرعي حیثیت څه دي؟ بینوا توجروا

المستفتي: روح الامین فائنل شعبه نفسیات پشاور یونیورسټي

الجواب: پتکي د مونځ او بغیر د مونځ نه دواړو حالتونو کښې سنت دي(۱) د پتکي څه شرعي اندازه نشته البته پیغمبر علیه السلام درې نیم ګزه او شپږ ګزه دوه قسمه (مختلف رنګونو والا) استعمال کړي دي. (سعایه و زرقانی) وهوالموفق

(بقیه حاشیه) هنا الامام اذا قرأ فی الصلاة ویحتمل ان یکون المراد بالقاری اعم من ذلک..... واخرج الحاکم عن حبیب بن مسلمة الفهری سمعت رسول الله ﷺ یقول: لا یجتمع ملأ فیدعو بعضهم ویؤمن بعضهم الا اجابهم الله تعالیٰ. (فتح الباری شرح صحیح البخاری ص۳۰۸ جلد۱۴ باب التامین)

(۱) قال العلامة ابن عابدین: وفی حاشیة الحموی عن الامام الشعرانی اجمع العلماء سلفاً وخلفاً علی استحباب ذکر الجماعة فی المساجد وغیرها الا ان یشوش جهرهم علی نائم او مصل او قارئ. (ردالمحتار ص۴۸۸ جلد۱ مطلب فی رفع الصوت بالذکر باب مایفسد الصلاة ومایکره فیها)

(۲) پتکي ترل د رسول الله ﷺ په سنتو کښې یو سنت دي د پیغمبرانو او نیکانو خلقو د لباس حصه ده علامه قسطلاني لیکي. درسول الله ﷺ یو پتکي وو چه هغې ته به ئې سحاب وئیلې او ددې پتکي لاندې به ئې په سر باندې تاؤ شوې توپئ کیښودله. (المواهب مع زرقانی ص۹ جلد۵) او په شرح دمواهب کښې دي چه د پیغمبر ﷺ یو پتکي شپږ ګزه اویو دولس ګزه وو او په سعایه کښې دي چه ملاعلی قاری رحمه الله په خپله رساله عمامه کښې ذکر کړې چه ځمونږ بعضې حنفي علماؤ ذکر کړې چه پیغمبر علیه السلام به هیمشه کوم پتکي استعمالولو د هغې اوږد والي د اوو ګزه او په جُمعه او اخترونو کښې به ئې دولس ګزه پتکي وهلو. اوددې تائید د علامه جزری د قول نه هم کیږي چه هغه په تصحیح المصابیح کښې ذکر کړې دي.

حتی اخبرنی من اثق به انه وقف علی شیئ من کلام الشیخ محی الدین النووی ذکر فیه انه علیه السلام کان له عمامة قصیرة وعمامة طویلة وان القصیرة کانت سبعة ازرع والطویلة اثنی عشر،

(باقی حاشیه په راروانه صفحه)

د فرض د ادا کولو نه پس د اللهم انت السلام په مقدار کیناستل یا دا وئیل دواړه ثابت دي.

سوال: علمائي دین دي مسئلي باره کښې څه فرمائي چه د فرضو او سنتو په مینځ کښې د اللهم انت السلام په مقدار کیناستل سنت دي یا هم دا دعا وئیل سنت دي؟ بینوا توجروا

المستفتي: لعل مرجان کوهاټ.....۱۲۶ رجب ۱۳۹۳ھ

(بقیه حاشیه) حافظ ابن القیم په زاد المعاد (ص۷۲ جلد۱) او ملاعلي قاري په مرقاة کښې او مجدالشیرازی وغیره سیر والؤ ذکر کړي دي چه پیغمبر علیه السلام به څنګه ټوپئ استعمالوله دغه شان به ئې عمامه هم استعمالوله نو پیغمبر علیه السلام پتکي اکثر د ټوپئ دپاسه وهلو، او کله به ئې بغیر دپتکي نه صرف ټوپئ هم پسر کوله. او بغیر د ټوپئ نه به ئې پتکي هم وهلو او که دا اعتراض اوکړیشي چه په ترمذي کښې مرفوع روایت دي. (ان فرق ما بیننا وبین المشرکین العمائم علی القلانس) نو دهغې یو جواب محدثینو دا ذکر کړې دي چه امام ترمذی وئیلې دي. اسناده لیس بالقائم. او په منهاج السنن کښې دي چه دې حدیث کښې د پیغمبر علیه السلام په اعتجار باندې انکار مراد دي.

رسول الله ﷺ نه صرف په احرام کښې سرتور سر کیدل ثابت دي عام طور سره به د هغوي ﷺ په سر باندې پتکي یا ټوپئ پرته وه. اودا د فرشتو سنت دي په (تفسیر ابن کثیر ص۵۲۳ جلد۱) کښې څو روایتونه ددې متعلق راغلي دي صحابه کرامو به هم خپل سرونه په ټوپئ یاعمامه سره پټول د عبدالله بن عتیک او عبدالله بن عدي نه د هریو دعمامې ذکر په بخاري شریف کښې راغلي دي، دغه شان دحدیثو په کتابونو کښې د انس بن مالک عمار بن یاسر او حضرت ابوالدرداء رضی الله عنهم پشان صحابه کرامو د عمامې ذکر راغلي دي دغه شان دنورو صحابو دعمامې او شملې پریخودلو د کیفیت تذکره هم د حدیثو په کتابونو کښې موجود دي. د تابعینو او تبع تابعینو متعلق دعمامې استعمال روایت شوې دي ابن بطال مالکي رحمه الله فرمائي چه امام مالک بیان کړي دي چه هغوي یحیٰ بن سعید، ربیعه او ابن هرمز رحمه الله کښې هریو پتکي وهونکي موندلي دي او زه د ربیعه په مجلس کښې ووم، په هغې کښې یودیرش شرکاء وو هریو پتکي وهونکي وو. حضرت حسن بصري رحمه الله فرمائي چه قوم به په عمامه او ټوپئ باندې سجده کوله. (بخاري ص۵۶ جلد۱) ازمرتب.

الجواب: دومره اندازه باندې فصل کول هم سنت دي او اللهم انت السلام یا نور ماثور ذکرونه وئیل هم سنت دي (لثبوت کلیهما بالحدیث) ﴿۱﴾ وهوالموفق

د سنتو او فرضو په مینځ کښې خوراک څښاک کول یا خبرې کول

سوال: علمائي دین دي مسئلې باره کښې څه فرمائي چه د سحر په مونځ کښې د فرضو او سنتو په مینځ کښې د ماسپښین دمونځ د سنتو او فرضو په مینځ کښې خوراک څښاک او خبرې کول جائز دي که نه؟ په دې سره د سنتو راګر ځول لازم دي که نه؟ بینوا توجروا

المستفتي: مولوي نصیب خان حسن خیل شمالي وزیرستان... ۱۰\نومبر ۱۹۸۹

الجواب: د فرضو او سنتو په مینځ کښې دا کارونه د ثواب کمونکي دي لیکن راګر ځولو باعث نه دي. (شرح التنویر علی هامش ردالمحتار ص ۴۵۷ جلد ۱) ﴿۲﴾ وهوالموفق

په مونځ کښې د خشوع ختمیدلو د خطرې د وجې نه سترګې پټول

سوال: علمائي دین دي مسئلې باره کښې څه فرمائي چه که د توجه او خشوع ساتلو دپاره په مونځ کښې سترګې پټې کړې شي نو په دې کښې به څه قباحت وي که نه؟ بنیوا توجروا

المستفتي: عبدالحلیم بقلم خود..... ۱۷\۱۱\۱۹۷۳

﴿۱﴾ وعن عائشة رضی الله عنها قالت کان رسول الله ﷺ اذا سلم لم یقعد الا مقدار ما یقول اللهم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام رواه مسلم.

وعن ثوبان رضی الله عنه قال کان رسول الله ﷺ اذا انصرف من صلوته استغفر ثلثا وقال اللهم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذاالجلال والاکرام رواه مسلم.

(مشکوٰة المصابیح ص ۸۸ جلد ۱ باب الذکر بعد الصلوٰة الفصل الاول)

﴿۲﴾ قال العلامة الحصکفی: ولو تکلم بین السنة والفرض لا یسقطها ولکن ینقض ثوابها، وقیل تسقط. (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص ۵۰۳ جلد ۱ مبحث مهم فی الکلام علی الضجعة بعد سنن الفجر باب الوتر والنوافل)

الجواب: که دسترګو کهلاؤ ساتلو وخت کښې د خشوع ختمیدو خطره وي نو بندول یې جائز دي بلکه بهتر دي. (شامي ص ۴۰۲ جلد ۱) ﴿۱﴾ وهوالموفق

امام د پاره د پټکي مقدار

سوال: علمائي دین دي مسئلې باره کښې څه فرمائي چه د جمات د امام د پاره د پټکي مقدار کم نه کم څومره پکار دي؟ بینوا توجروا

المستفتي: مثل زاده ترلاندي صوابي: ۱۲\۵\۱۹۲۹

الجواب: د پیغمبر علیه السلام پټکي مختلف قسمونه کښې وو لیکن سنت په هریو پټکي سره اداکیږي لکه چه قمیص، څادر اولنګ هر څومره چه وي سنت پرې ادا کیږي دا ضروري نه ده چه دمنقول په اندازه باندې وي. ﴿۲﴾ وهوالموفق

﴿۱﴾ قال العلامة الحصکفی: وتغمیض عینیه للنهی الا لکمال الخشوع. (قوله الالکمال الخشوع) بان خاف فوت الخشوع بسبب رؤیة ما یفرق الخاطر فلا یکره بل قال بعض العلماء انه الاولی ولیس ببعید حلیة وبحر. (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص ۴۷۷ جلد ۱ مطلب اذا تردد الحکم بین سنة وبدعة کان ترک السنة اولی، باب ما یفسد الصلاة وما یکره فیها)

﴿۲﴾ العمامة ما اعتم بالرأس ولاحدلها شرعاً نعم ذکر فی شرح المواهب کانت لهﷺ عمامة قصیرة ستة اذرع وعمامة طویلة اثنا عشر ذراعاً وکما فی الطبرانی ولکن قال ابن حجر لا اصل له (مواهب ص ۹۹) وفی السعایة ذکر علی القاری فی رسالته فی العمامة ذکر بعض علماء نا الحنفیة ان العمامة التی کان یلبس دائما طولها سبعة اذرع والتی تلبس فی الجمعة والعیدین طولها اثنتا عشرة ذراعا ویؤیده ما ذکره الجزری فی تصحیح المصابیح قد تتبعت الکتب وتطلبت من کتب السیر والتواریخ لا قف علی قدر عمامتهﷺ فلم اقف علی شیئ حتی اخبرنی من اثق به انه وقف علی شیئ من کلام الشیخ محی الدین النووی ذکر فیه انه علیه السلام کان له عمامة قصیرة وعمامة طویلة وان القصیرة کانت سبعة اذرع والطویلة اثنی عشر (مواهب) وقال الشیخ احمد عبد الجواد الدومی عن ابن القیم: لم تکن عمامتهﷺ کبیرة یوذی الرأس حملها ولا صغیرة لا تقی الرأس من حر ولا برد بل کانت وسطاً بین ذلک وخیر الامور الوسط (اتحافات ص ۱۵۵). .....(ازمرتب)

د عمامې د دوؤ شملو حکم

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه د عما مې دوه شملې پریحودل جائز دي یا نه؟ بینوا توجروا

المستفتي: حامد انور.....۳۱۱۲۱۰۱۹۷۵ء

الجواب: بین الکتفین دوه عذبه (عذبه شمله عمامه) جائز دی ﴿۱﴾ (اشعة اللمعات شرح مشکوة). وهو الموفق

د عمامې د پاره درومال استعمال او د عمامې مقدار

سوال: ائې دین دې مسئلې باره کښې څه فر مائي چه نن صبا د رومال کوم رواج د آیا ددې په سر باندې په ټرلو سره د عمامې سنت ادا کیږي؟ او دغه شان د احادیثو په رنړا کښې دعمامې کم مقدار او زیات مقدار څومره ګڼزه پورې ثابت دي؟ او آیا عمامه صرف د امام د پاره سنت ده یا د مقتدي او منفرد د پاره هم؟ بینوا توجروا

المستفتي. حبیب ګل.....۱۹۷۴ء

الجواب: دا خبره دې واضحه وي چه عمامه پسر ول د هر مسلمان د پاره سنت دي (لثبوتها بالاحادیث القولیة) او فقهائې کرامو دا د مونځ په مستحباتو

﴿۱﴾ وفی المنهاج: وکما ثبت ارسال العذبة بین الکتفین کذلک ثبت ارسالها من الجانب الایمن نحو الاذن فی حدیث امامة، اخرجه الطبرانی فی الکبیر ..... وکذلک ثبت ارخاء ها بین یدی المعتم ومن خلفه فی حدیث عبد الرحمن بن عوف رواه ابوداؤد وفی اسناده شیخ مجهول وفی حدیث ثوبان اخرجه الطبرانی فی الاوسط..... اعلم ان سدل الطرف الاسفل یسمی عذبة فی الاصطلاح واما غرز الطرف الاعلی وارساله من خلفه فیسمی عذبة لغة وهو ثابت فی روایة ابی الشیخ من روایة ابن عمر، کان رسول الله ﷺ یدیر کور العمامة علی راسه ویغرزها من وراءه ویرخی لها ذوابة بین کتفیه.

(منهاج السنن شرح جامع السنن ص ۲۱۲ جلد۵ باب سدل العمامة بین الکتفین)

کښې شمار کړې دي (کما في شرح الکبیر ص ۳۲۴﴿۱﴾) په دې کښې د امام او غیر امام حکم یو شان دي صرف د امام پورې خاص کیدل په څه دلیل سره نه دي ثابت ﴿۲﴾ او دا خبره هم ده چه عمامه هرهغې کپړې ته وائي، چه د سرنه تاوکړې شي، کما في التعلیق الممجد. اودا معنی په رومال کښې هم شته دې. لهذا د عربي لغت په رنړا کښې به دا عمامه وي، اګر چه ځمونږ په لغت کښې دیته عمامه نه وئیلې کیږي. او دعمامې دپاره څه شرعاً مقدار نه دې مقرر نو د رومال په وړوکوالي باندې څه نقصان نه لازمیږي. البته ملا علي قاری په مرقاة کښے لیکلې دي. چه د پیغمبر علیه السلام وړه عمامه اووه شرعي ګزه وه، او لویه عمامه دولس شرعي ګزه وه لیکن په دې سره دا نه لازمیږي چه ددې خاص مقدار نه کمه زیاته عمامه به مسنون نه وي. کما في الرداء و الازار. ﴿۳﴾ وهو الموفق.

﴿۱﴾ قال العلامه حلبی: المستحب ان یصلی الرجل فی ثلثة اثواب ازار وقمیص وعمامة ولو صلی فی ثوب واحد متوشحا به جمیع بدنه کما یفعله القصار فی المقصرة جاز من غیر کراهة..... ولکن فیه ترک الاستحباب.

(غنیة المستملی ص۳۳۷ فصل فیما یکره فی الصلاة)

﴿۲﴾ قال العلامه عبد الحئی اللکهنوی: وقد ذکروا ان المستحب ان یصلی فی قمیص وازار وعمامة ولا یکره الاکتفاء بالقلنسوة ولا عبرة لما اشتهر بین العوام من کراهة ذلک.

(عمدة الرعایه علی هامش شرح الوقایه ص۱۹۸ جلد۱ قبیل باب الوتر والنوافل)

وفی منهاج السنن: ان العمامة سنة ولها فضیلة مثل سائر السنن الزائدة واما روایات فضیلة الصلوٰة فیها خمسا وعشرین صلاة او سبعین صلاة وعشرة الاف حسنة فباطلة وموضوعة صرح به القاری وغیره.

(منهاج السنن شرح جامع السنن ص ۲۱۲ جلد۵ باب سدل العمامة بین الکتفین)

﴿۳﴾ وفی منهاج السنن: والعمامة هی ما اعتم بالرأس ولاحد لها شرعا نعم ذکر فی شرح المواهب کانت له ﷺ عمامة قصیرة ستة اذرع عمامة طویلة اثنا عشر ذراعا وفی السعایة ذکر علی القاری فی رسالته فی العمامة ذکر بعض علماء نا الحنفیة ان العمامة التی کان یلبس دائما طولها سبعة اذرع والتی تلبس فی الجمعة والعیدین .....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

سجدې ته تللو وخت کښې به لاسونه په زنګونانو ږدې که زوړند به ئې ساتي

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائي. چه پیغمبر علیه السلام به کله د قومې نه سجدې ته تللو نو لاسونه به ئې په زنګونانو کیښودل یا زوړند به وو؟ ځمونږ د پاره بهتره طریقه کومه ده چه په زنګونانو باندې لاس کیښودلې شي یا زوړند لاسونه وي؟ بینوا توجروا المستفتي: نامعلوم..... ۱۹۷۳ء/۸۱/۲۳

الجواب: د سجدې نه اوچتیدلو وخت کښے په پتونانو یا زنګونانو باندې ځان ټینګول د حدیث او فقهې نه ثابت دي. ﴿۱﴾ لیکن سجدې ته تللو وخت کښې اعتماد کول ثابت نه دي لهذا د عذر نه بغیر داسې نه کول بهتر دي. وهو الموفق

ذکر اذکار د فرضو نه پس بهتر دي یا دسنتو نه پس ؟

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه د مانبنام دمونځ نه پس

(بقیه حاشیه) طولها اثنتا عشرة ذراعا ویویده ما ذکر الجزری فی تصحیح المصابیح قد تتبعت الکتب وتطلبت من کتب السیر والتواریخ لا قف علی قدر عمامته صلی الله علیه وسلم فلم اقف علی شئ حتی اخبرنی من اثق به انه وقف علی شئ من کلام الشیخ محی الدین النووی ذکر فیه انه علیه السلام کان له عمامة قصیرة وعمامة طویلة وان القصیرة کانت سبعة اذرع والطویلة اثنی عشر انتهیٰ.
(منهاج السنن شرح جامع السنن ص۲۳۷ جلد ۱ باب مافی المسح علی الجوربین والعمامة)

﴿۱﴾ قال العلامة الحصکفی: ویکره للنهوض علی صدور قدمیه بلا اعتماد وقعوده استراحة، قال ابن عابدین: (قوله بلا اعتماد) ای علی الارض قال فی الکفایة اشاربه الی خلاف الشافعی فی موضعین احدهما یعتمد بیدیه علی رکبتیه عندنا وعنده علی الارض والثانی الجلسة الخفیفة قال شمس الائمة الحلوانی الخلاف فی الافضل حتی لو فعل کما هو مذهبنا لا بأس به عند الشافعی ولو فعل کما هو مذهبه لا بأس به عندنا کذا فی المحیط.
(الدر المختار علی هامش رد المحتار ص۳۷۴ جلد ۱ باب آداب الصلاة)

درې څلور ځلې کلمه شریفه او لوستله او آیة الکرسي وغیره بیا دهغې نه پس مِ دعا او غوښتله او دهغې نه پس مِې سنت ادا کړل نو آیا دا صحیح ده که د فرضو نه پس سمدستي سنت کول ضروري دي؟ بینوا توجروا
المستفتي: علي شاه..... ۱۹ مارچ ۱۹۷۵

الجواب: د سنتو نه پس افضل دي ﴿۱﴾ البته فرضو پسې سمدستي لوستل هم جائز دي، وهو الموفق

د امام د پاره (ربنا لک الحمد) وئیل اونه وئیل دواړه جائز دي

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه امام به د سمع الله لمن حمده نه پس (ربنا لک الحمد) وائی که نه؟ که اووائی نو په مونځ کښې ورسره فرق راځي که نه؟ بینوا توجروا، المستفتي: عزیز الحق پوسټ بکس نمبر ۱۴۲۱ جده سعودي عرب

الجواب: امام د سمع الله لمن حمده نه پس ربنا لک الحمد وئیلې شي. ځمونږ مذهب کښې دې مسئلې کښې اختلاف دې دې کښې توسع ده ډیرو فقهاؤ وئیلو ته ترجیح ورکړې ده. ﴿۲﴾ وهو الموفق

د امام نه د پټکي دو هلو او مونځ ورکولو مطالبه کول صحیح نه ده

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه یو سړي د خلقو په مخکښې دا اووائي چه په سر باندې پټکي کیښودل د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دې او کوم علماء چه په سر باندې پټکي نه ږدي هغه لعنتیان او خبیثان دي،

﴿۱﴾ قال العلامه حسن بن عمار الشرنبلالی: قال الکمال عن شمس الائمة الحلوانی انه قال لابأس بقراءة الاوراد بین الفریضة والسنة فالاولیٰ تاخیر الاوراد عن السنة، فهذا ینفی الکراهة. (مراقی الفلاح شرح نور الایضاح ص۳۱۲ فصل فی صفة الاذکار)

﴿۲﴾ قال العلامة ابن عابدین: (قوله لغیره) ای لمؤتم ومنفرد لکن سیأتی ان المعتمد ان المنفرد یجمع بین التسمیع والتحمید وکذا الامام عندهما وهو روایة عن الامام جزم بها الشرنبلالی فی مقلمته. (رد المحتار هامش الدر المختار ص۳۵۳ جلد ۱ باب صفة الصلاة)

ددې ویونکې څه حکم دې؟ ځکه چه ځمونږ په معاشره کښې اکثر علماء
پټکې نه وهي بلکه اکثر ټوپئ یا قراقلي اچوي؟ بینوا توجروا

المستفتي: عبدالرازاق پی او ایف واه کینټ.... ۱۹۹۱ء ۹۱۱

الجواب: عمامه ترل سنت رسول ﷺ او سنتِ ملائکه دي ﴿۲﴾ اوددې ترل د هر مسلمان د پاره سنت زائده او مستحب دي ﴿۳﴾ د علمائې کرامو یا ائمه کرامو پورې ددې خاص کول غلطي ده ﴿۴﴾ البته د کپړې او څرمنې ټوپئ

﴿۱﴾فی منهاج السنن: ان العمامة سنة ولها فضيلة مثل سائر السنن الزائدة واما روايات فضيلة الصلوٰة فيها خمساً وعشرين صلاة او سبعين صلاة وعشرة آلاف حسنة فباطلة وموضوعة صرح به القاری وغيره، وتمام هذه المسائل فی التحفة الاحوذی.

(منهاج السنن شرح جامع السنن ص ۲۱۲ جلد۵ باب سدل العمامة بين الكتفين)

﴿۲﴾قال العلامه حافظ ابن كثير: (قوله من الملائكة مسومين) قال معلمين وكان سيما الملائكة يوم بدر عمائم سود ويوم حنين عمائم حمر وروى من حديث حصين بن مخارق عن سعيد عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال لم تقاتل الملائكة الا يوم بدر..... عن ابن عباس قال كان سيما الملائكة يوم بدر عمائم بيض قدارسلوها فی ظهورهم ويوم حنين عمائم حمر .....حدثنا هشام بن عروة عن يحيٰ بن عباد ان الزبير رضی الله عنه كان عليه يوم بدر عمامة صفراء مقجرابها فنزلت الملائكة عليهم عمائم صفر.

(تفسير ابن كثير ص ۵۲۳ جلد ۱ سوره آل عمران آيت ۱۲۵)

﴿۳﴾ قال فی شرح الوقايه: السنة ما واظب النبی عليه السلام عليه مع الترک احيانا فان كانت المواظبة المذكورة على سبيل العبادة فسنن الهدیٰ وان كانت على سبيل العادة فسنن الزوائد كلبس الثياب والاكل باليمين وتقديم الرجل اليمنیٰ فی الدخول ونحو ذلک.

(شرح الوقايه ص ۶۹ جلد ۱ الولاء والتيامن فی الوضوء كتاب الطهارة)

﴿۴﴾قال العلامه حسن بن عمار بن علی: والمستحب ان يصلی فی ثلاثة اثواب ازار وقميص وعمامة وقال الزيلعی والافضل ان يصلی فی ثوبين لقوله عليه السلام اذا كان لاحدكم ثوبان فليصل فيهما يعنی مع العمامة لانه يكره مكشوف الرأس.

(امداد الفتاح شرح نور الايضاح ص ۲۲۹ باب شروط الصلوٰة واركانها)

باندې کفایت کول جائز دي ﴿۱﴾ او کوم سړي چه ئې بالکل پریږدي یا د سپکوالي او بې پرواهي او ناراستئ په وجه ئې بالکلیه پریږدي نو هغه د بیهقي د حدیث ,, لعنتهم ولعنهم الله وكل نبی يجاب والتارک لسنتی،، په وجه باندې ملعون دي ﴿۲﴾

نوټ: د ماحول او معاشرې په وجه باندې سنتِ رسول پریخودل د ضعیف ترین ایمان علامت دي. فقط

﴿۱﴾ وقال فی منهاج السنن: فی الغرائب رجل صلی مع قلنسوة وليس فوقها عمامة او شئ آخر يكره وما ذكره الفردوس الديلمی عن جابر ركعتان بعمامة خير من سبعين ركعة بلا عمامة ، وبالجملة ان ترک العمامة ترک الاولیٰ نعم جاز ترک مالايكون مطلوباً شرعا عند مصلحة العوام.

(منهاج السنن شرح جامع السنن ص ۲۲۵ جلد۲ باب ماجاء فی الصلوٰة فی الثوب الواحد)

﴿۲﴾وقال فی منهاج السنن: ذكر العلی القاری ايضا والمجد الشيرازی وغيرهما من ارباب السير ان النبی ﷺ كان يلبس القلانس تحت العمائم وبغير العمائم ويلبس للعمائم بغير القلانس انتهیٰ ، فان قيل قد روی الترمذی مرفوعا ان فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس قلنا قال الترمذی اسناده ليس بالقائم وقيل قصده ﷺ الانكار على الاعتجار. (منهاج السنن شرح جامع السنن ص ۲۳۷ جلد ۱ باب ماجاء فی المسح على الجوربين والعمامة)

قال العلامه عبد الحئی اللكهنوی: وقد ذكروا ان المستحب ان يصلی فی قميص وازار وعمامة ولايكره الاكتفاء بالقلنسوة ولا عبرة لما اشتهر بين العوام من كراهته ذلک. (عمدة الرعايه على هامش شرح الوقايه ص ۱۹۸ جلد ۱ قبيل باب الوتر النوافل)

.....

.....

باب تسوية الصفوف

آيا يو نابالغ به د بالغينو په صف کښې اودريږي؟

سوال: علمائي دين دي مسئلي باره کښې څه فرمائي چه کله د بالغينو په صف کښې ځائي وي او نابالغ يواځي وي نو د بالغينو په صف کښې او دريدلې شي؟ بينوا توجروا

المستفتي: کرک استاد بهرت بنوں.....۱۹۷۵ء/۱۱/۱۱/۲۰

الجواب: دا نابالغه د بالغينو په صف کښې اودريدلې شي. (کما فی الدر المختار)﴿۱﴾ وهو الموفق

په مخکښې ځائي قبضه کول او قرآن ته د شاکولو حکم

سوال: علمائي دين دي مسئلي باره کښې څه فرمائي چه (۱) چه يو کس د پاره د جمات په اولني صف کښې رومال يا تو پئ کيښودل د ځائي قبضه کولو د پاره څنګه دي. (۲) په مخکښې صف کښې مونځ ګزارناست دي او زيد روستو صف کښې ناست دي په قرآن مجيد کښې تلاوت کوي چه د هغې په وجه دخلقو شاګاني قرآن مجيد طرفته کيږي نو آيا د زيد دا طريقه جائز ده؟ بينوا توجروا

المستفتي: عبدالرحمان، حميد علي پارک اچره لاهور.... ۸/۹/۱۹۸۷

جواب(۱) دا منع نه دي البته څوک د خپل ځائي نه پاڅول مکروه دي.﴿۲﴾

﴿۱﴾ قال الحصكفي ثم الصبيان ظاهره تعددهم فلو واحداً دخل الصف. (الدر المختار على هامش ردالمحتار ص ۴۲۲ جلد ۱ مطلب في الكلام على الصف الاول)

﴿۲﴾ قال العلامة ابن عابدين : (قوله وليس له) قال في القنية له في المسجد موضع معين يواظب عليه وقد شغله غيره قال الاوزاعي له ان يزعجه وليس له ذلک عندنا، اى لان المسجد ليس ملكا لاحد بحر عن النهاية قلت ..... (بقيه حاشيه په راروانه صفحه)

(۲) قران مجيد او دينی کتابو نو طرفته ښپې خورول مکروه دي شا کول ورته مکروه نه دي. ﴿۱﴾ وهو الموفق

د سختې ګرمئ دوجې نه اولنې صف پريخودل

سوال: علمائي دين دي مسئلي باره کښې څه فرمائي چه د يوجمات په يو حصه باندې چت دي او جنوبي حصه بغير د چت نه ده اوس يو مشر عالم دين خلق په زور باندې په ګرمئ کښې په اولني صف کښې په اودريدو باندې مجبورکوي چه د اولني صف فضيلت زيات دي او حال دا چه ګرمي هم سخته ده نو دې صورت کښې به مقتديان څه کوي؟ بينوا توجرو

المستفتي: فضل حليم بو نير.....۲۹/۷/۱۹۷۸

الجواب: د سختې ګرمئ د وجې نه د جماعت پريخو دل هم جائز دي(۲) نو اولني صف پريخودل به ولې جائز نه وی؟ البته چه کله ګرمي د برداشت قابله وي نو د اولني صف فضيلت حاصلول پکار دي. (لان من ابتلی ببليتين فليختر اهونهما). فافهم

(بقيه حاشيه) وينبغي تقييده بما اذا لم يقم عنه على نية العود بلا مهلة كما لو قام للوضوء مثلا ولا سيما اذا وضع فيه ثوب لتحقق سبق يده تأمل .

(ردالمحتار هامش الدر المختار ص ۴۹۰ جلد ۱ قبيل باب الوتر والنوافل)

﴿۱﴾ وفی الهنديه: مد الرجلين الى جانب المصحف ان لم يكن بحذائه لا يكره وكذا لو كان المصحف معلقا فی الوتد وهو قد مد الرجل الى ذلک الجانب لا يكره كذا فی الغرائب. (فتاوىٰ عالمگيريه ص ۳۲۲ جلد ۵ الباب الخامس فی آداب المسجد والقبلة والمصحف الخ)

﴿۲﴾ قال الحصكفي: ولا (يجب الجماعة) على من حال بينه وبينها مطر وطين وبرد شديد قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: (قوله وبرد شديد) لم يذكرا الحر الشديد ايضا ولم ارمن ذكره من علمائنا ولعل وجهه ان الحر الشديد انما يحصل غالبا فی صلاة الظهر وقد كفينا مونته بسنية الابراد نعم قد يقال لو ترک الامام هذه السنة وصلى فی اول الوقت كان الحر الشديد عذرا تأمل. (ردالمحتار ص ۴۱۱ جلد ۱ باب الامامة)

قسم کښې حانث کیدلو والـه سره په صف کښې مونځ کول جائز دي

سوال: علمائې کرام دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه یو سړې د جمعې د مونځ نه پس په جمات کښې قسم اوخوړلو چه فلانکې کار به کووم. اوس هغه د قسم نه خلاف کوي او هغه کار نه کوي. نو آیا ده سره په یو صف کښې د جمعې مونځ کول جائز دي؟ بینوا توجروا

المستفتي: زردار خان حویلیان هزاره..... ۱۴۱۸۱۱۹۷۲

الجواب: داهل سنت والجماعت دا مسلک دي چه دګناه په وجه باندې نیکئ ته نقصان نه رسیږي(۱)، او دګناه په وجه باندې څوک د نیک کار نه بندول ګناه ده. لهذا ددې وعدې خلاف کونکې سړې مونځ صحیح دي او دې د جمات نه ویستل او صف نه ویستل لویه ګناه ده ددې نه بچ کیدل ضروري دي. البته د فاسقانو سره تعلقات ختمول پکار دي چه هغوي د خپلو کارونو نه واپس شي او تو به اوباسي. فقط

د جمات په ډکیدلو باندې د سړک بل طرفته صفونه جوړول

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه که جمات دخلقو نه

﴿۱﴾قال الامام نعمان بن ثابت: نقول المسئلة مبينة مفصلة: من عمل حسنة بشرائطها خالية عن العيوب المفسدة والمعانى المبطلة ولم يبطلها حتى خرج من الدنيا فان الله تعالىٰ لا يضيعها بل يقبلها منه ويثيبه عليها وماكان من السيئات دون الشرک والكفر ولم يتب عنها حتى مات مؤمنا فانه فى مشيئة الله تعالىٰ ان شاء عذبه وان شاء عفاعنه ولم يعذبه بالنار ابداً، قال الملا على قارى فى شرحه: وفى اقتصار حكم الامام الاعظم رحمه الله على الرياء والعجب دون سائر الآثام اشعار بان باقى السيئات لا تبطل الحسنات بل قال الله تعالىٰ: ان الحسنات يذهبن السيئات وذلک للحديث القدسى سبقت رحمتى غضبى.
(شرح القارى على الفقه الاكبر ص۷۷، ۷۸ الطاعات بشروطها مقبولة الخ)

ډک شي او دجمات مشرقي طرفته په څوارلس فټه کښې متصل سړک دې خلق دومره فاصله پریږدي او بل طرفته صفونه جوړوي نو ددې خلقو اقتداء څه حکم دي؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولوی محمد وزیربټګرام هزاره.....۲۳\صفر۱۴۰۱ھ

الجواب: دې خلقو باندې ضروري ده چه دا فاصله ډکه کړي او مونځ اوکړي ګنې نو اقتداء به ئې صحیح نه وي.

لمافى الدرالمختار على هامش ردالمحتار ص۵۴۷ جلد ۱ ويمنع من الاقتداء طريق تجرى فيه عجلة او نهر..... يسع صفين فاكثر الا اذا اتصلت الصفوف فيصح مطلقا﴿۱﴾
اوکه په عیدګاه کښې داسې فاصله وي نو اداکیږي (لما في الهنديه ص ۸۷ جلد ۱)﴿۲﴾ وهوالموفق

په صفونو کښې د بوډاګانو. خوانانو. ماشومانو اوښځو ترتیب

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه په مونځ کښې به په اولني صف کښې بوډاګان بیا ځوانان بیا ماشومان او په آخري صف کښې به ښځې اودریږي ددې شرعي څه ثبوت دي؟ بینوا توجروا

المستفتي: ولي الله تبوک سعودي عرب. ۱۴۰۲

الجواب: دا مسئله صحیح ده په حدیث شریف کښې راغلي دي (ليلنى منكم اولوا الاحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، رواه مسلم) ﴿۳﴾ نواهل

﴿۱﴾ (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ص۴۳۳ جلد ۱ باب الامامة مطلب الكافى للحاكم جمع كلام محمد فى كتبه التى هى ظاهر الراوية)
﴿۲﴾ وفى الهنديه: وفى مصلى العيد الفاصل لا يمنع الاقتداء وان كان يسع فيه الصفين او اكثر. (فتاوىٰ هنديه ص۸۷ جلد ۱ الفصل الرابع فى بيان ما يمنع صحة الاقتداء وما لا يمنع)
﴿۳﴾ (مشكواة المصابيح ص۹۸ جلد ۱ باب تسوية الصف الفصل الاول)

علم او اهل عقل به درجه په درجه صفونه جوړوي مثلاً اول سړي بالغان بیا نابالغه وغیره ﴿۱﴾

په شاتني صف کښې یواځې اودریدل اود مخکښې صف نه سړي راروستو کول

سوال: علمائي دین دي مسئلي باره کښې څه فرمائي چې کله اولنې صف ډک شي اوروستو یو مونځ ګذار راشي د دویم د راتللو امید نه وي نودي صورت کښې د اولني صف نه مونځ کونکي شاته رابنکل ضروري دي که نه؟ او که دغه شان اونه کړي نوځان له اودریدل مکروه تحریمي دي یا تنزیهي؟ بینوا توجروا

المستفتي: اکرام الحق نشتر آباد راولپنډي.... ۱۲\ذي الحجه ۱۳۸۹ھ

الجواب: په دې زمانه کښې بهتر داده چه یواځې اودریږي. (فلیراجع الی الشرح الکبیری ص۳۱۷﴿۲﴾ وردالمحتار ص۶۰۵ جلد۱، ناقلاً عن القنیه) اوبعضې فقهاؤ فرمائیلي دي چه که په صف کښې څوک پوهه سړي ووهغه دي راروستو کړی کینی یواځې دي اودریږی. (ردالمحتار ص ۵۰۶)﴿۳﴾ اوداصل حکم متعلق تصریح ملاؤ نه شوه. لیکن ظاهري طور سره کراهت تنزیهي معلو میږي ځکه چه د خالي والي موجود کیدلوسره سره هم پیغمبر علیه لسلام د مونځ راګرځولو حکم نه دي کړي نود فُرجې (خالي والي) نه موجودیدلو وخت کښې به حکم اسان وي. فقط

﴿۱﴾قال العلامة الحصکفی رحمه الله : الرجال ثم الصبیان ثم الخنائی ثم النساء .
(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص ۴۲۲ جلد ۱ باب الامامة)

﴿۲﴾ قال العلامة الحلبی رحمه الله: والقیام وحده اولی فی زماننا لغلبة الجهل علی العوام فاذاجره یفسد صلوته انتهیٰ. (الشرح الکبیر ص ۳۴۹ فصل فی بیان ما الذی یکره فعله فی الصلاة)

﴿۳﴾قال العلامة الحصکفی رحمه الله: وقد منا کراهة القیام فی صف فیه فرجة بل یجذب احدامن الصف ذکره ابن الکمال لکن قالوا فی زماننا ترکه اولیٰ فلذا قال فی البحر یکره وحده الا اذا لم یجد فرجة (قوله وقد منا) ای فی باب الامامة عند قوله ویصف الرجال حیث قال ولو صلی علی رفوف المسجدان وجد فی صحنه مکانا کره کقیامه فی صف خلف صف فیه فرجة، ولعله یشیر بذلک الی انه لو لا العذر المذکور کان انفراد المأموم مکروها (قوله لکن قالوا) القائل صاحب القنیة فانه.....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

امام پسې چه صف پوره شي نو دویم صف کښې یواځې اودریدل

سوال: علمائي دین دي مسئلي باره کښې څه فرمائي چه که د پیش امام شاته یو صف پوره شي نو مقتدي په دویم صف کښې یواځې اودریدلې شي که نه؟ بینوا توجروا

المستفتي: محمد سلیم صدیقي پوسټ نمبر ۶۳۰ مسقط عمان....۵\۱۱\۱۹۷۴

الجواب: په صف کښې یواځې اودریدل مکروه دي ﴿۱﴾ لیکن مونځ صحیح دي. لحدیث زادک الله حرصاً ولا تعد ﴿۲﴾ولم یامره بالاعادة ههنا﴿۳﴾. فافهم. وهوالموفق

(بقیه حاشیه) عزا الی بعض الکتب اتی جماعة ولم یجد فی الصف فرجة قیل یقوم وحده ویعذر وقیل یجذب واحدا من الصف الی نفسه فیقف بجنبه والاصح ماروی هشام عن محمد انه ینتظر الی الرکوع فان جاء رجل والاجذب الیه رجلا او دخل فی الصف ثم قال فی القنیة والقیام وحده اولیٰ فی زماننا لغلبة الجهل علی العوام فاذا جره تفسد صلاته.
(ردالمحتار هامش الدرالمختار ص۴۷۸ جلد ۱ باب من یفسد الصلاة ومایکره فیها)

﴿۱﴾ قال العلامه حصکفی: وقد منا کراهة القیام فی صف خلف صف فیه فرجة للنهی وکذا القیام منفرداً وان لم یجد فرجة بل یجذب احداً من الصف ذکره ابن الکمال لکن قالوا فی زماننا ترکه اولیٰ. (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص۴۷۸ جلد ۱ باب مکروهات الصلاة)

﴿۲﴾ وعن ابی بکرة انه انتهیٰ الی النبی ﷺ وهو راکع فرکع قبل ان یصل الی الصف ثم مشی الی الصف فذکر ذلک للنبی ﷺ فقال زادک الله حرصا ولا تعد رواه البخاری.
(مشکواة المصابیح ص۹۹ جلد ۱ الفصل الاول باب الموقف)

﴿۳﴾ قال العلامه علی بن سلطان محمد: ذهب الجمهور الی ان الانفراد خلف الصف مکروه غیر مبطل وقال النخعی وحماد وابن ابی لیلی ووکیع واحمد مبطل والحدیث حجة علیهم فانه علیه السلام لم یأمره بالاعادة ولو کان الانفراد مفسداً لم تکن صلاته منعقدة لاقتران المفسد بتحریمتها.
(مرقاة المفاتیح شرح مشکواة ص۱۸۵ جلد۳ قبیل الفصل الثانی باب الموقف)

په جمات کښې د مونځ ادا کونکي مخې ته د جمات نه بهر یا دننه د تیریدلو حکم

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه یو سړي په اولنې صف کښے دننه یا په صحن (غولې، انګړ) کښې مونځ کوي او دویم سړي د جماعت نه بهر لرې مخامخ تیریږي آیا هغه به ګناه ګاروي او دغه شان د جمات او غیر جمات څه فرق شته دې؟ بینوا توجروا

المستفتي: حبیب الله.. ۳۰۱۳۱۷۴

الجواب: محقق ابن همام دا غوره کړې چه په جمات او غیر جمات کښې فرق نشته یعني په جمات کښې هم لږ لرې تیریدل جائز دي (ای ما لایقع علیه بصر المصلی الخاشع) (کمافی فتح القدیر ص۲۸۸ جلد۱)﴿۱﴾ وهوالموفق

که یو کس په اولنې صف کښې سنت شروع کړل او جماعت اودریدلو نو څه به کوي

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چې یو سړي په اولنې صف کښې سنت شروع کړي او لږ ساعت پس جماعت اودریږي اوس صف خو یودې نو داسړي به سنت پوره کړي او جماعت کښې به شریک شي یا سنت پریږدي شاته لاړ شي سنت اوکړي بیا په فرض جماعت کښې شریک شي؟ بینوا توجروا

المستفتي: عبدالغني.... ۳ جون ۱۹۷۵

﴿۱﴾ قال العلامة ابن الهمام: وفی النهایة الاصح انه ان کان بحال لو صلی صلاة الخاشعین نحو ان یکون بصره فی قیامه فی موضع سجوده وفی موضع قدمیه فی رکوعه والی ارنبة انفه فی سجوده فی حجره فی قعوده والی منکبه فی سلامه لا یقع بصره علی المار لا یکره ومختار السرخسی مافی الهدایه وما صحح فی النهایة مختار فخر الاسلام رجحه فی النهایة. (فتح القدیر ص ۳۵۴ جلد۱ باب ما یفسد الصلاة ومایکره فیها)

الجواب: سنت دې اوکړي او امام سره دې شریک شي. (ردالمحتار) ﴿۱﴾ وهوالموفق

په صفونو کښې د اوګو او ګیټو ملاوهلونه مراد برابرول دي

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائي چه په مونځ کښې ګیټې او اوګې ملاوهل پکار دي یابغیر د ملاوولو نه اودریدل پکار دي؟ او حال دا چه دا دواړه په یو وخت کښې ملاوول ګران دي؟ بینوا توجروا

المستفتي: غلام حیدر چارسده...

الجواب: صفونه نیغ ساتل مطلوب دي اوکومو روایتو نو کښې چه کعب د کعب سره اوګه د اوګې سره او رکبة د رکبة سره د ملاؤولو حکم راغلې دې د هغې نه مراد بربرول دي دا نه چه حقیقي معنی ئې مراد ده.

لانها متعذر فی آنٍ واحد، فافهم ﴿۲﴾ وفی البحر ص۳۵۳ جلد۱ وینبغی للقوم اذا قاموا الی الصلوٰة ان یتراصوا ویسدوا الخلل ویسووا بین مناکبهم فی الصفوف ﴿۳﴾. وهوالموفق

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدین رحمه الله: قال فی شرح المنیة والاوجه ان یتمها لانها ان کانت صلاة واحدة فظاهرالخ. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص۵۲۸ جلد۱ قبیل مطلب فی کراهة الخروج من المسجد بعد الاذان باب ادراک الفریضة)

﴿۲﴾ وفی المنهاج: واما الزاق المنکب بالمنکب والرکبة بالرکبة والکعب بالکعب فالمراد منه المحاذاة دون المعنی الظاهر بدلیل مارواه ابوداؤد وحاذوا بین المناکب وحاذوا بالاعناق..... واما ما یفعله اهل الظاهر من حمل الالزاق علی الحقیقة فلا سلف لهم فیه علی ان الزاق الکعب بالکعب والرکبة بالرکبة والمنکب بالمنکب حقیقة فی وقت واحد عسیر جداً بل محال.

(منهاج السنن شرح جامع السنن ص۱۰۳ جلد۲ باب ماجاء فی اقامة الصفوف)

﴿۳﴾ (البحر الرائق ص۳۵۳ جلد۱ باب الامامة)

بغیر د ضرورت نه صفونه پریخودل او دامام نه لرې اودریدل

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائې چه یو سړې جمات ته راشي او دامام په اقتداء کښې نیت اوترې خو صف پریږدي او ځان له اودریږي نو ددې کس د مونځ څه حکم دې؟ بینوا توجروا

المستفتي: عبدالرحیم پیښور ښار

الجواب: که ذا سړې صفونه پریږدي او یواځې د امام اقتداء کوي نو دده مونځ جائز خو خلاف اولی دې.

کما فی الهندیه ص ۸۸ جلد ۱ ولو اقتدیٰ بالامام فی اقصی المسجد والامام فی المحراب فانه یجوز کذا فی شرح الطحاوی وان قام علی سطح داره المتصل بالمسجد لا یصح اقتداءه ﴿۱﴾. وهوالموفق

﴿۱﴾ (فتاویٰ عالمگیریه ص ۸۸ جلد ۱ الفصل الرابع فی بیان مایمنع صحة الاقتداء وما لا یمنع)

باب الامامة

فصل فی الجماعة

تارک الجماعت فاسق او منافق دې

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه په جمات کښې روزانه اذان کیږی اودَ کلی خلق اذان اوری اوجمات ته حاضری نه کوی اوداذان دَ مطلب اومقصد نه هم خبر دی. دَداسې خلقو دپاره شرعی حکم څه دې؟

بینوا توجروا

المستفتی: محمدنذیرعباسی ساکن ډهیر آزاد کشمیر..... ۲۰/محرم ۱۳۹۲ھ.

الجواب: تارک الجماعت فاسق ﴿۱﴾. اومنافق دې. ﴿۲﴾ .وهوالموفق.

﴿۱﴾ قال العلامه ابن نجیم: وذکر فی غایة البیان معزیا الی الاجناس ان تارک الجماعة یستوجب اساءة ولا تقبل شهادته اذا ترکها استخفافا بذلک ومجانة اما اذا ترکها سهوا او ترکها بتاویل بان یکون الامام من اهل الاهواء او مخالفا لمذهب المقتدی لا یراعی مذهبه فلا یستوجب الاساءة وتقبل شهادته.

(البحر الرائق ص ۳۴۵ جلد ۱ باب الامامة)

﴿۲﴾ عن عبد الله بن مسعود قال لقد رائیتنا وما یتخلف عن الصلاة الا منافق قد علم نفاقه او مریض ان کان المریض لیمشی بین رجلین حتی یأتی الصلاة وقال ان رسول الله ﷺ علمنا سنن الهدیٰ وان من سنن الهدیٰ الصلاة فی المسجد الذی یوذن فیه.

(مشکواة المصابیح ص ۹۶ جلد ۱ باب الجماعة الفصل الثالث)

څوک فاسق او فاجر به دَجمې دَمونځ نه نشی منع کولې

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه یو سړی خپلې ښځې ته بدعی طلاق یعنی درې طلاقه ورکړل. چه دَهغې متعلق دَ علاقه کشمیر ټولو علمائې کرامو دښځې اوخاوند په مینځ کښې دَجدایئ حکم کړې دې. لیکن هغه دواړه پیښور ته لاړل اوهلته کښې دواړه اوسیږی او په زنا کښې اخته دی. ددې ټولو خبرو اقرار ددغې سړی پلار هم کړې دې اود ماسپخین د مونځ نه پس ئې دَامام صاحب دَتپوس په جواب کښې اووئیل چه ورسره په ټم ښادئ کښې شریک یم اوتعلق ورسره ساتم. اوهغوی سره تګ راتګ هم کیږی. نود جماعت امام صاحب مونځ واپس راوګرځولو او دَهغه پلار ته ئې اووئیل چه ترڅو پورې تادَخپل ځوئ سره تعلق پریخودې نه وی نو دَجمعې مونځ ته مه راځه. دغې سړی بل جمات ته دَمونځ دپاره تلل شروع کړل دَهغه دویم جمات امام ورته اووئیل چه ستا مونځ جائز دې صرف په پلار والی باندې کافر کیږې نه. نواوس دَدې مسئلې حقیقت څه دې؟ بینوا توجروا.

المستفتی: صاحب حق کانګړه شبقدر فورټ پیښور.. ۲۰/جمادی الثانی ۱۳۸۹ھ.

الجواب: دَدې طلاق دَورکونکی پلار دَجمعې دَمونځ یا جمات نه منع کول حرام دی الله تعالی فرمائی.

ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه ﴿۱﴾ وقال ارءیت الذی ینهیٰ عبداً اذاصلیٰ ﴿۲﴾ وایضاً ما منع النبی ﷺ الثلثة الذین خلفوا عن المسجد والجماعة ﴿۳﴾

دغه شان ددې کار اعاده بالکل دَ ناپوهئ نتیجه ده. اودَداسې تعزیر پوره کول ډیر زیات ګران دی. ځکه چه فسق او فجورصرف زنانه ده بلکه جواری کول شراب څکل، سودی کار کول، ږیره خرئیل او مونځ باقاعده نه کول دا ټول

﴿۱﴾ (سورة البقرة پاره: ۱ آیت: ۱۱۴ رکوع: ۱۴)

﴿۲﴾ (سورة العلق پاره: ۳۰ آیت: ۹، ۱۰ رکوع: ۲۱)

﴿۳﴾ (الصحیح البخاری ص ۶۳۵ جلد ۲ باب حدیث کعب بن مالک کتاب المغازی)

کارونه موجب د فسق دی. نودوی دَجمات اومونځ نه ولې نه منع کوی. مختصرداچه دویم امام په حقه دې اوپه دې سړی (یعنی پلار) او نورومسلمانانو باندې ضروری دی چه ددې زناکارسره تعلق ختم کړی. ﴿۱﴾ وهوالموفق

دَ " من ام قوما وهم له کارهون " او " صلوا خلف کل بروفاجر " حدیثونو کښې تطبیق

سوال: ما یقول العلماء الراسخون فی هذه المسئلة ان الامام اذا صار فاسقا بعد ما تقلدوه عادلاً هل یستحق العزل، وهل یجوز لاهل الحل والعقد من اهل المحلة ان یعزلوه استدلالا بقوله علیه السلام لا یقبل صلوٰة من ام قوما وهم له کارهون؟ وبعضهم یقولون یجوز الصلوٰة خلفه ولا یستحق العزل استدلالا بقوله علیه السلام صلوا خلف کل بروفاجر، فما التطبیق بین الحدیثین؟ بینوا توجروا

المستفتی: سید حبیب شاه معرفت شیخ الحدیث مولانا محمد احمد صاحب شیر گڑھ..... ۱۹/۳/۱۹۷۳ء

جواب: اعلم ان الصلوٰة جائزة خلف الفاسق لقوله علیه السلام صلوا خلف کل بروفاجر (الحدیث) ﴿۲﴾ لکنها مکروهة تحریماً کما فی منحة الخالق علی

﴿۱﴾ قال القاری علی بن سلطان محمد: رخص للمسلم ان یغضب علی اخیه ثلاث لیال لقلته ولا یجوز فوقها الا اذا کان الهجر ان فی حق من حقوق الله تعالیٰ فیجوز فوق ذلک..... واجمع العلماء علی ان من خاف من مکالمة احد وصلته ما یفسد علیه دینه او یدخل مضرة فی دنیاه یجوز له مجانبته وبعده ورب صرم جمیل خیر من مخالطة تؤذیه..... فان هجرة اهل الاهواء والبدع واجبة علی مر الاوقات ما لم یظهر منه التوبة والرجوع الی الحق، فانه ﷺ لمّا خاف علی کعب بن مالک واصحابه النفاق حین تخلفوا عن غزوة تبوک امر بهجر انهم خمسین یوماً. (مرقاة المفاتیح شرح مشکواة ص ۷۵۹ جلد ۸ باب ماینهی عنه من التهاجر والتقاطع واتباع العورات)

﴿۲﴾ (اخرجه البیهقی کتاب الجنائز باب الصلوٰة علی من قتل نفسه غیر مستحل لقتلها (ص ۱۹ جلد ۴) والدرالقطنی باب صفة من تجوز الصلاة..... (بقیه حاشیه په بله صفحه)

هامش البحر ص ۳۴۹ جلد ۱، قال الرملی ذکر الحلبی ف شرح منیة المصلی ان کراهة تقدیم الفاسق والمبتدع کراهة التحریم انتهی﴿۱﴾ قلت وهذا عند وجود غیر الفاسق لما فی البحر ص ۳۴۹ جلد ۱ وینبغی ان یکون محل کراهة الاقتداء بهم عند وجود غیرهم والا فلا کراهة کما لا یخفی﴿۲﴾ وجاز عزله عند عدم الفتنة کما یدل علیه ما فی ردالمحتار ص ۵۰۲ جلد ۱ واذا قلد عدلا ثم جار وفسق لا ینعزل ولکن یستحب العزل ان لم یستلزم فتنة انتهی﴿۳﴾ قلت وجه الدلالة واضحة لان امام الحی ادون حالا من الامام الکبیر وقلت ایضا هذا عند تحقق الامام الغیر الفاسق والافلا ضیر فیه فافهم. وهوالموفق

په کومو صورتونو کښې د جمعې پریخودل جائز دی

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه په لاندینی صورتونو کښې سړې جمات ته لاړشی د جمعې سره مونځ اوکړی یا په کور کښې پاتې شی اوځان له مونځ اوکړی.(۱). چه بنځې ته د ځاوند په غیرموجودګئ کښې د تکلیف رسیدلو غالب ګمان وی.(۲). بنځې ته د ځاوند په غیرموجودګئ کښې د تکلیف رسیدلو شک وی.(۳). بنځې ته د ځاوند په غیرموجودګئ کښې صرف د طبیعت د خرابیدلو خطره وی.(۴). چا سره د وعدې پوره کولو وخت وی.

(بقیه حاشیه) معه والصلاة علیه ص ۵۷ جلد ۲ وبنحوه اخرجه الطبرانی فی الکبیر رقم: ۱۳۶۲۲ (حاشیه امداد الفتاح ص ۲۴۴ بیان من تکره امامتهم) وعن ابی هریرة قال قال رسول الله ﷺ الجهاد واجب علیکم مع کل امیر برا کان اوفاجرا وان عمل الکبائر والصلاة واجبة علیکم خلف کل مسلم برا کان او فاجرا وان عمل الکبائر ..... رواه ابوداؤد. (مشکواة المصابیح ص ۱۰۰ جلد ۱ باب الامامة)

﴿۱﴾ (منحة الخالق علی هامش البحر الرائق ص ۳۴۹ جلد ۱ باب الامامة)

﴿۲﴾ (البحر الرائق ص ۳۴۹ جلد ۱ باب الامامة)

﴿۳﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ۴۰۵ جلد ۱ باب الامامة)

(۵). سخت معذوره دې په جمات کښې ستر وغیره نښکاره کیږی. تفصیلی جواب راولیکئ، ډیره مهربانی به وی؟ بینوا توجروا.

المستفتی: عبدالحمید ایس وی درازنده ډیره اسماعیل خان .... ۲۵/۲/۱۹۷۲ء.

الجواب: په اولنی اوآخرنی صورت کښې د جمعې پریخودل جائز دی(۱) فقط.

د "اقتداء" د صحیح والی دپاره د امام رضامندی شرط نه ده

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی که یو امام د خپلو مقتدیانو نه د تنخواه مطالبه اوکړی او اووائی چه څوک د تنخواه ورکولو نه انکاریان وی هغوی دې ماپسې مونځ نه کوی. د شریعت په رنړا کښې ددې څه حکم دې؟ بینوا توجروا.

المستفتی: غنی الرحمن ارمړ پایان نوشهره.

الجواب: دامامت په عوض کښې اجرت (تنخواه) اخستل او ورکول جائز دی(۲). البته امام پسې د اقتداء د صحیح والی دپاره ددغې امام رضامندی شرط نه ده.(۳). وهوالموفق.

که ځان له ئې د مازیګر مونځ کړې وی نو په دویم ځل به ئې د جمعې سره نه کوی

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی که یو سړې ځان له د

﴿۱﴾ قال العلامة الحصکفی رحمه الله: ولا علی من حال بینه وبینها مطر وطین وبرد شدید وظلمة کذلک وریح لیلا لا نهارا وخوف علی ماله او من غریم او ظالم او مدافعة احد الاخبثین، قال ابن عابدین (قوله او ظالم) یخافه علی نفسه او ماله.
(الدرالمختار مع ردالمحتار ص ۱۱۴ جلد ۱ باب الامامة)

﴿۲﴾ قال العلامة الحصکفی: ویفتی الیوم بصحتها لتعلیم القرآن والفقة والامامة والاذان.
(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص ۳۸ جلد ۵ باب الاجارة الفاسدة)

﴿۳﴾ قال الحصکفی: والامام ینوی صلاته فقط ولا یشترط لصحة الاقتداء نیة امامة المقتدی بل لنیل الثواب عند اقتداء احدبه قبله کما بحثه فی الاشباه.
(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص ۳۱۲ جلد ۱ مبحث النیة باب شروط الصلاة)

مازیګر مونځ اوکړی، اوهغه ته دَجمعې کیدلو یانه کیدلو تعلق هیڅ معلومات نه وی اوس داسې په یوجمات تیریږی چه هغوی دَمازیګرمونځ کوی نودې ورسره په دویم ځل باندې مونځ کولې شی یا نه ؟ بینوا توجروا

المستفتی: سعد الله خان فیروزسنزلیبارټریزنوشهره.....۲۳/ربیع الثانی ۱۴۰۳ھ.

الجواب: کوم کس چه دَمازیګرمونځ یوځل اوکړی که ځان له وی اوکه جمعې سره وی په دویم ځل دَمازیګرمونځ نشی کولې. ﴿۱﴾ (شامی). وهوالموفق.

په مسجدحرام او مسجدنبوی کښې دَ حنفیانو شوافعو پسې اقتداء

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه مونږ خلق په خپل کلی کښې دَیوې نوې خبرې ښکارشوې یو، دلته یو مشردې هغه فرمائی چه زمونږ حنفی المسلک مسلمانانو مونځ په بیت الله شریف اوحرمِ نبوی ﷺ کښې دَهغې امام پسې چه شافعی المسلک وی نه کیږی. اوحال داچه مونږ ټولو هغوی پسې مونځونه کړې دی. سره دَ سند نه زر ته زره فتوی غوښتونکی یم؟ بینوا توجروا.

المستفتی: الحاج حافظ محمد اسماعیل.....۱۵/۲/۱۹۷۳ء.

الجواب: که دَامام نه (چه په فروعو کښې مخالف وی) دَمونځ فساد متحقق شوې نه وی. نودَهغه پسې مونځ مکروه نه دې.

یدل علیه ما فی ردالمحتار ص ۵۲۶ جلد ۱ وفی حاشیة الاشباه للخیر الرملی الذی یمیل الیه خاطری القول بعدم الکراهة اذا لم یتحقق منه مفسد انتهیٰ ﴿۲﴾ یقول العبد الضعیف ان قول الرملی یؤیده ما تعامله السلف لا نهم اقتدوا

﴿۱﴾ قال الحصکفی: وان صلی ثلاثا منها ای الرباعیة اتم منفرداً ثم اقتدیٰ بالامام متنفلاً ویدرک بذلک فضیلة الجماعة حاوی الا فی العصر فلا یقتدی لکراهة النفل بعده. (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص ۵۲۷ جلد ۱ باب ادراک الفریضة)

﴿۲﴾ (ردالمحتار ص ۴۱۶ جلد ۱ مطلب فی الاقتداء بشافعی ونحوه هل یکره ام لا، باب الامامة)

بعضهم ببعض مع الاختلاف فی الفروع ﴿۱﴾. وهوالموفق

دَ ملازمت دَ خطرې په وجه حنفیت پریخودل اودَ نورو مذهبونو په طریقې سره مونځ کول

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه امام حنفی المسلک دَملازمت په وجه باندې خپل دَحنفی مونځ طریقه پریږدی اودَنورمذهبونو په طریقه باندې مونځ ورکوی. تردې چه وتر "هم په دوه سلامونوباندې کوی. آیا چرته یوحنفی دپاره په دې طریقې سره امامت کول جائز دی که نه ؟ بینوا توجروا.

المستفتی: جهان نثاربشام سوات.....ز ۵/۸/۱۹۹۰ء.

الجواب: که دا امام ډیر مجبور نه وی نو دا ضمیرفروشی جائز نه ده. ﴿۲﴾. کنې نودَمجبورئ په حالت کښې سخت منکرات هم جائزکیږی. ﴿۳﴾. وهوالموفق.

دَ شراوقتنې نه بچ کیدلو د پاره دویم جماعت "اهون البلیتین" دې.

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه (۱). زمونږ دَجمات چه کوم امام تیر شوې دې هغه دَموجوده امام استاد دې. او اوس هغه استاد دده نه ناراضه دې. (۲). امام صاحب دَمولانا یوسف قریشی صاحب هم شاګرد دې.

﴿۱﴾ قال العلامه ابراهیم الحلبی: ولهذا ذکر فی المحیط انه لو صلی خلف فاسق او مبتدع احرز ثواب الجماعة لکن لا یحرز ثواب المصلی خلف تقی کیف وقد صلی الصحابة والتابعون خلف الحجاج وفسقه ما لا یخفی..... وعلیه یحمل عمل الصحابة والتابعین فی الاقتداء بالحجاج. (غنیة المستملی شرح منیة المصلی ص ۴۷۵ فصل فی الامامة)

﴿۲﴾ فی الهندیه: حنفی ارتحل الی مذهب الشافعی رحمه الله تعالیٰ یعزر کذا فی جواهر الاخلاطی، قال الصحیح قوله ارتحل الی مذهب الشافعی یعزر ای اذا کان ارتحاله لالغرض محمود شرعا. (فتاویٰ عالمگیریه ص ۱۶۹ جلد ۲ فصل فی التعزیر)

﴿۳﴾ قال الله تعالیٰ: انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه ان الله غفور رحیم.
(سورة البقرة آیت: ۱۷۳ پاره: ۲ رکوع: ۵)

هغه ترینه هم ناراضه دي.(۳).ددي امام نه ټولي محلي والا هم خفه دی آیا دده اقتدا صحیح ده؟ بینوا توجروا.

المستفتی: گل جنان ولد حاکم خان .....۲۸/جنوری ۱۹۷۵ء.

الجواب: چه په کومو وجوهاتو باندي دا ټول خلق خفه دی دَهغي دَ وضاحت نه مخکښي مونږ دَجواب ورکولو نه معذور یو. وهو الموفق.

په دویم څل ټپوس

سوال: تفصیل او وجوهات داسي دی چه زمونږ په محله کښي دَ دریو رونړو بچی دی. دَ دوه رونړو بچی وائی چه دَجمات دپاره متفقه طور امام ساتل پکار دی. لیکن دَ دریم رور اولاد وائی چه دا موجوده امام به ساتلي کیږی. لیکن دَخلقو اکثریت په دي باندي متفق دی چه موجوده امام دَامامت نه لرې کړیشی اوبل امام په متفقه طور سره مقرر کړیشی او دا دویم امام دَدغي کلی دي اوهمیشه دَتره ځامنو سره په زمکه وغیره جهګړې کوی. لیکن موجوده امام هم دَخپل امامت نه نه لري کیږی. او وائی چه هرڅنګه وی ځه به امامت کوم، نوددي وجي نه په یو جمات کښي په یو وخت باندي دوه امامان مونځ ادا کوی. آیا دا جائز دی؟ بینوا توجروا.

المستفتی: گل جنان ضلع بنوں.....۲۴/فروری ۱۹۷۵ء.

الجواب: محترم بغیر څه وجي نه امام معزول کول جائز نه دی. اوپه یو وخت کښي دوه جماعتونه کول مکروه دی.(۱) .البته دَجنګ جهګړي او شر او فتني په نسبت سره اهون البلیتین دی.(۲) .نوتکرار او تعدد خه دي. خو تلوار او تعصب شر دي. وهو الموفق.

---

(۱) قال العلامه حصکفی: ویکره تکرار الجماعة باذان واقامة فی مسجد محلة لا فی مسجد طریق او مسجد لا امام له ولا مؤذن. (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص۴۰۸ جلد ۱ مطلب فی تکرار الجماعة فی المسجد)

(۲) قال العلامه عبد القادر الرافعی: (قوله الا لفتنة) ای الا اذا خیف حصول فتنة من عزله بسبب فسقه فلا یسعی فی عزله لان ضرر الفتنة فوق ضرر خلعه.
(تقریرات الرافعی حاشیه ابن عابدین ص ۶۹ جلد۷ باب الامامة)

په ستیټ بینک کښي امامت کول

سوال: علمائي دین دي مسئلي باره کښي څه فرمائی چه په ستیټ بینک کښي ملازمت یا امامت کول صحیح دی یا نه؟ بینوا توجروا.

المستفتی: سراج الاسلام جامع مسجد کوچی بازار محمد علی جوهر پیښور ۳/صفر ۱۴۰۴ھ

الجواب: دَبینک ملازمت تعاؤن علی المعصیت دي چه دا ممنوع دی.(۱) .او دا امامت بذات خود جائز دي البته دَسود منافع یو امام یا ملازم ته دَعوض (بدلي) په طور ورکول جائز نه دی.(۲) .وهو الموفق.

په سر تور سر دَ امامت کولو حکم

سوال: علمائي دین دي مسئلي باره کښي څه فرمائی چه آیا امام په سرتور سر باندي امامت کولي شی؟ او حال دا چه امام سره کپړه هم شته خو هغه کیږدی

---

(۱) عن جابر قال لعن رسول الله ﷺ اکل الربوا و موکله و کاتبه وشاهدیه وقال هم سواء رواه مسلم. (مشکواة المصابیح ص ۲۴۴ جلد ۱ الفصل الاول باب الربوا)

(۲) وفی المنهاج: ان التصدق من الحرام کفران کان علی رجاء الثواب لان فیه استحلال المعصیة وهو کفر اذا ثبت کونها معصیة بدلیل قطعی سواء کان حراماً لعینه او لغیره وهو الراجح فالاصل فیه ان یرد الی المالک او ورثته فان لم یمکن الرد فسبیله التصدق علی الفقراء کما فی الهدایة وغیرها ولکن لا علی وجه رجاء الثواب من هذا المال نفسه بل ینوی فراغ الذمة او ایصال الثواب الی المالک فیثیبه الله تعالیٰ بامتثال امر الشریعة کما صرح به ابن القیم وفی شرح الاشباه انه جاز اخذ الحرام کالربا للفقیر، ویدل علی جواز التصدق علی الفقراء وعلی جواز اخذهم حدیث عاصم بن کلیب اخرجه ابو داؤد فی سننه فی باب اجتناب الشبهات من کتاب البیوع من حدیث اجابة النبی ﷺ داعی امرأة وفی آخره اطعمیه الاساریٰ.
(منهاج السنن شرح جامع السنن ص ۳۴ جلد ۱ مبحث التصدق من الحرام)

....

وائی چه داهم سنتِ رسول دی نو آیاپه سرتورسرمونځ ورکول جائزدی؟

بینوا توجروا

المستفتی:صوفی گل رحمن پیپلزکالونی فیصل آباد.....۷/رمضان ۱۴۰۳ھ

الجواب: دَ احرام په حالت کښې اودَتواضع (عاجزئ) په صورت کښې سرتور سر مونځ کول جائز دی البته په تواضع او تصنع (ځان ښودلو) کښې فرق کول ضروری دی.اودَنوې تهذیب والو دپاره دَ دلیل نیولو محل جوړیدل لویه فتنه ده.﴿۱﴾ .وهوالموفق.

دَ زنانۂ د پاره جمات ته مونځ دپاره تلل صحیح نه دی

سوال:علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی! ﴿۱﴾.آیا زنانه اوسړی (غیرمحرم) په جمات کښې دَجمعې مونځ کولې شی چه په جمات کښې دَپردې انتظام هم نه وی.اویو بل ښه وینی او حال دا چه مونږ ورته څوځولې وئیلې دی چه زنانه دې په کورونو کښې مونځونه کوی ځکه چه مکه مکرمه کښې هم داسې کیږی.دَمسئلې وضاحت اوکړئ؟﴿۲﴾.په دې ښځو کښې څو زنانه په نیم بربندلباس کښې هم جمات ته راځی او دَجمات په احاطه(حدود) کښې یوه کمره (کوټه) ده چه په هغې کښې جامې بدلې کړی اومونځ کوی اوداجامې هم داسې وی چه مونږ ورته په پاکستان کښې ټیدی جامې وایو نو آیا دَدوی په دې کښې مونځ کیږی؟ بینوا توجروا.

المستفتی:محمداسحاق هانگ کانگ .....۱۱/۲/۱۹۷۴ء.

الجواب: محترم المقام دامت برکاتکم،دَ"السلام علیکم" نه پس دې داخبره واضحه وی چه کله سړی او زنانه یوامام پسې مونځ کوی نو دَبرابر والی

﴿۱﴾قال العلامة الحصکفی: وصلاته حاسرا ای کاشفا رأسه للتکاسل ولابأس به للتذلل اما للاهانة بها فکفر فی ردالمحتار قال فیه اشارة الی ان الاولیٰ ان لا یفعله وان یتذلل ویخشع بقلبه فانهما من افعال القلب. (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص ۴۷۴ جلد ۱ مطلب فی الخشوع باب مایفسد الصلاة ومایکره فیها)

په صورت کښې دَسړی مونځ فاسدیږی،دَمحاذات نه مراد دا دې چه زنانه ښی یا کس طرفته دَسړی سره بغیردَځه رکاوټ نه اودریږی یا دَسړی نه مخکښې اودریږی اګرکه سړې ترینه لرې وی.﴿۱﴾ په حرم شریف کښې دَمحاذات نه دَحفاظت ډیراهتمام کولې شی لیکن دَعوامودَبدنظمئ په وجه باندې انتظام کونکی عاجزه شی.﴿۲﴾.دَښځې دپاره نیم بربندکیدل حرام دی لیکن دَعورت، پټولو په صورت کښې که ټیدی لباس هم وی مونځ ئې صحیح دې﴿۳﴾. وهوالموفق

بغیر پټکی او بغیر ټوپئ نه مونځ ورکول

سوال:علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه په سعودی عرب کښې اکثرامامان بغیرپټکی اوبغیر ټوپئ نه اودریږی اومونځ ورکوی او مونږ دَمجبورئ نه هغوی پسې خامخامونځ کوؤنوآیا دې خلقوپسې مونځ کیږی؟

بینوا توجروا.

المستفتی: محمداسماعیل وزارة الدفاع والطیران ریاض سعودیه ۱۸/۴/۱۹۸۸ء

الجواب: بغیرپټکی یا بغیرټوپئ نه مونځ کول یا ورکول دَسنتو نه خلاف دی﴿۳﴾

﴿۱﴾قال ابن عابدین: وقد صرحوا بان المرأة الواحدة تفسد صلاة ثلاثة اذا وقفت فی الصف من عن یمینها ومن عن یسارها ومن خلفها فالتفسیر الصحیح للمحاذاة ما فی المجتبیٰ المحاذاة المفسدة ان تقوم بجنب الرجل من غیر حائل او قدامه واجاب فی النهر بان المرأة انما تفسد صلاة من خلفها اذا کان مخاذیالها.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ص۴۲۳ جلد ۱ باب الامامة)

﴿۲﴾ وفی فتاویٰ الهندیه: بدن الحرة عورة الا وجهها وکفیها وقدمیها کذا فی المتون.

(فتاویٰ عالمگیریه ص۵۸ جلد ۱ الفصل الاول فی الطهارة وستر العورة)

﴿۳﴾ فی منهاج السنن: اعلم انه تستحب الصلوٰة فی ثلاثة اثواب الرداء والازار والعمامة او القمیص والسراویل والعمامة صرح به فی البحر وغیره، ولا تکره فی ثوب واحد اذا اشتمل به جمیع بدنه کازار المیت کما صرح به فی الشرح الکبیر، ولعل مراده نفی کراهة التحریم . فلایرد ما ذکر فی الغرائب رجل صلی مع قلنسوة ولیس فوقها عمامة او شئ آخر یکره وماذکره الفردوس الدیلمی عن جابر رکعتان بعمامة ..... (بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

لیکن دَداسې مونځ راګرځول شرعی مطلوب نه دی دغه شان دَبیرې خریونکی پسې مونځ کول مکروهِ تحریمی دی لیکن واجب الاعاده نه دې

لان السلف الصالحین قد صلوا خلف ائمة الجور ولم تروعنهم الاعادة ﴿۱﴾ ولان الاقتداء خلف الفاسق اولیٰ من الانفراد ولان هذه الکراهة لامر خارج عن ماهیة الصلاة ﴿۲﴾ فافهم . وهوالموفق

که امام په جمات کښې وی اوبعضې مقتدیان په ته خانه کښې وی نو اقتداء صحیح ده

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه داسې جمات وی چه لاندې ترینه ته خانه هم وی امام په جمات کښې اودریږی او دَباران یابل څه

(بقیه حاشیه) خیر من سبعین رکعة بلا عمامة، وبالجملة ان ترک العمامة ترک الاولیٰ نعم جاز ترک ما لایکون مطلوبا شرعا عند مصلحة العوام. (منهاج السنن شرح جامع السنن ص ۲۲۵ جلد ۲ باب ماجاء فی الصلوٰة فی الثوب الواحد)

﴿۱﴾ قال العلامه حلبی: ولهذا ذکر فی المحیط انه لو صلی خلف فاسق او مبتدع احرز ثواب الجماعة لکن لا یحرز ثواب المصلی خلف تقی کیف وقد صلی الصحابة والتابعون خلف الحجاج وفسقه ما لا یخفی..... وعلیه ما یحمل عمل الصحابة والتابعین فی الاقتداء بالحجاج. (غنیة المستملی شرح المنیة المصلی ص ۴۷۵ فصل فی الامامة)

﴿۲﴾ وفی منهاج السنن: (قوله رجل ام قوما وهم له کارهون) قال ابن الملک لبدعته او فسقه او جهله اما اذا کان بینه وبینهم کراهة عداوة بسبب امر دنیوی فلا یکون له هذا الحکم، وقال القطب الخجندی جملة الامر انه لو کان فیه ما یوجب کراهته شرعا اعتبرت کراهة وان لم یکرهه احد، وان لم یکن فیه ذلک شرعا لم یعتبر فیه کراهة من کرهه وان کرهه الکل واما اذا لم یکن امره ظاهراً شرعا فالمعتبر رائ غالب من خلفه، قال القاری اما اذا کرهه البعض فالعبرة بالعالم ولو انفرد، وقیل العبرة بالاکثر ورجحه ابن حجر ولعله محمول علی اکثر العلماء اذا وجدوا والافلا عبرة بکثرة الجاهلین وجزم صاحب الحلیة بکون هذه الکراهة کراهة تحریم کما قاله ابن عابدین وذکر ارباب الفتاوٰی ان کراهة الاقتداء بمثل هذا الامام اذا کان فی القوم افضل منه والافلا کراهة وذکروا ایضا ان الاقتداء بمثله اولیٰ من الانفراد.
(منهاج السنن شرح جامع السنن ص ۲۴۰ جلد ۲ باب ماجاء من ام قوما وهم له کارهون)

اجتماع په وجه ځائې نه وی اومقتدیان په ته خانه کښې اودریږی نوآیا لاندې مونځ کیږی؟ بینوا توجروا.

المستفتی: عبدالمنان..... ۱۹/۳/۱۹۷۴ء.

الجواب: دا اقتداء یعنی چه کله امام اوچت وی اوقوم په ته خانه کښې وی جائز ده خوچه څه اشتباه پکښې نه وی. کماصرح به فی الهندیه وردالمحتارفی باب الامامة ﴿۱﴾. وهوالموفق.

دَ دویمې جمعې حکم

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره څه فرمائی دې چه په جمات کښې دویم جماعت کول څنګه دی جائز دی که ناجائز؟ بینوا توجروا.

المستفتی: حاجی ګل عظیم خان احسان کارپوریشن بټ خیله سوات..... ۱۷/۹/۱۹۷۹ء.

الجواب: دویم جمات نه مطلقاً مکروه دې اونه مطلقاً مشروع، کمالایخفی علی من راجع الی باب امامة ردالمحتاروبوادرالنوادر، دَ اذان او اقامت نه کولو او ځائې بدلولو په صورت کښې انکارکول پخپله یوناجائز کار دې.

کما فی ردالمحتار ص ۵۵۳ جلد ۱ ولو کرراهله بدونهما او کان مسجد طریق جاز اجماعاً (وقال بعده) عن ابی یوسف انه اذا لم تکن الجماعة علی الهیئة الاولیٰ لا تکره والاتکره وهوالصحیح ﴿۲﴾. وفی الهندیه ص ۷۳ جلد ۱ وفی الاصل للصدر الشهید اما اذا صلوا الجماعة بغیر اذان واقامة فی

﴿۱﴾ وفی الهندیه: ولو قام علی سطح المسجد واقتدی بامام فی المسجد ان کان للسطح باب فی المسجد ولا یشتبه علیه حال الامام یصح الاقتداء. (فتاوٰی عالمگیریه ص ۸۸ جلد ۱ الفصل الرابع فی بیان ما یمنع صحة الاقتداء وما لا یمنع) (وهکذا فی ردالمحتار ص ۴۳۵ جلد ۱ قبیل مطلب فی رفع المبلغ صوته زیادة علی الحاجة)

﴿۲﴾ (ردالمحتار ص ۴۰۸، ۴۰۹ جلد ۱ مطلب فی تکرار الجماعة فی المسجد باب الامامة)

ناحیة المسجد لا یکره﴿۱﴾ وفی المقام تفصیل ﴿۲﴾. وهوالموفق

چه کسان دَ څلورو نه زیات نه وی نو دَ جمات په یو طرف کښې دویم جمات کولې شی

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه زمونږ دَ کلی په جمات کښې امام شته دې اومونځ اوکړی لیکن څه کسان پاتې شی اودویم جمات اوکړی نوآیا داهغوی داجماعت یعنی دویم جماعت صحیح دې ؟ بینوا توجروا

المستفتی: حبیب الله خان گمبیلالکی مروت.....۱۴۰۱/۷/۴ھ.

الجواب: دَجمات په یوطرف کښې دَ اذان او اقامت نه بغیر دویم جمات کول جائز دی. اوخاص کرچه کله داکسان دَځلورونه زیات نه وی.

کما فی الهندیه ص ۸۳ جلد ۱ وفی الاصل للصدر الشهید اماذا صلوا بجماعة بغیر اذان واقامة فی ناحیة المسجد لایکره، وقال شمس الائمة الحلوانی ان کان سوی الامام ثلاثة لا یکره بالاتفاق﴿۳﴾. وهوالموفق

﴿۱﴾ (فتاوٰی عالمگیریه ص ۸۳ جلد ۱ الفصل الاول فی الجماعة)

(۲) اشرف علی تهانوی رحمه الله فرمائی: دَفقهی روایتونو نه څه صورتونه اودَهغې احکامات معلومیږی. اولنې صورت: دَمحلې په جمات کښې غیر اهل مونځ کړې وی. دویم صورت دَمحلې په جمات کښې اهل کس بغیر داَعلان اذان نه یا بغیر داَذان نه په درجه اولی سره مونځ کړې وی. دریم صورت: دغه جمات په لاَره باندې وی. څلورم صورت: په دې جمات کښې امام اومؤذن معین نه وی. پنځم صورت: دَمحلې جمات وی یعنی دَهغه جمات مونځ کونکی اوامام معین وی اوهغوی پکښې دَ اذان داَعلان په صورت کښې مونځ کړې وی. پس څلورم او اولنې صورت کښې بالاتفاق جماعت ثانیه جائز بلکه افضل دې لکه څنګه چه د افضلیت تصریح موجود ده. نوپه پنځم صورت کښې که دویم جمات بهیئت الاولې وی بیاخوبالاتفاق مکروه تحریمی دې لکه چه په "ردالمحتار" کښې دَتحریمی کیدلو تصریح ده. اوکه په هیئت اولې نه وی نودا دَ کلام محل دې دَ امام ابویوسف په نزد مکروه نه دې او دَ امام صاحب په نزدمکروه دې لکه چه په "ظهیریه" کښې دَدې ظاهرالروایة" کیدل ښکاره دی. البته یو روایت داَمام صاحب نه دا دې چه که دریو نه زیات وی نومکروه دې. ګنې مکروه نه دې دا دَ روایتونو دَظاهری مدلول خلاصه شوه الخ. (امدادالفتاوی ص ۲۴۲ جلد ۱ باب الامامة والجماعة).

﴿۳﴾ (فتاوٰی هندیه ص ۸۳ جلد ۱ الفصل الاول فی الجماعة الباب الخامس فی الامامة)

دَ باندو په جماتونو کښې دَ دویم جماعت حکم

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه دَباندو په جماتونو کښې دَحنفی مذهب په بناء باندې دویم جماعت جائز دې که نه ؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمد عمران نوشهره.

الجواب: دویم جماعت نه مطلقاً ممنوع دې اونه مطلقاً مشروع دې. دَامام ابویوسف قول" اوسع المذاهب" دې. وهوانه اذالم تکن الجماعة علی الهیئة الاولی لاتکره والاتکره وهوالصحیح کمافی ردالمحتارص ۵۵۲ جلد ۱ ﴿۱﴾. وهوالموفق.

په ائیرپورټ (دَجهازونو میدان) کښې دویم جماعت مکروه نه دې.

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه دَ"عرب امارات" په ائیرپورټ کښې یوجمات دې پنځه وخته مونځونودپاره ئې امام هم مقرر دې چه باقاعده امامت کوی لیکن مسئله داده چه په ماسپښین کښې دوه جمعې کیږی چه په یوشان باندې کیږی هم په هغه مصلی او دَ اقامت سره او دوارو جماعتونودپاره باقاعده وختونه هم لیکلې شی آیا داجائز دی؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبدالرشید اندرون هشتنګری ګیټ پیښور.....۲۰/ربیع الاول ۱۴۰۲ھ.

الجواب: ظاهری طورسره دَجماعتونو په دې تکرار کښې څه کراهت نشته ځکه چه دَائیرپورټ او ستیشن وغیره جماتونه محلې نه لری.

(ماخوذا ز ردالمحتارص ۵۱۶ جلد ۱ باب الامامة) ﴿۲﴾. وهوالموفق.

﴿۱﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ۴۰۹ جلد ۱ مطلب فی تکرار الجماعة فی المسجد)

﴿۲﴾ **قال العلامة ابن عابدین رحمه الله: او کان مسجد طریق جاز اجماعا کما فی مسجد لیس له امام ولامؤذن ویصلی الناس فیه فوجا فوجا فان الافضل ان یصلی کل فریق باذان واقامة علی حدة کما فی امالی قاضیخان .....وامامسجد الشارع فالناس فیه سواء لا اختصاص له بفریق دون طریق.** (ردالمحتار ص ۴۰۸ جلد ۱ مطلب فی تکرار الجماعة فی المسجد باب الامامة)

دَ سود خور امام دَ وجې نه بل جمات ته تلل بهتر دی

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه آیا سود خور امام پسې مونځ کول جائز دی ؟ چه خواته بل جمات کښې هم دَجمعې مونځ کیږی؟ بینوا توجروا.

المستفتی: میاں احسان الله اسماعیل نوشهره..... ۳۰/جولائی ۱۹۷۳ء.

الجواب: په دې صورت کښې بل جمات ته تلل جائز دی بلکه بهتر دی. فی الشرح الکبیر ص۵۶۹ وفی فتاوی قاضی خان اذاکان امام الحی زانیااوآکل ربواً له ان یتحول الی مسجد آخر.﴿۱﴾ .وهوالموفق.

دَ فرض مونځ راګرځونکی پسې دَ نوی فرض والا دَ اقتداء حکم

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه دکراهت تحریمی په وجه باندې دَفرض مونځ راګرځونکی امام پسې دَنوی فرض کونکی اقتداء صحیح ده یا نه ؟ بینوا توجروا.

المستفتی: شیخ الحدیث مولانافضل الهی شاه منصوری دارالعلوم حقانیه ۱۴/۱۰/۱۹۹۰

الجواب: دَدې اقتداء دَصحت یا عدمِ صحت متعلق په صراحت سره څه جزئیه ملاؤ نه شوه او اکابرین په دې کښې مختلف دی. مولانا اشرف علی تهانوی رحمه الله صحت طرفته مائل دې اومفتی عزیزالرحمن صاحب رحمه الله دَعدم صحت قائل دې. چه راجح قول دَحضرت حکیم الامت رحمه الله دې ان شاء الله. ځکه چه دَ اعادې تعریف دا دې.

هی فعل ما فعل او لا مع ضرب من الخلل ثانیا وقیل هو اتیان المثل الاول علی وجه الکمال کما فی منحة الخالق علی هامش البحر ص۷۸ جلد ۲ ﴿۲﴾، وفی ردالمحتار ص۶۷۷ جلد ۱ عن المیزان یوخذ من لفظ الاعادة ومن تعریفها بما مر انه ینوی بالثانیة الفرض

﴿۱﴾ (غنیة المستملی شرح منیة المصلی ص۵۶۵ فصل فی احکام المسجد)

﴿۲﴾ (منحة الخالق علی هامش البحر الرائق ص۷۸ جلد ۲ باب قضاء الفوائت)

لان ما فعل او لا هو الفرض فاعادته فعله ثانیا اما علی القول بان الفرض یسقط بالثانیة فظاهر، واما علی القول الاخر فلان المقصود من تکرارها ثانیا جبر نقصان الاولیٰ فالاول فرض ناقص والثانیة فرض کامل، انتهیٰ مافی ردالمحتار ﴿۱﴾، وفی جنائز ردالمحتار ص۸۲۶ جلد ۱ فاذا اعادها وقعت فرضاً مکملا للفرض الاول نظیر اعادة الصلوٰة المؤداة بکراهة فان کلا منهما فرض کما حققناه فی محله انتهیٰ ما فی ردالمحتار ﴿۲﴾

خلاصه داچه صلاة معاده فرض دې اود ابن الهمام رحمه الله کلام هم دې طرف ته اشاره کوی.

کما فی ردالمحتار ص۴۲۶ جلد ۱ قوله والمختار انه جابر للاول لان الفرض لا یتکرر ای الفعل الثانی جابر للاول بمنزلة الجبر بسجود السهو وبالاول یخرج عن العهدة..... ومقابله ما نقلوه عن ابی الیسر من ان الفرض هو الثانی، واختار ابن الهمام الاول کما قال لان الفرض لا یتکرر وجعله الثانی یقتضی عدم سقوطه بالاول اذهو لازم ترک الرکن لا الواجب الا ان یقال المراد ان ذلک امتنان من الله تعالیٰ اذ یحتسب الکامل وان تاخر عن الفرض لما علم سبحانه انه سیوقعه، انتهیٰ ﴿۳﴾

خلاصه داچه دَاعادې په صورت کښې معلومه شی چه دا راګرځولې شوې مونځ فرض دې نو دَدې نوی راتلونکی اقتداء به صحیح وی. وهوالموفق.

دَ محلې والو د پاره په جمات کښې دویم جماعت کول مکروه دی

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی که په یو جمات کښې

﴿۱﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص۴۳۶ جلد ۱ باب قضاء الفوائت)

﴿۲﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص۶۵۲ جلد ۱ مطلب فی کراهة صلاة الجنازة فی المسجد باب صلاة الجنائز)

﴿۳﴾ (ردالمحتار مع الدرالمختار ص۳۳۷ جلد ۱ مطلب کل صلاة ادیت مع کراهة تحریم تجب اعادتها)

مونځ شوې وی اودَهغې نه پس دَدغې محلې نورخلق بیاپه دویم ځل جماعت کوی،نوآیاشرعی دا دویم جماعت جائز دې که نه ؟ بینوا توجروا.

المستفتی:عبدالولی افغانی متعلم دارالعلوم حقانیه....۱۹۸۶ء/۳۱/۱۲.

الجواب: دَکومې محلې دَجمات امام چه مقرر وی اوهغه باقاعده په جماعت سره مونځ کړې وی.نودَهغې نه پس دویم جماعت مکروه دې.

اما اذا صلوا بجماعة بغير اذان واقامة فى ناحية المسجد لا يكره وقال شمس الائمة الحلوانى ان كان سوى الامام ثلاثة لا يكره اتفاقا كذا فى الاصل لصدر الشهيد (عالمگيرى ص ۸۲ جلد ۱ باب الامامة ﴿۱﴾. وهوالموفق

بدعتی پسې مونځ کول پکار دی که ځان له؟

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه دَبدعتی په اقتداء کښې مونځ کول څنګه دی اوکه اقتداء ورپسې اونکړې نوبیاځان له مونځ څنګه دې ؟ حکم ئې بیان کړئ؟ بینوا توجروا.

المستفتی: نامعلوم..... ۲۹/شوال ۱۴۰۳ھ.

الجواب: دَځان له مونځ نه اوویشت درجې افضل دې.﴿۲﴾ .(بحر،شامی،فتح القدیر، هندیه وغیره).﴿۳﴾ .وهوالموفق.

﴿۱﴾ (فتاوٰی عالمگیریه ص ۸۳ جلد ۱ باب الامامة)

﴿۲﴾ عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ صلوٰة الجماعة تفضل على صلوٰة الرجل وحده بسبع وعشرين درجة. (سنن الترمذی ص ۳۰ جلد ۱ باب ماجاء فى فضل الجماعة)

﴿۳﴾ وفى الهنديه: تجوز الصلاة خلف صاحب هوى وبدعة..... ولو صلى خلف مبتدع او فاسق فهو محرز ثواب الجماعة لكن لا ينال مثل ما ينال خلف تقى كذا فى الخلاصه. (فتاوٰی عالمگیریه ص ۸۴ جلد ۱ الفصل الثالث فى بيان من يصلح اماما لغيره)

امام ته دَ تنخواه ورکولو دَ ویرې نه دَ جماعت پریخودونکی حکم

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه کوم مقتدی امام ته دَ فطرانې او تنخواه ورکولو دویرې نه مونځ کول پریږدی دَهغه څه حکم دې ؟ بینوا توجروا

المستفتی: نامعلوم.....۲۳/ذی قعده ۱۳۹۲ھ.

الجواب: دَجماعت پریخودونکې فاسق دې ﴿۱﴾ اګر که په امام کښې فسق، بدعت،حرام خوری وغیره عیبونه ولې موجود نه وی.﴿۲﴾ .(ماخوذمن ردالمحتار والبحروالهنديه).وهوالموفق.

چه دَ محلې والا نه وی دَ هغوی دویم جماعت او اذان او اقامت

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه که په یو جمات کښې مونځ شوې وی اوملیمانه دویم جماعت کوی نوداجائز دی که نه ؟ دغه شان دَاذان او اقامت به څه حکم وی؟ بینوا توجروا.

المستفتی: نورالحق باړه پیښور.....۲/صفر۱۴۰۳ھ.

الجواب: کوم جمات سره چه محله وی او امام او موذن ئې مقرر وی نودَ محلې والا دَ جماعت نه پس بل جماعت مکروه دې البته که درې څلور کسان دَجمات په یو ګوټ کښې بغیر دَاقامت نه دویم جماعت اوکړی نوځه دَ

﴿۱﴾ قال العلامه ابن عابدين رحمه الله: (قوله قال فى البحر الخ) وقال فى النهر هو اعدل الاقوال واقواها ولذا قال فى الاجناس لا تقبل شهادته اذا تركها استخفافا ومجانة اما سهوا او بتاويل ككون الامام من اهل الاهواء او لا يراعى مذهب المقتدى فتقبل. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ۳۱۰ جلد ۱ باب الامامة)

﴿۲﴾ قال العلامه ابن نجيم رحمه الله: (قوله وكره امامة العبد والاعرابى والفاسق والمبتدع والاعمى وولد الزنا) بيان للشيئين الصحة والكراهة اما الصحة فمبينة على وجود الاهلية للصلاة مع اداء الاركان وهما موجودان من غير نقص فى الشرائط والاركان ومن السنة حديث صلوا خلف كل بر وفاجر وفى صحيح البخارى ان ابن عمر كان يصلى خلف الحجاج وكفى به فاسقا كما قال الشافعى وقال المصنف انه افسق اهل زمانه. (البحر الرائق ص ۳۵۸ جلد ۱ باب الامامة)

اعتراض خبره نه ده. خودعام سړی دَجماعت به داحکم نه وی. فلیراجع الی البدائع والشرح الکبیر. ﴿۱﴾ .وهوالموفق.

دَ محلي والا دَجماعت نه مخکښې دَمسافرو جماعت کول جائز دی

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه دَمحلي والو دَجماعت نه مخکښې دَمسافرو دپاره دَهغوی په جمات کښې ځان له جماعت کول صحیح دی که نه؟ بینوا توجروا.

المستفتی: زاهدحسین بټ خیله سوات

الجواب: مسافرخلق دَمحلي والو نه مخکښې جماعت کولې شی په دې کښې هیڅ کراهت نشته دي. (عینی شرح هدایه، شامی ص ۳۷۱ جلد ۱. ﴿۲﴾. وهوالموفق.

دَ حنفی امام شوافعو د پاره دَ شوافعو په طریقه مونځ ورکول

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه امام حنفی دې او

﴿۱﴾ قال الحلبی: واذا لم یکن للمسجد امام وموذن راتب فلا یکره تکرار الجماعة فیه باذان واقامة بل هو الافضل ذکره قاضی خان اما لو کان له امام وموذن معلوم فیکره تکرار الجماعة فیه باذان واقامة عندنا وعن ابی حنیفة رحمه الله لو کانت الجماعة الثانیة اکثر من ثلثة یکره التکرار والافلا وعن ابی یوسف رحمه الله اذا لم تکن علی هیئة الاولیٰ لا یکره والا یکره وهو الصحیح وبالعدول عن المحراب تختلف الهیئة کذا فی فتاویٰ البزازی. (غنیة المستملی ص ۵۶۶، ۵۶۷ فصل فی احکام المسجد)

(ومثله فی بدائع الصنائع ص ۳۷۸ جلد ۱ تکرار الجماعة فی المسجد)

﴿۲﴾ قال الحصکفی: وکره ترکهما معا لمسافر ولو منفرداً وکذا ترکها لا ترکه لحضور الرفقة بخلاف مصل ولو بجماعة فی بیته بمصر او قریة لها مسجد ای فیه اذان واقامة والا فحکمه کالمسافر فلا یکره ترکهما اذا اذان الحی یکفیه او مصل فی مسجد بعده صلاة جماعة فیه بل یکره فعلهما. (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص ۲۹۱ جلد ۱ مطلب فی کراهة تکرار الجماعة فی المسجد)

مقتدیان دَبل امام تابعي دی شوافع دی یا مالکیان وغیره. آیا دا حنفی امام دَبل مذهب مقتدیانو دپاره دَهغوی په طریقه مونځ ورکولې شی؟ لکه قنوت فی الفجر "تسمیه بالجهر وغیره؟ بینوا توجروا.

المستفتی: فضل اکبر حقانی حالاً مقیم متحده عرب امارات... ۱۴۰۱/۷/۹هـ.

الجواب: امام به متبوع وی دَهغه په تابع کیدلو کښې دَتوهین اوبدنظمئ پیدا کیدلو پشان مصیبتونه موجود دی. ﴿۱﴾ .وهوالموفق.

دَ غلا دَ خطرې دَ وجې نه جماعت پریخودل جائز دی

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه څه په زرعی تربیتی اداره پیښور کښې دَ"انسټریکټر" په حیثیت متعین یم طالب علمانو ته دَ خودنې نه علاوه دَځوکیدارانو نګرانی هم زما په ذمه ده مسئله داده چه زمونږ اکثر ځوکیداران دَډیوټئ په وخت کښې جمات دَجمعې د مونځ دپاره ځی اوس (خدائې دې نه کړی) که دې دوران کښې څه غلا وغیره اوشی نو متعلقه ځوکیدار او ورسره به زه هم دَنګران په حیثیت سره ذمه وار یم، نوسوال دا دې چه آیا ځوکیدار دپاره دَډیوټئ په دوران کښې دَجمعې مونځ کول ضروری دی؟ بینوا توجروا

المستفتی: کشمیرخان پیښور یونیورسټی... ۲۲/شوال ۱۴۰۴هـ.

الجواب: مناسب داده چه دا ځوکیداران حضرات وغیره دَډیوټئ په دوران کښې په یومناسب ځائې کښې جماعت سره مونځ اداکړی اګرچه د غلا د خطرې په وجه ترکِ جماعت هم جائزدی. (کمافی ردالمحتارص ۵۱۹ جلد ۱) ﴿۲﴾. وهوالموفق.

﴿۱﴾ قال العلامه ابن عابدین: لو ان رجلاً برئ من مذهبه باجتهاد وضح له کان محمودا ماجورا اما انتقال غیره من غیر دلیل بل لما یرغب من غرض الدنیا وشهوتها فهو المذموم الآثم المستوجب للتادیب والتعزیر لارتکابه المنکر فی الدین واستخفافه بدینه ومذهبه. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ۲۰۹ جلد ۳ مطلب فیما اذا ارتحل الی غیر مذهبه باب التعزیر)

﴿۲﴾ قال العلامة الحصکفی: ولا علی من حال بینه وبینها..... (بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

دَ محاذات نه موجودیدلو په صورت کښې ښځه خاوند جماعت کولې شی

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه یو سړې دَخپلې ښځې سره په امریکه کښې اوسیږی هغه وائی چه دلته دَاختر نه علاوه دَجمعې دَمونځ نه هیڅ څه بندوبست نشته که داسړې خپلې ښځې سره په خپل کور کښې دَجمعې مونځ ادا کړی نو جائز دی که نه ؟ بینوا توجروا.

المستفتی: فضل مولی عرف تنکی استادپرانگ چارسده_۱۲ صفر ۱۳۹۲ھ.

الجواب: داجماعت بغیرشک شبهې نه جائز دې البته ښځه به خامخا (وجوباً) شاته اودروی.

لأن المحاذاة مفسد عندنا ﴿۱﴾ وروی الطبرانی فی الکبیر والاوسط ان رسول اللہ ﷺ اقبل من نواحی المدینة یرید الصلوة فوجد الناس قد صلوا فمال الی منزله فجمع اهله فصلی بهم (بحواله بوادر ص ۱۳۱ جلد۱) ﴿۲﴾. وهوالموفق

دَ امام دپاره دَ مقتدیانو نه څان له دَجمات د هال په دروازه کښ اودریدل مکروه دی

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه دَجمات امام صاحب

(بقیه حاشیه) مطر وطین وبرد شدید وظلمة کذلک وریح لیلالا نهاراً وخوف علی ماله، قال ابن عابدین ای من لص ونحوه اذا لم یمکنه غلق الدکان اوالبیت مثلاً ومنه خوفه علی تلف طعام فی قدر..... والظاهر عدمه لان له قطع الصلاة له ولاسیما ان کان امانة عنده کودیعة او عاریة او رهن مما یجب علیه حفظه.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ص ۴۱۱ جلد۱ قبیل مطلب البدعة خمسة قسام باب الامامة)

﴿۱﴾ قال الحصکفی: واذا حاذته ولو بعضو واحد .....امرأة ..... ولاحائل بینهما فی صلاة..... فسدت صلاته. (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص ۴۲۳ جلد۱ قبیل مطلب الواجب کفایة هل یسقط بفعل الصبی)

﴿۲﴾ (بوادر النوادر ص ۱۳۱ جلد۱ تفصیل کراهت جماعة ثانیه)

همیشه دَهال (کمرې) په دروازه کښې اودریږی اومقتدیان دَجمات په صحن کښې وی نوآیا دا اقتداء صحیح ده؟ بینوا توجروا.

المستفتی: نامعلوم..... ۸/۲/۱۹۹۰ء.

الجواب: دا اقتداء صحیح ده لیکن مکروه ده.

اما الاول لکون المسجد مکانا واحداً واما الثانی فلتخصیص الامام بالمکان ولقیامه بین الاسطوانتین (ماخوذ از ردالمحتار ﴿۱﴾). وهوالموفق

دَ زنانو دَ جماعت شرعی ثبوت شته دې

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه دَبنده کور والا (ښځه) په نفلو کښې کلام پاک اوروی او دَ زنانو امامت کوی اوس بعضې خلق وائی چه دَښځو دَجماعت څه ثبوت دې؟ نوآیا واقعی دَښځو دَجماعت څه شرعی ثبوت نشته؟ بینوا توجروا.

المستفتی: فضل الهی خطیب جامع مسجد فاروقیه اسلام آباد_۲۴/۹/۱۹۷۲ء

الجواب: دَتحقیق مطابق دَښځو جماعت مشروع دې نه منسوخ دې او نه مخصوص دې.

لان النبی ﷺ جعل لام ورقة مؤذنا وامرها ان تؤم اهل دارها (رواه ابوداؤد ص ۹۵ جلد۱) ﴿۲﴾ ولا وجه لنسخه ولا دلیل علی الخصوصیة کیف وقدروی ابن ابی شیبه ان ام سلمة وعائشة رضی اللہ عنهما امتا فی التراویح والفرض ﴿۳﴾ قال العلامة اللکهنوی فی عمدة الرعایة علی هامش شرح الوقایه ص ۱۷۶ جلد۱ قوله کجماعة

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدین: تنبیه فی معراج الدرایة من باب الامامة الاصح ماروی عن ابی حنیفة انه قال کره للامام ان یقوم بین الساریتین او زاویة او ناحیة المسجد او الی سارية لانه بخلاف عمل الامة.

(ردالمحتا هامش الدرالمختار ص ۴۷۸ جلد۱ باب مایفسد الصلاة ومایکره فیها)

﴿۲﴾ (سنن ابی داؤد ص ۹۵ جلد۱ باب امامة النساء)

﴿۳﴾ (مصنف ابن ابی شیبه ص ۵۳۶ جلد۱ باب المرأة تؤم النساء)

النساء وحدهن عللوه بانها لا تخلو عن ارتكاب ممنوع وهو قيام الامام وسط الصف ولا يخفىٰ ضعفه بل ضعف جميع ماوجهوا به الكراهة كما حققناه فى تحفة النبلاء فى مسالة جماعة النساء وذكرنا هناك ان الحق عدم الكراهة كيف لا وقدامت بهن ام سلمة وعائشة رضى الله عنهما فى التراويح وفى الفرض كمااخرجه ابن ابى شيبة وغيره وامت ام ورقة فى عهد النبى ﷺ بامره كما اخرجه ابوداؤد ، انتهىٰ ﴿۱﴾ قلت وقال الامام الائمة اذاصح الحديث فهو مذهبى ﴿۲﴾ اولعل المراد من الكراهة تنزيهة كما يشير اليه كلام صاحب الخلاصة وصلوتهن فرادى افضل ﴿۳﴾ نعم صرح فى شرح التنوير بالتحريم لا كن لا وجه له ﴿۴﴾ فافهم. وهوالموفق

د زنانۂ جماعت د بعضې فقهاؤ په نزد جائز او د بعضو په نزد مکروه دې

سوال: علمائې دين دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه (۱) يوه حافظه په

﴿۱﴾ (عمدة الرعاية على هامش شرح الوقاية ص ۱۷۶ جلد ۱ فصل فى الجماعة)

﴿۲﴾ قال العلامه ابن عابدين: ونظيره هذا ما نقله العلامه بيرى فى اول شرحه على الاشباه عن شرح الهداية لابن الشحنة ونصه اذا صح الحديث وكان على خلاف المذهب عمل بالحديث ويكون ذلك مذهبه ولا يخرج مقلده عن كونه حنفيا بالعمل به فقد صح عنه انه قال اذا صح الحديث فهو مذهبى وقد حكى ذلك ابن عبد البر عن ابى حنيفة وغيره من الائمة . (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ۵۰ جلد ۱ مطلب صح عن الامام انه اذا صح الحديث فهو مذهبى)

﴿۳﴾ قال العلامه طاهر بن عبد الرشيد البخارى: وامامة المرأة للنساء جائزة الا ان صلوتهن فرادى افضل. (خلاصة الفتاوىٰ ص ۱۴۷ جلد ۱ فصل فى الامامة والاقتداء)

﴿۴﴾ قال العلامه حصكفى: ويكره تحريما جماعة النساء ولو فى التراويح..... فان فعلن تقف الامام وسطهن..... كالعراة فيتوسطهم امامهم ويكره جماعتهم تحريما فتح.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ص ۴۱۸ جلد ۱ قبيل مطلب هل الاساءة دون الكراهة الخ)

تراویح کښې ښځوته امامت کوی چه دهغې دپاره نورښځوته دعوت هم ورکولې کیږی. آیاپه دې کښې څه کراهت شته؟ ﴿۲﴾. یوه مشره ښځه په چارسده کښې دجُمعې په ورځ نورې ښځې راجمع کوی اودجمعې مونځ ورته کوی نوآیا دَدې ښځودذمې نه دَماسپښین مونځ ساقط کیږی؟ بینوا توجروا.

المستفتی: مفتی عبدالله شاه محله عزیزخیل چارسده..... ۱۹۹۱ء/۱/۴.

الجواب: (۱) فقهائې کرامودښځوجماعت ته اودجماعت دپاره دکورونو نه وتلو ته مکروه لیکلی دی. کمافی امامة الدرالمختارمع ردالمحتار. ﴿۱﴾ او مولانا عبدالحئ په "عمدة الرعايه على شرح الوقايه ص ۱۷۶ جلد ۱ کښې جواز ته راجح وئیلې دی. ﴿۲﴾ .ځکه چه پیغمبر علیه السلام "ام ورقه رضی الله عنها ته دَامامت کولو اجازت ورکړې وو. کمافی سنن ابی داؤد ص ۹۵ جلد ۱ باب امامة النساء ﴿۳﴾.

﴿۱﴾ قال العلامه حصكفى: ويكره تحريما جماعة النساء ولو فى التراويح فى غير صلاة جنازة فان فعلن تقف الامام وسطهن..... ويكره جماعتهم تحريما فتح ويكره حضورهن الجماعة ولو لجمعة وعيد ووعظ مطلقاً ولو عجوز اليلا على المذهب المفتى به لفساد الزمان. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ص ۴۱۸ جلد ۱ باب الامامة)

﴿۲﴾ قال العلامه عبد الحئى اللكهنوى: قوله كجماعة اى كما يكره جماعة النساء وحدهن سواء كان فى الفرض او النفل وعللوه بانها لا يخلو عن ارتكاب ممنوع وهو قيام الامام وسط الصف ولا يخفى ضعفه بل ضعف جميع ما وجهوا به الكراهة كما حققناه فى تحفة النبلاء الفناها فى مسئلة جماعة النساء وذكرنا هناك ان الحق عدم الكراهة كيف لا وقد امت بهن ام سلمة وعائشة فى التراويح وفى الفرض كما اخرجه ابن ابى شيبه وغيره امت ام ورقة فى عهد النبى ﷺ بامره كما اخرجه ابوداؤد.

(عمدة الرعايه على هامش شرح الوقاية ص ۱۷۶ جلد ۱ فصل فى الجماعة)

﴿۳﴾ عن ام ورقة بنت عبد الله بن الحارث بهذا الحديث والاول اتم وكان رسول الله ﷺ يزورها فى بيتها وجعل لها مؤذنا يؤذن لها وامرها ان يؤم اهل دارها قال عبد الرحمن فانا رأيت مؤذنها شيخا كبيراً. (سنن ابى داؤد ص ۹۵ جلد ۱ باب امامة النساء)

اودپیغمبر علیه السلام دوفات نه پس حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها او ام سلمه رضی الله عنها هم په تراویح کښې امامت کړې وو. کمافی مصنف ابن ابی شیبه وغیره (۱) نو معلومه شوه چه دام ورقه رضی الله عنها امامت نه مخصوص دې اونه منسوخ دې. بهرحال دفقهائې کرامو حکم اوفتوی دفتنې په مخ نیوی باندې محمول ده. (۲) چه کله ذکورت د وجوب دپاره شرط دې نوښځه ښځوته د جمعې امام کیدلې شی لیکن بهرحال دمکروهاتو نه داجماعت ډک دې اود انفراس نه ډیر مفضول دې. وهوالموفق.

په دنیاوی معاملاتو کښې د امام او مقتدی په اختلاف سره د مقتدی په مونځ څه اثر نه پریوځی

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه دامام اومقتدی په مینځ کښې په دنیاوی معاملاتو کښې اختلاف پیداشو امام مقتدی ته اووئیل چه ماپسې ستا مونځونه مخکښې هم نه دی شوې اونه اوس کیږی. نوآیا دامام په دې قول سره دمقتدی دامونځونه شوې دی که نه؟ اومونځ کول ورپسې جائز دی که نه؟ بینوا توجروا.

المستفتی: نامعلوم..... ۱۹۷۴ء/۴/۱۰.

الجواب: دامام دا دواړه خبرې چه ستامونځونه نه دی شوې او ماپسې اقتداء مه کوه دا دپښتو خبرې دی کتابی اوشرعی خبرې نه دی. وهوالموفق.

د تیوشن د پاره لرې تللو وخت کښې د جمات په څائې حجره کښې مونځ ورکول

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه زید دخپل کور نه یو یانیم میل فاصله باندې دعمرو "کورته ځی اوهلته ماشومانوته دینی سبق تیوشن کوی او امامت هم کوی لیکن هلته جمات نشته دعمرو په کور یاحجره کښې مونځ ورکوی نوآیا د زید داسې کار کول شرعاً جائز دی که نه؟ بینوا توجروا.

المستفتی: فضل احمد ضلع کوهاټ.

(۱) ان ام سلمة وعائشة رضی الله عنهما امتا فی التراویح والفرض. (مصنف ابن ابی شیبه ص ۵۳۶ جلد ۱ باب المرأة تؤم النساء)

الجواب: داسې تارک الجماعت نه دې خو تارک المسجد" والاخبره بیاهم دغور قابله ده. وهوالموفق.

په کوم جمات کښې چه مقتدیان وی د هغوی عارضی امام په کوم ځائې مونځ کوی

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه په یو ښارکښې څو جماتونه دی اوپه هر جمات کښې دجمعې مونځ کیږی، دښارنه بهر مختلف سرکاری د اوسیدلو کورونه دی دهغوی مشترکه یو ورکوټې جمات دې. دهغې دخاص امام اومؤذن مقررنه دی. بلکه یو ملازم(نوکر) هلته کښې مونځ ورکوی. اوس که څوورځې داجمات غیرآباد پاتې شی اوځوک ورته رانشی نوداعارضی امام به په دغه ورځو کښې دښار چرته بل جمات ته دمونځ دپاره ځی که په خپل جمات کښې به مونځ کوی. اوچه دښار جمات ته لاړشی نود مقتدی په حیثیت باندې مونځ کول به دثواب ذریعه وی یا نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبدالحمید ایس وی درازنده ایف آرډی آئی خان۔ ۱۹۷۲ء/۱۱/۲۲.

الجواب: که په دې جمات کښې نور مونځ گذارنه وی نو دې عارضی امام دپاره بهتر داده چه دې محلې والا جمات کښې اذان اومونځ کوی. (فلیراجع الی ردالمحتار ۵۱۹ جلد ۱). وهوالموفق.

د جمات امام صاحب باندې لعنت کولو والا پخپله ملعون دې

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه یو سړې خپل دجمات امام ته بدرې ردې وائی اوبیا بیا ورته وائی چه په تادې دخدائې لعنت وی نو ددې سړی څه حکم دې؟ بینوا توجروا.

المستفتی: مولوی فیض محمد... ۱۹۷۴ء/۱۱/۲۳.

(۱) قال العلامة ابن عابدین: قلت لکن فی الخانیة وان لم یکن لمسجد منزله مؤذن فانه یذهب الیه ویؤذن فیه ویصلی وان کان واحدا لان المسجد منزله حقا علیه فیودی حقه موذن مسجد لا یحضر مسجده احد قالوا هو یوذن ویقیم ویصلی وحده وذاک احب من یصلی فی مسجد آخر. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ۴۱۰ جلد ۱ قبیل مطلب البدعة خمسة اقسام)

الجواب: که دادَ کلی امام صاحب دَ لعنت مستحق نه وی نو دالعنت کونکې به ملعون وی او دَتعزیر لائق به وی.

لقول النبی ﷺ ان العبد اذا لعن شیئاً صعدت اللعنة الی السماء فتغلق ابواب السماء دونها ثم تهبط الی الارض فتغلق ابوابها دونها ثم تاخذ یمینا وشمالا فاذا لم تجد مساغا رجعت الی الذی لعن فان کان لذلک اهلاً والا رجعت الی قائلها (رواه ابوداؤد بحواله مشکواة ص ۴۱۳ جلد ۱) ﴿۱﴾. وهوالموفق

دَ جمات امام پسې اقتداء نه کول دَ نافرمان کیدلو باعث نه دی

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه یو هسې په نوم امام دې علم وغیره ئې نه دې حاصل کړې اوپه اخلاقی جرمونو کښې هم اخته دې نوپه وجه یو مقتدی هغه پسې مونځ نه کوی حال دا چه استاد ورته نه دی وئیلې چه ماپسې مونځ مه کوه اونه یې داوئیلې دی چه ته زما نه عاق ئې اومقتدی ورسره هم کینه نه ساتی. نوآیا دامقتدی دَاقتداء نه کولو په وجه باندې "عاق" دې؟ بینوا توجروا.

المستفتی: راضی الرحمن ارمړ پایان پیښور.... ۵/۱۱/۱۹۷۴ء.

الجواب: دَامام پسې اقتداء نه کول دَ"عاق" کیدلو باعث نه دی البته په ټولو فتاؤ کښې دالیکلې شوې دی چه دَغان له مونځ نه فاسق پسې اقتداء کول افضل دی. ﴿۲﴾. وهوالموفق.

دَ شهوانی وسوسو په وجه باندې به جماعت نه پریخودلې کیږی

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه زه کله دَجمعې په مونځ

﴿۱﴾ (مشکواة المصابیح ص ۴۱۳ جلد ۲ باب حفظ اللسان والغیبة والشتم)

﴿۲﴾ قال العلامة الحصکفی رحمه الله: وفی النهر عن المحیط صلی خلف فاسق او مبتدع نال فضل الجماعة، قال العلامة ابن عابدین رحمه الله: (قوله نال فضل الجماعة) افاد ان الصلاة خلفهما اولی من الانفراد.

(ردالمحتار مع الدرالمختار ص ۴۱۵ جلد ۱ مطلب فی امامة الامرد باب الامامة)

کښې شریک شم نو دَ نورو مونځ ګزارو په باره کښې شهوانی وسوسې پیدا کیدل شروع شی یعنی په شهوانی قوت کښې تحریک پیداشی برابره خبره ده چه هغه بودا ولې نه وی دې مرض دَمالیخولیا "یامکمل شیطانی او فاسدو خیالونو صورت اختیارکړې دی. نوپه دې صورت حال کښې دَجمعې مونځ کووم که جماعت پریږدم؟ بینوا توجروا.

المستفتی: شیرین جان شهبازخیل بنوں.... ۴/۱۰/۱۹۷۲ء.

الجواب: خبرشه چه ستادَمرض جائزعلاج شته نودَ ناجائزعلاج (جماعت پریخودلو) څه ضرورت دې؟ جائز علاج دادې چه ته په مونځ کښې دا خیال کوه چه الله تعالی ماوینی اوزمادَزړه خبرې هم پیژنی نوپه قلاره قلاره به ستادا فاسد خیالونه ختم شی. ﴿۱﴾. وهوالموفق.

دَ دویمې جمعې حکم؟ او قصداً دَ دویمې جمعې د پاره دَ اولنی جماعت پریخودلو حکم

سوال: (۱) دَدویم جماعت څه حکم دې چه جمات دَسړک په غاړه باندې واقع دې؟ (۲) که یو سړې یو یا دوه رکعتونه دَامام سره کولې شی خوقصداً نور خلقو ته دَدویم جماعت کولو دپاره اولنی جماعت پریږدی ددې څه حکم دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمد نظیف وزیرستانی

الجواب: چونکه ظاهری طورسره داجمات دَلارې جمات دې نوپه دې کښې

﴿۱﴾ عن عثمان بن ابی العاص قال قلت یا رسول الله ان الشیطان قد حال بینی وبین صلوتی وبین قراءتی یلتبسها علی فقال رسول الله ﷺ ذاک شیطان یقال له خنزب فاذا احسته فتعوذ بالله منه واتفل علی یسارک ثلثا ففعلت ذاک فاذهبه الله عنه رواه مسلم. وعن القاسم بن محمد ان رجل ساله فقال انی اهم فی صلوتی فیکثر ذلک علی فقال له امض فی صلوتک فانه لن یذهب ذلک عنک حتی تنصرف وانت تقول ماتممت صلوتی رواه مالک. (مشکواة المصابیح ص ۱۹ جلد ۱ باب فی الوسوسة الفصل الثالث)

دویم جماعت جائز دي خاص طور سره چه اذان او اقامت دَدویم جماعت دپاره پریږدی اومحراب هم پریږدی.(یدل علیه مافی الدرالمختار وردالمحتار ص۵۱۶ جلد۱).﴿۱﴾.(۲).داسې په غلطئ دي ځکه چه اولنې جماعت بغیرځه شک شبهې نه جائز دي او په دویم جماعت کښې اختلاف دي نودَ مشکوک دپاره یقینی څیز پریخودل نه دی پکار.وهوالموفق.

﴿۱﴾قال العلامة الحصکفی رحمه الله: ویکره تکرار الجماعة باذان واقامة فی مسجد محلة لا فی مسجد طریق وقال ابن عابدین: اجمع مماهنا ونصبها یکره تکرار الجماعة فی مسجد محلة باذان واقامة الا اذا صلی بهما فیه او لا غیر اهله لکن بمخافتة الاذان ولو کرر اهله بدون هما او کان مسجد طریق جاز اجماعا الخ. (الدرالمختار مع ردالمحتار ص۴۰۸ جلد ۱ مطلب فی تکرار الجماعة فی المسجد باب الامامة)

فصل فی الاحق بالامامة

دَ عالم په موجودګئ کښې دَ غیر عالم امامت

سوال: علمائې دین دي مسئلې باره کښې څه فرمائی چه په یوه محله کښې فارغ التحصیل عالم دین موجود دي اودَجمعې مونځ ته هم حاضریږی.لیکن دکورنی معاملاتو په وجه باندې دَدې عالم والده صاحبه ده ته دَامامت اجازت نه ورکوی.اونه دي پخپله امامت کوی او یو ورکوټې رور ئې دي چه په اتم جماعت کښې سبق وائی هغه ئې امام جوړ کړې دي نوآیا دَدې عالم مونځ په خپل ورکوټی ورور پسې کیږی؟ بینوا توجروا.

المستفتی: ملک عزیزخان لندا.

الجواب: دَدې عالم داطریقه خلاف اولی ده.کمافی شرح التنویروالاحق بالامامة تقدیمابل نصبامجمع الافهر،الاعلم باحکام الصلوة الخ (هامش ردالمحتارص۵۲۰ جلد۱).﴿۱﴾.وهوالموفق.

عالم او صحیح ویونکی امام جوړول پکار دی صرف ښائسته آواز والا نه

سوال: علمائې دین دي مسئلې باره کښې څه فرمائی چه یوعالمِ دین په یو جمات کښې پخوانې امام دي لیکن آواز ئې ښکلې نه دی اوس بعضې خلق صرف په دې وجه چه دې خوش آوازه نه دي دَامامت نه لرې کول غواړی او دده په ځائې بل کس چه عالم نه دي صرف خوش آوازه دي امام جوړول غواړی آیا دَشریعت په رنړا کښې دَدوی داموقف صحیح دي؟ بینوا توجروا.

المستفتی: عبدالقدوس ساهیوال.

﴿۱﴾ (الدرالمختار هامش ردالمحتار ص۴۱۲ جلد۱ باب الامامة)

الجواب: دَجمات مقرره امام دي مونځ کوی اګرکه دویم ترینه ډیرغټ عالم وی.

دخل المسجد من هو اولیٰ بالامامة من امام المحلة فامام المحلة اولیٰ، فتاویٰ عالمگیری ص ۸۲ جلد ۱ ﴿۱﴾ وامام المسجد احق بالامامة من غیره وان کان الغیر افقه واقرء واورع وافضل الخ ص ۱۷۸ جلد ۱ مراقی الفلاح ﴿۲﴾

خوش آوازی ښه څیز دي خودَاحقرپه نزد خوش آوازه امام جوړول بهتر نه دی بلکه صحیح ویونکی امام جوړول پکار دی. لکه په فتاوی عالمګیری ص۱۱۵جلد ۱یوولسمه (۱۱) کرښه کښې دی. لاینبغی للقوم ان یقدموافی التراویح الخوشخوان. ﴿۳﴾.

المجیب: فضل الٰهی خالق داد ضلع ساهیوال.

دا جواب صحیح دي	دا جواب درست دي
مفتی جامعه اسلامیه	محمدفریدعفی عنه)
عربیه رشیدیه ساهی وال	

فاسق امام په باقاعده طور معزول کولې شی

سوال: علمائې دین دي مسئلې باره کښې څه فرمائی چه زمونږ په امام کښې یو څوحبرې دی چه دَهغې په وجه باندې دَهغه شخصیت دَامامت قابل نه دي .هغه سنیماکښې دَبې هوده فلمونو کتلو شوقین دي. بلکه باقاعده کتلو دپاره ځی. غیرشادی شده وو اوس ئې واده شوي دی. په سنیماکښې لیدلو باندې په سترګو لیدونکی ګواهان موجود دی .جمات کښې دَخلقوپه مینځ کښې منافقت کوی، ږیره ئې دَیوانچ نه هم کمه ده، اکثرمقتدیان ترینه خفه دی. نو داسې کس دَامامت نه معزول کول څنګه دی؟ بینوا توجروا.

المستفتی: مسعودصدیقی محله موچی پوره علاقه کابلی ګیټ پیښور۔یکم شعبان ۱۴۱۱ھ

﴿۱﴾ (فتاویٰ عالمگیریه ص۸۳ جلد ۱ الفصل الثانی فی بیان من هو احق بالامامة)

﴿۲﴾ حاشیة الطحطاوی علی مراقی الفلاح ص ۲۹۹ جلد ۱ فصل فی بیان الاحق بالامامة)

﴿۳﴾ (فتاویٰ عالمگیریه ص۱۱۶ جلد ۱ فصل فی التراویح)

الجواب: بشرط صدق وثبوت که دې امام کښې داعیبونه وی نوپه هغه باندې ضروری ده چه دَدې ازاله اوکړی اوکه هغه "ضد" کوی نوده پسې دَنیکانو خلقو مونځ مکروه تحریمی دی. ﴿۱﴾ دَعوامونه. په ږنډوکښې یوې سترګې والا بادشاه وی. ﴿۲﴾ .اوچه کوم امام فاسق وی هغه پخپله نه معزوله کیږی بلکه هغه باقاعده دَمعزوله کولو لائق وی. (شامی، بحر) ﴿۳﴾. وهوالموفق.

دَ امام په موجودګئ کښې دَ بل کس امامت مکروه دي.

سوال: علمائې دین دي مسئلې باره کښې څه فرمائی چه دَیو جمات امام ژوندي دي اودَځلویښتو پنځوسو کالو راسې امام را روان دي لیکن دَجمعې په ورځ یوبل کس دَامام دَاجازت نه بغیر دَخپل ځان دَامام کیدلو اعلان اوکړو حال داچه هغه ته چاهم اجازت نه وو کړې .آیا بل څوک داسې امام مقررکیدلې شی؟ بینوا توجروا.

المستفتی: رسول شاه عمرزئی چارسده.....۱۴/۲/۱۹۷۳ء.

الجواب: که دغه مخکښې امام معزول شوې نه وی یا دَمونځ په وخت کښې غائب نه وی نوبغیردَاجازت نه دَبل امام امامت مکروه دي.

قال رسول الله ﷺ لا یؤمن الرجل فی سلطانه ﴿٤﴾ وفی الدرالمختار فی هامش

﴿۱﴾ قال ابن عابدین: (ویکره امامة عبد واعرابی وفاسق) من الفسق وهو الخروج عن الاستقامة ولعل المراد به من یرتکب الکبائر کشارب الخمر والزانی وآکل الربا ونحو ذلک.
(ردالمحتار هامش الدرالمختار ص۴۱۴ جلد ۱ مطلب البدعة خمسة اقسام باب الامامة)

﴿۲﴾ قال العلامه ابن نجیم: وینبغی ان یکون محل کراهة الاقتداء بهم عند وجود غیرهم والا فلا کراهة کما لا یخفیٰ . (البحر الرائق ص۳۴۹ جلد ۱ باب الامامة)

﴿۳﴾ قال العلامه ابن عابدین: (قوله ویعزل به) ای بالفسق لوطرأ علیه والمراد انه یستحق العزل کما علمت آنفا. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص۴۰۵ جلد ۱ باب الامامة)

﴿۴﴾ (مشکواة المصابیح ص۱۰۰ جلد ۱ باب الامامة الفصل الاول)

ردالمحتار ص ۵۲۲ جلد۱ اعلم ان صاحب البیت ومثله امام المسجدالراتب اولی بالامامة من غیره مطلقاً ﴿۱﴾. وهوالموفق.

امام دپاره کم نه کم دَ اودس اودَ مونځ دَمسئلو علم ضروری دي

سوال: علمائي دین دي مسئلي باره کښې څه فرمائی چه امام دپاره څومره علم ضروری دي او دَڅومره صفاتو ورته ضرورت دي؟ اودکوم علم سنددَهغه سره کیدل پکاردی؟ اودَامام دپاره زکوة،فدیه،صدقه او دَقربانئ څرمنې اخستل جائز دی که نه ؟ بینوا توجروا.

المستفتی: نامعلوم.....۱۹۷۳ء/۱۲/۲.

الجواب: امام دپاره کم نه کم دَاودس اودَ مونځ مسئلو نه خبریدل ضروری دی﴿۲﴾ اوچه کله امام غریب وی نوهغه ته زکوة،فدیه،فطرانه وغیره ورکول جائزدی. خوچه دَاجرت (تنخواه) نیت پکښې نه وی﴿۳﴾ اودَقربانئ څرمنې مالدار امام ته هم ورکول جائزدی خوچه دَاجرت نیت پکښې نه وی .﴿۴﴾. وهوالموفق.

﴿۱﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص ۴۱۳ جلد ۱ باب الامامة)

﴿۲﴾ قال العلامة الحصکفی رحمه الله: والاحق بالامامة تقدیما بل نصبا مجمع الانهر الاعلم باحکام الصلاة. (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص ۴۱۲ جلد ۱ قبیل مطلب فی تکرار الجماعة فی المسجد باب الامامة)

﴿۳﴾ وفی الهندیه ولو نوی الزکاة بما یدفع المعلم الی الخلیفة ولم یستأجره ان کان الخلیفة بحال لو لم یدفعه یعلم الصبیان ایضا اجزأه والا فلا وکذا ما یدفعه الی الخدم من الرجال والنساء فی الاعیاد وغیرها بنیة الزکاة کذا فی معراج الدرایة.

(فتاوٰی عالمگیریه ص ۱۹۰ جلد ۱ الفصل السابع فی المصارف)

﴿۴﴾ وفی الهندیه: ولو ادخل جلد الاضحیه فی قرطالة او جعله جرابا ان استعمل الجراب فی اعمال منزله جاز ولو اجر لا یجوز وعلیه ان یتصدق بالاجر واما القرطالة ان استعملها فی منزله او اعار جاز الخ.

(فتاوٰی هندیه ص ۳۰۱ جلد۵ الباب السادس فی ما یستحب فی الاضحیة والانتفاع بها)

دَ جمات امام ته کنځلې کول او دَ "یوم ندعوا کل اناس باماهم" مطلب

سوال: علمائي دین دي مسئلي باره کښې څه فرمائی چه یوسړي دَپلارنیکه دَ وختونه په یو جمات کښې امام راروان دي اویوکس ورپسې مونځ کوی او ډیر خراب خراب کنځل ورته هم کوی.نوددي سړی په شریعت کښې څه حکم دي؟ حال داچه پیش امام صاحب دَرسول الله ﷺ دَمصلي وارث وی. دغه شان"یوم ندعوا کل اناس بامامهم"دَقیامت په ورځ به الله تعالی دَهرقوم امام او سردار راوغواړی.ددي آیت په رنړاکښې ددي سړی څه حکم دي؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولوی عبدالرؤف.

الجواب: واضحه دي وي چه دَ صحیح احادیثو په بناء باندي دَمسلمان اکرام ضروری دي.﴿۱﴾ .اوخاص طور سره چه امام وی.دَامام په بې احترامئ سره فساد اوبدنظمی پیدا کیږی.اوپه قرآن مجید کښې دَ"بامامهم" نه دَ کلی امام مراد نه دي.﴿۲﴾ .

﴿۱﴾ عن ابن عمران رسول الله ﷺ قال المسلم اخوالمسلم لا یظلمه ولا یسلمه ومن کان فی حاجة اخیه کان الله فی حاجته ومن فرج عن مسلم کربة فرج الله عنه کربة من کربات یوم القیٰمة ومن ستر مسلماً ستره الله یوم القیامة متفق علیه.

(مشکواة المصابیح ص ۴۲۲ جلد ۱ باب الشفقة والرحمة علی الخلق)

عن ابی هریرة ان النبی ﷺ قال اذا عاد المسلم اخاه او زاره قال الله تعالیٰ طبت وطاب ممشاک وتبوأت من الجنة منزلا رواه الترمذی.

(مشکواة المصابیح ص ۴۲۶ جلد ۱ باب الحب فی الله ومن الله)

﴿۲﴾ قال الحافظ عماد الدین ابن کثیر: یخبر تبارک وتعالیٰ عن یوم القیامة انه یحاسب کل امة بامامهم وقد اختلفوا فی ذلک فقال مجاهد وقتاده بنبیهم وهذا کقوله تعالیٰ (ولکل امة رسول فاذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط الایة) وقال بعض السلف هذا اکبر شرف لاصحاب الحدیث لان امامهم النبی ﷺ وقال ابن زید لکتابهم الذی انزل علی نبیهم من التشریع واختاره ابن جریر وروی عن ابن ابی نجیح عن.....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

دَیوجاهل امام دپاره تعبیرکول کفر ته دعوت ورکول دی. ﴿۳﴾ .وهوالموفق.

په اجرت باندې دَ مونځ کولو والا امام او مقتدیانو مونځ صحیح دې

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه متاخرین فقهاؤ دَموذن یا امام دَوخت دپابندئ اومستقل تللو راتللو دپاره څه معاوضه جائز کړې ده.چه دَاجرت دَجواز دپاره یو سبب دې.که دَیوموذن یا امام په نیت کښې دا دَجواز سبب نه وی او معاوضه دَ اذان اوامامت معاوضه ګنړی نوآیا دَهغوی اذان،مونځ دغه شان دَمقتدیانومونځ به صحیح وی که نه ؟ بینوا توجروا.

المستفتی:اکرام الحق راولپنډی.....۲/محرم ۱۳۹۲ھ.

الجواب: مونځ دَمتقدمینواومتاخرینو په نزد صحیح دې.اختلاف دَاجرت په جائزکیدلواوناجائزکیدلوکښې دې.نعم هو محروم من الثواب عندعدم الاحتساب. ﴿۲﴾ .فقط.

(بقیه حاشیه) مجاهد انه قال: یکتبهم فیحتمل ان یکون اراد هذا وان یکون اراد ما رواه العوفی عن ابن عباس فی قوله (یوم ندعوا کل اناس بامامهم) ای بکتاب اعمالهم وکذا قال ابوالعالیة والحسن والضحاک وهذا القول هو الارجح لقوله تعالیٰ وکل شئ احصیناه فی امام مبین الخ. (تفسیر ابن کثیر ص ۷۳ جلد ۳ سورة بنی اسرائیل آیت ۷۱)

﴿۱﴾ عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ من قال فی القرآن برأیه فلیتبوأ مقعده من النار وفی روایة من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعده من النار رواه الترمذی وعن جندب قال قال رسول الله ﷺ من قال فی القرآن برأیه فاصاب فقد اخطأ رواه الترمذی وابوداؤد. (مشکواة المصابیح ص ۳۵ جلد ۱ کتاب العلم الفصل الثانی)

﴿۲﴾ قال العلامه ابن عابدین :(قوله ولا لاجل الطاعات) الاصل ان کل طاعة یختص بها المسلم لایجوز الاستئجار علیها عندنا لقوله علیه السلام اقروأ القرآن ولا تاکلوا به وفی آخر ماعهد رسول الله ﷺ الی عمرو بن العاص وان اتخذت موذنا فلا تأخذ علی الاذان اجرا ولان القربة متی حصلت وقعت عن العامل وهذا تتعین اهلیته فلا یجوز له اخذا لاجرة من غیره کما فی الصوم والصلاة هدایة، (قوله ویفتی الیوم بصحتها لتعلیم القرآن)..... (بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

چه امام موجود نه وی نوبل کس دې دَ امام دَ اجازت نه بغیر امامت اوکړی

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه دجمعې وخت برابر شوې دې اوامام صاحب موجودنه دې نودَامام صاحب دَ اجازت نه بغیر مونږخلق جماعت کولې شو که نه ؟ بینوا توجروا.

المستفتی:علی اکبرپټن کلان آزادکشمیر.

الجواب: چه کله امام موجودنه وی نوبل سړې دې امامت اوکړی. ﴿۱﴾ .اګرکه دَ امام دَاجازت نه بغیروی.په حدیث اوفقه دواړو کښې داحکم راغلې دې. وهوالموفق.

(بقیه حاشیه) قال فی الهدایة وبعض مشایخنا رحمهم الله تعالیٰ استحسنوا الاستئجار علی تعلیم القرآن لظهور التوانی فی الامور الدینیة ففی الامتناع تضیع حفظ القرآن وعلیه الفتوی، وقد اقتصر علی استثناء تعلیم القرآن ایضا فی متن الکنز ومتن مواهب الرحمن وکثیر من الکتب وزاد فی مختصر الوقایة ومتن الاصلاح تعلیم الفقه وزاد فی متن المجمع الامامة ومثله فی متن الملتقی ودرر البحار وزاد بعضهم الاذان والاقامة والوعظ وذکر المصنف معظمها ولکن الذی فی اکثر الکتب الاقتصار علی ما فی الهدایة فهذا مجموع ما افتی به المتاخرون من مشایخنا وهم البلخیون علی خلاف فی بعضه مخالفین ما ذهب الیه الامام وصاحباه وقد اتفقت کلمتهم جمیعا فی الشروح والفتاوی علی التعلیل بالضرورة وهی خشیة ضیاع القرآن کما فی الهدایة وقد نقلت لک ما فی مشاهیر متون المذهب الموضوعة للفتوی فلا حاجة الی نقل ما فی الشروح والفتاوی وقد اتفقت کلمتهم جمیعا علی التصریح باصل المذهب من عدم الجواز ثم استثنوا بعده ما علمته فهذا قاطع وبرهان ساطع علی ان المفتی به لیس هو جواز الاستئجار علی کل طاعة بل علی ماذکره فقط.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ۳۸ جلد ۱ مطلب فی الاستئجار علی الطاعات کتاب الاجارة)

﴿۱﴾ قال الحصکفی واعلم ان صاحب البیت ومثله امام المسجد الراتب اولیٰ بالامامة من غیره مطلقا وقال ابن عابدین ای وان کان غیره من الحاضرین من هو اعلم واقرأ منه وفی التتارخانیة جماعة اضیاف فی دار یرید ان یتقدم احدهم ینبغی ان یتقدم المالک فان قدم واحدا منهم لعلمه وکبره فهو افضل واذا تقدم احدهم جاز لان الظاهر ان المالک یاذن لضیفه اکرامه. (الدرالمختار مع ردالمحتار ص ۴۱۳ جلد ۱ باب الامامة)

چه ډ جماعت مشر امام مقرر شوی وی

نوره بل کس د امامت څه حکم دی؟

الجواب علمائي دين دي مسئلي باره کښې څه فرمائی چه يو قوم پښه په رضا سره دجماعت مشر امام مقرر کړو اوخه وخت ئې اوشو اوس دامام دمعزل کيدلو په وجه باندې ورسره بعضې مقتديانو حسد شروع کړو حال داچه په هغه کښې داسې څه عيب نشته چه دَاقتداء نه مانع وی اواوس قوم دَحسد په وجه بل کس پسې اقتداء کوی نوآيا ددې بل امام پسې اقتداء صحيح ده؟

بينوا توجروا.

المستفتی خليل الرحمن انورادينه ضلع صوابی ۱۲/۷/۱۹۷۴

الجواب دقوم په نسبت سره دجماعت مشر اوجوړونکې زيات لائق په امامت اومشرئ باندې دې

کما في الشرح الکبير ص ۵۷۱ رجل بنی مسجداً وجعله لله تعالیٰ فهو احق بعمرته وعمارته ـــ والامامة فيه ان کان اهلا لذالک ـــ وکذا ولد الباني انتهیٰ: بحذف يسير ﴿۱﴾ وبمعناه في خلاصة الفتاوی ص ۳۲۱ جلد ۳ ﴿۲﴾

لهذا داولنی امام په موجودګی کښې دبل امام امامت ظلم دې وهو الموفق

په جماعة النساء کښې دَ تخليق نه جواز بلاکراهيت معلوميږی

سوال علمائي دين دي مسئلي باره کښې څه فرمائی چه مستورات نمازِ ترويح په جماعت سره کولې شی؟ چه يوه حافظه جينئ ورته امامت کوی او دوه خلور جينکئ ئې مقتدياني شی آيا دا جائز دی؟ بينوا توجروا.

المستفتی عبدالصبورصاحب بنوں ۱۱/۱۰/۱۹۷۴

﴿۱﴾ (غنية المستملی شرح منية المصلی ص ۵۶۷ فصل في احکام المسجد)

﴿۲﴾ قال العلامه طاهر بن عبد الرشيد رجل بنیٰ مسجداً في سکه فنازعه بعض اهل السکة في عمارته او نصب المؤذن والامام فالمختار ان الباني اولیٰ وفي العمارة اولیٰ بالاتفاق. (خلاصة الفتاوی ص ۳۲۱ جلد ۳ الفصل الرابع في المسجد واوقافه ومسائله)

الجواب فقهائي کرامو "جماعة النساء" نه مکروه تحريمی وئيلي دی

کما في الدر المختار ويکره تحريما جماعة النساء ولو في التراويح ﴿۱﴾ (هامش ردالمحتار ص ۳۸۰ جلد ۱) وفي الهنديه ص ۸۹ جلد ۱ ويکره امامة المرأة للنساء في الصلوات کلها من الفرائض والنوافل الا في صلوة ... ۀ هکذا في النهايه ﴿۲﴾

ليکن دتحقيق نه جواز بلاکراهيت معلوميږی

کما قال العلامة اللکهنوی في عمدة الرعاية علی هامش شرح الوقايه (۱۷۲ جلد ۱) ان الحق عدم الکراهة وقد امت بهن ام سلمة وعائشة في التراويح وفي الفرض کما اخرجه ابن ابی شيبة وغيره. وامت ام ورقة في عهد النبی ﷺ بامره کما اخرجه ابوداؤد انتهیٰ ما في العمدة ﴿۳﴾ قلت ما قالوا انها منسوخة فضعيف من وجهين عدم تحقيق الناسخ وکذا فعل امهات المؤمنين اياها بلا نکير کما مر في کلام المحقق وکذا انکر ابن الهمام تحقق الناسخ، ولو قالوا انها مخصوصة بام ورقة قلنا لا يصح دعوی الخصوصية ايضا لانها فعلها امهات المؤمنين رضی الله عنهم بعد وفاته قلت والاوجه عندی ان يحمل الکراهة علی الخروج الی المسجد للجماعة. وهو الموافق

چه ډ جانبځه تخنيتولې نوی وی ډ

داسې مظلوم اقتداء او امامت صحيح دی

سوال علمائي دين دي مسئلي باره کښې څه فرمائی چه دَ زيد منکوحه جا اونختوله اوس دَزيد امامت اوهغه پسې اقتداء صحيح ده که نه؟

بينوا توجروا

المستفتی ډهيران گل متدو خيل خوړه نظام پوريښور ۵/۹/۱۹۷۷

﴿۱﴾ (الدر المختار علی هامش ردالمحتار ص ۳۱۸ جلد ۱ مطلب هل الاساءة دون الکراهة او الفحش منها باب الامامة)

﴿۲﴾ (فتاوی عالمگيريه ص ۸۵ جلد ۱ الفصل الثالث في بيان من يصلح اماما لغيره)

﴿۳﴾ (عمدة الرعاية هامش شرح الوقاية ص ۱۷۲ جلد ۱ الفصل في الجماعة)

الجواب:مظلوم پسې اقتداء کول مکروه نه دی البته ظالم پسې اقتداء کول مکروه دی.(۱) .لکونه فاسقافاجراً (۲).بل یکفر عندالاستحلال.(۳). وهوالموفق.

په جمات او امامت کښې د غلط قرات والا دعوی کونکی امامت

سوال:دیوجمات امام دې چه دحروفو مخارج اوصفات بالکل نه پیژنی حال داچه په دې جمات کښې ئې مخکښې پلار امام وو.چه کله ئې پلار مړشو نوده په مصلې قبضه اوکړه.اومحلې والو باقاعده امام نه دې جوړکړې لیکن دمحلې اکثریت ده پسې مونځ کوی.لیکن بعضې خلق ئې مخالفت کوی امام صاحب وائی دامصلی او امامت زمونږ وارثت دې اوسیرئ (زمکه) هم زمونږ ده چونکه داجمات دهغوی په جائیداد کښې جوړشوې دې اودسوونو(۱۰۰) کالونه مخکښې موجود دې لهذا ددې امام څه حکم دې؟ بینوا توجروا.

المستفتی:نامعلوم.....۳/ ربیع الاول ۱۴۰۳ هـ.

﴿۱﴾عن ابی هریرة قال قال رسول الله ﷺ المسلم اخوالمسلم لا یظلمه ولا یخذله ولا یحقره..... کل المسلم علی المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم.

(مشکواة المصابیح ص ۴۲۲ جلد ۲ باب الشفقة والرحمة علی الخلق)

﴿۲﴾قال العلامة الحصکفی رحمه الله: ویکره امامة عبد وفاسق قال ابن عابدین : تکره امامته بکل حال بل مشی فی شرح المنیة علی ان کراهة تقدیمه کراهة تحریم.

(ردالمحتار مع الدرالمختار ص ۴۱۴ جلد ۱ مطلب البدعة خمسة اقسام باب الامامة)

﴿۳﴾قال العلامة ابن عابدین: لکن فی شرح العقائد النسفیة استحلال المعصیة کفر اذا ثبت کونها معصیة بدلیل قطعی وعلی هذا تفرع ما ذکر فی الفتاوٰی من انه اذا اعتقد الحرام حلالا فان کان حرمته لعینه وقد ثبت بدلیل قطعی یکفر والا فلا بان تکون حرمته لغیره اوثبت بدلیل ظنی وبعضهم لم یفرق بین الحرام لعینه ولغیره وقال من استحل حراما قد علم فی دین النبی علیه السلام تحریمه کنکاح المحارم فکافر.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ۲۹ جلد ۲ مطلب استحلال المعصیة القطعیة کفر)

الجواب: په جمات او امامت کښې دمیراث حصې نه جاری کیږی البته که دمخکښې دامام څوئې غلط خوان نه وی نو دمصلحت اوحوصله افزائی دپاره دې هغه امام جوړکړیشی.(۱) .اودغلط خوان کیدلو په صورت کښې ددې تعمیرکونکی یاوقف کونکی دځوئی په رائې سره دې بل امام مقررکړې شی.(۲) . (ماخوذازکبیری. خلاصه الفتاوی والشامیة). وهوالموفق.

په خطابت او امامت کښې میراث نه جاری کیږی

سوال:علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه یو جامع مسجد د اوقاف بوړه په قبضه کښې دې هغوی پکښې زید په تنخواه سره خطیب مقرر کړو څوکاله پس زید مړشو نودې بوړه پکښې بل خطیب عمرصاحب مقررکړو چه هغه ددیوبند اوډابهیل نه فاضل دې او د دې اسلامی مدرسو مهتمم دې اودغه شان پوخ عمر والا مقرر او مدرس عالم دې.اوس دزید څوان څوئې دې "بکر" چه عالم نه دې بلکه په یوه مقامی مدرسه کښې ناظم وو.هغه وائی چه دې جامع مسجد کښې زماپلار خطیب وو نو په دې وجه دا زما حق دې اوماته دې په میراث کښې راکړیشی اوزما په ژوند کښې داوقافو بوړه بل څوک خطیب نشی مقررکولې.آیا واقعی په امامت اوخطابت کښې وراثت جاری کیدیشی؟ اوبکر او عمر کښې څوک ډیر مستحق دې ؟ بینوا توجروا.

المستفتی: سیداحمدشاه چارسده.....۲۸/۱۱/۱۹۷۲ء.

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدین رحمه الله: واذ مات احد من اهلها توجه علی ولده فان لم یخرج علی طریقة والده یعزل وتوجه للاهل.

(ردالمحتار ۳۰۸ جلد ۳ مطلب تحقیق مهم فی توجیه الوظائف للابن فصل فی الجزیة)

﴿۲﴾ قال العلامه الحلبی: رجل بنیٰ مسجدا وجعله لله فهو احق بمرمته وعمارته وبسط البواری والحصیر والقنادیل والاذان والاقامة والامامة فیه ان کان اهلا لذلک وان لم یکن فالرائ فی ذلک الیه وکذا ولد البانی وعشیرته من بعده اولیٰ من غیرهم.

(غنیة المستملی شرح الکبیر ص ۵۶۷ فصلی فی احکام المسجد)

(ومثله فی خلاصة الفتاوٰی ص ۴۲۱ جلد ۴ الفصل الرابع فی المسجد واوقافه ومسائله)

الجواب: که دَخطیب ځوئې ددې منصب دَ ادا کولو اهل (حقدار) وی(۱) او دده په نائب جوړولو کښې ددین دَخدمت امید وی نودَتعاون او حوصله افزایئ په طوربه دې نائب جوړولې شی اوکه دا ځوئې ئې نااهله وی او دده دَ ذات نه دَدینی خدمت امید نه وی نو دې به نائب نه شی جوړولې. (فلیراجع الی ردالمحتار ص ۳۸۸ جلد۳). وهوالموفق.

امام ته کنځلې کول او په سپک نظر سره دَ کتلو حکم

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه یوامام دې اوقوم ورته په سپک نظر سره ګوری بلکه کله کله ورته کنځلې اوسختې سپورې ستغې خبرې هم کوی. اوپیش امام ته ددې ټولوځیزونو معلومات شته لیکن هغه دَدنیاوی مفادو دپاره چشم پوشی کوی. او ښپې ئې ښخې کړې دی. مصلې پریخودلوته تیار نه دې. نوسوال دادې چه دَداسې قوم مونځونه دې امام پسې چه په سپک نظر ورته هم ګوری شرعاً صحیح دی که نه؟ او دَداسې امام دپاره امامت نه پریخودل صحیح دی که نه؟ بینوا توجروا.

المستفتی: حاجی عبدالجبارلاهورخورد..... ۱۳۹۲/۱۲هـ

﴿۱﴾ قال العلامه ابن عابدین: نعم قال الحموی فی رسالته وقد ذکر علماء نا انه یفرض لاولادهم تبعاً ولا یسقط بموت الاصل ترغیبا وذکر العلامة المقدسی ان اعطاء هم بالاولیٰ لشدة احتیاجهم سیما اذا کانوا یجتهدون فی سلوک طریق آبائهم..... اذا مات من له وظیفة فی بیت المال لحق الشرع واعزاز الاسلام کاجر الامامة والتأذین وغیر ذلک ممافیه صلاح الاسلام والمسلمین وللمیت ابناء یراعون ویقیمون حق الشرع واعزاز الاسلام کما یراعی ویقیم الاب فللامام ان یعطی وظیفة الاب لابناء المیت لا لغیرهم لحصول مقصود الشرع وانجبار کسر قلوبهم..... واذا مات احد من اهلها توجه علی ولده فان لم یخرج علی طریقة والده یعزل عنها وتوجه للاهل. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ۳۰۷، ۳۰۸ جلد۳ مطلب من له وظیفة توجه لولد من بعده فصل فی الجزیة)

الجواب: مسلمان اوبالخصوص پیش امام ته کنځل کول فسق او فجور دې. لحدیث رواه مسلم سباب المسلم فسوق(۱) دغه شان په عُرف کښې هم ناجائز او دَملامتیا باعث دی لیکن ددې سره سره ددې قوم اقتداء په دې امام پسې صحیح ده. لوجودشرائط الاقتداء وعدم الموانع (۲). اوکه دا امام مجبور او محتاج نه وی نو دده دپاره دا امامت پریخودل بهتر دی. ځکه چه خپل ځان ذلیل کول او ذلت ته ورکول شرعی طورسره مذموم دی. وهوالموفق.

په سوال کښې لیکلې شوی صفتونو والا سړی امام مقرر کول

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه یوسړې داقسم صفتونه اوعقیده لری. مثلاً (۱). وائی چه څوک دَامام په اقتداء کښې فاتحه نه وائی هغه ګمراه(بې لارې) دې. دَهغه مونځ صحیح نه دې. (۲). دَزکوة اخستو والا دپاره تقوی اودَیوکلی نمبردار کیدل ضروری دی. (۳). ځوئې چه دَخپل پلارنه جداشی نو زکوة ورکولې شی. (۴) دَخپلې محلې دَجمات متعلق وائی چه دامحراب او جمات زما دَ پلار ذاتی ملکیت دې. (۵). سود او دکانړې نه فائده اخستل جائز ګنړی.

آیا داسې کس امام مقرر کول جائز دی؟ بینوا توجروا.

المستفتی: عبدالعزیز اوګی مانسهره.

﴿۱﴾ (الصیح المسلم ص ۵۸ جلد ۱ باب بیان قول النبی ﷺ سباب المسلم فسوق وقتاله کفر کتاب الایمان)

﴿۲﴾ وفی منهاج: (قوله رجل ام قوما وهم له کارهون) قال ابن الملک لبدعته او فسقه اوجهله اما اذا کان بینه وبینهم کراهة عداوة بسبب امر دنیوی فلا یکون له هذا الحکم، وقال القطب الجنجوهی جملة الامرانه لو کان فیه مایوجب کراهة شرعا اعتبرت کراهة وان لم یکرهه احد، وان لم یکن فیه ذلک شرعا لم یعتبر فیه کراهة من کرهه وان کرهه الکل. (منهاج السنن شرح جامع السنن ص ۲۴۰ جلد ۲ باب ماجاء من ام قوماً وهم له کارهون)

الجواب: داسې دَسلفیانو دَډلې نه معلومیږی دې دَاحنافو امام مقرر کول دَفساد اوفتنې باعث دی. داسې کس دپاره ضروری ده چه دَسلفیانو امام جوړشی ﴿۱﴾ وهو الموفق.

دَ اوقافو محکمه دې د ډیوټئ نه معذورو ملازمینو ته دَ وخت تیروٴلو د پاره مراعات ورکړی

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه زمونږ دَمحلې دَجمات پیش امام او خطیب صاحب ډیر بوډا شوې دې چه دَ ځومیاشتو نه په بستره پروت دې او جمعه دَهغه ځوئې ورکوی او بعضې مونځونه هم کوی آیا دې امام دپاره چه دَډیوټئ نه غیر حاضر دې دَمحکمه اوقاف نه تنخواه اخستل جائز دی؟ بینوا توجروا.

المستفتی: محمد علی نوشهره صدر ۱۲/نومبر ۱۹۸۷ء.

الجواب: دَمحکمه اوقاف دپاره ضروری ده چه مذکوره زوړ امام ته مراعات ورکړی او دَاسې امام په اهل اولاد کښې یو نوې امام منتخب کړی چه دَقوم ذریعه معاد (باجماعت مونځ) ته دَ چا دَ ذریعه مَعاش دَخطرې په وجه نقصان اونه رسیږی ﴿۲﴾. وهو الموفق.

﴿۱﴾ قال ابن عابدین: ومما یزید ذلک وضوحاما صرحوا به فی کتبهم متونا وشروحا من قولهم ولا تقبل شهادة من یظهر سب السلف..... وقال ابن ملک فی شرح المجمع وترد شهادة من یظهر سب السلف لانه یکون ظاهر الفسق..... وقال الزیلعی او یظهر سب السلف یعنی الصالحین منهم وهم الصحابة والتابعون لان هذه الاشیاء تدل علی قصور عقله وقلة مروآته.
(ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ۳۲۱ جلد ۲ مطلب مهم فی حکم سب الشیخین)

﴿۲﴾ قال ابن عابدین: اذا مات من له وظیفة فی بیت المال لحق الشرع واعزاز الاسلام کاجر الامامة والتاذین وغیر ذلک مما فیه صلاح الاسلام والمسلمین وللمیت ابناء یراعون ویقیمون حق الشرع واعزاز الاسلام کما یراعی ویقیم الاب فللامام ان یعطی وظیفة الاب لابناء المیت لا لغیرهم لحصول مقصود الشرع وانجبار کسر قلوبهم.....واذا مات احد من اهلها توجه علی ولده فان لم تخرج علی طریقة والده یعزل عنها وتوجه للاهل.
(ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ۳۰۷، ۳۰۸ جلد ۳ فصل فی الجزیة)

دَ امامت په حاصلاتو کښې دَ حصې غوختلو په وجه باندې دَ مور خونې لره عاق کول دَ امامت دپاره ضرر رسان نه دی

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه دَیوسړی والد صاحب مړشوې دې او مور دوه خویندې او درې خوریښه دده په ذمه کښې پاتې شوې دی. دې سړی مور او خویندوته په جائیداد کښې حصه هم ورکړې ده او چه دَامامت کوم حاصلات دی په هغې کښې ئې څه حصه جوړیږی که نه؟ سره ددینه چه دَ کلی معززینو اوممبرانو په دې سړی باندې درې نیم زره روپې ایخې دی چه خپلې مورته به ورکوې. اوس ددې سړی خور او خوریښه مور رااوچتوی چه خپل ځوئې عاق کړه. اوداهم ورته اووایه چه څه تاته پئ نه بخم، نوآیا په دې الفاظو سره داسړی عاق کیږی یا نه؟ اوس عوام هم خراب شوې دی چه دې مور عاق کړې دې لهذا ده پسې اقتداء صحیح نه ده آیا واقعی ددې اقتداء صحیح نه ده؟ بینوا توجروا.

المستفتی: سیدروخان شکرپوره پیښور.... ۲۹/ذی الحجه ۱۴۰۹ھ.

الجواب: دَامامت منصب څه جائیداد نه دې اونه میراث دې چه دَ مورحصه پکښې وی داخوصرف خلافت دې البته ددې سړی پلار ته څه ملکانه دَ ملکیت په طور ورکړې شوې وی نوپه هغې کښې به دَ وارثانو حصه وی. او که دا ملکانه کښې ئې ورته دَملکیت په طورنه وی ورکړې اودَاوقافو دَجمات وی نوپه دې دَامام نه علاوه دَنورو خلقو (دَامام مور او خویندو) هیڅ حق نشته.

ملاحظه: دَ اولنی صورت په تقدیرباندې دَمور خفګان په ځائې دې اوپه دویم صورت کښې بې ځایه دې. اوداځوئ عاق نه دې وهو الموفق.

﴿۱﴾ قال العلامه ملا علی قاری: (قوله عقوق الوالدین) ای قطع صلتهما ما خوذ من العق وهو الشق والقطع والمراد عقوق احدهما قیل هو ایذاء لا یتحمل مثله من الولدعادة وقیل عقوقهما مخالفة امرهما فیما لم یکن معصیة.
(هامش مرقاة علی المشکواة المصابیح ص ۱۷ جلد ۱ باب الکبائر وعلامات النفاق)
و فی منهاج السنن: (قوله عقوق الوالدین) ای قطع صلتهما..... (بقیه حاشیه په بله صفحه)

دَ مفقود الزوجه امام پسې مونځ کول صحیح دی

سوال: داسې امام چه مفقود الزوجه وی هغه پسې مونځ کول صحیح دی یا نه؟ بینوا توجروا.

المستفتی: نامعلوم.....۱۹۷۲ء/۲/۲۷.

الجواب: دَمفقود الزوجه امام پسې مونځ کول (یعنی اقتداء کول) دَ یو امام په نزد هم ممنوع نه دی. ﴿۱﴾ .وهو الموفق.

په واده کښې غیر شرعی رسمونه او عهد شکنئ والا امام معزول کول مناسب دی

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه په پټیال علاقه کښې ټولو خلقو یوبل نه قسمونه اخستې دی چه په واده به غیرشرعی رسمونه مثلاً ډهول غږول سندرې وغیره او ګډیدل دابه نه کیږی. او که څوک ددې وعدې خلاف ورزی او کړی دَهغه سره به ناسته پاسته او خوراک څښاک پریخودلې کیږی. تقریباً پنځه کالو پورې ټول خلق په دې وعدې باندې پابند وو لیکن زمونږ دَجمات امام صاحب دا وعده ماته کړه او سندرې ئې پکښې او کړی. چه دائې اولیدل نو په یو بل واده کښې هم داسې اوشو او دَ ډهول وغیره سره ئې سندرې والا بنځې هم را اوغوښتلې او دَټولو په مخکښې ډګه ولې شوې. اودې

(بقیه حاشیه) وایذاء هما وملخصه ارتکاب امر یوذیهما ولا یتحمل مثله من الولد، والعقوق حرام الا اذا کان فی طاعتهما معصیة الخالق او کان فیها تغیر الشرع، والعاق فاسق فیجری علیه مایجری علی الفاسق.

(منهاج السنن شرح جامع السنن ص ۳ جلد ۲ باب ماجاء فی التغلیظ فی الکذب والزور)

﴿۱﴾ وفی منهاج السنن: (قوله رجل ام قوما وهم له کارهون) قال ابن الملک لبدعته او فسقه او جهله اما اذا کان بینه وبینهم کراهة عداوة بسبب امر دنیوی فلا یکون له هذا الحکم وقال القطب الجنجوهی جملة الامر انه لو کان فیه مایوجب کراهته شرعا اعتبرت کراهة وان لم یکن یکرهه احد، وان لم یکن فیه ذلک شرعا لم یعتبر فیه کراهة من کرهه وان کرهه الکل.

(منهاج السنن شرح جامع السنن ص ۲۴۰ جلد ۲ باب ماجاء من ام قوما وهم له کارهون)

امام صاحب دَهغه بائیکاټ هم اونکړو. اونکاح دپاره ورله لاړلو اوس ددې امام څه حکم دې. چه دده امامت جائز دې که نه؟ بینوا توجروا.

المستفتی: نامعلوم.....مانسهره.

الجواب: که عام خلق دَ امام تعاون کونکی او دَ امام مدافعت کونکی نه وی او امام یواځې پریخودونکې وی نو داسې بې غیرته او عهد شکن امام معزول کول مناسب دی. ﴿۱﴾ .وهو الموفق.

دَ مودودی ګروپ والو دَ امامت په لحاظ سره قسمونه

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې چه دَمودودی عقیدې والا پسې مونځ جائز دې که نه؟ که یوسړې دَجماعت اسلامی اومودودی صاحب کتابونو اورسالې تقسیموی او خلقوته دعوت ورکوی چه په دې پارټئ کښې شامل شئ لیکن هغه داکارصرف دَضدنه کوی اودَمودودی عقیدې نه منی نودَهغه څه حکم دې؟ بینوا توجروا.

المستفتی: شیرعلی خان پیښور.....۱۹۸۴ء/۱۰/۱۴.

الجواب: دَجماعت اسلامی (مودودی ګروپ) کسان په درې قسمه دی. اول هغه خلق چه دَمودودی صاحب تفرداتو ته حق وائی دویم هغه دی چه دې تفرداتو ته حق نه وائی لیکن ددوی طرف ته د غلط نسبت کونکو مدافعت کوی. دریم هغه چه صرف په سیاسی کارونو کښې ورسره شریک وی دَمدافعت اومُداهنت نه پاک دی. دَاولنی قسم پسې مونځ نه کیږی. دویم قسم پسې اقتداء مکروه ده. اودریم قسم پسې اقتداء دَ نورو غیراسلامی (سیکولر) پارټو پشان (لکه مسلم لیګ، نیشل وغیره) حکم لری. وهو الموفق.

﴿۱﴾ قال العلامه ابن عابدین: وعند الحنفیة لیست العدالة شرطا للصحة فیصح تقلید الفاسق الامامة مع الکراهة واذا قلد عدلا ثم جار وفسق لا ینعزل ولکن یستحب العزل ان لم یستلزم فتنه..... ویعزل به ای بالفسق لو طرأ علیه والمراد انه یستحق العزل کما علمت آنفا ولذا لم یقل ینعزل. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ۴۰۵ جلد ۱ باب الامامة)

دَ جماعت امام بغیر څه وجې نه معزول کول

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه زید په یو کلی کښې اته(۸) اته(۹) کالونه پیش امام وو، دَعذرشرعی نه بغیر دکلی خلقو په زور معزول کړو او دده په ځائې ئې عمرو چه دکلی دَ مَلَک صاحب رشته دار دې پیش امام جوړکړو. نوسوال دادې چه په دې صورت کښې دَ عمرو" امامت جائز دې که نه؟ اوددې کال فصل به دَ عمرو" وی که دَ زید"؟ بینوا توجروا.

المستفتی: فضل رحمن پیش امام باجوړ.

الجواب: (الف). امام بغیردَ څه وجې نه معزول کول اګرچه ګناه ده لیکن نافذبه وی چه دَ اهل حل وعقد دَطرفنه وی. نظیره العزل عن الامامة الکبری بالتغلیب (من الاشباه والنظائر ص۴۰۲) ان الامام لیس له ان یخرج شیاً من یدالابحق ثابت معروف. فافهم.

(ب): دکوم امام چه سالانه(کلنې) اجرت مقررکړې شوې وی نو دَ کال په دوران کښې دَ معزول کولو په صورت کښې به دَعمل مطابق دَاجرت مستحق وی نظیره مافی ردالمحتارص۵۷۷جلد۳ان المدرس لومات اوعزل فی اثناء السنة قبل مجیئی الغلة وظهورهامن الارض یعطی بقدر ماباشرویصیرمیراثاعنه کالاجیراذامات فی اثناالمدة.﴿۱﴾ .وهوالموفق.

دَ تنسیخ نکاح" دَ مسئلې نه دَ منکرامامت جائز دې.

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه یوسړی خپله ښځه دَعدالت په بیابیا تنبیهاتوباندې آباده نه کړه اوکیس له هم نه راځی آخر کار عدالت دَتنسیخ نکاح" ډګری جاری کړه. بنده دَ"دیوبند، سهارنپور، دهلی،

﴿۱﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص۴۵۷ جلد۳ مطلب فیما لو مات المدرس او عزل قبل مجئی الغلة کتاب الوقف)

کراچئ ملتان، اکوړه خټک وغیره نه فتوې اوغوښتلې چه په دې صورت کښې شرعاً طلاق شوې که نه نوټولو لیکلې دی چه طلاق شوې دې اودَعدت نه پس ورته بل ځائې کښې نکاح جائز ده نوبنده په دویم ځائې کښې په نکاح ورکړه اوس زمونږدَجمات امام صاحب وائی چه تنسیخ نکاح" زمونږ په مذهب کښې نشته لهذا دادویمه نکاح حرامه ده. نو اوس تپوس دادې چه کله مفتیانو فتوی ورکړه او دَعدت نه پس چه ئې جائز اوګنړله نونکاح ئې اوکړه نودیته حرام ویونکې پسې شرعاً مونځ مکروه دې یا نه؟ بینوا توجروا.

المستفتی: نامعلوم.....

الجواب: که دَډیر سخت ضرورت(مثلادَعزت ویره یا دَخرچې انتظام نه وی) په بناء باندې دافسخ شوې وی نودافسخ اودَحاکم طلاق ورکول صحیح دی اودَعدت نه پس نکاح جائز ده.﴿۱﴾ .اودیته غلط ویونکې مولوی صاحب په غلطئ باندې دې. هغه پسې په اقتداء کولو کښې هیڅ نقصان نشته ځکه چه دامولوی صاحب دَاصلی مذهب په بناء باندې په حقه دې. اګرچه دَیولوئې جماعت په فتوی باندې دَبې اعتمادئ په وجه په غلطئ دې. وهوالموفق.

په شریعت کښې دَامام اوخطیب د پاره د ریټائرمنټ یعنی دَ معزولئ تعین

علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه دَیوامام دین دپاره دَدرس وتدریس" امامت اوخطابت په سلسله کښې شرعاً دَعمرقید څومره دې؟ آیا شریعت څه قید مقررکړې دې چه دَفلانکی عمرپورې دَدینې فرائضوپوره کولو نه پس دې ورته ریټائرمنټ ورکړې شی. مثلاً داسې علمائې کرام چه دَ اوقافو ملازمین دی شرعاً دَڅومره عمرپورې دکارلائق پاتې کیږی که شرعاً دَعمرڅه قیدوی هغه واضح کړئ؟ بینوا توجروا.

المستفتی: حمیدالرحمن عابدقادری انورالاسلام بهګوان بازارلاهور۔۱۲/صفر۱۳۹۲ھ

الجواب: دَقواعدوپه بنیاددَخطیبانواو امامانومعزول کول صحیح نه دی ترڅو

﴿۱﴾ (حیله ناجزه للشیخ اشرف علی التهانوی ص۲۹ جز دوم تفریق الزوجین بحکم حاکم)